

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصيد والذباح

١ - باب الصيد بالكلاب المعلقة.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعْلَمَةَ فَيُمْسِكُنَّ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ». قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَنِي قَالَ «وَإِنْ قَتَلَنِي مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَاصِيبُ فَقَالَ «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْرَضُهُ فَلَا تَأْكُلْهُ».

[خزق: جرح ونقذ وقتل بجده وقطع شيئاً من الجلد؛ المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل وإنما

يصيب بعرضه دون حده]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ بَيَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ «إِذَا أُرْسَلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أُمْسِكُنَّ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَنِي إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ».

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بَعْرَضَهُ فَقَتْلُ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ». وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ «إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ

فَإِنْ وَجَدَتْ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ «فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى غَيْرِهِ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ يَقُولُ حَاتِمُ بْنُ حَاتِمٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ. بِمِثْلِ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «مَا أَصَابَ بِحَذِهِ فَكَلَهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ «مَا أُمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكَلَهُ فَإِنْ ذَكَرْتَهُ أَخَذَهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالتَّهْرِيزِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرْسِلْ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ «فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى غَيْرِهِ».

[الرَبِيطُ: الْمَلَازِمُ الْمُرَابِطُ نَفْسَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ عَنِ الدُّنْيَا].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ.

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّائِكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أُمِسَّكَ عَلَيْكَ فَادْكُرْهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتِ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ» .

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيَّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آيَتِهِمْ وَأَرْضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعْلَمِ أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَأَخْبَرَنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بَارِضٌ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بَارِضٌ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعْلَمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَادْكُرْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقَرِّيُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَيَّوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ .

قَوْلُهُ: (أُرْسِلَ كِلَابِي الْمُعْلَمَةُ... إِلَى آخِرِهِ) مَعَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِضْطِيَادِ فِيهَا كُلُّهَا إِبَاحَةُ الْإِضْطِيَادِ .

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَتَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ اضْطَادَ لِلِإِكْتِسَابِ وَالْحَاجَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ بِالْأَكْلِ وَتَمَنَّهُ.
 قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ اضْطَادَ لِللَّهْوِ، وَلَكِنْ قَصَدَ تَذَكُّيَّتَهُ وَالِانْتِفَاعَ بِهِ ^(١):
 فَكَرِهَهُ مَالِكٌ، وَأَجَازَهُ اللَّيْثُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ^(٢).
 قَالَ: فَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّذَكُّيَّةِ فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِتْلَافٌ نَفْسٍ عَبَثًا ^(٣).
 قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ وَذَكَرْتَ إِسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قُلْتَ: وَإِنْ قَتَلَن؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَنَ مَا لَمْ يُشْرِ كَهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)
 فِي هَذَا الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى إِرْسَالِ الصَّيْدِ ^(٤).
 وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ عَلَى الصَّيْدِ وَعِنْدَ الذَّبْحِ وَالنَّخْرِ.
 وَاخْتَلَفُوا فِي أَنْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ:

- (١) كمقصد ثانٍ، واللهو هو مقصده الأول.
- (٢) لحديث ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ، جَفَا، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ، غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ، افْتَنَ) (حم) ٣٣٦٢، قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوطُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ الشَّيْخُ يَاسِرٌ: وَلَهُ طَرَقٌ كَثِيرَةٌ يُحْسِنُ بِهَا، قَالَ صَاحِبُ "تَحْفَةِ الْأَحْوَدِي": [وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ] أَيْ لَا زِمَ اتِّبَاعَ الصَّيْدِ وَالِاسْتِغَالَ بِهِ وَرَكِبَ عَلَى تَبَعِ الصَّيْدِ كَالْحَمَامِ وَنَحْوِهِ هُوَاً وَطَرَبًا، وَقَوْلُهُ [غَفَلَ] أَيْ عَنِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَ عَنِ الرَّقَّةِ وَالرَّحْمَةِ لِسَبِّهِ بِالسَّبْعِ وَالْبَهِيمَةِ.
- ففيه التحذير من كثرة اتباع الصيد، ولذا الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كثرت تبعه، فإنه يكره لهذا الحديث. وهذا التحذير لمن اتخذه هواً، أما من اتخذه حرفة وللاكتساب والحاجة والانتفاع به، هذا متفق على جوازه.
- (٣) التحريم هو الصحيح، لأنه يجعل ما فيه روح غرضاً، ففي الحديث: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنْ فَلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)، (س) ٤٤٤٦ [قال الألباني]: ضعيف، والحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن عموم أحاديث الفرق بالحيوان والرحمة به، وعدم الإفساد في الأرض، والنهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضاً، يدل على تحريم قتل هذه الكائنات لغرض اللهو واللعب دون نية التذكية والانتفاع بها.
- (٤) وذلك عند إرسال الكلب على الصيد، أو عند إرسال السهم على الصيد، كما أنه مجمع عليه عند الذبح.

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ أَنَّهَا سُنَّةٌ، فَلَوْ تَرَكَهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا حَلَّ الصَّيْدَ وَالذَّبِيحَةَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ^(١).

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: إِنَّ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يَحِلَّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ فِي صَيْدِ الْجَوَارِحِ ^(٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ^(٣): إِنَّ تَرَكَهَا سَهْوًا حَلَّتِ الذَّبِيحَةُ وَالصَّيْدُ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَلَا ^(٤).

وَعَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ تَرَكَهَا، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَالصَّحِيحُ الْكِرَاهَةُ. وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ^(٥) وَهَذَا الْأَحَادِيثُ ^(٦). وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إِلَى قَوْلِهِ {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} فَأَبَاحَ بِالتَّذْكِيَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ وَلَا وَجُوبِهَا ^(٧).

(١) إلا أنها خلاف المشهور عنهما.

(٢) فهناك رواية عن أحمد تُفَرِّقُ بَيْنَ الذَّبْحِ: فيقول إن ترك التسمية عند الذبح سهواً، حلت؛ وأما إذا صاد بالكلاب ونسي التسمية، لم يحل؛ لهذا الحديث (فإنما سميت على كلبك ولم تُسم على غيره).

(٣) ويوافقهم أحمد في الرواية الأخرى.

(٤) وهذا أقرب المذاهب وأصحها - إن شاء الله - وهو أن المنع من الأكل عقوبة، ولا عقوبة على الساهي، وأن نية الإرسال نوعٌ من الذكر وذلك حين ينوي التذكية إذ هي نوعٌ من ذكر القلب، ولكن الأصل أنه إذا كان ذاكرةً لا ناسياً، وجب عليه أن يُسمي الله بلسانه.

(٥) وهذا دليل ظاهر جداً على الشافعية ومن وافقهم، والشافعية في ذلك يُخالفون جماهير العلماء، في قولهم بعدم وجوب التسمية وأنه لا يشترط شيء في صحة التذكية.

(٦) وهذا كله يقترب من أن يكون نصاً، ففي كل مرة ينص على التسمية (فإنما سميت على كلبك ولم تُسم على غيره)، ورغم أن الرجل قال (إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسن على وأذكر اسم الله عليه) إلا أن الرسول ﷺ كررها وقال (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل)، فلقد جعل العلة في الحل وعلمه هي التسمية.

(٧) وهذا عجيب! فإن التذكية قد بيّنها النبي ﷺ بقوله (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل) مسلم، فلماذا ترك قوله (وذكر اسم الله)، فلماذا تُهمَل هذه الأدلة التي تُبين أن التذكية لا تحصل إلا بالتسمية؟ وهنا اشترط، والزيادة عندكم على الكتاب ليست نسخاً، كما هي عند الحنفية، بل هي عندكم تخصيصٌ للعام، أو بيان

فَإِنْ قِيلَ: التَّذْكِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ.

قُلْنَا: هِيَ فِي اللُّغَةِ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ ^(١)، وَيَقُولُهُ تَعَالَى: {وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ} وَهُمْ لَا يُسَمُّونَ ^(٢)، وَيَحْدِيثُ عَائِشَةُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثَ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا فَتَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَمُّوا وَكُلُوا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، فَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ هِيَ الْمَأْمُورُ بِهَا عِنْدَ أَكْلِ كُلِّ طَعَامٍ وَشُرْبِ كُلِّ شَرَابٍ ^(٣).

لمجمل أو تقييداً للمطلق، والإمام الشافعي في الرسالة أتى بأمثلة كثيرة توضح وتبين أن السنة تخصص الكتاب وتبينه، فهذا عام أريد به الخاص، فقد أراد هنا التذكية الخاصة، كما أنه هنا لم يذكر تذكية غير الكتابي، فلو ذبح غير الكتابي لم تحل، كذلك هناك شروط أخرى بيئتها السنة وبينها القرآن. ^(١) نعم هي في اللغة كذلك، ولكن الشرع أتى بما يبينها، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولا تترك نصوص الكتاب والسنة لأجل التعريفات اللغوية، فلو قال قائل مثل ذلك في الصلاة والزكاة، وقد ورد في السنة بيان تفصيلي لكيفية الصلاة والزكاة، وكذلك التذكية وردت في السنة في قوله ﷺ (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ)، وقوله (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ)، وغير ذلك من الأدلة.

^(٢) وهذا أعجب، فنحن لا نقول بأن أهل الكتاب الذين لا يُسمون حلّت ذبائحهم، وإنما أحل الله لنا، ما أحله لهم من الطعام الذي أحله الله، ولم يشرع الله ﷻ لأمة من الأمم أن تذبح على غير اسمه، وأنتم معشر الشافعية تقولون أنه إذا ذكر اسم الصليب أو المسيح أو النبي أو الكعبة، حُرِّمَت الذبيحة، وهذا يرد عليكم، فأهل الكتاب يستحلون ذلك، فهلا استحلتم هذا الأمر؟، وبالإجماع فإن قوله تعالى (وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ)، لم يدخل فيه ما يستحلونه من أكل الخنزير، وإن استحلّه النصارى، فكذلك قولوا في الميتة، وهو إجماع في الميتة التي يستحلها بعض طوائفهم، فإنه ليس كل أهل الكتاب يتعبدون بالذبح، فالمخنوق والوقيز هو ميتة بالإجماع لا يحل وإن استحلّه أهل الكتاب، فإذا كان الأمر كذلك فنقول: أن الذين أحل الله لنا طعامهم هم من الترموا بشريعتهم، قال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، فهذا لكل أمة، فلم يشرع لأمة من الأمم أن تترك التسمية، فإن هذه روح خلقها الله وقد جعلها في بدن ذلك الحيوان ولم يأذن في إزهاقها إلا لمن ذكر اسم الله عليها. ولذلك نقول أن أهل الكتاب وإن استحلوا ترك التسمية أو تركوها عمداً، لم تحل ذبيحتهم.

^(٣) يريد أن يقول أن التسمية عند الذبح مستحبة، والجواب عن هذا الحديث بأن هذا حمل لأمر المسلم على السلامة، فالأصل في المسلم الذي لا يكرى اسم الله أم لا، أن يحمل أمره على الطاعة لا على المعصية ولا على سوء الظن، فهنا قولهم (لَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا)، أنه يكفيننا حسن الظن بالمسلم، وأما هنا

وَأَجَابُوا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ^(١)، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} وقوله {وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ} وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

فنحن نتكلم عن متروك التسمية عمداً، والذي قد سماه الله فسقاً، فلحمٌ لا ندري أسمى عليه اسم الله أم لا، غير الذي لا ندري أذكي أم لا. أما أن يكون الأغلب على أهل الكتاب ترك التسمية، فلا بد وأن نعلم بحصول التسمية؛ لأنها شرط في التذكية، فكانها صارت مجهولة التذكية، ومجهول التذكية قد دلت الأدلة من السنة والإجماع على أن الأصل فيه المنع وعدم الحل حتي تثبت التذكية. لذلك نقول أن هذا حمل لأمر المسلم على السلامة، والكتابي الذي يُعلم أنه يُسمى كذلك، لأن الأصل أنه يتدين بدينه، كاليهود خصوصاً فإنهم متشددون في أمر التذكية. أما من علم عنهم أو غلب على الظن إهمالهم للتذكية، كأهل أوروبا وأمريكا في زماننا وكذا استراليا ونيوزيلاندا وغيرها من البلاد التي يُعلم أن أهلها لا يلتفتون إلى مثل ذلك، ولا يُزكون في الأغلب الأعم، فإن هؤلاء وإن لم نجزم بعدم حصول التذكية، فإنه قد حصل الشك فيها، والأصل في مجهول حصول التذكية المنع كما سيأتي.

(١) بل نقول أن الآية هي من العام الذي ورد بعض صورته موافقاً له في الحكم، والخاص إذا ورد موافقاً للعام في الحكم، كان ذكر بعض أفراد هذا العام لا يخصه؛ لأن التخصيص في هذه الحالة بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في هذه الحالة ضعيف، فالعموم أقوى منه، فعموم قوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) لا يُخصص بمفهوم (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) لأن (مَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) مفهومه أن كل ما لم يهل به لغير الله حلال، وهذا المفهوم مهجور بالإجماع، في الميتة والخنزير، فإنه لم يهل بهم لغير الله، وأكلهم حرام بالإجماع، إذاً هذا مفهومٌ ضعيف.

ولذلك نقول أن عموم (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) باقٍ، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، فبعض هذا العام هو (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ)، فما لم يُذكر اسم الله عليه يشمل الميتة وهو سبب نزول الآية، فكيف تقول أن المقصود به هو ما ذبح لغير الله كالأصنام، فسبب نزول الآية كما ذكر الطبري عن ابن عباس قال: "جَادَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: مَا بَالُ مَا قَتَلَ اللَّهُ لَا تَأْكُلُونَهُ، وَمَا قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ، وَأَنْتُمْ تَسْبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ؛ فَهَمَّ بِعَنْوَانِ ذَلِكَ الْمِيتَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي بَدَايَةِ الْآيَاتِ (فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بَايَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَلِينَ) ثُمَّ قَالَ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) يَعْنِي الْمِيتَةَ (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)، قَالَ الطبري في تفسيره

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ ^(١)، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِيُجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآيَاتِ السَّابِقَاتِ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ. وَحَمَلَهَا ^(٢) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَأَجَابُوا عَنْ الْأَحَادِيثِ فِي التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا لِلِاسْتِخْبَابِ ^(٣).

(٥١٢/٩): [مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَمَا لَكُمْ} فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَأَيُّ شَيْءٍ يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا بِمَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ تَقَدَّمَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِتَحْلِيلِ مَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا ذُبِحَ بِيَدَيْهِ أَوْ دِينَ مِنْ مَنْ كَانَ يَكِينُ بَعْضِ شَرَائِعِ كُتُبِهِ الْمَعْرُوفَةِ].

(١) بل نقول هذا فيمن تأول أو جهل، فالمانع من التفسير هو جهله وتأويله، فجهله إذا لم يكن من أهل العلم، وتأويله إن كان عالماً وقد تأول هذه الأدلة، وهذا المانع من التفسير للمعنيين، وليس لأجل أن هذا ليس بفسق مطلقاً، فمن علم الأدلة وأقيمت عليه الحجة، فأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو نتزل معهم فتقول من كان مذهبه منذهب جماهير العلماء، فإنه يكون فاسقاً، فإنه إذا قال الله (وَأَنَّهُ لَفُسْقٌ) فهو فسق، وهذا من جهة النوع، والذي يبحث عنه وهو الحكم الشرعي العام، وهو نوع هذه المسألة، أما الشخص المعين، فإنه إذا كان جاهلاً أو متأولاً، لم يُفسق، ونحن وأنتم بالإجماع متفقون على أن أكل الخنزير فسق، ولو أكله حديث عهد بإسلام لا يلزم تحريم الخنزير، لم يُفسق، لأنه قد منع من تفسيره الجهل، إذا لم يكن مقصراً في طلب العلم، وكذا من أكل الميتة، أو ما كان مختلفاً فيه، فإنه وإن كان فسقاً عند من يقول بتحريم المختلف فيه، وهو فسق باتفاق العلماء في الميتة، فإنه لا يُفسق إذا كان جاهلاً أو إذا كان متأولاً في أمرٍ اختلف فيه العلماء، وسيأتي مزيد بيان في الأمور التي فيها الاختلاف.

(٢) أي حملوا الأدلة.

(٣) بل نقول ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، خصوصاً وأن النبي ﷺ قال (فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)، مع أن هذا فيه إفساد للمال وتضييع لهذا الطعام مع قلته بالنسبة إلى ذلك العهد مع حاجتهم، فكون النبي ﷺ أمر بإبطال الأكل من هذه الذبيحة، دل ذلك على تحريمها، ولو كانت حلالاً لما تركها من أجل أنها مكروهة فقط، فهل يُفسد على الناس أموالهم بغير سبب إلا لمجرد أنهم تركوا أمراً مستحباً فقط؟! ولذلك نجزم بخطأ القول بعدم وجوب التذكية، مع كونها مسألة اجتهادية، لكن نقول الأدلة كأنها تقترب من أن تكون نصاً.

وأما الذي نجزم ببطلانه وعدم سوغ الخلاف فيه، هو قول من يقول: بجواز الأكل وإن قال الذابح باسم المسيح أو الصليب، فإن هذا قول لبعض المالكية محتجين بعموم قوله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ) وهو كما ذكرنا من أفسد الاستدلال، وذلك لأنه يترك النصوص الواضحة، في أن هذا قد أكل به غير الله وقد ذكر عليه غير اسم الله وقد ذبح لغيره ﷺ، فهذه كلها محرمات، فلماذا قلتم بحرمة الخنزير وإن كان من طعام النصراني؟ قالوا لأن الله حرم عليهم الخنزير، نقول وهل أباح الله لهم أن يذبحوا على غير اسمه ويُشركوا بالله ﷻ، فهل أباح الله الشرك وحرم الخنزير؟ فهذا كلام منكرو باطل.

قوله ﷺ: (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المُعلَّمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان^(١). قوله ﷺ: (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ) فيه: أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلباً معلماً^(٢)، وأنه يشترط الإرسال^(٣)، فلو أرسل غير معلم أو أُرْسِلَ المعلم بلا إرسال، لم يحل ما قتله. فأما غير المعلم فمُجمَع عليه^(٤). وأما المعلم إذا أُرْسِلَ^(٥) فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة: إلا ما حكي عن الأصم من إباحته. وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاضطهاد^(٦).

(١) وهذا هو الصحيح، فإن النبي ﷺ قال (الكلب الأسود شيطان) مسلم، فكيف تحل صيد هذا الشيطان، وقد أمر النبي ﷺ بقتله فقال (عليكم بالأسود البهيم ذي الثقطتين فإنه شيطان) مسلم، فكيف ترسله وأنت تخالف أمر النبي ﷺ بقتله؟ فإن إرساله هو إمساك وإبقاء له وأنت مأمور بقتل الكلب الأسود، ولذلك تقول لا يحل صيد الكلب الأسود.

(٢) فالكلب المعلم هو الذي يُمسك على صاحبه ولا يأكل، والكلب غير المعلم يُمسك لنفسه ويأكل. - فالكلب غير المعلم إذا قتل، لا يحل ما اصطاده، أما إذا أمسك ولم يقتل فكما قال النبي ﷺ (وَمَا أَصَبَتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)، ولا يوجد كلب في الأصل معلم، ولكن أثناء تدريبه وتعليمه يزجره عن الأكل فيتزجر مرة وراء أخرى إلى أن يعود الكلب على أنه لا يأكل إلا ما أعطاه له صاحبه.

(٣) والإرسال هو أن يُري صاحب الكلب الكلب الفريسة ويُطلقه عليها، والإرسال شرط للإباحة. (٤) وذلك لقوله تعالى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) فاشترط الله التعليم والإمساك.

(٥) أي أنه انطلق بنفسه دون أن يرسله أحد. (٦) وكان صاحب الكلب اكتفى بالأمر العام المجمل وهو أنه قد أخذه معه ليصطاد فيكون كل سير له كذلك، أما الجمهور فيشترط الإرسال على الصيد المعروف.

قوله ﷺ: (مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا)

فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِذَا شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ، وَالْمُرَادُ كَلْبٌ آخَرُ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاءِ، أَوْ شَكَّكْنَا فِي ذَلِكَ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ.

فَإِنْ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا شَارَكَهُ كَلْبٌ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاءِ عَلَى ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلٌّ ^(١).

قوله: (قُلْتُ: إِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ).

(المِعْرَاضُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْعَيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، وَهِيَ: خَشَبَةٌ ثَقِيلَةٌ، أَوْ عَصَا فِي طَرَفِهَا حَدِيدَةٌ، وَقَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ ^(٢)، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي تَفْسِيرِهِ.

وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: هُوَ سَهْمٌ لَا رِيشَ فِيهِ وَلَا نَصْلَ.

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: هُوَ سَهْمٌ طَوِيلٌ لَهُ أَرْبَعُ قُدُزٍ رِقَاقٍ، فَإِذَا رَمَى بِهِ اعْتَرَضَ ^(٣).

وَقَالَ الْحَلِيلُ كَقَوْلِ الْهَرَوِيِّ، وَنَحْوَهُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ.

والصحيح أنه لا بد من الإرسال وأن يكون الكلب معلماً وأنه عند الإرسال يذكر اسم الله، والإرسال قد يكون على صيد معين أو مجموعة، فلو أرسله على مجموعة من الصيود فما أدركه الكلب من ذلك جاز. ^(١) وعلى هذا يكون الصيد شركة بين صاحبي الكلين، ولا بد وأن يكون الآخر قد سمي عند الإرسال، لأن المعتبر أن تكون التذكية قد حصلت بكلب أو بكليين من مرسل هو أهل للتذكية سواء كان مسلماً أو كتائباً، قد سموا الله عند إرسال الكلب.

^(٢) ولكن هذه لا بد وأن يكون طرفها حاد فيكون طرفها على هيئة سكين.

^(٣) أي أنه نصل عريض إذا رمي به أصاب بعرضه أي بثقله أو بحله، فالوقيد شيء يقتل بالثقل، كالنبلة التي ترمي بالحجر الكبير فتضرب عصفور أو يمامة فتضربها بثقلها، بخلاف البندقية التي تخرج رش يخزق الصيد، فالذي يصيب بحله وهو الذي يخترق الصيد بشيء حاد، فهذا الذي يحل، وما كان قتله مبني على الإصابة بالثقل، فهذا الذي لا يحل.

وهذا أصل عظيم في بيان ما هي الموقوفة وهو ما قتل بالثقل، كالشيء الذي يكسر عظام رأس الحيوان حتى يُتلف المخ، حتى ولو كان هذا الشيء حاداً إلا أنه يموت في غير الملبح. وهذا بخلاف الصيد، فالعبرة فيه أن يخرق جسم الصيد في أي مكان حتى يحل.

وَقِيلَ: هُوَ عُوْد رَقِيقِ الطَّرْفَيْنِ غَلِيظِ الْوَسَطِ إِذَا رُمِيَ بِهِ ذَهَبَ مُسْتَوِيًا.
وَأَمَّا (خَزَقَ) فَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ، وَمَعْنَاهُ نَفَذَ.
وَالْوُقْدَ وَالْمَوْقُودَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ مِنْ عَصَا أَوْ حَجَرٍ وَغَيْرِهِمَا.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ: أَنَّهُ إِذَا اضْطَادَ بِالْمِعْرَاضِ فَقَتَلَ
الصَّيْدَ بِحَدِّهِ حَلٌّ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَرَضِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُذَا الْحَدِيثُ.
وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ الشَّامِ: يَحِلُّ مُطْلَقًا، وَكَذَا قَالَ هُوَلَاءُ وَابْنُ أَبِي
لَيْلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مَا قَتَلَهُ بِالْبُنْدُقَةِ^(١)، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
وَقَالَ الْجَمَاهِيرُ: لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْبُنْدُقَةِ^(٢) مُطْلَقًا: لِحَدِيثِ الْمِعْرَاضِ؛ لِأَنَّهُ كُلُّهُ رَضٌّ^(٣) وَوُقْدٌ،
وَهُوَ مَعْنَى الرُّوَايَةِ الْآخَرَى فَإِنَّهُ وَقِيدٌ أَيْ مَقْتُولٌ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَالْمَوْقُودَةُ الْمُقْتُولَةُ بِالْعَصَا
وَنَحْوَهَا، وَأَصْلُهُ مِنَ الْكَسْرِ وَالرَّضِّ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ)
هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَنَعِ أَكْلِ مَا أَكَلَتْ مِنْهُ الْجَارِحَةُ،
وَجَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (كُلْ وَإِنْ
أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ)^(٤).

- (١) البُنْدُقَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ هِيَ النَّبْلَةُ الَّتِي تَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، أَمَّا الْبُنْدُقَةُ فِي زَمَانِنَا فَهِيَ تُخْرَجُ رِصَاصَةً حَادَةً
الطَّرْفَ تَخْرُقُ جِسْمَ الصَّيْدِ بِسُرْعَتِهَا الْهَائِلَةِ
- (٢) هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْبُنْدُقِيَّةُ الَّتِي فِي زَمَانِنَا، فَهُوَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ، فَهُوَ اسْمٌ لِلآلَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ تَرْمِي
بِحَصَى قَلْبِ الْبَنْدُقِ، لَمَّا اخْتَرَعُوا هَذَا السِّلَاحَ الْجَدِيدَ وَأَرَادُوا تَسْمِيَتَهُ، فَسَمَوْهُ الْبُنْدُقِيَّةَ لِأَنَّهُ شَبِيهُ بِالْمَقْلُوفِ
الَّذِي كَانَ يُرْمَى بِهِ، وَلَيْسَ أَنَّ الْبُنْدُقِيَّةَ الْحَدِيثَةَ وَالْآلَاتِ الْحَدِيثَةَ مُتَّفِقَةٌ فِي الْحُكْمِ مَعَ الْبُنْدُقَةِ الَّتِي قَالَ الْجَمْهُورُ
عَنْهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ.
- (٣) الرِّضُّ هُوَ الْمَوْتُ بِالثَّقَلِ.
- (٤) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ
اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ »، (د) ٢٨٥٢ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: مُنْكَرٌ.
وَالنَّكَارَةُ عِنْدَ الْأَلْبَانِيِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ، وَإِلَّا فَالْإِسْنَادُ عَلَى الْأَقْلَى حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ: إِذَا قَتَلْتَهُ الْجَارِحَةَ الْمُعَلَّمَةَ مِنَ الْكِلَابِ وَالسَّبَاعِ وَأَكَلَتْ مِنْهُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُثَنِّرِ وَدَاوُدُ.

وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ وَابْنُ عُمر وَمَالِكٌ: يَحِلُّ، وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٍ لِلشَّافِعِيِّ.

وَاخْتَجَّ هَؤُلَاءُ بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ عَدِيٍّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ.

وَاخْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ عَدِيٍّ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، وَهَذَا بِمَا لَمْ يُمَسَّكْ عَلَيْنَا، بَلْ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدَّمُوا هَذَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَلَى مَا إِذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهُ وَخَلَّاهُ وَفَارَقَهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَكَلَ مِنْهُ^(١)، فَهَذَا لَا يَضُرُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا جَوَارِحُ الطَّيْرِ إِذَا أَكَلَتْ مِمَّا صَادَتْهُ:

فَيَكُونُ هُنَاكَ تَعَارُضٌ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الْمَسِيحِيِّ وَبَيْنَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْحَاضِرِ وَهُوَ بِلا شَكٍّ أَصَحُّ إِسْنَادًا، وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي تَصْحِيحِهِ وَالرَّاجِحُ تَحْسِينُهُ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ.

(١) بِمَعْنَى: أَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَبَقِيَ الْبَيْدُ مِلَّةً وَجَاعَ الْكَلْبُ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَفِي الْحَدِيثِ (فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا مُتَّصِرٌ فِيهِ إِذَا أَكَلَ مُبَاشَرَةً، فَلَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَمْسَكَ بِالْبَيْدِ وَأَكَلَ مِنْهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَالروايات التي فيها (فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) صَرِيحَةٌ فِي هَذَا، أَمَّا حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسْنِيِّ الَّذِي فِيهِ (فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ) مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا طَالَتِ الْمِلَّةُ بَيْنَ إِمْسَاكِهِ وَبَيْنَ أَنْ جَاعَ فَأَكَلَ مِنَ الْبَيْدِ، فَهَذَا الْبَيْدُ قَدْ حُلِّ ثُمَّ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ، مِثْلُ لَوْ أَنَّ ذَبِيحَةً ذَبَحْنَاهَا ثُمَّ جَاءَ كَلْبٌ فَأَكَلَ مِنْهَا، لَمْ تُحْرَمْ وَلَكِنْ طَهَّرْنَا الْجُزْءَ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ، وَأَكَلْنَا بَاقِيَ الذَّبِيحَةِ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ قَدْ أَمْسَكَهَا الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَكَانَ الْكَلْبُ مَعْلُومٌ قَدْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، فَحُلِّ الْبَيْدِ، وَبَعْدَ مِلَّةٍ أَكَلَ، فَهَذِهِ لَا تُحْرَمُ الْبَيْدُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

فَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالرَّاجِحُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ تَحْرِيمُهُ.
وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ تَعْلِيمَهَا ذَلِكَ، بِخِلَافِ السَّبَاعِ.
وَأَصْحَابُنَا يَمْنَعُونَ هَذَا الدَّلِيلَ (١).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)
مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا أُمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} فَإِنَّمَا إِبَاحَتُهُ بِشَرْطِ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ أُمْسَكَ عَلَيْنَا،
وَإِذَا أَكَلَ مِنْهُ لَمْ نَعْلَمَ أَنَّهُ أُمْسَكَ لَنَا أَمْ لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ إِبَاحَتِهِ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُهُ (٢).
قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، أَيُّ: غَيْرِ الْمُحَدَّدِ مِنْهُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّ ذَكَاتِهِ أَخَذَهُ)

مَعْنَاهُ: إِنْ أَخَذَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ وَقَتْلَهُ إِيَّاهُ ذَكَاةَ شَرْعِيَّةٍ بِمَنْزِلَةِ ذَبْحِ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِي، وَهَذَا
مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْكَلْبُ لَكِنْ تَرَكَهُ، وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ أَوْ بَقِيَتْ وَلَمْ يَبْقَ زَمَانٌ
يُمْكِنُ صَاحِبِهِ لِحَاقِهِ وَذَبْحَهُ فَمَاتَ حَلٌّ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ ذَكَاتِهِ أَخَذَهُ (٣).
قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ)
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدَّخِيلُ وَالدَّخَالُ الَّذِي يُدَاخِلُ الْإِنْسَانُ وَيُحَالِطُهُ فِي أُمُورِهِ، وَالرَّبِيطُ هُنَا
بِمَعْنَى الْمُرَابِطِ وَهُوَ الْمُتْلَازِمُ، وَالرَّبَاطُ الْمُتْلَازِمَةُ، قَالُوا: وَالْمُرَادُ هُنَا رَبَطَ نَفْسَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ
وَعَنِ الدُّنْيَا.

- (١) فالشافعية يقولون لا دليل على أنه لا يمكن تعليمها ألا تأكل مما تصطاد، بل يمكن أن نعلم ألا تأكل، وهذا هو الأصل، أن قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أُمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) أنه لا يأكل من الصيد.
- (٢) فهذا دليل على أن الأصل في الذبائح والصيد التحريم، ما لم يدل دليل على الإباحة، وقد نقله النووي إجماعاً كما سيأتي، وهو أن الأصل في هذا الباب المنع وليس الإباحة حتى يأتي دليل التذكية، لأن الأصل أن الأشياء تموت حتف أنفها، أو لو اشترط شروط معينة، فلا بد وأن تستوفي حتى تحل.
- (٣) بمعنى أنه إذا وجد به حياة مستقرة، والامتناع في الصيد البري قد زال بكونه قد عجز بسبب الإمساك، وقد أدركه حياً، فلا بد وأن يذبحه، إلا إذا لم يجد فيه حياة مستقرة، أو بقي ولم تسعفه الملة أن يذبحه فمات، فإن أخذه ذكاته، وكذا إذا استرسل الكلب من نفسه أو كان كلباً غير معلم، فأدركه وفيه حياة فذبحه، حل.

قوله ﷺ: (فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَجَبَ ذَبْحُهُ، وَلَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاءِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَمَا نُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ خِلَافَهُ فَبَاطِلٌ، لَا أَظُنُّهُ يَصَحُّ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا إِذَا أَدْرَكَهُ وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ بِأَنْ كَانَ قَدْ قَطَعَ حُلُقُومَهُ وَمُرِّيَّهُ، أَوْ أَجَافَهُ أَوْ خَرَقَ أَمْعَاءَهُ، أَوْ أَخْرَجَ حَشَوَتَهُ: فَيَحِلُّ مِنْ غَيْرِ ذَكَاءٍ بِالْإِجْمَاعِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيُسْتَحَبُّ إِمْرَارُ السَّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ لِيُرِيحَهُ^(١).

قوله ﷺ: (وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ)

فِيهِ بَيَانٌ قَاعِدَةٍ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الشَّكُّ فِي الذَّكَاءِ الْمُبِيحَةِ لِلْحَيَوَانِ لَمْ يَحِلَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمَهُ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ^(٢).

وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ حَيًّا وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ فَذَكَاهُ حَلًّا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ إِشْتَرَكَ فِي إِمْسَاكِهِ كَلْبُهُ وَكَلْبُ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْإِعْتِمَادَ حِينَئِذٍ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى تَذَكِّيَةِ الْآدَمِيِّ لَا عَلَى إِمْسَاكِ

(١) وهذا من باب الرفق، والعجب أنك تجد الكفرة يجعلون الذبح تعذيباً، وهم لجهلهم وضلالهم يفعلون ما هو تعذيبٌ حقيقي من الضرب على الرأس وغير ذلك، ويزعمون أن هذا هو الأهلون على الذبيحة، فهذا كلامٌ باطل، وحتى ما يفعلونه من الصعق الكهربائي، فهذا نوع من التعذيب، وقد أجرى بعض الألمان تجربة وكان بعض المسلمين فيها على وضع "إليكترود" صفائح معدنية عند مراكز اللثة والألم في مخ بعض الحيوانات ليرصد بالكهرباء والأجهزة المسجلة للنبضات الكهربائية، ليرصدوا أي المراكز حصل فيها تأثير عند قتل الحيوانات وذبحها، فوجدوا أن ما ذبح من الحيوانات على الطريقة الشرعية الإسلامية، أكثر من ٩٥٪ منها لم تسجل تحرك مراكز الألم، بل قليل منها تحركت مراكز اللثة، وهذا يُفسر لنا تسابق الإبل البست التي كانت تتسابق إلى رسول الله ﷺ في حجة الوداع لينذبحها، في حين أن عامة ما قتل بالصعق الكهربائي والضرب بالخابور في الرأس، قد سجل ارتفاع في مراكز الألم، فسبحان الله هم يظنون لجهلهم وضلالهم أرفق بالحيوان من خالقها وبارئها ﷻ، وذلك لأنهم يُسيئون الظن بالله، قال تعالى (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ أَنَّى فَصَبَحْتُمُ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

(٢) وذلك لأن الرسول ﷺ علل بقوله (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي)، وليس أنك علمت أن الكلب الآخر أخذه، ولذلك قال (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)، فإنه إذا شككنا فالأصل أن نمتنع، فهذا هو الأصل.

الْكَلْبُ، وَإِنَّمَا تَقَعُ الْإِبَاحَةُ بِإِمْسَاكِ الْكَلْبِ إِذَا قَتَلَهُ، وَحَيْثُ إِذَا كَانَ مَعَهُ كَلْبٌ آخَرُ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاءِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ قَرِيبًا.

قوله ﷺ: (وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِذَا أَثَرَ جُرْحُهُ فَغَابَ عَنْهُ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا، وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِهِ، حَلٌّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الصَّيْدِ وَالسَّهْمِ.

وَالثَّانِي: يَحْرُمُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا^(١).

وَالثَّالِثُ يَحْرُمُ فِي الْكَلْبِ دُونَ السَّهْمِ.

وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إِلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ^(٢).

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُخَالَفَةُ لَهُ فَضَعِيفَةٌ، وَتَحْمُولَةٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَكَذَا الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كُلْ مَا أَضْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أُنْمَيْتَ) أَيُّ كُلِّ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ دُونَ مَا غَابَ.

قوله ﷺ: (وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ) هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ^(٣).

(١) وذلك لأنهم يقولون أنه يمكن أن يكون قد مات بغير هذا، والصحيح القول الأول إذا أنه لا أثر فيه إلا السهم، ولذا الظاهر يكفي في هذا في أنه قتل بسبب السهم، وغلبة الظن كالعلم.

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو من إنصاف النووي رَحِمَهُ اللَّهُ إِذِ الْمَذْهَبُ عَنْهُمْ الْأَصَحُّ فِيهِ التَّحْرِيمُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ بِالْحِلِّ فِي الصَّيْدِ وَالسَّهْمِ.

(٣) ولذلك نقول الفراه التي تذبج بالذبج الآلي، وأحياناً لو ابتعدت قليلاً برأسها لم تُصبها السكين المار، وقد تقع في الماء فتكون غريقة، ولذلك نقول هذا لا يجوز، كما أن عامة الذبج الآلي لا يكون فيه تسمية من مكلف من أهل للتذكية، حيث يجعلون شريطاً مسجلاً حكمه مثل حكم البغغاء، فهذا لا يصلح، والتسجيل ليس مكلفاً، فهو رجل قد قال (بسم الله والله أكبر) في غير موضع الذبج، ولا يجزيك أن تقول (بسم الله والله أكبر) ثم تذبج بعد خمسة أيام، فلا بد وأن يقولها عند الذبج، والفصل اليسير لا يضر، وهؤلاء قد سجلوا هذا الشريط ورثوا من سجله قد مات، ولذا قلنا أن هذا الأمر لا يجزيء.

ولذا الفراه البرازيلي فهي لا تجوز لأجل هذا الأمر، فعمامة هذه الفراه تُذبج ألياً بلا تسمية، وهي ليست كاللحم البرازيلي والهندي الذي قلنا بجوازه، فهناك أخوة أبلغونا بأنهم رأوا كيف يذبجون وأن هناك مسلمين هم الذين يذبجون، ويكفينا خبر المسلم، وأبلغونا أن المركز الإسلامي هو الذي يُعطي تصاريح

قوله في حديث أبي ثعلبة: (إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آيَتِهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

بأن هذه الذبائح قد ذبحت، كونهم أناس كذابين مجرمين أو غير ذلك، الذي نعرفه أنهم أناس مسلمين ويظهر من حالهم الصلاح، وأنه إذا قال أنا ذبحت وأشرفت على الذبح وأتيت بفريق مسلمين يذبحون ذبح يدي - بالنسبة للبقر والجاموس - فهذا يكفي. ولا بد للذباح الفراخ أن يُسمي على كل فرخة ولا يكفي بالتسمية على واحدة والأخرى لا يسمي عليها، لأنها بذلك تكون متروكة التسمية عمداً، أما إذا نسي فقد علمتم خلاف العلماء فيه، والصحيح جواز أكل متروك التسمية سهواً على خلاف والأحوط تركه وتحريم متروك التسمية عمداً، وكان ابن عمر إذا رأى رجلاً ذبح ولم يُسمي سار وراءه في السوق ويقول هذا لم يُسمي، حتى لا يشتري أحد منه تلك الذبيحة. فائدة:

١. قال في العملة:

أوأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد، والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيراً ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إن هذه البهائم أوبد كأوبد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا".

ب- ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله [الثالث من الشروط: أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضاً أو كلبه ولا يرى صيداً فأصاب صيداً لم يبيح.

٣. قال في الدليل: [ومن رمى صيداً فأثبتته، ثم رماه ثانياً فقتله: لم يحل] لأنه صار مقدوراً عليه بإثباته، فلا يباح إلا بنبحه.

٤. [وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دُعي] ولا يعتبر ترك الأكل، لأنه إجماع الصحابة، قال معناه في الشرح، لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل رواه الخلال. وقال أيضاً لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر.

٥. [قول: بسم الله، عند إرسال جارحه، أو رمي سلاحه] لمفهوم "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه: فكل" متفق عليه.

[ولا تسقط هنا سهواً] وهو قول: الشعبي، وأبي ثور، لقوله: "فإن وجدت معه غيره، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر" متفق عليه. وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة. وعنه: إن نسي على السهم أبيع دون الجارحة.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: إِنَّا نَجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنَزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)

قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا غُسِلَتْ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا بَعْدَ الْغُسْلِ، سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهَا أَمْ لَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا، وَلَا يَكْفِي غَسْلُهَا فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ، وَإِنَّمَا يَغْسِلُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيَ عَنِ الْأَكْلِ فِي آيَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَطْبُخُونَ فِيهَا لَحْمَ الْخَنَزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ؛ وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الْأَكْلِ فِيهَا بَعْدَ الْغُسْلِ لِلاِسْتِقْدَارِ، وَكَوْنِهَا مُعْتَادَةً لِلنَّجَاسَةِ، كَمَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِي الْمَخْجَمَةِ ^(١) الْمَغْسُولَةِ.

وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَمُرَادُهُمْ مُطْلَقُ آيَةِ الْكُفَّارِ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي النَّجَاسَاتِ، فَهَذِهِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهَا قَبْلَ غَسْلِهَا، فَإِذَا غُسِلَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا اسْتِقْدَارٌ، وَلَمْ يُرِيدُوا نَفْيَ الْكَرَاهَةِ عَنْ آيَتِهِمُ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْخَنَزِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَا أَصَبَتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةٍ.

(١) وهي آلة الحجامَةِ التي يُجْمَعُ فِيهَا الدَّمُ.

(٢) فأنية أهل أوربا كلها يكره الأكل فيها ولو بعد الغسل لأن طعامهم ما بين خنزير وميته، وإن لم يجد غيرها زالت الكراهة، لأن الكراهة التزمية تزول مع الحاجة.

– اليهود من أشد الناس في باب الذبائح، فلا يأكلون الميتة ولا الخنزير، والذين يأكلون الميتة والخنزير هم النصارى، وفي باب الأشرية طائفة عند النصارى تحرم الخمر، أما اليهود فلا يُحَرِّمُونَ الخمر.

٢ - باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ قُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُهُ فِي الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ قُبَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَوْتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ «كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُتَيْنَنَّ فَدَعُهُ».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ) هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ أَوَّلُ عَوْدِ سَمَاعِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ مِنْ مُسْلِمٍ، وَالَّذِي قَبْلَهُ هُوَ آخِرُ فَوَاتِهِ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ فِي الْكِتَابِ فَوَاتٌ بَعْدَ هَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ) وَفِي رِوَايَةٍ (فِيمَنْ يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ)

هَذَا النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ لِلتَّنْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَكَذَا سَائِرُ اللَّحُومِ وَالْأَطْعِمَةِ الْمُتَنَنَةِ، يُكْرَهُ أَكْلُهَا وَلَا يَحْرُمُ، إِلَّا أَنْ يُخَافَ مِنْهَا الضَّرَرُ خَوْفًا مُعْتَمَدًا^(١).

(١) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِي أَكْلِهَا ضَرَرٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ التَّفَرُّقُ بَيْنَ التَّنِ وَالسَّيْرِ وَالتَّنِ الَّذِي بِهِ يَحْصُلُ الضَّرَرُ، فَالْحَدِيثُ (فَكُلْ مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ) مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ضَرَرُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ (مُعْتَمَدًا)، وَأَمَّا تَغْيِيرُ فَاتْنِ تَنَا خَفِيفًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَكَلَ مِنْ إِهَالَةِ سَنَخَةٍ (أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَبْزٍ

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَحْرُمُ اللَّحْمُ الْمُتَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ. زَادَ إِسْحَاقُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فَتَاهِ أَهْلِ الشَّامِ. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَبْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ وَغَيْرُهُمْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجَشُونِ حَدَّثَنَا الْخُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرُو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحًا وَيُونُسُ فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ.

شعير وإهالة سنخة البخاري، والإهالة السنخة هو الدهن المتغير، فهذا التغير والتن اليسير يجوز أكله مع الكراهة، أما غلبة الظن بحصول الضرر أو أنه يتيقن، حرم الأكل.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» .
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
وَحَدَّثَنِي حُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بَشْرِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بَشْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ .

قوله: (عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ) هُوَ بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْبَاءِ .

قوله: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ) عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

وَفِي رِوَايَةٍ: (كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)

الْمَخْلَبُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ .

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَخْلَبُ لِلطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ بِمَنْزِلَةِ الظُّفْرِ لِلْإِنْسَانِ .

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (١).

وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ (٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمُرَادُ بِذِي النَّابِ مَا يُتَّقَوَّى بِهِ وَيُضْطَادُّ (٣).

(١) ومن أمثلة ذلك: الفهد والأسد والنمر والكلب والضبع، مع أن الضبع قد ورد فيه أحاديث في جواز أكله لأنه صيد ويبيح جزاء الصيد فيه فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَاغَهُ الْمُحْرَمُ» (د) ٣٨٠١ [قال الألباني]: صحيح، وقد ذكر بعض المعاصرين أن هناك نوعاً من الضباع تعيش على أكل النباتات، فلعلها التي قصد النبي ﷺ أنها صيد، وأما الضبع المعروف المفترس، فإنه يأكل بنابه وهو من السباع والذي يظهر تحريمه، فهناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في الاسم مع بعض الأنواع التي لا تعد عادية من السباع، وأخطأ من يقول أن الضبع لا يأكل إلا الميتة وأنه ليس عادياً على غيره من الحيوانات، بل الضبع يفترس الحيوانات الأخرى ويعدو عليها بنابه، ويُشب بمخالبه فيها.

ومن أمثلة الطيور ذوات المخالب: قال في المغني: [فَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَا لَهُ مَخْلَبٌ يَعْدُو بِهِ، كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْر، وَالشَّاهِينَ وَالْبَاشِقِ، وَالْحِدَاةِ، وَالْبُومَةِ، وَأَشْبَاهِهَا].

وهل يدخل التمساح في الحديث؟ هذا متوقف على أنه هل هو من البر أم من البحر؟ والصحيح أن التمساح من البر ومن البحر، وما كان برمائياً فليس من ميتة البحر وليس من سباع البحر، فهو داخل في تحريم كل ذي نابٍ من السباع، وهو يعدو بنابه وأسنانه على الحيوانات البرية، فهو ليس كسمك القرش مثلاً، فالتمساح يبيض في البر ويعيش مدداً فيه، ويعيش في البحر كذلك على سواحل الأنهار وقرى من الشاطيء، وأما سمك القرش رغم أنه مفترس ويأكل بأسنانه، لكنه هو من البحر ومن سباعه فليست بمحرمة، والله أعلى وأعلم.

(٢) والعجب أن مالكا رحمه الله روى حديث أبي هريرة [عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ»] وَلَكِنْ لَمَّا عَارَضَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَعَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ سَمَاعِهِ الْحَدِيثَ مِنْهُمْ - مَعَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ إِلَّا أَنَّ الزَّهْرِي نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ - ، فَلِذَلِكَ قَدَّمَ عَمُومَ الْقُرْآنِ وَعَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْحَدِيثِ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ سَلِيدٍ.

(٣) فعلى سبيل المثال: الفيل نابه ليس مما يضطاد به، والفيل ليس سباعاً على الصحيح، لأنه لا يستعمل مابه في الصيد ولا يأكل الحيوانات، وإنما يأكل النباتات فقط، فالذي يظهر أن الفيل لا دليل على تحريمه (هل يجوز أكله؟؟).

وَاحتَجَّ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...} الآية.
وَاحتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالُوا: وَالْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي ذَلِكَ
الْوَقْتِ مُحَرَّمًا إِلَّا الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ، ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ،
فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ^(١).

قوله: (عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)
هَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعٌ مَيْمُونٍ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَلَا تَعْتَرِبُ بِمَا قَدْ يُخَالِفُ هَذَا.

(١) وهذا هو الصحيح، وهذا القول إما أنه يُسمى نزول تحريم أكل كل ذي نابٍ من السباع نسخاً أو يُسميه
تخصيصاً، وهو يُسمى في اصطلاح السلف نسخاً، ونسخ عموم القرآن بخبر الواحد هو الصحيح من
كلام أهل العلم، ولو قلنا بالتخصيص، فهذا قول جماهير العلماء.
ولو قلنا أن دلالة الآية دلالة مفهوم وهو أضعف من دلالة المنطوق، فالمفهوم هو (لا أجد محرماً إلا هذه)
فيُفهم من ذلك أن غير الأربعة غير محرم، فهذا المفهوم قابل للتخصيص، والصحيح أن هذا نسخ في حقيقة
الأمر لأنه حال نزول الآية دلت الآية على حل ما لم يذكره القرآن ولا النبي ﷺ في ذلك الوقت، والآيات
مكية، ومعلوم أن تحريم كل ذي نابٍ من السباع إنما رواه الصحابة الذين كانوا بالمدينة مع النبي ﷺ كأبي ثعلبة
الحخشي، فالذي يظهر أن هذا نسخ في حقيقة الأمر، وهو ليس إبطالا للآية من كل وجه، وإنما هو نسخ
لعموم مفهومها وهو تخصيص في الحقيقة ولكن كان الحكم ثابتاً، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن مثل هذه
المسائل ليست نسخاً، لأن الحكم بالحل كان مستفاداً من السكوت عنه، وفي الحقيقة أنه طالما سُكِّتَ عنه
كان حلالاً مباحاً بعد بدء الشرع ونزول الوحي، وليس أنه ليس له حكم كما يقول من يقول أن هذا
تخصيص وليس بنسخ، لأن المسكوت عنه ليس له حكم، ولكن الصحيح أنه عند نزول الآية كان أكل كل
ذو نابٍ من السباع ليس بحرام، كما أن لحوم الحُمُرِ الأهلية لم تكن حراماً، ولذا أقدم الصحابة على ذبح
الحُمُرِ في غزوة خيبر وطبخوها، اعتماداً على هذا الأصل، إلى أن بين لهم رسول الله ﷺ حرمة أكل لحوم
الحُمُرِ الأهلية.

والعجب أن المالكية يقولون بتحريم لحم الخيل، رغم أنه ليس في الآية، ورغم ثبوت الحديث الصحيح
الثابت في البخاري ومسلم عن أسماءَ قالت نَحَرْنَا قَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ؛ فهذا دليل على عدم
صحّة مذهبهم وعدم اطراحه في كل المسائل، والذي لا نشك فيه قبول الأخذ بهذا الحديث خصوصاً وأن
الأمة قد تلقت بالقبول برواية البخاري ومسلم له.

٤ - باب إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَةَ تَلْقَى عِيراً لِقْرِشٍ وَزَوْدَنَا جَرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً - قَالَ - فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرِبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِينَا الْخَبْطَ ثُمَّ نُبَلِّهُ بِالْمَاءِ فَتَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكُثْبِ الضَّخْمِ فَاتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تَدْعِي الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطَرَرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَاقْمَنَّا عَلَيْهِ شَهْرًا وَخَنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَعْتَرَفُ مِنْ وَقَبٍ عَلَيْهِ بِالْقَالِ الدُّهْنُ وَتَقَطَّعَ مِنْهُ الْفَدْرُ كَالثَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاقْعَدَهُمْ فِي وَقَبٍ عَلَيْهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَاتِقٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعَمُونَا» . قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ .

[الخبط: الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا وهو من علف الدواب؛ الفدر: جمع الفدرة وهي القطعة؛ الكثيب: الرمل المجمع؛ الوشائق: جمع الوشيقة وهي لحم يقدد حتى ييبس أو يغلى قليلاً ويحمل في الأسفار؛ الوقب: داخل العين وتقرتها] .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَنُ ثَلَاثِمِائَةٍ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرُصِدُ عِيراً لِقْرِشٍ فَاقْمَنَّا بِالسَّاحِلِ نَصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبْطَ فَسُمِّيَ جَيْشُ الْخَبْطِ فَالَقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نَصْفَ شَهْرٍ وَأَدَهَتْنا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا - قَالَ - فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلَ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ

تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفْرًا قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقَبٍ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قَلَّةً وَذَكَ - قَالَ - وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْنَا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ (١).

[ثاب: رجع إلى حاله الأولى من القوة؛ الحجاج: العظم المستدير حول العين؛ الودك: دسم اللحم والشحم].
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (٢).
وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَخُنُ ثَلَاثِمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَيْنَا رِقَابَنَا .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً ثَلَاثِمِائَةٍ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادَهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مَزُودٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلُّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ .
[المزود: الوعاء يجعل فيه ما يُزَوَّدُ به في السفر من طعام].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ .
وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ [فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً] . [السيف: ساحل البحر].

(١) أي وجلوا أثر فقد التمرة.

(٢) وذلك لأن هذا يؤدي إلى هلاك الظهر والإبل التي يُحملون عليها، وقد يترتب على ذلك عجزهم عن الرجوع.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِخَوْحِهِمْ.

قوله: (بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ)

فِيهِ: أَنَّ الْجِيُوشَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَمِيرٍ يَضْبِطُهَا وَيَنْقَادُونَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ^(١)، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ أَفْضَلَهُمْ، أَوْ مِنْ أَفْضَلِهِمْ.

قَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّفَقَةِ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ قُلُوا أَنْ يُؤْمَرُوا بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْقَادُوا لَهُ^(٢).

(١) فالإنسان - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مدني بطبعه، بمعنى أنه يميل إلى العيش في مجتمعات وتجمعات، فهو ليس من الكائنات التي تعيش منفردة أو آحاداً، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٩٠/٢٨): [فَصُلِّحْ: يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وَلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلَى لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا. فَإِنْ نَبَى آدَمُ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلَّا بِالْاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ)، فَأَوْجَبَ ﷺ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الْاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْسِيهَا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْاجْتِمَاعِ. وَلَئِنْ لَمْ تَعَلَّ أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحُجِّ وَالْجَمْعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ]، ولا اضطربت أمورهم واختلفت أحوالهم، فلا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ليكون لهم مرجع يرجعون إليه عند الاختلاف وليراعي مصالحهم.

(٢) ظاهر الحديث (لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ) أنه يحرم عليهم ترك التأشير، وقد أمر النبي ﷺ به، وظاهر الأمر الوجوب، فلا بد من دليل يصرف الأمر إلى الاستحباب في إمرة السفر، وما هو أهم مثل أمر الجيوش، كمن قتلوا أميرهم أثناء الحرب، أو إذا انتدب جماعة للتوغل في أرض العدو، فإنه يجب عليهم أن يؤمروا أحدهم، واجتماع الصحابة على ذلك في غزوة مؤتة وإقرار النبي ﷺ لهم، فعن أنس بن مالك ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ - وَإِنْ عَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَلَرَفَانِ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ (رواه البخاري)، وهذا دليل على أن الأئمة إذا غابوا عن أمر، وجب على المسلمين الحاضرين أن يقوموا بما شرع الله فيه، ويقدمون أحدهم للقيام بما أمر الله به ورسوله ﷺ من مصالح الطائفة والجماعة.

قوله: (تَتَلَقَّى عِيْرًا لِقْرِيشٍ)

قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْعَيْرَ هِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ صَدِّ أَهْلِ الْحَرْبِ ^(١) وَاعْتِيَا لَهُمْ وَالْخُرُوجَ لِأَخْذِ مَا لَهُمْ وَاعْتِنَا لَهُ ^(٢).

(١) بمعنى أنهم لو كانوا تجاراً - كما يقال في زماننا "مدنيين" -، فلا يعني ذلك أنه لا يجوز التعرض لهم، بل يجوز صلحهم عن وجهتهم ومنعهم من السير.

أو يكون أصل الكلمة [رصد] فيترصد لهم بوقوفه في الطريق كامناً حتى يفجأون بالمسلمين، ولذا قال بعدها (وَاعْتِيَا لَهُمْ) وهو القتل فجأة، فمثل هذا أمر مشروع جائز.

(٢) رغم أنها - كما ذكر في الحديث - قافلة تجارية، والعبرة أن الكافر الحربي ما لم يؤمن من المسلمين، فهو ليس معصوماً في دمه وماله، وأما من نهى الشرع عن قتله، كالنساء والصبيان والرهبان والمنقطعين في القفار والصحارى ممن زعموا أنهم يتعبدون، فهذا استثناء في أرواحهم ودمائهم وأما الأموال فليست داخلة في ذلك، بل النساء والصبيان يقعون سبياً بمجرد وقوعهم في الأسر.

ويوجد في زماننا من يتكلم بلفظ لم يرد في الكتاب والسنة وهو لفظ [المدنيين] يريد استثنائهم من ذلك، محتجاً بحديث أي أجيراً، وهذا بالنسبة إلى من لا يتصدون لحرب أصلاً، وهؤلاء أجراء مثل العبيد الذين يعملون بالأجرة عند غير سادتهم، فهؤلاء لا يقتلون بل يصيرون مملوكين للمسلمين بمجرد أسرهم.

وأما من هو أهل للقتال، فهذا يكفي فيه بلوغه ليعتبر من أهل القتل، فلقد حاصر النبي ﷺ بني قريظة فقال النبي ﷺ يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ، قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسَبَّى ذُرَارِيُّهُمْ قَالَ حَكَمْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ، فكان يكشف عن مآزرهم فمن وجلوه قد أثبت الحق بالمقاتلة، فالمقصود به من هو أهل بالقتال، وليس المقصود أن يُبحث في كل واحد ما هي وظيفته هل هو جندي مقاتل أم أنه كان يعمل في أعمال يُسمونها مدنية، فليس هذا التقسيم إلى حربي ومدني، بتقسيم شرعي يُعصم به دماء وأقوام لم يعصمها الله ﷻ وإنما تقول كما وصف النبي ﷺ، فلا يُقتل النساء ولا الأطفال ولا من كان غير متعرض لقتال ومعلوم أنه ليس من أهل القتال، كمن يوجلون في الصوامع أو الضعفاء والعميان ومن لم يكن له رأي في القتال، فهؤلاء لا يقتلون وكذا الأجراء كما ذكرنا وكذا العبيد الذين يعملون للأجرة ولا دخل لهم بقتال ولا يُعدون ولا يُعاونون على أمر من أمور القتال، فهؤلاء لا يقتلون، أما باقي الناس من المشركين إذا لم يُعاهدوا، فإنهم ليسوا بمعصومين كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فإن وصف الشرك حاصل لهم، وقد قال تعالى (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)، ويجوز رميهم بما يعم إتلافه حتى ولو كانوا محتاطين بنسائهم وأطفالهم، فلا يقصد الأطفال ولا النساء، فإنهم إن تميزوا امتنع المسلمون من قتلهم، حتى ولو قتلوا هم نساء المسلمين وأطفالهم، فإنه أمر قد نهى عنه النبي ﷺ في حين قد وقع من المشركين شيء من ذلك. ولا نزاع في أن المرأة والطفل إذا قاتلوا، قتلوا.

قوله: (وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ^(١))، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً نُمَصُّهَا كَمَا يُمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) أَمَّا (الْجِرَابُ) فَبِكْسَرِ الْجِيمِ وَفَتْحُهَا، الْكُسْرُ أَفْصَحُ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ. وَ(نُمَصُّهَا): بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا، الْفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَسَبَقَ بَيَانُ لُغَاتِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ ﷺ عَلَيْهِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّقَلُّلِ مِنْهَا، وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ، وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى الْغَزْوِ مَعَ هَذَا الْحَالِ^(٢).

قوله: (وَزَوَّدَنَا جِرَابًا لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً) وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: (وَنَحْنُ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا) وَفِي رِوَايَةٍ: (فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مَزُودٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا حَتَّى كَانَ يُصَيِّنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً)

وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَطَ الْمُشْرِكُونَ بِمُسْلِمِينَ، فَقَدْ قَالَ ﷺ (وَلَوْ لَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُواهُمْ أَنْ تَطُؤُوا وَهُمْ قُصَصِيكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغِيرَ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)، فَلَدَّتْ عَلَى أَنْ الْأَصْلَ هُوَ الْإِمْتِنَاعُ عَنْ مَجْمُوعٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ، طَالَمَا هَؤُلَاءِ كَانُوا مُعْذُورِينَ، فَإِذَا تَمَيَّزُوا جَازَ ضَرْبُ الْمُشْرِكِينَ بِمَا يُعْمَلُ إِتْلَافُهُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ مِنْ تَرْكِ قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِطِينَ بِأَنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ الْمُتَحَقِّقَةُ مِنْ ضَرْبِ الْجَمِيعِ مَصْلَحَةً كُلِّيَّةً ضَرُورِيَّةً قَطْعِيَّةً، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَصِحُّ ضَرْبُ الْجَمِيعِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْمُخْتَلِطُونَ بِالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مُعْذُورِينَ، بَلْ خَرَجُوا فِي صَفِّهِمْ مُقَاتِلِينَ، فَهَمَّ مِنْهُمْ، وَيُظْهِرُ مِنْ خُرُوجِهِمْ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ ارْتَدَّوْا، لَخُرُوجُهُمْ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا الظَّاهِرُ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ احْتِمَالٌ لِلتَّأْوِيلِ فِي عَدَمِ التَّكْفِيرِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ كَمَا يُقَاتِلُ الْكُفَّارَ، وَيُنْظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِهِمْ إِذَا تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فَالرَّسُولُ ﷺ زَوَّدَهُمْ ذَلِكَ الْجَوَالَ مِنْ تَمْرٍ لِهَذَا الْجَيْشِ الَّذِي قَوَّاهُ ثَلَاثَ مِائَةِ مُقَاتِلٍ، فَلَقَدْ أَخْرَجَ ﷺ الصَّحَابَةَ وَ لَيْسَ لَهُمْ زَادٌ إِلَّا ذَلِكَ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلِمَا بِعِزَّتِهِمْ وَهَمِّهِمْ الْعَالِيَةِ الْعَظِيمَةِ، وَلَكَيْلَ تَوَكَّلَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَهُمْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ مِنَ الشِّدَّةِ، وَقَدْ كَانَ.

(٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، إِنَّهَا هِمَّةٌ عَالِيَةٌ وَعَزِيمَةٌ لَا تَشْتَبِي فِي الْقِيَامِ بِطَاعَةِ اللَّهِ ﷻ، فَتَخِيلُ أَنَّ إِنْسَانًا لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْيَوْمِ وَهُوَ عَلَى أَهْبَةِ الْقِتَالِ، بَلْ هُوَ مُسْتَعِدٌّ لِلْقِتَالِ بِالْفِعْلِ، وَيَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ أَكْلَ وَرَقِ الشَّجَرِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ مِنْ خَيْلٍ وَإِيلٍ كَانَتْ قَلِيلَةً، لَدَرَجَةِ أَنَّ أَزْوَادَهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَهَا عَلَى الرِّقَابِ، فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ شَيْءٌ يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ.

وَفِي الْمَوْطَأِ: (فَفَنِي زَادُهُمْ وَكَانَ مِزْوَدِي تَمْرًا، وَكَانَ يُقَوُّنَنَا حَتَّى كَانَ يُصَيِّبُنَا كُلُّ يَوْمٍ تَمْرَةً) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى لِمُسْلِمٍ: (كَانَ يُعْطِينَا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً) قَالَ الْقَاضِي: الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ زَوَّدَهُمُ الْمِزْوَدَ زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَغَيْرِهَا يَمًّا وَاسَاهُمْ بِهِ الصَّحَابَةُ، وَهَذَا قَالَ: (وَنَحْنُ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا) (١). قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي زَادِهِمْ تَمْرٌ غَيْرَ هَذَا الْجِرَابِ، وَكَانَ مَعَهُمْ غَيْرُهُ مِنَ الزَّادِ. وَأَمَّا إِعْطَاءُ أَبِي عُبَيْدَةَ إِيَّاهُمْ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَإِنَّمَا كَانَ فِي الْحَالِ الثَّانِي بَعْدَ أَنْ فَنِيَ زَادَهُمْ، وَطَالَ لُبْنُهُمْ، كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ. فَالرَّوَايَةُ الْأُولَى مَعْنَاهَا الْإِخْبَارُ عَنْ آخِرِ الْأَمْرِ لَا عَنْ أَوَّلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: (تَمْرَةً تَمْرَةً) إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ عَلَيْهِمْ قَبْضَةً قَبْضَةً، فَلَمَّا قَلَّ تَمْرُهُمْ قَسَمَهُ عَلَيْهِمْ تَمْرَةً تَمْرَةً، ثُمَّ فَرَّغَ وَفَقَدُوا التَّمْرَةَ، وَجَدُوا أَلَمًا لِفَقْدِهَا، وَأَكَلُوا الْحَبْطَ (٢) إِلَى أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْعَنْبَرِ. قَوْلُهُ: (فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَنَا فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوُّنَنَا) هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَهُ بِرِضَاهُمْ، وَخَلَطَهُ لِيُبَارِكَ لَهُمْ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ، وَكَمَا كَانَ الْأَشْعَرِيُّونَ يَفْعَلُونَ، وَأَتْنَى عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّفْقَةِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ خَلْطُ أَزْوَادِهِمْ لِيَكُونَ أَبْرَكَ وَأَحْسَنَ فِي الْعِشْرَةِ، وَالْأَخْتَصُّ بَعْضُهُمْ بِأَكْلِ دُونَ بَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (كَهَيْئَةِ الْكَيْسِبِ الضَّخْمِ) هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَهُوَ الرَّمْلُ الْمُسْتَطِيلُ الْمُحْدَوْدَبُ.

(١) بمعنى أن هناك طعام خاص لكل واحد وهناك طعام لمجموع الجيش، فمن كان عنده إمكانية حمل طعام خاص أتى به.

(٢) فإنهم يضرّبون أوراق الأشجار ويلونها لأنها أوراق أشجار الصحراء الجافة، فيلونها حتى يطعموا هذا الورق، وأحياناً كانت تفرح أشداقهم، وفي بعض روايات البخاري ومسلم من حديث جابر الطويل [وَكَانَ قُوْتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمَضُّهَا ثُمَّ يَصْرُّهَا فِي ثَوْبِهِ وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيْنَا وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَأَقْسِمُ أَخْطِئُهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعِشُهُ فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا فَأَعْطَيْهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا].

قوله: (فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ)، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ^(١)، ثُمَّ قَالَ: (بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ اضْطُرَرْتُمْ فَكُلُوا، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثِيَّةٌ حَتَّى سَمِنَّا) وَذَكَرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ تَزَوَّدُوا مِنْهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمْ حِينَ رَجَعُوا: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٍ فَتُطْعَمُونَا؟) قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ ﷺ قَالَ أَوَّلًا بِاجْتِهَادِهِ: إِنَّ هَذَا مَيْتَةٌ وَالْمَيْتَةُ حَرَامٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَكْلُهَا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَقَالَ: بَلْ هُوَ حَلَالٌ لَكُمْ وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً؛ لِأَنَّكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ اضْطُرَرْتُمْ، وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَيْتَةَ لِمَنْ كَانَ مُضْطَرًّا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَكُلُوا فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَأَمَّا طَلَبُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ لَحْمِهِ وَأَكْلِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُبَالَغَةَ فِي تَطْيِيبِ نَفْسِهِمْ فِي حِلِّهِ، وَأَنَّهُ لَا شَكَّ فِي إِبَاحَتِهِ، وَأَنَّهُ يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِهِ لِكُونِهِ طُعْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خَارِقَةً لِلْعَادَةِ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِهَا^(٢).

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِسُؤَالِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ وَمَتَاعِهِ إِذْ لَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ السُّؤَالِ الْمُنْهَى عَنْهُ، إِنَّمَا ذَاكَ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ لِلتَّمَوُّلِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَّا هَذِهِ فَلِلْمُؤَانَسَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالْإِذْلَالِ^(٣).

وَفِيهِ: جَوَازُ الْاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا يَجُوزُ بَعْدَهُ^(٤).

(١) ظاهر استدلال أبي عبيدة أنهم أكلوا من حوت العنبر مضطرين، ويؤيد النبي ﷺ في آخر الحديث أنه يجوز الأكل منه من غير اضطرار، لأنه ﷺ كان بالمدينة وطلب الأكل منه بنص الحديث.

(٢) والصحيح أنه كما ذكرنا أنها ميتة البحر فلا تحرم وهي حلال في حال الضرورة وغير الضرورة.

(٣) فالنبي ﷺ يعرف فرحهم إذا طلب شيئاً من أموالهم وطعامهم، فيأكل مؤانسة لهم، فمثل هذا ليس داخلًا في السؤال المنعوم، ولذا إذا كنت تعلم أن صاحبك يسره ذلك ويفرح به، فطلبت منه لم يكن ذلك من السؤال المنهي عنه.

(٤) لأن أبا عبيدة قال مَيْتَةً، ثُمَّ قَالَ: (بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ اضْطُرَرْتُمْ فَكُلُوا)، فهذا دليل على تغير الاجتهاد، وأنه اجتهد في حياة النبي ﷺ ولكن كان في غيابه، وأيضاً ولو كان في حضرته، فقد كانوا يجتهدون ويقرهم، كاجتهاد ابن عمر في أن النخلة هي المثل الذي ضربه النبي ﷺ وسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم.

وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَعَاطَى بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي يَشُكُّ فِيهَا الْمُسْتَفْتِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى الْمُفْتِي ^(١)، وَكَانَ فِيهِ طُمَآنِينَةٌ لِلْمُسْتَفْتِي.

وَفِيهِ: إِبَاحَةُ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ كُلِّهَا سِوَاءَ فِي ذَلِكَ مَا مَاتَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِاصْطِيَادٍ.

وَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَكِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: يَحْرُمُ الضُّفْدَعُ لِلْحَدِيثِ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهَا ^(٢)، قَالُوا: وَفِيهَا سِوَى ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ ^(٣): أَصَحُّهَا: يَحِلُّ جَمِيعُهُ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ ^(٤).

وَالثَّانِي: لَا يَحِلُّ ^(٥).

وَالثَّلَاثُ: يَحِلُّ مَا لَهُ نَظِيرٌ مَأْكُولٌ فِي الْبَرِّ دُونَ مَا لَا يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ ^(٦).

فَعَلَى هَذَا تُؤْكَلُ خَيْلُ الْبَحْرِ وَغَنَمُهُ وَظِبَاؤُهُ دُونَ كَلْبِهِ وَخَنَزِيرِهِ وَحِمَارِهِ ^(٧).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْحِمَارُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَرِّ مِنْهُ مَأْكُولٌ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ، هَذَا تَفْصِيلٌ مَذْهَبُنَا.

وَمِمَّنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ إِلَّا الضُّفْدَعُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم. وَأَبَاحَ مَالِكُ الضُّفْدَعُ وَالْجَمِيعُ ^(٨).

^(١) لِأَنَّ الرِّسُولَ ﷺ قَدْ أَكَلَ مِنَ الْعَنْبَرِ تَطْيِيبًا لِحَاظِهِمْ.

^(٢) فَكُلُّ مَا وَرَدَ أَمْرٌ بِقَتْلِهِ أَوْ نَهْيٌ عَنْ قَتْلِهِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَالضُّفْدَعُ بِرِمَائِيٍّ، وَلِذَلِكَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ لَوْ مَاتَ، وَقَدْ نَهَى ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، وَلَوْ مَاتَتْ فَلَا تُؤْكَلُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ.

^(٣) وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَيْتَةِ الْبَحْرِ.

^(٤) وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الْبَحْرِ "هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، (ت) ٦٩، (س) ٥٩، (د) ٨٣، (ج) ٣٨٨ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيحٌ].

^(٥) أَيُ إِلَّا مَا اصْطِيدَ، فَيَجْعَلُونَ الصَّيْدَ بِمِثْلَةِ التَّذْكِيَةِ، وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ وَلَا يَصَحُّ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ لَا يَجُوزُ وَمَا مَاتَ بِالصَّيْدِ يَجُوزُ.

^(٦) بِمَعْنَى أَنَّ الْمَحْرَمَ فِي الْبَرِّ، يَكُونُ نَظِيرُهُ فِي الْبَحْرِ مُحَرَّمٌ، كَالثَّعْبَانِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْكَلْبِ.

^(٧) الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا اشْتِرَاكٌ لَفْظِي فَقَطْ، وَحَتَّى لَوْ وَجَدَ شَبَهُ مَا فَهُوَ فِي النِّهَايَةِ سَمَكٌ وَلَا تَعِيشُ إِلَّا فِي الْبَحْرِ وَلَا تَعْلُو عَلَى كَائِنَاتِ الْبَرِّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اشْتِرَاكٌ لَفْظِي فِي اصْطِلَاحِ النَّاسِ، فَلَا يَحْرُمُ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

^(٨) فَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَمَسُّكِه بِالْآيَةِ دُونَ غَيْرِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ غَيْرُ السَّمَكِ.

وَأَمَّا السَّمَكُ الطَّافِي وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ بِلَا سَبَبٍ فَمَذْهَبُنَا إِبَاحَتُهُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَطَاوُسٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ.

دَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْجُمْهُورُ: صَيْدُهُ مَا صَدَتْهُ وَطَعَامُهُ مَا قَذَفَهُ، وَيَحْدِيثُ جَابِرٌ هَذَا وَيَحْدِيثُ: (هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَبِأَشْيَاءَ مَشْهُورَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُرَوِّى عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ) فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِإِتِّفَاقِ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ، لَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ لَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، كَيْفَ وَهُوَ مُعَارِضٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ؟ وَقَدْ أَوْضَحْتُ ضَعْفَ رِجَالِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ الْعَنْبَرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُضْطَرِّينَ.

قُلْنَا: الْإِحْتِجَاجُ بِأَكْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ ضُرُورَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَعْتَرَفَ مِنْ وَقَبٍ عَيْنُهُ بِالْقِلَالِ الدُّهْنُ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدْرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ)

أَمَّا (الْوَقَبُ) فَبِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ عَيْنُهُ وَنُقِرَتْهَا.

وَالْقِلَالُ بِكَسْرِ الْقَافِ جَمْعُ (قُلَّةٍ) بِضَمِّهَا، وَهِيَ الْجُرَّةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي يُقْلَهَا الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ يَحْمِلُهَا.

وَالْفِدْرُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ هِيَ الْقَطْعُ.

وَقَوْلُهُ: (كَقَدْرِ الثَّوْرِ) رَوَيْنَاهُ بِوَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا:

أَحَدُهُمَا: بِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ دَالٌ سَاكِنَةٌ أَيْ مِثْلُ الثَّوْرِ.

وَالثَّانِي: (كَفِدْرٍ) بِفَاءٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ دَالٌ مَفْتُوحَةٌ جَمْعُ (فِدْرَةٍ)، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَادَّعَى الْقَاضِي أَنَّهُ تَصْحِيفٌ، وَأَنَّ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ.
 قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ) هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ جَعَلَ عَلَيْهِ رَحْلًا.
 قَوْلُهُ: (وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَاتِقٍ) هُوَ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ.
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ اللَّحْمُ يُؤْخَذُ فَيُغْلَى إِغْلَاءً وَلَا يَنْضَجُ وَيُحْمَلُ فِي الْأَسْفَارِ، يُقَالُ: وَشَقْتُ اللَّحْمَ فَاتَّشَقَّ، وَالْوَشِيقَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ، وَالْجُمُعُ (وَشَاتِقٌ وَوُشُقٌ). وَقِيلَ: الْوَشِيقَةُ الْقَدِيدُ^(١).
 قَوْلُهُ: (ثَابَتٌ أَجْسَامَنَا) أَيْ رَجَعَتْ إِلَى الْقُوَّةِ.
 قَوْلُهُ: (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ) كَذَا هُوَ فِي النُّسخِ (فَنَصَبَهُ).
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى (فَأَقَامَهَا) فَاتَّهَتْهَا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ، وَوَجْهُ التَّذْكِيرِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعُضْوُ.
 قَوْلُهُ: (وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنُهُ نَفَرٌ) هُوَ بِحَاءٍ ثُمَّ جِيمٌ مُخَفَّفَةٌ، وَالْحَاءُ مَكْسُورَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ،
 لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَهُوَ بِمَعْنَى وَقَبَ عَيْنِهِ الْمَذْكُورِ فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ شَرَحْنَاهُ.
 قَوْلُهُ: (إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ)
 وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي نَحَرَ الْجَزَائِرَ هُوَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه.
 قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا)
 وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ)
 وَفِي الثَّالِثَةِ: (فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً)
 طَرِيقُ الْجُمُعِ بَيْنَ الرَّوَايَاتِ أَنَّ مَنْ رَوَى شَهْرًا هُوَ الْأَصْلُ وَمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَمَنْ رَوَى دُونَهُ
 لَمْ يَنْفِ الزِّيَادَةَ، وَلَوْ نَفَاهَا قَدَّمَ الْمُثَبَّتَ.

(١) القديد هو اللحم المجفف، ولعل هذه الطريقة وهي الغليان وقبل أن يُنضج، فتذهب منه الميكروبات، كعملية تعقيم، فيكون ذلك أعون على تحفيفه واستدامته.

وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ الْمَشْهُورَ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَا حُكْمَ لَهُ ^(١)، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الزِّيَادَةِ لَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ إِبْطَاتُ الزِّيَادَةِ، كَيْفَ وَقَدْ عَارَضَهُ؟ فَوَجَبَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ. وَجَمَعَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ قَالَ: نِصْفَ شَهْرٍ، أَرَادَ أَكْلُوا مِنْهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ طَرِيًّا، وَمَنْ قَالَ: شَهْرًا، أَرَادَ أَنَّهُمْ قَدَّوْهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ قَدِيدًا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٣).
قوله: (سيف البحر)

هُوَ بِكَسْرِ السَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ وَهُوَ سَاحِلُهُ، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَتَيْنِ قَبْلَهُ.
قوله: (وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَذَكَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْقَزَّازُ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا (الْقَزَّازُ بِالْقَافِ)، وَفِي أَكْثَرِهَا (الْبَزَّازُ) بِالْبَاءِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا إختلاف الرواة فيه، والأشهر بالقاف، وهو الذي ذكره السمعاني في الأنساب وآخرُونَ،

(١) الصحيح أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة وهو معتبر، وقد فهمه النبي ﷺ حين قال - عمر رضي الله عنه - يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَبَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ، قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (البخاري)، فهذا دليل على اعتبار مفهوم العدد، لكن إذا عارضه منطوق، فإن المنطوق مقدم لأن المنطوق مقدم على المفهوم.
(٢) وهذا هو الظاهر، وهو أحسن من جمع النووي.

(٣) وهذا الحديث دليل على شبع المضطر من الميتة، لأن الرسول ﷺ أقرهم على اجتهداهم، وقد كانوا يأكلون على أنهم مضطرون لأكل ميتة، لا على أنها ميتة حلال وأنها ميتة البحر، وقد ثبت سممت أجسامهم وأنهم ادخروا وكل ذلك زائد على حد الرق، وذلك لأن بعض العلماء قالوا إنما يجوز من أكل الميتة للمضطر ما يسد الرق، والصحيح أنه يجوز أن يأكل منها حتى يشبع، ويجوز أن يدخر منه لكي يأكله إذا اضطر إليه بعد ذلك، ولذا يكون معنى قوله تعالى (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) أي في سفره الذي اضطر فيه أو في حاله الذي اضطر فيه، كالتجاوز والاعتداء على غيره أو الاعتداء في الأكل بمجاوزة الشبع، ولكن إذا شبعوا فلا يأكلون لأن ذلك الشبع قد دفع الضرورة، والظاهر أنه لا يلزم أن يظلوا على الجوع وقد جعل الله ﷻ لهم فرجا ومخرجا، فما يدفع الضرورة ليس فقط ما يعيش الإنسان، بل الجوع نفسه ضرورة، فإلم الجوع مبيح لأكل الميتة حتى ولو لم يخشى الهلاك، وكذا إلم العطش يبيح شرب المحرم إذا كان يسد العطش.

وَذَكَرَهُ خَلْفُ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ بِالْبَاءِ عَنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ عَلَيْهِ تَضْيِيبٌ فَلَعَلَّهُ يُقَالُ بِالْوَجْهَيْنِ، فَالْقَرَّازُ بَرَّازٌ.

و(أَبُو الْمُنْذِرِ) هُوَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى، كَذَا سَمَّاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ، وَاقْتَصَرَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ صَدُوقٌ، وَأَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالْكِتَابَةِ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ.

٥ - باب تحريم أكل لحم الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ^(١).

(١) هذه الرواية من أصرح الروايات ومن أصح الأسانيد في أن النهي عن متعة النساء كان يوم خيبر، فقد أخطأ من قال أن رواة الحديث أخطئوا وأن النهي عن متعة النساء لم يكن يوم خيبر، وهذا كلام ابن القيم في الزاد (٣/١٠٣) قال [فصل] [ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح] ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين، أخطأ في ذلك ابن القيم، فالرواية في منتهى الوضوح والصرحة، فرجال من أئمة الحفاظ، ممن لا يمكن أن ينزع في حفظهم، ولذلك مسألة نكاح المتعة، الصحيح فيها أنه كان مباحاً عندما نزل قول الله ﷻ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضة) ثم نسخت [إلى أجل مسمى] تلاوة وحكما بتحريم نكاح المتعة، ثم أذن لهم أياما في غزوة الفتح للضرورة أو للحاجة الشديدة، ثم عاد التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة، ولهذا قال الشافعي: (لَا أَعْلَمُ شَيْئًا حَرَّمَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ حُرِّمَ إِلَّا الْمُتْعَةَ)، وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة.

ومن يوهم الرواة ويقول أنهم قد اختلط عليهم ويوهم مالك وابن شهاب، يوهم عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب وهما رجلان ثقتان من أفاضل أئمة أهل البيت، فضلا عن الروايات الكثيرة الأخرى، وقد صدر مسلم بهذه الرواية الباب، فالنص واضح (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ) فكيف تنهم الراوي بالوهم وأنه قدم وأخر، مع أن هذا يؤدي إلى خلل في الكلام.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ^(١) بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ [وَعَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ].

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ^(٢). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ اخْتَجَوْا إِلَيْهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابْنَا مَجَاعَةً يَوْمَ خَيْبَرَ وَجُنُوعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاَهَا فَإِنْ قَدُورًا لَتَعْلَى إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْفُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا أَلْبَتَ وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَخْمَسْ ^(٣).

(١) فكل هؤلاء الأئمة من الذي يُتهم فيهم أنه واهم، ولذلك العجب من ابن القيم رحمه الله.

(٢) فالأهلية والإنسية أي المستأنسة غير الوحشية، والوحشي أي أنه غير مستأنس يعيش في الصحاري والغابات.

(٣) الصحيح أن قولهم أنه حرَّمها ألبتة من أجل أن النبي ﷺ أمر بإلقاء هذا اللحم وقال إنها رجس وهو ثابت عند البخاري [فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ فَأَكْفَيْتِ الْقُدُورَ وَإِنَّهَا لَتَهْوَرُ بِاللَّحْمِ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيْلًا خَيْرٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ خَيْرٌ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَاتَّحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْفُوا الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحْمِ الْحُمْرِ شَيْئًا - قَالَ - فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْمَسْ. وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا الْبَيْتَةُ (١).

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْفُوا الْقُدُورَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْرٍ حُمْرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْفُوا الْقُدُورَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نَهَيْنَا عَنْ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَلْقَى لَحْمَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيَّةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ (٢). وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَذْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكُرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ (٣) أَوْ حَرَمَتْهُ فِي يَوْمٍ خَيْرٍ لَحْمَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

(١) ظاهر الحديث (وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحْمِ الْحُمْرِ شَيْئًا) أَنَّهُ عَامٌ يَشْمَلُ هَذِهِ الَّتِي لَمْ تَخْمَسْ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَاذَا لَمْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ (أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْرٍ) وَمَعَ ذَلِكَ نَهَاهُمْ ﷺ عَنِ الْأَكْلِ؟ نَقُولُ: لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُمْ عَلَى وَشَكٍّ أَنْ يَجِدُوا الطَّعَامَ، وَلِذَا كَانَ الْجُوعُ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَيْسَ بِضَرُورَةٍ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُدْرِكُوا حَاجَتَهُمْ بَعْدَ حِينٍ.

(٢) قوله (ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ) أَيُّ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ بَاقٍ غَيْرُ مَنْسُوخٍ.

(٣) فإنه لو كان من أجل حمولة الناس، ما كان ﷺ يأمرهم بإلقائها وإكفاء القدور، لأنها قد ذُبِحت وَذَهَبَتِ الْحَمُولَةُ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَشْتَمَعَ بِهَذَا الْمَالِ، فَلَمَّا أُمِرَ بِإِلْقَائِهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُوقِدُون؟» ^(١) قَالُوا عَلَى لَحْمٍ. قَالَ «عَلَى أَيْ لَحْمٍ». قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْشِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَهْرِيقُوهَا وَأَكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْهَرِيقَهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ «أَوْذَاكَ» ^(٢).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ^(٣). فَكَفَفْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِمَا فِيهَا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْثَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْنَيْتِ الْحُمُرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ أَوْ نَجَسٌ. قَالَ فَكَفَفْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ^(٤).

(١) وهذا دليل على أنه كان عندهم طعام آخر، فهم قد فتحوا الحصن بالفعل، فكان عندهم مجاعة ولكن ليسوا بمضطربين، عندهم مجاعة ولكن كانوا يريدون لحماً، فنهاهم عنه ﷺ.

(٢) وهذا فيه اجتهد النبي ﷺ، وأنهم يمكن أن يجتهدوا في حضوره، وأن الصحابي فهم أن النهي كان للنجاسة، وهذا ظاهر جداً في أنها محرمة تحريماً مؤبداً.

(٣) فالرجس النجس، إذا الذكاة لم تؤثر فيها، إذا ليس من أجل التخميس ولا من أجل أنها كانت حمولة الناس.

(٤) لا يفهم من الجزء الأول أن الرسول ﷺ أذن في ذلك لسكوته، ربما كان يريد التأكد من حصول هذا الأمر، فلما تأكد أمر بالنداء العام بعد أن نهي من أخبره النهي الخاص، فهذا ليس فيه السكوت ولا الإقرار.

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ) أَمَّا (الْإِنْسِيَّةُ) فَيَأْسُكَانِ النَّوْنُ مَعَ كَسْرِ الهمزة وَيَفْتَحُهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، سَبَقَ بَيَانُهُمَا. وَسَبَقَ بَيَانُ حُكْمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَشَرَحَ أَحَادِيثَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. وَأَمَّا الْحُمْرُ الْإِنْسِيَّةُ فَقَدْ وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ (حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ). وَفِي رِوَايَاتٍ أَنَّهُ ﷺ وَجَدَ الْقُدُورَ تَغْلِي فَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا وَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ: (نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ) وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ أُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: (أَوْ ذَاكَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ فَأُكْفِئْتُ الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا). اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ: فَقَالَ الْجَمَاهِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِتَحْرِيمِ لُحُومِهَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِحَرَامٍ^(١). وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: أَشْهَرُهَا أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهِيَةٌ تَنْزِيهِ شَدِيدَةٌ، وَالثَّانِيَّةُ: حَرَامٌ، وَالثَّالِثَةُ: مُبَاحَةٌ. وَالصَّوَابُ التَّحْرِيمُ كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ.

(١) وذلك لشكه عن سبب التحريم، ولو جمعت الطرق لتين أن ما ذكره ابن عباس ليس بصحيح. - وفيه دليل على أن بعض أكابر العلماء قد تخفى عليه بعض الروايات وبعض الأحاديث.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمَ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمْرٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمْرٍ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: (أُطْعِمِ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمْرٍ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ) يَعْنِي بِالْجَوَالِ الَّتِي تَأْكُلُ الْجُلَّةَ، وَهِيَ الْعُذْرَةُ. فَهَذَا الْحَدِيثُ مُضْطَرَبٌ مُخْتَلَفٌ الْإِسْنَادُ شَدِيدُ الْإِخْتِلَافِ، وَلَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا فِي حَالِ الْإِضْطِرَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (نَادَى أَنْ اكْفُتُوا الْقُدُورَ)

قَالَ الْقَاضِي: ضَبَطْنَاهُ بِالْأَلِفِ الْوُضْلَ وَفَتْحَ الْفَاءِ، مِنْ كَفَأْتُ، ثَلَاثِي، وَمَعْنَاهُ: قَلْبْتُ. قَالَ: وَيَصِحُّ قَطْعُ الْأَلِفِ وَكَسْرُ الْفَاءِ مِنْ أَكْفَأْتُ رُبَاعِي، وَهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنَى عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، مِنْهُمْ الْحَلِيلُ وَالْكَسَائِيُّ وَابْنُ السَّكَيْتِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ: كَفَأْتُ، وَلَا يُقَالُ: أَكْفَأْتُ بِالْأَلِفِ. قَوْلُهُ: (لَحُومَ الْحُمْرِ نِيَّةً وَنَضِيجَةً) هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْهَمْزِ أَيْ غَيْرَ مَطْبُوخَةٍ. قَوْلُهُ: (كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ) يَفْتَحُ الْحَاءُ أَيْ الَّذِي يَحْمِلُ مَتَاعَهُمْ^(١). قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قُدُورِ لَحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ: أَهْرِيقُوهَا وَاحْسِرُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ أَهْرِيقُوهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ) هَذَا صَرِيحٌ فِي نَجَاسَتِهَا وَتَحْرِيمِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ الرَّوَايَةُ الْأُخْرَى: (فَإِنَّهَا رِجْسٌ)، وَفِي الْأُخْرَى: (رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ).

(١) هذه الحمُر قد خرجت من القرية، فلم تكن من الحمير التي أتوا بها، ولذا فإنها كانت لهم حمولة أخرى.

وَفِيهِ وَجُوبُ غَسْلِ مَا أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ، وَأَنَّ الْإِنَاءَ النَّجِسَ يَطْهَرُ بِغَسْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَخْتِاجُ إِلَى سَبْعٍ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِتَزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا^(١)، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَعِنْدَ أَحْمَدَ يَجِبُ سَبْعٌ فِي الْجَمِيعِ^(٢) عَلَى أَشْهَرِ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ^(٣).
وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْلَقَ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى مَرَّةٍ، وَلَوْ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ لَبَيَّنَهَا، فَإِنَّ فِي الْمُخَاطَبِينَ مَنْ هُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ يَمْنَنُ لَا يَفْهَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ إِلَّا مُقْتَضَاهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ مَرَّةً.
وَأَمَّا أَمْرُهُ ﷺ أَوْ لَا بِكُسْرٍهَا فَيَحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ نُسِخَ وَتَعَيَّنَ الْغَسْلُ، وَلَا يَجُوزُ الْيَوْمُ الْكُسْرُ؛ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ مَالٌ^(٤).
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ النَّجِسُ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب في أكل لحوم الخيل.

- (١) الصحيح غير نجاسة الكلب دون الخنزير، فإنه لا دليل عليه، ولا معنى للتسبيح يُعرف حتى يُقاس عليه الخنزير، فإن تسبيح الغسل أمر تعبدي، فلا قياس في ذلك.
- (٢) فالإمام أحمد رحمه الله أشد مذهب في التطهير، لأنه يوجب السبع في جميع النجاسات، ولذا والله أعلم عندما يبدئون في دراسة المذهب الحنيلي في كتاب الطهارة ويجدوا تشديد فيه، أطلقوا القول (أنت حنيلي) وأصبح ذلك علامة على التشدد، مع أن مذهب أحمد في الأغلب من أيسر المذاهب، ولكن في الطهارة، هذا القول هو المرجح عندهم وهو وجوب التسبيح ولو نقطة نجاسة أو قطرة بول لا بد وأن يغسلها سبعة، وهذا تشديد في غير موضعه.
- (٣) بمعنى أن هناك رواية له موافقة للجمهور.
- (٤) بل نقول إذا رأى الإمام تعزيز من أقدم على محرم بكسر إناءه، كان له ذلك، لأنه لم يثبت نسخ التعزيز بالمال - العقوبات المالية -.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ ^(١).
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ) وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ جَابِرٌ: أَكَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ) وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَضَّالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ

(١) هذا نص واضح في إباحة أكل لحم الخيل، وأن علة التحريم لم تكن من أجل أنها حمولة الناس، وذلك لأن الخيل أكثر قدرة على التحمل.

وَالْأَسْوَدَ وَعَطَاءَ وَشُرَيْحَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَحَمَّادَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدَ وَدَاوُدَ وَجَاهِرَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرَهُمْ. وَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِنْ عَبَّاسَ وَالْحَكَمَ وَمَالِكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْتُمُ بِأَكْلِهِ وَلَا يُسَمَّى حَرَامًا^(١).

وَاحْتَجُّوا^(٢) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَكْلَ^(٣)، وَذَكَرَ الْأَكْلَ مِنَ الْأَنْعَامِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَبِحَدِيثِ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مَنْسُوخٌ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ (بِالْحَاءِ) الْحَافِظُ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَلَا يُعْرِفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ مُضْطَرَبٌ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، قَالَ: وَصَالِحُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَا يُعْرِفُ سَمَاعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ،

(١) هذه هي التي ينطبق عليها على تصنيف الحنفية "كراهة تحريمية"، فيقولون مكروه تحريماً وليس بحرام، لأن الحرام عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي يكفر مُستحله ويأثم مرتكبه، وأما المكروه تحريماً: فهو ما ثبت بدليل ظني يأثم تاركه ولا يكفر مستحله، وأما كراهة التزبه فلا يأثم من فعله.

(٢) أي مالك وأبو حنيفة.

(٣) والجواب عليهم أن مفهوم المخالفة لما هو في مقام الامتنان، لا يعمل به، لأنه يذكر أعلى ما يُستنع به، كما قال تعالى (وَمَنْ كُلَّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا) فهل يدل هذا على حُرمة الناشف أو حرمة الغضاريف أو حُرمة عظام السمك لو طحنت، نقول لا لأنه في مقام الامتنان، وما كان في مقام الامتنان فيذكر فيه أعلى ما فيه من المنافع، فلا يدل على منع ما دونها.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: حَدِيثُ الْإِبَاحَةِ أَصَحُّ، قَالَ: وَيُشَبِّهُ
إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا.

وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَحَادِيثِ الْإِبَاحَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ،
وَبِأَحَادِيثٍ أُخَرِ صَحِيحَةٌ جَاءَتْ بِالْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ حَدِيثٌ.

وَأَمَّا الْآيَةُ: فَأَجَابُوا عَنْهَا بِأَنَّ ذِكْرَ الرُّكُوبِ وَالزَّيْنَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنَفَعَتَهُمَا مُخْتَصَّةٌ بِذَلِكَ،
فَإِنَّمَا خُصَّ هَذَانِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا مُعْظَمُ الْمُقْصُودِ مِنَ الْخَيْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ} فَذَكَرَ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمُقْصُودِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِهِ وَدَمِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، قَالُوا: وَلِهَذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ
حَمْلِ الْأَثْقَالِ عَلَى الْخَيْلِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْأَنْعَامِ: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ هَذَا تَحْرِيمُ
حَمْلِ الْأَثْقَالِ عَلَى الْخَيْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (نَحَرْنَا فَرَسًا)، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (ذَبَحْنَا فَرَسًا) وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (نَحَرْنَا) كَمَا ذَكَرَ
مُسْلِمٌ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ، فَمَرَّةً نَحَرُوهَا وَمَرَّةً ذَبَحُوهَا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ
قَضِيَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونُ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ مَجَازًا، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا
إِذَا تَعَدَّرَتِ الْحَقِيقَةُ، وَالْحَقِيقَةُ غَيْرُ مُتَعَدِّرَةٍ، بَلْ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ
يَجُوزُ ذَبْحُ الْمُنْخُورِ وَنَحْرُ الْمَذْبُوحِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُخَالَفًا الْأَفْضَلِ.
وَالْفَرَسُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ
فَقَالَ «لَسْتُ بِأَكْلِهِ وَلَا مُحَرَّمِهِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ «لَا أَكَلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ «لَا أَكَلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا

عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَيْدِ قَالَ

سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّهُمْ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّبِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنْ حَدَّثَ أَيُّوبُ

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ

وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأَتَوْا بِلَحْمٍ ضَبٍّ فَتَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ

ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي

الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَبَصَفَ

فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ

حَدِيثِ مُعَاذٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَيْدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَاتَى بِضَبٍّ

مَحْنُودٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ. [المحنود: المشوي].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَلَمًا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمِّيَ لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَدِمْتُ لَهُ. قُلْنَا هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَى. [أعاف: أكره].

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقَدِمَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا (١).

(١) قوله (وَكَانَ فِي حَجْرِهَا) أي كانت تربيه.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَخَنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بَضْبَيْنِ مَشُوتَيْنِ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَالِكٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمٍ ضَبٍّ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمَّ حَفِيدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنَا وَأَقْطَا وَأَضْبًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقْطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْذَرًا وَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[الأقط: اللبن الحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به؛ الأضب: جمع الضب وهو حيوان معروف].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَأَكَلَ وَتَارَكَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْعَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا أَكَلُهُ وَلَا أَتْنِي عَنْهُ وَلَا أَحْرَمُهُ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَشَسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرَّمًا (١) إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ

(١) قول ابن عباس هذا، مع أن رسول الله ﷺ بالفعل قال ما قاله الرجل وعلى المنبر وهو حديث ابن عمر قال سأل رجل رسول الله ﷺ وهو على المنبر عن أكل الضب فقال «لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرَمُهُ»، فنقول هذا الذي استكره ابن عباس سببه أن الرجل احتج بهذا القول على أنه ليس للضب حكم، أو أن الرجل رأى أن أكله لا يجوز وأن النبي ﷺ لم يكن له حكم في المسألة، فهذا الأمر هو الذي استكره ابن عباس ﷺ وقال (ما بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرَّمًا)، فمن يدعي أن الرسول ﷺ لا دخل له في التحليل والتحريم، كما يقولون لا دخل له في التشريعات ولا السياسة ولا بالاقتصاد، فهو لاء بشس ما قالوا، بل بعد علمهم بما بُعِثَ به ﷺ من التشريعات العامة والخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي وغير ذلك، فإن أنكر أنه من الدين، كما

مَيْمُونَةٌ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَمْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِبَ إِلَيْهِمْ خَوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ . فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ «هَذَا لَحْمٌ لَمْ أَكَلْهُ قَطُّ» . وَقَالَ لَهُمْ «كُلُوا» . فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ . وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا أَكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل] .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ «لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ» .

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا تَطْعِمُوهُ وَقَدَرَهُ . وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعْمُهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ مَضْبِيَةٌ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ فَمَا تَنْهَيْنَا قَالَ «ذَكَرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» . فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعْمُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [المضبة: مكان للضباب] .

يقولون "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"، فهذا -والعياذ بالله- كفرٌ وردةٌ عن الإسلام وذلك بعد بلوغ الحجة والبيان.

لذا يقال لمن احتج بقول النبي ﷺ (لَا أَكُلُهُ وَلَا أَتَمْنِي عَنْهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) بأنه ليس له حكم، بأن عدم تحريم النبي ﷺ له دليل على حله، وإنما قال (لَا أَكُلُهُ وَلَا أَتَمْنِي عَنْهُ) فعلم أنه سببه أنه ليس من طعام قومه، فدل هذا على إباحته، لا تحريمه ولا كراهته ولا على أنه ليس له حكم، وكل الأمور لها حكم في الشريعة والمسكوت عنه فهو عفو؛ فعن سلمان الفارسي، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجَبْنِ، وَالْفَرَاءِ قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"، (ج۲) ۳۳۶۷ [قال الألباني: حسن، إذا ما سكت عنه ربنا ﷻ ولم يحرمه فهو حلال].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضِيَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةٌ طَعَامُ أَهْلِي - قَالَ - فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَلْنَا عَاوِدَهُ . فَعَاوِدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ «يَا أَعْرَابِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سَبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدْبُونُ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ أَكُلُهَا وَلَا أَتَمْنَى عَنْهَا» .



(بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ)

تَبَيَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الضَّبِّ: (لَسْتُ بِأَكِلِهِ وَلَا مُحَرَّمَهُ)، وَفِي رَوَايَاتٍ: (لَا أَكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ) وَفِي رَوَايَةٍ: (أَنَّهُ ﷺ قَالَ: كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)، وَفِي رَوَايَةٍ: (أَنَّهُ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَقِيلَ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي^(١) فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) فَأَكُلُوهُ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ ﷺ .

(١) فهذا يدل على السبب الذي من أجله ترك، وتركه النبي ﷺ في أمور العادات - غير العبادات والعقائد - فإنه إذا عرف سببه يكون الحكم مبنيًا على معرفة السبب،

- وما تركه ﷺ وبين تحريمه، فيكون الترك هنا من ضمن أدلة التحريم، كما نزع خاتم الذهب، وكذا الحرير فعن ابن زريق، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن رسول الله ﷺ أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، (س) ٥١٤٥ [قال الألباني]: صحيح، وقال عن الحرير (لا ينبغي هذا للمؤمنين) متفق عليه، فما تركه النبي ﷺ من أمور قد بين أنها محرمة، فهي على التحريم، ويكون من ضمن أدلة التحريم في هذه الحالة الترك.

- وما تركه النبي ﷺ وانكف عنه بأن كان أمامه وتركه ولا يعرف سبب الترك، فالأولى تركه، لتغليب أمر الاقتداء بالرسول ﷺ ولا يحرم، ولا يقال مكروه لأن الكراهة تحتاج إلى أدلة أقوى.

- وأما ما تركه النبي ﷺ لأنه لم يكن أمامه ولم يكن في عهده ولم يره ﷺ، والذي يُسميه البعض "الترك السليبي"، بمعنى أنه ليس كفأ، وإنما لم يره ﷺ كاستعمال الطائرة والسيارة والبندقية والميكرفون والكتب المطبوعة، وكل ما لم يكن في عهده ﷺ، فهذا لا يُستفاد من تركه حكم، وتبقى الأمور على الإباحة لقول الله

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾، وذلك ما لم يرد دليل على منعه بوجه من الوجوه.

ولا يُتصور هذا النوع من الترك السليبي الذي لم يخطر بباله ولم يعرفه، لا في العبادات ولا في العقائد، فإنه يستحيل أن يكون هناك أمر لم يعلمه ﷺ في العقائد والعبادات، وإنما ما تركه ﷺ في باب العقائد والعبادات، فإنه يُنظر:

- فإن تركه لوجود مانع أو تركه لعدم وجود مقتضي خاص، فإن الحكم سوف يُعلق على زوال المانع ووجود المقتضي، وهذا في أمور العبادات نادر المثال، فإن الأصل في العبادات أن المقتضي لها هو التقرب إلى الله وإرادة عبادته، لكن بعض العبادات قد تنشأ مثل جمع المصحف قد يجعل عادة وقد يجعل عبادة، ولكن لأجل أنه متعلق بأعظم ما يقصد من العبادة وهو تلاوة القرآن فهو عبادة، ولم يجمع ﷺ القرآن في مصحف، ذلك لعدم وجود المقتضي لذلك في زمنه، مع وجود مانع، وذلك أن المقتضي الذي استوجب جمع القرآن في مصحف، هو كثرة الموت والقتل في القراء في حروب الردة حتى خيف على القرآن من الضياع، وهذا لم يكن موجوداً في زمنه ﷺ، وكذا جمع السنة، فإن النبي ﷺ لم يجمعها، لأن المقتضي لذلك لم يكن موجوداً، ولا خوف عليها من الضياع وسط الصحابة وقد علموها وحفظوها، ولما خافوا بعد ذلك ضياعها، كان كتابتها وجمعها أمراً مشروعاً مستنداً على ما أذن فيه النبي ﷺ من كتابتها، فلو جعل هذا في باب العبادات كتمثيل، فلم يكون هناك مانعاً.

وكما ذكرنا أنه لو تركه لوجود مانع أو لعدم وجود مقتضي، فسوف يُبنى الحكم فيه على معرفة المقتضي، ومن هنا تعلم أن تشغيب بعض أهل الجهل بأنه يلزمكم أن تبدعوا الوسائل المعاصرة، وأنتم مبتدعون لأنكم تبدعون الأوراد المحدثه والأعياد المحدثه، فلماذا لا تبدعون من استخدم الوسائل المعاصرة كالطائرة ومكبر الصوت ونحو ذلك؟

نقول: أن هذا من باب العادات، وما ذكرتم هو من باب العقائد والعبادات، ويستحيل أن يغفل عنه ﷺ، ثم ما سماه عمر رضي الله عنه في أمر التراويح بدعة، فهو قد قصد به البدعة لغة لا شرعاً، وهي لا ينطبق عليها حد البدعة، وبالتالي هذا الأمر كان لزوال المانع، أما ما تفعلونه من البدع في العبادات والعقائد، فماذا تذكرون من المقتضيات؟ وهل كانت غفلة من النبي ﷺ؟ هل لم يكن عند النبي ﷺ الدافع الذي ذكرتم وهو الرغبة في عبادة الله؟ هذا ضلال مبین، ومع ذلك لا يذكرن مانعاً، فلماذا لم يقل أوردكم التي تعلمونها لأبناء الطريقة؟ ولماذا لم يبنئ مسجداً على قبر قط ولا على قبر أحد من أصحابه الفضلاء ولا الشهداء وهم من أهل الجنة، فلماذا ترك؟ فهل تذكرن مانعاً؟ فلا مانع تذكرونه ولا دليل، بل الأدلة تبين عدم وجود مانع، إذا كان الترك هو السنة وكان الفعل هو البدعة، والبدعة أخص ما تكون في باب العقائد والعبادات، أما العادات فالبدعة مدخلها فيها من باب القواعد العامة المحرمة والمحلاة، والله أعلم.

- أما ما تركه مع وجود المقتضي العام وهو إرادة عبادة الله والتقرب إليه، مع عدم وجود مانع، فالأصل فيه المنع والتحريم وبدعية الفعل.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: مَعْنَى (أَعَافَهُ) أَكْرَهَهُ تَقْدُّرًا.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الضَّبَّ حَلَالٌ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ:

- إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ كَرَاهَتِهِ.

- وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ حَرَامٌ.

وَمَا أَظْنَهُ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَدٍ فَمَحْجُوجٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ ^(١).

قَوْلُهُ: (ضَبٌّ مَحْنُودٌ) أَيُّ مَشْوِيٍّ، وَقِيلَ الْمَشْوِيُّ عَلَى الرَّضْفِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُخْمَاةُ.

قَوْلُهُ: (إِنْ خَالِدًا أَخَذَ الضَّبَّ فَأَكَلَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَانٍ)

هَذَا مِنْ بَابِ الْإِذْلَالِ وَالْأَكْلِ مِنْ بَيْتِ الْقَرِيبِ وَالصَّدِيقِ الَّذِي لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ^(٢)، وَخَالِدًا

أَكَلَ هَذَا فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ وَبَيْتِ صَدِيقِهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِثْنَانٍ، لَا

سِيًّا وَالْمُهِدِيَّةِ خَالَتِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ جَبْرَ قَلْبِ خَالَتِهِ أَمْ حُفَيْدَ الْمُهِدِيَّةِ.

قَوْلُهُ فِي مَيْمُونَةَ: (وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ)

- أما ما تركه ﷺ لأجل وجود مانع، فهو مثل ترك المداومة على صلاة القيام جماعة في رمضان، خشية أن تُفرض على الأمة، فكان هناك مانع وهو الخوف أن تُفرض، فلما زال هذا المانع بموته ﷺ واكتمال التشريع، مع إخباره ﷺ على مشروعية واستحباب الاجتماع على صلاة القيام جماعة في رمضان بقوله ويفعله أحياناً، فبزوال المانع صار الاجتماع مشروعاً، ولذا اتفقت كلمة جماهير أهل العلم على أن صلاة القيام جماعة في رمضان مستحب وأنه سنة مؤكدة

(١) الضب هو حيوان من القوارض ما بين الأرنب والفأر في الحجم، والقوارض غير الفئران لا يحرم أكلها، وإنما حُرِّمَ أكل الفأر لأجل أنه مأمورٌ بقتله، وقد ذكرنا من قبل أن كل ما أمر بقتله وما نُهي عن قتله، فإنه محرم، لأن المأمور بقتله، لو كان فيه نفع، ولو النفع هو أكله، لما أمر بقتله على أي حال بل أمر بالتذكية حتى لا يكون إتلافاً للمال، فلما أمر بقتله دل على حرمة، فالغراب والحية والعقرب والفأر والكلب العقور، كل هذه لا يحل أكلها، وكذا ما نهى عن قتله، يحرم أيضاً لأن الذبح متضمن للقتل، فلا يكون مأذوناً في ذبحه ولا تصح تذكيته.

(٢) ولأنه علم أن النبي ﷺ لن يأكله وهو على المائلة، فأخذ الضب ناحيته وأكله.

يَعْنِي خَالَه خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَخَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ[أُمُّ خَالِدٍ لُبَابَةُ الصُّغْرَى، وَأُمُّ ابْنِ عَبَّاسٍ لُبَابَةُ الْكُبْرَى، وَمَيْمُونَةُ، وَأُمُّ حُفَيْدٍ] كُلُّهُنَّ أَخَوَاتُ وَالِدِ هُنَّ الْحَارِثِ.

قَوْلُهُ: (قَدِمْتُ بِهِ أُخْتَهَا حُفَيْدَةَ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أُمُّ حُفَيْدٍ)، وَفِي بَعْضِ النُّسخ (أُمُّ حُفَيْدَةَ) بِالْهَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ النَّضْرِ: (أُمُّ حُمَيْدٍ)، وَفِي بَعْضِهَا: (حُمَيْدَةَ) وَكُلُّهُ بِضَمِّ الْحَاءِ مُصَغَّرٌ.

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَالْأَصُوبُ وَالْأَشْهَرُ: (أُمُّ حُفَيْدٍ) بِلَا هَاءٍ، وَاسْمُهَا: هُزَيْلَةُ، وَكَذَا ذَكَرَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْخُصُورِ) ^(١) كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (النِّسْوَةُ الْخُصُورِ).

قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَهُوَ إِقْرَارُ النَّبِيِّ ﷺ الشَّيْءِ وَسُكُوتُهُ عَلَيْهِ إِذَا فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ يَكُونُ دَلِيلًا لِإِبَاحَتِهِ ^(٢)، وَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: أَذْنْتُ فِيهِ وَأَبَحْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْكُتُ عَلَى بَاطِلٍ، وَلَا يُقَرِّ مُنْكَرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ)

يَعْنِي رَجُلًا تَزَوَّجَ قَرِيبًا، وَالْعَرُوسُ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الرَّجُلِ.

قَوْلُهُ: (قَرَّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا لُغْتَانِ، الْكَسْرُ أَفْصَحُ، وَالْجَمْعُ: أَخْوَانَةٌ وَخُونٌ.

(١) هذا دليل على جواز أن تتحدث المرأة في حضور الرجال الأجانب إذا احتاجت لذلك ويكون على قدر الحاجة، وكلامهن كان في وجود غير المحارم، فهذا لا يمنع، فالكلام بالمعروف دون خضوع بالقول لا يمنع.

(٢) فيكون هذا دليلاً على اعتبار إقرار النبي ﷺ، وهذه قاعلة أصولية عظيمة الأهمية، وهي أن الرسول ﷺ لا يسكت ولا يقر على منكر.

لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخِوَانُ مَا نَفَاهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي قَوْلِهِ: (مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ) بَلْ شَيْءٌ مِنْ نَحْوِ السُّفْرَةِ (١).

قَوْلُهُ: (إِنَّا بِأَرْضٍ مَضْبَّةٍ فِيهَا لُعْتَانِ مَشْهُورَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: فَتْحُ الْمَيْمِ وَالضَّادِ، وَالثَّانِيَّةُ: ضَمُّ الْمَيْمِ وَكَسْرُ الضَّادِ. وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَأَفْصَحُ أَيُّ ذَاتِ ضَبَابٍ كَثِيرَةٍ.

قَوْلُهُ: (إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضْبَّةٍ) الْغَائِطُ: الْأَرْضُ الْمُطْمِئِنَّةُ (٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌّ يَدْبُونُ فِي الْأَرْضِ) (٣)

أَمَّا (يَدْبُونُ) فَبِكَسْرِ الدَّالِ، وَأَمَّا (دَوَابٌّ) فَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَقَعَ فِي أَكْثَرِهَا (دَوَابًّا) بِالْأَلِفِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ فِي الْعَرَبِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب إِبَاحَةِ الْجَرَادِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

(١) أَيُّ قُرْبٍ إِلَيْهِ خِوَانٌ مُلْتَصِقٌ بِالْأَرْضِ، الْخِوَانُ الْمُنْفِي هُوَ الْمُرْتَفِعُ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
 وَتَرَكَ أَكْلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ سَبِيهِ هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُوجُودًا فِي زَمَنِهِ هَذِهِ الْأَخُونَةُ الْمُرْتَفِعَةُ، وَلِذَا لَا يُقَالُ الْأَكْلُ عَلَى خِوَانٍ مَكْرُوهٍ، وَمَنْ اقْتَدَى بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْأَرْضِ أَثْنَاءَ الْأَكْلِ، يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا يُقَالُ حَرَامٌ وَلَا مَكْرُوهٌ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى خِوَانٍ مُرْتَفِعٍ.

(٢) هَذَا هُوَ أَصْلُ مَعْنَى تِلْكَ الْكَلِمَةِ، ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِلخَارِجِ مِنَ السَّبِيلِ، حَتَّى غَلَبَ عَلَى الاسْتِعْمَالِ وَصَارَ هُوَ الْحَقِيقَةُ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا، وَصَارَ الْغَائِطُ وَهُوَ الْمُطْمِئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ الْمُنْبَسِطُ اسْتِعْمَالًا نَادِرًا، وَلَكِنْ الْقَرِينَةُ هُنَا وَاضِحَةٌ جَدًّا فِي أَنَّ الْغَائِطَ اسْتَعْمَلَ عَلَى أَصْلِ مَعْنَاهُ.

(٣) لَمَّا امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الضَّبُّ مَسْخًا، كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ قَوْلُهُ (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا) مُسَلِّمًا، فَمِنْ هُنَا نَقُولُ أَنَّهُ ﷺ احْتِطَا وَكَرِهَ أَكْلَ الضَّبِّ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ أُمَّةً مَمْسُوخَةً، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنَّهُمْ هُمْ، وَإِنَّمَا قَدَمَاتُ هَؤُلَاءِ الْمَمْسُوخِينَ.
 - وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَزُولِ الْعُقُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ خُصُوصًا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا أَغَضَبُوا اللَّهَ ﷻ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ سَبْعِ غَزَوَاتٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ سِتٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعٌ غَزَوَاتٍ .

قوله: (عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ)

هُوَ بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ أَبُو يَغْفُورِ الْأَصْغَرُ، اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ نِسْطَاسٍ .
وَأَمَّا أَبُو يَغْفُورِ الْأَكْبَرُ، فَيُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ، وَيُقَالُ وَقْدَانٌ، وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ،
وَكِتَابِ الصَّلَاةِ .

قوله: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ)
فِيهِ إِبَاحَةُ الْجَرَادِ، وَأَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَتِهِ (١) .

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ: يَحِلُّ، سَوَاءَ مَاتَ بِذِكَاةٍ أَوْ بِاضْطِیَادٍ مُسْلِمٍ
أَوْ مُجُوسِيٍّ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، سَوَاءَ قُطِعَ بَعْضُهُ أَوْ أُخِذَتْ فِيهِ سَبَبٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَبٍ بَأَنٍ يُقْطَعُ بَعْضُهُ أَوْ
يُسْلَقُ أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيًّا أَوْ يُشَوَّى، فَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ فِي وَعَاءٍ لَمْ يَحِلَّ (٢) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(١) رغم أننا كمصريين نستكر أكل الجراد، وهو ليس من طعام قومنا أكل الجراد، ولكن العرب تأكله .
(٢) والصحيح أنه حلال على أي حال لعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَجِلْتُ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ: فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبْدُ وَالطَّحَالُ " (حم)
٥٧٢٣، (جدة) ٣٣١٤، (قط) ج ٤ ص ٢٧٢ ح ٢٥، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٥٢٦، فدل ذلك على
صحة قول الجماهير، حتى لو مات حنف أنفه، وحتى لو ذكي أم لم يذكي .
وأما قوله (أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيًّا) فهذا أمرٌ منهجيٌّ عنه، لأنه لن يغير من وصفه أنه ميتة، بل يظل الجراد حلالاً
حتى لو فعل هذا الفعل المحرَّم .

٩ - باب إباحة الأرنب.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا. قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَذْرِكُهَا فَأَثَبْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَثَبْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَبَلَهُ. [لغبوا: تعبوا وعجزوا؛ استنفجنا: هيجناها من محلها لنأخذها].
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى [بَوْرِكَيْهَا أَوْ فَخَذَيْهَا].

قوله: (فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا) مَعْنَى اسْتَنْفَجْنَا: أَثَرْنَا وَنَقَرْنَا. وَ(مَرِّ الظَّهْرَانِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالظَّاءِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ.
قوله: (فَلَغَبُوا) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ فِي اللَّغَةِ الْفَصِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَفِي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ يَكْسِرُهَا، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفُوهَا أَنَّى أَعْيُوا.
وَأَكَلَ الْأَرْنَبَ حَلَالٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمَا كَرَّهَاهَا.
دَلِيلُ الْجُمُهور هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ أَحَادِيثٍ مِثْلِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ عَنْهَا شَيْءٌ ^(١).

(١) وكذا مع البراءة الأصلية في قوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خْتَرِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَلْهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، أما الأحاديث التي وردت أن النبي ﷺ كره أكلها وقال أنها تحيض، ففي الحديث: وَإِنْ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "قَدْ جِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ"، (د) ٣٧٩٢ [قال الألباني]: ضعيف الإسناد لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه، فهذا ولو كانت تحيض، فلا دلالة على الكراهة، أضف إلى ذلك أن الحديث لا يثبت ولا يصح.

١٠ - باب إباحة ما يستعان به على الرصطياد والعدو وكراهة الخذف.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُهُ - أَوْ قَالَ - يَنْهَى عَنْ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يَصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يَنْكَا بِهِ الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَقْفُ الْعَيْنَ . ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُهُ أَوْ يَنْهَى عَنْ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أَكَلَمَكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا^(١) . [يخذف: يرمى بالحصى الصغير قريب من حجم البندقية] .
حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَبِّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَذْفِ .
قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ [إِنَّهُ لَا يَنْكَا الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَقْفُ الْعَيْنَ] . وَقَالَ ابْنُ مُهْدِيٍّ [إِنَّهَا لَا تَنْكَا الْعَدُوَّ] . وَلَمْ يَذْكُرْ [تَقْفُ الْعَيْنَ] .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ - قَالَ - فَتَنَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَا عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقْفُ الْعَيْنَ» . قَالَ فَعَادَ . فَقَالَ أَحَدُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أَكَلَمَكَ أَبَدًا . [تنكأ: تقتل] .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(١) قوله (كَذَا وَكَذَا) أي ملة من الزمن.

(باب إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْإِضْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ^(١))، وَكَرَاهَةِ الْخُذْفِ)
ذَكَرَ فِي الْبَابِ النَّهْيَ عَنِ الْخُذْفِ؛ لِكَوْنِهِ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ
وَيَكْسِرُ السِّنَّ.

أَمَّا الْخُذْفُ - فَبِالْخَاءِ وَالذَّالِ مُعْجَمَتَيْنِ - وَهُوَ رَمِي الْإِنْسَانَ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَنَحْوَهُمَا
يَجْعَلُهَا بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ^(٢).

وَقَوْلُهُ: (يَنْكَأُ)

بِفَتْحِ الْيَاءِ وَبِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي الرَّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا رَوَيْنَاهُ،
قَالَ: وَفِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ: (يَنْكِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ، قَالَ الْقَاضِي:
وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَكَاتِ الْقُرْحَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ إِلَّا عَلَى تَجَوُّزٍ، وَإِنَّمَا
هَذَا مِنَ النَّكَايَةِ، يُقَالُ: نَكَيتَ الْعَدُوَّ وَأَنْكَيْتُهُ نِكَايَةً وَنَكَاتٌ بِالْهَمْزِ لُغَةٌ فِيهِ. قَالَ: فَعَلَى هَذِهِ
اللُّغَةِ تَتَوَجَّهُ رِوَايَةُ شَيْوَخِنَا، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ مَهْمُوزٌ.

فِي هَذَا الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنِ الْخُذْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَيَخَافُ مَفْسَدَتَهُ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَا
شَارَكَهُ فِي هَذَا.

وَفِيهِ: أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ حَاجَةٌ فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ وَتَحْصِيلِ الصَّيْدِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمِنْ ذَلِكَ
رَمِي الطَّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبُنْدُقِ إِذَا كَانَ لَا يَقْتُلُهَا غَالِبًا، بَلْ تُدْرِكُ حَيَّةً وَتُذَكِّي فَهُوَ جَائِزٌ^(٣).
قَوْلُهُ: (أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخُذْفِ ثُمَّ تَخَذَفَ؟!! لَا أَكَلِّمُكَ أَبَدًا)

(١) فالنافع منه هو الذي يقتل الصيد وينكأ العدو، وقد علل النهي عن الخذف بأنه لا يُصاد به الصيد ولا ينكأ العدو.

(٢) أقرب ما يشبه الخذف في زماننا هو مسدسات الأطفال التي ترمي بالخرز، فإنها ربما تفقأ أعينهم.

(٣) قد ذكرنا من قبل أن البندق حجارة قدر البندقة، تجرح الطير ولا تقتله ولذلك لا بد من ذبح الطير، أما البنادق في زماننا فإنها ترمي بطلقات تحرق الجلد، فهي من ضمن المحدثات التي يُجزيء الصيد بها.

فِيهِ: هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْفُسُوقِ وَمُنَابَذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْمِ ^(١).
وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحُظِّ نَفْسِهِ
وَمَعَاشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعِ وَنَحْوُهُمْ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِمًا ^(٢)، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِمَا يُؤَيِّدُهُ مَعَ
نَظَائِرَ لَهُ كَحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ^(٣) وَغَيْرِهِ.

١١ - باب الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْرِيدِ الشَّفَرَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثَنَانٌ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفَرَتَهُ
فَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ)

(١) أي بعد العلم.

(٢) أي حتى يتوبوا.

(٣) وفيه (وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَبَأَ النَّاسُ
وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَتَكَرَّرَ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً) منفق عليه،
هَجَرُوا خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَذَلِكَ عَلَى هِجْرَانِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْفُسُوقِ وَالذَّنْدَقَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ لَيَالِي.

أَمَّا (الْقِتْلَةُ) فَبِكْسِرِ الْقَافِ، وَهِيَ الْهَيْئَةُ وَالْحَالَةُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ) فَوَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ أَوْ أَكْثَرَهَا (فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ) بِفَتْحِ الدَّالِّ بِغَيْرِ هَاءٍ، وَفِي بَعْضِهَا (الذَّبْحَةُ) بِكْسِرِ الدَّالِّ وَبَاهُاءٍ كَالْقِتْلَةِ، وَهِيَ الْهَيْئَةُ وَالْحَالَةُ أَيْضًا.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَلْيُحْدَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ يُقَالُ: أَحَدَ السَّكِينِ وَحَدَّهَا وَاسْتَحَدَّهَا بِمَعْنَى (١).
(وَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ)، بِإِحْدَادِ السَّكِينِ وَتَعْجِيلِ إِمْرَارِهَا (٢) وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُحْدَ السَّكِينُ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَةِ، وَأَلَّا يَذْبَحَ وَاحِدَةً بِحَضْرَةِ أُخْرَى (٣)، وَلَا يَجْرَّهَا إِلَى مَذْبَحِهَا (٤).
وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَالْقَتْلُ قِصَاصًا (٥)، وَفِي حَدِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ لِقَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (١) وذلك بأن يجعل السكين حادة لا يحتاج الذابح إلى تكرار إمرار السكين عند الذبح وهذا غير مأذون فيه، لأن في هذا تعذيب للمنبوح.
- (٢) ولذا لو وجد أسرى من الكفار وسوف يقتلون، لا ينبغي للذي يقتل أن يستعمل سيفاً غير حاد وإلا فقد خالف ما أمر به النبي ﷺ، وإنما القتل يكون ضربة بالسيف لسرعة إنجاز المطلوب، والقتل شتقاً ليس من إحسان القتل، فإحسان القتل يكون بما يسرع الإجهاز على المقتول.
- (٣) ولكن عند الحاجة إلى ذلك تزول هذه الكراهة، كأيام منى مثلاً فإن النبي ﷺ ذبح ثلاثاً وستين بيده أمام بعضهم، وعند أبي داود (وَقَرَّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكَائَاتٍ خَمْسَ أَوْ سِتِّ فُطْفِقْنَ يَزْدَلْنَ إِلَيْهِ بَاتِنَهُنَّ يَدًا)، ولذا فالمكروه كراهة تنزيه، تزول كراهته مع الحاجة.
- (٤) فكل هذا من الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
- (٥) قتل القصاص الإحسان فيه أن يكون وفق ما جرت به الجناية التي شرع فيها القصاص، وإن كان فيها نوعٌ من التعذيب، فالقصاص بمثله حسن لأنه زاجر، قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ)، وبعض أهل العلم قال لا قصاص بالمثقل وإنما القصاص في القتل بالمحدد والصحيح ما ذكرنا من أنه يكون بمثل الهيئة التي فعل بها إلا أن تكون هيئة محرمة، كاللواط مثلاً إذا قتل به طفل صغير، فإن هذا إذا استوجب القتل، يدخل فيه خشية أو نحوها حتى يموت، كما فعل والله أعلم، ومن أهل العلم من قال يقتل بالسيف، وكذا الحرق، فإنه إن حرق، فإنه يُحرق، لأن هذا هو معنى القصاص، ففي الحديث المتيقن عليه عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضِيَ رَأْسُ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِي فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِي فَأَعْرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فدل ذلك على أن الإحسان في القصاص أن يكون وفق ما جرت به الجناية.

١٢ - باب النهي عن صبر البهائم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ أَنَسٍ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً
يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصْبَرَ الْبَهَائِمُ. [تصبر: تحبس وترمي حتى تموت].
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بَنَعْرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفَتَيَانَ
مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نُلْهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ
عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا
فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ
الدَّوَابِّ صَبْرًا .

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ) وفي رواية: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحَ غَرَضًا) قَالَ الْعُلَمَاءُ: صَبَّرَ الْبَهَائِمُ: أَنْ تُحْبَسَ وَهِيَ حَيَّةٌ لِيُكْتَلَ بِالرَّمْيِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ مَعْنَى: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحَ غَرَضًا)، أَي لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَّوانَ الْحَيَّ غَرَضًا تَرْمُونَ إِلَيْهِ، كَالْغَرَضِ مِنَ الْجُلُودِ وَغَيْرِهَا^(١).

وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ^(٢)، وَهَذَا قَالَ ﷺ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لِلْحَيَّوانِ^(٣) وَإِتْلَافٌ لِنَفْسِهِ، وَتَضْيِيعٌ لِمَالِيَّتِهِ، وَتَفْوِيتٌ لِدَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكِّيً^(٤)، وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكِّيً.

قوله: (نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (طَيْرًا) وَالْمُرَادُ بِهِ وَاحِدٌ وَالْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْوَاحِدَ يُقَالُ لَهُ: طَائِرٌ، وَالْجَمْعُ طَيْرٌ، وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ إِطْلَاقُ الطَّيْرِ عَلَى الْوَاحِدِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ جَارٍ عَلَى تِلْكَ اللُّغَةِ.

قوله: (وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) هُوَ يَهْمَزُ خَاطِئَةً أَيَّ مَا لَمْ يُصَبِّ الْمُرْمِي. وَقوله: (خَاطِئَةً) لُغَةٌ، وَالْأَفْصَحُ مُحْطِئَةً، يُقَالُ لِمَنْ قَصَدَ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ غَلَطًا: أَخْطَأَ فَهُوَ مُحْطِئٌ، وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ: خَطَأَ فَهُوَ خَاطِئٌ. وَهَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ عَلَى اللُّغَةِ الثَّانِيَةِ، حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بمعنى أنها تُجْعَلُ هدفًا للرُّمَّةِ، أو تُحْبَسُ لِيُكْتَلَ بهذه الطريقة فتُصَبُّ للقتل، والقتل رمياً بالرصاص هذا الأمر، وأما القتل المشروع هو الضربة بالسيف.

(٢) بل الأحاديث تدل على أن هذا من الكبائر.

(٣) لأن هناك ضربات سوف تأتي على الحيوان وهي غير قاتلة ولا يحصل منها إراحة للحيوان الذي يُراد قتله.

(٤) أي ممن يقبل التذكية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَضْحَى

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ الْأَضْمَعِيُّ: فِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ:

أَضْحِيَّةٌ، وَإِضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الهمزة وَكسرها، وَجَمْعُهَا بِتَشْدِيدِ الياء وَتَخْفِيفِهَا.

وَاللُّغَةُ الثَّلَاثَةُ: ضَحِيَّةٌ، وَجَمْعُهَا: ضَحَايَا.

وَالرَّابِعَةُ: أَضْحَاةٌ بَفَتْحِ الهمزة، وَالْجَمْعُ: أَضْحَى، كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى، وَبِهَا سُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الضَّحَى، وَهُوَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ.

وَفِي الْأَضْحَى لُغَتَانِ: التَّذْكِيرُ لُغَةً قَيْسٌ، وَالتَّأْنِيثُ لُغَةً تَمِيمٌ.

١ - باب وَقْتِهَا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامٌ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عَلَى اسْمِ اللَّهِ. كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَّى خَالِي أَبُو بَرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٌ» . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ «ضَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لَغَيْرِكَ» . ثُمَّ قَالَ «مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» .

[الجذعة: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية] .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَه أبا بَرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَى لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعِدْ نُسُكًا» . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ . فَقَالَ «هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَىكَ وَلَا تَجْزِي جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» . [العناق: الأتى من ولد المعزأتى عليها أربعة أشهر] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ» . قَالَ فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبَلَتَنَا وَسَكَّنَا نُسُكَنَا

فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّيَ». فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَسِيتُ عَنْ ابْنِ لِي^(١). فَقَالَ «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ لِأَهْلِكَ». فَقَالَ ابْنُ عَنَدِي شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ «ضَحَّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ نَسِيكَةً».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي يَعْنِي عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نَصَلِي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ». وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَمْعٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرِ فَقَالَ «لَا يُضَحِّينَ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عُنَاقٌ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ قَالَ «فَضَحَّ بِهَا وَلَا تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

(١) قد يُستدل بهذا على أنه يمكن أن يجمع النية بين النسيكة الحقيقية وبين الأضحية، لولا أنه قد فاته الوقت، ويمكن أن تمتنع الدلالة منه على جواز الجمع بين الحقيقة والأضحية، لأن النبي ﷺ قال له (ذَاكَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ لِأَهْلِكَ)، ولم يقل له وقعت عقيقة عن ابنك، فقد علم أنه أراد الأضحية، فالرواية رغم احتمالها من دلالة، قد يُنظر فيها من اجتهاد في الجمع بين الحقيقة والأضحية. والأقرب عندي أن كل واحدة لا بد لها من ذبيحة.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَبْدِلْهَا». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَطْنَهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ - وَالْفُظُّ لَعَمْرُو - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ التَّحْرِ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يَشْتَهِي فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ أَفَادِبُهَا قَالَ فَرَخَّصْ لَهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَبْلَغْتُ رُخْصَةً مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا قَالَ وَأَنْكَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوا. أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوا.

[تجزع: اقتسم؛ الهنة: الحاجة].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهَشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْمٍ.

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى - قَالَ - فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَتَنَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ «مَنْ كَانَ ضَحَى فَلْيَعِدْ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

قوله ﷺ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (عَلَى اسْمِ اللَّهِ)
 قَالَ الْكُتَّابُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: إِذَا قِيلَ بِاسْمِ اللَّهِ، تَعَيَّنَ كُتْبُهُ بِالْأَلِفِ، وَإِنَّمَا تُحَذَفُ الْأَلِفُ إِذَا كُتِبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِكَمَالِهَا.
 وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ) الْأَوَّلُ بِالْيَاءِ وَالثَّانِي بِالنُّونِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوي.
 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الْمُوسِرِ:
 فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: هِيَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ إِنْ تَرَكَهَا بِلا عُدْرٍ لَمْ يَأْتُمْ، وَلَمْ يَلْزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابُ وَبِلَالٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِّيُّ وَابْنُ الْمُثَنِّرِ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ^(١).
 وَقَالَ رِبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُوسِرِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
 وَقَالَ النَّخَعِيُّ: وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُوسِرِ إِلَّا الْحَاجَّ بِمَنَى.
 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ بِالْأَمْصَارِ.
 وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوجِبُهَا عَلَى مُقِيمٍ يَمْلِكُ نِصَابًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 وَأَمَّا وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْبَحَهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ، وَحِينَئِذٍ يُجْزِيهِ بِالْإِجْمَاعِ.
 قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّرِ: وَاجْتَمَعُوا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ.

(١) لم يذكر هنا الشافعي وقوله كقول الجمهور، وقول الجمهور هو الصحيح، لأن النبي ﷺ قد ضحى عمن لم يضحى من أمته، فقال (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ) (حم) ١٥٠٦٤، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.
 وأما حديث (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَرْبُحَنَّ مُصْلَاتًا)، (جدة) ٣١٢٣ [قال الألباني]: حسن، وضعفه الأرناؤوط وخطأ الألباني في تحسينه، فقال أن هذا دليل على أنه يُعاقب بترك الصلاة، وهذا يدل على الوجوب، والصحيح أن صلاة العيد فرض على الكفاية، فلا يَأْتُمُّ من تركها مع إقامتها، أو على الصحيح هي سُنَّةٌ على الكفاية، وبالتالي فلا يَأْتُمُّ من تركها، فهذا فيه فوائد الخير ولكن الإثم يحتاج إلى دليل أوضح. والصحيح في الأضحية أنها سُنَّةٌ مؤكدة لا يَأْتُمُّ من تركها، ولكن يفوته الخير الكثير.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُثَنَّرِ وَآخَرُونَ: يَدْخُلُ وَقْتُهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَمَضَى قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَخُطْبَتَيْنِ^(١)، فَإِنْ ذَبَحَ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ أَجْزَأُهُ، سَوَاءٌ صَلَّى الْإِمَامُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ صَلَّى الضُّحَى أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَالْبَوَادِي وَالْمُسَافِرِينَ، وَسَوَاءٌ ذَبَحَ الْإِمَامُ أَضْحِيَّتَهُ أَمْ لَا.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَدْخُلُ وَقْتُهَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْقُرَى وَالْبَوَادِي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، وَلَا يَدْخُلُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ وَيَخْطُبَ، فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْحِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، وَنَحْوَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ^(٢).

(١) بناءً على أن السنة خطبتين، ولا دليل على ذلك، بل الظاهر أنه خطبة واحدة، فلم يكن ﷺ يُخرج المنبر حتى يجلس عليه فيخطب خطبتين، وإنما الروايات كلها (صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ).

(٢) وهذا القول هو أصح الأقوال وأظهرها، لموافقتها للأحاديث، فالنبي ﷺ قد علق الأمر فقال (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ)، والخطبة سنة والاستماع إليها سنة، فهي ليست فريضة كالجمعة، فإن النبي ﷺ قد رخص لمن أراد أن ينصرف فليُنصرف، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ، قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصَرَفَ فَلْيُنْصَرَفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ"، (س) ١٥٧١ [قال الألباني]: صحيح، وكذلك قبل أن يذبح الإمام، فالأمر إذاً على ما علقه النبي ﷺ (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى) وصرح أنها ليست من النسك في شيء.

فقول من قال بهذا الوقت حتى ولو لم يصلي مع الإمام، صادم السنة، والعبرة بحصول الصلاة وليس فقط بمرور وقت الصلاة، فإن النبي ﷺ علق على فعل الصلاة ولم يعلق على الوقت، فتقدير الركعتين أو الخطبة أو الخطبتين، أمرٌ يتناول، فقد يصلي الإمام بـ [ق] والقمر [و] وقد يصلي بـ [الأعلى والغاشية]، ويمكن أن يصلي بأقل من ذلك، فكيف نُصحح إذاً وقتاً محدداً تصح بعده الأضحية؟ وإنما هو أمر متناول، ولذلك الصحيح تعليق الحكم على أمر ظاهر وهو صلاة الإمام، وسواء في ذلك أهل الأمصار أو أهل القرى.

أما من لم يشهد جماعة المسلمين، كأن كان مسافراً مثلاً وأراد أن يُضحى، فهذا بمرور الوقت، بالتقريب بعد مرور الوقت الذي يصلي فيه الناس والله أعلى وأعلم.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا.
وَقَالَ رِبِيعَةُ فَيَمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ: إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ، وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ.
وَأَمَّا آخِرُ وَقْتُ التَّضَحِّيَةِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ، وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ^(١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: تَخْتَصُّ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَرَوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنْسَ^(٢).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً، وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً.

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ^(٢).
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضَحِّيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ:

وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُضْحِيَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّاسِ، وَهَذِهِ فَائِلَةُ رَوَايَةٍ (أَوْ نُصَلِّي) أَيَّ إِذَا صَلَّوْا جَمِيعًا، فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِدَّةُ جَمَاعَاتٍ لِلْعِيدِ:

- فَمَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّيَ.

- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِذَا صَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَجْزَأُ بَاقِي النَّاسِ مَنْ لَمْ يُصَلِّيَ.

(١) هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) مُسْلِمٌ، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ" (حَم) ٢٦٧٩٨، (حَب) ٣٨٥٤، (هَق) ١٩٠٢٥، أَنْظَرِ صَحِيحَ الْجَامِعِ: ٤٥٣٧، وَالصَّحِيحَةُ: ٢٤٧٦، وَأَيَّامُ مَنْى ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا جَازَ ذَبْحُ الْهَدْيِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ وَنَصَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَنَّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا كَذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ، وَعَلَى أَنَّهَا كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ.

(٢) وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جَدًّا.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ، بَلْ تَكُونُ
شَاةَ لَحْمٍ ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلْيَذْبَحْ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةٍ: (فَلْيَذْبَحْ بِإِسْمِ اللَّهِ) أَيْ قَائِلًا: بِإِسْمِ
اللَّهِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَرْبَعَةً أَوْجُهًا:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ، وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ ^(٢).
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ.

وَالثَّالِثُ: بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ عَلَى ذَبْحِهِ ^(٣) إِظْهَارًا لِلْإِسْلَامِ، وَمُخَالَفَةً لِمَنْ يَذْبَحُ لِغَيْرِهِ، وَقَمْعًا لِلشَّيْطَانِ.
وَالرَّابِعُ: تَبَرُّكًا بِاسْمِهِ وَتَيَمُّنًا بِذِكْرِهِ كَمَا يُقَالُ: سِرٌّ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، وَسِرٌّ بِاسْمِ اللَّهِ.
وَكَرِهَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُقَالَ: افْعَلْ كَذَا عَلَى إِسْمِ اللَّهِ، قَالَ: لِأَنَّ إِسْمَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ^(٤)، قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ.
قَوْلُهُ: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ)
قَوْلُهُ: (أَضْحَى) مَضْرُوفٌ.

(١) الصحيح أنها تصح مع مخالفة الأفضل أو مع الكراهة، لأن النبي ﷺ ذبح في الأيام وأخبر عن أيام
التشريق أنها أيام ذبح، ولكن قد يطلق اليوم ويُرَادُ به النهار واللييلة التي قبله، إلا أنه بالنسبة إلى ليلة العيد فلا
نزاع أنها لا تجزي قبل طلوع الفجر بالإجماع، وعلى الصحيح أنه لا بد وأن يكون بعد الصلاة، ولذا فليلى
التشريق تجزي إلا ليلة العيد.

(٢) أي إخلاصاً.

(٣) وهذا القول هو الذي رجحه النووي أولاً.

(٤) وكذا هو يدل على عدم إدراك القائل أن الحروف تُستعمل مكان بعضها البعض.

وَفِي هَذَا أَنَّ الْخُطْبَةَ لِلْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ النَّاسِ الْيَوْمَ^(١)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)

مَعْنَاهُ: أَيُّ لَيْسَتْ ضَحِيَّةً، وَلَا ثَوَابَ فِيهَا، بَلْ هِيَ لَحْمٌ لَكَ تَتَنَفَّعُ بِهِ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمْتَهُ لِأَهْلِكَ).

قَوْلُهُ: (إِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً مِنَ الْمُعْزِ فَقَالَ: ضَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ)^(٢)

وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا تَجْزِي جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَجْزِي) فَهُوَ يَفْتَحُ التَّاءَ هَكَذَا الرَّوَايَةُ فِيهِ فِي جَمِيعِ الطَّرُقِ وَالْكَتُبِ.

وَمَعْنَاهُ: لَا تَكْفِي مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ}.

وَفِيهِ أَنَّ جَذْعَةَ الْمُعْزِ لَا تَجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٣).

(١) حَيْثُ أَنَّ بَعْضَ أَمْرَاءِ بَنِي أُمَيَّةٍ قَدْ جَعَلَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُخَالَفًا لِلسُّنَّةِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ، فِي وَجُودِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَقْرَبُ مَنْ أَنْكَرَهُ، فَهِيَ بَدْعَةٌ فَعَلَهَا بَعْضُ أَمْرَاءِ بَنِي أُمَيَّةٍ وَانْقَرَضَتْ.

وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَسْعَى دُونَ أَنْ يَشْعُرَ بِأَحْيَاءِ هَذِهِ الْبَدْعَةِ بِكَثْرَةِ الْمَوَاعِظِ وَالتَّوْجِيهَاتِ وَيُذَكِّرُونَ النَّاسَ بِأَمْرِ وَنَوَاهِي قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ، إِلَّا أَنْ يَوْجِدَ الْمُنْكَرُ فَيُنْكَرُ الْمُنْكَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ (إِنْ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُشْرَعُ تَحِيَّةُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّوْا خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَا لَا يُشْرَعُ رَكَعَتِي ضُحَى وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، بَلْ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ صَلَاةُ الْعِيدِ، وَأَمَّا إِذَا صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ، فَيُسَنُّ لِلدَّخْلِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ.

(٢) هَذِهِ الرَّوَايَةُ مُصْرَحَةٌ بِمَا قَدْ أَجْمَلَ فِي الرَّوَايَاتِ الْأُخْرَى مِنْ أَنَّهَا جَذْعَةٌ فَقَطْ دُونَ أَنْ يَذْكَرَ أَنَّهَا مِنَ الْمُعْزِ، فَهَذِهِ مُبَيَّنَةٌ لَهَا وَالْمَخْرَجُ وَاحِدٌ، فَإِنَّ الْجَذْعَةَ مِنَ الضَّأْنِ تَجْزِي، وَأَمَّا الْجَذْعَةُ مِنَ الْمُعْزِ لَا تَجْزِي بَعْدَ أَبِي بَرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) وَكَذَا الْجَذْعَةُ مِنَ الْبَقْرِ وَالْإِبِلِ لَا تَجْزِي صَاحِبُهَا، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أَسْمَنَ مِنْ شَاةِ اللَّحْمِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَفْضَلُ رَدٍّ عَلَى الْأَرَائِينَ الْعَقْلَانِيَيْنِ الَّذِينَ يَرِيدُونَ إِلْغَاءَ اعْتِبَارِ السِّنِّ وَيَقُولُونَ إِنْ كَانَتْ سَمِيَّةً أَجْزَتْ، وَاعْتِبَارِ السِّنِّ كَانَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، أَمَّا الْآنَ فَإِنَّ التَّسْمِينَ يَصِلُ بِالْحَيَوَانَاتِ إِلَى السِّمَنِ الْمَطْلُوبَةِ قَبْلَ السِّنِّ، وَهَذَا الرَّسُولُ ﷺ عَلِمَ أَنَّ جَذْعَةَ الرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ (لَا تَجْزِي جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجْزِي حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ سَمِيَّةً، وَإِنَّمَا الَّذِي أَجَازَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَذْعَةِ فَقَطْ الْجَذْعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَجَذْعَةُ أَبِي بَرْدَةَ فَقَطْ، ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (لَا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ)
 قَالَ الْقَاضِي: كَذَا رَوَيْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ (مَكْرُوهٌ) بِالْكَافِ وَالْهَاءِ مِنْ طَرِيقِ السَّنَجَرِيِّ وَالْفَارِسِيِّ،
 وَكَذَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.
 قَالَ: رَوَيْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعُذْرِيِّ (مَقْرُومٌ) بِالْقَافِ وَالْمِيمِ.
 قَالَ: وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الرَّوَايَةَ وَقَالَ: مَعْنَاهُ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، يُقَالُ: قَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ
 وَقَرِمْتُهُ إِذَا اشْتَهَيْتُهُ.
 قَالَ: وَهِيَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ: (عَرَفْتُ أَنَّهُ يَوْمٌ أَكَلٌ وَشَرِبٌ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ
 وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي) ^(١)، وَكَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ
 اللَّحْمُ) وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عَلَيْكُمْ فَتَلَبَّحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) مسلم، وهذا دليل على جواز التضحية بالجذعة من الضأن، وهي ما كان
 لها ستة أشهر ولم تصل إلى سن الثني ولم تخرج الأسنان الدائمة.
 والجذعة هي ما دون الثني، والثني هي التي سقطت أسنانها -ثناياها- وخرجت الأسنان الدائمة، وهذا
 بالنسبة إلى الغنم ضأناً أو ماعز يحدث ذلك في السنة الثانية، وبالتحديد -كما يذكر الأطباء البيطريون- سنة
 وثلاثة إلى ستة أشهر، هذا هو المعتاد، والعبرة بسقوط الثنايا، وظهور الأسنان الدائمة، وهي أسنان تجدها في
 الفك السفلي كبيرة ظاهرة جداً وذلك في الماعز والضأن والبقر والجاموس، والعرب لم تكن تكتب تواريخ
 مواليد البشر، ليكتبوا تواريخ ميلاد البهائم، وقد يقع ذلك في سن أكبر في البقر والجاموس، فتسقط ثناياها في
 السنة الثانية وثلاثة إلى ستة أشهر، وهذا في المعتاد أيضاً، فمن الصعب أن يتذكر صاحب المواشي سن
 البهائم، ولذا العبرة بامر ظاهر وهو ظهور الأسنان الدائمة، وأكثر العلماء يذكرون التاريخ على جهة التقريب،
 يقولون مثلاً هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، فيظن البعض ذلك تحديداً لا خلف فيه حتى ولو لم تظهر
 الثنايا، وليس كذلك، بل لابد أن تظهر الثنايا، وبالنسبة للبقر والجاموس يقولون ما أتم ستين ودخل في
 الثالثة، وكما ذكرنا ذكر هذا للتقريب، وإلا فكما يقع في البشر، فالأسنان تتفاوت ولا يوجد ميعاد محدد
 لخروجها، ولذا العبرة بخروج هذه الأسنان الدائمة، فما أن تظهر الثنية ولو واحدة، فقد صارت ثنية تجزيء.
 وأما الكلام على أنها سمينة أم لا، فإنها إذا كانت تجزيء في الأضحية فلا بأس، أما أنها لو كانت جذعة من
 المعز أو البقر والجاموس وليست ثنية، فلا تجزيء حتى ولو كانت سمينة وأكثر لحماً من الثنية.
 (١) وهذا كما يفعل كثير من الناس فيذبحوا يوم عرفة حتى يأكلوا لحماً يوم العيد، فهذا ليس من النُسك في
 شيء.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا رِوَايَةُ (مَكْرُوه) فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: صَوَابُهُ (اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوه) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ تَرَكَ الذَّبْحَ وَالتَّضْحِيَّةَ، وَبَقَاءُ أَهْلِهِ فِيهِ بِلاَ لَحْمٍ حَتَّى يَشْتَهُوهُ مَكْرُوهٌ، وَاللَّحْمُ - بِفَتْحِ الْحَاءِ - إِشْتِهَاءُ اللَّحْمِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ لِي الْأُسْتَاذ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: مَعْنَاهُ ذَبَحَ مَا لَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمَا هُوَ لَحْمٌ مَكْرُوهٌ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، هَذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَضْبَهَانِيُّ: مَعْنَاهُ: هَذَا يَوْمٌ طَلَبَ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ شَاقٌّ ^(١)، وَهَذَا حَسَنٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ)

(الْعَنَاقُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهِيَ الْأُثْنَى مِنَ الْمُعْزِ إِذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ سَنَةً، وَجَمْعُهَا أَعْنُقٌ وَعُنُوقٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (عَنَاقُ لَبَنٍ) فَمَعْنَاهُ: صَغِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِمَّا تَرْضَعُ ^(٢).

قَوْلُهُ: (عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ)

أَيُّ: أَطْيَبُ لَحْمًا وَأَنْفَعُ لِسَمَنِهَا وَنَفَاسَتِهَا.

وَفِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُقْصُودَ فِي الضَّحَايَا طَيِّبُ اللَّحْمِ لَا كَثَرَتُهُ، فَشَاةٌ نَفِيسَةٌ أَفْضَلُ مِنْ

شَاتَيْنِ غَيْرِ سَمِيَّتَيْنِ بِقِيَمَتَيْهَا ^(٣).

وَقَدْ سَبَقَتْ الْمُسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِّ ^(٤)، وَمُخْتَصَرُهُ أَنَّ تَكْثِيرَ

الْعَدَدِ فِي الْعَقِّ مَقْصُودٌ فَهُوَ الْأَفْضَلُ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْكَ)

(١) بمعنى: أن أطلب اللحم مبكرًا في هذا اليوم أمرٌ فيه مشقة، فأراد أن يُكرَّح حتى يجد أهله اللحم من أول النهار بسهولة.

(٢) أي أنها ما زالت ترضع، ولكنها سميئة.

(٣) الكلام هنا عن الأفضل، فكلاهما يُجْزَى، فيقول لو اشتري واحدة سميئة وكان ثمنها بقيمة اثنين نُحَاف، كان شرائه السميئة أفضل.

(٤) أي العقيقة.

مَعْنَاهُ: أَنَّكَ ذَبَحْتَ صُورَةً نَسِيكَتَيْنِ ^(١)، وَهُمَا هَذِهِ ^(٢) وَالَّتِي ذَبَحَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّ هَذِهِ حَصَلَتْ بِهَا التَّضَحِّيَّةُ، وَالْأُولَى وَقَعَتْ شَاةَ لَحْمٍ، لَكِنْ لَهُ فِيهَا ثَوَابٌ لَا بِسَبَبِ التَّضَحِّيَّةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ أَضْحِيَّةٌ، بَلْ لِكَوْنِهِ قَصَدَ بِهَا الْخَيْرَ وَأَخْرَجَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، فَلِهَذَا دَخَلَهَا أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، فَقَالَ: هَذِهِ خَيْرُ النَّسِيكَتَيْنِ، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّيْغَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ فِي الْأُولَى خَيْرًا أَيْضًا ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تُجْزِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)

مَعْنَاهُ: جَذَعَةُ الْمُعْزِ، وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ الْكَلَامِ، وَإِلَّا فَجَذَعَةُ الضَّأْنِ تُجْزِي.

قَوْلُهُ: (عِنْدِي جَذَعَةُ خَيْرٍ مِنْ مُسِنَّةٍ)

الْمُسِنَّةُ: هِيَ الثَّيْبَةُ، وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَ الْجَذَعَةِ بِسَنَةِ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْجَذَعَةُ أَجْوَدَ لَطِيبٍ لَحْمَهَا وَسِمْنَهَا.

قَوْلُهُ: (وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ حِيرَانِهِ) أَيِ حَاجَةٍ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الَّذِي رَخَّصَ لَهُ فِي جَذَعَةِ الْمُعْزِ: (لَا أَذْرِي أَبْلَغْتَ رُخْصَتَهُ مَنْ

سِوَاهُ أَمْ لَا)

هَذَا الشُّكُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْمِ أَنَسٍ ﷺ، وَقَدْ صَرَّحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

السَّابِقِ بِأَنَّهَا لَا تَبْلُغُ غَيْرَهُ وَلَا تُجْزِي أَحَدًا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (وَأَنكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا)

إِنْكَفَأَ: مَهْمُوزُ أَيٍّ: مَالٌ وَانْعَطَفَ.

وَفِيهِ إِجْزَاءُ الذِّكْرِ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ، وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا.

وَفِيهِ: جَوَازُ التَّضَحِّيَّةِ بِحَيَوَانَيْنِ ^(٤).

(١) لأنه قد ذبح قبل الصلاة، فساها نسيكة على اعتبار أنه ظنها نسيكة وتقرب إلى الله وعبادة.

(٢) أي العناق.

(٣) أي أن هذا على الأصل في أفعال التفضيل، وقد تستعمل خير التي هي أخير ولا يقصد بها التفضيل، كقوله تعالى (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)، مع أن الدنيا لا بقاء لها.

(٤) أي مشروعية ذلك.

قوله: (فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوا أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوا) هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ^(١)، وَهَذَا شَكٌّ مِنَ الرَّاوي فِي أَحَدِ اللَّفْظَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ: (غَنِيمَةً) بِضَمِّ الْغَيْنِ تَصْغِيرُ الْغَنَمِ.

قوله فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُسَيْدٍ الْغُبَرِيِّ: (ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا) أَمَّا (ذَبْحًا) فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَبْطِهِ بِكَسْرِ الدَّالِ أَيُّ: حَيَوَانًا يُذَبِّحُ، كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ}. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَنْ يُعِيدَ) فَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ بِالْيَاءِ مِنَ الْإِعَادَةِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا (أَنْ يُعِدَّ) بِحَذْفِ الْيَاءِ، وَلَكِنْ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ مِنَ الْإِعْدَادِ، وَهُوَ التَّهْيِئَةُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب سن الأضحية.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَذَبُحُوا إِلَّا مُسْنَةً إِلَّا أَنْ يُعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبُحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ». وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلًا فَنَحَرُوا وَطَنُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخِرٍ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ^(٣).

وسبب ذبحه ﷺ للكباشين هو ما ذكر في الحديث عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِيْنَيْنِ، أَقْرَبَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ"، (ج٢) ٣١٢٢ [قال الألباني]: صحيح، وعن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الأضحية بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال: "بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي"، (د) ٢٨١٠ [قال الألباني]: صحيح.

(١) بمعنى أنهم قسموها فيما بينهم.

(٢) أي يبحث عن شاة أخرى يذبحها.

(٣) هذا الحديث حجة لقول مالك، لكن يحتمل للجمع بين هذه الرواية ورواية (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَكْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى) ونص على أنها لا تجزي وأنها شاة لحم، فهذا يمكن أن يحمل

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «ضَحَّ بِهِ أَنْتَ». قَالَ قُتَيْبَةُ عَلَى صَحَابَتِهِ.

[العتود: صغير المعز إذا قوي وأتى عليه الحول].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَالَ «ضَحَّ بِهِ».

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّيِّبَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا، وَهَذَا تَضَرُّعٌ بِأَنَّهُ لَا يُجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ^(١)، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ.

وَنَقَلَ الْعَبْدَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُجْزَى الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمُعْزِ وَالضَّأْنِ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ^(٢).

وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَأَنَّهُ يُجْزَى سِوَاءَ وَجَدَ غَيْرُهُ أَمْ لَا^(٣).

عَلَى الْأَفْضَلِ، فَحَدِيثُ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ نَحْرَ آخَرٍ) وَقَدْ نَحَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، يُحْمَلُ هَذَا عَلَى الْأَفْضَلِ.

(١) وَحَتَّى لَوْ عَسُرَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ قَالَ (إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزَى غَيْرُ الثَّيِّبِ إِلَّا فِي الضَّأْنِ.

(٢) وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ نَصِّ السُّنَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً)، وَقَالَ لِأَبِي بَرْدَةَ (لَا تَجْزَى جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، فَهَذَا نَصٌّ فِي عَدَمِ إِجْرَائِهَا.

وَحَكَّوْا عَنْ إِبْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يُجْزِي، وَقَدْ يُخْتَجَّ لِهَما بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ الْجُمْهُورُ: هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ: يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَلَّا
تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةَ ضَّانٍ^(٢).
وَلَيْسَ فِيهِ تَضَرُّعٌ بِمَنْعِ جَذَعَةِ الضَّانِّ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي بِحَالٍ.

(١) الخلاف هنا بسبب مفهوم المخالفة، حيث قال (إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّانِّ)، فقد
يُفْهَمُ مِنْ هَذَا بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْسَرْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَذْبَحُوا مُسِنَّةً مِنَ الضَّانِّ، لَنْ تُجْزِيَ
الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّانِّ، وَيَشْكَلُ آخَرُ: أَنَّ الْجَذَعَةَ مِنَ الضَّانِّ لَا تُجْزِي إِلَّا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ وَفِي غَيْرِ الْإِعْسَارِ لَا
تُجْزِي، فَهَذَا ظَاهِرُ مَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ، لَكِنْ قَدْ عَارَضَ هَذَا الْمَفْهُومَ مَنْطُوقٌ أَقْوَى وَهُوَ قَوْلُهُ (نَعَمْ) - أَوْ نَعَمَتِ
- الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِّ (*) فَيُقَدِّمُ الْعَمَلُ بِالْمَنْطُوقِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ، وَبَقِيَ مَا سَوَى الضَّانِّ عَلَى
عُمُومِهِ (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً).

(*) إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن وأبي كباش، وقد رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة
موقوفاً، قاله الترمذي عن البخاري في "العلل" ٦٤٦/٢.
- وعند أحمد ٣٣٨/٦، وابن ماجه (٣١٣٩) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: "يجوز
الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِّ أَضْحِيَّةً" وفي سننه امرأة مجهولة.
- وعن عتبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضَّانِّ. أخرجه أحمد ١٥٢/٤، والنسائي
١٩/٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٢٠)، وسنده قوي فيما قاله الحافظ في "الفتح" ١٥/١٠،
هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد: سألت رسول الله ﷺ عن الجذع، فقال: "ضحَّ به، لا بأس به".
- وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال: كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد وكنا بفارس، فعَلَّتْ علينا
يوم النحر المَسَانُ، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله ﷺ
فأصبنا مثل هذا اليوم، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الْجَذَعُ يُوْفِي مِمَّا يُوْفِي
الثَّيِّ" أخرجه أحمد ٣٦٨/٥، والنسائي ٢١٩/٧، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٢٢٦/٤.
(٢) بل لا يستقيم هذا التقدير، لأن معناه: المستحب أن لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، فهذا يفهم منه أن غير المُسِنَّة
تُجْزِي في الماعز والبقر والإبل، وهذا ليس بصحيح اتفاقاً، بل تقديره: لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يعسر
عليكم فتذبحوا جذعة من الضَّانِّ، وأن الأفضل إذا كان لكم يسار أن تذبحوا مُسِنَّةً مِنَ الضَّانِّ إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ
عَلَيْكُمْ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَحَبِّ فِي الْجُزْءِ الْآخِرِ فَقَطْ.

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ يُجَوِّزُونَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ، وَابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ يَمْنَعَانِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِسْتِحْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزِي الضَّحِيَّةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، إِلَّا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ التَّضْحِيَّةُ بِبَقَرَةِ الْوَحْشِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَبِالظَّبْيِ عَنْ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ: مَا لَهُ سَنَةٌ تَامَّةٌ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ ^(٢). وَقِيلَ: مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَّةٌ، وَقِيلَ: ابْنُ عَشْرَةٍ، حَكَاهُ الْقَاضِي، وَهُوَ غَرِيبٌ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ بَيْنِ شَائِيْنِ فِسِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ هَرَمَيْنِ فَثَمَانِيَّةَ أَشْهُرٍ.

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْوَاعِ الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الضَّأْنَ، ثُمَّ الْمُعْزَ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْغَنَمُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهَا أَطْيَبُ لَحْمًا.

حُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْبَدَنَةَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ، وَكَذَا الْبَقَرَةُ، وَأَمَّا الشَّاةُ فَلَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِالِاتِّفَاقِ، فَدَلَّ عَلَى تَفْضِيلِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ ^(٣).

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا بَعْدَ الْغَنَمِ، فَقِيلَ: الْإِبِلُ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَقِيلَ: الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبِلِ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَهُمْ.

(١) بقرة الوحش وهي الغير مستأنسة، فالجمهور يقولون لابد وأن تكون من بهيمة الأنعام، والبهائم المتوحشة ليست من بهيمة الأنعام، والصحيح قول الجمهور.
(٢) وهذا هو الأحوط.

(٣) النبي ﷺ ضحى في الأضحى بكبشين، إن وجد ضأناً بقيمة سبع بقرة، بحيث يكون أطيب وأفضل، وإن كان جهة تفضيل البدنة والبقرة كذلك كثرة اللحم والتصلق على الفقراء، هذا له وجه وهذا له وجه، وإن كان ظاهر الأدلة على أن النبي ﷺ ضحى في الأضحى بالضأن، وقد قال تعالى (وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ)، والمشهور أنه كان أيضاً كبشاً من الضأن.
أما الهدي في الحج؛ فالنبي ﷺ قد ساق الهدي من البذن وذبح لسنائه البقر.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَمِينِهَا وَطَبِيبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَسْمِينِهَا:
فَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُهُ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ كُنَّا نُسَمِّنُ
الْأُضْحِيَّةَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَرَاهَةَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يَتَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ، وَهَذَا
قَوْلُ بَاطِلٍ.

قَوْلُهُ: (فَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ)
هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِي الذَّبْحُ إِلَّا بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ
الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.

وَالْجُمْهُورُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ زَجْرَهُمْ عَنِ التَّعْجِيلِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فِعْلِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ،
وَهَذَا جَاءَ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ التَّقْيِيدِ بِالصَّلَاةِ، وَأَنَّ مَنْ ضَحَّى بَعْدَهَا أَجْرَاهُ، وَمَنْ لَا فَلَا^(١).
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ،
فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: (الْعَتُودُ) مِنْ أَوْلَادِ الْمُعْزِ خَاصَّةً، وَهُوَ مَا رَعَى وَقَوِيَ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: هُوَ مَا بَلَغَ سَنَةً، وَجَمْعُهُ: (أَعْتَدَةٌ وَعِدَّانٌ) بِإِذْغَامِ التَّاءِ فِي الدَّالِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ: كَانَتْ هَذِهِ رُخْصَةً لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، كَمَا كَانَ مِثْلُهَا
رُخْصَةً لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَّارٍ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ السَّابِقِ^(٢).

(١) الصحيح أن الذبح مقيد بالصلاة، ويتأكد الاستحباب في ألا يذبح قبل ذبح الإمام، ويكره قبل أن يذبح
الإمام إن كان له ذبح، ويستحب إذا ذبح قبل ذبح الإمام أن يذبح مكانها أخرى.
(٢) الظاهر أن واقعة أبي بردة بعد واقعة عقبة، لأنه قال لأبي بردة (لا تجزى جذعة عن أحد بعلك).

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِي، فَبَقِيَ عَتُودُ مِنْهَا، فَقَالَ: ضَحَّ بِهَا أَنْتَ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَكَ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ: ضَحَّ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ جَذَعٌ مِنَ الْمُعْزِ أَصْحَى بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ضَحَّ بِهِ فَضَحَّيْتُ، هَذَا كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ حَسَنٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنَ الْمُعْزِ، وَلَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: (عَتُودٌ)، وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مُتَعَيَّنٌ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةٍ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدة مَفْتُوحَةٌ.

٣ - باب استَدْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوَكُّلٍ وَالتَّسْفِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. [الصفاح: الجانب].
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ. قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ.

(١) حتى لو قلنا أيضاً أن هذا الحديث بعد حليث أبي بردة، فيكون هذا مما خصص أو نسخ، فيكون المعنى لا تجزى جذعة عن أحد بعدك إلا فلان وفلان، فيمكن أن يكون هناك تخصيص بمتصل أو تخصيص بمنفصل، وقد يمثل هذا بالنسخ مرتين - النسخ في حق المستثنى صاحب الرخصة -، والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ «بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيُّوهُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَاتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا عَائِشَةُ هَلَمْيَ الْمُدِيَّةُ» . ثُمَّ قَالَ «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» . ففعلتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ «بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . [اشحذ: حدد بالمسن].

قوله: (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهَا)

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرُهُ: (الْأَمْلَحُ) هُوَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ الْبَيَاضُ .

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ الْأَبْيَضُ وَيَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ السَّوَادِ .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ الَّذِي يُخَالِطُ بَيَاضَهُ حُمْرَةٌ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْأَسْوَدُ يَغْلُوهُ حُمْرَةٌ .

وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَالْبَيَاضُ أَكْثَرُ .

وَقَالَ الْحَطَّائِيُّ: هُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي خَلَلٍ صُوفِهِ طَبَقَاتٌ سُودَ .

وَقَالَ الدُّوَادِيُّ: هُوَ الْمُتَغَيَّرُ الشَّعْرَ بِسَوَادٍ وَبَيَاضٍ ^(١) .

وقوله: (أَقْرَنَيْنِ) أَيُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَيُسْتَحَبُّ الْأَقْرَنُ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ تَضَحِيَةِ الْإِنْسَانِ بَعْدَ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِحْبَابُ الْأَقْرَنِ .

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضَحِيَةِ بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ .

(١) هذا خلاف بين أهل اللغة، وأكثرهم كما نرى على أنه الأبيض الذي يشوب بياضه سواد.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَكْسُورِ الْقُرْنِ (١):

فَجَوَزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ، سَوَاءَ كَانَ يُدْمِي أَمْ لَا.

وَكَرِهَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يُدْمِي، وَجَعَلَهُ عَيْنًا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِهَا وَاخْتِيَارِ أَكْمَلِهَا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَهُوَ: الْمَرَضُ، وَالْعَجْفُ

وَالْعَوْرَةُ وَالْعَرَجُ الْبَيْنُ، لَا تُجْزِي التَّضْحِيَّةَ بِهَا، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، أَوْ أَقْبَحَ كَالْعَمَى،

وَقَطَعَ الرَّجُلُ، وَشَبَّهَهُ.

وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ هَذَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَالْتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ وَحَسَنَةٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ

حَنْبَلٍ: مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْقُرْنِ لَا يُجْزِي، مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى الْإِجْزَاءِ، لَكِنْ هَذَا الْقُرْنُ قَدْ نَامَ وَقَوِيَ وَكَبُرَ، وَغَالِبًا الْكَبْشُ إِذَا كَانَ لَهُ قُرْنٌ اسْتَطَاعَ أَنْ يُنَافِسَ فِي الْأَكْلِ فَيَكُونُ سَمِينًا، وَهَنَكَ أَحَادِيثُ وَرَدَتْ فِي عِلْمِ جَوَازِ التَّضْحِيَّةِ بِمَكْسُورِ الْقُرْنِ، فَعَنْ جُرَيْجِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُضْحَى بِعُضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقُرْنِ " وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا الْأَعْضُبُ؟ قَالَ: "النَّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ". (د) ٢٨٠٥، ٢٨٠٦ [قال الألباني]: ضعيف، وحسنه الأرناؤوط.

(٢) عَنْ أَبِي الصَّحَّاحِ عُمَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﷺ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ؟، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ؟، فَقَالَ: "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ) - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - (٢) (فَقَالَ: "أَرْبَعُ) (٣) (لَا تُجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَةُ الْبَيْنُ عَوْرَتُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالْعَجْفَاءُ) (٤) (الَّتِي لَا تُنْقِي (٥) "، فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فِدَعُهُ، وَلَا تَحَرَّمَهُ عَلَى أَحَدٍ (٦).

(١) (حم) ١٨٦٨٩، (س) ٤٣٦٩، (د) ٢٨٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) (س) ٤٣٧١، (د) ٢٨٠٢.

(٣) (س) ٤٣٦٩.

(٤) (س) ٤٣٧١، (ت) ١٤٩٧، الْعَجْفَاءُ: أَيْ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا تَسْمَنُ، وَالَّتِي لَيْسَ فِيهَا لَحْمٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَمْلَحَيْنِ)

فَفِيهِ: اسْتِخْبَابُ اسْتِحْسَانِ لَوْنِ الْأُصْحِيَّةِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: أَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْغُبْرَاءُ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَصْفُو بَيَاضُهَا، ثُمَّ الْبَلْقَاءُ^(١) وَهِيَ الَّتِي بَعْضُهَا أَبْيَضُ وَبَعْضُهَا أَسْوَدُ، ثُمَّ السَّوْدَاءُ.

قَوْلُهُ: (ذَبَحَهَا بِيَدِهِ)

فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانُ ذَبْحَ أُصْحِيَّتِهِ بِنَفْسِهِ، وَلَا يُؤْكَلُ فِي ذَبْحِهَا إِلَّا لِعُذْرِ، وَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْهَدَ ذَبْحَهَا.

وَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا مُسْلِمًا جَازَ بِلَا خِلَافٍ.

وَإِنْ اسْتَنَابَ كِتَابِيًّا كُرِهَ كَرَاهِيَّةُ تَنْزِيهِ وَأَجْزَأُ^(٢)، وَوَقَعَتِ التَّضْحِيَّةُ عَنِ الْمُؤْكَلِ، هَذَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَالِكًا فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُجَوِّزَهَا.

وَيُجَوِّزُ أَنْ يَسْتَتِيبَ صَبِيًّا^(٣) أَوْ امْرَأَةً حَائِضًا، لَكِنْ يُكْرَهُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ.

وَفِي كَرَاهَةِ تَوْكِيلِ الْحَائِضِ^(٤) وَجَهَانٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَائِضُ أَوْلَى بِالِاسْتِنَابَةِ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيُّ أَوْلَى مِنَ الْكِتَابِيِّ.

(٥) الَّتِي لَا تُنْفِي أَيُّ: الَّتِي لَا يَصِيرُ فِيهَا مُنْخٌ.

(٦) (حم) ١٨٦٨٩، (س) ٤٣٧١، (ت) ١٤٩٧، (د) ٢٨٠٢، (ج) ٣١٤٤، (حم) ١٨٥٣٣،

وصححه الألباني في الإرواء: ١١٤٨.

(١) هذه الأفضلية ليس عليها دليل، فالنبي ﷺ ضحى بالأبيض والأسود.

(٢) إلا أن يذكر الكتابي غير اسم الله فلا تجزيء وتكون ميتة.

(٣) وشرطه أن يكون مميزاً.

(٤) لا دليل على كراهة استنابة الحائض.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ وَكَّلَ أَنْ يُوَكَّلَ مُسْلِمًا فَقِيهًا بِبَابِ الذَّبَائِحِ وَالضَّحَايَا؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفَ بِشُرُوطِهَا وَسُنَنِهَا ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَسَمَّى)

فِيهِ إِبْتِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّحِيَّةِ وَسَائِرِ الذَّبَائِحِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

لَكِنْ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ فِيهِ خِلَافٌ ^(٢) سَبَقَ إِضَاحَهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ.

قَوْلُهُ: (وَكَبَّرَ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَيَقُولُ [بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ].

قَوْلُهُ: (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهَا) أَيُّ صَفْحَةِ الْعُنُقِ وَهِيَ جَانِبُهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهُ وَأَمَكْنَ لِيَأْثَرَ تَضَطُّرِّبِ الذَّبِيحَةِ بِرَأْسِهَا فَتَمْنَعُهُ مِنْ إِكْمَالِ الذَّبْحِ أَوْ تُوْذِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ بِالنَّهْيِ عَنْ هَذَا.

قَوْلُهُ: (يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْزُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ)

فَمَعْنَاهُ أَنْ قَوَائِمَهُ وَبَطْنَهُ وَمَا حَوْلَ عَيْنَيْهِ أَسْوَدَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (هَلُمِّي الْمُدْيَةَ) أَيُّ هَاتِيهَا، وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرُهَا وَفَتْحُهَا وَهِيَ السَّكِينُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)

هُوَ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ الْمُفْتُوحَةِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ حَدْدِيهَا.

وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَالذَّبْحِ وَإِحْدَادِ الشَّفَرَةِ.

(١) وَأَنَا أَنْصَحُ أَلَّا يُوَكَّلَ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ شَاهِدًا هُوَ عَلَى الْأَقْلَى، لِأَنَّهُ كَثِيرٌ جَدًّا مِنَ النَّاسِ لَا يَفْهَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَلْتَرَمُ بِشُرُوطِ الضَّحَايَا، وَخُصُوصًا مَا كَانَ فِي الذَّبْحِ الْجَمَاعِيِّ فِي بَنُوكِ الْأَصْحَايِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا مَلِيَّةٌ بِالْعُيُوبِ وَعَدَمِ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ، وَهُمْ لَا يَفْكُرُونَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ عَنْهُمْ وَقْتُ وَخُصُوصًا فِي الْحَجِّ.

(٢) ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ شَرْطٌ.

قوله: (وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ^(١)، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ صَحَّى بِهِ)

هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَتَقْدِيرٌ: فَأَضْجَعَهُ، وَأَخَذَ فِي ذَبْحِهِ قَائِلًا: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ، مُضَحِّيًا بِهِ، وَلَفْظَةً (ثُمَّ) هُنَا مُتَأَوَّلَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ بِلَا شَكٍّ^(٢).

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ إِضْجَاعِ الْغَنَمِ فِي الذَّبْحِ، وَأَنَّهَا لَا تُذْبَحُ قَائِمَةً وَلَا بَارِكَةً بَلْ مُضْجَعَةً؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقَ بِهَا، وَبِهَذَا جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ وَعَمَلَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي اخْتِذِ السَّكِينِ بِالْيَمِينِ، وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ.

قوله ﷺ: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ^(٣) وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)

فِيهِ: دَلِيلٌ لاسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْمُضَحِّي حَالَ الذَّبْحِ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ مَعَهُ: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي) فَهَذَا مُسْتَحَبٌّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَسَنِ وَجَمَاعَةٍ، وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَكَرِهَ مَالِكٌ (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ) وَقَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ^(٤).

وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ جَوَّزَ تَضَحِيَةَ الرَّجُلِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَاشْتَرَاكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ^(٥)، وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ.

(١) يُجْزِيءُ أَنْ يَقُولَ (بِسْمِ اللَّهِ) فَقَطْ، وَيُجْزِيءُ أَنْ يَقُولَ (اللَّهُ أَكْبَرُ) فَقَطْ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، وَكَوْنُهُ لَمْ يُذَكَّرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ، بَلْ رُبَّمَا لَمْ يَتَّبِعْهُ الرَّاوي.

(٢) فَهِيَ لَيْسَ بَعْدَ الذَّبْحِ بَلْ عِنْدَ الشَّرْعِ فِي الذَّبْحِ.

(٣) فِيهِ أَنَّ الْمُضَحِّيَ يَذْكُرُ اسْمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فَلَانٍ".

(٤) لَعَلَّ مَوْجُودَ حَدِيثٍ فِيهِ.

(٥) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ أَوْ مَخْصُوصٌ، وَغَلَطَهُ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّسْخَ وَالتَّخْصِصَ لَا يَثْبُتَانِ بِمَجَرَّدِ الدَّعْوَى.

٤ - باب جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنَهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيٌ قَالَ ﷺ «أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلِ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَائِرَ مَا حَدَّثْتُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبَشَةِ». قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَفَدَّ مِنْهَا بِعِيرُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

[الأوابد: جمع أبدة وهي الدابة التي توحشت؛ المدى: جمع مدية وهي السكين؛ ند: شرد وهرب؛ أنهر: أجرى].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَهَا فَكَفَّتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَمَا حَدَّثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدْيٌ فَفَدَّ بِهَا الْإِبِلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَفَدَّ عَلَيْنَا بِعِيرٍ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالتَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

[الليط: قشر القوس والقناة؛ وهصناه: أثخناه جراحا حتى سقط على الأرض].

وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى أَفْذَبِحُ بِالْقَصَبِ .

[القصَب: كل عظم أجوف ذي مخ].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى وَسَاقَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ [فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكَفَّتْ] وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ .

قَوْلُهُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى قَالَ: أَعْجَلِ أَوْ أَرِنْ) أَمَّا (أَعْجَلِ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَأَمَّا (أَرِنْ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَرُوِيَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ النُّونِ وَرُوِيَ (أَرِنِي) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَزِيَادَةِ يَاءٍ، وَكَذَا وَقَعَ هُنَا فِي أَكْثَرِ النُّسخِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَوَابُهُ (أَرِنْ) عَلَى وَزْنِ أَعْجَلِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ مِنَ النَّشَاطِ وَالْخِفَّةِ، أَيْ أَعْجَلِ ذَبْحَهَا؛ لِئَلَّا تَمُوتَ خَنْقًا.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ (أَرِنْ) عَلَى وَزْنِ (أَطْلِعْ) أَيْ أَهْلِكْهَا ذَبْحًا مِنْ أَرَانَ الْقَوْمَ إِذَا هَلَكَتْ مَوَاشِيهِمْ. قَالَ: وَيَكُونُ (أَرِنْ) عَلَى وَزْنِ (أَعْطِ) بِمَعْنَى أَدِمِ الْحَزَّ وَلَا تَفْتُرْ، مِنْ قَوْلِهِمْ: رَنُوتٌ إِذَا أَدَمْتَ النَّظَرَ. وَفِي الصَّحِيحِ (أَرِنْ) بِمَعْنَى أَعْجَلِ، وَأَنَّ هَذَا شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ، هَلْ قَالَ أَرِنْ، أَوْ قَالَ: أَعْجَلِ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقَدْ رَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى الْخَطَّابِيِّ:

- قَوْلُهُ [إِنَّهُ مِنْ أَرَانَ الْقَوْمَ إِذَا هَلَكَتْ مَوَاشِيهِمْ]؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَعَدَّى، وَالْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ مُتَعَدٍّ عَلَى مَا فَسَّرَهُ.

- وَرَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ [إِنَّهُ (أَرِنْ)]؛ إِذْ لَا تَجْتَمِعُ هَمْزَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَاكِنَةٌ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا (إِيرِنْ) بِالْيَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى (أَرْنِي) بِأَلْيَاءِ سَيَلَانِ الدَّمِّ.
 وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: صَوَابُ اللَّفْظَةِ بِالْهَمْزَةِ، وَالْمَشْهُورُ بِلَا هَمْزٍ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ)
 أَمَّا السِّنُّ وَالظُّفْرُ فَمَنْصُوبَانِ بِإِلَاسْتِثْنَاءِ بَلَيْسَ،
 وَأَمَّا أَنْهَرُهُ فَمَعْنَاهُ: أَسَالُهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ، وَهُوَ مُشَبَّهٌ بِجَرِيِّ الْمَاءِ فِي النَّهْرِ، يُقَالُ: نَهَرَ الدَّمَ وَأَنْهَرْتَهُ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ كُلِّهَا، وَفِيهِ مَحْذُوفٌ أَيْ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 أَوْ مَعَهُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ (وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ).
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الذَّكَاةِ مَا يَقْطَعُ وَيُجْرِي الدَّمَ، وَلَا
 يَكْفِي رَضُّهَا وَدَمْعُهَا بِمَا لَا يُجْرِي الدَّمَ ^(٢).
 قَالَ الْقَاضِي: وَذَكَرَ الْحَشِييَّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ [مَا أَنْهَرَ] بِالزَّايِ، وَالتَّهْزِ بِمَعْنَى الدَّفْعِ، قَالَ:
 وَهَذَا غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ.
 قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْحِكْمَةُ فِي إِشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمَ تَمَيُّزُ حَلَالِ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ مِنْ
 حَرَامِهِمَا، وَتَنْبِيْهِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ لِبَقَاءِ دَمِهَا ^(٣).

(١) الخلاصة أن معنى [أرني، أو أرني] عجل النبح.

(٢) فضرِبَ الذَّبْحُ بِمَا لَا يُجْرِي الدَّمَ، لَا يُجْرِي وَلَا يَحِلُّ، وَبِنَفْسِ الدَّرَجَةِ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وَجوبِ ذِكْرِ
 اسْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَالَ (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ)؛ وَالَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْهَرَ الدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ
 اللَّهِ، قَدْ خَالَفَ الْحَدِيثَ وَخَالَفَ نَصَّ الْكِتَابِ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كُلِّ مَا لَا يُجْرِي الدَّمَ، كَالصَّعْقِ الْكَهْرِبَائِيِّ، أَوِ الضَّرْبِ بِشَيْءٍ عَلَى رَأْسِ
 الْبَهِيمَةِ حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ بِشَيْءٍ يَخْتَرِقُ خُفَّهَا حَتَّى يُصِيبَهَا الْمَوْتُ، فَكُلُّ هَذَا لَا يُحْصِلُ بِهَا الذَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ.

(٣) وَقَدْ ثَبَتَ طَبِياً أَنَّ بَقَاءَ الدَّمِّ فِي الْعُرُوقِ وَالْعِضَلَاتِ دُونَ تَرْفٍ، يُؤَدِّي إِلَى سُرْعَةِ تَلَفِ اللَّحُومِ وَالشَّحُومِ،
 وَأَنَّ أَنْوَاعَ الْجَرَائِمِ وَالْبَكْتِيرِيَا سَوْفَ تُسْرِعُ إِلَيْهَا، وَالدَّمُ خُصُوصاً إِذَا تَجَلَطَ دَاخِلَ الْعُرُوقِ أَوْ دَاخِلَ
 الْعِضَلَاتِ مِنْ أَكْثَرِ مَا تَنْمُو عَلَيْهِ الْبَكْتِيرِيَا وَسَائِرُ الْجَرَائِمِ، بَلِ الْمَزَارِعُ الَّتِي تُزْرَعُ لِلْبَكْتِيرِيَا فِي الْمَعَامِلِ، إِنَّمَا تُزْرَعُ
 عَلَى أَشْيَاءٍ مَحْتَوِيَةٍ عَلَى الدَّمِّ، وَهَذَا يَظْهَرُ تَحْتَ الْفَحْصِ الْمِيكْرَسُكُوبِيِّ بِوُضُوحٍ شَدِيدٍ جَدًّا فِي شَرَائِحِ اللَّحْمِ،

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يَقْطَعُ إِلَّا الظُّفْرَ وَالسِّنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السِّيفُ وَالسَّكِّينُ وَالسِّنَانُ وَالْحَجَرُ وَالْحَشَبُ وَالزُّجَاجُ وَالْقَصَبُ، وَالْحَزَفُ وَالنُّحَاسُ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمُحَدَّدَةِ.

فَكُلُّهَا تَحْصُلُ بِهَا الذَّكَاءُ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَالْعِظَامَ كُلَّهَا:

أَمَّا الظُّفْرُ فَيَدْخُلُ فِيهِ ظُفْرُ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ الْحَيَوَانَاتِ، وَسَوَاءُ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ ^(١)، الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ.

فَكُلُّهُ لَا تَجُوزُ الذَّكَاءُ بِهِ لِلْحَدِيثِ ^(٢).

وَأَمَّا السِّنُّ فَيَدْخُلُ فِيهِ سِنَّ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ، وَالْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ.

وَيَلْحَقُ بِهِ سَائِرُ الْعِظَامِ مِنْ كُلِّ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَّصِلِ مِنْهَا وَالْمُنْفَصِلِ، الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ، فَكُلُّهُ لَا تَجُوزُ الذَّكَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ^(٣).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَفَهَمْنَا الْعِظَامَ مِنْ بَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ الْعِلَّةَ فِي قَوْلِهِ: (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) أَيُّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ عَظْمًا، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ عَظْمًا، فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَظْمِ لَا تَجُوزُ الذَّكَاءُ بِهِ ^(٤).

فَيُعْرَفُ الْمَنْبُوحُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْبُوحِ، لِأَنَّ الدَّمَ يَظْهَرُ جَلِيًّا فِي غَيْرِ الْمَنْبُوحِ، وَهَذَا كَمَا ذَكَرْنَا يَحْصُلُ مِنْهُ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا مِنَ الْإِعْجَازِ الطَّيِّبِ فِيمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ.

(١) الْمُنْفَصِلُ كَأَن قَصَّ إِنْسَانٌ ظْفْرَهُ أَوْ قَصَّ ظُفْرَ حَيَوَانٍ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ كَسَكِينٍ، رَغْمَ أَنَّهُ مُحَدَّدٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

(٢) وَبِالتَّالِيِ الَّذِينَ يَذْبَحُونَ بِالرِّيشِ، بِأَن يَخْرِقَ عَتَقَ الْحَمَامَةِ أَوْ السَّمَانَةَ بِالرِّيشَةِ مِنَ النَّاحِيَتَيْنِ، ثُمَّ يَجْذِبُ الرِّيشَةَ مِنَ النَّاحِيَتَيْنِ لِيَقْطَعَ عَتَقَهَا، فَإِنَّ هَذَا أَيْضًا لَا يَحِلُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ، وَهَذَا الْأَمْرُ فِيهِ تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ، وَهُوَ لَا يَقْطَعُ وَإِنَّمَا يُسَبِّبُ خَرَقَ فِي الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ، ثُمَّ يَجْذِبُهَا مِنْ غَيْرِ قِطْعٍ.

(٣) فَلَوْ صُنِعَ سَكِينٌ مِنْ عَظْمٍ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.

(٤) وَهَذِهِ مِنْ أَمْثَلَةِ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا.

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي كُلِّ مَا تَصَمَّنُهُ عَلَى مَا شَرَحْتَهُ، وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: لَا يَجُوزُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ الْمُتَّصِلَيْنِ، وَيَجُوزُ بِالْمُنْفَصِلَيْنِ ^(١).
وَعَنْ مَالِكٍ رَوَايَاتُ:

أَشْهَرُهَا: جَوَازُهُ بِالْعَظْمِ دُونَ السِّنِّ كَيْفَ كَانَا ^(٢).
وَالثَّانِيَةُ: كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ.

وَالثَّالِثَةُ: كَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَالرَّابِعَةُ: حَاكَمَاهَا عَنْهُ إِنَّ الْمُنْذِرَ يَجُوزُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ ^(٣).

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ جَوَازُ الذَّكَاءِ بِعَظْمِ الْحِمَارِ دُونَ الْفِرْدِ، وَهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ بَاطِلَانِ مُتَابِدَانِ لِلْسَّنَّةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَمُؤَافِقُوهُمْ: لَا تَحْصُلُ الذَّكَاءُ إِلَّا بِقَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ بِكَمَالِهِمَا، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوُدَجَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ ^(٤)، وَهَذَا أَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ الْخُلُقُومَ وَالْمَرِيءَ وَالْوُدَجَيْنِ وَأَسَالَ الدَّمَ حَصَلَتْ الذَّكَاءُ.

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِ بَعْضِ هَذَا:

(١) فعند أبي حنيفة، من ربي ظفره وكان ظفره متصلاً بجسده، هذا لو ذبح به حيوان فهو المحرم، أما إذا قصَّه واستعمله كسكين جاز، وكذا السن، فإذا عضَّ بسنه رقبة ذبيحة حتى يُتْرَلَ الدم منها، فهذا عند أبي حنيفة هذا هو المحرم الذي لا تحصل به الذكاة، وأما إذا كان سناً منفصلاً وقطع به، صح ذلك عنده، وكل هذا باطل لأنه مخالف لعموم الحديث من غير تخصيص.

(٢) وذلك لأن السن منصوص عليه قال (أما السن فعظم)، ولكن الصحيح أن كل عظم كذلك.

(٣) وهذا مصادم للحديث صراحة.

(٤) مع أن قطع الودجين هما اللذان يحصل منهما إنهار الدم، ولذلك الصحيح أنه يشترط قطع الودجين، ومن الصعوبة بمكان أن يقطع الخلقوم من غير أن يقطع الودجين.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَيُسْتَحَبُّ الْوَدَجَانِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُشْتَرَطُ الْجَمِيعُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَطَعَ ثَلَاثَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَجْزَأَهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ قَطْعُ الْخُلُقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْمَرِيءُ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنِ اللَّيْثِ أَيْضًا.
وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَكْفِي قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ.
وَعَنْهُ اشْتِرَاطُ قَطْعِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ:
إِحْدَاهَا كَأَبِي حَنِيفَةَ:
وَالثَّانِيَةُ: إِنْ قَطَعَ الْخُلُقُومَ وَاثْنَيْنِ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ حَلَّتْ وَإِلَّا فَلَا.
وَالثَّالِثَةُ: يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَاحِدًا الْوَدَجَيْنِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ قَطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرَهُ حَلٌّ، وَإِلَّا فَلَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ الْمُنْحُورِ وَنَحْرِ الْمَذْبُوحِ^(٢).

(١) ظاهر قوله في الحديث (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أنه كل ما يقطع الخلقوم وهو القصبة الهوائية - مجرى النفس - وبه غالباً يقطع الودجين أو أحدهما، ويقطع مجرى الطعام حتى يسرع في إزهاق النسيحة، فهذا من إحسان النسيحة والله أعلى وأعلم.

(٢) والفرق بين النحر والذبح:

- النحر هو أن ينحر بسكين قصير في أصل الرقبة والحيوان واقف، وهو مشهور في نحر الإبل، بأن تكون قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، وهذا معنى قوله (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ)، ثم يطعن بهذه السكين حتى يقطع هذه الأربعة "الخلقوم والمريء والودجين".

- والذبح هو أن يضجع النسيحة حتى يذبحها من رقبته وهي مضجعة.

* والنحر يكون في الإبل والذبح يكون في البقر والغنم وسائر الذبائح، فإذا غير؛ فذبح غنماً قائماً، أو بقرة وهي قائمة، أو أناخ البعير وأضجعه، حتى ذبحه مضجعاً، جاز ذلك لأن الرسول ﷺ قال (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ).

وَقَدْ جَوَّزَهُ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا دَاوُدَ فَمَنَعَهَا.

وَكَرِهَهُ مَالِكٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِ، وَفِي رِوَايَةٍ كَرَاهَةً تَحْرِيمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِبَاحَةٌ ذَبْحِ الْمُنْحُورِ دُونَ نَحْرِ الْمَذْبُوحِ ^(١).

وَأَجْمَعُوا أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ، وَفِي الْغَنَمِ الذَّبْحُ.

وَالْبَقَرُ كَالْغَنَمِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِهَا وَنَحْرِهَا ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ)

مَعْنَاهُ فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالدِّمِّ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ؛ لِئَلَّا تُنَجَّسَ لِكُونِهَا زَادَ إِخْوَانُكُمْ مِنَ الْجِنِّ ^(٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كُفَّارٌ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ وَهَذَا شِعَارُهُمْ ^(٤).

قَوْلُهُ: (فَأَصَبْنَا نَهَبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَدَدَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)

أَمَّا النَّهَبُ ^(٥) يَفْتَحُ النَّوْنُ فَهُوَ الْمُنْهَوْبُ، وَكَانَ هَذَا النَّهَبُ غَنِيمَةً.

(١) الصحيح جواز ذلك.

(٢) والصحيح أن السنة أن تذبح مضجعة لأن الحديث إنما ورد في الإبل.

(٣) الصحيح أن هذا يدل على عدم الإجزاء لكل ما هو عظم كما ذكرنا.

(٤) وليس في غير هذا المقام، فلو كان بسكين مصنوع في بلاد الكفر، فليس هذا بشعار لهم، بل لم تزل الأمم كلها تذبح بالسكاكين والسيوف ونحوها، فلا ينهي عن غير الظفر، وفي هذا المقام النهي عن التشبه بكفار الحبشة خصوصاً، فلا يُعمم الأمر على غير ذلك، إلا أننا نقول أن ما كان من طرق غير شرعية في الذبح لا تُنهر الدم من شعار أهل أوروبا في زماننا، فيدخل في ذلك، كالصعق بالكهرباء، أو استعمال خابور يدمر المخ مباشرة قبل ذبح الذبيحة، أو الذين يقطعون الذبيحة من خلفها بحيث تموت قبل أن يأتي السكين على مجرى الطعام والنفس والودجين، فإن هذا شعار الكفار، فلا يصح التشبه بهم في ذلك.

(٥) وهو شيء وجلوه من أموال الكفار فأخذوه.

وقد تعجل بعضهم قبل أن يُقسَّم الغنيمة، فأمر النبي ﷺ بالقُدُور فكَفَّتْ.

وَقَوْلُهُ: (فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ) أَيُّ: شَرَدَ وَهَرَبَ نَافِرًا، وَ(الْأَوَابِدُ): النُّفُورُ وَالتَّوَحُّشُ^(١)، وَهُوَ أَبَدَةٌ بِالْمَدِّ وَكَسْرُ الْبَاءِ الْمُخَفَّفَةِ، وَيُقَالُ مِنْهُ: أَبَدْتُ بِفَتْحِ الْبَاءِ تَأْبُدُ بِضَمِّهَا، وَتَأْبُدُ بِكَسْرِهَا، وَتَأْبَدْتُ، وَمَعْنَاهُ: نَفَرْتُ مِنَ الْإِنْسِ وَتَوَحَّشْتُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِإِبَاحَةِ عَقْرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَنْدُ، وَيُعْجَزُ عَنْ ذَبْحِهِ وَنَحْرِهِ^(٢).
قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: الْحَيَوَانُ الْمَأْكُولُ الَّذِي لَا تَحِلُّ مَيْتَتُهُ^(٣) ضَرْبَانِ:

مَقْدُورٌ عَلَى ذَبْحِهِ، وَمُتَوَحِّشٌ:

- فَاَلْمَقْدُورُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْحُلُقِ وَاللَّبَّةِ كَمَا سَبَقَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَبْحِهِ بِأَنْ أَمْسَكَ الصَّيْدَ أَوْ كَانَ مُتَأَنِّسًا فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْحُلُقِ وَاللَّبَّةِ^(٤).

- وَأَمَّا الْمُتَوَحِّشُ كَالصَّيْدِ فَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ يُذْبَحُ^(٥) مَا دَامَ مُتَوَحِّشًا، فَإِذَا رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَةً فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْهُ وَمَاتَ بِهِ، حُلٌّ بِالْإِجْمَاعِ.

(١) والتوَحُّش هو عدم الاستئناس، ولا يلزم أن تعتدي على البشر، وإنما هو يمتنع من الانقياد، الحيوانات الإنسانية من بهيمة الأنعام تكون متقادة للبشر، والمتوحش غير المتقاد، فلما ند منها بعير وأصبح غير متقاد للناس صار كالوحشي.

(٢) بمعنى أن الذي يهرب ويجري، فيعجز الناس عنه، فيجوز ضربه بما يُرىق دمه بشيء محدد في أي جزء من أجزاء جسمه، فيمكن أن يضربه بسهم أينما أصابه أو بسكين أو بسيف، فيعجزه عن الحركة، فهذا يحل أكله بذلك، كالصيد، فكما أن الصيد لا يشترط أن يكون فيه الإصابة في موضع الحلق، وإنما يُصيب الصيد في أي جزء من أجزاء جسمه، فكذلك هذا الحيوان الذي صار كالوحشي، يُضرب بشيء حاد يُنهر الدم في أي جزء من أجزائه.

(٣) فالماكول الذي تحل ميتته هو السمك والجراد، وما سوى ذلك من بهيمة الأنعام وكذا الطيور، إلا ما نُهي عنه والحيوانات الوحشية إلا ما نُهي عنه من كل ذي ناب من السباع، فكله مما لا تحل ميتته، ويجوز ذبحه أو نحره.

(٤) كأن أمسك غزالة وهي حية أو أمسك يمامة أو سمانة وهي حية، فهذه ليست مستأنسة، فليست من عاداتها أن تعيش مع الناس مستسلمة لهم، بل لو تركت لا انطلقت، بل هي تنفر من البشر، ولكن طالما كان وحشي في أصله وصار مستسلمًا متقادًا بالقدرة عليه والإمسك، وجب الذبح بالاتفاق.

(٥) قوله (فَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ يُذْبَحُ) الصحيح أن تكون (فَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ مَذْبُوحٌ).

- وَأَمَّا إِذَا تَوَحَّشَ إِنْسِيٌّ بِأَن نَدَّ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَهُوَ كَالصَّيْدِ، فَيَحِلُّ بِالرَّمْيِ إِلَى غَيْرِ مَذْبَحِهِ، وَيُرْسَلُ الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْجَوَارِحِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ أَوْ غَيْرُهُ فِي بئرٍ وَلَمْ يُمَكِّنْ قَطْعَ حُلُقُومِهِ وَمَرِيئَتِهِ، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ النَّادِّ فِي حِلِّهِ بِالرَّمْيِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.

وَفِي حِلِّهِ يُرْسَلُ الْكَلْبُ وَجَهَانِ أَصَحَّهْمَا: لَا يَحِلُّ (١).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّوَحُّشِ مُجَرَّدُ الْإِفْلَاتِ، بَلْ مَتَى تَيَسَّرَ لِحُوقِهِ بَعْدَ وَلَوْ بِاسْتِعَانَةٍ بِمَنْ يُمَسِّكُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ مُتَوَحِّشًا (٢)، وَلَا يَحِلُّ حَيْثُذِ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَحِ، وَإِنْ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ فِي الْحَالِ جَازَ رَمْيُهُ، وَلَا يُكَلِّفُ الصَّبْرَ إِلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي فَخِذِهِ أَوْ خَاصِرَتِهِ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ بَدَنِهِ فَيَحِلُّ. هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا.

وَمَنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ عَقْرِ النَّادِّ كَمَا ذَكَرْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدٍ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ وَالْجُمْهُورُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ وَمَالِكٌ: لَا يَحِلُّ إِلَّا بِذِكَاةٍ فِي حَلْقِهِ كَغَيْرِهِ.

دَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ رَافِعِ الْمَذْكُورِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ)

(١) لَأَن هَذَا لَيْسَ بِصَيْدٍ، بَلْ هُوَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرْمَى بِهِمْ أَوْ رَمَى بِسَكِينٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ يُصْبِيهِ وَيَجْرَحُهُ وَلَوْ فِي رِجْلِهِ، كَبَعِيرٍ سَقَطَ فِي بئرٍ وَرَأْسُهُ بِالْأَسْفَلِ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِخْرَاجَهُ، وَهُوَ مَا زَالَ حَيًّا يَتَحَرَّكُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَرْمَهُ بِهِمْ أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ حَادٍ يُنْهَرُ الدَّمُ، فَيُصْبِيهِ بِذَلِكَ فَيَحِلُّ.

(٢) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُصْبِحُ كَذَلِكَ حَتَّى يَعْجُزَ النَّاسُ، أَمَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ إِمْسَاكُ هَذِهِ الْبَقَرَةِ الشَّارِدَةِ مِثْلًا بِالْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّاسِ، فَلَا يَزَالُ مُسْتَأْنَسًا يَجِبُ ذَبْحُهُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ.

- فَإِنَّكَ قَدْ تَجَدَّ خُصُوصًا فِي الْعِيدِ مَا يَحْدُثُ أَنَّ بَعْضَ الذَّبَائِحِ لَمَّا تَرَى الدَّمُ، فَتَحْصِلُ لَهَا نُقْرَةٌ شَدِيدَةٌ وَتَجْرِي، هَذِهِ لَيْسَتْ مُتَوَحِّشَةً، فَلَا بَدَّ مِنْ ذَبْحِهَا فِي مَذْبَحِهَا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِمْسَاكُ بِهَا وَالْإِتْيَانُ بِهَا وَلَوْ بِالْمَعَاوَنَةِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُلَيْفَةُ هَذِهِ مَكَانٌ مِنْ تِهَامَةٍ بَيْنَ حَادَّةٍ وَذَاتِ عِرْقٍ، وَلَيْسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُؤْتَلَفِ فِي أَسْمَاءِ الْأَمَاكِينِ، لَكِنَّهُ قَالَ: (الْحُلَيْفَةُ) مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ (ذِي)، وَالَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (بِذِي الْحُلَيْفَةِ)، فَكَأَنَّهُ يُقَالُ بِالْوَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ: (فَأَصَبْنَا غَنِمًا وَإِبِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمَ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّتَتْ) مَعْنَى (كُفِّتَتْ) أَيْ قُلِبَتْ وَأَرِيقَ مَا فِيهَا، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ انْتَهَوْا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَحِلُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ الْمَشْتَرَكَةِ، فَإِنَّ الْأَكْلَ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِنَّمَا يُبَاحُ فِي دَارِ الْحَرْبِ (١).

وَقَالَ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ الْمَالِكِيِّ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ عُقُوبَةً لَهُمْ لِاسْتِعْجَالِهِمْ فِي السَّيْرِ وَتَرْكِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ فِي أَخْرِيَاتِ الْقَوْمِ مُتَعَرِّضًا لِمَنْ يَقْصِدُهُ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (٢).

وَعَلِمَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ إِرَاقَةِ الْقُدُورِ إِنَّمَا هُوَ إِتْلَافُ لِنَفْسِ الْمَرْقِ عُقُوبَةً لَهُمْ.

(١) وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ أَثْنَاءَ الْمَعْرَكَةِ جَازَ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَأَمَّا إِذَا انْتَهَتْ الْمَعْرَكَةُ، وَصَارَتِ الْأَمْوَالُ إِلَى الْقِسْمَةِ، كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لِمَجْمُوعِ الْغَانِمِينَ، وَقَدْ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ ذَبَحَ بَغَيْرِ إِذْنِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: إِكْفَاءُ الْقُدُورِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا إِلَى الْإِخْتِصَاصِ بِالشَّيْءِ دُونَ بَقِيَّةٍ مِنْ يَسْتَحِقُّهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْسَمَ وَيُخْرَجَ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَمَنْعَهُمْ مِنْ تَنَاوُلِ مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ، زَجَرًا لَهُمْ عَنْ مَعَاوِدَةِ مِثْلِهِ. اهـ.

(٢) نَعَمْ، فَإِنَّهُ كَانَ عُقُوبَةً لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ الْإِخْذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَغَيْرِ إِذْنِ أَصْحَابِهَا، وَذَبْحُهَا، ذِيحَتُهُ كَالْمِيتَةِ، أَوْ أَنَّهُ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا كَانَتْ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً. وَهَذَا الَّذِي ذَبَحُوهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ رَغْمَ أَنْ لَهُمْ مِشَارَكَةٌ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ يَقِينًا أَنَّهُمْ لَيْسُوا وَحْلُهُمْ مُسْتَحَقِّينَ لِهَذَا الْمَالِ، وَبِالتَّلَاقِ كَانَ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْغُلُولِ، نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

وَأَمَّا نَفْسُ اللَّحْمِ فَلَمْ يُتْلَفُوهُ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ جُمِعَ وَرُدَّ إِلَى الْمُنْعَمِ، وَلَا يُظَنَّ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِإِتْلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لِلْغَانِمِينَ، وَقَدْ نَهَى عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ، مَعَ أَنَّ الْجِنَايَةَ بِطَبْخِهِ لَمْ تَقَعْ مِنْ جَمِيعِ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ إِذْ مِنْ جُمَلَتِهِمْ أَصْحَابُ الْحُمْسِ، وَمِنْ الْغَانِمِينَ مَنْ لَمْ يَطْبُخْ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا اللَّحْمَ إِلَى الْمُنْعَمِ.

قُلْنَا: وَلَمْ يُنْقَلْ أَيْضًا أَنَّهُمْ أَحْرَقُوهُ وَأَتْلَفُوهُ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَقْلٌ صَرِيحٌ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ^(١).

وَهَذَا بِخِلَافِ إِكْفَاءِ قُدُورِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ أَتْلَفَ مَا فِيهَا مِنْ لَحْمٍ وَمَرَقٍ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ نَجِسَةً، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا (إِنَّهَا رَجَسٌ أَوْ نَجَسٌ) كَمَا سَبَقَ فِي بَابِهِ. وَأَمَّا هَذِهِ اللَّحُومُ فَكَانَتْ طَاهِرَةً مُتَتَفَعًا بِهَا بِلَا شَكٍّ فَلَا يُظَنَّ إِتْلَافَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ قِيَمَةُ هَذِهِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ فَكَانَتْ الْإِبِلُ نَفِيسَةً دُونَ الْغَنَمِ بِحَيْثُ كَانَتْ قِيَمَةُ الْبَعِيرِ عَشْرَ شِيَاهُ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مُخَالَفًا لِقَاعِدَةِ الشَّرْعِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ فِي إِقَامَةِ الْبَعِيرِ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغَالِبُ فِي قِيَمَةِ الشِّيَاهِ وَالْإِبِلِ الْمُعْتَدِلَةَ. وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَةُ فَكَانَتْ قَضِيَّةً اتَّفَقَ فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفَاسَةِ الْإِبِلِ دُونَ الْغَنَمِ.

(١) وإن كان هناك خلاف في ذبح المغصوب: هل هو بمتزلة الميتة، أم هذا مما تنفك فيه الجهة، يحل أكله ويضمن من ذبحه مثله أو قيمته إذا تعذر لمن غصب وأخذ منه؟ وهذا من جهة النظر أقوى، وهو أن ذبح المغصوب أو الذبح بسكين مغصوب، إنما ينهي عنه لحق المغصوب منه، ولا ينهي عنه لحرمة في ذاته، فهذا يصح فيه انفكاك الجهة، وإن كان قول من يقول بذبح المغصوب أو الذبح بسكين مغصوب يقع باطلاً بالإضافة إلى تحريمه فلا تحل به، له وجه قوي من هذا الحديث، ولكن طالما احتمل الدليل أنهم لم يُريقوا اللحم نفسه، فمراعاة عمومات الأدلة أظهر في هذا المقام والله أعلم.

- فمن ذبح شاة أو دجاجة بغير إذن صاحبها، حلت وإن لم يأذن صاحبها ضمن الرجل قيمتها، وأما إذا فعله لمصلحته، كان كالثائب عنه، وكان كتصرف الفضولي، فإنه لو وجد دابة توشك أن تموت، فأراد أن يذبحها، فذبحها دون إذن صاحبها، الصحيح أن تصرفه ذلك يصح.

وَفِيهِ أَنَّ قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قِسْمَةُ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ ^(١).

قَوْلُهُ: (فَنَذَكِّي بِاللَّيْطِ)

هُوَ بِلَامٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ ثُمَّ طَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَهِيَ قُشُورُ الْقَصَبِ ^(٢)، وَلَيْطُ كُلِّ شَيْءٍ قُشُورُهُ، وَالْوَا حِدَةٌ: لَيْطَةٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (أَفَنَذَبِحُ بِالْقَصَبِ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: (أَفَنَذَبِحُ بِالْمَرْوَةِ ^(٣)) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا هَذَا وَهَذَا، فَأَجَابَهُمْ ﷺ بِجَوَابٍ جَامِعٍ لِمَا سَأَلُوهُ وَلِغَيْرِهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، فَقَالَ: (كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُّ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ).

قَوْلُهُ: (فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَضْنَاهُ) هُوَ بِهَاءٍ مَفْتُوحَةٍ مُخَفَّفَةٍ ثُمَّ صَادٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ. وَمَعْنَاهُ: رَمَيْنَاهُ رَمِيًّا شَدِيدًا، وَقِيلَ: أَسْقَطْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (رَهَضْنَاهُ) بِالرَّاءِ، أَيُّ: حَبَسْنَاهُ.

(١) قد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم اشترك كل سبعة منهم في بقرة أو في بدنة، وأما هذا الحديث فيستدل به قلة من أهل العلم قائلين بأن البعير يُجزىء عن عشرة، فمن يرى ذلك يُجزىء البعير عن عشرة في الأضحية والهدي، بأن النبي ﷺ قد ذبح عن نسائه بقرة وكن تسعا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَنُ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقْرَةً بَيْنَهُنَّ" (جدة) ٣١٣٣، (د) ١٧٥١، (ن) ٤١٢٨، (حب) ٤٠٠٨ [قال الألباني]: صحيح، فيلزم من ذلك أن البقرة تُجزىء عن عشرة، ويحتمل غير ذلك لأن في بعض الروايات (أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَ)، وهذا ربما يدل على أنه قد نحر بقرة بين جماعة منهن وبقرة بين جماعة أخرى والله أعلم.

- وهذا الحديث ليس فيه دليل على أن البعير يُجزىء عن عشرة، لأن هذا تقويم في المال وليس في حكم الأضحية أو الهدي، وهذا قد يتفاوت، فقد تكون الشاة هزيلة، ويقوم البعير بأكثر من عشر شاة أو أقل، وهذا كما ذكرنا حسب نفاسة الحيوان وسمته ونحو ذلك، ولذا قسمة الغنائم تكون بالتقويم، ولا يلزم أن يُقسم لكل واحد نصيب من كل ما غنموه لأن هذا لا يمكن، وإنما يتم الأمر بالتقويم.

(٢) قشور القصب إذا جفت أصبحت حادة.

(٣) وهي قطعة صخر حادة.

٥ - باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ

فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لَحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثِ. حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ - فَصَلَّيْ لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْجَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لَحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْأَضَحْيَا بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

فذكرت ذلك لعمره فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي». فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك فقال رسول الله ﷺ «وما ذاك». قالوا نهيت أن نؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا» (١).

[الحضرة: الوقت؛ الدافة: الجماعة؛ دف: أسرع والمراد جاءوا مسرعين لضر نزل بهم؛ الودك: دسم اللحم والشحم].

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد «كلوا وتزودوا وادخروا». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وحديثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر وحديثنا محمد بن حاتم - واللفظ له - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كُنا لا نأكل من لحوم بدنتنا فوق ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله ﷺ فقال «كلوا وتزودوا». قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم (٢).

(١) في هذا دليل على نسخ النهي الأول، ولم يسمع بعض العلماء من الصحابة هذا التعليل من النبي ﷺ، فظل على ما يعلمه، من أنه لا يأكل لحوم الضحايا فوق ثلاث، ولكن من علم أن النهي إنما كان من أجل الدافة، وأنه ليس نهياً عاماً، فإنه أجاز الأكل والادخار بعد الثلاث.

(٢) فهذا دليل على جواز أن يخرج اللحم الذي ذبح بالحرم إلى خارجه لأنه قال بالمدينة، إذا هم جففوا اللحم، وأخذوه معهم إلى المدينة، وهذه الرواية صريحة في أنها أيام منى، ولحوم البكن التي هي من شعائر الله، وكلمة (حتى جئنا المدينة) دليل على أنهم كانوا في الحج، وهذا أصل يبنى عليه ما يفعل الآن من تخفيف أو تجميد لحوم الهدايا بمكة وإرسالها إلى فقراء المسلمين خارج الحرم، إذا استغنى أهل الحرم عن هذا اللحم، والأصل أنه لفقراء الحرم والحجيج وغيرهم من سكان الأرض الحرام، ولكن إذا لم يعد محتاجاً إلى ذلك، وكان هناك من المسلمين خارج الحرم يحتاجون إلى هذا اللحم جاز إرساله إليهم وإخراجه من الحرم. ولذا كل ما استغنى عنه أهل الحرم مما وجب ذبحه في الحرم، جاز إرساله خارج الحرم.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَمْسِكُ لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَزُودَ مِنْهَا وَتَأْكُلَ مِنْهَا . يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا تَزُودُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ» . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَشَكُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ «كُلُوا وَأَطْعَمُوا وَاحْبِسُوا أَوْادِخِرُوا» . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَ عَبْدُ الْأَعْلَى .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ شَيْئًا» . فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَقَالَ «لَا إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشَوْفِيهِمْ^(١)» .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ «يَا ثَوْبَانُ أَصْلَحْ لَحْمَ هَذِهِ» . فَلَمْ أَزَلْ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(١) أي يفسد الطعام فيهم .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ». قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْتَنَى عَنْ ضِرَّارِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا ضِرَّارُ بْنُ مُرَّةٍ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ التَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ». فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؑ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ)

قَالَ الْقَاضِي: لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِلَّةٌ فِي رَفْعِهِ؛ لِأَنَّ الْحُقَاطَ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ لَمْ يَرْفَعُوهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ. قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: هَذَا بِمَا وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالْقَعْنَبِيِّ وَأَبَا خَيْثَمَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرَهُمْ رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا.

قَالَ: وَرَفَعَ الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ سُفْيَانُ، فَقَدْ رَفَعَهُ صَالِحٌ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ كُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا.

هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ؛ وَالْمُتَنُ صَحِيحٌ بِكُلِّ حَالٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا)

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لَحُومَ الْأَصْحَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ مِثْلَهُ فِي النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّوا بَعْدَ وَادِّخِرُوا وَتَزَوَّدُوا.

وَحَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَفَّتْ نَاسَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ادِّخِرُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا).

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ: إِنَّمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادِّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَثَوْبَانَ وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

فَقَالَ قَوْمٌ: يَحْرُمُ إِمْسَاكُ لَحُومِ الْأَصْحَاحِيِّ وَالْأَكْلُ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّ حُكْمَ التَّحْرِيمِ بَاقٍ كَمَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ.

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: يُبَاحُ الْأَكْلُ وَالْإِمْسَاكُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، وَالنَّهْيُ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالنَّسْخِ لَا سِيَّامَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ^(١)، وَهَذَا مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ هُوَ نَسْخًا، بَلْ كَانَ التَّحْرِيمُ لِعِلَّةٍ فَلَمَّا زَالَتْ زَالَ؛ لِحَدِيثِ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ ^(٢).

(١) وهو آخر حديث ذكره مسلم.

(٢) وهذا اختلاف في اللفظ.

وَقِيلَ: كَانَ النَّهْيُ الْأَوَّلُ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ^(١)، قَالَ هُوَ لَا: وَالْكَرَاهَةُ بَاقِيَةٌ إِلَى الْيَوْمِ، وَلَكِنْ لَا يَحْرُمُ، قَالُوا: وَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْيَوْمَ فَدَفَّتْ دَافَّةً وَاسَاهُمُ النَّاسُ، وَحَمَلُوا عَلَى هَذَا مَذْهَبَ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ^(٢).

وَالصَّحِيحُ نَسْخُ النَّهْيِ مُطْلَقًا^(٣)، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَحْرِيمٌ وَلَا كَرَاهَةٌ، فَيُبَاحُ الْيَوْمَ الْإِدْخَارُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَالْأَكْلُ إِلَى مَتَى شَاءَ لِصَرِيحِ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (بَعْدَ ثَلَاثٍ)

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبْتِدَاءُ الثَّلَاثِ مِنْ يَوْمِ ذَبْحِهَا، وَيَحْتَمِلُ مِنْ يَوْمِ النَّخْرِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَبْحُهَا إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قَالَ: وَهَذَا أَظْهَرُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الدَّافَةُ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ: قَوْمٌ يَسِيرُونَ جَمِيعًا سَيْرًا خَفِيفًا، وَدَفَّ يَدْفُ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَدَافَةُ الْأَعْرَابُ مَنْ يَرِدُ مِنْهُمْ الْمَضَرُّ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ وَرَدَ مِنْ ضُعَفَاءِ الْأَعْرَابِ لِلْمُوَاسَاةِ.

قَوْلُهُ: (دَفَّ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى)

هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا، وَالضَّادُ سَاكِنَةٌ فِيهَا كُلُّهَا، وَحُكِيَ فَتَحَهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا تُفْتَحُ إِذَا حُذِفَتْ الْهَاءُ فَيُقَالُ: بِحَضْرِ فَلَانِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ)

قَوْلُهُ: (يَجْمَلُونَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا، وَيُقَالُ: بِضَمِّ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ، يُقَالُ: جَمَلْتُ الدُّهْنَ أَجْمَلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَأَجْمَلُهُ بِضَمِّهَا جَمَلًا، وَأَجْمَلْتُهُ إِجْمَالًا أَيَّ أَذْبَنْتُهُ وَهُوَ بِالْجِيمِ.

(١) وهذا خلاف الظاهر.

(٢) بمعنى أنهم قالوا لو أنه جاءت طوائف فقيرة إلى بلد من بلاد الإسلام، ويظهر عليهم الحاجة، فإنه يُنهي عن إمساك اللحم فوق ثلاث.

(٣) نعم، لأن حديث (وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَصْحَى فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ) ظاهر جدًا في النسخ.

قوله ﷺ: (إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِزَوَالِ النَّهْيِ عَنْ إِدْخَارِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ.

وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ مِنْهَا، وَالْأَمْرُ بِالْأَكْلِ:

- فَأَمَّا الصَّدَقَةُ مِنْهَا:

إِذَا كَانَتْ أَصْحِيَّةً تَطَوُّعٌ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ مِنْهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بِمُعْظَمِهَا.

قَالُوا: وَأَذْنَى الْكَمَالِ أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثُ وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ.

وَفِيهِ قَوْلٌ أَنَّهُ يَأْكُلُ النِّصْفَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالنِّصْفِ.

وَهَذَا الْخِلَافُ فِي قَدْرِ أَذْنَى الْكَمَالِ فِي الْإِسْتِحْبَابِ.

فَأَمَّا الْإِجْزَاءُ فَيُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ كَمَا ذَكَرْنَا.

وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

- وَأَمَّا الْأَكْلُ مِنْهَا: فَيُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْلَ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ ابْنِ سَلَمَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا، حَكَاهُ عَنْهُ الْمَاورِدِيُّ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا}. وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْإِبَاحَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْدَ الْحُظْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي الْأَمْرِ الْوَارِدِ بَعْدَ الْحُظْرِ:

- فَالْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ كَمَا لَوْ وَرَدَ ابْتِدَاءً.

- قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إِنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: نَعَمْ)، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ (لَا) بَدَلُ قَوْلِهِ هُنَا (نَعَمْ):

فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَسِيَ فِي وَقْتٍ فَقَالَ: (لَا) وَذَكَرَ فِي وَقْتٍ فَقَالَ: (نَعَمْ).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا (سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَالْقَاضِي عَنْ نُسْخَةِ الْجُلُودِيِّ وَالْكَسَائِيِّ قَالَا: وَفِي نُسْخَةِ ابْنِ مَاهَانَ (سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) مِنْ غَيْرِ (قَتَادَةَ)، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشَقِيُّ فِي الْأَطْرَافِ، وَخَلَفَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنِ الْمُثَنَّى: (عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) هَذَا خِلَافُ عَادَةِ مُسْلِمٍ فِي الْإِقْتِصَارِ، وَكَانَ مُقْتَضَى عَادَتِهِ حَذْفُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَيَقْتَصِرُ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: ح وَيَتَحَوَّلُ فَإِنَّ مَدَارَ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ وَالْعِبَارَةُ فِيهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ فِي الْأَوَّلِ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْحَشَمُ - يَفْتَحُ الْحَاءُ وَالشَّيْنُ هُمْ - اللَّائِذُونَ بِالْإِنْسَانِ يَخْدُمُونَهُ، وَيَقُومُونَ بِأُمُورِهِ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُمْ خَدَمُ الرَّجُلِ وَمَنْ يَغْضَبُ لَهُ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَغْضَبُونَ لَهُ، وَالْحَشَمَةُ: الْغَضَبُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْإِسْتِحْيَاءِ أَيْضًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فَلَانَ لَا يَحْتَشِمُ، أَيُّ: لَا يَسْتَحِي، وَيُقَالُ: حَشَمْتُهُ وَأَحَشَمْتُهُ إِذَا أَغْضَبْتُهُ، وَإِذَا أَخْجَلْتُهُ فَاسْتَحْيَا الْحَجَلَةَ، وَكَانَ الْحَشَمُ أَعَمُّ مِنَ الْخَدَمِ، فَلِهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكَ عَامٌّ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشَوْ فِيهِمْ)
هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسْخِ مُسْلِمٍ (يَفْشَوْ) بِالْفَاءِ وَالشَّيْنِ؛ أَيُّ يَشِيعُ لَحْمُ الْأَضَاحِيِّ فِي النَّاسِ، وَيَتَفَعَّلُ بِهِ الْمُحْتَاجُونَ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ (يُعِينُوا) بِالْعَيْنِ مِنَ الْإِعَانَةِ.

قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الَّذِي فِي مُسْلِمٍ أَشْبَهُ، وَقَالَ فِي الْمَشَارِقِ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ أَوْجَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْجُهْدُ - هُنَا - بِفَتْحِ الْجِيمِ: وَهُوَ الْمُسْقَةُ وَالْفَاقَةُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ أَصْلَحْ هَذِهِ فَلَمْ أَزَلْ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ)

هَذَا فِيهِ تَضَرُّعٌ بِجَوَازِ إِدْخَالِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثِ، وَجَوَازِ التَّرَوُّدِ مِنْهُ.

وَفِيهِ: أَنَّ الْإِدْخَالَ وَالتَّرَوُّدَ فِي الْأَسْفَارِ لَا يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ وَلَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ عَنْ التَّوَكُّلِ.

وَفِيهِ: أَنَّ الصَّحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا صَحِيَّةَ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ؓ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ: لَا تُشْرَعُ لِلْمُسَافِرِ بِمَنَى وَمَكَّةَ ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصَاغِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ فَأَمْسِكُوا

مَا بَدَأَ لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّيِّذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)

هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا صُرِّحَ فِيهِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ جَمِيعًا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُعْرَفُ نَسْخُ الْحَدِيثِ:

- تَارَةً بِنَصٍّ كَهَذَا.

- وَتَارَةً بِإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ كَمَا كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْوُضُوءَ بِمَا مَسَّتِ النَّارُ.

- وَتَارَةً بِالتَّارِيخِ إِذَا تَعَدَّرَ الْجُمُعَ.

(١) فهم يحملون كلمة الضحية في الحديث، على ما ذبحه النبي ﷺ من الهدي يوم الأضحى يوم النحر، وليست أنها أضحية مستقلة.

- وَتَارَةً بِالْإِجْمَاعِ كَتَرَكَ قَتْلَ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ^(١)، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ، لَكِنْ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ نَاسِخٍ^(٢).

أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ^(٣).

وَأَمَّا الْإِنْتِبَازُ فِي الْأَسْقِيَةِ فَسَبَقَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ^(٤)، وَسَنُعِيدُهُ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَنَذْكُرُ هُنَاكَ اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَأْوِيلَ الْمُؤَوَّلِ مِنْهَا. وَأَمَّا لُحُومُ الْأَصْحَابِ فَذَكَرْنَا حُكْمَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب الفرع والعتيقة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا فِرْعَ وَلَا عَيْقَرَةَ». زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفِرْعُ أَوَّلُ النَّجَاحِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذَبْحُونَهُ.

(١) ومسألة قتل شارب الخمر في المرة الخامسة فيه خلاف بين أهل العلم، فالإجماع المذكور فيه، فيه نظر.
(٢) لأن الشريعة اكتملت بوفاة النبي ﷺ ولا يوجد من يبلغ عن الله ﷻ غيره ﷺ، فإجماع العلماء لا ينسخ حكماً شرعياً.

(٣) وأما زيارة القبور فالراجح استحباب زيارة القبور، والراجح أن هذا الحديث عام للرجال والنساء، وإن كان كثرة الزيارة للنساء يُنهي عنها.

(٤) أما الانتباز في الأسقية، فهذا الحديث دل على جواز التقير والحتم والمقير والجرار الخضر وغيرها، لأن النبي ﷺ كان قد نهاهم عن الدباء والحتم والتقير والمقير، وهي أواني تُتخذ من جزوع الشجر والخشب، كان يُسرَع إليها الإسكار، ولما حُرمت عليهم الخمر، كان هناك ذريعة إلى شربها من خلال ما يُسرَع إليه الإسكار من هذه الأشربة في هذه الأواني دون أن يشعروا، فنهوا أولاً ثم لما تعودوا على علم شرب المسكر، وصاروا يدركون بدايات الإسكار والتغير من أول وهلة، أُنهي لهم أن يشربوا في كل سقاء والله أعلى وأعلم.

[العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية؛ الفرع: أول تاج الإبل والغنم وكانوا يذبحونه في الجاهلية وصدر الإسلام ثم نسخ].

قوله ﷺ: (لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ)

وَالْفَرْعُ: أَوَّلُ التَّجَاجِ كَانَ يُتَجَّ هُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَيْرُهُمْ: الْفَرْعُ بَفَاءٍ ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ وَيُقَالُ فِيهِ: الْفَرْعَةُ بِالْهَاءِ.

وَالْعَتِيرَةُ: بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ تَاءٌ مُشْتَأَةٌ مِنْ فَوْقِ.

قَالُوا: وَالْعَتِيرَةُ: ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ وَيُسَمُّونَهَا: الرَّجَبِيَّةَ

أَيْضًا، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ بِهَذَا.

وَأَمَّا الْفَرْعُ فَقَدْ فَسَّرَهُ هُنَا بِأَنَّهُ أَوَّلُ التَّجَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَآخَرُونَ: هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ

الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ: هُوَ أَوَّلُ التَّجَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِأَهْلِيهِمْ، وَهِيَ طَوَاغِيَتُهُمْ، وَكَذَا جَاءَ فِي

هَذَا التَّفْسِيرِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.

وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ التَّجَاجِ لَمَنْ بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ.

وَقَالَ شَمِرٌ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بِكَرًا فَنَحَرَهُ لِصَنْمِهِ،

وَيُسَمُّونَهُ الْفَرْعَ.

وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِالْعَتِيرَةِ وَالْفَرْعِ فِي [غَيْرِ] هَذَا الْحَدِيثِ، وَجَاءَتْ بِهِ أَحَادِيثُ:

- مِنْهَا: حَدِيثُ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةَ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ قَالَ: (ادْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطِعُوا) قَالَ: إِنَّا كُنَّا

نُفِرَ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتِكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ: السَّائِمَةُ مِائَةٌ.

- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً). وَفِي الرَّوَايَةِ (مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةَ شَاةً).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدِيثٌ عَائِشَةَ صَحِيحٌ.

- وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الرَّاوي: أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْفَرَعِ قَالَ: (الْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكَرًا أَوْ ابْنُ مَخَاضٍ أَوْ ابْنُ لَبُونٍ فَتُطْعِمَهُ أَوْ زَمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنْاءَكَ وَتُؤْلِهَ نَاقَتَكَ).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْفَرَعُ حَقٌّ) وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ حِينَ يُوَلَّدُ، وَلَا شَبَعَ فِيهِ، وَهَذَا قَالَ: (يَذْبَحُهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ).

وَفِيهِ: أَنْ ذَهَابَ وَلَدُهَا يَدْفَعُ لَبَنَهَا، وَهَذَا قَالَ: (خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ) يَعْنِي إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَكَأَنَّكَ كَفَأْتَ إِنْاءَكَ وَأَرْقَتَهُ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى ذَهَابِ اللَّيْنِ.

وَفِيهِ: أَنْ يُفْجِعَهَا بِوَلَدِهَا، وَهَذَا قَالَ: (وَتُؤْلِهَ نَاقَتَكَ)، فَأَشَارَ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَكُونَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ، ثُمَّ يَذْهَبُ، وَقَدْ طَابَ لَحْمُهُ، وَاسْتَمْتَعَ بِلَبَنِ أُمِّهِ وَلَا تَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَتَهُ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهَا، هَذَا كَلَامُ أَبِي عُبَيْدٍ.

- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، أَوْ قَالَ: بِمَنَى، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ. وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ).

- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحَ فِي رَجَبٍ، فَتَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا بَأْسَ بِذَلِكَ".

- وَعَنْ أَبِي رَمْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وَثُوقًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرِي مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجِيَّةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ الْحُطَّائِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفُ الْمَخْرَجِ؛ لِأَنَّ أَبَا رَمْلَةَ مَجْهُولٌ ^(١). هَذَا مُخْتَصَرٌ مِمَّا جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الْفَرَعُ شَيْءٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بِكَرٍ نَاقَتَهُ أَوْ شَاتَهُ، فَلَا يَغْذُوهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَهُ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ: (فَرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ أَيْ اذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ) وَكَانُوا يَسْأَلُونَهُ عَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَوْفًا أَنْ يُكْرَهَ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَأَمَرَهُمْ اسْتِحْبَابًا أَنْ يَغْذُوهُ ثُمَّ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَوْلُهُ ﷺ: (الْفَرَعُ حَقٌّ) مَعْنَاهُ: لَيْسَ بِبَاطِلٍ، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ.

قَالَ: وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ) أَيْ لَا فَرَعَ وَاجِبٌ، وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ ^(٢).

(١) لعل الترمذي حسنه بطريق أخرى، أما هذا الطريق الذي فيه التصريح بأن "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"، ففي هذا التصريح بالوجوب وهذا هو الذي فيه ضعف.

(٢) هذا أحسن جمع بين هذه الأحاديث، (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ) فالنهي ليس على سبيل الوجوب، أما من أحب أن يذبح لله في رجب أو في أي شهر، كما في الروايات الأخرى (اذبحوا لله في أي شهر كان)، أي لا يلزمكم أن تذبحوا في رجب، بل افعلوا ما تريدون من الطاعة والصدقة في أي وقت.

قَالَ: وَالحَدِيثُ الْآخِرُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الذَّبْحَ، وَاخْتَارَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ: وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْعَتِيرَةِ: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ) أَيِّ اذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَاجْعَلُوا الذَّبْحَ لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ لَا أَتَاهَا فِي رَجَبٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ^(١).

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ اسْتِحْبَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ. وَاجَابُوا عَنْ حَدِيثِ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ) بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: جَوَابُ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيَ الْوُجُوبِ.

وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيَ مَا كَانُوا يَذْبَحُونَ لِأَصْنَامِهِمْ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا لَيْسَا كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الْاسْتِحْبَابِ أَوْ فِي ثَوَابِ إِرَاقَةِ الدَّمِ^(٢).

فَأَمَّا تَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى الْمَسَاكِينَ فَبِرٍّ وَصَدَقَةٍ.

وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرَمَلَةَ أَنَّهَا إِنْ تَيْسَّرَتْ كُلُّ شَهْرٍ كَانَ حَسَنًا.

هَذَا تَلْخِيسُ حُكْمِهَا فِي مَذْهَبِنَا.

وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى نَسْخِ الْأَمْرِ بِالْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا يدل على أنه لا يصح تخصيص يوم من الأيام أو شهر من الشهور بعبادة مستقلة على سبيل الالتزام بها، فإن تكرار الذبح في رجب كل عام، أو شهود أنها أفضل أو أنها واجبة، يَدْخُلُهَا فِي حِيزِ الْبِدْعَةِ، أَمَا إِذَا ذَبَحَهَا فِي رَجَبٍ اتِّفَاقًا أَوْ فِي أَيِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا تَيْسَّرَ لَهُ، فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.

(٢) أقوى الأقوال في الفرع والعتيرة، هو ما رجحه الشافعي بأنه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، لأنه يجمع بين النصوص دون إهمال بعضها.

(٣) هذا النسخ ليس بظاهر، لعدم العلم بالتاريخ ولا مكان الجمع.

٧ - باب نَهَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضَحِّيَةِ

أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَشَرِّهِ شَيْئًا». قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنْ بَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ^(١). [البشر: الجلد الذي عليه شعر].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أَضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَفَرًا».

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَكَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلْيَمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكِيمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلُ هَلَكَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَضْحَى».

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ اللَّيْثِيِّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى فَاطْلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ

(١) أي أنه يجزم أنه مرفوع للنبي ﷺ وليس أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها.

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نَسِيَ وَتَرَكَ حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَالَكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجَنْدَعِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ. وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْحِيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقْلَمَنَّ ظَفْرًا)

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُصْحِيَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَبِيعَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُصْحِيَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكْرَهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: يُكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْرُمُ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ. وَاخْتَجَّ مَنْ حَرَّمَ بِهِذِهِ الْأَحَادِيثُ (٢).

(١) هذا القول هو الصحيح، مع قول مالك في الأضحية غير المنلورة التي لم تُصبح واجبة أو لم يُعينها، فالأصح أنه على التحريم، والله أعلم.
(٢) وذلك أن النهي ظاهره التحريم.

وَاخْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْآخَرُونَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُقْلِدُهُ، وَيَبْعَثُ بِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَذِيهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْبَعْثُ بِالْهَذِي أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ التَّضْحِيَةِ^(١)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ وَحَمَلَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْ اخْتِادِ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ النَّهْيُ عَنْ إِزَالَةِ الظُّفْرِ بِقَلَمٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمَنْعُ مِنْ إِزَالَةِ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نَتْفٍ أَوْ إِحْرَاقٍ أَوْ أَخْذِهِ بِنَوْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ شَعْرُ الْإِبْطِ وَالشَّارِبِ وَالْعَانَةِ وَالرَّأْسِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شُعُورِ بَدَنِهِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمُرُوزِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ كُلِّهَا حُكْمُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ، وَدَلِيلُهُ الرَّوَايَةُ السَّابِقَةُ: (فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلُ الْأَجْزَاءِ لِيُعْتِقَ مِنَ النَّارِ، وَقِيلَ: التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرَمِ.

(١) هذا الذي ذكره قياس، والنص مقدم عليه، ثم اللفظ الذي ذكرته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لفظ عام، وأحاديث النهي خاصة، فإنه لا يحرم عليه جماع النساء ولا يحرم عليه الطيب ولا تحرم عليه الثياب، وهذا مجموع أمور ربما فصلتها عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكلامها ليس ككلام الشارع، فليس هو بالكلام المعصوم الذي الأصل فيه الإحاطة بكل ما هو موجود، فربما لم تتبها أن كلامها العام يشمل أيضاً قص الأظفار وأخذ الشعر، ولربما ترك النبي ﷺ هذه الأشياء لعدم الحاجة إليها في هذا الوقت، فلم تره قص أظفاره ولم تره قد قص شعره في هذا الوقت، فتقلت أنه لم يحرم عليه شيء، وإنما الذي يظهر لها هو أمر الجماع وأمر الثياب وأمر الطيب، وأما قص الشعر وقلم الأظفار، فهو ترك في الحقيقة، والأمر يحتاج إلى نقل خاص في أنها رأته يقص أو يقلم أظفاره، فالخلاصة أن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في الهدى إذا أرسل إلى الكعبة، فلربما كان حكمه أشد من جهة وأخف من جهة، أشد في أنه يُنْبَحُ عند الكعبة، أخف في أنه لا يلزم أن يكون كالأضحية في كل الأحكام. الأمر الثاني وهو الأظهر أن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عام من النكرة في قوله (وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَذِيهِ) وأحاديث النهي خاصة بالنهي عن قص الشعر والأظفار.

قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا غُلَطٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا يَتْرُكُ الطَّيْبَ وَاللِّبَاسَ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِمَا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ ^(١).

قَوْلُهُ: (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ)

كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (عُمَرُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ فِي كُلِّ هَذِهِ الطَّرِيقِ إِلَّا طَرِيقَ حَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيِّ فِيهَا (عَمْرُو) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَإِلَّا طَرِيقَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ فِيهَا (عَمْرًا أَوْ عُمَرَ) وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: الْوَجْهَانِ مَنْقُولَانِ فِي اسْمِهِ.

قَوْلُهُ: (عَمَّارُ بْنُ أَكِيمَةَ اللَّيْثِيِّ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَآخِرُهُ تَاءٌ تُكْتَبُ هَاءٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ)

هُوَ بِكَسْرِ الدَّالِّ؛ أَيُّ حَيَوَانَ يُرِيدُ ذَبْحَهُ ^(٢)، فَهُوَ فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَجَمَلٍ بِمَعْنَى مَحْمُولٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ}.

قَوْلُهُ: (كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى فَأَطْلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا، وَيَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ حَدَّثْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ... وَذَكَرَ حَدِيثَهَا السَّابِقَ)

(١) بل يمكن أن يأتي الشرع بجزء من التشبه ليستشعر معاني الحج ونحو ذلك، مثل ما يفعل المحرمون في بعض الأمور، والأمور الأخرى قد يترتب عليها بعض أنواع المشقة على الناس كمنع الجماع والطيب وعدم ارتداء اللباس، فكل هذا يشق على الناس بخلاف الشيء اليسير من عدم قص الأظفار والشعر.

(٢) وليس هذا مقصوداً، بمعنى أنه لا بد وأن يكون قد اشترى الأضحية عند هلال ذي الحجة، بل طالما أنه أراد أن يضحي، ولو لم يشتره إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لكان الحديث (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ) أعم يشمل هذه الصورة أيضاً، وهي صورة من ليس عنده أضحية، ولكن ينوي شرائها ويريد أن يضحي، الخلاصة أن بعض الروايات فيها ذكر بعض أفراد العام، فلا تخص هذه الرواية العام، فرواية (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ) تشمل من كان عنده ذبح ومن كان ينوي أن يشتري ولو لم يكن عنده، والصورة الخاصة هي من كان عنده أضحية وله ذبح يذبحه، لكن ذكر بعض أفراد العام موافق في العام في الحكم لا يخصه، فلا يدل على المنع إلا بمفهوم المخالفة وهو هنا ضعيف والعام أقوى منه، بمعنى أن من نوى أن يضحي سواء كانت عنده الأضحية أو لم تكن عنه فإنه يمسك عن شعره وبشره.

أَمَّا قَوْلُهُ: (فَأُطِّلَ فِيهِ أَنَسٌ) فَمَعْنَاهُ: أَزَالُوا شَعْرَ الْعَانَةِ بِالنُّورَةِ، وَالْحَمَامُ مُذَكَّرٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَمِيمِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّ سَعِيدًا يَكْرَهُ هَذَا) يَعْنِي يَكْرَهُ إِزَالََةَ الشَّعْرِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ، لَا أَنَّهُ يَكْرَهُ مُجَرَّدَ الْإِطْلَاءِ.

وَدَلِيلُ مَا ذَكَرْنَاهُ احْتِجَاجُهُ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْإِطْلَاءِ إِنَّمَا فِيهِ النَّهْيُ عَنْ إِزَالََةِ الشَّعْرِ.

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ جَوَازَ الْإِطْلَاءِ فِي الْعَشْرِ بِالنُّورَةِ.

فَإِنْ صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ إِنْسَانًا لَا يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ ^(١).

قَوْلُهُ: (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ)

وَفِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ: قَالَ اللَّيْثِيُّ: الْجُنْدَعِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ التَّوْنِ وَبِفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّهَا، وَجُنْدَعٍ بَطْنٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ وَسَبَقَ بَيَانُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب تحريم الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ «لَعْنُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

(١) وهذا ظاهر، ولو كان فقد صرح بأنه قد نسي وترك، فربما هو قد نساه في بعض الأحيان، فلما ذكره تذكر، هذا لو ثبت أنه أجاز ذلك إجازة عامة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ مَنصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرْنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَمَثَرِ النَّاسِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ سِئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابٍ سِيفِي هَذَا - قَالَ - فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا» .
[القرباب: الجراب يطرح فيه السيف بغمده] .

قوله ﷺ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) وفي الرواية (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) أَمَّا لَعَنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةَ فَمِنْ الْكِبَائِرِ، وَسَبَقَ ذَلِكَ مَشْرُوحًا وَاضِحًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. وَالْمُرَادُ بِمَنَارِ الْأَرْضِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ - عِلَامَاتُ حُدُودِهَا^(١).

(١) كما ذكرنا من قبل؛ هي تشمل معنيين كلاهما كبير من الكبائر ملعون من فعله:
- حدود الأرض التي بين الجار وجاره، والتي تحدد مساحة الأرض لكل واحد منهما، فيُزحزح علامات أرضه حتى يأخذ شيئاً من حق جاره، أو جزءاً من الطريق، الذي هو للمسلمين عموماً، كما يفعل كثير من الناس يغيرون علامات الحدود حتى يسرقوا من الأرض التي هي لجيرانهم أو هي من حق الطريق.
- العلامات التي يُستدل بها على الطريق، فمن تلاعب بالناس حتى يضلهم في الطرقات بتغيير العلامات، حتى يتجهوا اتجاهاً خاطئاً، وكذا ما كان من أماكن العبادات كبداية ونهاية عرفة ومزدلفة ومنى، فإن هذه الأماكن وحدودها مرتبط بالعبادات، فتغيير العلامات فيها أشد من إضلال الناس عن الطرقات.

وَأَمَّا الْمُحْدِثُ - بِكَسْرِ الدَّالِ - فَهُوَ مَنْ يَأْتِي بِفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ^(١)، وَسَبَقَ شَرْحُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ.

وَأَمَّا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ ^(٢) فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيبِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكُعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(٣)، فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ، وَلَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ، سَوَاءً كَانَ الذَّبَّاحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ^(٤).

وكان من هدي وطريقة ثمود أنهم كانوا يُغيرون علامات الطرق ليتوه الناس في الصحراء، فيسخرها منهم، فمن فعل ذلك فهو ملعون أيضاً.

^(١) ويشمل هذا من ارتكب جناية توجب عليه حقاً أو حداً، فمن آواه ومنعه حتى لا يُقام عليه الحد، فهو ملعون، لأن هذا يُغير حكم الله ويؤدي إلى تعطيل حدود الله ﷻ، وكل أصحاب القوانين الوضعية داخلين في هذا اللعن، لأنهم يمنعون إقامة الحدود التي شرعها الله ﷻ على المحدثين، فيعاقبونهم عقوبات من أهوائهم أو ربما يتركونهم من غير عقوبة، كجرائمهم لا يرونها جرائم كالزنا، فهؤلاء بقوتهم يؤوون المحدثين، وكل من عاون على ذلك فهو ملعون، فمن غيّر وبدل ومن نفذ وأطلق سراح المحدث، فضلاً عن أن يحوطه ويحميه، وكذا من يحمون أماكن الفساد كأماكن الفواحش وكشف العورات والنوادي التي يؤتى فيها المنكر، أما الأماكن التي يُعبد فيها غير الله، فهي أشد من ذلك إذا كانت غير مأذون باتخاذها، أعني ما لم تكن عن صلح في فتح البلدان المسلمين وبين الكفار، فقد يُصالحوا على ترك كنائسهم وبيعهم ونحو ذلك، فما كان من أمر عهكوا عليه، كان ذلك أمراً مشروعاً في أن يُمنع الاعتداء عليهم فيه، وأما ما بناه المسلمون من أمصار، وما فتحوه عنوة، لا يصح أن يُبنى فيه بناء يُعبد فيه لغير الله ﷻ، فمن حَمَى ذلك وآوَى من فعل ذلك، فهو داخل في هذا اللعن، مرتكباً كبيرة من الكبائر.

وكذا من آوى أهل البدع ودافع عنهم ونصرهم حتى نشروا بدعتهم وحماهم ممن يريد عقوبتهم ممن له أن يقيم العقوبات من أهل السلطان، كمن كان نائباً عن السلطان أو كان قوة وشوكة يمنع الفساد في الأرض، فمن دافع عن المحدثين من هذا النوع والمفسدين في الأرض، فهو ملعون كذلك.

وكذا من آوى قطاع الطرق، ومن آوى أعداء الإسلام والجواسيس، ومن آوى الكفار وأعانهم على احتلال بلاد المسلمين، فهو شر هؤلاء، ملعون على لسان رسول الله ﷺ.

^(٢) ختم الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ كتاب الذبائح والأضحية بهذا الحديث، لبيان أعظم ما ورد من النهي وهو الذبح لغير الله، وهو من الشرك قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ)، فكما أن من صلى لغير الله كان مشركاً، فكذلك من نحر لغيره كان مشركاً.

^(٣) كذا من ذبح للنبي ﷺ، ولم يذكر النووي ذلك لأنه لم يكن في أهل الإسلام من يذبح للنبي ﷺ، وكان المعروف في الغلو إنما كان عند أهل الكتاب يذبحون لموسى وعيسى، وإلا فقد ذكر الذبح للكبعة وذكر الذبح لغير الله مطلقاً، ولذا من ذبح للأنبياء وهم أفضل من الأولياء ولو كان للنبي ﷺ، كان داخلاً في هذا

اللعن، فضلاً أن يذبح للبدوي وللبدوي، أو غيرهم ممن لا تُعرف ولايتهم، ولو ثبتت ولايتهم لكان حراماً، ولكن ملعونا من فعله، فكيف بمن يذبح لمن عُرِفَ بدعته، فهذا أشد.

فعلى أي الأحوال لا فرق بين أن يكون المذبوح له نبياً أو ولياً أو صنماً أو وثناً أو ملكاً أو جنّاً أو إنساً، كمن يذبح للشياطين وللجن، حتى ولو زعم أنهم مسلمون، فمن الناس من يقول أنه لا يتعامل إلا مع الجن المسلم، وكأنه إذا أضاف كلمة "مسلم" فتحت له كل أبواب الشرك، وقد قال ﷺ (وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَخْلُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، فمن جعل الملائكة والنبيين أرباباً، فقد كفر بعد إسلامه، ولا يوجد فرق بين أن يعبد غير الله من الأصنام والأوثان، أو أن يعبد غير الله من الملائكة والنبيين، والآية نص في ذلك، لأن بعض الزنادقة من أهل البدع والضلال يقولون أتيتم إلى النصوص التي وردت في عبادة الأوثان وجعلتموها في الأولياء، وكأن الفرق أن هؤلاء أصنام وهؤلاء أولياء، وليس الأمر كذلك، الأمر فيمن يتخذ رباً وإلهاً من دون الله سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو حجراً أو وثناً أو صنماً، بل عبادة الأوثان أصلها تعظيم الصالحين، وليس تعظيم الطالحين، ولا يلتفت في الأغلب إلى طالح فيُعظم، وإنما يلتفت إلى صالح، كما ذكر ابن عباس في قوله (وَقَالُوا لَا تَدْرِي أَلِهَتُكُمْ وَلَا تَدْرِي وَدًّا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) وَهِيَ أَسْمَاءُ رَجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ أَنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَسَخَّرَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ (رواه البخاري)، وكذا اللات والعزى ومناة، كانت عند المشركين ترمز للملائكة فكانوا يعبدونها لذلك، ولذا قال ﷺ (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى * أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى * تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضَبَرِي * إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَإِبَائُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى)، ولذا كان مقصدهم عبادة الملائكة معتقدين أنهم بذلك يقرّبونهم إلى الله زُلْفَى، وهذا كله من الشرك الذي لا يقبله الله.

(١) وهذا هو الصحيح بل الصواب، لقول الله ﷻ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسَقٌ)، وقال ﷺ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِتِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَغِيرِ اللَّهِ بِهِ)، فمن صاح صاحبه عند ذبحه ورفع صوته باسم غير الله، وسمع ذلك منه، فإنها لا تحل الذبيحة بحال.

وأخطأ خطأً شديداً من قال: كل ولو قال باسم جرجس أو غير ذلك، فإن هذا خلاف نص القرآن والسنة، فقد قال ﷺ (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فُكِّلَ)، مسلم، فكيف يُباح ذبيحة من لعن فاعله، فهي لا تحل سواء كان الذابح مسلماً أو كان كاتياً.

فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةَ لَهُ ^(١) كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ^(٢)، فَإِنْ كَانَ الذَّبَاحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمُرْوزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَةِ بِتَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا إِنَّمَا يَذْبَحُونَهُ اسْتِشْشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَبِحِ الْعَقِيقَةِ لَوْلَادَةِ الْمُوَلُودِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) البعض يأتي عند كلمة العبادة، ويعتقد أنه لا بد وأن ينوي العبادة، كمن يقول ملدي يا سيدي فلان، فيقول لم يقل أنه يعبد، وكذا لو نذر لغير الله، يقول لم يقل أنه يعبد، بل تقول إذا صرف ما هو عبادة كان شركاً.
(٢) وهذا التعظيم للذبح معنى مفهوم، فإنه ربما يقصد أن يذبح له من باب الإكرام كمن يذبح للضيف، فإنه إذا ذكر اسم غير اسم الله، فلا تحل الذبيحة، وإن كان لا يقصد به إراقة الدم تعظيماً للمذبح له، ولكن قد وقع عند الكثيرين الرغبة في إراقة الدم تقرباً إلى المذبح له، فهذه سواء سماها عبادة أو لم يُسمها، فقد وقعت عبادة لغير الله، فاليهود والنصارى لم يقصدوا عبادة الأجبار والرهبان وإنما صرّفوا لهم العبادة، فعَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدِي اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اتَّخَلَّوْا أَجْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنْ يَحْلُونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيَحْرَمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيَحْرُمُونَهُ فَبَلَكَ عِبَادَتَهُمْ لَهُمْ» (هق) ١٩٨٨٩، (ت) ٣٠٩٥ [قال الألباني]: حسن.

فلا فرق إذا بين من يجعل لله ﷻ نداً أو اتخذه من دون الله رباً أو إلهاً، ولا فرق بين أن يُسمي ذلك عبادة أو لا يُسميها، طالما كانت هي عبادة، وطالما وقعت على جهة العبادة، فأما إذا وقعت على غير جهة العبادة، لم تكن شركاً، وربما كانت ذريعة له، وذلك لأن بعض الناس يقول أنه لا بد وأن يقول أنا أعبد الولي الفلاني، وهذا الكلام باطل لاشك فيه، فإنه لا يلزم أن يقول أنا أعبد، وإنما طالما صرّف له العبادة فعظمه وتقرب إليه بذلك، وهي عبادة في حد ذاتها كالذبح والنذر، ولو لم يُسميه إلهاً ولا رباً، فإنها وقعت عبادة، ومن الأدلة على ذلك أن عامة الخلق يسبون الشيطان ويلعنونه، وقد قال ﷻ (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ)، وكذا الشيطان عندما يضع قرص الشمس بين قرنيه ليظهر أن من يسجد للشمس يعبد، فهي عبادة للشيطان بالفعل، حتى وإن كان يلعن الشيطان، ولكن طالما استجاب له في الشرك بالله، فقد عبد الشيطان، وطاعة الشيطان في الكفر عبادة له، سماها عبادة أم لم يُسمها، لذلك لا عبرة بأن يُسميها عبادة، فإذا قصد التعظيم، فقد أراد العبادة.

(٣) فيُنظر في المقاصد والهيئات التي تتم، فغالب من يذبح عند القدمين يقصد بذلك التعظيم بإراقة الدم.

قوله: (إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِينَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِّرُ إِلَيْكَ؟ إِلَى آخِرِهِ) فِيهِ إِنْطَالُ مَا تَزَعُمُهُ الرَّافِضَةُ وَالشَّيْعَةُ وَالْإِمَامِيَّةُ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِخْتِرَاعَاتِهِمْ. وَفِيهِ جَوَازُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ الْآنَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ.

قوله: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَمْ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي) هَكَذَا تُسْتَعْمَلُ (كَافَّةً) حَالًا، وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا مُضَافَةً وَبِالتَّعْرِيفِ كَقَوْلِهِمْ: (هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ) (وَمَذْهَبُ الْكَافَّةِ) فَهُوَ خَطَأً مَعْدُودٌ فِي لَحْنِ الْعَوَامِّ وَتَحْرِيفِهِمْ.

وقوله: (قِرَابِ سَيْفِي) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَهُوَ وَعَاءٌ مِنْ جِلْدِ أَلْطَفِ مِنَ الْجِرَابِ، يَدْخُلُ فِيهِ السَّيْفُ بِغَمْدِهِ وَمَا خَفَّ مِنَ الْأَلَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وما يُذْبَحُ لِلْمُلُوكِ عِنْدَ قَوْمِهِمْ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ نَصَّ أَنَّهُ مِنَ الشَّرْكِ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ إِرَاقَةَ الدَّمِ تَقَرُّبًا لَهُ، فَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ يُذْبَحُ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مِنْ بَابِ الْفَرَحِ بِقُدُومِهِ وَإِعْدَادِ الطَّعَامِ الطَّازِجِ لَهُ، كَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ فَيُرُونَ أَنَّ الذَّبْحَ لِلضَّيْفِ وَإِطْعَامِهِ مِمَّا ذُبِحَ مِنَ الْإِكْرَامِ لَهُ، فَهَذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْرَمُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وأما مَا يُذْبَحُ لِلنَّعْشِ لِلْمَيِّتِ، فَإِنْ أَرَادُوا بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى الْمَيِّتِ تَعْظِيمًا لَهُ لَكُونَهُ كَبِيرًا، كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ حَسَبِ الْقَصْدِ، وَأَمَّا إِنْ كَانُوا يَرِيدُونَ إِظْهَارَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا حَتَّى يَتَبَاهُوا أَمَامَ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسَاكِينَ لِلطَّعَامِ أَوْ لِمَجْرَدِ التَّقْلِيدِ لِأَهْلِ الْبِدْعِ، كَانَ هَذَا ذَرِيعَةً إِلَى الشَّرْكِ، وَلَا يَكُونُ شَرْكًَا، وَأَمَّا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ افْتِتَاحِ مَتَرَلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ تَقَرُّبًا لِلْجَنِّ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَلِدَفْعِهِمْ عَنْهُمْ الْعَيْنَ وَالْحَسَدَ، فَهَذَا مِنَ الشَّرْكِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ طَلِبًا لِلْبَرَكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَكِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ الْعَيْنَ وَالْحَسَدَ، مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِشَرْكِ آخَرَ، كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الذَّبْحُ عِنْدَ مَقْدَمَةِ السَّيَارَةِ أَوْ عِنْدَ بَابِ الْمَتَرَلِ، خُصُوصًا إِذَا أُضَافُوا إِلَى ذَلِكَ تَلَطُّيخِ الْجُدُرَانِ بِالْأَكْثَفِ الْمَغْمُوسَةِ بِالدَّمِ، وَيُرُونَ أَنَّ ذَلِكَ يَدْفَعُ الْعَيْنَ.

وأما مَا كَانَ مِنْ قَصْدٍ دُونَ تَسْمِيَةٍ، فَإِنْ هَذَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ قَصْدٌ أَنْ يُذْبَحَ مُعْظَمًا غَيْرَ اللَّهِ وَلَوْ تَلَفُظَ بِاسْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ طَالَمَا قَصْدُ التَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ إِلَى الْمَيِّتِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ الْجَنِّ، فَقَدْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذَا أَظْهَرَ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ، فَهَذَا أَظْهَرَ فِي الشَّرْكِ، وَلِذَا الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عِنْدَ نَعْشِ الْمَيِّتِ إِنْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَقَصْدُهَا إِطْعَامُ لِفُقَرَاءٍ، فَهِيَ بَدْعَةٌ لِتَخْصِيصِ الذَّبْحِ عَنِ النَّعْشِ، وَأَمَّا إِنْ قَصْدُ التَّقَرُّبِ إِلَى الْمَيِّتِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ، كَانَ شَرْكًَا، وَإِذَا ذَكَرَ اسْمَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ بِاسْمِ فَلَانٍ كَانَ شَرْكًَا.

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأشربة

١ - باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب

وَمِنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرِي فَأَنْخَهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْ خَرَا لِابْنَيْهِ وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعٍ فَاسْتَعَيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تَغْنِيهِ فَقَالَتْ أَلَا يَا حَمْزُ لِلشَّرَفِ النَّوَاءِ فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةٌ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَهُمَا وَتَقَرَّ خَوَاصِرُهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمَنِ السَّنَامُ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَتَنَظَرْتُ إِلَيَّ مِنْظَرٍ أَفْظَعُنِي فَاتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ حَمْزَةٌ فَتَغَيَّطَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةً بَصْرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ لَأَبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهِّقُهُمْ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ .

[بقر: شق؛ جب: قطع؛ الشارف: الناقة المسنة؛ النواء: السمان].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي

شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعٍ يَرْتَحِلُ مَعِيَ فَنَاتِي بِأَذْخَرٍ أَرَدْتُ أَنْ أُبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَكِيمَةٍ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لَشَارْفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارْفَايَ مُنَاخَانَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارْفَايَ قَدْ اجْتَبَتْ أُسْنِمَتُهُمَا وَتَقَرَّتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّةُ قَيْنَةٍ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزُ لِلشَّرَفِ التَّوَاءِ فِقَامَ حَمْزَةٍ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَتْ أُسْنِمَتُهُمَا وَتَقَرَّ خَوَاصِرُهُمَا فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - قَالَ - فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا لَكَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطَّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِي فَاجْتَبَتْ أُسْنِمَتُهُمَا وَتَقَرَّ خَوَاصِرُهُمَا وَهِيَ هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ - قَالَ - فِدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدَاهُ ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَادْنَوْا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرِبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَتَمُّ إِلَّا عَبِيدُ لَأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَانْكَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقْبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ^(١).

[الثمل: السكران؛ اجتب: اقتطع؛ الغرائر: جمع غرارة وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره؛ الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر السنام كالسرج للخيول والبردة للحمار؛ القينة: الجارية المغنية].

(١) الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يُبَيِّنَ بهذا الحديث أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازَد حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرْمَتِ الْخَمْرِ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ . فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ أَخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ - قَالَ - فَجَرَرْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَخْرُجْ فَاهْرَقْهَا . فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَ فُلَانٌ قَتَلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بَطُونِهِمْ - قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) . [الفضيخ: شراب مسكر يتخذ من البسر والتمر] .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تَسْمُونَهُ الْفَضِيخُ إِنِّي لَقَائِمٌ أُسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَبْرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالُ قَالَ فَمَا رَاجِعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أُسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا أَكْفَاهَا يَا أَنَسُ . فَكَفَّاتَهَا . قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطْبٌ . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ . قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسُ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أُسْقِيهِمْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ . وَأَنَسٌ

شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسُ ذَاكَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ خُمُرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أُسْقَى أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَّثَ خَيْرُ نَزْلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ . فَكَفَّانَا هَا يَوْمَئِذٍ وَأَنَّا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخُمُرُ وَكَانَتْ عَامَةً خُمُورَهُمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَأُسْقَى أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسَهِيلَ ابْنَ بَيْضَاءٍ مِنْ مَزَادَةَ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ . بَنَحُو حَدِيثَ سَعِيدٍ . [المزادة: وعاء كبير من الجلد] .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دَعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنْ ذَلِكَ كَانَ عَامَةً خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخُمُرُ .

[الزهو: ثمر النخيل قبل أن يربط إذا تلون وبدأ فيه حمرة أو صفرة وطاب]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُسْقَى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيَّ بِنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ أَتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا . فَقُمْتُ إِلَى مَهْرَاسٍ لَنَا فَضَرْتُهَا بِأَسْفَلِهَا حَتَّى تَكَسَّرَتْ .

[المهراس: صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي الْحَنَفِيُّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ .

قوله: (أَصَبْتُ شَارِفًا)

هِيَ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْفَاءِ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْمُسْنَنَةُ، وَجَمَعَهَا: شُرْفٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا.
قوله: (أُرِيدَ أَنْ أَحْمَلَ عَلَيْهَا إِذْخِرًا لِابْيَعَهُ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ، فَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ)

أَمَّا (قَيْنَقَاع) فَبِضْمِ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحُهَا، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَيَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ، وَتَرَكَ صَرْفَهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الطَّائِفَةِ.
وَفِيهِ إِتِّخَاذُ الْوَلِيمَةِ لِلْعُرْسِ ^(١)، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، وَمَنْ دُونَهُ ^(٢)، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

وَفِيهِ: جَوَازُ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْأَعْمَالِ وَالِاكْتِسَابِ بِالْيَهُودِيِّ ^(٣).
وَفِيهِ: جَوَازُ الْإِحْتِشَاشِ ^(٤) لِلتَّكْسُّبِ وَبَيْعِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُنْقِصُ الْمُرُوءَةَ.
وَفِيهِ: جَوَازُ بَيْعِ الْوُقُودِ لِلصَّوْغَيْنِ وَمُعَامَلَتِهِمْ.
قوله: (مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغْنِيهِ) الْقَيْنَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ؛ الْجَارِيَةُ الْمُغْنِيَّةُ ^(٥).

-
- (١) لقول علي عليه السلام (فَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي).
(٢) وذلك لأن علي عليه السلام لم يكن عنده من المال إلا هاتين الناقتين.
(٣) نعم، فرغم أن هذا كان في أول الإسلام، إلا أنه لم يأت شيئاً ينسخه، فيجوز أن يكون له وكيلاً أو معيناً له في السفر يختار له البضائع ونحو ذلك.
(٤) لأنه قال "الإذخر" وهو الحشيش الذي يُجعل للبيوت والقبور ونحو ذلك، فيُسد به الخلل الذي بين اللبن، وقد يُستخدم الحشيش كوقود.
(٥) هذا يدل على أن في أول الإسلام كان عندهم مغنيات، قبل أن تُحرّم هذه الأشياء، وبعد أن نزل تحريم ذلك، لم يُعرف أن سمح النبي صلى الله عليه وآله بوجود هذه القينات التي تغني في مجالس يُشرب فيها غير، بل لما مُنعت الخمر مُنعت القينات أيضاً.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله حرّم المعازف، وكان هذا بعد بدر مباشرة، فكان هذا في أول الإسلام قبل أن تُحرّم الخمر، ولا يزال في حياة البشر جميعاً أن الغناء مقترن بمجالس الشرب، لم يزل هذا الأمر من قديم في كل

قوله: (أَلَا يَا حَمَزٌ لِلشُّرْفِ النَّوَاءُ)

(الشُّرْفُ) بِضَمِّ الشَّيْنِ وَالرَّاءِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ جَمَعَ شَارِفٌ.
وَالنَّوَاءُ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَبِالْمَدِّ أَيْ السَّهْمَانِ، جَمَعَ نَاوِيَةً وَبِالتَّخْفِيفِ، وَهِيَ السَّمِينَةُ، وَقَدْ نَوَتْ النَّاقَةُ تَنَوًى، كَرَمَتْ تَرَمًى، يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ إِذَا سَمِنَتْ.
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي النَّوَاءِ أَنَّهَا بِكَسْرِ النُّونِ، وَبِالْمَدِّ هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَقَعُ فِي بَعْضِ النُّسخِ النَّوَى بِالْيَاءِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ: (ذَا الشُّرْفِ النَّوَى) بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَالرَّاءِ وَبِفَتْحِ النُّونِ مَقْصُورًا قَالَ: وَفَسَّرَهُ بِالْبُعْدِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّفْسِيرِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ تَمَامُ هَذَا الشَّعْرِ: [أَلَا يَا حَمَزٌ لِلشُّرْفِ النَّوَاءُ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفَنَاءِ، ضَعُ السَّكِينِ فِي اللَّبَاتِ مِنْهَا وَضَرَّجْهُنَّ حَمَزَةً بِالدَّمَاءِ، وَعَجَّلْ مِنْ أَطَائِبِهَا لِشُرْبٍ قَدِيدًا مِنْ طِيخٍ أَوْ شِوَاءٍ^(١)].

الأُمُّ عِبرَ العُصُورِ، لِذَلِكَ لَا نَقُولُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْجَمْعُ، بَلْ كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَلَازِمَةٌ يَجْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَهَذَا مَعْلُومٌ، فَكُلٌّ مِنْ يَدْرِي حَقَائِقَ الْمَلَاهِي وَأَمَاكِنَ الْفَسَادِ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ بَعْضِهَا.
- وَالْخَمْرُ لَمْ تَحْرَمْ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَامًا بِمَكَّةَ يَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ وَتَأْسِيسِ الْعَقِيدَةِ وَالْإِيمَانِ، وَالْأَصُولُ وَالْعِبَادَاتُ الْكُبْرَى لِلدِّينِ، دُونَ أَنْ يَتَرَلَّ تَفَاصِيلُ، خُصُوصًا فِي أُمُورِ الْعَادَاتِ، فَتَفَاصِيلُ أُمُورِ الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ عَامَتِهَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا تَأَسَّسَتْ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ.
- وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دَوْلَةُ إِسْلَامٍ أُبَيِّحَتِ الْمَحْرَمَاتُ الَّتِي كَانَتْ مُبَاحَةً فِي مَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، بَلْ هَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ مُرْتَبِطًا بِوُجُودِ الدَّوْلَةِ، حَيْثُ أَنَّ بَعْضَ الْجَهَّالِ يَظُنُّ أَنَّنَا لَا نَتَكَلَّمُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ طَالَمَا لَا تَوْجِدُ دَوْلَةُ إِسْلَامِيَّةٍ، وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، فَإِنَّمَا هَذَا التَّدْرِيجُ فِي زَمَنِ التَّشْرِيعِ، وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَسْتَمَعَ إِلَى الْمَعَازِفِ أَوْ يَشْرِبَ الْخَمْرَ أَوْ أَنْ يَتَعَاطَلَ بِالرِّبَا، لِأَنَّ هَذِهِ إِنَّمَا حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ، أَثْنَاءَ بِنَاءِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ، فَهُوَ قَدْ بُنِيَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِتَعْظِيمِ أَمْرِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَتْ التَّفَاصِيلُ فِي فُرُوعِ الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّتِ الْأَحْكَامُ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالَفَ، وَلَا أَنْ يَعُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْمَحْرَمَاتِ.

(١) هُنَا الْمَعْنَى جَاءَ عَلَى خَاطَرِهَا أَنْ تُخْفِزَ حَمَزَةٌ عَلَى ذَبْحِ النَّاقَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَبْدِ لِيَأْكُلَهُ مَعَ الشَّرَابِ، وَهَذِهِ الْمَجَالِسُ كَانَتْ وَلَمْ تَزَلْ، يَحْصُلُ فِيهَا مِنَ الْخُللِ وَالْفَسَادِ فِي الْعُقُولِ وَفِي الْكَلَامِ وَيَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَهْسِيجِ ذَاهِبِ الْعَقْلِ عَلَى أَفْعَالٍ فُظِيْعَةٍ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَ مِنْ حَمَزَةٍ ﷺ، وَلَكِنْ كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

قوله: (فَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (اجْتَبَّ)، وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: (أَجَبَّ) وَهَذِهِ غَرِيبَةٌ فِي اللَّغَةِ، وَالْمَعْنَى: قَطَعَ.

قوله: (وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا) أَيِ شَقَّهَا ^(١).

وَهَذَا الْفِعْلُ الَّذِي جَرَى مِنْ حَمْزَةِ ۞ مِنْ شَرْبِهِ الْخَمْرُ وَقَطَعَ أَسْنِمَةَ النَّاقَتَيْنِ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَكَلَ لَحْمَهُمَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

أَمَّا أَصْلُ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ فَكَانَ مُبَاحًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ^(٢).

وَأَمَّا مَا قَدْ يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ لَا تَحْصِيلَ لَهُ إِنَّ السُّكْرَ لَمْ يَزَلْ مُحَرَّمًا فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا ^(٣).

فَهِى أَمْرُهُ أَنْ يَضَعَ السَّكِّينَ فِي اللَّبَاتِ [أَيِ يَنْحَرُهَا] وَقَوْلُهَا (وَعَجَّلَ مِنْ أَطْيَبِهَا لَشَرْبٍ) أَيِ يَأْتِي مِنْ أَطْيَبِ لَحْمِهَا وَمِنْ أَجْزَائِهَا، لِذَلِكَ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا؛ وَالْعَجَبُ أَنَّ حَمْزَةَ مَزَقَ هَذِهِ الْإِبِلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ^(١) ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَنْبَحْ، وَالْمَجْنُونُ وَالسُّكَرَانُ ذَبَحَهُ لَيْسَ بِمَعْتَبَرٍ، لِأَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَ قَاصِدًا، وَالتَّرْكِيَّةُ لَا تَحْصِلُ إِلَّا مَعَ التَّسْمِيَةِ وَالْقَصْدِ لِلذَّبْحِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ سُكَرَانًا فَذَبَحَ، لَمْ يُعْتَدْ بِذَبْحِهِ.

^(٢) فَإِنْ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي شِبَانِ الْخَمْرِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)، فَلَمْ يَكُنِ التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِي قَدْ اسْتَقَرَّ حَتَّى يَقْهَمَ مِنْ ذَلِكَ التَّحْرِيمِ، أَمَّا الْآنَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ، فَكُلُّ مَا عَلِمَ أَنَّ إِثْمَهُ أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهِ فَهُوَ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ، عَنْ عُمَرَ ۞ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: "اللَّهُمَّ يَنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَةٌ" فَتَرَكْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) فَدَعَيْتُ عُمَرَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: "اللَّهُمَّ يَنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَةٌ"، فَتَرَكْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) [النِّسَاءِ] فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ۞ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) [النِّسَاءِ] فَدَعَيْتُ عُمَرَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ يَنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَةٌ"، فَتَرَكْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْأَمْرِ وَالنَّصَاحَةِ وَالْأَزْوَاجِ مِنْ رَجَسٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّا بِرُيْدِ الشَّيْطَانِ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) فَدَعَيْتُ عُمَرَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المَائِدَةِ] قَالَ عُمَرُ ۞: "أَنْتَهَيْنَا أَنْتَهَيْنَا"، (س) ٥٥٤٠ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، فَكَانَ السُّكْرُ مُبَاحًا بَعِيدًا عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا قُرْبُ الصَّلَاةِ فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَعْلَمَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ جَاءَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

^(٣) فَإِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ السُّكْرِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَقْرُبَ الصَّلَاةَ وَهُوَ سُكَرَانٌ فَلَوْ شَرِبَ فِي نَهَارٍ طَوِيلٍ كَشْرَبِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَعَلَى الظَّهْرِ يَكُونُ قَدْ أَفَاقَ مِنْ سُكْرِهِ، وَكَذَا فِي لَيْلٍ طَوِيلٍ مِنْ

وَأَمَّا بَاقِي الْأُمُور فَجَرَتْ مِنْهُ فِي حَالِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ^(١)، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيهَا:
- كَمَنْ شَرِبَ دَوَاءً لِحَاجَةٍ ^(٢) فَرَأَى بِهِ عَقْلَهُ ^(٣).

ليلي الشتاء فشرب بعد العشاء، فإنه تحصل له الإفاقة قبل الفجر، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه لم يكن السكر محرماً مطلقاً حتى نزل تحريم الخمر نهائياً.

(١) مثل الكلام الذي فيه طعن في النبي ﷺ وسب له، مثل (هَلْ أَنتُمْ إِلَّا عِبِيدٌ لِّبَاطِلٍ) فهذا لا شك أنه إن صدر عن غير السكران فهو من الكفر - والعياذ بالله - ولكن منع من ذلك أنه كان في حال غير مكلف. ومعلوم أن من موانع التكفير زوال العقل، وهنا زال عقله بسبب مباح، وفي هذا فائدة، فيما لو أن إنساناً شرب ما يُباح له شربه فأصبح سكراناً أو شرب مسكراً لأي سبب مباح فسكر فتكلم بكفر أو فعل أي فعل ولو فيما بينه وبين الله ﷻ، فإنه لا يترتب عليه حكم في ذلك.

وأما ما أتلفه وضيعه من حقوق العباد، فيضمنه باتفاق أهل العلم.

أما من شرب الخمر بعد التحريم عالماً بحرمتها، ففي لزوم آثار أقواله وأفعاله خلاف بين أهل العلم، والذي لا نشك فيه أن أقواله وأفعاله المتعلقة بحقوق العباد لازمة عليه، سواء كان الذي ارتكبه جرائم أو تضييع أموال أو اعتدى على أنفس، فإن هذا هو مسؤول عنه يُقام عليه الحد والحق في ذلك، وأما ما كان بينه وبين الله ﷻ، فلا يكفر إذا ارتكب كفراً، وإن ارتكب فعلاً لا يتعلق بحقوق العباد، فإنه لا تلزم كل الآثار.

(٢) الشافعية عندهم خلاف في جواز التداوي بالخمر، والصحيح بل الصواب أنه يحرم التداوي بالخمر، لكن الضرورة شيء آخر غير التداوي، فإن التداوي يجوز للحاجة، وأما الضرورة فشيء أشد.

(٣) كمن أخذ البنج في زماننا، مع أن البنج ليس كالخمر في اضطراب العقل، فالبنج الذي في زماننا ليس هو الذي كان في القديم، فالمواد التي تستخدم في التخدير في زماننا تسبب نوما عميقاً، لا يستيق منه بالألم ولا غيره، وكثير منها لا يؤدي إلى خلل في العقل أصلاً، وبعضها قد يؤدي إلى خلل لحظي في العقل وإخراج بعض الكلمات بلا وعي، ولكن دون نشوة، فالمواد المستخدمة في التخدير في العمليات الجراحية لإزالة الألم، الأظهر والله أعلى وأعلم أنه أقرب إلى المفترات منه إلى المسكرات، ولكن لا يجوز إذهاب العقل عمداً من غير حاجة، وأما إذهابه لحاجة أو ضرورة، والأقرب أن تكون لضرورة، فإنه يكون حينئذ معذوراً فيه، وليس بالذي يشرب المسكر للعلاج.

تقول: هناك فرق بين استعمال مواد التخدير في العمليات الجراحية في زماننا، وبين مسألة استخدام الخمر كدواء، لأن هذه المواد المخدرة عامتها تسبب ما يشبه النوم العميق ولا تؤدي إلى نشوة ولا تؤدي إلى خلل في العقل، وهذا يجعلها أقرب إلى المفترات، ولم يصح حديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ) (د) ٣٦٨٦ [قال الألباني]: ضعيف، فهو حديث ضعيف الإسناد، فالمفترات التي تسبب النعاس والنوم أو ما هو أكثر من ذلك، ليست في حكم الخمر والله أعلم، إلا إذا أخذ جرعات تؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي، فهذه يحتمل الكلام فيها.

وهذا بخلاف المواد المسكرة المشروبة والمحقونة والمطعومة والمشمومة، فإن هذه المواد تؤدي إلى هلوسة عقلية واضطراب مع نشوة ولذة وهمية تؤثر على العقل من جنس لذة الخمر، ولذلك لاشك أنها داخلية في عموم قول النبي ﷺ (كُلْ مُسْكِرَ خَمْرٍ) مسلم، وعن ابن عمر قال: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ (أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) البخاري، فالمخدرات المعاصرة كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها مما يطعم أو يشرب أو يُحقن أو يُشتم، أو يمتصه الجلد، كل هذه الوسائل لها تأثير في النهاية على العقل وتُسبب نشوة، فهذه حكمها حكم الخمر، لا تُباح إلا للضرورة، مثل غصية وقعت في حلق إنسان وأوشك على الهلاك، لم يجد ما يُسبغها إلا خمرًا، فهذه هي الضرورة، فما كان ميسرًا للخمر كان ميسرًا لهذه المواد، فما كان من إكراه معتبر، ومثله ألم من المرض يوازي الألم المعتبر في الإكراه على فعل حرام أو ترك واجب أو النطق بكلمة الكفر، فمثل هذا من الإكراه المعتبر إذا وجد مرض به من الألم الذي لا يزول، ولا يُمكن الإنسان من ممارسة عباداته وأمور حياته من شدة الألم، فلا يزول إلا بهذه المواد، فهذه الحالة التي تُسمى ضرورة، فيجوز في حالة الضرورة تناول هذه المواد المسكرة للألم التي هي من جنس الخمر، ولا يجوز تناول ذلك للحاجة كالتداوي، ومراتب التداوي مختلفة، فهناك مرتبة يغلب على الظن الهلاك إن لم يتداوى فيها، كمن عنده نزيف مستمر، وإن لم يقف هذا النزيف فسوف يموت، وكمن عنده ألم - ورم في المخ - يمكن أن يصل به الحال إلى حدوث صدمة عصبية يموت بسببها، فمثل هذا الإنسان لو أخذ "مورفين" مثلاً وهي مادة مخدرة لو أخذت بجرعات معينة تؤدي إلى خلل في العقل، وهي مادة من جنس الخمر، فهذه لا تجوز إلا للضرورة، أما التخدير في العمليات الجراحية لا يحدث نفس الأثر بل هو يُقتر الجسد، ولذلك فيها احتمال أنها تصلح للحاجة، بمعنى أنه لا يلزم أن يموت الإنسان من الألم لأنه سوف يُجري عملية تتم بالتخدير، فعلى سبيل المثال مريض كسرت قدمه وعنده أطباء يُرشحون له بدل تجييس قدمه والقعود ستة أشهر، أن يجري عملية يركب فيها مسامير وشرائح دون أن يجلس الستة أشهر، وهذا يحتاج إلى تخدير وبنج، وهذا ليس من جنس المورفين والكوكايين والمورفين والحشيش، وإنما هو من جنس المواد التي تُسبب النعاس الشديد جداً، وهذه المواد تُستخدم للحاجة أو للضرورة، والأمر فيه اجتهاد بين أهل العلم منهم من لا يُجيز البنج إلا للضرورة فيلحقه بالخمر ومنهم من يميزها للحاجة، والأحوط عدم استخدامها إلا في الضرورة طالما الأمر قد يحتمل بالتداوي والأدوية، ولكن من جهة أنها مختلفة عن المواد المخدرة التي من جنس الخمر، فالراجح أنها مختلفة وتجاوز للحاجة، وإن كان أكثر العلماء في زمن تأليف الكتب، يجعلون البنج من جنس الخمر تماماً، ولكن في الحقيقة البنج قليلاً ليس هو نفس المواد المستخدمة حديثاً، فالمواد التي تُسبب النعاس الشديد بحيث أن المريض لا يشعر بالألم، وهذه المواد يستيقظ منها الإنسان بدون خلل في العقل، فهي لم تُكشف إلا سنة ١٨٧٠م، أما في زمن النووي وتأليف الكتب، كان البنج عندهم دواء من جنس الخمر يؤدي إلى غياب العقل، والصحيح أن البنج في زماننا من جنس المواد المفترية، لكن إذهاب العقل عموماً لا يجوز إلا للحاجة أو ضرورة، والأحوط أن تكون ضرورة.

- أَوْ شَرِبَ شَيْئًا يَظُنُّهُ خَلًّا فَكَانَ خَمْرًا ^(١).

- أَوْ أَكْرَهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فَشَرِبَهَا وَسَكِرَ ^(٢).

فَهُوَ فِي حَالِ السُّكْرِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَلَا إِنْ عَلِمَ عَلَيْهِ فِيمَا يَقَعُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِلَا خِلَافٍ ^(٣).

وَأَمَّا غَرَامَةُ مَا أَتْلَفَهُ فَيَجِبُ فِي مَالِهِ ^(٤)، فَلَعَلَّ عَلِيًّا عليه السلام أَبْرَاهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِقِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ، أَوْ أَنَّهُ أَذَاهُ إِلَيْهِ حَمْزَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذَاهُ عَنْهُ لِحُرْمَتِهِ عِنْدَهُ، وَكَمَالِ حَقِّهِ وَحُبَّتِهِ إِيَّاهُ وَقَرَابَتِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَرَّمَ حَمْزَةَ النَّاقَتَيْنِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا أَتْلَفَهُ السَّكْرَانِ مِنَ الْأَمْوَالِ يَلْزِمُهُ ضَمَانُهُ كَالْمُجْنُونِ ^(٥)، فَإِنَّ الضَّامَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ، وَهَذَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي قَتْلِ الْخَطَا الدِّيَّةَ وَالْكَفَّارَةَ. وَأَمَّا هَذَا السَّنَامُ الْمُقْطُوعُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرُهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ السُّنَنِ ^(٦)، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ذَكَاهُمَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

(١) وهذا من باب العذر بالجهل، قالوا له هذا عصير فشربه فسكر.

(٢) جمهور العلماء يُجوزون شُرْبَ الخمر عند الإكراه، أما أبو حنيفة فلا يُجوزها، يقول لأن فيها التلف، والراجح أن التلف ليس متيقناً في الخمر، فهي ليست كالسموم، فليس كل الخمر متلفة، وليس كل المخدرات متلفة، وليس هو كمن قيل له تقتلك أم تشرب هذا السم فتقتل نفسك، بل يقتلوه ولا يقتل نفسه، لكن الخمر ليست كذلك على الراجح، بل على الصواب، لأنه هناك فرق بين الخمر في شُرْبِها ولا تؤدي إلى الهلاك فربما تؤدي إلى المرض في آخر العمر وليس الهلاك المتيقن من شربة واحدة، ولذلك لو أكره على شُرْبِ الخمر صحَّ أن يُكره وصحَّ له أن يشرب.

(٣) وهذا هو السُّكْرُ المباح، الذي صاحبه لا يُكلف بما وقع منه أثناء السُّكْرِ، فشرب ما لا يعرف أنه خمر أو أكره على شربه أو شرب دواء الحاجة فآدى إلى سُكْرِهِ، كبعض أنواع التخدير تؤدي إلى خلل في لحظة القيام من النوم، يجلس الربع ساعة وهو يفيق وهو يحرف، فإذا قلنا بجواز استعمالها، فهذا الكلام من هذا النوع.

(٤) رغم أن الحديث ليس فيه أن حمزة قد ضمن هاتين الناقتين، نقول وليس فيها أنه لم يضمن، فالرواية سكنت عما وقع بعد ذلك، سكنت عن ماذا صنع حمزة بعد إفاقة، لا ندري.

(٥) فهذا ليس مرتبطاً بأن هل هذا السُّكْرُ مباح أم محرم، فإنه على أي الأحوال السكران يضمن ما أتلفه.

(٦) وهو حديث أبي واقد، قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا قَطَعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيِّتَةٌ"، (د) ٢٨٥٨ [قال الألباني: صحيح].

الشَّعْرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ^(١)، فَإِنْ كَانَ ذَكَاهُمَا فَلَحْمُهُمَا حَلَالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ سَارِقٌ أَوْ غَاضِبٌ أَوْ مُتَعَمِّدٌ.

وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ^(٢): حِلُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَاهُمَا^(٣).

وَبُتِّتْ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُمَا فَهُوَ أَكَلَ فِي حَالَةِ السُّكْرِ الْمُبَاحِ وَلَا إِثْمَ فِيهِ كَمَا سَبَقَ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهِّقِرُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَنَكَصَ عَلَى عَقْبِيهِ الْقَهْقَرَى)

قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ: الْقَهْقَرَى: الرَّجُوعُ إِلَى وَرَاءَ وَوَجْهَهُ إِلَيْكَ إِذَا ذَهَبَ عَنْكَ.

وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَهُوَ الْإِحْضَارُ فِي الرَّجُوعِ، أَيْ الْإِسْرَاعُ؛ فَعَلَى هَذَا مَعْنَاهُ: خَرَجَ مُسْرِعًا.

وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ، وَإِنَّمَا رَجَعَ الْقَهْقَرَى خَوْفًا مِنْ أَنْ يَبْدُو مِنْ حَمْزَةِ ﷺ أَمْرٌ

يَكْرَهُهُ لَوْ وَلَا هُ ظَهَرَ لِكَوْنِهِ مَغْلُوبًا بِالسُّكْرِ.

قَوْلُهُ: (أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ، وَفِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ مِنَ الْبُخَارِيِّ (مِنْ الصَّوَاغِينِ)

فَفِيهِ دَلِيلٌ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: بَعْتُ مِنْهُ تَوْبًا^(٥)، وَزَوَّجْتُ مِنْهُ، وَوَهَبْتُ مِنْهُ

جَارِيَةً، وَشَبَّهَ ذَلِكَ، وَالْفَصِيحُ حَذَفَ (مِنْ) فَإِنَّ الْفِعْلَ مُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ^(٦)، وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَ

(١) وهي قولها (ضَعُ السَّكِّينَ فِي اللَّبَاتِ مِنْهَا)، ولكن الرواية لم تذكر أنه وضعها في اللبات، وكما ذكرنا السكران لا يصح تركيته.

(٢) في أن الغاصب لو ذبح، نقول الذبيحة حلال، ويضمن قيمتها حية لصاحبها وكذا السارق، لأنه لا مصلحة للمسروق منه في إهدار هذا اللحم، وبدلاً من أن يضيع على الطرفين، يتفع هو بها منبوحة مع توبته إلى الله، ويضمن قيمة مثلها لصاحبها.

(٣) كيف؟

(٤) وهذا هو الأظهر، وهو أنه أخذ من الأكل للأكل، والظاهر أنه لم يُزكَّها والله أعلم.

(٥) أي اشتريت.

(٦) فالفصيح أن يقول (أَبِيعَهُ الصَّوَاغِينِ).

(مِنْ) فِي هَذَا صَحِيحٌ ^(١)، وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْ ذَلِكَ نَظَائِرَ كَثِيرَةٍ فِي تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ مَعَ النُّونِ، وَتَكُونُ (مِنْ) زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي زِيَادَتِهَا فِي الْوَاجِبِ.

قَوْلُهُ (وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ)

هَكَذَا فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (مُنَاخَانِ) وَفِي بَعْضِهَا (مُنَاخَتَانِ) بِزِيَادَةِ التَّاءِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ نُسْخُ الْبُخَارِيِّ، وَهُمَا صَحِيحَانِ، فَأَنْتَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَذَكَرَ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ.

قَوْلُهُ: (فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِسَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ ^(٢) وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفِي قَدْ أُجْتُبْتُ أُسْنِمَتَهُمَا)

هَكَذَا فِي بَعْضِ نُسْخِ بِلَادِنَا، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ نُسْخِهِمْ، وَسَقَطَتْ لَفْظَةً: (وَجَمَعْتُ) الَّتِي عَقِبَ قَوْلُهُ: (رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) مِنْ أَكْثَرِ نُسْخِ بِلَادِنَا، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (حَتَّى جَمَعْتُ) مَكَانَ (حِينَ جَمَعْتُ).

قَوْلُهُ: (فَإِذَا شَارِفِي قَدْ أُجْتُبْتُ أُسْنِمَتَهُمَا)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (فَإِذَا شَارِفِي)، وَفِي بَعْضِهَا (فَإِذَا شَارِفَايَ) وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. أَوْ يَقُولُ: فَإِذَا شَارِفَتَايَ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ: فَإِذَا شَارِفِي - بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ - عَلَى لَفْظِ الْإِفْرَادِ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ جِنْسَ الشَّارِفِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الشَّارِفَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظَرَ مِنْهُمَا)

هَذَا الْبُكَاءُ وَالْحُزْنُ الَّذِي أَصَابَهُ سَبَبُهُ مَا خَافَهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجِهَازَهَا وَالِاهْتِمَامِ بِأَمْرِهَا، وَتَقْصِيرِهِ أَيْضًا بِذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لِمُجَرَّدِ الشَّارِفَيْنِ مِنْ حَيْثُ هُمَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، بَلْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فقوله (أبيعه منه) أي أبيعه له.

(٢) الأقتاب: ما يوضع على ظهر البعير كالبردعة على ظهر الحمار، والغرائر: الجوال.

(٣) وهو مع ذلك أمر فطري، أن يحزن الإنسان في أول الأمر على ما يفوته، ثم بعد ذلك يُحسن الصبر، فهذا لا يُلَمُّ ولا تقص فيه.

قوله: (هُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ)
وَالشَّرْبُ - بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ - وَهُمْ الْجَمَاعَةُ الشَّارِبُونَ^(١).
قوله: (فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدَاهُ)
هَكَذَا هُوَ فِي النَّسْخِ كُلِّهَا (فَأَرْتَدَاهُ)
وَفِيهِ: جَوَازُ لِبَاسِ الرِّدَاءِ، وَتَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ أَبَا.
وَفِيهِ أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ تَجَمَّلَ بِثِيَابِهِ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي خَلْوَتِهِ فِي
بَيْتِهِ، وَهَذَا مِنَ الْمَرْوَعَاتِ وَالْآدَابِ الْمُحْبُوبَةِ^(٢).
قوله: (فَطَفِقَ يَلُومُ حَمْرَةَ)
أَيُّ جَعَلَ يَلُومُهُ، يُقَالُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا، حَكَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَالْمَشْهُورُ الْكَسْرُ وَبِهِ
جَاءَ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ).
قوله: (إِنَّهُ تَمَلُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، أَيُّ سَكَرَانَ.
قوله: (وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: الْفَضِيخُ أَنْ يَفْضَخَ^(٣) الْبُسْرُ وَيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَغْلِي.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ مَا فُضَخَ مِنَ الْبُسْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمْسَهُ نَارٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ تَمْرٌ فَهُوَ خَلِيطٌ.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ جَمِيعِ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ، وَأَنَّهَا كُلُّهَا
تُسَمَّى خَمْرًا، وَسِوَاءِ فِي ذَلِكَ الْفَضِيخِ وَنَبِيذِ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ
وَالذُّرَّةِ وَالْعَسَلِ وَغَيْرِهَا، وَكُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ، وَتُسَمَّى خَمْرًا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ
وَالْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

(١) أي في جماعة من الأنصار يشربون الخمر.

(٢) فالنبي ﷺ كان في الدار مع زيد مولاة بغير رداء، جالس بالإزار فقط مستور العورة، لكن متحرر من الرداء، فلما خرج لبس ﷺ الرداء.

(٣) أي يكسر ويثقب.

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَصِيرُ الْعِنَبِ، وَنَقِيعُ الزَّيْبِ النَّيِّءِ، فَأَمَّا الْمُطْبُوخُ مِنْهُمَا، وَالنَّيِّءُ وَالْمُطْبُوخُ مِمَّا سِوَاهُمَا فَحَلَالٌ مَا لَمْ يُشْرَبْ وَيُسَكَّرَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَصِيرُ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.

قَالَ: فَسَلَاةُ الْعِنَبِ يَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِلَّا أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَنْقُصَ ثُلُثَاهَا.

وَأَمَّا نَقِيعُ الثَّمَرِ وَالزَّيْبِ فَقَالَ: تَحِلُّ مَطْبُوخُهُمَا وَإِنْ مَسَّتْهُ النَّارُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِحَدِّ كَمَا أُعْتَبِرَ فِي سَلَاةِ الْعِنَبِ، قَالَ: وَالنَّيِّءُ مِنْهُ حَرَامٌ.

قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يُحَدُّ شَارِبِهِ، هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يُشْرَبْ وَيُسَكَّرَ، فَإِنْ أَسَكَّرَ فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ^(١).

وَاحتَجَّ الْجُمْهُورُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا الْقُرْآنُ فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَبَّهَ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَوْنُهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ الْمُسْكِرَاتِ، فَوَجَبَ طَرْدُ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ^(٢).

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَعْنَى^(٣) فِي الْإِسْكَارِ، وَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

(١) بمعنى أنهم يخصصوا الخمر بما كان من عصير العنب النيء أو المطبوخ طبخاً يسيراً، فإن المطبوخ طبخ شديد يؤدي إلى ذهاب الميكروبات التي تؤدي إلى التخمر، ولذلك رأوا أن هذا الأمر هو الضابط، والصحيح أن الضابط في كل هذه المسائل هو السكر، فإذا كان مسكراً كان حراماً من العنب أو غيره، بل نقول هذا هو الصواب، ونزول تحريم الخمر وعامة أشربتهم فضيخ ويسر وتمر ورطب يدل على ما ذكرنا، من أن المدينة لم يكن فيها عصير عنب مخمر عندما نزل تحريم الخمر، فلذلك نقول ببطلان القول بأن كل مسكر من غير عصير العنب يجوز الشرب منه دون سكر، بل لا يجوز شرب القليل ولا الكثير، ولا يجوز أن يسكر ولا يجوز أن يشرب ما دون السكر.

(٢) هذا قياس، ونحن نقول بل كلهم داخلين في هذا العموم، وهي أنها تسمى خمرًا، فإن ورود العام على سبب، يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، فلو أن تحريم الخمر نزل في فضيخ نزل في شراب متخذ من البسر والتمر، وليس من العنب، فدل ذلك على قطعية دخول هذه المسكرات في لفظ الخمر، مثل أو أشد من دخول عصير العنب، فلا يلزم أن يكون عصير العنب فقط، فهذا عموم وليس هناك احتياج إلى القياس، لأن البعض يقول في هذه المسألة أنها طالما فيها القياس، فالقياس يحتمل الصحة والفساد، بل هذه الأحاديث نص في اعتبار المسكرات من غير عصير العنب خمرًا محرماً.

(٣) وهو الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

قُلْنَا: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ، وَقَدْ عَلَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَحْرِيمَهُ كَمَا سَبَقَ، فَإِذَا كَانَ مَا سِوَاهُ فِي مَعْنَاهُ وَجَبَ طَرْدُ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ ^(١)، وَيَكُونُ التَّحْرِيمُ لِلْجِنْسِ الْمُسْكِرِ، وَعُلِّلَ بِمَا يَحْصُلُ مِنَ الْجِنْسِ فِي الْعَادَةِ.

قَالَ الْمَازِنِيُّ: هَذَا الْإِسْتِدْلَالُ أَكَّدَ مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ: وَلَكِنَّا فِي الْإِسْتِدْلَالِ طَرِيقَ آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا شَرِبَ سُلاَقَةَ الْعِنَبِ عِنْدَ إِعْتَصَارِهَا وَهِيَ حُلْوَةٌ لَمْ تُسْكِرْ فَهِيَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ اِشْتَدَّتْ وَأَسْكُرَتْ حُرِّمَتْ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ تَخَلَّلَتْ ^(٢) مِنْ غَيْرِ تَخْلِيلِ آدَمِيٍّ حَلَّتْ، فَظَنَرْنَا إِلَى مُسْتَبَدَلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَتَجَدُّدِهَا عِنْدَ تَجَدُّدِ الصِّفَاتِ وَتَبَدُّلِهَا، فَأَشْعَرْنَا ذَلِكَ بِإِرْتِبَاطِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَامَ مَقَامَ ذَلِكَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ بِالنُّطْقِ، فَوَجَبَ جَعْلُ الْجَمِيعِ سِوَاءٍ فِي الْحُكْمِ، وَأَنَّ الْإِسْكَارَ هُوَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ، هَذِهِ إِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ.

وَالثَّانِيَّةُ: الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، كَقَوْلِهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" وَقَوْلُهُ: "نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ" وَحَدِيثُ "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ هُنَا فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنْ الصَّلَاةِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل لا نحتاج إلى القياس كما ذكرنا، وإنما هذا القياس معضد فقط لعموم الدليل.

(٢) أي صارت خلافاً.

(٣) لا شك أن هذه الأحاديث مع استفاضتها وتلقي الأمة لها بالقبول تفيد العلم النظري بتحريم كل المسكرات وأنها تُسمى خمرًا، حتى ولو كانت غير مشروبة، لأن من المتعلمين والمعاصرين من تكلم في الحشيش المخدر بأنه قياس على الخمر، والصحيح أنه خمر، ولذلك نقول حقن أو أكل أو شرب أو شم، وهناك لاصق من المورفين يلصق على الجلد ويؤدي إلى الامتصاص ورغم أنها نادرًا ما تؤدي إلى الإدمان، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى الإدمان، وبالطبع الامتصاص عبر الجلد يكون ضعيف جدًا، وهو يختلف عن الامتصاص عبر الغشاء المخاطي للأنف أو الغشاء المخاطي للفم، كالكافور المستخدم في اليمن، فهو يعتمد

قوله: (فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ^(١)) أَي طَرَفَهَا.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا لَا تَطْهَرُ بِالتَّخْلِيلِ^(٢)، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَجَوَازُهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

على امتصاص الفم له بمضغه ثم يُخزَنه في فمه، فتمتص المادة المخدرة تدريجياً من الغشاء المخاطي من الفم، والامتصاص عبر الغشاء المخاطي للأنف والفم علي بلا شك عن الجلد، والامتصاص علي جلد من المعلة، والامتصاص يكون مباشر من الحُثْن، نسأل الله العافية.

(١) احتج بهذا من قال بعدم نجاسة الخمر، ويلزمه على ذلك القول بعدم نجاسة بول الكلاب، ويلزمه كذلك القول بعدم نجاسة بول الحمير وروثهم، لأن ذلك كان يُترك في طرق المدينة، ولكن كل ذلك يُطهره التراب والجفاف، ولذلك الخمر أُرِقت، والخمر خصوصاً تجف سريعاً، فليس في هذا دليل في طهارة الخمر، بل عامة أهل العلم على نجاسة الخمر، لا يوجد في ذلك إلا خلاف شاذ، فإن الآية نص في النجاسة، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)، ترك هذا الظاهر في أوراق الميسر وحجارة الأنصاب والأزلام، من أجل الإجماع على طهارة هذه الحجارة، وبقي اللفظ على معناه الحقيقي في الخمر، فهذا أخرجنا بعض المشترك بدليل وبقي الباقي على المعنى الحقيقي، والاشتراك بين الحقيقة والمجاز - في الحقيقة - نوع من التواطؤ بين المعنى الحقيقي وهو الرجس الحسي وبين المعنى المجازي وهو الرجس المعنوي، وليس من الاشتراك اللفظي المجرد، فإن هذا التواطؤ يسمح باستعمال المصطلح في معنيه.

(٢) بل هذه الأحاديث لا تدل على ذلك، واستدلوا لهم بأنهم قد أراقوها لأنها لا فائدة فيها، ونقول بل إراقتها أمر الشرع به من أجل عدم إمساكها حتى لا تكون ذريعة إلى شربها بعد ذلك، فالأمر بالإراقة من باب سد الذريعة، ولأنه لا يمكن أن تتخلل إلا بالإمساك بأن تبقى مدة، فأما إن تخللت بنفسها، فقد طهرت عند جميع أهل العلم، كشيء قد تخمر وبقي فترة ونُسيت فإذا به بعد حين وجدها قد تخللت، وذلك بحدوث عملية أكسدة يتحول الكحول الإيثيلي إلى حمض الأستيك، وذلك لأن تركيبهم الكيميائي قريب، ما يقتص الكحول هو ذرة أكسجين لكي يتحول إلى حمض الخليك، فإذا بقيت مدة طويلة وتعرضت للهواء، غالباً ما يحصل نوع من الأكسدة، ويمكن أن تتخلل بفعل بأن توضع عليها مواد مؤكسدة تؤدي إلى أكسدة الكحول، فالصحيح أنه على أي الأحوال العلة مدارها على الإسكار، فإنها إن تحولت إلى خل ولم تعد مسكرة، فقد زال الوصف، ويأثم من أمسكها لمخالفته الأمر بالإراقة، ولكن طهرت وصارت خلا.

وأما لماذا منع النبي ﷺ من تخليل خمر اليتامى، مع أنه لا بد من حفظ أموالهم؟ وذلك لأن هذا مقتضي لإمساكها مدة، وإمساك الخمر ذريعة لشربها، وهذا يترتب عليه من الفساد ما لا بد معه من إعدام الخمر. فالأصل إعدام الخمر، ولذا لا قيمة للخمر ما دامت خمرًا، فإذا صارت خلاً، جازت وطهرت على الراجح وهو قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، لكن تعمّد تخليلها إثم، ولكن إذا خللت فإنها قد صارت لوصف آخر وقول بعضهم بعدم طهارتها ليس صحيحاً.

وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِمْسَاكُهَا، وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: (إِنَّهُمْ أَرَاقُوهَا بِخَيْرِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ)
فِيهِ الْعَمَلُ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ.
قَوْلُهُ: (إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهِمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ)
فِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَغِيرِ السِّنِّ خِدْمَةُ الْكِبَارِ، هَذَا إِذَا تَسَاوَوْا فِي الْفَضْلِ أَوْ تَقَارَبُوا.
قَوْلُهُ: (فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ)
الْمِهْرَاسُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ حَجَرٌ مَنْقُورٌ، وَهَذَا الْكَسْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِبُ
كَسْرُهَا وَإِتْلَافُهَا كَمَا يَجِبُ إِتْلَافُ الْحُمْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَاجِبًا، فَلَمَّا ظَنُّوه
كَسْرُوهَا، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمُ الْحُكْمَ، وَهُوَ غَسْلُهَا مِنْ
غَيْرِ كَسْرٍ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ الْيَوْمَ فِي أَوَانِي الْحُمْرِ وَجَمِيعِ ظُرُوفِهِ، سَوَاءَ الْفَخَّارِ وَالزُّجَاجِ
وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالْخَشَبِ وَالْجُلُودِ فَكُلَّهَا تَطْهَرُ بِالْغَسْلِ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا (١).

فإن قيل هذا منهجي عنه فكيف تغير الحكم؟ نقول النهي عنه يدل على الإثم والتحريم، ولا يدل على الفساد، أعني أنها وإن خللت أثم من فعل ذلك إلا أنها قد طهرت لما صارت خلا.
وبالنسبة لطرق تصنيع الخل في الحاضر والماضي، يظهر أنه في كثير من الأحيان يمر بمرحلة تخمر غير مقصودة، وفي الزمن المعاصر غالباً ما يُصنع الخل عن طريق أكسدة الكحول الإيثيلي، ضمن سلسلة من الخطوات، لكن هناك مرحلة تكون خمرًا، على قول أبي حنيفة لا عبرة بكون هذا الخل كيف صنع، طالما أنه صار خلاً، جاز بيعه وشراؤه وأكله، وهو طاهر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأما من يقول بأن الخمر لا تطهر وإن صارت خلاً، فيُحرّم بيع هذا الخل وأكله لأجل النجاسة لا من أجل أنه مُسكر، ولا يكون عنده من شره أو أكله شرب خمرًا بل شرب خلا، ولكن يَأْثِمُ بذلك لأنه شرب نجسًا.
والصحيح ما ذكرنا من أنه لا عبرة بطريقة تصنيع الخل، والذي يظهر أن أكثرهم لم يلتفت إلى هذه المرحلة المتوسطة التي يحصل معها تخمير طالما لم تكن مقصودة في الأصل.
(١) لكن قد يجوز كسرها من باب التعزير لمرتكبها ولمتخذ آنية الخمر، وهذا يفعله من له سلطان وقوة.

٢ - باب تحريم تخليل الخمر.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَخَذُ خَلًّا فَقَالَ «لَا».

(باب تحريم تخليل الخمر^(١))

قوله: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَخَذُ خَلًّا فَقَالَ: لَا)

هَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ، وَلَا تَطْهَرُ بِالتَّخْلِيلِ، هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِخُبْزٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ خَمِيرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْقَى فِيهَا بَاقِيَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهَا، وَيُنَجَّسُ مَا أُلْقِيَ فِيهَا وَلَا يَطْهَرُ هَذَا الْخَلُّ بَعْدَهُ أَبَدًا لَا بِغَسَلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ^(٢).

(١) وكان الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب والذي بعده أنه وإن كانت هناك منافع متصورة في الخمر، قد كانت موجودة قبل ذلك كمنافع، فإنه بتحريمها زالت هذه المنافع، فلا عبرة بها، ولا يجوز صنع الخمر ولو كان لهذه المنافع المتصورة، فإن تحريمها أبطل المنافع التي كانت فيها، وقد قال ﷺ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)، فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يعد فيها منفعة، وصارت المنفعة بالنسبة إلى المفسدة، والإثم الذي فيها والأدواء التي تسببها مضرّة محضة، لا يلتفت إلى تلك المنفعة، ولو كان صنع الخمر وإسكانها لأجل هذه المنفعة، ولذا لا يجوز أن تصنع الخمر لأجل أن يصنع منها الخل، وإنما يجب أن يكون المقصود هو صناعة الخل ابتداءً.

(٢) أما التحريم فهو مستفاد من صريح النهي، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف، ولا صارف، بل هناك ما يؤيد التحريم وهو أن أيتاما كانت لهم خمر، فاستأذنوا النبي ﷺ أن يخللوا، فأبى النبي ﷺ ونهى عن ذلك، فدل ذلك على أنه لو كان ذلك جائزاً بوجه من الوجوه بأن تمسك الخمر حتى تخلل، لفعل ذلك لليتامى من أجل حفظ ما ينفعهم من أموالهم، لكن هذا التحريم أبطل إمكان الانتفاع بتخليل الخمر وأن الخمر لا قيمة مالية لها ولا ثمن لها شرعاً، والأمر بإراقتها يدل على ذلك.

أما استدلاله على أنها باقية على نجاستها ولا تطهر بالتخليل، فهذا مبني على أن النهي يقتضي الفساد وعلى أن الاستحالة غير مطهرة، وكلا الأمرين يحتاج إلى تفصيل:

فأما النهي الذي يقتضي الفساد، فهو النهي عن الشيء لذاته، أو لوصف لازم، أما لو كان لوصف خارج كسد الزريعة، فإن الصحيح أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، وهذه المسألة من هذا الباب، فإن النهي عن

أَمَّا إِذَا نُقِلَتْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ، أَوْ مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ فَفِي طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا: تَطْهَرُ.

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْهَرُ إِذَا خُلِّتْ بِالْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَطْهَرُ.

وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثَ رَوَايَاتٍ: أَصَحُّهَا عَنْهُ: أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهَّرْتُ^(١)، وَالثَّانِيَةُ: حَرَامٌ وَلَا تَطْهَرُ، وَالثَّالِثَةُ: حَلَالٌ وَتَطْهَرُ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا طَهَّرْتُ^(٢).

وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سَخْنُونِ الْمَالِكِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْهَرُ، فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعٍ مِنْ قَبْلِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣).

تخليل الخمر لأجل أن تخليلها يقتضي إمساكها مدة من الزمن وهذا قد يُغري بشربها، فمن باب سد الذريعة لشرب الخمر أمر بإراقتها فوراً وعدم إمساكها ولو كان للتخليل، فهذا يقتضي أن من خلل، عصي وأثم، ولكن قد صارت الخمر خلاً، وقد استحالت وطهرت وصارت مادة أخرى غير مُسكرة يُستفاد منها، فالصحيح أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، وبالتالي فإنها إذا خللت أثم الصانع وصارت خلاً. والقول بأن الاستحالة مُطهرة هو الراجح في هذه المسألة، فإن النجاسة إذا أحرقت حتى صارت رماداً وأصبحت مادة أخرى، والفضلات إذا استخلص منها الماء وصار ماءً نقياً تماماً، فإنه لم يعد نجساً، وذلك لأن العبرة بوجود الأوصاف التي نفرنا الشرع منها في أمر النجاسة، بالإضافة إلى نفرة الطبائع البشرية منها. فإن الشرع قد حكم بنجاسة الخمر تنفيراً منها وبُعْداً عنها، بالإضافة إلى ما في النفوس التي على فطرتها من كراهة رائحتها الخبيثة المُستتة والتي تأبأها النفوس السوية، فلولا أن الناس قد انقلبوا أحوالهم وانتكست فطرتهم، فقبلوا رائحة الخمر وطعمها.

(١) وهذا القول هو الذي نقول به.

(٢) أي دون إلقاء شيء فيها، كأن نسيها صاحبها فتخللت، أو أنه تركها في الهواء فكما قلنا أن الخل هو كحول مؤكسد، فإنه إذا لم يقصد التخليل ولكن تخللت بنفسها بالهواء، فقد طهرت.

(٣) ومن هنا نقول أن الخل الموجود بالأسواق هو في كثير من الأحيان يتم صناعة هذا الخل بمرحلة متوسطة غير معزولة، بمعنى أنهم لا يصنعونها خمرًا ثم تُنقل إلى مكان آخر، بل تمر بمراحل إلى أن تتخمر وتتأكسد إلى أن يكون خلاً، ولو نُصوِّر أنه يُصنع كحول إيثيلي أولاً ثم يتأكسد، فالصحيح أنه قد أثم الصانع لذلك وصارت خلاً حلالاً.

٣ - باب تحريم التداوي بالخمر.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

(باب تحريم التداوي بالخمر، وبيان أنها ليست بدواء)

قوله: (إِنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) هَذَا دَلِيلٌ لِحَرَمِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ وَتَحْلِيلِهَا.

وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَيَحْرُمُ التَّداوِي بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، فَكَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُهَا بِلَا سَبَبٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّداوِي بِهَا، وَكَذَا يَحْرُمُ شُرْبُهَا لِلْعَطَشِ^(١).

والذين يُشَلِّحُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَدًّا عَلَى الْأَقْلَلِ لَمْ يُرَاعُوا الْخِلَافَ، وَلِذَلِكَ تَقُولُ الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَطْهَرُ وَالْأَثَمُ بِذَلِكَ هُوَ مَنْ يَصْنَعُ الْخَمْرَ ابْتِدَاءً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ صُنْعَ الْخَمْرِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: نَتَقِي الشَّبَهَاتِ وَلَا نَسْتَخْلِمُ الْخَلَّ. تَقُولُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (نَعَمْ الْأُدْمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ) مُسْلِمٌ، لَا نُحَرِّمُ شَيْئًا أَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنُضِيقُ عَلَى النَّاسِ مَا لَمْ يُضِيقْهُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْهِمْ.

(١) هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا أَنَّهَا لَا تَزِيدُ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَطَشًا، وَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمَسْأَلَةُ مُبْنِيَّةٌ عَلَى مَا إِذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ، فَشُرْبُهُ لِهَذِهِ الْخَمْرِ ضَرُورَةٌ، وَقَدْ قَالَ ﷻ (إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ)، وَمِنْهُمْ مَنْعٌ مِنْ بَابٍ آخَرَ، لَيْسَ مِنْ بَابٍ أَنَّهَا لَا تُسَدُّ الْعَطَشَ، فَهِيَ بِلَا شَكٍّ فِيهَا قَدْ مِنَ الْمَيَاةِ فِي مَكُونَاتِهَا، فَفِيهَا قَدْرٌ مِنَ الْإِرْوَاءِ لِلْإِنْسَانِ، وَإِنَّمَا مِنْ بَابٍ أَنَّهَا مُفْسِدَةٌ وَأَنَّهَا تَوْدِي إِلَى الْهَلَاكِ، وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ الْهَلَاكَ مِنَ الْعَطَشِ مُتَيَقَّنٌ وَالْهَلَاكَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مُحْتَمَلٌ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ضَرَرٌ مُؤَقَّتٌ لِرُزَالِ الْعَقْلِ، وَالضَّرَرُ الْأَجَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، إِنَّمَا هُوَ بِالِاسْتِمْرَارِ عَلَى شُرْبِهَا، فَيَجُوزُ لِمَنْ عَطَشَ عَطَشًا شَدِيدًا وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَوَجَدَ خَمْرًا أَنْ يَشْرِبَ، كَمَنْ مَنَعَ عَنْهُ شُرْبُ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا شَرِبَ بُولَهُ مَعَ أَنَّهُ نَجَسٌ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ شُرْبُهَا،

وَأَمَّا إِذَا غَصَّ بِلَقْمَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَيِّغُهَا بِهِ إِلَّا خَمْرًا فَيَلْزِمُهُ الْإِسَاقَةُ بِهَا؛ لِأَنَّ حُصُولَ الشِّفَاءِ بِهَا حَيْثُذِ مَقْطُوعٍ بِهِ بِخِلَافِ التَّدَاوِي (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - باب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» (٢).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

وهي أهون من شرب الخمر، لو خير بين شرب الخمر والبول، لكان البول مقدماً، وذلك لأن البول لا يتوقع منه الضرر، ولا يمتنع به من الصلاة، وأما الخمر فربما حصل الضرر وحصل الانتعاش من الصلاة. (١) وذلك لأن التدوي مظنون، وشرب الخمر محرّم والفساد منه حاصل، لكن العطش يحصل به نوع من الارتواء، ومن هنا قلنا أن الأدوية المخدرة المزيلة للألم في الأمراض التي يصل فيها الألم إلى حد ألم الإكراه المبيح لشرب الخمر أو خوف الهلاك من شدة الألم، فإن هذا متصور فبعض الآلام تؤدي إلى صدمة عصبية من شدة الألم فتؤدي إلى الوفاة، وبالتالي الألم الشديد الذي يؤدي إلى العجز عن أداء الصلاة، والعجز عن فعل أي شيء، فهذا الجنس من الألم الشديد يجوز معه تناول هذه المواد المخدرة وضررها في كثير من الأحيان أقل من ضرر الخمر، والراجح جواز ذلك.

الشبع من الأكل أو الشرب المحرّم حال الضرورة، الصحيح أن الإنسان المضطر يجوز له ذلك، وأما من قال بأن حد الضرورة حفظ الرمق، تقول بل هو سد الجوع، والصحيح أن الجوع نفسه مؤلم، وقد أكل الصحابة من الحوت الميت الذي ظنوه محرماً أبيع للضرورة حتى سمينوا، وأقرهم النبي ﷺ على شبعهم منه. (٢) وهذا نص في الرد على أهل العراق القائلين بأن الخمر هو عصير العنب فقط، فهذا نص من كلام النبي ﷺ بأن الخمر تتخذ من النخل كذلك.

وهذا الوصف من الرسول ﷺ ليس تخصيصاً، وإنما اقتصر النبي ﷺ على أغلب خمرهم التي كانت بالمدينة، وكلام النبي ﷺ في هذا الحديث ليس له مفهوم مخالفة، فإن خروج الكلام على الغالب يمنع من العمل بمفهومه، فإن مفهومه أن لا خمر إلا من النخل والعنب، وكذا فإن هذا المفهوم قد عارضه منطوق أقوى وهو قول النبي ﷺ (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام).

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ التَّوَّامِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْحُمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ «الْكُرْمُ وَالنَّخْلُ».

قوله ﷺ: (الْحُمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (الْكُرْمَةُ وَالنَّخْلَةُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (الْكُرْمُ وَالنَّخْلُ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْبَذَةَ (١) الْمَتَّخَذَةَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالزَّيْبِ وَغَيْرِهَا تُسَمَّى خَمْرًا، وَهِيَ حَرَامٌ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَمَا سَبَقَ. وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الْحُمْرِيَّةِ عَنْ نَبِيذِ الدُّرَّةِ وَالْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي تِلْكَ الْأَلْفَافِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ بِأَنَّهَا كُلُّهَا خَمْرٌ وَحَرَامٌ (٢). وَوَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ الْعِنَبِ كَرْمًا، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْهُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الْإِسْتِعْمَالَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ (٣)، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ بَلْ لِكِرَاهَةِ التَّنَزُّهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ خُوطِبُوا بِهِ لِلتَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي لِسَانِهِمُ الْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ (٤).

(١) وهو الماء الذي يُنبذ فيه ثمرات من التمر والعنب وغير ذلك حتى يخلو، ثم إذا اشتد ومضى ملة وتخمّر، وصار خمرًا مسكرًا فهو حرام، وأما إذا كان شراباً حلواً قبل أن يتخمّر فلا بأس بشربه.

(٢) ولأجل ذلك قلنا أن مفهوم المخالفة لا يعمل به لمعارضته للمنطوق، ولأن القياس يُعْضَدُ هذه العمومات المنطوقة، ولأن الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

(٣) وهذا الاستدلال يؤدي إلى أن هذا الحديث منسوخ، لأن الحديث يدل على جواز التسمية، وهذا الجواز منسوخ بالنهي، وهذه طريقة كثير من أهل العلم في هذا الباب، فيجعل الدليل الحاضر مخالفاً للأصل، ويجعل الأصل هو المبيح، فيقدم الحاضر على المبيح لأنه يجعله ناقلاً عنه، وهذه طريقة ابن حزم، والشوكاني قد يستعمل ذلك، وهي طريقة غير سديدة، لأن فيها إهدار العمل بأحد الدليلين، والأصل العمل بجميع الأدلة، والجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح، والنسخ ترجيح، والتاريخ لا يثبت والنسخ لا يثبت بالاحتمال، فمن أين لكم أن هذا كان قبل النهي؟!، فإنه ربما كان بعد النهي وإنما كان لبيان الجواز، وهذا أقرب لأنه يقتضي استعمال الدليلين معاً.

(٤) الصحيح أنهم كانوا يعرفون العنب بلا شك، وإنما أصح الأقوال أن هذا النهي ليس نهي تحريم وإنما للكرهية.

٥ - باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِمْ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رِيَّاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَالْفُظُّ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِذًا».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلُطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلُطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ التَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ التَّنِيدَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرِبْهُ زَبِيًّا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلُطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبًا بِبُسْرٍ . وَقَالَ «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ» . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكَيْع .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَتَّبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبَذُوا الزَّيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَاتَّبَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَتَّبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبَذُوا الرُّطْبَ وَالزَّيْبَ جَمِيعًا وَلَكِنْ اتَّبَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِيثِهِ» . وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يَهْدِيَنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «الرُّطْبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّيْبَ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوَ وَالرُّطْبِ وَقَالَ «اتَّبَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِيثِهِ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَالْفُظْ لَزْهَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عِمَارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّيْبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ» .

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذْنَةَ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ - حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّيْبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكُتِبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّيْبِ .

وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّيْبُ جَمِيعًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّيْبُ جَمِيعًا .

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّيْبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرَةُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّيْبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّيْبِ وَالتَّمْرِ بِنْبَذٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ شَرِبَ النَّيْدَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَيْبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَتَنَبَّدُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا).

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ ائْتِذَاذِ الْخَلِيطَيْنِ وَشَرْبِهِمَا، وَهُمَا تَمْرٌ وَزَيْبٌ، أَوْ تَمْرٌ وَرُّطْبٌ، أَوْ

تَمْرٌ وَبُسْرٌ، أَوْ رُّطْبٌ وَبُسْرٌ، أَوْ زَهْوٌ وَوَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ^(١).

(١) كالتين والزبيب، ونحو ذلك.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: سَبَبُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، فَيُظَنَّ الشَّارِبَ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا، وَيَكُونُ مُسْكِرًا^(١).

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ لِكِرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا^(٢)، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ حَرَامٌ^(٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا كِرَاهَةَ فِيهِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مُخْلُوطًا.

وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقَالُوا: مُنَابَذَةٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ، فَقَدْ ثُبَّتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمُّ وَغَيْرَهُ؟

وَالْأَصَحُّ التَّعْمِيمُ، وَأَمَّا خَلْطُهَا لَا فِي الْإِنْتِزَاعِ، بَلْ فِي مَعْجُونٍ وَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَتَّبِدُوا الزَّهْوَ) هُوَ بَفَتْحِ الزَّاي وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَهْلُ الْحِجَازِ يَضْمُونَ، وَالزَّهْوُ^(٥): هُوَ الْبُسْرُ الْمُلَوَّنُ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ حُمْرَةٌ أَوْ صُفْرَةٌ، وَطَابَ، وَزَهَتْ النَّخْلُ تَزْهُوُ زَهْوًا وَأَزْهَتْ تَزْهِي.

وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ أَزْهَتْ بِالْأَلِفِ، وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ زَهَتْ بِلَا أَلِفٍ، وَأَثْبَتَهَا الْجُمْهُورُ، وَرَجَّحُوا (زَهَتْ) بِحَذْفِ الْأَلِفِ.

(١) ومن هنا قلنا أنه عند الأكل - لا الانتباز - إذا جمعها لا يضر، لأنه لا يحصل بذلك سرعة الإسكار.
(٢) وهذا النهي تخصيص لهذا العموم بالقياس، فإنه إذا كان القياس قويا، فهو يصلح للتخصيص عند جمهور العلماء.

(٣) وهذا عندهم ولو لم يكن مسكرا، وذلك أنهم قدموا ظاهر النهي على المعنى.

(٤) لأن النهي إنما ورد في الانتباز.

(٥) وهو التمر في بدايته إذا ظهرت فيه بعض الألوان من الحمرة والصفرة.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: زَهَتْ ظَهَرْتُ، وَأَزَهَتْ إِحْمَرْتُ أَوْ اصْفَرَّتْ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوحَّدَةِ.
قَوْلُهُ: (كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ بَلَدٌ بِالْيَمَنِ.

٦ - باب النهي عن الارتباز في المرفئت والدباء والحنتم والنقيير

وَبَيَّانُ أَنَّهُ مَسْذُوحٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
قَالَ ^(١) وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْبَذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي
الْمُرْفَتِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَبُوا الْحَنَاتِمَ.

[الحناتم: جرار مدهونة خضر تسرع الشدة فيها لأجل دهنها].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُرْفَتِ وَالْحَنَتِمِ وَالنَّقِيرِ. قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنَتِمُ قَالَ الْجَرَارُ الْخَضِرُ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيُونٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ «أَنهَأَكُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنَتِمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقْتِرِ - وَالْحَنَتِمُ الْمَزَادَةُ
الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَانِكَ وَأَوْكِهِ».

[مجبوبة: مقطوع رأسها؛ المزادة: وعاء كبير من الجلد؛ أوكه: شد رأسه بالوكاء وهو الخيط لثلا
يسقط فيه شيء].

(١) أي الزهري.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْرَةُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ كُلِّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَبَذَّ فِي الدَّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ. هَذَا حَدِيثٌ جَرِيرٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْرَةَ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدَّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يُتَبَذَّ فِيهِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَبَذَّ فِيهِ. قَالَتْ نَهَانَا أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ نُتَبَذَّ فِي الدَّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرْتَ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَ قَالَ إِنَّمَا أَحَدْتُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَحَدْتُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ. [سجى: غطى].

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْرَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدَّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ التَّبِيدِ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّبِيدِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُتَبَذَّ وَفِي الدَّبَاءِ وَالتَّقِيرِ وَالْمُرْفَتِ وَالْحَنْتَمِ.

وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَّقِيرِ وَالْمُرْفَتِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُرْفَتِ الْمُقِيرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْتَقِيرِ وَالْمُقَيْرِ». وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيْرِ - الْمُرْفَتِ.

[الدباء: القرع كانوا ينتبذون فيه؛ المرفت: الإناء المطلى بالزفت؛ المقير: ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يسس تطلي به السفن وغيرها؛ التقيير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْفَتِ وَالْتَقِيرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرٍة عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْفَتِ وَالْتَقِيرِ وَأَنْ يَخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْتَقِيرِ وَالْمُرْفَتِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّمِيمِيِّ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْتَقِيرِ وَالْمُرْفَتِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالْدُّبَاءِ وَالْتَقِيرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالْمَرْفَتِ وَالنَّقِيرِ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَارِثٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ. [الجر: جمع جرة وهي إناء من الفخار؛ المدر: التراب أي الجرار المصنوعة منه].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أُبْلَغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمَرْفَتِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُهَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِدْيَانَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. إِلَّا مَالِكٌ وَأَسَامَةُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ. قُلْتُ أَنَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَبَى اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ قَالَ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالِدَبَاءِ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالِدَبَاءِ وَالْمَرْفَتِ قَالَ نَعَمْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالِدَبَاءِ وَالْمَرْفَتِ . قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّاسٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ . قَالَ وَارَاهُ قَالَ وَالتَّقِيرِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالِدَبَاءِ وَالْمَرْفَتِ وَقَالَ «اتَّبِدُوا فِي الْأَسْقِيَةِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ . فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ حَدَّثَنِي زَادَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بَلَّغْتُكَ وَفَسَّرَهُ لِي بَلَّغْتَنَا فَإِنْ لَكُمْ لُغَةٌ سِوَى لُغَتِنَا .

فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ ^(١) وَعَنِ الدَّبَاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ ^(٢) وَعَنِ الْمَرْفَتِ وَهُوَ الْمُقِيرُ ^(٣) وَعَنِ التَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتَقْرَأُ تَقْرَأُ ^(٤) وَأَمْرٌ أَنْ يُتَبَذَّ فِي الْأَسْقِيَةِ ^(٥) .

[تنسح: تقشر وتلبس وتحفر] .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

(١) وهي تصنع من جذوع النباتات وتكون خضراء .

(٢) نبات القرع قشره يجعل وعاء .

(٣) والمَرْفَتِ وهو المطلي بالزفت أو بالقار، وكلها مركبات كربوهيدروجينية، تؤدي إلى إسرار الإسكار، من أصول نباتية، والزفت والقار أصلهم مركبات عضوية .

(٤) فيأتي بجزء من ساق النخلة تُسلخ خارجها ويقرها من داخلها .

(٥) والأسقية وهي أوعية تُصنع من الجلد .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمَنْبَرِ - وَأَشَارَ إِلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَدِيمٌ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالتَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ^(١) وَالْمَرْفَتِ وَظَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ وَالِدُّبَاءِ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالِدُّبَاءِ وَالْمَرْفَتِ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمَرْفَتِ وَالتَّقِيرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نَبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. [التور: إناء صغير من نحاس أو حجارة].

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نَبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بَرَامٍ قَالَ مِنْ بَرَامٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضَرَّارِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) وهو سعيد بن المسيب.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ أَبُو سِنَانٍ ^(١) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَهَيْتُكُمْ عَنِ التَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظُرْفًا - لَا يَحِلُّ شَيْئًا وَلَا يَحْرَمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَاَرْخَصْ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُرْفَتِ.

(باب النَّهْيِ عَنِ الْإِنْتِبَازِ فِي الْمُرْفَتِ وَالِدُبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا ^(٢))

(١) انظر إلى دقة الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنْ كُلَّ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا يُؤَدِّيهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَقَدْ فَصَّلَ هُنَا فِي إِسْنَادِ كُلِّ رَاوِي بِمَا قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ [عَنْ أَبِي سِنَانٍ]، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى [عَنْ ضِرَارِ بْنِ مَرْثَةَ]، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ [حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ أَبُو سِنَانٍ].

(٢) طريقة الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، أَنْ يَبْدَأَ بِذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الْمَنْسُوخَةِ، ثُمَّ يَذْكُرُ النَّاسِخَ بَعْدَهَا صَرِيحًا وَاضِحًا، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا إِشْكَالٌ يُقَدِّمُهَا وَيَذْكُرُ الْأَحَادِيثَ الْمَوْضُوحَةَ بَعْدَهَا، أَوْ يَذْكُرُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا إِجْمَالٌ وَيَذْكُرُ الْمُتَيَّنَّ بَعْدَهَا، هَذِهِ طَرِيقَتُهُ فِي الصَّحِيحِ عَامَةً.

هَذَا الْبَابُ قَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ، وَبَيَّانُ هَذِهِ الْأَلْفَافِ، وَحُكْمُ الْإِنْتِبَازِ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَأَوْضَحْنَا كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثٍ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ، وَلَا نُعِيدُ هُنَا إِلَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مَعَ مَا لَمْ يَسْبِقْ هُنَاكَ.

وَمُخْتَصَرُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ الْإِنْتِبَازُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ مِنْهَا عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا فِيهَا، وَلَا نَعْلَمُ بِهِ لِكُثَافَتِهَا ^(١)، فَتَتَلَفَ مَالِيَّتُهُ ^(٢)، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِيرُ شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ، وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِرِ، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ وَاشْتَهَرَ تَحْرِيمُ الْمُسْكِرِ، وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِمْ، نُسِخَ ذَلِكَ وَأُيِّحَ لَهُمُ الْإِنْتِبَازُ فِي كُلِّ وَعَاءٍ بِشَرَطِ إِلَّا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَهَذَا صَرِيحُ قَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْإِنْتِبَازِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرِ إِلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ: (أَنْهَأْتُكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيْرِ، وَالْحَتَمِ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ، وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ بِلَادِنَا (وَالْحَتَمِ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمَاهِيرِ رِوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَمُعْظَمِ النُّسخِ.

قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (وَالْحَتَمِ وَالْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ)

قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَالْأَوَّلَى تَغْيِيرُ وَوَهُم.

(١) أي أن هذه الأوعية سميكة فإذا تخمر النبيذ لم يفسد ولا يملأها هواء، ولا يظهر فيها أثر التخمر، وربما حصل تخمر وإسكار وهو لا يدري، بخلاف أسقية الجلد، سوف تتفخ ويتبته من يفتحها لذا قال (ولكن اشرب في سقائك وأوكه)، ولذلك كان في أول تحريم الخمر والإسكار يُسرَع إلى الأشياء وخصوصاً في البلاد الحارة، وكان ليس عندهم دقة في تذوق المسكر لتعودهم على شرب المسكر، فنهاهم عن الانتباز إلى في أسقية الجلد.

(٢) أي قيمته المالية، فهو قد تحول إلى خمر ففسد، بخلاف النبيذ الشراب الحلو الناتج عن وضع التمر أو الزبيب في الماء، فإنه له قيمة.

قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَعَنْ الْحُتَمِ وَعَنْ الْمَزَادَةِ الْمُجْبُوبَةِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (وَالْحُتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمُجْبُوبَةِ)

قَالَ: وَضَبَطْنَاهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْكُتُبِ (الْمُجْبُوبَةِ) بِالْجِيمِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُكْرَّرَةِ.
وَقَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (الْمُخْنُوتَةَ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ تُونُ وَبَعْدَ الْوَاوِ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ، كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ إِنَّهَا بِالْجِيمِ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَثَابِتٌ: هِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا فَصَارَتْ كَهَيْئَةِ الدَّنِّ، وَأَصْلُ الْجُبِّ الْقَطْعُ، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا وَلَيْسَتْ لَهَا عِزْلَاءٌ مِنْ أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ الشَّرَابُ مِنْهَا فَيَصِيرُ شَرَابَهَا مُسْكِرًا وَلَا يَذْرِي بِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَاتِكَ وَأَوْكِه)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: أَنَّ السَّقَاءَ إِذَا أُوكِيَ أُمِنَتْ مَفْسَدَةُ الْإِسْكَارِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى تَغَيَّرَ نَبِيذُهُ وَاشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا شَقَّ الْجِلْدَ الْمُوكِي فَمَا لَمْ يَشْقُهُ لَا يَكُونُ مُسْكِرًا، بِخِلَافِ الدُّبَاءِ وَالْحُتَمِ وَالْمَزَادَةِ الْمُجْبُوبَةِ وَالْمُزَفَّتِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ الْكَثِيفَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَصِيرُ فِيهَا مُسْكِرًا وَلَا يُعْلَمُ (١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (الْفَضْلُ) بِغَيْرِ مِيمٍ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَغَارِبَةِ (الْمُقْضَلُ) بِالْمِيمِ وَهُوَ خَطَأٌ صَرِيحٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ الْإِتْبَازِ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّوَابِ بِاتِّفَاقِ نُسَخِ الْجَمِيعِ.

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ الْجُرِّ)

هُوَ بِمَعْنَى الْجِرَارِ الْوَاحِدَةِ جَرَّةً، وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْجِرَارِ مِنَ الْحُتَمِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ كَمَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ): يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ (وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجُرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمُدَّرِ)

(١) بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَصُولَ النَّبَاتِيَّةَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَسَبَّبَ أَيْضاً سُرْعَةُ التَّخْمُرِ وَالْإِسْكَارِ.

هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْجَرَّ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْجِرَارِ الْمُتَّخِذَةِ مِنَ الْمُدَّرِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ ^(١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَذَكَرَ الْإِسْنَادَ الثَّانِي إِلَى شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ نُسْخِ بِلَادِنَا (يَحْيَى أَبِي عُمَرَ) بِالْكُنْيَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ لَجَمِيعِ شُيُوخِهِمْ (يَحْيَى بْنُ عُمَرَ) بِالْبَاءِ وَالنُّونِ نِسْبَةً. قَالَ وَلِبَعْضِهِمْ (يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ)

قَالَ: وَكِلَاهُمَا وَهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْنُ عُيَيْدٍ أَبُو عُمَرَ الْبَهْرَانِيُّ، وَكَذَا جَاءَ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ الْإِنْتِبَازِ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّوَابِ.

قَوْلُهُ: (وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا أَوْ تُنْقَرُ نَقْرًا) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ، (وَالنَّسْحُ) بِسِينٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ أَيْ: تُقَشَّرُ ثُمَّ تُنْقَرُ، فَتَصِيرُ نَقِيرًا، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (تُنْسَحُ) بِالْجِيمِ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: هُوَ تَصْحِيفٌ، وَادَّعَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَفِي التِّرْمِذِيِّ بِالْجِيمِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مُعْظَمُ نُسْخِ مُسْلِمٍ بِالْحَاءِ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ) هُوَ بَفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ. قَوْلُهُ: (يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) هُوَ بِالتَّاءِ فَوْقَ.

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (تَوْرٍ مِنْ بَرَامٍ) وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: (مِنْ حِجَارَةٍ) وَهُوَ قَدَحٌ كَبِيرٌ كَالْقَدْرِ يَتَّخَذُ تَارَةً مِنَ الْحِجَارَةِ، وَتَارَةٌ مِنَ النُّحَاسِ وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ)

فِيهِ: التَّصْرِيحُ بِنُسْخِ النَّهْيِ عَنِ الْإِنْتِبَازِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْكَثِيفَةِ كَالدُّبَاءِ وَالْحُتَمِ وَالنَّقِيرِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ تَوْرَ الْحِجَارَةِ أَكْثَفُ مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا ^(٢)، وَأَوَّلَى بِالنَّهْيِ مِنْهَا، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ إِنْتَبَذَ لَهُ فِيهِ؛

(١) ولأجل ذلك الفخار يكون داخلا في ذلك، وهذا منسوخ كما ذكرنا.
(٢) فالحجر أشد فهو لا يتأثر بأي غازات تخرج من النيد ولن يظهر انتفاخ عليه.

دَلَّ عَلَى النَّسْخِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ...) إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (مَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرِ إِلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).

قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا تَغْيِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَصَوَابُهُ: (كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ) فَحَذَفَ لَفْظَةَ (إِلَّا) الَّتِي لِلْإِسْتِثْنَاءِ، وَلَا بُدَّ مِنْهَا.

قَالَ: وَالرَّوَايَةُ الْأُولَى فِيهَا تَغْيِيرٌ أَيْضًا، وَصَوَابُهَا (فَاشْرَبُوا فِي الْأَوْعِيَةِ كُلِّهَا)؛ لِأَنَّ الْأَسْقِيَةَ وَظُرُوفَ الْأَدَمِ لَمْ تَزَلْ مُبَاحَةً مَأْذُونًا فِيهَا، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَوْعِيَةِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِنْتِبَازِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ).

فَالْحَاصِلُ أَنَّ صَوَابَ الرُّوَايَتَيْنِ (كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِنْتِبَازِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَانْتَبَذُوا وَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ) وَمَا سِوَى هَذَا تَغْيِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ)

هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا، حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمَطَالِعِ، وَيُقَالُ فِيهِ: مَعْرُوفٌ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيدِ)

الْحَدِيثُ هَكَذَا هُوَ فِي النَّسْخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِبِلَادِنَا، وَمُعْظَمُ النَّسْخِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِفَتْحِ الْعَيْنِ مِنْ (عَمْرٍو) وَيَوَاوٍ مِنَ الْخَطِّ، وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا (ابْنُ

(١) بمعنى أن هذه من الألفاظ التي وقع فيها تغيير، وقد دل على وجود التغيير في صحيح مسلم الروايات الأخرى.

عُمَرُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَطَّابِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ نُسَخَهُمْ أَيْضًا اخْتَلَفَتْ فِيهِمْ، وَأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْغَسَّانِي قَالَ: الْمُحْفُوظُ (ابْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ) وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ صَاحِبُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَنَسَبَهُ إِلَى رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّيِّدِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُرْفَتِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ (عَنِ النَّيِّدِ فِي الْأَوْعِيَةِ) وَهُوَ الصَّوَابُ، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (عَنِ النَّيِّدِ فِي الْأَسْقِيَةِ)، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَلَعَلَّهُ نَقَصَ مِنْهُ فَيَكُونُ (عَنِ النَّيِّدِ إِلَّا فِي الْأَسْقِيَةِ) قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ (عَنِ النَّيِّدِ فِي الْأَوْعِيَةِ).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ) فَمَعْنَاهُ: يَجِدُ أَسْقِيَةَ الْأَدَمِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُرْفَتِ) فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَخَّصَ فِي جَمِيعِ الْأَوْعِيَةِ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَغَيْرِهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ففي حديث بريدة قد صرح بالنسخ فقال (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا).

٧ - باب بيان أن كل مُسكر خمر وأن كل خمر حرام.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ». [البَيْع: نَبِيذُ الْعَسَلِ].
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سَأَلَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالْفَرْقُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَبْنَا بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبَيْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [المزر: نَبِيذٌ تَتَّخَذُ مِنَ الذَّرَّةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الْحَنْطَةِ].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لُهُمَا «بَشْرًا وَيَسْرًا وَعَلَمًا وَلَا تَنْفِرَا».
وَأَرَاهُ قَالَ «وَتَطَاوَعَا». قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقَدَ وَالْمَزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مَا أَسْكُرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ». [يعقد: يغلظ قوامه ويشد].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ - وَالْفُظْ لَابِنِ أَبِي خَلْفٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «ادْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا». قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْتَنَا فِي شَرَايِينِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبَتَّعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمَزْرُ وَهُوَ مِنَ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرُ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ «أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِي - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ رَجُلٍ قَدِيمٍ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرِبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنْ عَلِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لَمْ يَشْرَبِ الْمُسْكِرُ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ «عَرَقَ أَهْلُ النَّارِ أَوْ عَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [الخبال: عصارة أهل النار].

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمُنُهَا لَمْ يَتَبَّ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنِ رُوْحِ بْنِ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

(بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ)
 قَدْ سَبَقَ مَقْصُودُ هَذَا الْبَابِ، وَذَكَرْنَا دَلَالَتَهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مَعَ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِيهِ.
 وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَهُوَ خَمْرٌ.
 وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَسْمِيَةِ جَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ خَمْرًا.
 لَكِنْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ: هُوَ مَجَازٌ، وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الْخَمْرِ عَصِيرُ الْعِنَبِ.
 وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: هُوَ حَقِيقَةُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ: (سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ) هُوَ بَيَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ سَاكِنَةٍ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ.
 وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَهُوَ شَرَابُ أَهْلِ الْيَمَنِ.
 قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيُقَالُ: أَيْضًا يَفْتَحُ التَّاءُ الْمُثَنَّاةُ كَقَمْعٍ وَقَمْعٍ.
 قَوْلُهُ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)
 هَذَا مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ ﷺ.
 وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى بِالسَّائِلِ حَاجَةً إِلَى غَيْرِ مَا سَأَلَ أَنْ يَضُمَّهُ فِي الْجَوَابِ إِلَى
 الْمُسْتَوْلِ عَنْهُ، وَنَظِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ: (هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).
 قَوْلُهُ: (إِنَّ شَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ.
 وَيَكُونُ مِنَ الذَّرَّةِ وَمِنْ الشَّعِيرِ وَمِنْ الْحِنْطَةِ.
 قَوْلُهُ: (يَطْبُخُ حَتَّى يَعْقِدَ)
 هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءُ وَكَسْرُ الْقَافِ يُقَالُ: عَقَدَ الْعَسَلُ وَنَحْوَهُ وَأَعْقَدْتَهُ.
 قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِيعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ)
 هَذَا الْإِسْنَادُ اسْتَدْرَكَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَقَالَ: لَمْ يُتَابِعْ ابْنُ عَبَّادٍ عَلَى هَذَا.

(١) بل لا نشك أنها حقيقة.

قَالَ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ)
قَوْلُهُ (جَوَامِعَ الْكَلِمِ) أَيُّ إِيجَازِ اللَّفْظِ مَعَ تَنَاوُلِهِ الْمَعَانِيَ الْكَثِيرَةَ جِدًّا.
وَقَوْلُهُ: (بِخَوَاتِمِهِ) أَيُّ كَانَتْ يَخْتِمُ عَلَى الْمَعَانِيَ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تَصْمُنُهَا اللَّفْظُ الْيَسِيرُ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ طَالِيهِ وَمُسْتَنْبِطِهِ لِعُدُوبَةِ لَفْظِهِ وَجَزَالَتِهِ.

٨ - باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يثب منها بمنعوا إياها في الآخرة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَ فِي الْآخِرَةِ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَ فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا». قِيلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ».
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ)
وَفِي رِوَايَةٍ (حُرِمَ فِي الْآخِرَةِ)

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُحْرَمُ شُرْبُهَا فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ فَاحِرِ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيُمنَعُهَا هَذَا الْعَاصِي بِشُرْبِهَا فِي الدُّنْيَا.

قِيلَ: إِنَّهُ يَنْسَى شَهْوَتَهَا لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا كُلُّ مَا يَشْتَهِي.

وَقِيلَ: لَا يَشْتَهِيهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا، وَيَكُونُ هَذَا نَقْصَ نَعِيمٍ فِي حَقِّهِ تَمَيِّزًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَارِكِ شُرْبِهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ ^(١)، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَاخْتَلَفَ مُتَكَلِّمُو أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَنَّ تَكْفِيرَهَا قَطْعِيٌّ أَوْ ظَنِّيٌّ، وَهُوَ الْأَقْوَى ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لَأَنَّهُ قَالَ (إِلَّا أَنْ يُتُوبَ)، وَفِي الْحَدِيثِ (فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يُتَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ) (ت) ١٨٦٢ [قَالَ الْأَلْبَانِي]: صَحِيحٌ، وَتَوَجَّهَ هَذَا أَنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ أَنَّهُ لَا يُوْفَّقُ لِلتَّوْبَةِ، وَإِلَّا فَلَوْ تَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا وَلَوْ تَكَرَّرَ شُرْبُهَا، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ التَّوْبَةِ وَأَنَّ الْحَدِيثَ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْأَغْلَبِ أَنَّ إِدْمَانَ الْخَمْرِ وَالْمَخْدِرَاتِ وَنَحْوَهَا غَالِبًا لَا يُوْفَّقُ صَاحِبُهُ لِلتَّوْبَةِ.

(٢) يَقُولُونَ أَنَّ الْأَقْوَى أَنَّهُ ظَنِّيٌّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَطْعِيٌّ فِي الْجُمْلَةِ، أَيْ فِي الْحُكْمِ الْعَامِ، أَنَّ التَّوْبَةَ النَّصُوحُ يَقْطَعُ بِتَكْفِيرِهَا لِلْكَبَائِرِ، وَلَكِنْ هَلْ هَذَا الشَّخْصُ بَعِينُهُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا أَمْ لَا؟ هَلْ كَانَ نَدَمُهُ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ وَعَزَمَهُ بِالْقُوَّةِ الَّتِي تَقْضِي الْإِمْتِنَاعَ؟ وَهَلْ أَدَّى الْحَقُوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا أَمْ لَا؟ فَهَذَا الْأَمْرُ ظَنِّيٌّ، فَيُظَنُّ لِمَنْ صَلَحَ حَالُهُ وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُ أَنَّ تَوْبَتَهُ مُكْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ الَّتِي مَضَتْ، كَانَ فَاجِرًا فَاسِقًا فَصَارَ رَجُلًا مُلْتَزِمًا صَالِحًا مُحَافِظًا عَلَى الْعِبَادَاتِ تَارِكًا لِلْمَحْرَمَاتِ مُتَّبِعًا لِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، فَهَذَا يُظَنُّ قَبُولُ تَوْبَتِهِ، أَمَّا الْقَطْعُ بِذَلِكَ فَكَمَا ذَكَرْنَا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي التَّعْيِينِ، فِي الْحُكْمِ الْعَامِ لَا فِي الشَّخْصِ الْمَعْيَنِ، فِي النَّوْعِ لَا فِي الْعَيْنِ.

وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ فِي تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَلَيْسَ فِي تَقْيِيحِهِ؛ فَإِنَّهُ مَقْطُوعٌ أَنَّ مَنْ تَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا، كَفَّرَتْ خَطَايَاهُ وَذَلِكَ لِلنُّصُوحِ الْقَاطِعَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشَّخْصِ بَعِينِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ أَمْ لَا، وَهَلْ تَحَقَّقَ مَنَاطُ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَطْعُ بِتَكْفِيرِ التَّوْبَةِ لِلْمَعَاصِي، وَهَلْ تَحَقَّقَ الْمَنَاطُ -الوصف المؤثر- فِي هَذَا الشَّخْصِ؟ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُظَنُّ، فَمَنْ عُلِمَ تَرْكُهُ لِلْمَعَاصِي وَفَعَلَهُ لِلْحَسَنَاتِ، وَأَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ فِي الظَّاهِرِ، وَحَالَهُ فِي الْبَاطِنِ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ ﷻ وَاسْتِمْرَارُ النَّدَمِ، فَهَذَا يُظَنُّ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ شُرُوطُ التَّوْبَةِ، وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّ حَالَهُ التَّرَدُّدَ، فَأَحْيَانًا تَرَاوَدَّهُ نَفْسُهُ وَأَحْيَانًا يَكُونُ مِثْلًا ذَا بِالْمَعْصِيَةِ، فَهَذَا يُخْشَى عَلَيْهِ أَنَّ تَوْبَتَهُ لَيْسَتْ نَصُوحًا.

٩ - باب إباحة التبيذ الذي لم يشئت ولم يصير مسكراً.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَبَذُّ لَهُ أَوَّلُ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةُ إِلَى تَجِيءِ وَالْغَدِ وَاللَّيْلَةُ الْآخَرَى وَالْغَدِ إِلَى الْعَصْرِ ^(١) فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمْرِيهِ فَصَبَّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا التَّبِيدَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَبَذُّ لَهُ فِي سَقَاءٍ - قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْإِثْنَيْنِ - فَيَشْرِبُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ ^(٢) فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ صَبَّهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْتَفِعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرِبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ فَيُسْقَى أَوْ يَهْرَاقُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَبَذُّ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّقَاءِ فَيَشْرِبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّلَاثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتَّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أُمْسَلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلَحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التَّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ التَّبِيدِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِهِمْ وَتَقِيرُ وَدَبَاءُ

(١) لو قلنا أنه اتبذ له ﷺ أول ليلة الإثنين، فيكون (والغد إلى العصر) أي عصر الأربعاء.

(٢) هذه الرواية فيها اختلاف عن الرواية السابقة لها مع أن مخرج الحديث واحد، ولعل ذلك من تصرف بعض الرواة، ومن طريقة مسلم أنه قد الرواية الأصح على المشكوك في ألفاظها.

فَأَمْرٌ بِهِ فَأَهْرِيقْ ثُمَّ أَمْرٌ بِسِقَاءٍ فَيُجْعَلُ فِيهِ زَيْبٌ وَمَاءٌ فَيُجْعَلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمْرٌ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهْرِيقْ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِي - حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ - قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِذِ فَدَعَتْ عَائِشَةَ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوَكِّي أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءٌ تُنْبِذُهُ غَدُوَّةً فَيَشْرِبُهَا عِشَاءً وَتُنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرِبُهَا غَدُوَّةً.

[العزلاء: فم القربة الأسفل؛ يوكى: يشد رأس السقاء بالوكاء وهو الخيط لئلا يسقط فيه شيء]. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْعَمَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتْهُ إِيَّاهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ وَكَمْ يَقِلُّ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتْهُ إِيَّاهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي أَبَا غَسَّانٍ - حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَهُ فَسَقَّتْهُ تَخْصُّهُ بِذَلِكَ. [أما: حل في الماء].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا - ابْنُ أَبِي مَرْيَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ مُطَرَفٍ أَبُو غَسَّانَ - أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَتَزَلَّتْ فِي أَجْمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنْكَسَةً رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ «قَدْ أَعَدْتُكَ مِنِّي». فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مِنْ هَذَا فَقَالَتْ لَا. فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَكَ لِيَخْطُبَكَ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ ^(١). قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اسْقِنَا». لِسَهْلٍ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَاسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرَبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ «اسْقِنَا يَا سَهْلٌ». [الأجم: الحصن].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلُ وَالْتَبِيدُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ.

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَدَّى لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدُ وَاللَّيْلَةُ الْآخَرَى وَالْغَدُ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَضُبَّ) وَالْأَحَادِيثُ الْبَاقِيَةُ بِمَعْنَاهُ.

(١) أي أشقى من أن أكون زوجة للنبي ﷺ، فقد حُرمت من أن تكون زوجة للنبي ﷺ وأما من أمهات المؤمنين، فقد قدر لها الله ذلك، وهي رضي الله عنها لم تحرم من أن تكون صحابية فقد رأت النبي ﷺ وكلمته.

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِنْتِبَازِ^(١)، وَجَوَازِ شُرْبِ النَّبِيذِ مَا دَامَ حُلُوهَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

وَأَمَّا سَقْيُهُ الْخَادِمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَصَبُّهُ، فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ بَعْدَ الثَّلَاثِ تَغْيِيرُهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَنَزَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ^(٢).

وَقَوْلُهُ: (سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ صَبَّهُ)

مَعْنَاهُ تَارَةً: يَسْقِيهِ الْخَادِمُ، وَتَارَةً يَصُبُّهُ، وَذَلِكَ الْإِخْتِلَافُ لِإِخْتِلَافِ حَالِ النَّبِيذِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَغْيِيرٌ وَنَحْوُهُ مِنْ مَبَادِيئِ الْإِسْكَارِ سَقَاهُ الْخَادِمُ وَلَا يُرِيقُهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ تَحْرُمُ إِصَاعَتُهُ، وَيَتْرَكَ شُرْبُهُ تَنْزَهُهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَبَادِيئِ الْإِسْكَارِ وَالتَّغْيِيرِ أَرَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا فَيَرَاقُ وَلَا يَسْقِيهِ الْخَادِمُ؛ لِأَنَّ الْمُسْكِرَ لَا يَجُوزُ سَقْيُهُ الْخَادِمَ كَمَا لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ.

وَأَمَّا شُرْبُهُ ﷺ قَبْلَ الثَّلَاثِ فَكَانَ حَيْثُ لَا تَغْيِيرَ، وَلَا مَبَادِيئَ تَغْيِيرٍ وَلَا شَكَّ أَصْلًا^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) يُقَالُ بَفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

قَوْلُهُ: (إِلَى مُسَاءِ الثَّالِثَةِ) يُقَالُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغْتَانِ، الضَّمُّ أَرْجَحُ.

(١) وهو وضع التمر أو الزبيب أو نحوه من الثمار في الماء حتى يخلو ذلك الماء، وشرط ذلك أن يُتَقَعُ وَيُنْبَذَ كُلٌّ عَلَى حِدَتِهِ (حتى مع وجود الثلاث لآن؟).

(٢) فالنبي ﷺ كان يتورع، ولا يلزم الناس جميعاً بالورع، وكثير من الخدام يقبلون مثل ذلك.

(٣) وهذا دليل على عدم الاعتبار بالتحليلات الطيبة، فإنه لا شك وأن هناك بدايات تخمر، فإنه لن يتحول النبيذ إلى مُسْكِرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَزَايِدُ تَدْرِيجِيًّا، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا الْعَبْرَةَ بِالْإِسْكَارِ، وَالتَّغْيِيرُ يُعْرَفُ بِرَائِحَةِ التَّخْمَرِ، بِوُجُودِ نِسْبَةٍ تُدْرِكُ بِالْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْتَبَرُ، أَعْنِي أَنَّ التَّحَالِيلَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ مَتَوَفَّرَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلَا فِي زَمَنِهِ ﷺ، وَبِالتَّالِي لَا يُمْكِنُ تَعْلِيْقُ الْحُكْمِ عَلَى أَمْرٍ خَفِيِّ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ وَقَدْ يُصِيبُ وَقَدْ يُحْطِئُ، لِذَلِكَ قُلْنَا لَا اعْتِبَارَ بِالنِّسْبِ الْمُحَلَّلَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَعْرِفَةٌ بِالتَّغْيِيرِ إِمَّا بِرَائِحَةٍ أَوْ بِطَعْمٍ أَوْ بِأَثَرٍ، فَإِذَا عُرِفَ أَنَّ هَذِهِ الدَّرَجَةَ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّخْمَرِ جَرَّبَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى سَكَرُوا، عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا تَجُوزُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّحَالِيلَ الطَّيِّبَةَ شَيْءٌ أَدْقُ، وَلَكِنْ لَيْسَ هُنَاكَ حَدٌّ غَيْرٌ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُنَاكَ دَرَجَاتٌ، فَلَا شَكَّ أَنَّ ٤٪ وَ ٥٪ سَوْفَ يُسْكِرُ كَثِيرًا، ٣٠٪ وَ ٤٠٪ مِنَ الْكَحُولِ يُسْكِرُ قَلِيلًا، مَا دُونَ ١٪ وَ ٥٪ لَا يَكَادُ يُسْكِرُ، وَلَوْ شَرِبَ الْكَثِيرُ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الدَّمِ مُخَفَّفًا فَلَا يَصِلُ إِلَى نِسْبَةٍ تَوْثُرُ عَلَى الْعَقْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَمَا ذَكَرْنَا الْعَبْرَةَ بِالْأَثَرِ وَالْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ.

قوله: (عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى النَّخَعِيِّ)

زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أُتَيْسَةَ، وَيَحْيَى النَّخَعِيُّ هُوَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ، يُقَالُ لَهُ الْبَهْرَانِيُّ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ.

قوله: (حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُتَهَمَلَتَيْنِ. وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي حُدَّانٍ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، بَلْ كَانَ نَازِلًا فِيهِمْ، وَهُوَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ.

قَوْلُهَا: (وَأُوكِيَه) أَيُّ أَشَدَّهُ بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الْحَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْقِرْبَةِ.

قوله: (عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ)

هُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأُمُّهُ إِسْمَاهَا خَيْرَةٌ، وَكَانَتْ مَوْلَاةً لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، رَوَى عَنْهَا ابْنَاهَا الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: (يُنْبَذُ غَدَوَةٌ فَيَشْرَبُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُ غَدَوَةً)

فَلَيْسَ مُخَالَفًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشُّرْبِ إِلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي يَوْمٍ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ زَمَنَ الْحَرِّ وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَادُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى يَوْمٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمَنٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّغْيِيرُ قَبْلَ الثَّلَاثِ.

وَقِيلَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ مُحْمُولٌ عَلَى نَبِيذٍ قَلِيلٍ يَفْرُغُ فِي يَوْمِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَثِيرٍ لَا يَفْرُغُ فِيهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (فِي سِقَاءِ يُوْكَأ) هَذَا مِمَّا رَأَيْتُهُ يُكْتَبُ وَيُضْبَطُ فَاسِدًا، وَصَوَابُهُ (يُوكِي) بِالْيَاءِ غَيْرِ مَهْمُوزٍ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ وَجْهِ الْفَسَادِ الَّتِي قَدْ يُوجَدُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهَا: (وَلَهُ عَزْلَاءٌ) هِيَ بَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَبِالْمَدِّ. وَهُوَ الثَّقَبُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْمُرَادَةِ وَالْقِرْبَةِ^(٢).

(١) كل هذه الاحتمالات تدل على أنه ليس هناك تعارض.

(٢) والعزلاء هو كالخرطوم أو الحنفية تكون في الأسفل ليُشرب منها.

قَوْلُهَا: (فَيُشْرَبُهُ عِشَاءً) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشَّيْنِ وَبِالْمَدِّ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ (عَشِيًّا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ وَزِيَادَةِ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ.

قَوْلُهُ: (أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٌ مِنْ تَوْرٍ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (أَنْقَعَتْ) وَهُوَ صَحِيحٌ، يُقَالُ: أَنْقَعْتُ وَنَقَعْتُ.

وَأَمَّا (التَّوْرُ) فَهُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّى فَوْقَ، وَهُوَ إِنَاءٌ مِنْ صَفَرٍ أَوْ حِجَارَةٍ وَنَحْوَهُمَا كَالِإِجَانَةِ، وَقَدْ يُتَوَصَّأُ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه): قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتْ إِمْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَذَرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٌ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ، وَيَبْعُدُ حَمْلُهُ عَلَى أَنِّهَا كَانَتْ مَسْتُورَةَ الْبَشَرَةِ ^(١).

(١) مع أن هذا ليس بممتنع، فيمكن أن تكون مستورة البشرة، والإمام النووي هنا ذكر احتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب ويبعد أن تكون مستورة البشرة، ونقول الاحتمال الآخر أن يكون بعد الحجاب وأنها كانت مستورة البشرة، وهذا في الحقيقة ليس بممتنع، لأن هذا في الحقيقة مقتضاه نسخ جواز خدمة المرأة لضيوف زوجها، وهذا النسخ لا دليل عليه طالما لم يعرف التاريخ، ونقول حتى لو كان قبل نزول الحجاب فما الذي نُسخ؟ نقول الذي نسخ هو جواز انكشاف بشرة هذه المرأة الخادمة، فلو كانت تخدّمهم على تسرها، فلا تمنع من ذلك، تحضر لهم الطعام وتضعه بين أيديهم، ليس هذا بممتنع.

فإن قيل يُستدل بالحديث على جواز الاختلاط؟ نقول لفظ الاختلاط لفظ لم يرد جوازه ولا نفيه في الكتاب والسنة، بل الاختلاط المحرّم هو الممنوع، فالاختلاط -وجود رجال ونساء في نفس المكان- لم يرد ذمه مطلقاً، وإنما المحرّم هو الذي يتضمن النظر والذي يتضمن كلاماً ولمساً، يتضمن مضاحكة، يتضمن استمتاع باليد أو بالرجل أو بالأذن أو باللسان، كما قال النبي ﷺ (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّانِ، مُبْرَكٌ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِغَاةُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاها الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زَنَاها الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ)، (م) ٢١ - (٢٦٥٧)، وقال ﷺ (فَلَا تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)، فلو الكلام بغير المعروف مع الخضوع بالقول فهذا محرّم، فإذا فقدت هذه الضوابط، كان الاختلاط اختلاطاً محرّماً، فإذا تكلم الرجال والنساء وكانوا في مكان واحد مع حفظ هذه الضوابط [لا نظر، ولا خضوع بالقول، ولا تلذذ بصوت، لا

تقيل، لا لمس، لا خلوة بينهم، لا سير في طريق يصحبها فيه حتى تكون علاقة بينهما، فإذا كان الأمر كذلك، فلا يوجد هذا الوصف المحرم.

والناس في هذا الأمرين مغرض تابعين للمناقضين، يستدلون بهذه الأحاديث على جواز الاختلاط المحرم، ويقولونه إنه قد ثبت الاختلاط، ومعلوم أنهم يريدون اختلاطاً معيناً، ومعلوم كيف هو في واقع المجتمعات التي حصل فيها اختلاط، وكيف يريد الغرب في البلاد التي لم يحصل فيها اختلاط، وقد يفرض ذلك بالقوة بمنع العلماء والهيئات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من الوعظ والنهي، فإنك عندما تجد خلطة فيها رقص فيها مضاحكة فيها كشف عورات وفيها تبرج النساء فيها خلوات بين الرجال والنساء، وتجد كلام بغير المعروف، وحضلات غنائية وموسيقى وغير ذلك، فهذا هو المعلوم، وهذا هو الذي يقع في الجامعات المختلطة في البلاد التي سيطر عليها الغرب، فعندما يُستدل بمثل هذا الحديث على هذا الاختلاط، فهذا من جنس (إنما البيع مثل الربا)، وهذا هو الخطر العظيم، وعلاج هذا عند البعض بالمنع المطلق، وهذا خطأ لأنه سوف يصطدم بالأدلة، فالبعض يقول لك نريد أن نقفل باب الاختلاط، فيمنع تواجد رجل مع امرأة، فلا يستطيعون بذلك الجواب على الأدلة، ويتسبب ذلك في وجود خلل لدى الناس، بل الواجب أن نبين الأمر بضوابطه الشرعية، فليس كلمة الاختلاط بحد ذاتها كلمة تدل على التحريم، لكن الأغلب الأعم والموجود هو الاختلاط المحرم.

ولذا تجد العلماء الذين يتكلمون في هذا الأمر دائماً يذكرون "الاختلاط المحرم" وذلك حتى لا يقال لهم الناس كانوا في زمن النبي ﷺ رجال ونساء يُصلون في المسجد، وحديث (لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مَغِيبةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) مسلم، وحديث الباب حتى ولو كان قبل الحجاب إلا أنه لا يمنع أن تخدم المرأة ضيوف زوجها، ولذلك تقول لو التزموا بالضوابط، لجاز؛ أما من يحتج بهذه النصوص على إلغاء الضوابط وفتح باب الاختلاط بلا ضوابط، فهو إنسان مغرض خبيث، وهذا هو الحاصل، فمعلوم أن الاختلاط الذي يريدونه أن يطبق فعلياً في الأماكن التي يُسمح لهم بذلك يُطبقونه بصورة منكرة وبصورة غير شرعية، وما أدى إليه الاختلاط في بلاد المسلمين التي احتلها الغرب وفرض فيها النظام الغربي، وما وصل إليه حال النساء فيها مع الرجال، أدى إلى فعل الفواحش وانتشارها ووقوع المنكرات، فهذا أمر مشهود في المدارس المختلطة والجامعات المختلطة، فكم من المنكرات الفظيعة التي لا يختلف عليها اثنان قد حدثت بسبب فتح الباب بلا ضوابط مع عدم التزام الناس.

وقد ذكرنا من قبل أنه لو اجتمع لرجل ومجموعة نسوة، أو رجلان وامرأة، أو عدة رجال وامرأة شرط جواز ذلك أن تؤمن الفتنة، فوجود المحرم في حد ذاته أمن للفتنة، والنبي ﷺ قد قال (لَا يَحِلُّ لَرَجُلٍ بَامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) مسلم، ومع ذلك أذن ﷺ في دخول رجل على امرأة مغيبة ومعه رجل أو رجلان، ولكن شرط ذلك أمن الفتنة وهذا هو الصحيح وإن لم يكونوا محارم للمرأة، وكذا حديث كعب قال: نَسُوهُ مَعِيَ فِي الدَّارِ قُلْنِي: إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلَا تَقْرَأُ، فَصَلَّ بِنَا. فَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي وَالْوَتْرُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَرَأَيْنَا أَنْ سَكُوتَهُ رِضًا بِمَا كَانَ. (حم) ٢١٠٩٨، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، ولم يذكر الحرمة بينهم، فدل ذلك على جواز رجل ومجموعة نسوة إذا كانوا ثقات، تؤمن

و(أَبُو أُسَيْدٍ) بِضَمِّ الهمزة، واسمه مَالِكٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

قَوْلُهُ: (أَمَاتَتْهُ فَسَقَّتُهُ، تَخْصُّهُ بِذَلِكَ)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِيَلَادِنَا (أَمَاتَتْهُ) بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ يُقَالُ: مَاتَهُ وَأَمَاتَهُ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَقَدْ غَلِطَ مَنْ أَنْكَرَ (أَمَاتَهُ)، وَمَعْنَاهُ عَرَكْتُهُ وَاسْتَخَرَجْتُ قُوَّتَهُ وَأَذَابْتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَيْ لَيْتَتْهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى الْأَوَّلِ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ (أَمَاتَتْهُ) بِتَكْرِيرِ الْمُثَنَّاةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ.

وَقَوْلُهُ: (تَخْصُّهُ) كَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (تَخْصُّهُ) مِنَ التَّخْصِيسِ، وَكَذَا رُوِيَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ (تُتَحِفُهُ) مِنَ الْإِثْمَانِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، يُقَالُ: أُنْتَحِفْتُ بِهِ إِذَا خَصَّصْتُهُ وَأَطْرَفْتُهُ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ تَخْصِيسِ صَاحِبِ الطَّعَامِ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ بِفَاحِرٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ الْبَاقُونَ لِإِثَارِهِمُ الْمُخْصَّصَ لِعَلِمِهِ أَوْ صِلَاحِهِ أَوْ شَرَفِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا كَانَ الْحَاضِرُونَ هُنَاكَ يُؤَثِّرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيُسْرِوْنَ بِإِكْرَامِهِ، وَيَفْرَحُونَ بِمَا جَرَى، وَإِنَّمَا شَرِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعِلَّتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: إِكْرَامُ صَاحِبِ الشَّرَابِ وَإِجَابَتُهُ الَّتِي لَا مَفْسَدَةَ فِيهَا، وَفِي تَرْكِهَا كَسْرُ قَلْبِهِ.

الفتنة على الرجال والنساء، وأما مع شاب وشابات أو شباب وشابة، فهذا لا يؤمن عليهم الفتنة مع عدم الالتزام، ومعلوم أن كثيراً من المجتمعات التي ما زالت ظاهرها الالتزام، كثير من الشباب والشابات يرفضن الالتزام، أكثر بكثير من رفض الشباب والشابات الموجودين في البلاد التي فيها الاختلاط المحرم، فكثير منهم ليس عندهم التزام حقيقي فلا تؤمن عليهم الفتنة.

فتتح هذا الباب مع وجود الأساتذة الكافرين والكافرات الذين يشون الفساد في هذه المجتمعات، مع اعتبار أن كل هذا من تقاليد المجتمع وليس أنه أمر ديني، فيترتب على ذلك فساد كبير جداً، وضياع الالتزام بمثل هذه الجامعات والمدارس المختلطة، وبمثل هذه اللقاءات المختلطة في البيوت ونحوها وفي الحفلات، أمر خطير للغاية، نسأل الله العافية.

وَالثَّانِيَّةُ: بَيَانُ الْجَوَازِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فِي أَجْمِ بَنِي سَاعِدَةَ)

هُوَ بِضَمِّ الهمزة وَالجِيمِ، وَهُوَ الْحِصْنُ، وَجَمْعُهُ آجَامٌ بِالْمَدِّ كَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَجَامُ: الْحِصُونُ.

قَوْلُهُ (فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنْكَ رَأَسَهَا) يُقَالُ نَكَسَ رَأْسَهُ بِالتَّخْفِيفِ فَهُوَ نَاكِسٌ وَنَكَسَ بِالتَّشْدِيدِ، فَهُوَ مُنْكَسٌ إِذَا طَاطَأَهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَعَدْتُكَ مِنِّي) مَعْنَاهُ: تَرَكْتُكَ.

وَتَرَكَهُ ﷺ تَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ تُعْجِبْهُ إِذَا لُصِقَتْهَا وَإِذَا خُلِقَتْهَا وَإِذَا لَعِغَ ذَلِكَ (٢).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْحَاطِبِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا.

(١) فالنبي ﷺ شرب هذا الشراب دون باقي الجالسين من أجل أن يبين أن مثل هذا جائز طالما صاحب الطعام قد خصه.

(٢) بل الظاهر والله أعلى وأعلم، أنه تركها لأنها استعازت بالله ﷻ منه، ويُقال أنها خدعت في هذا الأمر، والذي يظهر أنها كان عندها نوع من الوحشة والبُرة، لأنها قالت (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ) وهي لم تعرف النبي ﷺ، والبعض الذين قالوا أنها خدعت، للقصة التي أخرجها ابنُ سعدٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ قَالَ: اسْمُ الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، قِيلَ لَهَا: (اسْتَعِيذِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحْطَى لَكَ عِنْدَهُ وَخَدَعْتَ لِمَا رِئِي مِنْ جَمَالِهَا، وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَمَلِهَا عَلَى مَا قَالَتْ، فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَّاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْلُهَا)، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْغَسِيلِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثُ الْبَابِ (إِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّلَ مَا قَدِمَتْ، فَمَسَّطَتَاهَا وَخَضَبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُعْجِبُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ)، وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ، مَعَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَتَضَمَّنُ نِسْبَةً مَا لَا يَصِحُّ لَزَوَاجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِالتَّلَاقِ فَنَحْنُ لَا نُبَيِّنُ هَذِهِ الْقِصَّةَ أَوْ هَذِهِ الْعِلَّةَ [لِمَاذَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ]، فَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا (أَتَلَرَيْنَ مِنْ هَذَا فَقَالَتْ لَا)، فَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّهُ قِيلَ لَهَا (اسْتَعِيذِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحْطَى لَكَ عِنْدَهُ)، فَهِيَ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ أَصْلًا.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: [فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: هَمِي نَفْسِكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلَكَةَ نَفْسَهَا لِلشُّوْقَةِ قَالَ فَاهْوَى بِكَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، وَفِي رِوَايَةٍ (فَلَمَّا أَذْخَلَتْ عَلَيْهِ بَسْطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّمَا كَرِهَتْ ذَلِكَ)، فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ: قَدْ عُدْتُ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَاغِبَتَيْنِ وَأَلْحَقْهَا بِأَهْلِهَا].

وَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ) فَلَمَّا اسْتَعَاذَتْ بِاللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَجِدِ النَّبِيَّ ﷺ بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهَا وَتَرَكَهَا، ثُمَّ إِذَا تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَعُودُ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلَ ذَلِكَ الْقَدَحِ فَشَرَبْنَا مِنْهُ)، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ) يَعْنِي: الْقَدَحَ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
هَذَا فِيهِ التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا مَسَّهُ أَوْ لَبِسَهُ، أَوْ كَانَ مِنْهُ فِيهِ سَبَبٌ.
وَهَذَا نَحْوُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَأَطْبَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَيْهِ مِنَ التَّبَرُّكِ بِالصَّلَاةِ فِي مُصَلًّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّوضَةِ الْكَرِيمَةِ، وَدُخُولِ الْغَارِ الَّذِي دَخَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَغَيْرَ ذَلِكَ^(١)، وَمِنْ هَذَا إِعْطَاؤُهُ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ شَعْرَهُ لِيَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِعْطَاؤُهُ ﷺ حِقْوَةَ لِتُكْفَنَ فِيهِ بَنَتُهُ

(١) وأما هذا ففيه نظر، فإن الإطباق الذي نقله ليس صحيحاً، خصوصاً في أمر دخول الغار، فلم يرد عن السلف ﷺ أثراً صحيحاً في فضيلة دخول الغار الذي دخله النبي ﷺ سواء كان غار حراء أو غار ثور، وكثير من العلماء نصّ على بدعية التقرب إلى الله بدخول غار حراء أو غار ثور، وأما الصلاة في الروضة الكريمة، فإن النبي ﷺ قد قال (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) متفق عليه، فالصلاة في هذا المكان يؤدي إلى دخول الجنة، وليس هذا لأجل صلاة النبي ﷺ في هذه البقعة بعينها، خصوصاً أن صلاة النبي ﷺ كانت في القبلة في الأغلب الأعم لصلاته إماماً بالناس، والروضة أوسع من ذلك بكثير، فليس هذا لأجل التبرُّك بالصلاة في مُصَلَّاهُ ﷺ في هذا المكان فقط، وإن كان التبرُّك بالصلاة المقصودة التي قصد النبي ﷺ أن يُصَلِّيَ فيها ليتخذها صاحب المكان مسجداً، قد ثبت فيه حديث عتب بن مالك في الصحيحين، وهو دليل على أنه اتخذ المسجد حيث صلى النبي ﷺ، وأما ما صلى فيه النبي ﷺ اتفاقاً دون قصد التخصيص، فعن مَرْوَانَ بْنِ سُؤَيْدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: "خَرَجْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَلَّيْنَا بِنَا الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَأَى النَّاسُ يَنْهَبُونَ مَذْهَبًا فَقَالَ: أَيْنَ يَنْهَبُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَسْجِدَ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ يَأْتُونَ يُصَلُّونَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا، يَتَّبِعُونَ أَثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَخَلَّوْنَهَا كَنَائِسٍ وَبَيْعًا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لَا فَلْيَمْضُ، وَلَا يَعْتَمِدْهَا»، فلم يكن السلف ييخثوا عن الأماكن التي لم يُرْغَب فيها فيها النبي ﷺ، فلم يتخللوا ما صلى فيها اتفاقاً مساجد.
وأما الجزء الأول من كلام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ فهو مجمعٌ عليه، من التبرُّك بشعر النبي ﷺ ووضوئه ونُخَامَتِهِ وملابسه ﷺ كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَجَعَلَهُ الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرَيْنِ^(١)، وَجَمَعَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ عَرَقَهُ ﷺ، وَتَمَسَّحُوا بِوُضُوئِهِ ﷺ وَذَلَّكُوا وَجُوهَهُمْ بِخَامَتِهِ ﷺ، وَأَشْبَاهَ هَذِهِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاضِحٌ لَا شَكَّ فِيهِ^(٢).

قَوْلُهُ: (سَقَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلُ وَالنِّبَذُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ) الْمُرَادُ بِالنِّبَذِ هُنَا مَا سَبَقَ تَفْسِيرَهُ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّهَ إِلَى حَدِّ الْإِسْكَارِ، وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهل جعل الجريدتين على القبرين من التبرك؟ هذا فيه نظر لأن الجريدتين ليسوا من خصائص النبي ﷺ، وإنما أخذ جريدة وشقتها نصفين ووضعهما على القبرين وقال (لَعَلَّهُ أَنْ يَخَفَّ عَنْهَا مَا لَمْ تَيْسَسَا، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْسَسَا) البخاري.

(٢) وقد يحتاج بهذا البعض على جواز التبرك بآثار الصالحين، ويقولون الأصل عدم الخصوصية، والصحيح أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي ﷺ وتركهم لهذا وهو كالإجماع منهم، فلم يأخذوا وضوء أبي بكر ولا شر عمر ولا نخامة عثمان ولا ملابس علي ﷺ ولا غيرهم من العشرة المبشرين بالجنة ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان، المقطوع بصلاحهم، المعلوم أنهم من أهل الجنة وهم يمشون على وجه الأرض، ومع ذلك لم يفعل أحد من الصحابة ذلك مع غير النبي ﷺ، فدل تركهم مع وجود المقتضي وهو حرصهم على الخير وهم أحرص الناس على ذلك وعدم تفریطهم في الثواب، وانتفاء ما يمنع، فما الذي كان يمنعهم مع كثرة الصالحين، دل على أن الترك هو السنة وأن الفعل بدعة، ويصلح ذلك دليلاً لتخصيص النبي ﷺ بهذه الأمور والله أعلى وأعلم.

ولكن المسألة فيها خلافٌ سائغ في هذه الجزئية فقط طالما أنه اعتقد أنها لا تضر ولا تنفع، أما التبرك بالأحجار والأشجار وحيطان قبور الصالحين، فإن هذا أصلاً منهى عنه، وشيئاً لم يجعل الله فيه بركة، فيكون التبرك به ذريعة إلى الشرك.

وأما من كان يعتقد بأن آثار الصالحين تنفع وتضر بذاتها، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله.

(٣) النبذ في اللغة المعاصرة، تعني عند أهل زماننا الخمر، فالنبذ المذكور في الأحاديث غير النبذ في العرف المعاصر، فالعامة عندنا يُسمون النبذ "خشافاً"، وأما الخمر فيُسمونه نبذاً ليميزوه عن أنواع الخمر الأخرى، فيُسمون الخمر المتخذ من عصير العنب "نبذ"، والمتخذ من عصير التفاح "وسكي"، والمتخذ من عصير الشعير "بيرة".

١٠ - باب جواز شرب اللبن.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطَشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [الكُثْبَةُ: القليل من اللبن وغيره].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاتَّبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ - قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرِكَ. قَالَ فَدَعَا اللَّهَ - قَالَ - فَعَطَشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَوْا بِرَاعٍ غَنَمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [سَاخَ: غاصت قوائمه في الأرض].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَادٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَكِنْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ (١) لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ.

فِيهِ حَدِيثُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ (قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطَشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ)

(١) فهو ﷺ على الفطرة، فسبحان الله فإن هذا أمرٌ عجيب فإن اللبن فيه كل المنافع، والخمر فيه المضار، وقد هُدِيَ ﷺ إلى الفطرة.

وفيه: الرواية الأخرى.

وحديث أبي هريرة (الكُتْبَةُ) بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا مُوَحَّدَةً وَهُوَ الشَّيْءُ الْقَلِيلُ. وَقَوْلُهُ: (فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَتْ^(١)) مَعْنَاهُ: شَرِبَ حَتَّى عَلِمْتَ أَنَّهُ شَرِبَ حَاجَتَهُ وَكَفَايَتَهُ. وَقَوْلُهُ: (مَرَزَنَا بِرَاعِي) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (بِرَاعِي) بِالْيَاءِ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ، وَالْأَشْهَرُ (بِرَاعٍ). وَأَمَّا شُرْبُهُ ﷺ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ وَلَيْسَ صَاحِبِهِ حَاضِرًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَاعِيًا لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى - وَقَدْ ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْكِتَابِ -، وَالْمُرَادُ بِالْمَدِينَةِ هُنَا مَكَّةُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ) فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهُ: أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا كَانَ رَجُلًا حَرِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ، فَيَجُوزُ الْإِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِهِ^(٢). وَالثَّانِي: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يَكْرَهُ شُرْبَهُ ﷺ مِنْ لَبَنِهِ. وَالثَّلَاثُ لَعَلَّهُ كَانَ فِي عُرْفِهِمْ مِمَّا يَتَسَاخُونُ بِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَيَأْذَنُونَ لِرُعَاتِهِمْ لِيَسْقُوا مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ^(٣). وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا^(٤). قَوْلُهُ: (سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ)

(١) فيها أدب رائع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهمه هو حاجة النبي ﷺ، فلم يقل "فشرب حتى اكفني أو رضي"، بل هو ﷺ ظل يعرض عليه ﷺ حتى اطمئن أبا بكر، فقلق أبي بكر ﷺ على النبي ﷺ أكثر من قلقه على نفسه.

② وجريان العطش على النبي ﷺ دليل على بشريته، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، وهذا من حكمة الله ﷻ إذ أنه يُنَجِّيه من سُراقَةِ بَأْمَرٍ خَارِقٍ وَهُوَ أَنْ قَدِمَ فِي سَهٍ قَدْ سَاخَتْ فِي الْأَرْضِ مَعَ جَرِيَانِ الْعَطَشِ عَلَيْهِ ﷺ، وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يَقُولَ (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرَمْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).

(٢) وهذا الوجه هو أضعف الوجوه، وذلك لأن الجهاد لم يكن قد شرع في ذلك الوقت، وعلى أي الأحوال فإن سياق القصة يدل على أنهم لم يأخذوها على وجه الاستيلاء.

(٣) وهذا هو الراجح.

(٤) وهذا ليس بصحيح، فليس هناك اضطراب لذلك.

هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا، وَيُقَالُ: يَفْتَحُ الشَّيْنُ، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ عَنِ الْفَرَّاءِ وَالصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ ضَمَّهُمَا.

قَوْلُهُ: (فَسَاخَتْ فَرَسَهُ) هُوَ بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

وَمَعْنَاهُ: نَزَلَتْ فِي الْأَرْضِ، وَقَبَضَتْهَا الْأَرْضُ، وَكَانَ فِي جِلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى.

وَقَوْلُهُ: (فَقَالَ: أَدْعُوا اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرَكَ فِدَعَا لَهُ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ: (أَدْعُوا اللَّهَ) بِلَفْظِ الشَّيْنَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَفِي بَعْضِهَا (أَدْعُ) بِلَفْظِ الْوَاحِدِ، وَكِلَاهُمَا ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: (فَدَعَا لَهُ ﷺ) فَانْطَلَقَ) كَمَا جَاءَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ (١).

وَفِيهِ: مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ)

قَوْلُهُ: (بِإِيلِيَاءَ) وَبَيَّنَّ الْمُقَدِّسُ، وَهُوَ بِالْمَدِّ، وَيُقَالُ بِالْقَصْرِ، وَيُقَالُ (إِلْيَاءَ) بِحَذْفِ الْيَاءِ الْأَوَّلِيِّ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.

وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ مُحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: أَتَى بِقَدَحَيْنِ فَقِيلَ لَهُ: اخْتَرِ أَيْهَمَهُمَا شِئْتَ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ: فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اخْتِيَارَ اللَّبَنِ لِمَا أَرَادَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ تَوْفِيقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَاللُّطْفِ بِهَا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

وَقَوْلُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ) قِيلَ فِي مَعْنَاهُ أَقْوَالَ:

الْمُخْتَارَ مِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ جَبْرِيلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنْ اخْتَارَ اللَّبَنَ كَانَ كَذًّا، وَإِنْ اخْتَارَ الْخَمْرَ كَانَ كَذًّا.

(١) هو في مسند البزار.

وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْإِسْلَامُ وَالِاسْتِقَامَةُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا شَرْحَ هَذَا كُلِّهِ، وَبَيَّانَ الْفِطْرَةَ، وَسَبَبَ اخْتِيَارِ اللَّبَنِ ^(١) فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ الْإِسْرَاءِ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ. وَقَوْلُهُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النَّعَمِ، وَحُصُولُ مَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَتَوَقَّعُ حُصُولَهُ وَانْدِفَاعُ مَا كَانَ يَخَافُ وَقُوعَهُ.

قَوْلُهُ: (غَوَتْ أُمَّتُكَ) مَعْنَاهُ: ضَلَّتْ وَانْهَمَكَتْ فِي الشَّرِّ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - بَابُ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْيِيرِ الْإِنَاءِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّعِيمِ لَيْسَ مُخْمَرًا فَقَالَ «إِلَّا خَمَرْتَهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا». قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تَوَكَّأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تَغْلُقَ لَيْلًا. [المخمر: المغطى؛ خمر: غطى؛ توكأ: تشد رءوسها بالوكاء وهو الخيط لئلا يسقط فيها شيء].

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ بَمِثْلِهِ. قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا

(١) فلقد كان أول تعريض بالخمير في هذه الآية المكية (تَتَخَلُّونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) فوصف التمر والزبيب بالرزق الحسن وأن الخمر ليس من الرزق الحسن، قال ابن عباس، في قوله: {تَتَخَلُّونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} قَالَ: "فَأَمَّا الرِّزْقُ الْحَسَنُ: فَمَا أَحَلَّ مِنْ ثَمَرَتَيْهَا، وَأَمَّا السَّكْرُ: فَمَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتَيْهَا" [تفسير الطبري (٢٧٧/١٤)]، أما اللبن فهو على الفطرة ثم هو غذاء وشراب ونعمة من الله ﷻ.

(٢) فالحمد لله فهذا لا يحدث للأمة، وإن وقع من بعضها، فإنه لا يزال يوجد طائفة من الأمة بفضل الله ﷻ على الفطرة وعلى الهداية والاستقامة.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ «بَلَى». قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَبَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا خَمْرَتُهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا». قَالَ فَشَرِبَ. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا خَمْرَتُهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا».

فِيهِ حَدِيثُ أَبُو حُمَيْدٍ ؓ قَالَ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُحَمَّرًا فَقَالَ: أَلَا خَمْرَتُهُ؟ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا).

وَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْبَاقِيَّةُ بِمَا تَرَجَمْنَا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (مِنَ النَّقِيعِ)

رُويَ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَّاضُ، وَالصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ الَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ بِالنُّونِ، وَهُوَ مَوْضِعُ بَوَادِي الْعَقِيقِ، وَهُوَ الَّذِي حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١). وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ مُحَمَّرًا) أَيُّ: لَيْسَ مُغَطًى (٢).

وَالْتَّخْمِيرُ التَّغْطِيَةُ، وَمِنْهُ الْخَمْرُ لِتَغْطِيَتِهَا عَلَى الْعَقْلِ، وَخِمَارُ الْمَرْأَةِ لِتَغْطِيَتِهَا رَأْسَهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا)

الْمَشْهُورُ فِي ضَبْطِهِ (تَعَرَّضُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَهَكَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَالْجُمْهُورُ. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

وَمَعْنَاهُ: تَمَكَّدَهُ عَلَيْهِ عَرَضًا أَيُّ: خِلَافَ الطُّولِ، وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ مَا يُغْطِيهِ بِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوَايَةِ بَعْدَهُ: (إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزُضَ عَلَى إِنْائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ)، فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْعُودِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يُغْطِيهِ بِهِ (٣).

(١) أَيُّ جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ حِمًى، تَرَعَى فِيهِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ، وَمَنْعَ النَّاسَ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ لَخَاصَتِهِمْ.

(٢) بِمَعْنَى أَنَّهُمْ حَلَبُوهُ لَيْلًا وَتَرَكُوهُ مَكْشُوفًا، وَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَوْمِ التَّالِيِ

(٣) لَذَا فَالْأَصْلُ هُوَ أَنْ تُغْطِيَ الْأَوَانِي بِغِطَاءٍ يَسْتَوْعِبُهَا كُلُّهَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ وَضْعَ الْأَشْيَاءِ الْآنَ فِي الثَّلَاجَةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّغْطِيَةِ لِأَنَّ سَقْفَ الثَّلَاجَةِ يُغْطِيهَا.

وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ لِلْأَمْرِ بِالتَّغْطِيَةِ فَوَائِدُ:
مِنْهَا الْفَائِدَتَانِ اللَّتَانِ وَرَدَتَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَهُمَا:
صَيَانَتُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحِلُّ سِقَاءً.
وَصَيَانَتُهُ مِنَ الْوَبَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ فِي لَيْلَةٍ مِنَ السَّنَةِ ^(١).
وَالْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: صَيَانَتُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْمُقَدَّرَاتِ.
وَالرَّابِعَةُ: صَيَانَتُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ وَالْهُوَامِّ، فَرُبَّمَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا فِيهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ غَافِلٌ، أَوْ فِي
الَلَّيْلِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَهُوَ السَّاعِدِيُّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوَكَّأَ لَيْلًا،
وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا)

- وذكر اسم الله يكون عند التغطية وعند إغلاق باب المنزل، وذكر الله أن يقول "بسم الله".
^(١) وفي الحقيقة أن هذين الأمرين متلازمين، فإن الشيطان إنما يأتي بالضرر على بني البشر، ولا يبعد أن
تكون بعض الأوبئة من عمل الشيطان في نقلها ونشرها، بنشر الجراثيم ونواقل الأمراض إذا وجد إناءً غير
مُغَطَّى، فإنه يحمل فيه هذه الجراثيم التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة، وقد قال النبي ﷺ عن الطاعون (وَحَزْزُ
أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجَنِّ) (حم) ١٩٥٢٨، ولذا كان الطاعون شهادة لكل مسلم، وقد علم بالأدلة المحسوسة أن
الطاعون يُنْقَلُ بسبب وجود بكتريا معينة معروفة ويتم أخذ العلاج القاتل لها، فلا تعارض، فإن الشيطان
يمكنه حمل هذه الجراثيم والبكتريا ويدخلها في جسم الإنسان إذا تمكن من ذلك والله أعلم.
- ويحتمل احتمال آخر فإن الشيطان بلا شك يسعى إلى ضرر بني آدم بأي طريق ممكن، فصيانة الأواني من
الشيطان يتضمن فائدة أخرى غير فائدة منع الأوبئة، وهي منع محاولة الشيطان تقليل البركة، فإن مشاركة
الشيطان في طعامه وشرابه يقلل البركة التي يرجوها المسلم من الطعام والشراب من صحة البدن وقوته على
طاعة الله ﷻ، فربما أكل الإنسان كثيراً ولا يجد لذلك أثراً، وربما أكل أكلاً طيباً ومع ذلك وجد في بدنه
ضعفاً، وهذا أمرٌ مشاهد، فربما طعم الإنسان قليلاً وصحَّ بدنه وقوي جسمه ووجد قوة بالبركة التي يجعلها
الله ﷻ في هذا الطعام والشراب، فوجود الشيطان في الطعام والشراب ومشاركته ووضع ما يستطيع في
هذا الطعام والشراب، يقلل البركة والله أعلى وأعلم.
^(٢) وهذا كلامٌ حسن، وهي فوائد طيبة للإمثال للأمر النبوي بتغطية الأواني، ولا شك أن هذا أحد طرق
الوقاية الأساسية والتي تحافظ على هذه الأطعمة والأشربة وخصوصاً بالليل.
وقد أمر النبي ﷺ بإلقاء الحشرات قال ﷺ (إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَتْرَعْهُ فَإِنَّ فِي
إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ) البخاري، ومثله سائر الحشرات كذلك أمر بإلقاءها وضررها أغلب.

هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ مِنْ تَخْصِيصِهِمَا بِاللَّيْلِ، لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ﷺ: أَنَّ تَفْسِيرَ
الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ اللَّفْظِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا يُلْزَمُ غَيْرُهُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُوَافَقَتَهُ
عَلَى تَفْسِيرِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُهُ بِأَنْ كَانَ مُجْمَلًا فَيَرْجِعُ إِلَى تَأْوِيلِهِ،
وَيَجِبُ الْحُمْلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُجْمَلًا لَا يَحِلُّ لَهُ حَمْلُهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ.
وَكَذَا لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِمَذْهَبِ الرَّائِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ (١).

(١) إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا، وَلِذَلِكَ مَعْنَى الْقَاعِلَةِ: [العمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة]؛ نَعْنِي بِهِ أَنَّهُ
لَمْ يُثَقَّلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُثَقَّلَ التَّرْكِ، فَهَذِهِ الْقَاعِلَةُ فِي غَايَةِ الْأَهْمِيَّةِ فِي بَابِ الْبَدْعِ وَالتَّرْوِكِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ
الْبَدْعِ يَحْتَجُونَ عَلَى بَدْعَتِهِمْ بَعْمُومَاتٍ مِثْلَ الْأَذْكَارِ الْمُبْتَدَعَةِ وَتَخْصِيصِ أَوْقَاتٍ وَأَعْدَادٍ وَهَيْئَاتٍ مَعِينَةٍ
لِلْأَذْكَارِ، فَيَحْتَجُونَ بِعُمُومِ الْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ، وَكَذَا الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْلَةِ الْعَامَّةِ،
وَيَحْتَجُونَ بِعُمُومِ فَضَائِلِ الصَّلَوَاتِ، فَيَخْتَرِعُ بَعْضُهُمْ صَلَاةً وَيُسَمِّيْهَا بِاسْمٍ وَيَجْعَلُ لَهَا هَيْئَةً مَعِينَةً، فَإِنْ قِيلَ
لَهُمْ مِنْ أَيْنَ أُتِيَتْ بِهِذِهِ الْكَيْفِيَّةُ؟ قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَفَرَدَ عَلَيْهِمُ بِالْقَاعِلَةِ وَهِيَ أَنَّ [العمل
بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة]، مَقْصُودُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ السَّلَفُ جَمِيعُهُمْ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ
عَدَمُ النُّقْلِ عَنْهُمْ مَعَ تَوَفُّرِ الْهَمَمِ وَدَوَاعِيِ النُّقْلِ عَلَى النُّقْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَوْجَدْ نَقْلٌ أَوْ لَمْ
يُثَقَّلْ فَعَلَّ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ أَوْ نَقَلَ تَرَكَّ السَّلَفُ لِذَلِكَ مَعَ تَوَفُّرِ الْهَمَمِ عَلَى النُّقْلِ، فَلَأَصْلُ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ،
وَلَا تَقُولُ بِالْبَدْعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

فَالْقَوْلُ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، لَيْسَ بِسَدِيدٍ.
وَلَنَضْرِبَ مِثَالًا عَلَى فَائِلَةِ مَهْمَةٍ فِي مِثْلِ هَذَا: رَغِمَ أَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ أَنْ يَقَالَ أَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ - قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ
ﷺ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ): "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكَافِرِ الَّذِي
يُذْهِبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْهُ الْمَلَّةُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، كُفْرٌ دُونَ
الْكَفْرِ، هَذَا لَفْظُهُ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ"، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ، فَيَحْمِلُ
الْبَعْضُ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ يُلْزَمُ أَنْ يُخَصِّصَ بِهِ وَأَنْ يُصَرَّفَ اللَّفْظُ عَنْ ظَاهِرِهِ لِذَلِكَ.
تَقُولُ: بَلْ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ، فَهُوَ أَوَّلًا لَا يَصْلَحُ تَخْصِيصًا بِمَجْرَدِهِ، خُصُوصًا وَأَنَّهُ
يَذْكُرُهُ كِبَعْضُ الْأَفْرَادِ لِلذَّكَاءِ الْعَامِ، فَكُلٌّ مِنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرَ،
وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَصْغَرَ، وَلِهَذَا لَا يَعْنِي قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كُفْرٌ دُونَ
كَفْرٍ، فَهَنَّاكَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَنَوْعٌ آخَرُ كُفْرٌ أَكْبَرَ، وَلِذَلِكَ عِنْدَمَا يَجَادِلُ الْبَعْضُ وَيَقُولُ أَنْتُمْ تَخَالِفُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ،
تَقُولُ لَا، بَلْ أَنْتُمْ وَضَعْتُمْ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَثَبَّتْ أَنَّ هُنَاكَ نَوْعٌ
هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَهَنَّاكَ نَوْعٌ آخَرُ هُوَ كُفْرٌ أَكْبَرَ نَاقِلٌ عَنِ الْمَلَّةِ.

ولا يصلح قول ابن عباس رضي الله عنه مع وجود أقوال صحابة آخرين قد أطلقوا القول وعمموه وحملوه على ظاهره والآثار في ذلك منقولة والخلاف في ذلك مشهور، فلا يقال تفسير الصحابة وإنما يكون ذلك عندما يُنقل اتفاقاً عنهم ولا يُنقل غيره، فضلاً عن أن هذا لو لم يُنقل سواء لما صلح مخصصاً إلا بدليل آخر من الكتاب أو السنة، إلا أن يُنقل التخصيص إجماعاً كما ذكرنا، مثلما نُقل الاتفاق على تفسير قوله ﷺ (سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتْلُهُ كُفْرٌ) متفق عليه، على أن القتال المجرد دون استحلال ودون إياء واستكبار إنما هو معصية من المعاصي، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مؤيدة لهذا الاتفاق، فقد قال ﷺ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)، وقال في قاتل العمد (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)، فوجد أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن كلمة الكفر هنا بمعنى كفر دون كفر، ولذا لو قال أحد بتكفير قاتل المؤمن عمداً لكان مبتدعاً، وليس هذا من محل الخلاف عند أهل السنة كمسألة ترك الصلاة مثلاً، فإن مسألة تكفير تارك الصلاة لا يُدعى من قال بالتكفير فيها ولا الذي قال بعدم التكفير الكفر الأكبر، وذلك لورود الخلاف عن السلف وعدم صحة الإجماع المدعى، وإنما الاتفاق على التسمية فهو لا نزاع فيه، الخلاف في نوع هذا الكفر، لكن على سبيل المثال إياق العبد من سيده بالاتفاق لا يكون كفراً ناقلاً عن الملة، ولذلك هناك خطر في الخلط بين هذه المسائل، فقد يجعل بعض الناس المسائل كلها من باب واحد، أو ينفي الخلاف في أمر ثبت فيه الخلاف، أو يُخصص بقول الصحابي مجرداً، والصحيح أن قول الصحابي لا يُخصص العموم إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

أما إذا كان لا يحتمل أن يكون مخصصاً، كقول ابن عباس في أن كفر من لم يحكم بما أنزل الله أنه كفر دون كفر، ليس صريحاً في أنه مخصص لأنه كما ذكرنا يذكر بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام لا يُخصه، فإنه لو ثبت مرفوعاً عن النبي ﷺ، لما كان في ذلك لزماً أن يُخصص، لأنه كما ذكرنا إذا ذكر بعض أفراد العام، فإن ذلك لا يُخصصه، فكيف إذا كان الأمر ليس كذلك.

أما إذا كان الأمر فيه تخصيصاً واضحاً، مثل حديث عبد الله رضي الله عنه، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا إِنَّا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقْمَانُ لِابْنِهِ {يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}) البخاري، فقوله في الآية (بِظُلْمٍ) عام لأنه نكرة في سياق النفي، وقد فهم الصحابة العموم، وقد شق عليهم ذلك لأنهم قد ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ففهموا مفهوم المخالفة أنه لا يكون لهم أمن ولا اعتداء، فقال النبي ﷺ (لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ) فهذا نص في التخصيص في الحقيقة، فخصص عموم "بِظُلْمٍ" بأنه الظلم الأكبر وهو الشرك بالله ﷻ، لأنه ﷺ هنا نفى العموم وقال (لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ) أي ليس هو بالظلم الأصغر العام وإنما هو نوع خاص منه.

أما ما يحتمل أن يكون ذكرنا لبعض أفراد العام، فهو لا يصلح مخصصاً والله أعلى وأعلم.

وَالْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ عَامٌّ فَلَا يَقْبَلُ تَخْصِيصُهُ بِمَذْهَبِ الرَّائِي، بَلْ يَتَمَسَّكُ بِالْعُمُومِ ^(١).
وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (فَجَاءَ بِقَدَحٍ نَبِيدٍ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَنَّهُ نَبِيدٌ
لَمْ يَشْتَدَّ، وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا ^(٢).
قَوْلُهُ: (عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) إِسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ سَبَقَ
بَيَّانُهُ مَرَّاتٍ.

١٢ - باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله

عَلَيْهَا وَإِطْفَاءُ السَّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفُّ الصَّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرَبِ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوَكُوا السَّقَاءَ وَأَغْلَقُوا الْبَابَ وَأَطْفَأُوا السَّرَاجَ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يُعْرَضَ عَلَى إِبَائِهِ

(١) لكن في الحقيقة أن قول الصحابي [إنما أمر بكذا ونهى عن كذا] له حكم الرفع، وهذه المسألة لا يحسن
أن يُمثل لها بهذا الحديث، لما علمنا من أن قول الصحابي [إنما أمر بكذا ونهى عن كذا] له حكم الرفع،
ولذلك خصصنا عموم نهى النبي ﷺ عن استقبال القبلة بالبول والغائط بحديث ابن عمر ﷺ (إنما نهى عن
ذلك في الفضا)، فهذا مع وجود أدلة أخرى، ولذا هذه الألفاظ [أمرنا بكذا ونهينا عن كذا] فهذا له حكم
الرفع عند جمهور المحدثين.

ولذا هذا الحديث يعتبر مثال على ذلك وهو أن قول أبي حميد [إنما أمر بالأسقية أن تُوكأ ليلاً] يقصد أمر النبي
ﷺ، وليس هذا من مذهب مجرد للصحابي ﷺ، وقول النبي ﷺ في حديث جابر (فإن في السنة ليلة ينزل فيها
وياً) فهذا يصلح أن يكون مرجحاً للعموم، ولكن كما ذكرنا قول الصحابي [أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]
يصلح مخصصاً، ولكن القول المجرد الذي لم يرفعه ولم يُشر إلى رفعه بنحو ما ذكرنا، فالأصل فيه أنه لا
يصلح مخصصاً.

(٢) هناك رواية أنه أتى بنبيذ وأخرى أنه أتى بلبن، والظاهر أنه أتى بالآتين، أو كاتنا واقعيتين.

عُودًا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ يَتَهُمْ». وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ «وَأَغْلِقُوا الْبَابَ». [تضرم: تشعل النار].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمَرُوا الْإِنَاءَ». وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَغْلِقُوا الْبَابَ». فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَخَمَرُوا الْإِنَاءَ». وَقَالَ «تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابُهُمْ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ «وَالْفُوسِقَةُ تَضُرُّ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عَبْدِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكْفُوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلَوْهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ أَبَا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمَرُوا آيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفُوا مَصَابِيحَكُمْ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عَبْدِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ كَرَوَايَةِ رُوْحٍ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

[الفحمة: إقبال الليل وأول سواده؛ الفواشى: جمع فاشية وهي ما يرسل من الدواب فى الرعى].
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ زَهِيرٍ .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ
فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ» .
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ
قَالَ «فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ» . وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا
يَقُونُ ذَلِكَ فِي كَانُونِ الْأَوَّلِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» .
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ
الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ «إِنَّ
هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نَسِمْتُمْ فَاطْفُوهَا عَنْكُمْ» .

(باب الأمر بتغطية الإناء^(١) وإيكاء السقاء^(٢) وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها^(٣))
وَإِطْفَاءُ السَّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفُّ الصَّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرَبِ

(١) في بعض النسخ [باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته].

(٢) إيكاء السقاء هو شد الحبل حول فم القربة حتى تغلق، والسقاء هو القربة.

(٣) أي على الأبواب وعلى الأواني وعلى السقاء.

قوله ﷺ: (فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ^(١))
المراد بِالْفَوَيْسِقَةِ: الْفَأْرَةُ.

و(تُضْرِمُ) بِالتَّاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ أَيُّ: تُحْرِقُ سَرِيعًا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: ضَرَمْتُ النَّارَ بِكَسْرِ
الرَّاءِ وَتَضَرَّمْتُ وَأَضْرَمْتُ، أَيُّ: اِلْتَهَمْتُ، وَأَضْرَمْتُهَا أَنَا وَضَرَمْتُهَا.

قَوْلُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيزُ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ، وَفِي بَعْضِهَا (تَعْرِضُ) فَأَمَّا هَذِهِ فَظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا (تَعْرِضُ) فَفِيهِ
تَسْمُحٌ فِي الْعِبَارَةِ، وَالْوَجْهُ أَنَّ يَقُولُ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَرَضَ الْعُودِ؛ لِأَنَّهُ الْمُسَدَّرُ الْجَارِي عَلَى
تَعْرِضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَشَرَّحُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا
ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَادْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ
بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آيَاتَكُمْ، وَادْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّ
تَعَرَّضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا)

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ جُمْلٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالْأَدَبِ الْجَامِعَةِ لِمَصَالِحِ الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا، فَأَمَرَ ﷺ
بِهَذِهِ الْأَدَابِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِلسَّلَامَةِ مِنْ إِيْذَاءِ الشَّيْطَانِ، وَجَعَلَ اللَّهُ ﷻ هَذِهِ الْأَسْبَابَ

(١) وهذا التعليل منصوص عليه يدل على أنه لا ينبغي عن ترك المصاييح التي ليست من النار، كالمصاييح
الكهربائية، فلو ترك شيء من ذلك ليلًا لحاجة أهل البيت إذا استيقظوا كالصبيان، في وقتنا هذا، لم يكن هذا
محرمًا، وذلك لأن العلة المنصوص عليها يدور الحكم عليها حيث دارت، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا
انتهت انتهى الحكم، وهذا من التخصيص بالقياس الثابت الصحيح، فعندنا روايات ليس فيها ذكر التعليل،
وهذا التعليل يجعلنا نقول أن الإضاءة الكهربائية ليست من هذا الباب، فالفأرة لا تستطيع أن تضرم على أهل
البيت بيتهم بهذه المصاييح الكهربائية، وإنما ينبغي عن ترك شمعة أو مصباح من الكيروسين أو الزيت الذي
يشتمل، فالفأرة تجر الفتيلة فيشتعل الثياب فيحترق البيت، وهذا ليس حاصلاً في المصاييح المعاصرة.
وعموماً ما يخشى منه احتراق واضرام نار، مثل ترك بعض الأجهزة التي تخرج سخونة، فربما يترتب عليها
احتراق واشتعال، فتأخذ نفس الحكم وينتهي عنه، ولذا لا ينبغي لنا ترك هذه الأجهزة التي يخشى أن يحترق
منها البيت.

أَسْبَابًا لِلسَّلَامَةِ مِنْ إِيْذَائِهِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ إِنْاءٍ وَلَا حَلِّ سِقَاءٍ، وَلَا فَتْحِ بَابٍ، وَلَا إِيْذَاءِ صَبِيٍّ وَغَيْرِهِ، إِذَا وَجَدَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ ^(١).

وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَى عِنْدَ دُخُولِ بَيْتِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ) أَيُّ: لَا سُلْطَانَ لَنَا عَلَى الْمَبِيتِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ ^(٢).

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عِنْدَ جَمَاعِ أَهْلِهِ: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) كَانَ سَبَبَ سَلَامَةِ الْمُؤَلُودِ مِنْ ضَرَرِ الشَّيْطَانِ.

وَكَذَلِكَ شَبَّهُ هَذَا بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، وَيَلْحَقُ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، وَكَذَلِكَ يُحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ الْمَشْهُورِ فِيهِ ^(٣).

قَوْلُهُ: (جُنَحَ اللَّيْلِ)

هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرُهَا لُعْتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَهُوَ ظَلَامُهُ، وَيُقَالُ: أَجْنَحَ اللَّيْلُ أَيُّ: أَقْبَلَ ظَلَامُهُ، وَأَصْلُ الْجُنُوحِ الْمِيلُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ) أَيُّ: اِمْنَعُوهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ) أَيُّ: جِنْسُ الشَّيْطَانِ.

(١) كثير من أهل العلم يجعل باب الأدب كله من باب الاستحباب، وهذا فيه نظر، والله أعلم، فقد بوب النووي (باب استحباب تخمير الإناء) وليس عندنا صارف إلا ما كان من أن النبي ﷺ قد شرب من إناء اللبن الغير مخمر، فهو لا يدل على جواز عدم التخمير، وإنما يدل على جواز الشرب من هذا السقاء، وأن هذا النهي لا يقتضي الفساد، بمعنى أنه لو لم يُخمَر الإناء، هل يلزم إلقاء الطعام؟، وإذا لم يوكي السقاء والقربة هل يلزم إلقاء الشراب؟ لا، بل يُشرب، ولكن قد خالف السنة، وأما الداء فيمكن أن يصيبه إذا لم يُخمَر الإناء والسقاء.

(٢) فالشياطين تدخل البيوت إذا لم يذكر اسم الله عند الدخول فيها.

(٣) يقصد حديث (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجزم) وهو عند الطبراني وهو ضعيف.

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى الصَّيَّانِ ذَلِكَ الْوَقْتُ مِنْ إِيْذَاءِ الشَّيَاطِينِ لِكَثْرَتِهِمْ حَيْثُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ)
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْفَوَاشِي) كُلُّ مُتَشَرٍّ مِنَ الْمَالِ كَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَسَائِرِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرَهَا،
وَهِيَ جَمْعُ فَاشِيَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَفْشُو، أَي: تَتَشَرُّ فِي الْأَرْضِ (٢).
(فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) ظُلُمَتُهَا وَسَوَادُهَا، وَفَسَرَهَا بَعْضُهُمْ هُنَا بِإِقْبَالِهِ وَأَوَّلِ ظَلَامِهِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ
صَاحِبُ نَهَايَةِ الْغَرِيبِ، قَالَ: وَيُقَالُ لِلظُّلْمَةِ الَّتِي بَيْنَ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: الْفَحْمَةُ،
وَلِلَّتِي بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ الْعَسْعَسَةُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (يَوْمًا) بَدَلُ (لَيْلَةٍ) (٣).
قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونِ الْأَوَّلِ.
(الْوَبَاءُ) يُمَدُّ وَيُقْصَرُ لُغَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، الْقَصْرُ أَشْهَرُ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَمْعُ
الْمُقْصُورِ: أَوْبَاءٌ، وَجَمْعُ الْمُمْدُودِ أَوْيَّةٌ، قَالُوا: وَالْوَبَاءُ مَرَضٌ عَامٌ يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ غَالِبًا.
وَقَوْلُهُ: (يَتَّقُونَ ذَلِكَ)

(١) فهذا الأمر يدل على إمكانية صرع الشيطان للصبيان ونحوهم، خصوصاً مع قلة الذكر والغفلة، فإن الشيطان يستطيع التمكن من هؤلاء أكثر من غيرهم والله أعلى وأعلم.
- وقد يكون الإضرار بالإضلال في الطريق، بمعنى أن يضلهم عن طريقهم هذا فيحصل ضرر على الأبناء والآباء.

- والشياطين تفرح بالظلمة وهو يناسب ما في إرادتها من الفساد، والليل يكون في الأغلب الأعم موضع فساد أهل الفساد، فإنما يشربون الخمر ويقعون في الفواحش، والحفلات تجدها كذلك في ظلام الليل، على أي الأحوال فإن الشياطين تتشر انتشاراً فجائياً عند غروب الشمس فرحاً بإقبال الليل ورغبة في إضلال الناس وتحصيل الظلمة في قلوبهم، وإرادة إيذاء الناس، فمن ذكر الله، امتنع أذي الشيطان له، والصبيان يُتأكد كفهم في هذه الساعة حتى تذهب فحمة العشاء.

(٢) فسبحان الله، الطيور والبهائم تجدها عندما يُقبل الليل تتجه إلى مأواها وتجتمع مع بعضها، هي فطرة في المخلوقات غيرها نظام الحياة الحديث.

(٣) فعند من يرى أنه يصلح أن يجمع بينهما فيقول هي ليلة يومها.

أَيُّ: يَتَوَقَّعُونَهُ وَيَخَافُونَهُ، وَكَانُوا غَيْرَ مَضْرُوفٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَّمَ أَعْجَمِيٍّ، وَهُوَ الشَّهْرُ الْمَعْرُوفُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ: (لَيْلَةً) فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا إِذْ لَيْسَ فِي أَحَدِهِمَا نَفْيُ الْآخَرِ، فَهِيَ ثَابِتَانِ ^(١). وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ) ^(٢)

هَذَا عَامٌّ تَدْخُلُ فِيهِ نَارُ السَّرَاجِ وَغَيْرُهَا، وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ خِيفَ حَرِيقُ سَبَبِهَا دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ، وَإِنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا لِإِثْفَاءِ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ الْأَمْرَ بِالْإِطْفَاءِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْفَوَاسِقَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ زَالَ الْمُنْعُ ^(٣).

قَوْلُهُ: (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَنِي) تَقَدَّمَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ مَنُشُوبٌ إِلَى جَدِّهِ الْأَعْلَى الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ. قَوْلُهُ: (بُرَيْدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) تَقَدَّمَ أَيْضًا مَرَّاتٍ أَنَّهُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٣ - باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْ تَدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهَا ثُمَّ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ كَانَتْ يَدُهُ تَدْفَعُ فَآخَذَ يَدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ

(١) وهذا يقوي قول من يقول بأن تغطية الآنية عام في الليل والنهار، إلا ما ذكرنا من تخصيص هذا بقول الصحابي [إِنَّمَا أَمْرٌ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوَكَّلَ لَيْلًا]، وأميل إلى التخصيص.

(٢) ظاهر الحديث يدل على عدم ترك النار موقدة ثم ينام ولو بالنهار، والنهي هنا ظاهره التحريم، والجمهور يحملة على الكراهة ويرى أنه من باب الأدب، ولكن ظاهر الألفاظ التحريم.

(٣) وفي وقتنا الحاضر فليس هناك حاجة إلى ذلك إلا عند انقطاع الكهرباء، لأن كثيراً من الناس إذا انقطعت الكهرباء تركوا الشموع وبعض المصاييح الزيتية موقدة طول الليل، وهذا خلاف السنة.

أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذَتْ يَدَهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذَتْ يَدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ «كَانَمَا يُطْرَدُ» . وَفِي الْجَارِيَةِ «كَانَمَا تَطْرَدُ» . وَقَدْ مَجَى الْأَعْرَابِيُّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجَى الْجَارِيَةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَآكَلَ . وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ مَجَى الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجَى الْأَعْرَابِيِّ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ» (١) .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَأَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

(١) ففي هذا دليل على شدة تتبع الشياطين للإنسان، وأن بيوت الكفرة والفسقة مليئة بالشياطين، وطعامهم وشرابهم محقوق البركة.

جَدَّه ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ سَفِيَانٍ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطَى بِهَا^(١)». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ «لَا اسْتَطَعْتُ». مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ^(٢).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سَفِيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي «يَا غُلَامُ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَخْذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

(١) أي إذا أردت أن تناول شيئاً لأحد ناوله باليمين، وإذا أخذت أخذت باليمين.

(٢) وهذه من معجزات النبي ﷺ العملية، بأن شل يده هذا الرجل.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ . [الاختناث: شئ فَمِ السَّقاء إلى خارج والشرب منه مما ينته].
وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ .

قَوْلُهُ: (عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ... إِلَى آخِرِهِ)
هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ كُوفِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ - وَهُوَ خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - وَأَبُو حُذَيْفَةَ وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ صُهَيْبٍ، وَقِيلَ: ابْنُ صُهَيْبَةَ وَقِيلَ: ابْنُ صُهَيْبَانَ، وَقِيلَ: ابْنُ صُهَيْبَةَ، وَقِيلَ: ابْنُ صُهَيْبَةَ الْهُمْدَانِيُّ الْأَرْحَبِيُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمَوْحَدَةِ.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

فِيهِ بَيَانُ هَذَا الْأَدَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأُ الْكَبِيرَ وَالْفَاضِلَ ^(١) فِي غَسْلِ الْيَدِ لِلطَّعَامِ وَفِي الْأَكْلِ.

قَوْلُهُ: (فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تَدْفَعُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَأَنَّهَا تَطْرُدُ) يَعْنِي لِشِدَّةِ سُرْعَتِهَا ^(٢).

قَوْلُهُ (فَذَهَبَتْ لِتَضَعْ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّهَا يَدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِذَا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذَتْ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ

(١) كالأب في البيت، وكالعالم، والشيخ الكبير في السن، ونحو ذلك فيبدأ هو ثم يبدأ الناس بعده.

(٢) وقديين النبي ﷺ أن الذي كان يدفعها هو الشيطان، فهو يُغريها بهذا الطعام من غير أن تشعر.

فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا) ثُمَّ زَادَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَكَلَ).

فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا جَوَازُ الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ^(١)، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، وَتَفْصِيلُ الْحَالِ فِي اسْتِحْبَابِهِ وَكَرَاهَتِهِ. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ التَّسْمِيَةِ فِي ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا تُسْتَحَبُّ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آخِرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَا تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشَّرَابِ، بَلْ فِي أَوَّلِ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ كَمَا ذَكَرْنَا قَرِيبًا. قَالَ الْعُلَمَاءُ:

- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيُسْمَعَ غَيْرُهُ وَيُنَبِّهَهُ عَلَيْهَا.
- وَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ عَاجِزًا لِعَارِضٍ آخَرَ ثُمَّ تَمَكَّنَ فِي أَثْنَاءِ أَكْلِهِ مِنْهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ وَيَقُولَ: [بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ]، لِقَوْلِهِ ﷺ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).
- وَالتَّسْمِيَةُ فِي شُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ وَالْمُرَقِّ وَالِدَّوَاءِ وَسَائِرِ الْمَشْرُوبَاتِ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ.
- وَتَحْصُلُ التَّسْمِيَةُ بِقَوْلِهِ: (بِسْمِ اللَّهِ) فَإِنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كَانَ حَسَنًا^(٣).

(١) لَأَنَّهُ ﷺ قَالَ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْحَلْفِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّأْكِيدِ، وَهُوَ لِلْفَائِدَةِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ يَحْلِفُ كَثِيرًا بِلَا حَاجَةٍ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَفْنَا الشَّرْعَ مِنْ كَثَرَةِ الْحَلْفِ وَقَالَ تَعَالَى (وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ) وَقَالَ تَعَالَى (وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ)، أَمَا أَنْ يَحْلِفَ لِلتَّأْكِيدِ حَكْمٌ شَرْعِي، فَهَذَا أَمْرٌ مُشْرُوعٌ.

(٢) (ت) ١٨٥٨، (د) ٣٧٦٧ [قال الألباني]: صحيح.

(٣) وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ وَيَقُولُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقُولَ (بِسْمِ اللَّهِ) فَقَطْ، وَرَبَّمَا بَدَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَا أَرَاهُ يَصِلُ إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا ضَمِنَ الْعُمُومَ وَلَمْ يُقَلِّ تَقْلَاعًا عَنِ السَّلَفِ تَرَكَ ذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَجْزَأُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

- وَسَوَاءٌ فِي اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهِمَا.
- وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْآكِلِينَ، فَإِنْ سَمَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ، نَصٌّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمته الله، وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبَرَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يَتِمَكَّنُ مِنَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْمُقْصُودَ يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ الذِّكْرِ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ ^(١).

وَقَدْ أَوْضَحْتَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابِ أَذْكَارِ الطَّعَامِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهَا) ^(٢)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ (يَدَهَا) وَفِي بَعْضِهَا (يَدَهُمَا) فَهَذَا ظَاهِرٌ.
وَالثَّانِيَّةُ تَعُودُ إِلَى الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيِّ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيِّ.
وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ (يَدَهَا) بِالْإِفْرَادِ فَيَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى الْجَارِيَةِ، وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ رحمته الله أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَّةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رِوَايَةَ الْإِفْرَادِ أَيْضًا مُسْتَقِيمَةٌ، فَإِنَّ إِثْبَاتَ يَدَهَا لَا يَنْفِي يَدَ الْأَعْرَابِيِّ، وَإِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِالْإِفْرَادِ وَجَبَ قَبُولُهَا وَتَأْوِيلُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) مَعْنَى (يَسْتَحِلُّ) يَتِمَكَّنُ مِنْ أَكْلِهِ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَتِمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

(١) بمعنى أنه إن ذكر اسم الله من واحد امتنع دخول الشياطين، وإن كانوا قد دخلوا قبل ذلك مع بعض من لم يذكر الله، فيُحتمل أنهم يُطردون إذا ذكر اسم الله، ويُحتمل أنهم ينتظرون حتى إذا جاء آخر واحد والكل لم يذكر اسم الله دخلوا، ويُحتمل أنهم يدخلون مع من لم يذكر اسم الله فيكونون معه في طعامه وشرابه دون غيره ممن ذكر اسم الله صلی اللہ علیہ وسلم والله أعلم.

(٢) البعض ربما يستدل به على جواز مس الرجل يد المرأة الأجنبية، وهذا جهلٌ عظيم فإن الجارية هي الطفلة الصغيرة، أما لو استدل به على جواز لمس يد الطفلة الصغيرة لجاز ذلك، فالأصل في كلمة الجارية الصغر.

رحمته الله ويُستدل بهذا على تغيير المنكر باليد ولو كان المنكر مكروهاً فقط، ولا يعني تغييره باليد العقوبة - في هذا الموطن -، ولكن يكون بمعنى كف مرتكب المنكر ولو كان مكروهاً على قول الجمهور أن الأكل دون التسمية مكروه وأن البدء بالصغير دون الكبير وبالمفضول دون الفاضل، مكروه.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَحَدٌ فَلَا يَتِمَّكَنْ.

وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةٌ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَتِمَّكَنْ مِنْهُ.

ثُمَّ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبَّهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَكْلِ الشَّيْطَانِ مُحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا، وَأَنَّ الشَّيْطَانِ يَأْكُلُ حَقِيقَةَ إِذِ الْعَقْلِ لَا يُحِيلُهُ، وَالشَّرْعُ لَمْ يُنْكِرْهُ، بَلْ أَثْبَتَهُ فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَاعْتِقَادُهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ قَبْلَ الْجَارِيَةِ عَكْسَ الرَّوَايَةِ الْأُولَى، وَالثَّلَاثَةَ كَالْأُولَى. وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ (قَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ) أَنَّهُ قَدَّمَ فِي اللَّفْظِ بغيرِ حَرْفِ تَرْتِيبٍ، فَذَكَرَهُ بِالْوَاوِ فَقَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا، وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُولَى فَصَرِيحَةٌ فِي التَّرْتِيبِ وَتَقْدِيمِ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: (ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)، وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى وَيَبْعُدُ حَمْلُهُ عَلَى وَاقِعَتَيْنِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ) مَعْنَاهُ: قَالَ الشَّيْطَانُ لِإِخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرُفَقَتِهِ.

وَفِي هَذَا اسْتِحْبَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الطَّعَامِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَأْكُلُوا بِالشَّهَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّهَالِ)

وَفِي رَوَايَةٍ بَنُ عُمَرَ ؓ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ) وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يَعْطَى بِهَا)

(١) هذا الرد رد على المعتزلة الذين يقولون أن هذا كله مجازات.

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ وَكَرَاهَتُهُمَا بِالشِّمَالِ، وَقَدْ زَادَ نَافِعٌ: الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ^(١)، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جَرَاخَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي الشِّمَالِ^(٢).

وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي اجْتِنَابُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُشَبِّهُ أَفْعَالَ الشَّيَاطِينِ، وَأَنَّ لِلشَّيَاطِينِ يَدَيْنِ. قَوْلُهُ: (إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ)

هَذَا الرَّجُلُ هُوَ (بُسْر) بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، ابْنُ رَاعِي الْعَيْرِ، بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالْمُثَنَّةِ، الْأَشْجَعِيُّ، كَذَا ذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهٍ وَأَبُو نَعِيمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَابْنُ مَأْكُولٍ وَآخَرُونَ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ عَدَّهُ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ ﷺ: إِنَّ قَوْلَهُ: (مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ)، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا، فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْكِبَرِ وَالْمُخَالَفَةَ لَا يَقْتَضِي النِّفَاقَ وَالْكَفْرَ، لَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ^(٣) إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرًا إِجْبَابًا^(٤).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ^(٥) بِلَا عُذْرٍ. وَفِيهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى فِي حَالِ الْأَكْلِ.

(١) بل ظاهر حديث (لَا اسْتَطَعْتَ) الوجوب.

(٢) نأمر من كان أعسر وهو الذي يستعمل الشمال أكثر، أن يأكل ويشرب باليمين، ولا حرج عليه في غير ذلك.

(٣) وهو دليل على أن الصحابة ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، وليس في هذا قدح في مجموع الصحابة، بل هو لواحد منهم وقع في هذا الذنب.

(٤) وهذا هو الصحيح لأنه ظاهر الحديث، ولا عقوبة على ترك مستحب، ولا دعاء على من ترك مستحباً.

(٥) الصحيح أن يقال [على من ترك الواجب الشرعي]، لكن لأجل أنهم يقولون أن الأكل بالشمال مكروه فقط وأن الأكل باليمين مستحب، فلذلك مال إلى هذا، مع أن الحديث ظاهر جداً في الوجوب.

وَاسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْأَكْلِ آدَابِ الْأَكْلِ إِذَا خَالَفَهُ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي بَعْدَ هَذَا.

قَوْلُهُ: (مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطِيشُ فِي الصَّخْفَةِ فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ بِمَا يَلِيكَ) قَوْلُهُ: (تَطِيشُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبَعْدَهَا مُثَنَاءٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ، أَيْ تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُّ إِلَى نَوَاحِي الصَّخْفَةِ، وَلَا تَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.

وَالصَّخْفَةُ دُونَ الْقِصْعَةِ، وَهِيَ مَا تَسَعُ مَا يُشْبِعُ خَمْسَةَ، فَالْقِصْعَةُ تُشْبِعُ عَشْرَةَ، كَذَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ فِيمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ. وَقِيلَ: الصَّخْفَةُ كَالْقِصْعَةِ، وَجَمْعُهَا صِخَافٌ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ ثَلَاثِ سُنَنِ مِنْ سُنَنِ الْأَكْلِ وَهِيَ:

[التَّسْمِيَةُ، وَالْأَكْلُ بِالْيَمِينِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُمَا، وَالثَّلَاثَةُ: الْأَكْلُ بِمَا يَلِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ يَدُ صَاحِبِهِ سُوءُ عَشْرَةٍ وَتَرَكَ مُرُوءَةً فَقَدْ يَتَّقِدْرُهُ صَاحِبُهُ لَا سِيَّامًا فِي الْأَمْرَاقِ وَشَبَّهَهَا، وَهَذَا فِي الثَّرِيدِ وَالْأَمْرَاقِ وَشَبَّهَهَا، فَإِنْ كَانَ تَمَرًا أَوْ أَجْنَسًا فَقَدْ نَقَلُوا إِبَاحَةَ اخْتِلَافِ الْأَيْدِي فِي الطَّبَقِ وَنَحْوِهِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي تَعْمِيمُ النَّهْيِ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَثْبُتَ دَلِيلٌ مُخَصَّصٌ.

قَوْلُهُ: (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ)

هُوَ يَفْتَحُ الْحَاءَيْنِ الْمُتَهَمَلَتَيْنِ وَإِسْكَانَ اللَّامِ بَيْنَهُمَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ)

قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يَقْلِبَ رَأْسَهَا حَتَّى يَشْرَبَ مِنْهُ).

الْاخْتِنَاثُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ ثُمَّ نُونٌ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ مُثَلَّثَةٌ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ. وَأَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ: التَّكْسُرُ وَالْإِنْطَوَاءُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الرَّجُلُ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ فِي طَبْعِهِ وَكَلَامِهِ وَحَرَكَاتِهِ مُحْتَشًا.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اخْتِنَاثِهَا نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٌ.

ثُمَّ قِيلَ: سَبَبُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَقَاءِ مَا يُؤْذِيهِ، فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِهِ وَلَا يَذْرِي.
وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَقْدَرُهُ عَلَى غَيْرِهِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ يُتَنَّهُ أَوْ لِأَنَّهُ مُسْتَقْدَرٌ ^(١).

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ وَهِيَ أُخْتُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَطَعَهَا لِفَمِ الْقِرْبَةِ فَعَلَتْهُ لَوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنْ تَصُونَ مَوْضِعًا أَصَابَهُ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ يُتَذَّلَ وَيَمَسَّهُ كُلُّ أَحَدٍ.

وَالثَّانِي أَنْ تَحْفَظَهُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالْإِسْتِشْفَاءِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٤ - باب كراهية الشرب قائما.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَاَلْأَكْلُ، فَقَالَ ^(٣) ذَاكَ أَشْرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

^(١) وهذا يدل على أنه إذا انتهى كل ذلك، مثل الزجاجات الصغيرة التي يشرب منها الواحد فقط فهو لا يقلرها ولا يستنه ولا يحشى أن يدخل فيه شيء من جوفه، فهو مُشَاهِدٌ مَا فِيهِ مِنْ خِلَالِ الْقَارورة، فمثل هذا نرجو الله أن لا يكون منهياً عنه، بخلاف القلة هي ليست أسقية، ولكي هي فيها نفس العلل، فالأفضل أن يسكب منه في كوب صغير ويشرب، لأن القلة مجهول ما فيها، واللعباب من الفم على الفم فيكون فيها من التقلد وربما أدى إلى نقل بعض الأمراض، فالأولى أن يُصَبَّ مِنْهَا فِي كُوبٍ.

^(٢) وهذا الثاني أظهر، فعَنْ جَلَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعْتُ فَمِ الْقِرْبَةِ تَبْتِغِي بَرَكَةً، مَوْضِعَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"، (ج٢ ٣٤٢٣ [قال الألباني]: صحيح، وهو عند الترمذي (ت) ١٨٩٢ وصححه الألباني).

- وهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، ويدل على أن الأدلة الآتية الدالة على النهي عن الشرب قائما ليست للتحريم، وكذا الأدلة التي فيها الأمر بالاستقامة لو شرب قائما، فقد شرب النبي ﷺ قائما ولم يستقيء.

^(٣) القائل هو أنس رضي الله عنه.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَالْفَظُّ لَزُهَيْرٍ وَأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي الْفَرَارِي - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ».

١٥ - باب في الشرب من زمزم قائمًا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَاتِيئُهُ بِدَلْوٍ.

(بَابُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا) (١)

حَدِيثُ قَتَادَةَ: (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ: فَلَا أَكُلُ؟ قَالَ: أَشَرُّ أَوْ أَحَبُّ) وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمْ: (نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْءْ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ) وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه شَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ).

إِعْلَمَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَشْكَلَ مَعْنَاهَا عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَ فِيهَا أَقْوَالًا بَاطِلَةً، وَزَادَ حَتَّى تَجَاسَرَ وَرَامَ أَنْ يُضَعِّفَ بَعْضُهَا، وَادَّعَى فِيهَا دَعَاوِي بَاطِلَةً لَا غَرَضَ لَنَا فِي ذِكْرِهَا، وَلَا وَجْهَ لِإِسْأَاعَةِ الْأَبَاطِيلِ وَالْغَلَطَاتِ فِي تَفْسِيرِ السُّنَنِ، بَلْ نَذْكُرُ الصَّوَابَ، وَيُشَارُ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِمَا خَالَفَهُ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى إِشْكَالٌ، وَلَا فِيهَا ضَعْفٌ، بَلْ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

وَالصَّوَابُ فِيهَا أَنَّ النَّهْيَ فِيهَا مُحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَزُّهِ.

(١) هذا التبويب في بعض النسخ، فإن كان كذلك، فإن النووي رحمه الله لم يجزم بالحكم كعادته، فعادته أن يقول (باب كراهية الشرب قائمًا) - كما هو أيضاً ثابت في بعض النسخ - مبيناً الجواز وأن النهي للتنزيه، لكن لأجل الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة بوب (باب في الشرب قائمًا) والله أعلم.

وَأَمَّا شُرْبُهُ ﷺ قَائِمًا فَبَيَانَ لِلْجَوَازِ، فَلَا إِشْكَالَ وَلَا تَعَارُضَ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (١).

وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ نَسْخًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلْطًا فَاحِشًا، وَكَيْفَ يُصَارُ إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجُمُعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ لَوْ ثُبِتَ التَّارِيخُ وَأُنِّي لَهُ بِذَلِكَ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ الشُّرْبُ قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ فِعْلَهُ ﷺ إِذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، بَلِ الْبَيَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ﷺ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَكْرُوهًا (٣)، وَقَدْ ثُبِتَ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ مَعَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَالطَّوْفَ مَاشِيًا أَكْمَلَ، وَنَظَائِرُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ، فَكَانَ ﷺ يُنَبِّهُ عَلَى جَوَازِ الشَّيْءِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، وَيُؤَاظِبُ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْهُ، وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَرَ وُضُوءِهِ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَكْثَرَ طَوَافِهِ مَاشِيًا، وَأَكْثَرَ شُرْبِهِ جَالِسًا، وَهَذَا وَاضِحٌ لَا يَتَشَكَّكُ فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَةٍ إِلَى عِلْمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيءْ) فَمَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالنَّدْبِ.

(١) وهذا من أفضل وجوه الجمع، لأنه بذلك جمع بين الأدلة، فإنه نهى عن الشُّرْبِ قائمًا، وشرب قائمًا ليس للتحريم بل للكرهية.

(٢) ولو حتى علمنا التاريخ وأنه ﷺ قد شرب من زمزم قائمًا في حجة الوداع في السنة العاشرة، لكن من أين لك أن حديث أنس أو حديث أبي هريرة كان قبل ذلك، فيُحتمل أن النبي ﷺ بعد أن شرب قائمًا نهى عن ذلك، لذا حتى ولو ثبت التاريخ فلا يُصار إلى النسخ، لأن النسخ من مسالك الترجيح بين الأدلة ومضمونه إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر، فلا يُصار إلى ذلك ما أمكن الجمع بين الدليلين، والجمع هنا ممكن، والجمع مقدم على الترجيح، والنسخ من مسالك الترجيح لأنه يجعل أحد الحديثين منسوخًا، وطالما لم يُصرح بالنسخ وأمكن الجمع، فالجمع مقدم ولا بد من ذلك، وذلك أولى من أن نأخذ بعضها ونُهمل البعض الآخر.

(٣) وكذلك يُقال هذا الأمر في حق من يُقتدى به إذا كان يريد أن يُبين، فالنبي ﷺ شرب قائمًا ليسألوهُ فُيُبين جواز الأمر.

فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَتَّقِيَاهُ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَذَّرَ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ حُمِلَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاضِي عِيَّاضٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ شَرِبَ نَاسِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَاهُ، فَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فَلَا يُلْتَمَذُ إِلَى إِشَارَتِهِ، وَكَوْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يُوجِبُوا الْإِسْتِقَاءَ لَا يَمْنَعُ كَوْنُهَا مُسْتَحَبَّةً، فَإِنْ ادَّعَى مُدَّعٍ مَنَعَ الْإِسْتِحْبَابَ فَهُوَ مُجَازِفٌ لَا يُلْتَمَذُ إِلَيْهِ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنَعَ الْإِسْتِحْبَابِ؟ وَكَيْفَ تُتْرَكُ هَذِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ بِالتَّوَهُّمَاتِ وَالِدَّاعَاوَى وَالتَّرَهَّاتِ؟^(١)

ثُمَّ إِعْلَمَ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْإِسْتِقَاءُ لِمَنْ شَرِبَ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ مُتَعَمِّدًا، وَذَكَرَ النَّاسِيَّ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْقَاصِدَ يُخَالِفُهُ، بَلْ لِلتَّنْبِيهِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِهِ النَّاسِيَّ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاطٍ، فَالْعَامِدُ الْمُخَاطَبُ الْمُكَلَّفُ أَوَّلَى، وَهَذَا وَاضِحٌ لَا شَكَّ فِيهِ لَا سِيَّامَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا تَلْزِمُهُ الْكَفَّارَةُ^(٢)، وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) لَا يَمْنَعُ وَجُوبَهَا عَلَى الْعَامِدِ بَلْ لِلتَّنْبِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (قَالَ قَتَادَةُ: قُلْنَا - يَعْنِي لِأَنْسٍ -: فَلَا أَكُلُ؟ قَالَ: أَشَرٌّ وَأَخْبَثُ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ (أَشَرٌّ) بِالْأَلِفِ وَالْمَعْرُوفِ فِي الْعَرَبِيَّةِ (شَرٌّ) بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ (خَيْرٌ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) وَقَالَ تَعَالَى: (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ)

(١) هذه من المواضع التي انتصر فيها النووي رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْسُّنَّةِ.

(٢) وهذا هو الصحيح الذي لا نشك فيه، أنه لو عفي عن القاتل عمداً أو قبلت الدية، فهل تلزمه الكفارة، نقول نعم تلزمه الكفارة، لأنه إذا كان المخطيء قد لزمته الكفارة لنوع تفريط كان سبباً في قتل المقتول خطأً، فلا شك أن القاتل عمداً أو شبه عمداً أولى من الناسي في وجوب الكفارة حتى ولو قبلت منه الدية أو عفي عنه.

والدية لحق أولياء القتيل، وأما بينه وبين الله، فهذا من حق الله فعليه الكفارة لأنه يجب أن يكون أكثر تحرزاً، لأنه **كَلَّمَكَ** قَالَ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)، فليس هناك تعارض بين وجوب الدية وبين وجوب الكفارة، فإذا كان هذا في المخطيء، ففي العامد أولى.

شَرَّ مَكَانًا) وَلَكِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ هُنَا عَلَى الشَّكِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: أَشَرٌّ أَوْ أَخْبَثُ، فَشَكَّ قِتَادَةَ فِي أَنَّ أَنْسًا قَالَ: أَشَرٌّ أَوْ قَالَ: أَخْبَثُ، فَلَا يَثْبُتُ عَنْ أَنْسٍ (أَشَرَّ) بِهَذِهِ الرَّوَايَةِ، فَإِنْ جَاءَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ بِلَا شَكٍّ، وَثَبَّتَتْ عَنْ أَنْسٍ، فَهُوَ عَرَبِيٌّ فَصِيحٌ فَهِيَ لُغَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً الْإِسْتِعْمَالُ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ مِمَّا لَا يَكُونُ مَعْرُوفًا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ وَجَارِيًا عَلَى قَوَاعِدِهِمْ، وَقَدْ صَحَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ فَلَا يَنْبَغِي رَدُّهُ إِذَا ثَبَّتَ، بَلْ يُقَالُ: هَذِهِ لُغَةٌ قَلِيلَةُ الْإِسْتِعْمَالِ، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْعِبَارَاتِ.

وَسَبَبُهُ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ لَمْ يُحِيطُوا إِحَاطَةً قَاطِعَةً بِجَمِيعِ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَلِهَذَا يَمْنَعُ بَعْضُهُمْ مَا يَنْقُلُهُ غَيْرُهُ عَنِ الْعَرَبِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأُسْوَارِيِّ)
هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَحُكِّي كَسْرُهَا، وَالَّذِي ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ وَصَاحِبَا الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالَعِ هُوَ الضَّمُّ فَقَطْ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَالسَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا: لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ قِتَادَةَ.
وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأُسْوَارِ، وَهُوَ الْوَاحِدُ مِنَ أَسَاوِرَةِ الْفُرْسِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُمُ الْفُرْسَانِ، قَالَ: وَالْأَسَاوِرَةُ أَيْضًا قَوْمٌ مِنَ الْعَجَمِ بِالْبَصْرَةِ نَزَلُوا قَدِيمًا كَالْأَحَامِرَةِ بِالْكُوفَةِ.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسَانِيدِ الْبَابِ وَالْفَافِظَةِ: فَقَالَ مُسْلِمٌ: (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قِتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قِتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ).

هَذَانِ الْإِسْنَادَانِ بَصْرِيُّونَ كُلُّهُمَا، وَقَدْ سَبَقَ مَرَّاتٌ أَنَّ هَدَّابًا يُقَالُ فِيهِ: هُدْبَةٌ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا اسْمٌ وَالْآخَرُ لَقَبٌ، وَاخْتَلَفَ فِيهِمَا، وَسَعِيدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

قوله: (أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّي) هُوَ بَضَمٌ الْمِيمِ وَتَشْدِيدُ الرَّاءِ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ.

وفيه: سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ مَرَّاتٍ أَنَّهُ بِالمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ.

قوله: (وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ)

مَعْنَاهُ: طَلَبَ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ مَا يَشْرَبُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْبَيْتِ الْكَعْبَةُ زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا.

١٦ - بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا (١).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ «إِنَّهُ أُرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرًا». قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ.

(١) طريقة الإمام مسلم كما ذكرنا أنه يبدأ بالأحاديث التي فيها إشكال ثم يُعْنِي بالأحاديث التي فيها البيان، فبدأ بالأحاديث التي فيها أنه نهى عن الشرب قائماً وختم بالأحاديث التي شرب فيها النبي ﷺ قائماً، ليشير إلى وجوه الجمع، وإيضاحاً تجله يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، وأما هنا فإنه أشار بهذا إلى الجمع بين الأحاديث أنه لا يشرب على مرة واحدة وإنما يبين الإناء قليلاً فيتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاثاً، فهو يفصل فمه عن الإناء فيتنفس ثم يعود فيشرب، وهذا هو السنة، ومعنى (نهى أن يتنفس في الإناء) أن يظل الإناء في فمه ويتنفس فيه وهو على فمه.

فِيهِ حَدِيثٌ: (نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ) وَحَدِيثٌ (كَانَ يُتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا)،
وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي الشَّرَابِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرًا).
هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا تَرَجَمْنَاهُمَا، فَلَا أَوَّلَ مَحْمُولٍ عَلَى أَوَّلِ التَّرْجَمَةِ، وَالثَّانِي عَلَى آخِرِهَا.
قَوْلُهُ ﷺ: (أَرَوَى) مِنَ الرِّيِّ أَيُّ أَكْثَرَ رِيًّا^(١)، وَأَمْرًا وَأَبْرَأُ مَهْمُوزَانِ.
وَمَعْنَى (أَبْرَأُ): أَيُّ أَبْرَأُ مِنْ أَلَمِ الْعَطَشِ، وَقِيلَ: أَبْرَأُ أَيُّ أَسْلَمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذَى يَحْصُلُ
بِسَبَبِ الشُّرْبِ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ.
وَمَعْنَى (أَمْرًا): أَيُّ أَجْمَلَ إِنْسِيَاغًا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ)
إِسْمُ أَبِي عِصَامٍ: خَالِدُ بْنُ أَبِي عُيَيْدٍ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي: (كَانَ يُتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ أَوْ فِي الشَّرَابِ)
مَعْنَاهُ: فِي أَثْنَاءِ شُرْبِهِ مِنَ الْإِنَاءِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ شُرْبِهِ الشَّرَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧ - باب استِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُتَنَدِّي.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَتَى بَلْبَنَ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ
«الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ». [شَيْب: خُلَط].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ
لِزُهَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ

(١) هذه هي علة النهي عن الشرب على مرة واحدة، فإيالة القدرح أروى.

(٢) وهذا الأمر صحيح طيباً، فالمريء قد يحصل له انقباض فجائي مع الشرب مرة واحدة، فلو تنفس كان ذلك أسهل في مرور السائل بسهولة إلى داخل المريء.

عَشْرَ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ وَكَنْتُ أُمَهَاتِي يَحْشُنُنِي عَلَيَّ خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَتَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشَيْبٍ لَهُ مِنْ بَرِّ فِي الدَّارِ فَشَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْطِ أَبَا بَكْرٍ . فَأَعْطَاهُ أَغْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طَوَّالَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شَبْتُهُ مِنْ مَاءٍ بَرٍّ هَذِهِ - قَالَ - فَأَعْطَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَجَاهُهُ وَأَغْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ . يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَغْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ» . قَالَ أَنَسُ فِيهِ سُنَّةٌ فِيهِ سُنَّةٌ فِيهِ سُنَّةٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرَبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ» . فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَاللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا» . قَالَ قَتْلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ . [تله: دفعه إليه] .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولَا قَتْلُهُ . وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

(بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوَهُمَا عَنْ يَمِينِ الْمُتَبَدِّئِ)

فِيهِ أَنَسٌ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرُ الصِّدِّيقُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ: الْإِيْمَنُ فَالْإِيْمَنُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيْمَنُ فَالْإِيْمَنُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (الْإِيْمَنُونَ الْإِيْمَنُونَ الْإِيْمَنُونَ قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَوْثَرَ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ).

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ هَذِهِ السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَالِلُ الشَّرْعِ مِنْ اسْتِحْبَابِ التِّيَامَنِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِكْرَامِ ^(١). وَفِيهِ أَنَّ الْإِيْمَنَ فِي الشَّرَابِ وَنَحْوِهِ يُقَدَّمُ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَفْضُولًا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَّمَ الْأَعْرَابِيَّ وَالْغُلَامَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْفَاضِلِ وَالْكِبَارِ فَهُوَ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي بَاقِي الْأَوْصَافِ، وَهَذَا يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ وَالْأَقْرَأُ ^(٢) عَلَى الْأَسَنِّ النَّسِيبِ فِي الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: (شِيبَ) أَيُّ خُلِطَ.

وَفِيهِ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ شَوْبِهِ إِذَا أَرَادَ بَيْعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَشٌّ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي شَوْبِهِ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ يَكْثُرَ أَوْ لِلْمَجْمُوعِ.

(١) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التِّيَامَنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ الْإِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ شُرِعَ، مِثْلُ الدُّخُولِ فَلْيَدْخُلْ مِنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي عَلَى الشِّمَالِ فَاضِلًا، وَكَذَا دَوْرَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيُعْطَى الشَّرَابُ لِلْكَبِيرِ ثُمَّ يُعْطَى الْكَبِيرُ لِلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ.

(٢) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ [وَهَذَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَأُ وَالْأَعْلَمُ] مُرَاعَاةً لِلْفُظِّ السُّنَّةِ، لَكِنْ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَعْلَمَ مُقَدَّمٌ، فَرَأَى هَذَا الْمَذْهَبَ، الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَقْرَأَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَعْلَمِ، وَالْأَعْلَمُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَكْبَرِ سَنًا. وَالنَّسِيبُ هُوَ الَّذِي لَهُ نَسَبٌ مُوَصُولٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ، مَعَ أَنَّ النِّسْبَ لَمْ يُذَكَّرْ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا، إِنَّمَا ذُكِرَ الْأَكْبَرُ سَنًا وَالْأَقْدَمُ إِسْلَامًا.

قوله: (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحْشُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ) المراد بِأُمَّهَاتِهِ أُمُّهُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَخَالَتُهُ أُمُّ حَرَامٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مُحَارِمِهِ، فَاسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْأُمَّهَاتِ فِي حَقِيقَتِهِ وَجَازَهُ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِمَنْ يَجُوزُ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَجَازَهُ ^(١).
 وقوله: (كُنَّ أُمَّهَاتِي تَحْشُنَنِي) عَلَى لُغَةِ أَكْلُونِي الْبَرَاعِثَ ^(٢)، وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً الْإِسْتِعْمَالُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ إِضْحَاحُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ رضي الله عنه: (يَتَعَاقَبُونَ ^(٣) فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ) وَنَظَائِرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 وقوله: (فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ) هِيَ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَهِيَ الَّتِي تُغْلَفُ فِي الْبُيُوتِ ^(٤)، يُقَالُ: دَجَنْتُ تَدْجُنُ دُجُونًا، وَيُطْلَقُ الدَّاجِنُ أَيْضًا عَلَى كُلِّ مَا يَأْلَفُ الْبَيْتَ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهِ.
 وقوله رضي الله عنه: (الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ) ضَبِطَ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ ^(٥)، وَهُمَا صَحِيحَانِ، النَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرٍ: أَعْطِ الْأَيْمَنُ، وَالرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرٍ: الْأَيْمَنُ أَحَقُّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى، (الْأَيْمَنُونَ) وَهُوَ يُرْجَحُ الرَّفْعُ.
 وقول عمر رضي الله عنه: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ)

(١) الصحيح أنه ما كان من جنس الأسماء المتواطئة، صحَّ ذلك، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، كما قلنا في قول الله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)، أنه دليل على نجاسة الخمر، مع أن الاتفاق واقع على رجسية ورق الميسر والأنصاب والأزلام، إنما هو رجس معنوي، ومع ذلك قلنا لا مانع من أن يُستعمل اللفظ (الرجس) في حقيقته ومجازه معاً، فيُستعمل في الخمر على حقيقته، وفيما فيه دليل وقرينة تدل على أنه ليس مقصود به الحقيقة وإنما يقصد به الرجس المعنوي، فيُستعمل كلاً في موضعه، فيُستعمل اللفظ الواحد للأمرين معاً، كما يُقال "القلم أحد اللسانين"، فلفظ اللسانين يُطلق على معنى حقيقي ومعنى مجازي [اللسان والقلم]، فهذا الأمر له استعمالات في اللغة.

(٢) فالأصل أن يقول (كن أمهاتي تحشني) هذا هو المعتاد.

(٣) أصلها [يتعاقب]، ولكن هذا مستعمل.

(٤) فالداجن والدواجن هي التي تكون في البيت.

(٥) بالنَّصْبِ (الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ)، وبِالرَّفْعِ (الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ).

إِنَّمَا قَالَهُ لِلتَّذْكِيرِ بِأَبِي بَكْرٍ مَخَافَةً مِنْ نِسْيَانِهِ، وَإِعْلَامًا لِذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ بِجَلَالَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه ^(١).

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي طَوَالَةَ)

هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُطَالَعِ ضَمَّهُمَا وَفَتْحَهَا، قَالُوا: وَلَا يُعْرَفُ فِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يُكْنَى أَبَا طَوَالَةَ غَيْرُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى الْمُفْرَدَةِ. قَوْلُهُ: (وَعُمَرُ رضي الله عنه وَجَاهَهُ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ أَيْ قُدَّامَهُ مُوَاكِفًا لَهَا. وَقَوْلُهُ: (فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ) أَيْ وَضَعَهُ فِيهَا.

وَقَدْ جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ؛ وَمَنْ الْأَشْيَاخُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه.

قِيلَ: إِنَّمَا اسْتَأْذَنَ الْغُلَامَ دُونَ الْأَعْرَابِيِّ ^(٢) إِذْ لَا عَلَى الْغُلَامِ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ ^(٣)، وَثِقَةٌ بِطَيْبِ نَفْسِهِ بِأَصْلِ الْإِسْتِئْذَانِ وَالْأَشْيَاخِ أَقَارِبِهِ ^(٤).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (عَمَّكَ وَابْنُ عَمِّكَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ) وَفَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا تَأْلُفًا لِقُلُوبِ الْأَشْيَاخِ، وَإِعْلَامًا بِوُدِّهِمْ وَإِثَارِ كَرَامَتِهِمْ إِذَا لَمْ تَمْنَعْ مِنْهَا سُنَّةً. وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا بَيَانَ هَذِهِ السُّنَّةِ، وَهِيَ أَنَّ الْأَيْمَنَ أَحَقُّ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِئْذَانِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ الْإِذْنُ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْضًا أَلَّا يَأْذَنَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَفْوِيتٌ فَضِيلَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ، وَمَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ كَهَذِهِ الصُّورَةِ.

(١) إِنَّمَا ظَنُّ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَافِلًا أَوْ نَاسِيًا وَجُودَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَأَرَادَ أَنْ يُذَكِّرَهُ، فَهَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا افْتِتَاةً عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِهَذَا لَمْ يَلْمِ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى مَا قَالَ، وَإِنَّمَا يَتَنَبَّهُ لَهُ السُّنَّةُ.

(٢) فَلِأَعْرَابِيٍّ رُبَّمَا يَحْصُلُ لَهُ نَوْعٌ مِنَ الْوَحْشَةِ أَوْ يُسَيِّءُ الظَّنَّ، بِسَبَبِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنَهُ وَقَدْ يَسْتَحْيِي.

(٣) وَقَدْ ظَهَرَ فَقَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ غُلَامٌ - فِي أَنَّ التَّبَرُّكَ بِأَثَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُقَدِّمٌ عَلَى إِثَارِ أَهْلِ الْفَضْلِ بِالْبَدَاءَةِ.

(٤) فَإِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رضي الله عنه ابْنَ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْثَرُ فِي الْقُرْبِ ^(١)، وَإِنَّمَا الْإِثَارُ الْمُحْمُودُ مَا كَانَ فِي حُظُوظِ النَّفْسِ دُونَ الطَّاعَاتِ.

قَالُوا: فَيُكْرَهُ أَنْ يُؤْثَرُ غَيْرُهُ بِمَوْضِعِهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ نَظَائِرُهُ ^(٢).

وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ فَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ خِيفَةً مِنْ إِحْيَاشِهِ فِي اسْتِثْنَائِهِ فِي صَرْفِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ ^(٣)، وَرُبَّمَا سَبَقَ إِلَى قَلْبِ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ شَيْءٌ يَهْلِكُ بِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَنْفَتَهَا، وَعَدَمَ تَمَكُّنِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ عَلَى تَأْلُفِهِ ﷺ قَلْبَ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ.

(١) أي القُرْبَات وهي الطاعات.

(٢) ولذا هذه المسألة ليست على إطلاقها:

- فإذا كان الأمر الشرعي بتقديم الأقرأ والأعقل من ذوي الأحلام والنهي في الصف الأول ليقتربوا من الإمام، كان المستحب في حق المفضول أن يقدم الفاضل في هذه الحالة.

- وكما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لثيين مترلة عمر ﷺ في الأمة وبيان لكرامته عليها وعلى المسلمين في موضع الدفن بجوار رسول الله ﷺ، فعَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَهْبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ سَلِّهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِي. قَالَتْ: [كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَا وَثَرَةَ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي] البخاري، وذلك لما في هذا الأمر من المصالح العظيمة، وبلا شك أن دفن عمر ﷺ إلى جوار رسول الله ﷺ وأبي بكر قد دل دلالة من أعظم الدلالات على مترلة عمر ﷺ عند الله ﷻ، قد جعله الله ﷻ وزير رسول الله ﷺ في حياته وضجيجه في قبره، وهذا أعظم ما يُرد به على الرافضة الطاعنين في عمر ﷺ أشد من طعنهم في أبي بكر ﷺ، فمن أعظم ما يرد طعنهم ما قدره الله من دفنها بجوار الرسول ﷺ، وقد أشار علي ﷺ إلى ذلك، فعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَكَتَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ مِنِّي فَإِذَا عَلِيٌّ فَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: [مَا خَلَفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَا ظَنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. [منفق عليه]، فمن كثرة قول النبي ﷺ أنه يفعل هو وأبو بكر وعمر، ظنَّ علي ﷺ أن الله سيجعل عاقبة عمر ﷺ أن يُدفن مع صاحبيه، وقد كان هذا أهم شيء عند عمر ﷺ بعد طعنه.

أما تقديم الوالد فقط في الصف الأول، فالذي يظهر أنه إن لم يكن من حفاظ القرآن والعلم وذوي الأحلام والنهي، فإنه لا ينبغي له أن يؤثره، وكذا في أمر الشهادة والقتال والجهاد في سبيل الله.

(٣) فيقول الأعْرَابِيُّ في نفسه: لأجل أن هؤلاء أصحابه وهم المقربين منه الجالسين معه دائماً، وأنا البعيد الغريب، فيضيق.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعِلْمِ:
 مِنْهَا أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْيَمِينِ فِي الشَّرَابِ وَنَحْوَهُ سُنَّةٌ، وَهَذَا بِمَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَثُقِلَ عَنْ مَالِكٍ
 تَخْصِصُ ذَلِكَ بِالشَّرَابِ.
 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ: لَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ مَالِكٍ.
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ فِي الشَّرَابِ
 خَاصَّةً، وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيَاسِ لَا بِسُنَّةٍ مَنْصُوصَةٍ فِيهِ. وَكَيْفَ كَانَ
 فَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّيَّامُنِ فِي الشَّرَابِ وَأَشْبَاهِهِ.
 وَفِيهِ جَوَازُ شُرْبِ اللَّبَنِ الْمَشُوبِ.
 وَفِيهِ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ أَوْ مَجْلِسِ الْعَالَمِ وَالْكَبِيرِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ ^(١).
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ: (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي)
 هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وذلك لأن ابن عباس كان على اليمين وجاء أشياخ، فلم يقيم النبي ﷺ ابن عباس من عن يمينه ليُجلس
 الأشياء، طالما لم يأذن من هو على اليمين بذلك.
 والسبق إلى موضع مباح كالسوق والطريق ووسائل المواصلات العامة، وكذا المسجد، فمن سبق إلى مكان
 في مجلس العلم أو في الصف الأول، فإنه يظل فيه، ما لم يكن هناك تنبيه من الشرع على أولوية غيره كما ذكر
 قريباً في أمر الصف الأول، ولذلك نقول لو أن صبيّاً مميزاً كان في الصف الأول وجاء رجل ليس من حفاظ
 القرآن ولا من أهل العلم، فالصبي أحق بهذا المكان.

١٨ - باب استئجاب لغف الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما

يصبها من أدنى وكراهة مسح اليد قبل لغفها.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا» .

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ حَاتِمِ الثَّلَاثَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَاتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بَلْعَ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ . وَفِي حَدِيثِهِمَا «وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا» . وَمَا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدَكُمْ» . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّعَقِ . وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ . قَالَ وَقَالَ «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدَكُمْ فَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ» . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقِصْعَةَ قَالَ «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» . [نسلت: نمسح] .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهَا الْبَرَكَةُ» .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْنَادٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَلَيْسَلْتُ أَحَدَكُمْ الصَّحْفَةَ». وَقَالَ «فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يَبَارِكُ لَكُمْ».

(بَابِ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَدَى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا، لاحتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلَ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ فِيهِ)

فِيهِ: قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ: (يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ)
وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)
وَفِي رِوَايَةٍ (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدُكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ.... وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأَمَرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَيْسَلْتُ أَحَدَكُمْ الصَّفْحَةَ).
فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْوَاعٌ مِنْ سُنَنِ الْأَكْلِ:
- مِنْهَا اسْتِحْبَابُ لَعْقِ الْيَدِ مُحَافَظَةً عَلَى بَرَكَةِ الطَّعَامِ ^(١) وَتَنْظِيفًا لَهَا.

(١) فَإِنَّهُ قَدْ يَأْكُلُ الْإِنْسَانُ وَلَا يَتَفَعَّعُ بِالطَّعَامِ وَقَدْ يُصْبِحُ الطَّعَامُ ضَارًا، فَالطَّعَامُ بِلَوْنِ إِنْسُولَيْنِ ضَرَرٍ، فَمَرِيضُ السُّكَّرِ، بَدَلُ تَحَوُّلِ الطَّعَامِ فِي الْجَسْمِ إِلَى طَاقَةٍ، يُصْبِحُ عِبَارَةً عَنْ سُكَّرِ زَائِدٍ فِي الدَّمِ رُبَّمَا يُوْدِي إِلَى ضِيَاعِ الْعَقْلِ أَوْ غَيْبِيَةٍ أَوْ إِلَى عَجْزٍ وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ، فَلَا نَدْرِي فِي أَيِّ الطَّعَامِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ، فَرُبَّمَا يَأْكُلُ

- وَاسْتِحْبَاب الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ ^(١)، وَلَا يَضُمُّ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ إِلَّا لِعُذْرِ بَأْسٍ يَكُونُ مَرَقًا وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُمَكِّنُ بِثَلَاثٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَارِ.
- وَاسْتِحْبَابَ لَعْقِ الْقُصْعَةِ وَغَيْرِهَا ^(٢).
- وَاسْتِحْبَابَ أَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ أَذَى يُصِيبُهَا، هَذَا إِذَا لَمْ تَقَعْ عَلَى مَوْضِعِ نَجَسٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَوْضِعِ نَجَسٍ تَنَجَّسَتْ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا إِنْ أُمِكنَ، فَإِنْ تَعَدَّرَ أَطْعَمَهَا حَيَوَانًا وَلَا يَتْرُكُهَا لِلشَّيْطَانِ.
- وَمِنْهَا إِبْطَاتُ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْتُمْ يَأْكُلُونَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا إِضْاحَ هَذَا.

الإنسان الطعام ولا يهضم، ويكون هناك مشكلة في تصرفه، فهناك كثير من المنافع لا يستطيع الإنسان تحصيلها بنفسه، وإنما هي بجعل الله ﷻ البركة في هذا الطعام، والبركة هي الخير الكثير. ونحن لا ندري في أي الطعام يكون البركة، ربما يجعله الله في آخر حبة أرز أو آخر لقمة، ولذلك لا ينبغي أن تترك هذه اللقمة ولا هذه الحبة من الأرز.

فما أسوء عادات كثير من الناس اليوم، عندما يأكلون ويتركون في الإناء ما فضل من طعامهم، بل خذ ما يكفيك وعلى قدر طاقتك، ولا تضع في الإناء فوق طاقة طعامك، وغالباً لو فضل في القصعة طعام كثير فإنه ربما يُخزن ويؤكل مرة أخرى، أما إذا فضل لقيات أو حبات أرز فغالباً ما ترمى، وهذا ينشأ عليه الصغير بعد الكبير، وأما في الموائد العامة فحدث عما يحدث فيها ولا حرج، ومن البلاد العربية يعدون ما يرمى من الطعام في القمامة من علامات الفخر والمباهاة، نسأل الله العافية، وربما يكون من الناس المجاورة لهم في قريتهم من يجوع جوعاً شديداً، وللأسف أن كثير من عادات الغرب في هذا الأمر أصبح يلزم بها في الفنادق، فإن بعضها يؤمر العامل برمي الطعام كما هو في القمامة بعد أن يقدم، ولا يُسمح لأحد أن يأكل منه بعد ذلك، فتلك عادات قبيحة منكرة، والنبي ﷺ قال (حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)، فإن كان هناك من لا يأنف من ذلك، مثل الأم مثلاً تعلق يد صغيرها وهو أمر معتاد، ومن طابت نفسه باتباع السنة يقدم السنة على أنفة نفسه، ولا يترك شيئاً ألقاه أو تركه طفل أو أحد من الناس إلا ويأكله ويلتزم بالسنة.

وكثير من الناس عاداتهم في أمر النظافة فيها مبالغة، مع أن البركة قد تحصل في هذا المثلثي، فيقولون للطفل: إن وقع منك طعاماً لا تأخذه بل يرمى، وهي يمكن أن تمسح أو تغسل وتناول، فكثير من الناس يأنف لمجرد وقوع الشيء على الأرض، وقد قال ﷺ (فَلْيُمِطْ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا)، فالأذى من تراب أو شعر أو غير ذلك، فإنه يُزال، ثم يؤكل، ولو وضعت للطيور والحيوانات، فلا بأس وهو أهون من إلقائها، وليست تترك للشيطان في هذه الحالة، ولكن البركة قد لا تحصل له.

(١) وهم الإبهام والسبابة والوسطى.

(٢) والمعلقة تقوم مقام اللعق، فإما أن يلحق بيده أو بالمعلقة.

- وَمِنْهَا جَوَازُ مَسْحِ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ، لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لَعَقِهَا ^(١).
وَقَوْلُهُ ﷺ: (يُلَعَقُهَا أَوْ يُلَعِقُهَا)

مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يُلَعَقَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَتَّى يُلَعِقَهَا غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ كَزَوْجَةٍ وَجَارِيَةٍ وَوَلَدٍ وَخَادِمٍ يُجِبُونَهُ وَيَلْتَدُونَ بِذَلِكَ وَلَا يَتَقَدَّرُونَ، وَكَذَا مَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ كِتْلَمِيذٌ يَعْتَقِدُ بَرَكَتَهُ وَيَوَدُّ التَّبَرُّكَ بِلَعَقِهَا ^(٢)، وَكَذَا لَوْ أَلَعَقَهَا شَاةٌ وَنَحْوُهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ) هَذَا تَقَدَّمَ مِثْلُهُ مَرَّاتٍ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الشَّكَّ فِي الرَّأْيِ إِذَا كَانَ الشَّكُّ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ابْنِي كَعْبٍ هَذَيْنِ ثِقَتَانِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَذَرُونِ فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ)

مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يَخْضَرُهُ الْإِنْسَانُ فِيهِ بَرَكَةٌ وَلَا يَذَرِي أَنْ تِلْكَ الْبَرَكَةُ فِيمَا أَكَلَهُ أَوْ فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَصَابِعِهِ أَوْ فِي مَا بَقِيَ فِي أَسْفَلِ الْقُصْعَةِ أَوْ فِي اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ؛ لِتَحْصُلِ الْبَرَكَةِ.

وَأَصْلُ الْبَرَكَةِ الزِّيَادَةُ وَثُبُوتُ الْخَيْرِ وَالْإِمْتِنَاعُ بِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغْذِيَةُ وَتَسْلَمَ عَاقِبَتُهُ مِنْ أَدَى، وَيَقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يُلَعَقَهَا) أَمَّا (يُمِطْ) فَبِضْمِ الْيَاءِ وَمَعْنَاهُ: يُزِيلُ وَيُنَحِّي.

(١) والغسل يكون أولى من المسح في تنظيف اليد، وهذا يدل على جواز ذلك، بل يدل على استحبابه حديث آخر "إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمَرٌ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ، إِلَّا نَفْسَهُ"، (ج٢) ٣٢٩٧ [قال الألباني]: صحيح، والغمر هي رائحة الدهونة في اليد، فيستحب للإنسان أن يغسل يده بعد الطعام.

(٢) أما قوله (كِتْلَمِيذٌ يَعْتَقِدُ بَرَكَتَهُ وَيَوَدُّ التَّبَرُّكَ بِلَعَقِهَا) فمرجوح على الصحيح من أقوال العلماء أن التبرك إنما يُشْرَعُ بِأَثَارِ النَّبِيِّ ﷺ لَا بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَنَحْنُ نَرَى عِلْمَ مَشْرُوعِيَةِ التَّبَرُّكِ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ، فَلَا يُعْطِيهَا هَذَا التَّلْمِيذُ الْمُتَكَلِّفُ الَّذِي يَتَكَلَّفُ الْمَرْجُوحُ وَيَتَقَلَّدُ مَا يَخَالِفُ الدَّلِيلَ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ مَاطَهُ وَأَمَاطَهُ نَحَاهُ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: أَمَاطُهُ لَا غَيْرَ، وَمِنْهُ إِمَاطَةُ الْأَذَى وَمِطَتْ أَنَا عَنْهُ أَيَّ تَنَحَّيْتُ.
وَالْمُرَادُ بِالْأَذَى هُنَا الْمُسْتَقْدَرُ مِنْ غُبَارٍ وَتُرَابٍ وَقَذَى وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً فَقَدْ
ذَكَرْنَا حُكْمَهَا.

وَأَمَّا الْمِنْدِيلُ فَمَعْرُوفٌ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ:
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ: لَعَلَّهُ مَاخُودٌ مِنَ النَّدْلِ وَهُوَ النَّقْلُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مَاخُودٌ مِنَ النَّدْلِ وَهُوَ الْوَسْخُ؛ لِأَنَّهُ يُنْدَلُ بِهِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: تَنَدَّلْتُ بِالْمِنْدِيلِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيُقَالُ أَيْضًا: تَمَدَّلْتُ، قَالَ: وَأَنْكَرَ الْكِسَائِيُّ: تَمَدَّلْتُ.
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ)

هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ، وَاسْمُهُ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ مَنَسُوبٌ إِلَى حَفَرٍ مَوْضِعٍ بِالْكُوفَةِ.
وَقَوْلُهُ ﷺ (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ)
فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْهُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مُلَازِمَتِهِ لِلإِنْسَانِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَهَّبَ وَيَحْتَرِزَ مِنْهُ،
وَلَا يَغْتَرَّ بِمَا يُزَيِّنُهُ لَهُ.

قَوْلُهُ: (عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ)
إِسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، تَقَدَّمَ مَرَّاتٍ.
قَوْلُهُ: (وَأَمَرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقُضْعَةَ) هُوَ يَفْتَحُ النُّونَ وَضَمَّ اللَّامَ.
وَمَعْنَاهُ: نَمَسَحَهَا، وَتَتَّبَعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَمِنْهُ سَلَتِ الدَّمَ عَنْهَا.
قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ، وَفِي بَعْضِهَا: (لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، أَمَّا رِوَايَةُ: (فِي أَيَّهِ) فَظَاهِرَةٌ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ: (لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا الْبَرَكَةُ)

فَمَعْنَاهُ: أَيَّتَهُمَا صَاحِبَةُ الْبَرَكَةِ، فَحَذَفَ الْمُصَافَ وَأَقَامَ الْمُصَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٩ - بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ

وَأَسْتَحْبَابُ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِفُلَانِهِ وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ. قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجِعْ». قَالَ لَا بَلْ أَذْنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. [اللَّحَامُ: بَائِعُ اللَّحْمِ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا نُصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كَلَّمَهُمُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ. قَالَ نُصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ «وَهَذِهِ». لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا» فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَهَذِهِ». قَالَ لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا». ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَهَذِهِ». قَالَ نَعَمْ. فِي الثَّلَاثَةِ. فَقَامَا يَتَدَا فَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

(بَاب مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتَحْبَابُ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ)

فِيهِ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ثُمَّ دَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعْ، قَالَ: لَا بَلْ آذَنَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ)

وَفِيهِ: (أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ: وَهَذِهِ؟ - لِعَائِشَةَ - فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا. فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهَذِهِ - لِعَائِشَةَ - فَقَالَ: لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا. ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّلَاثَةِ، فَقَامَا يَتَدَا فَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ).

أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ:

فَفِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ إِذَا تَبِعَهُ رَجُلٌ بِغَيْرِ اسْتِذْعَاءٍ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَأْذَنَ لَهُ وَيَنْهَاهُ، وَإِذَا بَلَغَ بَابَ دَارِ صَاحِبِ الطَّعَامِ أَعْلَمَهُ بِهِ لِيَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ^(١)، وَأَنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

(١) مع أنه ﷺ لم ينهى الرجل أن يتبعه، فليس في الحديث أنه ينبغي أن ينهيه عن الاتباع، بل يسكت وإن وصل إلى الباب يبلغ صاحب الطعام.

إِنْ لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَى حُضُورِهِ مَفْسَدَةٌ بِأَنْ يُؤْذِيَ الْحَاضِرِينَ أَوْ يُشِيعَ عَنْهُمْ مَا يَكْرَهُونَهُ^(١)، أَوْ يَكُونَ جُلُوسُهُ مَعَهُمْ مُزْرِيًا بِهِمْ؛ لَشَهْرَتِهِ بِالْفُسْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ^(٢)، فَإِنْ خِيفَ مِنْ حُضُورِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَطَّفَ فِي رَدِّهِ، وَلَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ إِنْ كَانَ يَلِيْقُ بِهِ لِيَكُونَ رَدًّا جَمِيلًا كَانَ حَسَنًا.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي قِصَّةِ الْفَارِسِيِّ وَهِيَ قِصَّةٌ أُخْرَى:

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ يَمْنَعُ وَجُوبَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُخَيَّرًا بَيْنَ إِجَابَتِهِ وَتَرْكِهَا، فَاخْتَارَ أَحَدَ الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ تَرْكُهَا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِعَائِشَةَ مَعَهُ لَمَّا كَانَ بِهَا مِنَ الْجُوعِ أَوْ نَحْوِهِ^(٣)، فَكَرِهَ ﷺ الْإِخْتِصَاصَ بِالطَّعَامِ دُونَهَا، وَهَذَا مِنْ جَمِيلِ الْمَعَاشِرَةِ، وَحُقُوقِ الْمُصَاحَبَةِ، وَأَدَابِ الْمُجَالَسَةِ الْمُؤَكَّدَةِ، فَلَمَّا أْذِنَ لَهَا اخْتَارَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَائِزَ الْآخَرَ لِتَجَدُّدِ الْمَصْلَحَةِ، وَهُوَ حُصُولُ مَا كَانَ يُرِيدُهُ مِنْ إِكْرَامِ جَلِيسِهِ، وَإِيفَاءِ حَقِّ مُعَاشَرَتِهِ وَمُوَاسَاتِهِ فِيمَا يَحْصُلُ.

وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ بَيَانُ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وَجُوبِ الْإِجَابَةِ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا فِي غَيْرِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَامٌ) أَيِ يَبِيعُ اللَّحْمَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجِزَارَةِ، وَحِلِّ كَسْبِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَقَامَا يَتَذَافَعَانِ)

(١) كَأَنْ يَكُونَ كَثِيرَ الْكَلَامِ، وَهَمَّ بِرِيدُونِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ سَرِي بَيْنَهُمْ.

(٢) فَالْإِزْرَاءُ لَيْسَ فِي أَنَّهُ فَقِيرٌ بَلْ لِأَجْلِ كَوْنِهِ فَاسِقٌ وَظَالِمٌ.

(٣) فَإِنْ هُنَاكَ نَوْعٌ مِنَ الْمَوَاسَاةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ رُبِمَا كَانَ جَائِعًا وَيَعْلَمُ جُوعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَكَانَ هُنَاكَ مَوَاسَاةٌ وَمُودَةٌ بَيْنَهُمْ، لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ مَدْعُوًّا فَيَأْكُلُ هُوَ وَيَتْرَكُ زَوْجَتَهُ جَائِعَةً فِي الْبَيْتِ أَوْ يَتْرَكُ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ بِلا طَعَامٍ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُودَةِ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَمْرٌ مَذْمُومٌ بِلا شَكٍّ.

(٤) فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي غَيْرِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابِلَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَالْحَدِيثَانِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

مَعْنَاهُ: يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي أَثَرِ صَاحِبِهِ.

قَالُوا: وَلَعَلَّ الْفَارِسِيِّ إِنَّمَا لَمْ يَدْعُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوَّلًا؛ لِكَوْنِ الطَّعَامِ كَانَ قَلِيلًا، فَأَرَادَ تَوْفِيرَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ أَكْلِ الْمُرَقِّ وَالطَّيِّبَاتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ).

٢٠ - باب جَوَازِ اسْتِثْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ

وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًا وَاسْتِخْبَابُ الْجَمْعِ عَلَى الطَّعَامِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ». قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرِجَنِي إِلَذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا». فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيْنَ فُلَانٌ». قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدُ الْيَوْمِ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي - قَالَ - فَانْطَلَقَ فَبَجَاءَهُمْ بِعِذِّ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ». فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرَبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُّوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمُ مِنَ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ».

[البسر: جمع البسرة وهي ثمر النخل قبل أن يרטب؛ العذق: غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب].

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ - يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ

أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا أَقْعَدَكُمَا هَاهُنَا». قَالَا أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ.

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقَّةٍ عَارِضٍ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حَفَرَ الْخُنْدُقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ لِي جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهِيمَةٌ دَاجِنٌ - قَالَ - فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتُ فَرَعْتَ إِلَى فَرَاعِي فَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ - قَالَ - فَجِئْتُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهِيمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ. فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «يَا أَهْلَ الْخُنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحِيلًا بِكُمْ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَحْبِزْنَ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ». فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ. فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ لِي. فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ «ادْعِي خَازِنَةَ فَلْتَحْبِزْ مَعَكَ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوها». وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا أَكُلُوا حَتَّى تَرْكُوهُ وَأَنْحَرَفُوا وَإِنْ بُرْمَتَنَا لَتَغَطَّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِينَتَنَا - أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَتَحْبِزْ كَمَا هُوَ. [البرمة: القدر من الحجر؛ الخمص: الجوع؛ الداجن: ما يألف البيت من الحيوان؛ تغط: تغلي ويسمع غليانها].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأَمْ سَلِيمٌ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرَفَ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَتِ الْخَبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرْسَلْتُكَ أَبُو

طَلْحَةَ . قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ «الطَّعَامُ» . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ «قُومُوا» . قَالَ فَاِنْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَاِنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْمَيَّ مَا عِنْدَكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ» . فَاتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَتْ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمَّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ «اَنْذِنْ لِعَشْرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ «اَنْذِنْ لِعَشْرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ «اَنْذِنْ لِعَشْرَةٍ» . حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ .

[أدمته: خلطته بالإدام وهو ما يؤكل مع الخبز أى شىء كان؛ العكة: قربة صغيرة تتخذ وعاء للسمن أو العسل وهى بالسمن أخص] .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَالْفِظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَدْعُوهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا - قَالَ - فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرُ إِلَى فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ . فَقَالَ لِلنَّاسِ «قُومُوا» . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا - قَالَ - فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ «أَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً» . وَقَالَ «كُلُوا» . وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ «أَدْخِلْ عَشْرَةً» . فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا . فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشْرَةً وَيُخْرِجُ عَشْرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا .

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ - قَالَ - فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ «دُونَكُمْ هَذَا» .

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أُرْسِلَنِي إِلَيْهِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِذْنُ لِعَشْرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ «كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ» . فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِشَآنِينَ رَجُلًا . ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَوْا سُورًا .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يُسِيرُ . قَالَ «هَلَمَّهْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ» .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أبلغوا جِيرانَهُمْ .

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَظْنَهُ جَائِعًا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلْتُ فَضْلَةً فَأَهْدَيْتَاهُ لَجِيرَانِنَا .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعَصَايَةٍ - قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشْكُ - عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ . فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعَصَايَةٍ فَسَأَلْتُ

بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسْرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمْرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدُّهُ أَشْبَعُنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قُلْ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(باب جَوَازِ اسْتِئْجَارِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَتَّقِي بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ

الاجتماع على الطعام^(١))

- فِيهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ:

- الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبِيهِ مِنَ الْجُوعِ، وَذَهَابِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْأَنْصَارِيِّ وَإِدْخَالِ امْرَأَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَحِجْيِ الْأَنْصَارِيِّ وَفَرَحِهِ بِهِمْ وَإِكْرَامِهِ لَهُمْ، وَهَذَا الْأَنْصَارِيُّ هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ، وَاسْمُ أَبِي الْهَيْثَمِ: مَالِكٌ. هَذَا الْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ:

مِنْهَا قَوْلُهُ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ... إِلَى آخِرِهِ) هَذَا فِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَكِبَارُ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ التَّقَلُّبِ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا أُبْتُلُوا بِهِ مِنَ الْجُوعِ وَضِيقِ الْعَيْشِ فِي أَوْقَاتٍ^(٢).

(١) بِمَعْنَى أَنْ مَنْ يَتَأَكَّدُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُضْطَّيْفَ يَرْضَى بِأَنْ يَأْتِيَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ تَعَالَى مَعَنَا، وَيَدْخُلَ بِاتِّبَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمُضْطَّيْفِ.

(٢) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ ﷻ إِذْ خِيَارَ خَلْقِهِ يَجْعَلُهُمْ يَجْعُونَ فِيهَا وَلَا يَنَالُونَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا، لَا سَعَةَ مِنَ الْمَالِ وَلَا سَعَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا مِنَ الْمَسَاكِينِ، حَتَّى يَحْتَاجَ ﷺ إِلَى أَنْ يُخْرَجَ بِسَبَبِ الْجُوعِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ يَخْتَارُ أَنْ يَجُوعَ طَوْعًا، كَمَا قَدْ نَصَّوْهُمُ نَحْنُ وَيَكُونُ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا عِنْدَنَا، بَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَى خَيْرِةٍ أَنْبِيَاءِهِ

وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ فَتْحِ الْفُتُوحِ وَالْقُرَى عَلَيْهِمْ.
وَهَذَا زَعْمٌ بَاطِلٌ، فَإِنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ.
فَإِنْ قِيلَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ رَوَاهُ أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَ الْقَضِيَّةَ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ غَيْرِهِ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، بَلِ الصَّوَابُ خِلَافُهُ ^(١)، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
لَمْ يَزَلْ يَتَقَلَّبُ فِي الْيَسَارِ وَالْقِلَّةِ حَتَّى تُوَفِّيَ ﷺ، فَتَارَةً يُوسِرُ، وَتَارَةً يَنْقُدُ مَا عِنْدَهُ، كَمَا ثَبَتَ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ^(٢))،
وَعَنْ عَائِشَةَ: (مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ ثَلَاثِ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ)،
(وَتُوَفِّيَ ﷺ وَدَرَعَهُ مَرْهُونَةٌ عَلَى شَعِيرِ اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ ^(٣)) وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ، فَكَانَ
النَّبِيُّ ﷺ فِي وَقْتِ يُوسِرُ، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ يَنْقُدُ مَا عِنْدَهُ لِإِخْرَاجِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ وَجْهِ الْبَرِّ،
وَإِثَارِ الْمُحْتَاجِينَ، وَضِيَاةِ الطَّارِقِينَ، وَتَجْهِيزِ السَّرَايَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَهَكَذَا كَانَ خُلُقُ
صَاحِبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَلْ أَكْثَرَ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَسَارِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﷺ مَعَ
بَرِّهِمْ لَهُ ﷺ وَإِكْرَامِهِمْ إِيَّاهُ وَإِتْحَافَهُ بِالطَّرْفِ وَغَيْرَهَا، رَبِّمَا لَمْ يَعْرِفُوا حَاجَتَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ
لِكَوْنِهِمْ لَا يَعْرِفُونَ فَرَاغَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْقُوتِ بِإِثَارِهِ بِهِ، وَمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ رَبِّمَا كَانَ
ضَيْقُ الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ كَمَا جَرَى لِصَاحِبَيْهِ ^(٤)، وَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِمَ حَاجَةَ

ورسله وخيرة خلقه أن يخرج الجوع من بيته ﷺ لهوان الدنيا على الله ﷻ وحقارتها، فموسى ﷺ وهو خيرة خلق الله في الأرض في زمنه، وهو خير خلق الله بعد محمد ﷺ وإبراهيم، لا يجد مأوى ولا يجد طعاماً ولا شرباً ويقول (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ).

(١) فالأصل أنه ﷺ يخبر عن مشاهله.

(٢) والشعير في زماننا لا يأكله الناس، وإنما الشعير طعام للبهائم، نسأل الله العافية، وهو بلا شك يُصنع منه أشياء طيبة، ولكن إذا كان النبي ﷺ لم يشبع من الشعير فبالأولى لم يشبع من خبز القمح، والناس يرون الخبز أمراً هيناً وسهلاً، فأفقر الفقراء عندنا يستطيع أن يشبع من خبز القمح المنقى.

(٣) أي اشتراه بالتقسيط، إلى أجل نسيئة من يهودي لم يقبل أن يعطيه طعاماً دون رهن، فوهن درعه ﷺ، فهذا بعد الفتوح.

(٤) أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانا في ضيق حال، مع السعة التي كان فيها أبو بكر ﷺ، ولكن لكثرة النفقة في سبيل الله، كان يأتي عليه أوقات لا يجد فيها طعاماً ﷺ.

النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إِزَالَتِهَا إِلَّا بَادَرَ إِلَى إِزَالَتِهَا، لَكِنْ كَانَ ﷺ يَكْتُمُهَا عَنْهُمْ إِثَارًا لِتَحْمِلِ الْمَشَاقَّ، وَحَمَلًا عَنْهُمْ^(١)، وَقَدْ بَادَرَ أَبُو طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْرِفَ فِيهِ الْجُوعَ إِلَى إِزَالَةِ تِلْكَ الْحَاجَةِ، وَكَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ، وَسَنَدُكُورُهُمَا بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي شُعَيْبٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَنَّهُ عَرَفَ فِي وَجْهِهِ ﷺ الْجُوعَ، فَبَادَرَ بِصَنِيعِ الطَّعَامِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤَثِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ضَرُورَةَ صَاحِبِهِ إِلَّا سَعَى فِي إِزَالَتِهَا، وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)، وَقَالَ تَعَالَى (رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ).

وَأَمَّا قَوْلُهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَخْرَجَنَا الْجُوعَ)، وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا عَلَيْهِ مِنْ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلُزُومِ طَاعَتِهِ، وَالِاشْتِغَالِ بِهِ، فَعَرَضَ هُمَا هَذَا الْجُوعَ الَّذِي يُزْعِجُهُمَا، وَيُقْلِقُهُمَا، وَيَمْنَعُهُمَا مِنْ كِبَالِ النَّشَاطِ لِلْعِبَادَةِ، وَتَمَامِ التَّلَذُّدِ بِهَا سَعْيًا فِي إِزَالَتِهِ بِالْخُرُوجِ فِي طَلَبِ سَبَبِ مُبَاحِ يَدْفَعَانِهِ بِهِ، وَهَذَا مِنْ أَكْمَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْمُرَاقَبَاتِ^(٢)، وَقَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ تَتَوَقَّ إِلَيْهِ^(٣)، وَفِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَبِحَضْرَةِ الْمُتَحَدِّثِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ، وَنَهَى

(١) تعففاً وهو إمام العفة والطهارة ﷺ، وكذا حتى لا يكون مستشرفاً لما في أيدي الناس، ولا سائلاً.
(٢) بمعنى أن هذا الخروج ليس خروجاً مجرداً عن النية، وهذا من حسن الظن برسول الله ﷺ وبأصحابه وهذا هو الواجب علينا، فهو ليس مجرد حاجة فطرية من أنه جاع فخرج ليطلب طعاماً، ولكن لأجل أنه وجد أن هذا الجوع يُزعجه ويشغل فكره حتى لا يستطيع التفرغ للذكر والعبادة، فصار هذا الأمر سبباً للخروج إذ أنهم يطلبون طاعة الله ﷻ وينوون بالطعام والشراب والمنام الاستعانة على طاعته وعبادته ﷻ.
(٣) هذا القيد الذي ذكره (تَتَوَقَّ النَّفْسُ إِلَيْهِ) قيد مستفاد من المعنى لا بد منه، فإنه لا يجب على الإنسان أن يأكل كلما وجد طعاماً أمامه، فضلاً عن أنه لا يريد، فلا يلزمه أن يأكل، وبالتالي فيسعه أن يُصلي، وبالتالي إذا كانت النفس تتوق إليه، فهذا هو المعبر لأنه يُشغل عن الخشوع.

الْقَاضِي عَنِ الْقَضَاءِ فِي حَالِ غَضَبِهِ ^(١) وَجُوعِهِ وَهَمِّهِ وَشِدَّةِ فَرَحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ قَلْبَهُ وَيَمْنَعُهُ كَمَالِ الْفِكْرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (بُيُوتُكُمَا) هُوَ بَضَمُ الْبَاءِ وَكَسْرُهَا لُغَتَانِ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا)

فِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ مَا يَنَالُهُ مِنْ أَلَمٍ وَنَحْوِهِ، لَا عَلَى سَبِيلِ التَّشْكِي وَعَدَمِ الرِّضَا، بَلْ لِلتَّسْلِيَةِ وَالتَّصَبُّرِ ^(٢)، كَفَعْلِهِ ﷺ هُنَا، وَلَا لِيَتَّسَى دُعَاءُ أَوْ مُسَاعَدَةِ عَلَى التَّسَبُّبِ فِي إِزَالَةِ ذَلِكَ الْعَارِضِ، فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، إِنَّمَا يُدَمُّ مَا كَانَ تَشْكِيًّا وَتَسْخُطًا وَتَجَرُّعًا.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَأَنَا) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخ (فَأَنَا) بِالْفَاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْوَاوِ.

وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا بَسْطُ الْكَلَامِ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (قُومُوا فَقَامُوا) هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصُولِ بِضَمِّيرِ الْجَمْعِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ: إِطْلَاقُهُ عَلَى الْإِثْنَيْنِ جَبَازٌ، وَآخَرُونَ يَقُولُونَ: حَقِيقَةٌ ^(٣).

وَقَوْلُهُ: (فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ)

هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ مَالِكُ بْنُ التَّيْهَانِ بَفَتْحِ الْمُنَّةِ فَوْقَ وَتَشْدِيدِ تَحْتِ مَعَ كَسْرِهَا.

وَفِيهِ جَوَازُ الْإِذْلَالِ عَلَى الصَّاحِبِ الَّذِي يُوثَقُ بِهِ كَمَا تَرَجَّمْنَا لَهُ ^(٤)، وَاسْتِيبَاعُ جَمَاعَةٍ إِلَى بَيْتِهِ.

وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِأَبِي الْهَيْثَمِ إِذْ جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلًا لِذَلِكَ وَكَفَى بِهِ شَرَفًا ذَلِكَ.

(١) فِي الْحَدِيثِ «لَا يَقْضِينَ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ»، (خ) ٧١٥٨، فَالْغَضَبُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالبَاقِي مِنْ [جُوعِهِ وَهَمِّهِ وَشِدَّةِ فَرَحِهِ] قِيَاسٌ.

(٢) كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَأَنَا أَجِدُ مِنَ الْأَلَمِ مَا تَجِدُهُ أَنْتَ أَيْضًا، فَهَذَا يُخَفِّفُ عَنِ الْآخِرِ أَلَمَهُ، وَيَجْعَلُهُ يَصْبِرُ.

(٣) الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الشَّرْعِ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ فَمَا فَوْقَهُمْ جَمَاعَةٌ، لِأَنَّ الْعَرَبَ غَالِبًا تَسْتَعْمَلُ الْمُشَى فِي الْخُطَابِ وَالْكَلَامِ عَنِ الْإِثْنَيْنِ الْغَائِيَيْنِ، وَيَسْتَعْمَلُونَ أُسْلُوبَ الْجَمْعِ مِنْ وَاوِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا فِي الثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهُمْ، أَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَبْنَاهَا فِي مَعْظَمِ الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا جَمَاعَةٌ عَلَى الْإِثْنَيْنِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ صَلَّيَا مَعَا: «هَذَانِ جَمَاعَةٌ» (حَم) ٢٢١٨٩، إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

(٤) لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَعْلَمُ فَرَحَ أَبِي الْهَيْثَمِ بِقُدُومِهِ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: (فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا) كَلِمَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ لِلْعَرَبِ.

وَمَعْنَاهُ: صَادَفْتُ رَحْبًا وَسَعَةً^(١)، وَأَهْلًا تَأْنَسُ بِهِمْ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ بِهَذَا الْقَوْلِ وَشَبَّهَهُ، وَإِظْهَارُ الشُّرُورِ بِقُدُومِهِ، وَجَعَلَهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، كُلُّ هَذَا وَشَبَّهَهُ إِكْرَامَ لِلضَّيْفِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ).

وَفِيهِ جَوَازُ سَمَاعِ كَلَامِ الْأَجْنِيَّةِ وَمُرَاجَعَتِهَا الْكَلَامَ لِلْحَاجَةِ^(٢).

(١) أي نزلت في مكان رحب واسع.

(٢) وهذا من الكلام بالمعروف، فقد قال ﷺ (فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)، فإذا تكلمت بغير خضوع بالقول وللحاجة وعلى قدر الحاجة، فذلك من الكلام بالمعروف، أما إذا لانت في القول وتكسرت في كلامها، وكذا إذا تكلمت فوق الحاجة مجرد تلذذ بالحديث، دخل ذلك في المنهي عنه، والناس في هذا طرفان، ووسط هو الحق:

- فطرف يمنع بالكلمة الكلام مع الأجنبي، ويرى أن ذلك من التسيب، أو أن ذلك من المحرمات، حتى لو كان الكلام بالضوابط الشرعية والتي ذكرت في الآية وثبتت في الأحاديث، يجعله محرماً ويقول سداً للريعة نمنع الكلام بالكلمة، ولو كان هذا مشروعاً لفعله النبي ﷺ وأصحابه، وإنما الأمر أن يكون بالضوابط.

- والطرف الآخر من يفتح الباب على مصروعيه لأنواع الفساد، فيسمح من الكلام ما لا يؤذن فيه، ويحيزه بلا ضوابط، ويزعم أن هذا هو مقتضى الأدلة، وربما احتج بمثل هذه القصة على جواز المنكرات التي تقع في المجتمعات المختلطة المفتوحة بلا ضوابط، فالاختلاط فيها يؤدي إلى الخلوة ويؤدي إلى النظر المحرم والسمع المحرم والتلذذ بالصوت بكلام بعضهم البعض فهو من زنى الأذن، والكلام في غير المعروف وكذا خضوعها في القول منهي عنه في حد ذاته، فهو يثبت مرض الشهوة المحرمة في القلوب، قال تعالى (فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ).

- وأما الوسط فهو من يقول بما دلت عليه الأدلة من جواز سماع كلام المرأة الأجنبية بالضوابط الشرعية من عدم خضوعها بالقول والكلام بالمعروف وهو قدر الحاجة ومن ضمن ذلك إكرام الضيف، فكون المرأة تقول أهلاً ومرحباً لضيوف زوجها، فهذا ليس من الخضوع بالقول ولا من التجاوز في الكلام، وهذا مما يدل على جواز رد السلام من الأجنبية إذا سلم عليها رجل إذا أمنت الفتنة، والعكس إذا سلمت المرأة على رجل، والبعض يمنع مطلقاً للشابة ويحيز للعجوز، والصحيح أن الأمر مبني على أمن الفتنة، وهذا في أمر السلام وغيره، فإن ظاهر القصة أن المرأة لم تكن عجوزاً، ولكن لأمن الفتنة وكمال الديانة وحصول الثمة، وهذا أمر يمكن أن يوجد، وليس كما يقول البعض: وكيف يؤمن رجل على امرأة حتى زعموا أن علياً بن أبي طالب - ولا يصح ذلك ولا يثبت قطعا - قال (لَا يَأْمَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ أَخٌ أَخَا... مَا فِي الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَمِينٌ

// إِنَّ الْأَمِينَ وَإِنْ تَحَفَّظَ جَهْدَهُ ... لَا بُدَّ أَنْ يَنْظُرَ سَيْخُونُ) وأنه لا يأمن على المرأة إلا في القبر، فكل هذا غلو بلا شك، فكي يُقال هذا ولم يزل الصالحون في كل زمان يطمئن كثير من الناس إلى أمانتهم وديانتهم، والعبرة كما ذكرنا بأمن الفتنة، فإنه إذا خيفت الفتنة مُنع من الكلام، وصوت المرأة ليس بعورة في حد ذاته، إنما مبنى الأمر على أمن الفتنة، أما إذا وجد التجاوز في الحدود الشرعية وخشي من ذلك فساد، مُنع، أما إذا وجد رجل ثقة وامرأة مأمونة أو جماعة مأمونين، وهذا هو الأصل وهو أنه لا يدخل إلا ومعه رجل أو رجلان مع أمن الفتنة والله أعلى وأعلم.

وأما أن بعض المجتمعات تستكر ذلك، فليس هذا بدليل في حد ذاته، وكون بعض أهل العلم يتحرز ويسد ذريعة الفساد في مجتمعه لأنه رأى المجتمعات الأخرى قد حصل فيها من الفساد ما حصل، فيمنع ذلك، نقول هذا الباب مبني على وجود الذريعة، وأما فتاوى مطلقة تُعمم لكل زمان ومكان، فكلام أهل العلم يُستدل له ولا يُستدل به، ورسول الله وأصحابه أولى والأصل عدم الخصوصية.

أما إذا كان هناك شخص متهم بريبة يُعرف منه الفساد، يُمنع من ذلك، أما أن تقول المرأة للضيفان "فلان ليس بموجود"، أو "انتظر هو على وصول"، حتى إن وجد آمن خلوة كأن يوجد في البيت حجرة الصالحون التي يمكن أن تُغلق وهو مكان منفصل ومستقل، أو يوجد في البيت أولاد الرجل، أو كانوا مجموعة رجال مأمونين أصحاب ثقة وأمانة، يمكن أن تفتح لهم حجرة يجلسون فيها وتُغلق الباب عليهم، فلا يكون هناك خلوة، فلا مانع من هذا الأمر، إذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لهؤلاء، وهذا يحصل كثيراً بإتيان أصحاب الرجل من سفر بعيد، وربما يحج أهله وقرابته ممن لا يجوز أن يدخلوا على المرأة بالخلوة، ولا يجوز أن يدخلوا بالصفة المحرمة التي تقع من الطرف الآخر، ولذا هذه الأدلة كما ذكرنا بين طرفين ووسط، فأناس يرون أن هذه الأدلة شبهات وأناس يحتجون بها على المنكر كمن يقيس الربا على البيع، وكلا الطرفين مخطيء، فهذه أدلة وليست شبهات، ثم هي عند من يحتج بها في جواز الاختلاط والرقص والغناء والمصافحة والتلذذ بالحديث والخلوة كما هو معلوم في أماكن الاختلاط في مجتمعاتنا المفتوحة، أهل البدع والضلال وأهل الرغبة في الفحش والفجور خصوصاً في مجتمعات أخرى مغلقة تماماً في ظاهرها، وهناك انحرافات كثيرة في داخلها، وبعضهم أخرج هذه الأدلة وقال المشايخ يكتمونها، وهذا ظن سوء بالعلماء، فلم يكتمها أحد من أهل العلم، بل يذكرونها عبر التاريخ كما نذكرها الآن، بل أنتم الذين تُفسرونها على غير مرادها وتستدلون بها على جواز الجامعات المختلطة التي يأتي فيها أساتذة كفار وكافرات متبرجات، ويدعون إلى التبرج والحفلات المختلطة، ومحاولة فرض الواقع الغربي على بلاد المسلمين، فبعض الأساتذة الأطباء المفسدين يُلزمون الأخوات في الجامعة أن يعالجوا الرجال وربما يجبروهم على النظر إلى عورة الرجل المغلظة، مع أن هناك زملاء لها رجال، وكذا يلزمون الإخوة أن يكشفون عن العورة المغلظة للنساء، وهذا كله من الفساد، وهذا مرده إلى انعدام الغيرة عند أهل الغرب، لا يُراعون أمر العورات، فيمكن أن يكشفون جسد المرأة بأكمله من غير سبب، ثم يريد هؤلاء أن يُطبقوا الأمر عندنا تحت ستار التقدم العلمي، بل التقدم العلمي يحصل بغير ذلك، ولذا الممنوع التجاوز فليس الباب مغلق غلقاً تاماً ولا هو مفتوح على مصرعيه بالفساد.

وَجَوَّازِ إِذْنِ الْمَرْأَةِ فِي دُخُولِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا لَمَنْ عَلِمَتْ عِلْمًا مُحَقَّقًا أَنَّهُ لَا يَكْرَهُهُ بِحَيْثُ لَا يَخْلُو بِهَا الْخُلُوةُ الْمُحَرَّمَةُ ^(١).

وَقَوْلُهَا: (ذَهَبَ يَسْتَعَذِبُ لَنَا الْمَاءُ) أَيُّ يَأْتِينَا بِمَاءٍ عَذْبٍ، وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَفِيهِ: جَوَّازِ اسْتِعْذَابِهِ وَتَطْيِيبِهِ.

قَوْلُهُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدُ الْيَوْمِ أَكْرَمَ ضَيْفًا مِنِّي) فِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: اسْتِحْبَابُ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِنْدِفَاعِ نِقْمَةٍ كَانَتْ مُتَوَقَّعَةً، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَقَدْ جَمَعْتُ فِي ذَلِكَ قِطْعَةً صَالِحَةً فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ إِظْهَارِ الْبُشْرِ، وَالْفَرَحِ بِالضَّيْفِ فِي وَجْهِهِ وَحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ يَسْمَعُ عَلَى حُصُولِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَالثَّنَاءَ عَلَى ضَيْفِهِ إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ فِتْنَةً، فَإِنْ خَافَ لَمْ يُثْنِ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ، وَهَذَا طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِجَوَّازِ ذَلِكَ وَمَنْعِهِ ^(٢)، وَقَدْ جَمَعْتُهَا مَعَ بَسْطِ الْكَلَامِ فِيهَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ.

(١) وهذا هو الضابط المهم، وهو عدم وجود خلوة، لأن المرأة قالت لهم (مَرْحَبًا وَأَهْلًا) فهي قد أذنت لهم في الدخول، وإن كان انتظارهم بالخارج لا يشق عليهم كان أولى وأفضل، ولكن لا بأس أن يدخل في هذه الحالة إذا لم يكن هناك خلوة، وأما قول النبي ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ قَالَ «الْحُمُومُ الْمَوْتُ» متفق عليه، فهو الدخول الذي يتضمن محرمات مثل خلوة أو نظرة أو لمسة أو كلاماً في غير المعروف، وإلا فقد قال ﷺ (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيِّبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) مسلم، فهذا دليل واضح على أن ليس بالمراد بالدخول مطلق الدخول، وإنما المقصود به الدخول المحرم الممنوع، ولذا بوب مسلم رحمه الله على هذين الحديثين [باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهما]، وأما الحموم وهو قريب الزوج لأنه يتساهل في أمره وربما يخلو بها، وأما إذا كان بغير خلوة لم يكن ذلك محرماً.

(٢) أي بجواز المدح في الوجه ومنع المدح في الوجه في قوله (وَبَلَّكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ) البخاري، فهذا لمن خيف عليه الفتنة، وأرى أن كثرة المدح في الوجه في زماننا من أعظم ما يؤدي إلى الفتنة، خصوصاً مع الكبرياء والمشايخ والدعاة، وكثيراً ما يمدحهم من يقلدونهم في الحفلات والمناسبات مدحاً مبالغاً فيه، لا يجوز بلا شك، ولا تؤمن معه الفتنة، بل ربما يحصل معه نوع من العجب والغرور والكبر أحياناً، ضرر عظيم، لذا نرى أن المدح في زماننا ليست مأمونة لدى الأكثر.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ هَذَا الْأَنْصَارِيِّ وَبَلَاعَتِهِ وَعَظِيمِ مَعْرِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِكَلَامٍ مُخْتَصَرٍ بَدِيعٍ فِي الْحُسْنِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ ۖ

قَوْلُهُ: (فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ) الْعِذْقُ هُنَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهِيَ الْكِبَاسَةُ، وَهِيَ الْغُصْنُ مِنَ النَّخْلِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا الْعِذْقِ الْمَلُونِ لِيَكُونَ أَطْرَفٌ، وَلِيَجْمَعُوا بَيْنَ أَكْلِ الْأَنْوَاعِ فَقَدْ يَطِيبُ لِبَعْضِهِمْ هَذَا وَلِبَعْضِهِمْ هَذَا. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْحُبْزِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِمَا ^(١).

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الضَّيْفِ بِمَا تيسَّر ^(٢)، وَإِكْرَامُهُ بَعْدَهُ بِطَعَامٍ يَصْنَعُهُ لَهُ لَا سِيَّيَا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَاجَتُهُ فِي الْحَالِ إِلَى الطَّعَامِ، وَقَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْجِيلِ وَقَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ اِنْتِظَارُ مَا يَصْنَعُ لَهُ لَا سِتْعَجَالِهِ لِلْأَنْصَرَفِ.

وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ التَّكَلُّفَ لِلضَّيْفِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ مَشَقَّةَ ظَاهِرَةٍ ^(٣)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَكَمَالِ السُّرُورِ بِالضَّيْفِ، وَرُبَّمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ الضَّيْفُ، وَقَدْ يُخْضِرُ شَيْئًا يَعْرِفُ الضَّيْفُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَتَكَلَّفُهُ لَهُ فَيَتَأَذَّى لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ، وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) لِأَنَّ أَكْمَلَ إِكْرَامِهِ، إِرَاحَةُ خَاطِرِهِ، وَإِظْهَارُ السُّرُورِ بِهِ ^(٤).

وَأَمَّا فِعْلُ الْأَنْصَارِيِّ، وَذَبْحُهُ الشَّاةَ فَلَيْسَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، بَلْ لَوْ ذَبَحَ أَغْنَمًا بَلْ جَمَالًا وَأَنْفَقَ أَمْوَالًا فِي ضِيَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ مَسْرُورًا بِذَلِكَ، مَغْبُوطًا فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَأَخَذَ الْمُدِّيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ)

(١) استدلوا بهذا الحديث ويقولون تعالى (وَفَاكِهَةً مَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مَّا يَشْتَهُونَ)، وهذا صحيح طيباً، لأن هضم المواد السكرية سهل مُيسر في البداية.

(٢) أي ما وجد من الطعام يأتي به.

(٣) وقد يؤدي به ذلك إلى الاستئذاة أو يمنع من استمرار نفقته على عياله.

(٤) فكل شيء يؤدي إلى ضيق أحد الطرفين من الآخر يكون ذلك من عدم الإكرام.

المُدِّيَّة: بِضَمِّ الْمِيمِ وَكُسْرُهَا هِيَ السَّكِينُ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ.
وَالْحُلُوبُ: ذَاتُ اللَّبَنِ ^(١)، فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَرَكُوبٍ وَنَظَائِرُهُ.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرُؤُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَتُسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الشَّبَعِ، وَمَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الشَّبَعِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ ^(٢)، لِأَنَّهُ
يُقَسِّي الْقَلْبَ وَيُنْسِي أَمْرَ الْمُحْتَاجِينَ.
وَأَمَّا السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ:
فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: الْمُرَادُ السُّؤَالُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ شُكْرِهِ، وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ السُّؤَالَ هُنَا
سُّؤَالُ تَعْدَادِ النَّعْمِ وَإِعْلَامِ بِالْإِمْتِنَانِ بِهَا، وَإِظْهَارِ الْكَرَامَةِ بِإِسْبَاغِهَا لَا سُؤَالَ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ
وَمُحَاسَبَةٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ الطَّرِيقِ الثَّانِي: (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أُنْبَأَنَا أَبُو هِشَامٍ -يَعْنِي الْمُغِيرَةَ
بْنَ سَلَمَةَ - أُنْبَأَنَا يَزِيدُ أُنْبَأَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَادُ فِي النُّسخِ بِيَلَادِنَا، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّهُ وَقَعَ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ
إِبْنِ مَاهَانَ، وَفِي رِوَايَةِ الرَّازِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْجُلُودِيِّ، وَأَنَّهُ وَقَعَ مِنْ رِوَايَةِ السَّنَجَرِيِّ عَنْ
الْجُلُودِيِّ بِزِيَادَةِ رَجُلٍ بَيْنَ الْمُغِيرَةِ بْنَ سَلَمَةَ وَيَزِيدِ بْنِ كَيْسَانَ، هُوَ [عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ].
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: وَلَا بُدَّ مِنْ إِبْطَاتٍ [عَبْدُ الْوَاحِدِ]، وَلَا يَتَّصِلُ الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِ.
قَالَ: وَكَذَلِكَ خَرَجَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ مُغِيرَةَ
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(١) وذلك لأجل ألا يشق عليه، فإنه لو ذبح الحلوب، لم يجد لأهله لبناً، وليس معنى هذا أنه يحرم ذبح
الحلوب مطلقاً ولكن عندما يكون هناك كفاية في غيرها يكون أولى للمحافظة على رزق أهل البيت.
(٢) ولذلك الصيام مأمور به لأنك تجد الجوع، وتستشعر بالمحتاجين.

قَالَ الْجَيَّانِيُّ: وَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ إِسْقَاطِهِ خَطَأً يَبِينُ. قُلْتُ: وَنَقَلَهُ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ بِإِسْقَاطِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ حَالُ مُغْيِرَةٍ وَيَزِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، كَمَا قَالَ الْجَيَّانِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

- الثاني: حَدِيثُ طَعَامِ جَابِرٍ فِيهِ أَنْوَاعٌ مِنْ فَوَائِدَ وَجُمَلٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ: مِنْهَا: الدَّلِيلُ الظَّاهِرُ وَالْعِلْمُ الْبَاهِرُ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(١)، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَحَادِيثُ آحَادٍ بِمِثْلِ هَذَا حَتَّى زَادَ مَجْمُوعُهَا عَلَى التَّوَاتُرِ^(٢)، وَحَصَلَ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ بِالْمَعْنَى الَّذِي اشْتَرَكَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِ، وَهُوَ انْخِرَاقُ الْعَادَةِ بِمَا أَتَى بِهِ ﷺ مِنْ تَكْثِيرِ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ الْكَثْرَةَ الظَّاهِرَةَ، وَتَبَعَ الْمَاءَ وَتَكْثِيرَهُ، وَتَسْيِيحَ الطَّعَامِ وَخِنِ الْجَذْعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ. وَقَدْ جَمَعَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ: كَالدَّلَائِلِ لِلْقَفَالِ الشَّاشِيِّ، وَصَاحِبِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ الْإِمَامِ الْحَافِظَ وَغَيْرَهُمْ بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ، وَأَحْسَنَهَا كِتَابُ الْبَيْهَقِيِّ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَيْنَا بِإِكْرَامِهِ ﷺ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ. قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ خَمَصًا) هُوَ بَفَتْحِ الْخَاءِ وَالْمِيمِ^(٣)، أَيُّ رَأَيْتُهُ ضَامِرِ الْبَطْنِ مِنَ الْجُوعِ. قَوْلُهُ: (فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي) أَيُّ انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. وَوَقَعَ فِي نُسْخٍ (فَانْكَفَيْتُ) وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فِي اللُّغَةِ، بَلْ الصَّوَابُ (انْكَفَأْتُ بِالْهَمْزِ). قَوْلُهُ: (فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا)

(١) وهو تكثره ﷺ لطعام جابر القليل - شاة صغيرة وصاع من شعير - الذي لربما لا يكفي إلا ثلاثة أو أربعة أفراد، حتى أكل منه أهل الخندق وكانوا ألفاً.
(٢) جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ جملةً في كتابه "الجواب الصحيح" يقطع المطلع عليها بتواتر هذا الأمر من تكثر الطعام والشراب.
(٣) ومنه قوله تعالى (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، أَيُّ فِي مَجَاعَةٍ).

وَهُوَ وَعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا، الْكَسْرُ أَشْهَرُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.
قَوْلُهُ: (وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ)

هِيَ بِضَمِّ الْبَاءِ تَصْغِيرُ (بُهَيْمَةٌ)، وَهِيَ الصَّغِيرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالشَّاةِ وَالسَّخْلَةِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ، وَقَدْ
سَبَقَ قَرِيبًا أَنَّ الدَّاجِنَ مَا أَلْفَ الْبُيُوتِ.
قَوْلُهُ: (فَجِئْتُهُ فَسَارَزْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ)

فِيهِ: جَوَازُ الْمُسَارَرَةِ بِالْحَاجَةِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ كَمَا
سَنُوضِّحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلَا بِكُمْ)
أَمَّا (السُّور) فَبِضْمِ السَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ غَيْرِ مَهْمُوزٍ، وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ، وَقِيلَ:
الطَّعَامُ مُطْلَقًا، وَهِيَ لَفْظَةُ فَارِسِيَّةٍ.

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِالْفَافِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَيَكْدُلُ عَلَى جَوَازِهِ ^(١).
وَأَمَّا (فَحَيَّ هَلَا) بِتَنْوِينِ (هَلَا) وَقِيلَ: بِلَا تَنْوِينٍ عَلَى وَزْنِ عَلَا وَيُقَالُ: (حَيَّ هَلْ)
فَمَعْنَاهُ: عَلَيْكَ بِكَذَا أَوْ أُدْعُ بِكَذَا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَعْجَلْ بِهِ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ هَاتِ وَعَجِّلْ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ)

إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِأَنَّهُ ﷺ دَعَاهُمْ فَجَاءُوا تَبَعًا لَهُ كَصَاحِبِ الطَّعَامِ إِذَا دَعَا طَائِفَةٌ يَمْشِي قُدَّامَهُمْ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ لَا يَتَقَدَّمُهُمْ، وَلَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ وَطْءِ عَقِيْبِهِ، وَفَعَلَهُ هُنَا لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ.

(١) فيمكن أن يستعمل بعض الألفاظ غير العربية، لا على سبيل الرطانة والإعجاب بالأعجمية، ولكن
ربما دخلت مع كثرة الاستعمال ضمن اللغة المعروفة، والبعض يقول بل هذه الألفاظ دخلت إلى العربية
حتى صارت معروفة فيها، والأمر واسع إذا لم يكن على سبيل التشبه.

قوله: (حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ) أي ذمته ودعت عليه، وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الذم. وقيل: معناه: جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسيبك.

قوله: (قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ لِي) ^(١) معناه: أني أخبرت النبي ﷺ بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة.

قوله: (ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا، وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعِي خَابِزَةَ فَلْتُخِزْ مَعَكَ) هذه اللفظة وهي (ادْعِي) وقعت في بعض الأصول، هكذا (ادْعِي) بعين ثم ياء وهو الصحيح الظاهر؛ لأنه خطاب للمرأة، ولهذا قال: (فَلْتُخِزْ مَعَكَ). وفي بعضها (ادْعُونِي) بواو وتون، وفي بعضها (ادْعُنِي) وهما أيضًا صحيحان، وتقديره: اطلبوا واطلب لي خابزة.

وقوله: (عَمَدَ) بفتح الميم.

قوله: (بَصَقَ) هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها (بَسَقَ) وهي لغة قليلة، والمشهور: بَصَقَ وَبَزَقَ، وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: بَسَقَ، لَكِنَّهَا قَلِيلَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا.

قوله ﷺ: (وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ) أي اغرفي.

وَالْقَدَحُ: الْمِغْرَفَةُ، يُقَالُ: قَدَحْتُ الْمَرْقَ أَقْدَحُهُ بِفَتْحِ الدَّالِ، غَرَفْتُهُ.

قوله: (وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا كُلُّوا حَتَّى تَرْكُوهُ وَانْحَرِفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطَّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِيتَنَا لَتُخِزَ كَمَا هُوَ)

(١) نجد هنا أن موقف جابر أعلى من موقف امرأته، وموقف أم سليم أعلى من موقف أبي طلحة، فأم سليم شخصية فلة لما جاءها قالت (الله ورسوله أعلم). وموقف جابر يدل على أن الرجل يمكن أن يسمع لكلام امرأته إن كان كلاماً حسناً صالحاً.

قوله: (تَرْكُوهُ وَانْحَرْفُوا) أَيِ شَبِعُوا وَانْصَرَفُوا.

وقوله: (تَغِطُّ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، أَيِ تَغْلِي، وَيُسْمَعُ غَلِيَانَهَا.

وقوله: (كَمَا هُوَ) يَعُودُ إِلَى الْعَجِينَ.

وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثَ عِلْمَيْنِ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ:

أَحَدُهُمَا: تَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ.

وَالثَّانِي: عِلْمُهُ ﷺ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الْقَلِيلَ الَّذِي يَكْفِي فِي الْعَادَةِ خَمْسَةَ أَنْفُسٍ أَوْ نَحْوَهُمْ سَيَكْثُرُ فَيَكْفِي أَلْفًا وَزِيَادَةً، فَدَعَا لَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَاعٌ شَعِيرٌ وَبِهَيْمَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثالث: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ:

فِيهِ أَيْضًا هَذَانِ الْعِلْمَانِ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، وَهُمَا تَكْثِيرُ الْقَلِيلِ، وَعِلْمُهُ ﷺ بِأَنَّ هَذَا الْقَلِيلَ سَيَكْثُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكْفِي هَؤُلَاءِ الْخَلْقَ الْكَثِيرَ، فَدَعَاهُمْ لَهُ.

وَأَعْلَمَ أَنَّ أَنَسًا ﷺ رَوَى هُنَا حَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَ مِنْ طَرِيقٍ، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقٍ، وَهُمَا قَضِيَّتَانِ جَرَتْ فِيهِمَا هَاتَانِ الْمُعْجَزَتَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُعْجَزَاتِ.

- فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَا أَنَسًا ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَقْرَاصِ شَعِيرٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَلطَّعَامُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِمَنْ مَعَهُ: قَوْمُوا، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلُمِّي مَا عِنْدَكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ عُكَّةٌ لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ

قَالَ: إِذْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: إِذْذَنْ لِعَشْرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَرْسَلَك أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ)

وَقَوْلُهُ: (أَلِطْعَام؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ)

هَذَانِ عَلَمَانِ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، وَذَهَابَهُ ﷺ بِهِمْ عِلْمُ ثَالِثٍ كَمَا سَبَقَ، وَتَكْثِيرُ الطَّعَامِ عِلْمٌ رَابِعٌ. وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ إِبْتِلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ - وَالِاخْتِيَارَ بِالْجُوعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَشَاقِّ؛ لِيَصْبِرُوا، فَيَعْظُمَ أَجْرُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ. وَفِيهِ: مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كِتْمَانٍ مَا بِهِمْ.

وَفِيهِ: مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ ﷺ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعْتِنَاءِ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ بَعْثِ الْهَدِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَرْتَبَةِ الْمُبْعُوثِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ قَلَّتْ فَهِيَ خَيْرٌ مِنَ الْعَدَمِ.

وَفِيهِ جُلُوسُ الْعَالَمِ لِأَصْحَابِهِ يُفِيدُهُمْ وَيُؤَدِّبُهُمْ. وَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ.

وَفِيهِ: انْطِلَاقُ صَاحِبِ الطَّعَامِ بَيْنَ يَدَيْ الصُّيْفَانِ وَخُرُوجِهِ لِيَتَلَقَّاهُم.

وَفِيهِ مَنْقِبَةُ لِأُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَدَلَالَةٌ عَلَى عَظِيمِ فَقْهَهَا وَرُجْحَانِ عَقْلِهَا لِقَوْلِهَا: (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الطَّعَامَ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُصْلَحَةِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهَا فِي مَجِيءِ الْجُمُعِ الْعَظِيمِ لَمْ يَفْعَلْهَا فَلَا تَحْزَنُ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ فَتِّ الطَّعَامِ وَاخْتِيَارِ الثَّرِيدِ عَلَى الْغَمْسِ بِاللُّقْمِ.

وَقَوْلُهُ: (عَصَرْتُ عَلَيْهِ عُكَّةً)

هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، وَهِيَ وَعَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ لِلْسَّمَنِ خَاصَّةً.

وَقَوْلُهُ: (فَادَمَّتُهُ) هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لُغَتَانِ (أَدَمَّتُهُ وَأَدَمَّتُهُ) أَيْ جَعَلَتْ فِيهِ إِدَامًا.

وَأِنَّمَا أُذُنٌ لِعَشْرَةِ عَشْرَةٍ لِيَكُونَ أَرْفَقَ بِهِمْ، فَإِنَّ الْقِصْعَةَ الَّتِي قُتَّ فِيهَا تِلْكَ الْأَقْرَاصُ لَا يَتَحَلَّقُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ إِلَّا بِضُرِّ يُلْحَقُهُمْ، لِيُعْذِبَهَا عَنْهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ:

فَفِيهِ: أَنَّ أَنَسًا قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَدَعُوهُ، وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا، فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ: قُومُوا.... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَ هُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قِصَّةٌ أُخْرَى بِلَا شَكٍّ، وَفِيهَا مَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَزِيَادَةٌ هَذَا الْعَلَمُ الْآخَرُ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ وَهُوَ إِخْرَاجُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْكَرِيمَاتِ ﷺ.
قَوْلُهُ: (وَتَرَكُوا سُورًا) هُوَ بِالْهَمْزِ، أَيُّ: بَقِيَّةً.

قَوْلُهُ: (فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرُ قَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ)
أَمَّا قِيَامُ أَبِي طَلْحَةَ فَلَا يُنْتَظَرُ إِقْبَالُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَقْبَلَ تَلَقَّاهُ.
وَقَوْلُهُ: (إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرُ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ صَحِيحٌ، (وَكَانَ) هُنَا تَأَمَّةٌ لَا تَحْتَاجُ خَبْرًا ^(١).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ)

فِيهِ عِلْمٌ ظَاهِرٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ)

فِيهِ أَنَّ يُسْتَحَبَّ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَكُونُوا أَكْلَهُمْ بَعْدَ فَرَاغِ الضُّيْفَانِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ)

(١) ومعنى "كان" هنا "وجد"، أي: إِنَّمَا [وجد] شَيْءٌ يَسِيرُ.

(٢) وهذا إذا كان الطعام قليلاً خصوصاً، أما لو كان كثيراً فلا مانع من أكلهم معهم.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (وَقَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعَصَابَةٍ) لَا تُخَالَفَةُ بَيْنَهُمَا، وَأَحَدُهُمَا يُبَيِّنُ الْآخَرَ، وَيُقَالُ: عَصَبَ وَعَصَبَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ.

قَوْلُهُ: (فَذَهَبَتْ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ) فِيهِ: اسْتِعْمَالُ الْمُجَازِ لِقَوْلِهِ: (يَا أَبَتَاهُ) وَإِنَّمَا هُوَ زَوْجُ أُمِّهِ^(١). وَقَوْلُهُ: (بِنْتِ مِلْحَانَ) هُوَ بِكْسَرِ الْمِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢١ - باب جَوَازِ أَكْلِ الْفَرْقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ

بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضَيْفَانَا إِذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّي خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامَ صَنْعَةٍ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دَبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الصَّحْفَةِ. قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدَّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِئْتُ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دَبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدَّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ - قَالَ - فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعُمُهُ. قَالَ فَقَالَ أَنَسُ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدَّبَّاءُ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دَبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

(١) وهذا ليس على سبيل التنبئ، وإنما على سبيل الاحترام للكبير.

(بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُرَقِّ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ^(١))، وَإِثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضَيْفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ)

فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه (أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا رَأَيْتَ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ أَنَسٌ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدَ أَقْدَرٍ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ).

فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ^(٢)، وَإِبَاحَةُ كَسْبِ الْخِيَّاطِ^(٣)، وَإِبَاحَةُ الْمُرَقِّ، وَفَضِيلَةُ أَكْلِ الدُّبَّاءِ^(٤)، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِبَّ الدُّبَّاءَ^(٥)، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّهُ وَأَنَّهُ يَخْرُصُ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَائِدَةِ إِثَارَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا إِذَا لَمْ يَكْرَهُهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ^(٦).

(١) وهو المعروف بالقرع عندينا.

(٢) ففي الحديث عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» مسلم.

(٣) فمهمة الحائك والخياط ليست من المهن الوضيعة التي يستكبر على أصحابها أهل الكبر، كما في قول الله ﷻ (قَالُوا أَنْزِلْ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْكَ الْأَزْدَلُونَ) قال القرطبي في تفسيره: وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْأَزْدَلُونَ الْحَاكَةُ وَالْحَجَّامُونَ. فَأَوْأَ أَنْ هَذِهِ الْمِهْنُ تَضَعُ أَصْحَابُهَا، بَلْ لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ أَوْ يَرْفَعُهُ عَمَلُهُ، فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْعَبْدَ، وَالْمَعْصِيَةُ تَخْفِضُ الْعَبْدَ.

(٤) وذلك لحُبِّ النَّبِيِّ ﷺ للدُّبَّاءِ، والإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ يَسِيرُ عَلَى قَاعِدَةٍ أَنَّ مَا أَحَبَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ، فَإِنْ فَعَلَهُ وَالْإِقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، أَمَا مَا فَعَلَهُ دُونَ مُوَظَّفَةٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَرَّةِ أَوْ الْمَرَّاتِ دُونَ أَنْ يَؤَاطَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، لِأَنَّ هَذَا بِمَقْتَضَى الْأَدْلَةِ.

(٥) أَيِ إِنْ أَمَكْنَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ تُحِبُّ الدُّبَّاءَ، فَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ.

(٦) بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَعَامٌ مَرْغُوبٌ وَلَوْ مِنَ الْبَعْضِ، فَيَنْبَغِي إِثَارَ الْكَبِيرِ وَالْعَالَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ مَنْ حَوْلَهُ لَهُ، إِذَا لَمْ يَكْرَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ مُشْتَرَكًا لَيْسَ لِأَحَدٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَثِّرَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِنَصِيئِهِ، وَإِلَّا فَالْإِثَارُ بِغَيْرِ النَّصِيبِ بَأَنِّ يَجْمَعُوا لَهُ مَا يَرِيدُ

وَأَمَّا تَتَّبِعَ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَائِي الصَّحْفَةِ، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا مِنْ حَوَائِي جَانِبِهِ وَنَاحِيَّتِهِ مِنَ الصَّحْفَةِ لَا مِنْ حَوَائِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، فَقَدْ أَمَرَ ﷺ
بِالْأَكْلِ مِمَّا يَلِي الْإِنْسَانَ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، وَإِنَّمَا نَهَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَقَدَّرُ جَلِيسُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا
يَتَقَدَّرُ أَحَدٌ، بَلْ يَتَبَرَّكُونَ بِآثَارِهِ ﷺ، فَقَدْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِبُصَاقِهِ ﷺ، وَنُخَامَتِهِ وَيُدَلِّكُونَ
بِذَلِكَ وُجُوهَهُمْ، وَشَرِبَ بَعْضُهُمْ بَوْلَهُ وَبَعْضُهُمْ دَمَهُ^(١)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ
عَظِيمِ اعْتِنَائِهِمْ بِآثَارِهِ ﷺ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا غَيْرُهُ^(٢).
وَالدُّبَاءُ هُوَ الْيَقُطِيطُ، وَهُوَ بِالْمَدِّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ فِيهِ الْقَصْرَ أَيْضًا،
الْوَاحِدَةُ دُبَاءَةٌ أَوْ دُبَاةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ويتركون الباقي، فإن هذا يترتب عليه أذية لبعضهم، أما إذا كانوا اثنان وأحدهما يحب الآخر ويؤثره، فلا
بأس بذلك، بل هذا من الخلق الحسن وهو أن يؤثر بعضهم بعضاً، وكذا لو أثر الكبير الصغير، إذا كان
الصغير يحب طعاماً معيناً، فيؤثره به الكبير، وذلك لفضيلة خلق الإيثار، وليس الأثرة وهو أن يتنازع الناس
على الطعام المحبوب كاللحم مثلاً فما أن يوضع حتى تتسارع إليه الأيدي، فهذا ليس بخلق حسن، الخلق
الحسن هو أن يؤثر بعض الجالسين على المائة بعضهم بعضاً بما يحبون.
^(١) أما شرب البول والدم فهذا لم يثبت في أحاديث صحيحة، والأحاديث الواردة في شرب ذلك ضعيفة،
والأصل أن النبي ﷺ في هذه الفضلات كسائر البشر، وكان يتتره ﷺ من البول كما يتتره غيره وكان يتمسح
من الغائط ويغسل أثره، ولم يعرف أنهم كانوا يتبركون بغائطه ﷺ ولا ببوله ولا أنهم يتسبعون ذلك، وإنما الآثار
التي وردت في أنهم شربوا بوله وهم لا يدرون، هي التي تقول عنها أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة، والأصل
أن فضلات النبي وجميع الأنبياء على ما عليه البشر، ولا دليل على التخصيص، وليس في ذلك تنقيص من
قدرهم، بل هو كما قال الله ﷻ (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)، ولذلك تجد هذه القضية يُغرق فيها الصوفية لغلوهم
في قضية التبرك وزيادتهم فيها عن المشروع، فذكر هذا في مقام التبرك غير سديد والله أعلم.
^(٢) فيكون مقتضى الاحتمال الثاني التخصيص بالنبي ﷺ فقط، والاحتمال الأول أنه يأكل من حوالي
الصحفة من جوانبها مما يليه وهذا الأول هو الأقرب الصحيح، وهذا مباح للجميع.

٢٢ - باب استِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ الثَّمَرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ

الطُّعَامَ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِدَٰلِكَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي - قَالَ - فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بَئْرَ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [الِقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ] ^(١) - ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ - فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ» . [الوطبة: الخليط يجمع التمر والأقط والسمن] .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَمَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشْكَا فِي إِقَاءِ التَّوَيِّبِينَ الْإِصْبَعَيْنِ .

قَوْلُهُ: (يَزِيدُ بْنُ حُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي، وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)

وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى ذَكَرَهُ وَقَالَ: (لَمْ يَشْكُ فِي إِقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، بِضَمِّ الْبَاءِ، وَيَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ.

وَقَوْلُهُ: (وَوَطْبَةٌ) هَكَذَا رِوَايَةُ الْأَكْثَرَيْنِ (وَوَطْبَةٌ) بِالْوَاوِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ شُعْبَةَ، وَالنَّضْرُ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ اللُّغَةِ،

(١) شُعبَة روى الحديث عن يزيد، فيقول ظني أن يزيد قال كذا، فمن دقته أنه ذكر أنه عنده شيء من الشك.

وَفَسَّرَهُ النَّصْرُ فَقَالَ: (الْوَطْبَةُ) الْحَيْسُ يَجْمَعُ التَّمْرَ الْبَرْقَانِيَّ وَالْأَقِطَ الْمَذْقُوقَ وَالسَّمْنَ، وَكَذَا ضَبَطَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ وَأَبُو بَكْرُ الْبَرْقَانِيُّ وَآخَرُونَ، وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا (رُطْبَةُ) بِرَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَفَتْحِ الطَّاءِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ وَقَالَ: هَكَذَا جَاءَ فِيهَا رَأْيَانُهُ مِنْ نُسخِ مُسْلِمٍ (رُطْبَةُ) بِالرَّاءِ، قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنَ الرَّاوي، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْوَاوِ. وَهَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَى نُسخِ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا رَأَاهُ هُوَ، وَإِلَّا فَاتَّكَّرَهَا بِالْوَاوِ، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو مَسْعُود الْبَرْقَانِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَنْ نُسخِ مُسْلِمٍ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ فِي مُسْلِمٍ (وَطْبَةُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الطَّاءِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَهَكَذَا ادَّعَاهُ آخَرُونَ (وَالْوَطْبَةُ) بِالْهَمْزِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنَ التَّمْرِ كَالْحَيْسِ، هَذَا مَا ذَكَرُوهُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا كُلِّهِ، فَيُقْبَلُ مَا صَحَّحَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي اللُّغَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: (وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ) أَيُّ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمَا لِقَلَّتِهِ، وَلَمْ يُلْقِهِ فِي إِثْنَاءِ التَّمْرِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِالتَّمْرِ، وَقِيلَ: كَانَ يَجْمَعُهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَصْبُعَيْنِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ. وَقَوْلُهُ: (قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي، وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى). مَعْنَاهُ: أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ: الَّذِي أَظُنُّهُ أَنَّ إِلْقَاءَ النَّوَى مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ، فَأَشَارَ إِلَى تَرَدُّدٍ فِيهِ وَشَكٍّ، وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي جَزَمَ بِإِثْبَاتِهِ وَلَمْ يَشَكَّ، فَهُوَ ثَابِتٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ الشَّكِّ فَلَا تَضُرُّ سَوَاءً تَقَدَّمَتْ عَلَى هَذِهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ فِي وَقْتِ وَشَكٍّ فِي وَقْتٍ، فَالْيَقِينُ ثَابِتٌ، وَلَا يَمْنَعُهُ النِّسْيَانُ فِي وَقْتٍ آخَرَ. وَقَوْلُهُ: فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاولَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. فِيهِ: أَنَّ الشَّرَابَ وَنَحْوَهُ يُدَارُ عَلَى الْيَمِينِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي بَابِهِ قَرِيبًا.

وَفِيهِ اسْتِخْبَابُ طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الْفَاضِلِ (١) وَدُعَاءُ الصَّيْفِ بِتَوْسِعَةِ الرِّزْقِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَقَدْ جَمَعَ ﷺ فِي هَذَا الدُّعَاءِ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (١/١٩٣): [وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ: ادْعُ لِي - أَوْ لَنَا - وَقَصِدَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِالدُّعَاءِ وَيَسْمَعَ هُوَ أَيْضًا بِأَمْرِهِ وَيَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ كَمَا يَأْمُرُهُ بِسَائِرِ فِعْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ مُقْتَدٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْتَمِّمٌ بِهِ لَيْسَ هَذَا مِنَ السُّؤَالِ الْمَرْجُوحِ .
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ إِلَّا طَلَبُ حَاجَتِهِ لَمْ يَقْصِدْ نَفْعَ ذَلِكَ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْمُقْتَدِينَ بِالرَّسُولِ الْمُؤْتَمِّمِينَ بِهِ فِي ذَلِكَ، بَلْ هَذَا هُوَ مِنَ السُّؤَالِ الْمَرْجُوحِ الَّذِي تَرَكَهُ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوقِ وَسُؤَالِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ سُؤَالِ الْأَحْيَاءِ السُّؤَالِ الْجَائِزِ الْمَشْرُوعِ، هَذَا الْكَلَامُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، وَإِنَّمَا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَةُ فِي أَمْرِ دُنْيَوِي فَهُوَ الْأَوَّلَى تَرَكَهُ، وَأَمَّا الدُّعَاءُ الْعَامُّ وَالْأَمْرُ الْآخِرِيُّ كَالدُّعَاءِ بِالْبَرَكَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَطَلَبُ الدُّعَاءِ لِمِثْلِ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ مُشْرُوعٌ، قَالَ تَعَالَى عَنْ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ)، وَرَغِبَ ﷺ فِي اسْتَغْفَارِ الرَّسُولِ ﷺ قَالَ تَعَالَى (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ (فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفَرَ لَكَ فَافْعَلْ) مُسْلِمٌ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الدُّعَاءِ لِأَمْرِ آخِرِيٍّ لَا تَقْصُ فِيهِ، وَلَا تَقْصُ فِي التَّوَكُّلِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ يُقَيَّدَ الْأَمْرُ بِأَنَّ طَلَبَ الدُّعَاءِ لِأَمْرِ دُنْيَوِيٍّ الْأَوَّلَى تَرَكَهُ لِحَدِيثِ (وَلَا يَسْتَرْقُونَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا طَلَبُ الدُّعَاءِ لِأَمْرِ آخِرِيٍّ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ.

الكلام على طلبه من الغير ، أما الدعاء فمستحب في أمور الدين والدنيا والآخرة ، ولكن في أمور الدنيا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطْلُبَهَا إِجْمَالًا لَا تَفْصِيلًا، كَأَنْ يَقُولَ (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، وَ(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا) فَالرِّزْقُ الْوَاسِعُ يَشْمَلُ رِزْقَ فِي الْأَخْلَاقِ وَرِزْقَ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَرِزْقَ فِي الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَالسُّؤَالُ التَّفْصِيلِيُّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا قَدْ تَدْعُو بِشَيْءٍ هُوَ يَضُرُّكَ وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ، وَكَمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ الدُّعَاءَ لَمَّا قَالَتْ: اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّكَ سَأَلْتِ اللَّهَ لِأَجَالٍ مُضَرُّوَةٍ وَأَثَارَ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَا يَعْجَلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ» مُسْلِمٌ.

(٢) وهو قوله «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»، وَهُوَ أَحَدُ الْأَدْعِيَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، أَنْ يَدْعُوا بِهِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ.

٢٣ - باب أكل القثاء بالرطب.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا -
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقَثَاءَ بِالرُّطَبِ.

قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﷺ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقَثَاءَ بِالرُّطَبِ)
وَالْقَثَاءُ بِكَسْرِ الْقَافِ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ لُغَةٌ بِضَمِّهَا.
وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَ: (يَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بَرْدَ هَذَا).

فِيهِ: جَوَازُ أَكْلِهِمَا مَعًا، وَأَكْلُ الطَّعَامَيْنِ مَعًا، وَالتَّوَسُّعُ فِي الْأَطْعِمَةِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ
فِي جَوَازِ هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ خِلَافِ هَذَا فَمَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ إِعْتِيَادِ
التَّوَسُّعِ وَالتَّرَفِّهِ وَالْإِكْتِنَارِ مِنْهُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٤ - باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. [المقعى:
أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرَكَيْهِ مُسْتَوْفِزًا غَيْرَ مُتَمَكِّنًا].

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سَفِيَّانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمْرٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ
مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ أَكْلًا حَثِيثًا. [المحتفز: المستعجل المستوفز غير
المتمكن في جلوسه].

(١) كالتقوي على أمر ديني والعبادة، وإظهار قول الله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وغير ذلك.

قَوْلُ أَنَسٍ رضي الله عنه (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَكَلًا حَثِيثًا).

قَوْلُهُ: (مُقْعِيًا) أَيُّ جَالِسًا عَلَى أَلْيَتَيْهِ نَاصِبًا سَاقِيَهُ.

(وَمُحْتَفِزٌ) هُوَ بِالزَّايِ أَيُّ مُسْتَعْجِلٌ مُسْتَوْفِزٌ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ فِي جُلُوسِهِ، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: (مُقْعِيًا) وَهُوَ أَيْضًا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ (لَا أَكُلُ مُتَكِيًا) عَلَى مَا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: الْمُتَكِيُّ فِي جُلُوسِهِ مِنَ التَّرْبَعِ، وَشَبَّهَهُ الْمُعْتَمِدَ عَلَى الْوِطَاءِ تَحْتَهُ.

قَالَ: وَكُلُّ مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا عَلَى وِطَاءٍ فَهُوَ مُتَكِيٌّ، وَمَعْنَاهُ: لَا أَكُلُ أَكُلَ مَنْ يُرِيدُ الْإِسْتِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ وَيَقْعُدُ لَهُ مُتَمَكِّنًا، بَلْ أَقْعُدُ مُسْتَوْفِزًا، وَأَكُلُ قَلِيلًا.

وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: (أَيُّ يَتَمَرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكَلًا ذَرِيعًا) وَقَوْلُهُ: (أَكَلًا ذَرِيعًا وَحَثِيثًا) هُمَا بِمَعْنَى، أَيُّ مُسْتَعْجِلًا ﷺ لَا سَتِيفَازَهُ لِشُغْلٍ آخَرَ، فَأَسْرَعَ فِي الْأَكْلِ وَكَانَ اسْتِعْجَالَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَيُرْدَّ الْجُوعَةَ ثُمَّ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ ^(١).

وَقَوْلُهُ: (فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ) أَيُّ يُفَرِّقُهُ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَهَذَا التَّمَرُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَبَرَّعَ بِتَفْرِيقِهِ ﷺ فَلِهَذَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أنه لا يُضَيِّعُ وَقْتًا طَوِيلًا فِي الطَّعَامِ، فَكثرة الأُطْعَمَةِ وإِعدادُهُ بالسَّاعات الطويلة وقضاء الوقت الطويل فِي تناول الطَّعَامِ، خِلاف هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، يَأْكُلُ مَا تيسر، وَلَا يُضَيِّعُ العَمْرَ فِي إعدادِ الولائم. * المتكِيُّ هُوَ المتربِّعُ عَلَى وِطَاءٍ.

٢٥ - باب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة

إلا بإذن أصحابه.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سَحِيمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُحْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ. يَعْنِي الْإِسْتِذَانَ^(١).

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُحْدٌ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

قَوْلُهُ: شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُحْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ ﷺ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: لَا تَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا كَلِمَةَ ابْنِ عُمَرَ ﷺ يَعْنِي الْإِسْتِذَانَ

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ). هَذَا النَّهْيُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ^(٢)، فَإِذَا أَذِنُوا فَلَا بَأْسَ.

(١) أي أن شعبة يظن أن جملة [إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ] مدرجة من كلام ابن عمر ﷺ، وليست مرفوعة.

(٢) فينهي أن يأخذ تمرتين من نفس الصنف فضلاً عن أن يأخذ ثلاثة، كتمرتين، وإنما عليه أن يتناول ثمرة ثمرة.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالْأَدَبِ؟
فَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ.
وَعَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ وَالْأَدَبِ.
وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ:

- فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ، فَالْقِرَانُ حَرَامٌ إِلَّا بِرِضَاهُمْ^(١)، وَيَحْصُلُ الرِّضَا بِتَضَرُّحِهِمْ بِهِ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ التَّضَرُّحِ مِنْ قَرِينَةٍ حَالٍ أَوْ إِذْلَالٍ عَلَيْهِمْ كُلَّهُمْ^(٢) بِحَيْثُ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا أَنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ، وَمَتَى شَكٌّ فِي رِضَاهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ.
- وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ اشْتَرَطَ رِضَاهُ وَحْدَهُ، فَإِنْ قَرَنَ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَحَرَامٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ وَلَا يَجِبُ.
- وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ ضَيَّقَهُمْ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَانُ.
ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي الطَّعَامِ قَلَّةٌ فَحَسَنَ إِلَّا يَقْرَنَ لِتَسَاوِيهِمْ.
وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَفْضُلُ عَنْهُمْ فَلَا بَأْسَ بِقِرَانِهِ.
لَكِنَّ الْأَدَبَ مُطْلَقًا: التَّأَدُّبُ فِي الْأَكْلِ وَتَرْكُ الشَّرِّهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجَلًا وَيُرِيدُ الْإِسْرَاعَ لِشُغْلٍ آخَرَ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي زَمَنِهِمْ، وَحِينَ كَانَ الطَّعَامُ ضَيِّقًا، فَأَمَّا الْيَوْمَ مَعَ اتِّسَاعِ الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِذْنِ.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ، فَإِنَّ الْإِعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، لَوْ ثَبَتَ السَّبَبُ، كَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ: (أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ) يَعْنِي قِلَّةٌ وَحَاجَةٌ وَمَشَقَّةٌ.

(١) لأنهم مقتسمون فيه، فالأصل فيه التساوي.

(٢) أي له مترلة عالية عندهم.

وَقَوْلُهُ: (يَقْرَن) أَي يَجْمَع وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ.
وَقَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ.
وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ الْقِرَانُ، يُقَالُ: قَرَنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، قَالُوا: وَلَا يُقَالُ: أَقْرَنَ.
وَقَوْلُهُ: (قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ)
يَعْنِي بِالْكَلِمَةِ الْكَلَامَ، وَهُوَ شَائِعٌ مَعْرُوفٌ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شُعْبَةُ لَا يُؤَثِّرُ فِي رَفْعِ الْإِسْتِثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّهُ نَفَاهُ بِظَنْ
وَحُسْبَانٍ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ سُفْيَانٌ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَثَبَّتَ.

٢٦ - باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعِيَالِ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعُ أَهْلُهُ
يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعُ أَهْلُهُ أَوْ جَاعُ أَهْلُهُ». قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ (لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعُ أَهْلُهُ)
فِيهِ فَضِيلَةُ التَّمْرِ ^(١).

(١) التمر طيباً طعاماً جامع لجميع العناصر المطلوبة للجسم، فهو غذاء متكامل سكريات ونشويات وبروتين ودهون وفيه أنواع من الفيتامينات كذلك، لذا حليث (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) ينبغي أن يذكر ضمن المعجزات العلمية.

وَجَوَّازُ الْإِدْخَالِ لِلْعِيَالِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ ^(١).

وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِمُ عَائِشَةَ.

أَمَّا (طَحْلَاءُ) فَفُتْحُ الطَّاءِ وَإِسْكَانُ الْحَاءِ الْمُتَهَمِّلَتَيْنِ وَبِالْمَدِّ، وَأَمَّا (أَبُو الرَّجَالِ) فَلَقَبٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ أَوْلَادٍ رَجَالٍ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدْنُونٌ.

٢٧ - باب فضل تمرِ المدينة.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمَسِيَ».

[اللابة: أرض ذات حجارة سود كثيرة والمدينة بين لابتين].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».

(١) أي الحث على ادخار طعام للعيال حتى لا يجوع الأهل، خلافاً لما قد يظنه البعض من أن الجوع مطلوبٌ مستحب، نقول: بل قال النبي ﷺ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةَ) (ج٢) ٣٣٥٤، (س) ٥٤٦٩، (د) ١٥٤٧، (ح) ١٠٢٩، انظر صحيح الجامع: ١٢٨٣، والاستعاذة من الجوع أمرٌ مطلوب وهو عبادة مستقلة، ولو حدث جوع حتى يتضرع الإنسان إلى الله فذلك ليُهذب نفسه ويتحكم فيها لا تتحكم هي فيه، وهذا هو الذي ذكره في النهي عن كثير من الإفراط، وذلك بأن يكون الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه، وليس أنه قد تعود على نمط معين من الحياة لا يستطيع تغييره، فيقدمه على طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ فيحصل الخلل. وقول النبي ﷺ (يَبْتَ لَا تَمْرٌ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ) هذا في أهل المدينة ي قوم قوتهم الأساسي التمر، أما عندنا في زماننا على سبيل المثال إذا لم يوجد عندهم أرز ومكرونة يكونوا جياع.

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَيْدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَا يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنِّهَا تَرْيَاقٌ أَوَّلُ الْبُكَرَةِ» .

قوله ﷺ: (مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا يَبْنِي لَابَتِيهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ) اللَّابَتَانِ هُمَا الْحَرَّتَانِ، وَالْمُرَادُ لَابَتَا الْمَدِينَةِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُمَا مَرَّاتٍ.

قوله ﷺ: (مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) وَالسُّمُّ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يَفْتَحُ السَّيْنَ وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ.

قوله ﷺ: (إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً) أَوْ (إِنَّهَا تَرْيَاقٌ أَوَّلُ الْبُكَرَةِ) ^(١)

وَالْتَرْيَاقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ، وَيُقَالُ: (دَرْيَاقٌ) وَ (طَرْيَاقٌ) أَيْضًا كُلٌّ فَصِيحٌ.

قوله ﷺ (أَوَّلُ الْبُكَرَةِ) بِنَصْبِ (أَوَّلٍ) عَلَى الظَّرْفِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَنْ تَصَبَّحَ) ^(٢). وَ (الْعَالِيَةِ) مَا كَانَ مِنَ الْحَوَائِطِ وَالْقُرَى وَالْعِمَارَاتِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْعُلْيَا مِمَّا يَلِي نَجْدًا، أَوْ السَّافِلَةَ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي تِهَامَةَ ^(٣).

(١) جاءت روايات بعضها [تمرات]، [تمرات عَجْوَةٍ]، [عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ]، والأصح في هذا أن يُقال: أن ذكر بعض أفراد العام لا يُخصه، بمعنى أن أي تمر من تمر المدينة، فهو يحصل فيه ذلك الفضل، وإذا كان من العجوة فذلك أفضل، وإذا كان من عجوة العالية فذلك أفضل.

(٢) أي يتناولها أول النهار فيتصبح بها ويبدأ بها.

(٣) فأسفل المدينة الجهة الغربية، والشرقية هي أعالي المدينة، والحوائط: البساتين.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَدْنَى الْعَالِيَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَأَبْعَدَهَا ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.

وَالْعَجْوَةُ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنَ التَّمْرِ.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: فَضِيلَةُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَعَجْوَتُهَا، وَفَضِيلَةُ التَّصَبُّحِ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْهُ، وَتَخْصِيصُ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهَا.

وَعَدَدُ السَّبْعِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمَهَا الشَّارِعُ وَلَا نَعْلَمُ نَحْنُ حِكْمَتَهَا، فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا، وَاعْتِقَادُ فَضْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِيهَا^(١)، وَهَذَا كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ، وَنُصُبِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضُ فِيهِ فَكَلَامٌ بَاطِلٌ، فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَلَا تُعْرِجْ عَلَيْهِ، وَقَصَدْتَ بِهَذَا التَّنْبِيهِ التَّحْذِيرَ مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٨ - بَابُ فَضْلِ الْكَمَاءَةِ وَمَدَاوِقِ الْعَيْنِ بِهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «الْكَمَاءَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا وَبْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْكَمَاءَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَيْنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكَرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

(١) أي أنه أمرٌ تعبدِي، نعتقد أنه حق وأن له فضل، وأن له حكمة وإن لم نعلمها.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» .

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» .

قوله ﷺ: (الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)

أَمَّا (الْكُمَاءُ) فَبِفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ.

وَفِي الْإِسْنَادِ الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ، هُوَ بِالتَّاءِ الْمُتَنَوِّةِ فَوْقَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَالْحَسَنُ الْعُرَيْنِيُّ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَبَعْدَهَا نُونٌ مَنْسُوبٌ إِلَى عُرَيْنَةَ.

وَاخْتَلَفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ):

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَثِيرُونَ: شَبَّهَهَا بِالْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْصُلُ لَهُمْ بِلاَ كُلْفَةٍ وَلَا عِلَاجٍ، وَالْكُمَاءُ تَحْصُلُ بِلاَ كُلْفَةٍ وَلَا عِلَاجٍ وَلَا زَرْعٍ بِزَرٍّ وَلَا سَقْيٍ وَلَا غَيْرِهِ.

وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الْمُنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَقِيقَةً عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ ^(١).
وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)
قِيلَ هُوَ نَفْسُ الْمَاءِ مُجَرَّدًا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُخْلَطَ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ، وَيُعَالَجَ بِهِ الْعَيْنُ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لِيُرُودَ مَا فِي الْعَيْنِ مِنْ حَرَارَةٍ فَمَاؤُهَا مُجَرَّدًا شِفَاءً، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ
فَمُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ.

وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ مَاءَهَا مُجَرَّدًا شِفَاءً لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا، فَيُعَصَّرُ مَاؤُهَا، وَيُجْعَلُ فِي الْعَيْنِ مِنْهُ.
وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا وَغَيْرِي فِي زَمَنَاتٍ مَن كَانَ عَمِيَّ وَذَهَبَ بَصَرُهُ حَقِيقَةً، فَكَحَلَ عَيْنَهُ بِمَاءِ الْكُمَاةِ مُجَرَّدًا،
فَشُفِيَ وَعَادَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ، وَهُوَ الشَّيْخُ الْعَدْلُ الْأَيْمَنُ الْكَمَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّمَشْقِيِّ صَاحِبُ صَلَاحٍ
وَرِوَايَةٍ لِلْحَدِيثِ، وَكَانَ اسْتِعْمَالَهُ لِمَاءِ الْكُمَاةِ اعْتِقَادًا فِي الْحَدِيثِ وَتَبَرُّكًا بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٩ - باب فضيلة الأسود من الكباش.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَبَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثِ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ «نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا
وَقَدْ رَعَاهَا». أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ. [الكباش: ثمر الأراك الناضج].

فِيهِ جَابِرٌ (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا
وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ)

(١) الكُمَاة: نبات من الفطريات، يُقال أنه عشب الغراب.

(الْكَبَاثُ) بَفَتْحِ الْكَافِ وَبَعْدَهَا مُخَفَّفَةٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ مُثَلَّثَةٌ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ النَّصِيجُ مِنْ ثَمَرِ الْأَرَاكِ.

و(مَرَّ الظُّهْرَانِ) عَلَى دُونِ مَرَحَلَةٍ مِنْ مَكَّةَ مَعْرُوفٌ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَهُوَ يَفْتَحُ الظَّاءَ الْمُعْجَمَةَ وَإِسْكَانَ الْهَاءِ.

وَفِيهِ فَضِيلَةٌ رِعَايَةِ الْغَنَمِ ^(١).

قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِي رِعَايَةِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لَهَا لِيَأْخُذُوا أَنْفُسَهُمْ بِالتَّوَّاضِعِ، وَتَصْنَفِي قُلُوبِهِمْ بِالْخُلُوعِ، وَيَتَرَقَّوْا مِنْ سِيَاسَتِهَا بِالنَّصِيحَةِ إِلَى سِيَاسَةِ أُمَمِهِمْ بِالْهِدَايَةِ وَالشَّفَقَةِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّادُمِ بِهِ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «نِعَمَ الْأَدَمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ».

وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ بْنُ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «نِعَمَ الْأَدَمُ». وَلَمْ يَشْكُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدَمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ «نِعَمَ الْأَدَمُ الْخَلُّ».

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْمٍ - عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ

(١) لأن الله جعل جميع الأنبياء ترعى الغنم.

(٢) ثم إن مخالطة الغنم تجعل هناك نوع من الهدوء والسكينة بخلاف الإبل، فإنها تحتاج إلى صياح وشدة.

فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقَا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ «مَا مِنْ أَدَمَ». فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ «فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأَدَمُ». قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ طَلْحَةُ: [مَا زِلْتُ أَحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ].

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْمٍ إِلَى قَوْلِهِ «فَنِعْمَ الْأَدَمُ الْخَلَّ». وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ «هَلْ مِنْ غَدَاءٍ». فَقَالُوا نَعَمْ. فَاتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرَصَةٍ فَوَضَعْنَ عَلَى نَبِيٍّ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّلَاثَ فَكَسَرَهُ بِأَمْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ «هَلْ مِنْ أَدَمَ». قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ «هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأَدَمُ هُوَ».

[النبي: كل مرتفع عن الأرض قليل المراد مائدة من خوص وقيل غير ذلك].

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نِعْمَ الْإِدَامُ أَوْ الْأَدَمُ الْخَلَّ) وَفِي رِوَايَةٍ (نِعْمَ الْأَدَمُ) بِلَا شَكٍّ.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدَمَ فَقَالُوا: (مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأَدَمُ الْخَلَّ) وَذَكَرَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى بِزِيَادَةٍ. فِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْخَلِّ، وَأَنَّهُ يُسَمَّى أَدَمًا (١)، وَأَنَّهُ أَدَمٌ فَاضِلٌ جَيِّدٌ.

(١) الأدم هو ما يغمس فيه الخبز، والذي نسميه نحن غموس.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الإِدَامُ بِكَسْرِ الهمزة مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ، يُقَالُ: أَدَمَ الْخُبْزُ يَأْدِمُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَجَمَعَ الإِدَامُ أَدَمَ بِضَمِّ الهمزة والدَّالِ، كِهَابٍ وَأُهْبٍ، وَكِتَابٍ وَكُتِبَ. وَالْأَدَمُ بِإِسْكَانِ الدَّالِ مُفْرَدٌ كَالِإِدَامِ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْكَالِينَ.

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ:

فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضُ: مَعْنَاهُ مَدَحُ الْإِقْتِصَارِ فِي الْمَأْكَلِ وَمَنْعِ النَّفْسِ مِنْ مَلَاذِ الْأَطْعِمَةِ؛ تَقْدِيرُهُ: اسْتَدِمُوا بِالْحَلِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَخِفُّ مُؤْتَتَهُ، وَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ، وَلَا تَتَأَنَّقُوا فِي الشَّهَوَاتِ، فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ لِلدِّينِ، مَسْقَمَةٌ لِلْبَدَنِ. هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ.

وَالصَّوَابُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّهُ مَدَحٌ لِلْحَلِّ نَفْسَهُ، وَأَمَّا الْإِقْتِصَارُ فِي الْمَطْعَمِ وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ أُخَرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ: (يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ)

هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ، وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، مَنْسُوبٌ إِلَى وَحَاظَةِ قَبِيلَةٍ مِنْ حِمِيرٍ، هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُورُ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ شُيُوخِهِمْ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي: هُوَ يَفْتَحُ الْوَاوِ.

وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ: (فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ الْحَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ) فَهُوَ كَقَوْلِ أَنَسٍ: (مَا زِلْتُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.

وَهَذَا بِمَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَدَحٌ لِلْحَلِّ نَفْسَهُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَرَّاتٍ أَنْ تَأْوِيلَ الرَّاوي إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الظَّاهِرَ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَهَذَا كَذَلِكَ، بَلْ تَأْوِيلُ الرَّاوي هُنَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، فَيَتَعَيَّنُ اعْتِمَادُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِي، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقَا مِنْ خُبْزِ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول: (فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقَا)، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَ الْحَادِمَ وَنَحَوَهُ فَلَقَا، وَهِيَ الْكَسْرُ.

قَوْلُهُ: (فَأَخَذَ بِيَدِي)

فِيهِ جَوَازٌ أَخَذَ الْإِنْسَانُ بِيَدِ صَاحِبِهِ فِي تَمَاشِيهِمَا.

قَوْلُهُ: (فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا)

مَعْنَاهُ دَخَلْتُ الْحِجَابَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ رَأَى بَشَرَتَهَا.

قَوْلُهُ: (فَأَتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوَضَعْنَ عَلَى نَبِيِّ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُول: (نَبِيِّ) بَنُونَ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُثْنَاءٌ تَحْتَ

مُشَدَّدَةٍ، وَفَسَّرُوهُ بِإِثْنَةٍ مِنْ خُوصٍ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ أَوْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ

(بَنِي) بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ مُثْنَاءٌ فَوْقَ مَكْسُورَةٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ يَاءٌ مُثْنَاءٌ مِنْ تَحْتَ مُشَدَّدَةٍ.

وَالْبَتَّ) كِسَاءٌ مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ، فَلَعَلَّهُ مِنْدِيلٌ وَضَعَ عَلَيْهِ هَذَا الطَّعَامَ.

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبَعْدَهَا تُونٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ.

قَالَ الْقَاضِي الْكِتَابِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ طَبَقٌ مِنْ خُوصٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَجَعَلَ قُدَّامَهُ قُرْصًا وَقُدَّامِي قُرْصًا، وَكَسَرَ الثَّالِثَ

فَوَضَعَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ مُوَاسَاةِ الْحَاضِرِينَ عَلَى الطَّعَامِ.

وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ جَعْلُ الْخُبْزِ وَنَحْوِهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِوَضْعِ الْأَرْغِفَةِ وَالْأَقْرَاصِ صَحَاحًا غَيْرَ مَكْسُورَةٍ.

٣١ - باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه

وكذا ما في معناه.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنِّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ «لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ». قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا كَرِهْتَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ - قَالَ - فَاتَّبَعَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمِشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبِ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «السُّفْلُ أَرْفَقُ». فَقَالَ لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِيَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَسْبِغُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَيَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُمَّ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ. فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحْرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ». قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا تَكْرَهُهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ. قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي. [يُؤْتِي: يُوْحِي إِلَيْهِ].

قوله في الثوم: (فسألته أحرام هو؟ قال: لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه)

هذا تصريح بإباحة الثوم، وهو مجمع عليه، لكن يكره^(١) لمن أراد حضور المسجد، أو حضور جمع في غير المسجد، أو مخاطبة الكبار.

(١) وهذه الكراهة كراهة تنزيهية، لأن النبي ﷺ لم يجرمه.

وَيَلْحَقَ بِالثُّومِ كُلِّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمُسْأَلَةُ مُسْتَوَافَةً فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
 قَوْلُهُ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ)
 قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأَكْلِ وَالشَّارِبِ أَنْ يُفْضَلَ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَضْلَةً
 لِيُوَاسِيَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، لَا سِيَّيَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِفَضْلَتِهِ^(١)، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ،
 وَلَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ^(٢)، وَيَتَأَكَّدُ هَذَا فِي حَقِّ الضَّيْفِ، لَا سِيَّيَا إِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الطَّعَامِ أَنْ
 يُخْرِجُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ وَتَتَنَظَّرُ عِيَالُهُمُ الْفَضْلَةَ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ^(٣).
 وَنَقَلُوا أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِفْضَالَ هَذِهِ الْفَضْلَةِ الْمَذْكُورَةِ^(٤)، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ.
 قَوْلُهُ: (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي)
 مَعْنَاهُ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ وَالْوَحْيُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ (كُلُّ فَاِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تُنَاجِي)،
 (وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)^(٥).
 وَكَانَ ﷺ يَتْرُكُ الثُّومَ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلَائِكَةِ وَالْوَحْيِ كُلِّ سَاعَةٍ.
 وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِ الثُّومِ فِي حَقِّهِ ﷺ، وَكَذَلِكَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا:
 فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ.

- (١) هذا على مذهب من يرى أن لغير الأنبياء يُشرع التبرُّك بفضلتهم، والصحيح أن الصحابة ﷺ لم يتبركوا
 إلا بالنبي ﷺ وآثاره، وتركوا ذلك مع تمكنهم من فعله مع كبار أصحاب النبي ﷺ المبشرين بالجنة أو المقطوع
 بصلاحهم، فتركهم لذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يدل على أن التبرُّك مقصود وأن الفعل بدعة،
 والصحيح أنه لا يُشرع التبرُّك بآثار الصالحين، وإنما الأنبياء فقط هم الذين يُتبرَّك بفضلتهم.
 (٢) أي يترك جزءاً من الطعام يواسي بها من بعده إذا كان الطعام قليلاً والناس تحتاج إليه.
 (٣) وهذا من الإيثار والجود والكرم.
 (٤) وليست هذه الفضلة هي الفضلة التي يتركها الناس اليوم في شراهم، وإنما يتركونها لثلاث يقال عنهم
 بخلاء، يتركونها لتلقى.
 (٥) الحديث رواه مسلم قال ﷺ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ
 - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»، والحديثان رواهما مسلم.

وَالْأَصَحَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا) فِي جَوَابِ قَوْلِهِ أَحْرَامٌ هُوَ؟

وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فِي حَقِّكُمْ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ)، ثُمَّ ذَكَرَ كَرَاهَةَ أَبِي أَيُّوبَ لِعُلُوِّهِ وَمَشْيِهِ فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَحَوَّلَ إِلَى الْعُلُوِّ.
أَمَّا نَزُولُهُ ﷺ أَوَّلًا فِي السُّفْلِ فَقَدْ صَرَّحَ بِسَبَبِهِ، وَأَنَّهُ أَزْفَقَ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ وَقَاصِدِيهِ.
وَأَمَّا كَرَاهَةُ أَبِي أَيُّوبَ فَمِنْ الْأَدَبِ الْمُحْبُوبِ الْجَمِيلِ.
وَفِيهِ إِجْلَالُ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْأَدَبِ مَعَهُمْ.
وَالسُّفْلُ وَالْعُلُوُّ بِكُسْرِ أَوَّلِهِمَا وَضَمِّهِ لُعْتَانِ.
وَفِيهِ مَنَقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ مِنْ أَوْجُهُ:
مِنْهَا نَزُولُهُ ﷺ عِنْدَهُ ^(٢).

وَمِنْهَا أَدَبُهُ مَعَهُ ^(٣).

وَمِنْهَا مُوَافَقَتُهُ فِي تَرْكِ الثُّومِ، وَقَوْلُهُ: (إِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ)، وَمِنْ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ الصَّادِقِ أَنَّ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ مُحِبُّوهُ، وَيَكْرَهُ مَا كَرِهَ ^(٤).

(١) بل الظاهر لما رأى امتناع النبي ﷺ سألَهُ (أَحْرَامٌ هُوَ؟) أي الأجل ذلك تركه النبي ﷺ، فكيف يُساق العام على سبب، ويكون السبب خارجاً عنه؟ فلا يصح هذا، بل سيق هذا لأجل عدم أكل النبي ﷺ، فلو كان الثوم حراماً على النبي ﷺ لقال النبي ﷺ هو حرامٌ عليّ وليس عليكم، لكن لما قال (لا)، أن النبي ﷺ داخل بالتأكيد في هذا العموم.

(٢) أي أول ما أتى من الهجرة.

(٣) إذ قال [فَتَحَوَّلَا فِي جَانِبٍ] أي الحجرة، أدخلوا الجانب الآخر حتى لا يكونوا فوق رأس النبي ﷺ، رغم وجود الفراغ، فهذا من الأدب البالغ والمحبة العظيمة.

(٤) وهذا يدل على أهمية أمر الولاء والبراء، فإن من كره المؤمنين وأحب الكافرين، يستحيل أن يكون محباً لله ولرسوله ﷺ، بل ما حصل له حب الكفار وبُغض المؤمنين إلا بسبب نفاقه وزندقته وانعدام الإيمان من قلبه.

قوله: (فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَإِذَا جِيَءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَّبِعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ)

يَعْنِي إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَاجَتَهُ، ثُمَّ رَدَّ الْفَضْلَةَ، أَكَلَ أَبُو أَيُّوبٍ مِنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ تَبَرُّكًا، فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ أَهْلِ الْخَيْرِ ^(١) فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.

قوله: (فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ)

يَعْنِي فَزِعَ لِحُوفِهِ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ مِنْهُ أَمْرٌ أَوْجَبَ الْإِمْتِنَاعَ مِنْ طَعَامِهِ ^(٢).

قوله: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدٍ أَخُو زَيْدِ الْأَحْوَلِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ بِيَلَادِنَا: (أَخُو زَيْدٍ) بِالْحَاءِ، وَهُوَ غَلَطٌ بِاتِّفَاقِ الْحَفَظِ.

وَصَوَابُهُ (أَبُو زَيْدٍ) بِالْبَاءِ كُنْيَةً لِثَابِتٍ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَلَى الصَّوَابِ عَنْ جَمِيعِ شُيُوخِهِمْ وَنُسَخِ بِلَادِهِمْ، وَأَنَّهُ فِي كُلِّهَا (أَبُو زَيْدٍ) بِالْبَاءِ.

قَالَ: وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ (أَخُو زَيْدٍ)، وَهُوَ خَطَأٌ مُحْضٌ، وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَحْوَلُ.

وَحَكَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالْأَصَحُّ (ثَابِتُ بْنُ يَزِيدٍ) بِالْيَاءِ أَبُو زَيْدٍ.

وَقَوْلُهُ: فِي أَصْلِ كِتَابِ مُسْلِمٍ: (الْأَحْوَلُ) مَرْفُوعٌ صِفَةً لِثَابِتٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) نقول في تصويب هذه المسألة: فيه التبرك بأثار الأنبياء في الطعام وغيره.

(٢) فإنه إذا امتنع أهل الخير من تناول طعام إنسان، كان ذلك أمراً مزعجاً مقلقاً له، فإنهم لا يمتنعون إلا بسبب أحدثه صاحب الطعام، وينبغي معرفته، لا أنه يفرح لعدم أكلهم من الطعام ولتفضل فضلة كبيرة للعيال، بل إنما يخشى أن يكون قد أحدث شيئاً.

٣٢ - باب إكرام الضيف وفضل إيتاره.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قَلْنَ كُلَّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ [لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ]. فَقَالَ «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَاذْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ. قَالَتْ لَا إِلَّا قَوْتُ صَبِيَانِي. قَالَ فَعَلَلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاطْفَيْ السَّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلِ فَقَوَّمِي إِلَى السَّرَاجِ حَتَّى تَطْفِئَهُ. قَالَ فَتَقَعْدُوا وَأَكُلِ الضَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «قَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قَوْتُهُ وَقَوْتُ صَبِيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ تَوَمِّي الصَّبِيَّةَ وَأَطْفِئِي السَّرَاجَ وَقَرِّي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكَ - قَالَ - فَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ فَقَالَ «أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَاذْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ^(١). وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِخَوْصِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نَزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ

(١) قد علمنا صاحب وصاحبة الفضل العظيم والخلق الرائع أم سليم رضي الله عنهما زوج أبي طلحة رضي الله عنه.

الْجَهْدُ فَجَعَلْنَا نَعْرُضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا (١) فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنَزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اَحْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا». قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي نَضِيبِهِ وَتَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَضِيبُهُ - قَالَ - فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ - قَالَ - ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَضِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيَتَحَفَنُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنُ وَعَلْتُ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ - قَالَ - نَذَمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَى شِمْلَةٍ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمِي خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ - قَالَ - فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ «اللَّهُمَّ اطْعِمْنِي مِنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِنِي مِنْ أَسْقَانِي». قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشِّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَى وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنَزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفْلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِيَّائِهِ لَأَلَّ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ - قَالَ - فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عُلَتْ رَغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى وَأَصْبَتْ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أَقْبَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ - قَالَ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِخْدِي سَوَاتِكَ يَا مِقْدَادُ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلَا كُنْتَ أَدْتَنِي فَنُوقِظُ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا». قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتُهَا وَأَصْبَتْهَا مَعَكَ مِنْ أَصَابِيهَا مِنَ النَّاسِ.

(١) فليس عندهم شيء حتى يقبلوهم.

[الحافلة: كثيرة اللبن؛ وغلث: دخلت وتمكنت].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا التَّضَرُّ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى جَمِيعًا عَنْ
الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَانَ - وَحَدَّثَ
أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ مَعَ أَحَدٍ
مِنْكُمْ طَعَامٌ» . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَجَنِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ
بَغْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَبِيعْ أُمَّ عَطِيَّةٍ - أَوْ قَالَ - أُمَّ هَبَةَ» . فَقَالَ لَا بِلَيْعٍ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً
فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوَادَ الْبَطْنِ أَنْ يَشْوَى . قَالَ وَأَيُّمُ اللَّهِ مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَلَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُزَّةٌ حُزَّةٌ مِنْ سَوَادٍ بَطْنُهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أُعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ - قَالَ -
وَجَعَلَ قِصْعَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبَعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقِصْعَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ . أَوْ كَمَا
قَالَ . [المشعان: منتقش الشعر نثار الرأس].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ
كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فَقَرَاءَ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً
«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ
بِسَادِسٍ» . أَوْ كَمَا قَالَ . وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَأَنْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ - قَالَ -
- فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَإِمْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ وَإِنْ أَبَا
بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ . ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَبِثْتُ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ -
ضَيْفِكَ قَالَ أَوْ مَا عَشَيْتُهُمْ قَالَتْ أَبَا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَبُواهُمْ - قَالَ - فَذَهَبْتُ أَنَا
فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غَنُورُ . فَجِدِّعْ وَسَبِّ وَقَالَ كُلُوا لَا هِنِيئًا . وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا - قَالَ - فَأَيُّ
اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لَقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا - قَالَ - حَتَّى شَبَعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا
كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ . قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ مَا

هَذَا قَالَتْ لَا وَقَرَّةٌ عَيْنِي لَهَا الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّارٍ - قَالَ - فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لَقْمَةً ثُمَّ جَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ - قَالَ - وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَعَرَفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَسُ اللَّهِ أَعْلَمُكُمْ كُلَّ رَجُلٍ إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ . أَوْ كَمَا قَالَ . [جَدْعٌ: دَعَا بِقَطْعِ الْإِنْفِ؛ الْغَنَرُ: الثَّقِيلُ الْوَحِيمُ] .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا - قَالَ - وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ - قَالَ - فَأَيُّكُمْ قَالُوا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمِنْكُمْ مِنْ أَضْيَافِكِ . قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْتُ بِقَرَاهِمُ - قَالَ - فَأَبَوْا فَقَالُوا حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصَيِّبَنِي مِنْهُ أَذًى - قَالَ - فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَمِنْكُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ مَا فَرَعْنَا . قَالَ أَلَمْ أَمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ . قَالَ فَتَنَحَّيْتُ - قَالَ - فَقَالَ يَا غَنَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ - قَالَ - فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي بِذَنْبٍ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلِّمْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقَرَاهِمُ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ - قَالَ - فَقَالَ مَا لَكُمْ إِلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قَرَاكُمْ - قَالَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ - قَالَ - فَقَالُوا فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ . قَالَ فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ ^(١) ، وَيُلْكُمُ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قَرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا قَرَاكُمْ - قَالَ - فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمِيَ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا - قَالَ - فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وَحَنَّتْ - قَالَ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ «بَلْ أَنْتَ أَبْرَهُمْ وَأَخَيْرُهُمْ» . قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَهَارَةً ^(٢) . [الحديد: الذي فيه قوة وصلابة] .

(١) يشير إلى وقوع الخلاف والتنازع بين أبو بكر وأضيافه وابنه، من غير سبب يقتضي ذلك.

(٢) لكن لا شك أن فيها كفارة.

قوله: (إِنِّي مَجْهُود) أَي أَصَابَنِي الْجُهْدُ، وَهُوَ الْمَشَقَّةُ وَالْحَاجَةُ وَسُوءُ الْعَيْشِ وَالْجُوعُ ^(١).
قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَتَاهُ هَذَا الْمَجْهُودُ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ:
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَذَكَرَ صَنِيعَهُ وَصَنِيعَ امْرَأَتِهِ).

هَذَا الْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ:

مِنْهَا مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَضِيقِ حَالِ الدُّنْيَا.
وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكَبِيرِ الْقَوْمِ أَنْ يَبْدَأَ فِي مُوَاسَاةِ الضَّيْفِ وَمَنْ يَطْرُقُهُمْ بِنَفْسِهِ فَيُوَاسِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا
بِمَا يَتيسَّرُ إِنْ أَمَكْنَهُ، ثُمَّ يَطْلُبُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ أَصْحَابِهِ ^(٢).
وَمِنْهَا الْمُوَاسَاةُ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ ^(٣).
وَمِنْهَا فَضِيلَةُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَإِيثَارِهِ.
وَمِنْهَا مَنْقَبَةُ هَذَا الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ^(٤).

(١) الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم في سبيل الله ﷺ من الجوع والمشقة وضيق الحال، فرسول الله ﷺ لا يوجد في جميع ألياته إلا الماء، ويريد أن يضيف رجلاً أتى إليه قد أصابه الجهد، وليس عنده شيء من الطعام يأكله ممن هاجر إلى المدينة وأوى إلى الله وإلى رسوله ﷺ، والصحابة رضي الله عنهم يطعمون هذا الضيف من قوت صيانتهم، فانظر إلى الحال الذي كانوا عليه، وذلك من شدة التضحية في سبيل الله ﷺ ومن شدة التحمل في سبيل الله، وعدم التبرم من ضيق العيش، لأنهم قد أصابهم ذلك في سبيل الله، وما كان في سبيل الله ﷺ، فإن الله يجعل فيه الخير، ويُنزل على صاحبه السكينة والرضا، والسعادة ليست في أكلة وشربة، وإنما السعادة في الرضا بالله وعن الله ﷻ.

(٢) فالكبير يبدأ بنفسه ليكون الأسوة الصالحة، فالنبي ﷺ بادر أولاً فبدأ يبحث في بيوته هل عندهم من شيء.

(٣) يواسيه ولو بما قل، ولو بالشيء اليسير، يشترك معه فيه أو يؤثره عليه.

(٤) والظاهر كما ذكرنا أنها أبو طلحة وأم سليم رضي الله عنهما، ولهما من الفضائل أمثال هذه القصة العظيمة.

وَمِنْهَا الْإِحْتِيَالُ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ^(١)، رِفْقًا بِأَهْلِ الْمَنْزِلِ لِقَوْلِهِ: أَطْفِئِي السَّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، فَإِنَّهُ لَوْ رَأَى قِلَّةَ الطَّعَامِ، وَأَنَّهَا لَا يَأْكُلَانِ مَعَهُ لَا مَمْتَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ^(٢). وَقَوْلُهُ: (فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ)

أَيَّ مَنْزِلِهِ، وَرَحْلُ الْإِنْسَانِ هُوَ مَنْزِلُهُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ. قَوْلُهُ: (فَقَالَ لِمَرْأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوتٌ صَبِيَانِي، قَالَ: فَعَلَّلِيهِمْ بِشَيْءٍ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّانِ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى الْأَكْلِ، وَإِنَّمَا تَطْلُبُهُ أَنْفُسُهُمْ عَلَى عَادَةِ الصَّبِيَّانِ مِنْ غَيْرِ جُوعٍ يَضُرُّهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى حَاجَةٍ بِحَيْثُ يَضُرُّهُمْ تَرَكَ الْأَكْلَ لَكَانَ إِطْعَامُهُمْ وَاجِبًا، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الضِّيَافَةِ.

وَقَدْ أَتَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ يَتْرَكَا وَاجِبًا، بَلْ أَحْسَنًا وَأَجْمَلًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا هُوَ وَامْرَأَتُهُ فَاتَّزَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِرِضَاهُمَا مَعَ حَاجَتِهِمَا وَخَصَاصَتِهِمَا، فَمَدَحَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَأَنْزَلَ فِيهِمَا (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) فَفِيهِ فَضِيلَةُ الْإِيثَارِ^(٣) وَالْحَثُّ عَلَيْهِ.

(١) أي يمتنع من قبول الإكرام.

(٢) وهذا هو أدب الصحابة مع بعضهم ورفق وشفقة بعضهم ببعض، ليس أنهم إذا كان الطعام قليلاً، الكل إلى أن يأخذ أولاً، بل إذا وجد الطعام قليلاً تأخر، حتى يجد كل واحد نصيبه، فعلى هذا تربوا في المدرسة النبوية العظيمة.

وانظر إلى حرص أبي طلحة على أن يكرم الضيف دون أي يؤذيه بشعور أنه قد أكل طعامهم أو أكل قوت صبيانهم.

(٣) فإذا كان الإيثار محموداً مع الكفاية، فكيف مع الحاجة والفقر، وقد قال ﷺ (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَسَيِّئًا وَأَسِيرًا) وهذا لا يلزم أن يكون مع الحاجة، بل الإنسان قد يحب طعاماً معيناً وليس جائعاً وليس محتاجاً إليه، وإنما هو يدخره لنفسه في وقت آخر، فيكون قد أطعم الطعام على حبه، وأما (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) فأعلى قدراً ومترلة، فإنهم كانوا محتاجين وياتا طواوين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَقَدْ أَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى فَضِيلَةِ الْإِيثَارِ بِالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَحُظُوظِ النُّفُوسِ.
وَأَمَّا الْقُرْبَاتُ فَلَا فَضْلَ أَنْ لَا يُؤْثِرَ بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وقد قذف الله ﷺ في قلوب المؤمنين عبر العصور حُب هذا الرجل وامرأته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لا تملك إذا قرأت القصة أو سمعتها رغم مرور ألف وربعمئة عام وزيادة على هذه القصة، إلا أن تحبها حباً عاماً، وتعرف لهما فضلها، ولماذا أنزل الله ﷻ الشاء عليهما في القرآن، فهي خصال ينبغي أن تكون دائماً أمام أعيننا حتى نتأدب بها ونتعلم منها.

- وقد وقع للصحابه ﷺ القصة المشهورة في معركة اليرموك عندما أثر ثلاثة من الجرحى أخاه الذي بجواره بشربة ماء وهم في التزع الأخير، فرجع إلى كل واحد منهم فإذا هو قد مات، فكانوا ﷺ من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والدنيا كلها بمرتلة هذه الشربة - نسأل الله العافية -.

- وكأهل بيت الذي أثروا جيرانهم بظلف شاة، فمرت على سبعة آيات كل يؤثر جاره على نفسه حتى أتت إلى أصحابها ولا يعرفون أنها ظلف الشاة التي أثروا بها جيرانهم، وهذا خلق رائع ونفوس سوية امتلئت بالخير، فكانت أهلاً لأن يجعلهم الله ﷻ قادة العالم.

(١) وهذا لقول الله ﷻ (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) ولقوله (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)، وقد ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ أن الإيثار بالقربات قد يكون مشروعاً إذا كان فيه فضيلة، كامثال أمر الشرع في تقديم من يستحق التقديم، مثل الصف الأول، فإيثار إنسان حافظ للقرآن بمكانه من الصف الأول أفضل لغير حافظ القرآن السابق إلى الصف الأول، لأن في ذلك امثال لأمر النبي ﷺ "لِيَلْبِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، (د) ٦٧٤ [قال الألباني]: صحيح، قال في الزاد (٤٣٦/٣): [وَمِنْهَا: كَمَالُ حُبِّهِ الصَّدِيقِ لَهُ وَفَضْلُهُ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ وَالتَّحَبُّبَ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُهُ وَهَذَا نَاشِدُ الْمُعِيرَةِ أَنْ يَدْعَهُ هُوَ يُسَرُّ النَّبِيَّ ﷺ بِقُدُومِ وَفِدَا الطَّائِفِ، لِيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْرُهُ وَفَرَحُهُ بِذَلِكَ].

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْأَلَ أَخَاهُ أَنْ يُؤْثِرَهُ بِقُرْبَةٍ مِنَ الْقُرْبِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤْثِرَ بِهَا أَخَاهُ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ لَا يَصِحُّ.

وَقَدْ أَثَرَتْ عَائِشَةُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِدَفْنِهِ فِي بَيْتِهَا جَوَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَأَلَهَا عُمَرُ ذَلِكَ فَلَمْ تَكْرَهُ لَهُ السَّوَالَ وَلَا لَهَا الْبَدَلَ. وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ أَنْ يُؤْثِرَهُ بِمَقَامِهِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَكْرَهُ لَهُ السَّوَالَ وَلَا لِلذَلِكَ الْبَدَلَ وَنَظَائِرُهُ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَةَ الصَّحَابَةِ وَجَدَهُمْ غَيْرَ كَارِهِينَ لِذَلِكَ وَلَا مُتَمَتِّعِينَ مِنْهُ وَهَلْ هَذَا إِلَّا كَرَمٌ وَسَخَاءٌ وَإِيثَارٌ عَلَى النَّفْسِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مَحَبَّاتِهَا تَقْرِيحاً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَتَعْظِيماً لِقُدْرِهِ وَإِحَابَةً لَهُ إِلَى مَا سَأَلَهُ وَتَرْغِيلاً لَهُ فِي الْخَيْرِ وَقَدْ يَكُونُ ثَوَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ رَاجِحاً عَلَى ثَوَابِ تِلْكَ الْقُرْبَةِ فَيَكُونُ الْمُؤْثِرُ بِهَا مِنْ تَاجِرٍ فَبَدَلَ قُرْبَةٍ وَأَخَذَ أَضْعَافَهَا.

وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْثِرَ صَاحِبُ الْمَاءِ بِإِثْنِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتِمِّمَ هُوَ إِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ تِمِّمِ أَحَدِهِمَا، فَاتَرَّ أَخَاهُ وَحَازَ فَضِيلَةَ الْإِيثَارِ وَفَضِيلَةَ الطَّهْرِ بِالتَّرَابِ وَلَا يَمْنَعُ هَذَا كِتَابَ وَلَا سُنَّةَ وَلَا مَكَارِمَ أَخْلَاقٍ.

قوله ﷺ: (عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)

قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَاد بِالْعَجَبِ مِنْ اللَّهِ رِضَاهُ ذَلِكَ ^(١).

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ عَجِبَتْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَشْرِيفًا ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ

أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْطَلَقَ بِنَا)

أَمَّا قَوْلُهُ: (الْجُهْدُ) فَهُوَ بَفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْجُوعُ وَالْمُشَقَّةُ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

وَقَوْلُهُ: (فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ عَرَضُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهِمْ كَانُوا مُقِلِّينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يُوَاثِنُونَ بِهِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْيِي مِنْ اللَّيْلِ، فَيَسْلُمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيَسْمَعُ الْيَقْظَانَ)

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا اشْتَدَّ الْعَطَشُ بِجَمَاعَةٍ وَعَايَنُوا التَّلَفَ وَمَعَ بَعْضِهِمْ مَاءٌ فَأَثَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَسْلَمَ لِلْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ حَاجِرًا، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ قَاتِلٌ لِنَفْسِهِ وَلَا أَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا، بَلْ هَذَا غَايَةُ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر ٩]، وَقَدْ جَرَى هَذَا بَعِيْنُهُ لَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي فَتْوَحِ الشَّامِ، وَعَدَّ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ].

(١) مع أنهم أيضا يؤولون الرضا، فيقولون أنها إرادة الرحمة، فليس عند الأشاعرة إلا سبع صفات، فالرضا عندهم مؤول.

(٢) أين دليل ذلك؟ لا بد من وجود دليل، ونحن ثبت عجباً ليس كعجب المخلوقين، والنبي ﷺ قد ذكر صفة العجب في عدة أحاديث كلها ثابتة، وهذا الحديث منها، وليس هذا عن جهالة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنما هو عجب من اجتماع أمرين متناقضين في نفس الإنسان، وذلك أن النفس الإنسانية شحيحة، ويكون الإنسان محتاجاً إلى الشيء فتطلبه نفسه، فإذا أثر غيره به، كان تغلب خلق الإيثار أمراً عجبياً، وقد ثبت صفة العجب في القرآن على قراءة متواترة في قوله (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ)، فالله ﷻ عجب من وضوح الحجة وإعراض الكفار، أمران متناقضان، فكان يجب مع وضوح الحجة أن يقبلوا، كما كان مقتضى شح النفوس أن يؤثروا أنفسهم على غيرهم، فإذا وجلت الخصاصة وقد أثروا غيرهم على أنفسهم، فهو أمر عجب، والله أعلى وأعلم.

هَذَا فِيهِ آدَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأَيْقَاطِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ نِيَامٌ، أَوْ مَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، وَأَنَّهُ يَكُونُ سَلَامًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْمُخَافَةِ، بِحَيْثُ يُسْمَعُ الْأَيْقَاطُ، وَلَا يُهَوِّشُ عَلَى غَيْرِهِمْ ^(١).

قَوْلُهُ: (مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ) ^(٢)

هِيَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا، حَكَاهُمَا إِنَّ السَّكِّيتَ وَغَيْرَهُ، وَهِيَ الْحُتُوءَةُ مِنَ الْمَشْرُوبِ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ (جَرِعْتُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَّتْ فِي بَطْنِي) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمُفْتُوحَةِ أَيْ دَخَلَتْ وَتَمَكَّنَتْ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي) فِيهِ الدُّعَاءُ لِلْمُحْسِنِ وَالْحَادِمِ، وَلَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا.

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ الْمُرْصِيَةِ وَالْمَحَاسِنِ الْمُرْصِيَةِ وَكَرَمِ النَّفْسِ وَالصَّبْرِ وَالْإِغْضَاءِ عَنْ حُقُوقِهِ؛ فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ نَصِيْبِهِ مِنَ اللَّبَنِ.

قَوْلُهُ فِي الْأَعْتَرُ: (إِذَا هُنَّ حُفِّلَ كُلُّهُنَّ)

هَذِهِ مِنْ مُعْجَزَاتِ النَّبُوَّةِ وَأَثَارِ بَرَكَتِهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: (فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ)

هِيَ زَبَدُ اللَّبَنِ الَّذِي يَعْلُوهُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرُهَا، ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ، وَرِغَاوَةٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَحُكْيَ ضَمِّهَا، وَ (رُغَايَةٌ) بِالضَّمِّ، وَحُكْيَ الْكَسْرِ، وَارْتَعَيْتُ شَرِبْتُ الرُّغْوَةَ.

(١) وهذا فيه مراعاة حق كل واحد، ومراعاة حقوق من نخالطهم، وهذا أدب رفيع، لأن هناك من لا يلتفت إلى حقوق الآخرين في نوم ولا يقظة، وقد شرع الله للنبي ﷺ أن يسلم إذا دخل البيت، لأن هذا هو حق أهل البيت - المدخول عليهم -، أما النائمون فإنهم إن استيقظوا تضرروا، فكان الأدب في أن يسلم تسلياً متوسطاً، لا يوقظ النائم ويسمع في نفس الوقت اليقظان.

(٢) انظر إلى حال الشيطان مع الإنسان، فالشيطان يريد أن يحزن الإنسان ويجعله في غم وكرب، وهو يفرح بغمه، إذ قال المقداد (نَدِمْنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشْرَبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَلْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ)، هذا التنديم الثاني فعلة لأنه لا فائدة فقد شرب ودخل الشراب في بطنه، فالشيطان يوقع الإنسان في الذنب ثم يُندمه عليه.

ولاشك أن ما فعله المقداد أولاً سيئاً، وهي إحدى سوءاته كما قال النبي ﷺ، لأنه شرب ما ليس له.

قوله: (فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبَتْ دَعْوَتَهُ، صَحِيحَتْ حَتَّى أُلْقِيَتْ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِحْدَى سَوَاتِكَ يَا مِقْدَادُ)

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ حُزْنٌ شَدِيدٌ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَدْعُو عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ لِكَوْنِهِ أَذْهَبَ نَصِيبَ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَعَرَّضَ لِأَذَاهُ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ، فَرِحَ وَصَحِكَ حَتَّى سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ كَثَرَةِ ضَحِكِهِ لِذَهَابِ مَا كَانَ بِهِ مِنَ الْحُزْنِ، وَانْقِلَابِهِ سُورًا بِشُرْبِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِمَنْ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، وَجَرَيَانِ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الْمِقْدَادِ، وَظُهُورِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ، وَلِتَعَجُّبِهِ مِنْ قُبْحِ فِعْلِهِ أَوَّلًا، وَحُسْنِهِ آخِرًا^(١)، وَهَذَا قَالَ ﷺ: (إِحْدَى سَوَاتِكَ يَا مِقْدَادُ) أَيِ إِنَّكَ فَعَلْتَ سَوَاءً مِنَ الْفَعَلَاتِ مَا هِيَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَيِ إِحْدَاثِ هَذَا اللَّبَنِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَخِلَافِ عَادَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ)^(٢)

(١) الكرماء والفضلاء والشجعان يُبدل الله سيئاتهم حسنات، فإنه أَسَاءَ، فأبى الله إلا أن يجعله محسنًا، وهذا ليس لكل أحد، فإن الله يمن على من يشاء من عباده.

(٢) هذا الحديث استدلل به البخاري على جواز البيع وقبول الهبة من الكافر الحربي، لأن هذا الرجل لم يثبت أنه كان ذا عهد، ولكن لم يكن هناك مصلحة في قتله، ولذا قال له النبي ﷺ (أَنْتَ أَمَّ عَطِيَّةٍ)، ففيه جواز استوهاب الكافر وهو طلب العطية منه إذا كان هذا مما جرت به العادة دون تقيصة على المسلم. وهذا دليل على أن البيع والشراء وقبول الهبة والاستوهاب في أمور مباحة ليس من الموالاة المحرمة، ففيه ردُّ على من يزعم أن كل شراء لشيء من بضائع الكفار المحاربين يكون موالاة لهم، ويحتج على المقاطعة المطلقة التي يزعمون بقول الله ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)، المقاطعة إنما تُشرع عندما تكون هناك مصلحة للمسلمين وضغط حقيقي على الكافرين، كما قال ثمامة بن أثال وأقره عليه النبي ﷺ عن كفار قريش (وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِطَّةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) متفق عليه، فكانت هذه المقاطعة للكفار ضغطًا كبيرًا عليهم، ولما ناشدوه الله والرحم أذن لثمامة في إرسال الميرة لهم، فدل ذلك أيضًا على جواز البيع والشراء مع المشركين، إذا هو مشروع ليس بواجب ولا بمحرَّم، أن تقاطع بضائع الكفار، ولذا هذه القضية قضية مصلحة، فإذا تبين أن في المقاطعة المصلحة للكفار والمضرة على المسلمين، لم تقم بها، والله أعلم.

هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ مُتَتَفِّشُ الشَّعْرَ وَمُتَفَرِّقَهُ.
قَوْلُهُ: (وَأَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشَوَّى) يَعْنِي الْكَبِدَ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَأَيَّمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةً إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَّلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتَهُ عَلَى الْبَعِيرِ)

الْحُزَّةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَصْعَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجَزَتَانِ ظَاهِرَتَانِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

إِحْدَاهُمَا: تَكْثِيرُ سَوَادِ الْبَطْنِ حَتَّى وَسِعَ هَذَا الْعَدَدَ.

وَالْأُخْرَى: تَكْثِيرُ الصَّاعِ وَلَحْمِ الشَّاةِ ^(٢) حَتَّى أَشْبَعَهُمْ أَجْمَعِينَ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةً حَمَلُوهَا لِعَدَمِ حَاجَةِ أَحَدٍ إِلَيْهَا.

وَفِيهِ مُوَاسَاةُ الرُّقَّةِ فِيمَا يَعْزِضُ هُمْ مِنْ طُرْفَةٍ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّهُ إِذَا غَابَ بَعْضُهُمْ خُبِيَ نَصِيْبُهُ ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (فَلْيَذْهَبْ) وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: (فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ).

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِسِيَاقِ بَاقِي الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وَلِلَّذِي فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا وَجْهٌ، وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْبُخَارِيِّ؛ وَتَقْدِيرُهُ: فَلْيَذْهَبْ

(١) كبد الشاة قد كفت مائة وثلثين، فهذا من تكثر الطعام، وهذا من معجزات النبي ﷺ.

(٢) الصاع ثلاثة كيلو وقد كفت المائة والثلاثين، والبعير وهو الجمل عند العرب يكفي من تسعين إلى مائة رجل، وهذه الشاة قد كفت مائة وثلثين رجلاً، وفضلت فضلة.

(٣) التخيبة للغائب دليل على مواساة النبي ﷺ لأصحابه وحسن العشرة، وليس كما يقال "الغائب ليس له نايب"، فهذه طريقة المتنافسين على الدنيا، فكان مجتمع الصحابة مجتمع فيه الحب والود.

بِمَنْ يَتِمُّ ثَلَاثَةٌ، أَوْ بَتَامِ ثَلَاثَةٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ^(١) أَيْ فِي تَمَامِ أَرْبَعَةٍ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِیْضَاحُ هَذَا، وَذَكَرَ نَظَائِرَهُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْإِيثارِ وَالْمُوَاسَاةِ، وَأَنَّهُ إِذَا حَضَرَ ضَيْفَانِ كَثِيرُونَ فَيَنْبَغِي لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَتَوَزَّعُوهُمْ، وَيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْ يَحْتَمِلُهُ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِكَبِيرِ الْقَوْمِ أَنْ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، وَيَأْخُذَ هُوَ مَنْ يُمَكِّنُهُ.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَأَنْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرَةٍ) هَذَا مُبَيِّنٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَخْذِ بِأَفْضَلِ الْأُمُورِ، وَالسَّبْقِ إِلَى السَّخَاءِ وَالْجُودِ، فَإِنَّ عِيَالَ النَّبِيِّ ﷺ ^(٢) كَانُوا قَرِيبًا مِنْ عَدَدِ ضَيْفَانِهِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى بِنِصْفِ طَعَامِهِ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ ﷺ بِثُلُثِ طَعَامِهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَأَتَى الْبَاقُونَ بِدُونِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ)

قَوْلُهُ (نَعَسَ) يَفْتَحُ الْعَيْنَ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ ذَهَابِ مَنْ عِنْدَهُ ضَيْفَانِ إِلَى أَشْغَالِهِ وَمَصَالِحِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِأُمُورِهِمْ، وَيَسُدُّ مَسَدَهُ كَمَا كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ هُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ﷺ مِنَ الْحُبِّ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَيْهِ، وَإِيثارِهِ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَالضُّيْفَانِ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (فِي الْأَضْيَافِ أَنَّهُمْ امْتَنَعُوا مِنَ الْأَكْلِ حَتَّى يَخْضُرَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ) هَذَا فَعَلُوهُ أَدَبًا وَرِفْقًا بِأَبِي بَكْرٍ فِيمَا ظَنُّوهُ؛ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ عِشَاءٌ مِنْ عَشَائِهِمْ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالصَّوَابُ لِلضَّيْفِ أَنْ لَا يَمْتَنَعَ بِمَا أَرَادَهُ الْمُضَيِّفُ مِنْ تَعْجِيلِ طَعَامٍ وَتَكْثِيرِهِ

(١) أي باليومين السابقين، وبقي يومان للسماء.

(٢) أي زوجاته ﷺ.

وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياء منه فيمنعه برفق، ومتى شك لم يعترض عليه، ولم يمتنع، فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره، فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف كما جرى في قصة أبي بكر رضي الله عنه. قوله (عن عبد الرحمن: فذهبت فاخبتأت، وقال: يا غنثر فجذع وسب) أما اختباؤه فخوفا من خصام أبيه له، وشتمه إيائه.

وقوله: (فجذع) أي دعا بالجدع، وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء والسب الشتم. وقوله: (يا غنثر) بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان، هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه.

قالوا: وهو الثقيل الوخم، وقيل: هو الجاهل مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة وهي الجهل والنون فيه زائدة، وقيل: هو السفيف، وقيل: هو ذباب أزرق، وقيل: هو اللثيم مأخوذ من الغثر، وهو اللؤم.

وحكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال: إنما هو غنثر بفتح الغين والشاء. ورواه الخطابي وطائفة (عنتر) بعين مهملة وطاء مثلثة مفتوحة. قالوا: وهو الذباب، وقيل: هو الأزرق منه، شبهه به تحقيرا له. قوله: (كلوا لا هنيئا)

إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيط بتركهم العشاء بسببه. وقيل: إنه ليس بدعاء إنما أخبر أي لم تتهتوا به في وقته. قوله: (والله لا أطعمه أبدا^(١))

وذكر في الرواية الأخرى في الأضياف قالوا: (والله لا نطعمه حتى تطعمه، ثم أكل وأكلوا).

(١) في هذا دليل على أنه ربا يطلق الأبد ويقصد تحديد مدة، ولا يلزم الأبد على معناه اللغوي، فإن العرب تستعمل "أبدا" للمستقبل، ولا يلزم أن تكون بلا نهاية.

فِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَعَلَّ ذَلِكَ وَكَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

وَفِيهِ حَمْلُ الْمُضَيَّفِ الْمُسَقَّةَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِكْرَامِ ضَيْفَانِهِ، وَإِذَا تَعَارَضَ حِنْتُهُ وَحِنْثُهُمْ حَنْتَ نَفْسِهِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَكَدَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُخْتَصَرٌ تَوْضِيحُهُ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ، وَتُبَيَّنَ مَا حُذِفَ مِنْهُ، وَمَا هُوَ مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ. قَوْلُهُ: (مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، وَأَنْتُمْ أَكَلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ بِثَلَاثِ مَرَارٍ، ثُمَّ حَمَلُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ مِنْهَا الْخَلْقُ الْكَثِيرُ) فَقَوْلُهُ: (إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ) ضَبَطُوهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ وَبِالْثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ.

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ كَرَامَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ﷺ. وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. قَوْلُهُ: (فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ) وَقَوْلُهُ: (لَهَا الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا) ضَبَطُوهُمَا أَيْضًا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ وَبِالْثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ.

قَوْلُهَا: (لَا وَقَرَّةَ عَيْنِي لَهَا الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: قُرَّةُ الْعَيْنِ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الْمُسَرَّةِ وَرُؤْيَا مَا يُحِبُّهُ الْإِنْسَانُ وَيُؤَافِقُهُ. قِيلَ: إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَيْنَهُ تُقَرَّرُ لِبُلُوغِهِ أَمْنِيَّتِهِ، فَلَا يَسْتَشْرِفُ لشيءٍ، فَيَكُونُ مَأْخُودًا مِنَ الْقَرَارِ. وَقِيلَ: مَأْخُودٌ مِنَ الْقُرْبِ بِالضَّمِّ، وَهُوَ الْبَرْدُ، أَيْ عَيْنُهُ بَارِدَةٌ لِسُرُورِهَا وَعَدَمِ مُقْلَقِهَا. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ: أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ أَيْ أَبْرَدَ دَمْعَتَهُ؛ لِأَنَّ دَمْعَةَ الْفَرَحِ بَارِدَةٌ، وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارَّةٌ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِي ضِدِّهِ: أَسَخَنَ اللَّهُ عَيْنَهُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ: قَالَ الدُّوَادِيُّ: أَرَادَتْ بِقُرَّةٍ عَيْنَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْسَمَتْ بِهِ ^(١).

(١) الظاهر أن هذا ليس بصحيح، بل الظاهر أنها كلمة مثل [أفلح وأبيه، ولعمري]، فلم يكن هذا قسماً مراداً، بل توكيداً، وإن كان صيغتها صيغة القسم، فليس في هذا دليل على جواز الحلف بغير الله ﷻ وخصوصاً من فسر "قرة العين" بالرسول ﷺ، فيعتبر ذلك دليلاً على الجواز، وهذا التفسير ضعيف لا

وَلَفْظَةُ (لَا) فِي قَوْلِهَا: (لَا وَقُرَّةَ عَيْنِي) زَائِدَةٌ، وَلَهَا نَظَائِرُ مَشْهُورَةٌ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا نَافِيَةٌ، وَفِيهِ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا شَيْءَ غَيْرَ مَا أَقُولُ، وَهُوَ وَقُرَّةَ عَيْنِي هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: (يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ)
هَذَا خِطَابٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لِمَرْأَتِهِ أُمِّ رُومَانَ، وَمَعْنَاهُ يَا مَنْ هِيَ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ.
قَالَ الْقَاضِي: فِرَاسٌ هُوَ ابْنُ غَنَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ، وَلَا خِلَافَ فِي نَسَبِ أُمِّ رُومَانَ إِلَى غَنَمِ بْنِ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ انْتِسَابِهَا إِلَى غَنَمٍ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بَنِ غَنَمٍ أَمْ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ غَنَمٍ؟
وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ كَوْنُهَا مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بَنِ غَنَمٍ.
قَوْلُهُ: (فَعَرَّفْنَا اثْنًا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْاسٌ)
هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ: (فَعَرَّفْنَا) بِالْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ جَعَلْنَا عُرَفَاءَ^(١).
وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخ: (فَفَرَّقْنَا) بِالْفَاءِ الْمُكْرَّرَةِ فِي أَوَّلِهِ وَبِقَافٍ مِنَ التَّفْرِيقِ، أَيْ جَعَلَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ مَعَ فِرْقَةٍ، فَهُمَا صَحِيحَانِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي هُنَا غَيْرَ الْأَوَّلِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِحُجُوزِ تَفْرِيقِ الْعُرَفَاءِ عَلَى الْعَسَاكِرِ وَنَحْوِهَا.
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (الْعِرَافَةُ حَقٌّ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ النَّاسِ، وَلِيَتَيَسَّرَ ضَبْطُ الْجِيُوشِ وَنَحْوِهَا عَلَى الْإِمَامِ بِاتِّخَاذِ الْعُرَفَاءِ.

يصح ولا يشك، والقسم بالخلق غير جائز لقول النبي ﷺ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (د) ٣٢٥١، (ت) ١٥٣٥، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٥٦١، وقال ﷺ (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصُمْتُ) البخاري، فدل ذلك على عدم جواز الحلف بالنبي ﷺ ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من المخلوقين.

(١) والعريف هو قائد مجموعة الجند، يُعرف من فوّه أحوال جنده، أو من دون الجند، فيمكن أن يكون العرفاء على الناس وليس على الجنود فقط، وهذا دليل على التأخير لتحقيق المصالح.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ (الْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ) فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعُرَفَاءِ الْمُقْصِرِينَ فِي وَلَايَتِهِمْ، الْمُرْتَكِبِينَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ^(١).
قَوْلُهُ: (فَعَرَّفْنَا اثْنًا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْاسٌ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَفِي نَادِرٍ مِنْهَا (اثْنِي عَشَرَ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
وَالْأَوَّلُ جَارٍ عَلَى لُغَةٍ مَنْ جَعَلَ الْمُثْنَى بِالْأَلْفِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ، وَهِيَ لُغَةُ أَرْبَعِ قِبَائِلٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى (إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)^(٢) وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمُسْأَلَةُ مَرَّاتٍ.
قَوْلُهُ: (أَفْرَغَ مِنْ أَصْيَافِكَ) أَيِ عَشْمِهِمْ وَقَمَ بِحَقِّهِمْ.
قَوْلُهُ: (جِئْنَاهُمْ بِقِرَافِهِمْ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مَقْصُورٌ، وَمَا هُوَ يُصْنَعُ لِلضَّيْفِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ.
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا)^(٣) أَيِ صَاحِبِهِ.
قَوْلُهُ: (إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ) أَيِ فِيهِ قُوَّةٌ وَصَلَابَةٌ، وَيَغْضَبُ لِانْتِهَاكِ الْحُرْمَاتِ وَالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ضَيْفِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ^(٤).

(١) وهذا كقول النبي ﷺ (لِيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُفَرِّقُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا، وَلَا شَرِيطًا، وَلَا جَائِيًا، وَلَا خَازِنًا) (رقم طبعة با وزير: ٤٥٦٧)، (حب) ٤٥٨٦ [قال الألباني]: حسن - "الصحيحه" (٣٦٠)، وذلك لأن هؤلاء الظلمة إذا ولوا الناس هذه المناصب، فلا بد وأن يأمرهم بالظلم، وغالبًا ما يظلم من يتولى أمر الجباية وأمر الإنفاق وأمر الشرطة وأمر العرافة لمن هذه حالهم، ولذا كل تعاون على الإثم والعدوان منهى عنه، فليستعد الإنسان عن الوظائف التي فيها إعانة أو مباشرة للظلم، فقوله ﷺ (الْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ) مع مقال في الحديث، فمعناه كما ذكر النووي من عدم القيام بحق هذه الوظيفة والولاية.

(٢) فعلى المشهور من لغة العرب يُقال (إِنَّ هَذَيْنِ)، إِلَّا أَنْ (إِنَّ هَذَانِ) لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ لِأَرْبَعِ قِبَائِلٍ مِنَ الْعَرَبِ.
(٣) وهذا فيه استعمال المجاز في اللغة، لأن المترل ليس له أب، فهو أبو أولاد المترل الذي نزلنا فيه، أو أبو أهل المترل وأراد معظمهم، وإلا فهو ليس أبٌ لامرأته، فعلى أي صورة يدل هذا على استعمالهم للمجاز، طالما كانت القرائن قائمة ومحمّقة، لم يكن هناك خلل في استعمال المجاز.
(٤) فأبو بكر رحمه الله فيه من الحلة في حق الله ﷻ ما حفظ به الدين، مثل موقفه من أمر الردة.

قوله: (مَا لَكُمْ أَلَّا تَقْبَلُوا مِنَّا قِرَائِكُمْ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَوْلُهُ (أَلَّا) هُوَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ عَلَى التَّخْصِيفِ وَاسْتِفْتَاكِ الْكَلَامِ، هَكَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ.

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالتَّشْدِيدِ، وَمَعْنَاهُ: مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُوا قِرَائِكُمْ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ مَنَعَكُمْ ذَلِكَ وَأَخَوَجَكُمْ إِلَى تَرْكِهِ؟

قوله: (أَمَّا الْأُولَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ) يَعْنِي يَمِينِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ اللَّقْمَةُ الْأُولَى فَلَقَمَعَ الشَّيْطَانُ وَإِزْغَامَهُ وَتَحَالَفَتَهُ فِي مُرَادِهِ بِالْيَمِينِ، وَهُوَ إِيقَاعُ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَضْيَافِهِ، فَأَخْزَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنْثِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ^(١).

قوله: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وَحِثُّوا، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخِيرُهُمْ قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةً)

مَعْنَاهُ: بَرُّوا فِي أَيْمَانِهِمْ، وَحِثُّوا فِي يَمِينِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ) أَيُّ أَكْثَرِهِمْ طَاعَةً، وَخَيْرٌ مِنْهُمْ لِأَنَّكَ حِثُّتَ فِي يَمِينِكَ حِثًّا مَنُودِيًّا إِلَيْهِ مَحْثُوثًا عَلَيْهِ، فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. قوله: (وَأَخِيرُهُمْ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (وَأَخِيرُهُمْ) بِالْأَلِفِ، وَهِيَ لُغَةٌ سَبَقَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةً) يَعْنِي لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

فَأَمَّا وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ^(٢)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) وَهَذَا نَصٌّ فِي عَيْنِ الْمُسْأَلَةِ، مَعَ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ) إلخ.

(١) كما قال النبي ﷺ (لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) البخاري، فكانت الأولى وهو قوله (والله لا أطعمه أبدا) خصوصا وأنهم قالوا (فوالله لا نطعمه حتى نطعمه) فهذا يوقع وحشة وفرقة، فكانت هذه من الشيطان.

(٢) خصوصا وأن السياق واضح في أنه قصد اليمين، مع قوله (برُّوا وَحِثُّوا) فليس هو في لغو اليمين، فما يقع من أيمان عند الأكل، فإنه طالما قصد يمين فيلزم من حنث فيه كفارة.

٣٣ - باب فضيلة الفواصة في الطعام القليل

وَأَنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةَ».

قَوْلُهُ ﷺ: (طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ)

وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)

هَذَا فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَصَلَتْ مِنْهُ الْكِفَايَةُ الْمُقْصُودَةُ، وَوَقَعَتْ فِيهِ بَرَكَهٌ تَعْمُّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٤ - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَصْعَاءٍ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَصْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَقْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ مَسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا - قَالَ - فَقَالَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَى فَاِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَصْعَاءٍ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.

(١) هل هناك تعارض بين حديث (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَكْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةً فَلْيَكْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ) وبين حديث الباب؟ بل لا تعارض، بل كلما كانت النفوس سمحة ومحببة للخير، كلما زادت البركة، ولو قل نصيب كل واحد، فإنهم يبارك لهم بحسب مقاصدهم في الإيثار والمواساة والإحسان إلى المسلمين، فإن الله يجعل فيه من البركة أضعاف ما يجعل في غيرها، فالناس متفاوتون، وكذلك الناس متفاوتون في قدر احتياجاتهم وفيما يكفون به من الطعام، فالأمر محمولة على أحوال مختلفة، (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةً فَلْيَكْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ) فربما يذهب بثمانية مع المساحة والإيثار.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرِىَ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِىَ فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: أَنَّهُ ﷺ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ بَعْدَ أَنْ أَصَافَ كَافِرًا، فَشَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ مِنَ الْغَدِ، فَشَرِبَ حِلَابَ شَاةٍ، وَلَمْ يَسْتَمِّ حِلَابَ الثَّانِيَةِ.
قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي رَجُلٍ بَعَيْنِهِ، فَقِيلَ لَهُ عَلَى جِهَةِ التَّمْثِيلِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَقْتَصِدُ فِي أَكْلِهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْمُؤْمِنُ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، فَلَا يُشْرِكُهُ فِيهِ الشَّيْطَانُ، وَالْكَافِرُ لَا يُسَمِّي فَيُشَارِكُهُ الشَّيْطَانُ فِيهِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِلَّا يُذَكِّرُ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ).
قَالَ أَهْلُ الطَّبِّ: لِكُلِّ إِنْسَانٍ سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ: الْمَعِدَةُ، ثُمَّ ثَلَاثَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِهَا رِفَاقٌ، ثُمَّ ثَلَاثَةٌ غِلَظٌ.
فَالْكَافِرُ لِشَرِّهِ وَعَدَمِ تَسْمِيَّتِهِ لَا يَكْفِيهِ إِلَّا مِلْوُهَا^(١)، وَالْمُؤْمِنُ لَا يَقْتَصِدُهُ وَتَسْمِيَّتُهُ يُشْبِعُهُ مِلْءَ أَحَدِهَا.

(١) وهذا عند أهل الطب أيضاً بعيد، فمحمل الكلام أن هذا كله مفتوح على بعضه، والمعلوم أن هناك انقباض ما بين المعلة والأمعاء الدقيقة، كما أن هناك بعض الضيق الذي يقع في هذه الأمعاء، فإنه لا يصل

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَعْضِ الْكُفَّارِ ^(١).
 وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ سَبْعَ صِفَاتٍ: الْحِرْصُ وَالشَّرُّ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَالطَّمَعُ، وَسُوءُ
 الطَّبْعِ، وَالْحَسَدُ، وَالسَّمَنُ.
 وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِ هُنَا تَامُّ الْإِيمَانِ الْمُعْرِضُ عَنِ الشَّهَوَاتِ الْمُقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ خُلَّتِهِ.
 وَالْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَاهُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَأَنَّ أَكْثَرَ الْكُفَّارِ يَأْكُلُونَ فِي سَبْعَةِ
 أَمْعَاءَ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ مِثْلَ مَعَى الْمُؤْمِنِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ التَّقَلُّلُ مِنَ الدُّنْيَا، وَالْحَثُّ عَلَى الزُّهْدِ فِيهَا، وَالْقَنَاعَةِ.
 مَعَ أَنَّ قِلَّةَ الْأَكْلِ مِنْ مَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الرَّجُلِ، وَكَثْرَةُ الْأَكْلِ بِضَدِّهِ.
 وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُسْكِينِ الَّذِي أَكَلَ عِنْدَهُ كَثِيرًا: لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيَّ.
 فَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْكُفَّارَ ^(٣)، وَمَنْ أَشْبَهَ الْكُفَّارَ كُرِهَتْ مُحَالَطَتُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ
 ضَرُورَةٍ، وَلِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُهُ هَذَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسُدَّ بِهِ خُلَّةَ جَمَاعَةٍ.
 وَأَمَّا الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شَيْءٍ فَقِيلَ: هُوَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ،
 وَقِيلَ: جَهْجَاهُ الْغِفَارِيُّ، وَقِيلَ: نَضْرَةُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ الْغِفَارِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الأكل مباشرة إلى الأمعاء الغليظة، إلا في حالات الإسهال الشديد، لذلك الأقرب - والله أعلى وأعلم - ما ذكره من أمر الشيطان، فالكافر لأن الشيطان يأكل معه، والله أعلم بكيفية أمعاء الشيطان، فهو معه كأنه يأكل في أمعائه وأمعاء الشيطان معه لأنه يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله، فيكون الشيطان آكلًا معه أثناء أكله، فيكون السبع أمعاء هم معي الكافر وأمعاء الشيطان، فهذا هو ظاهر الحديث ويمكن حمله على ذلك. ^(١) ولكن ليس هذا بمعلوم طيباً، فإن الناس متساوون في الخلق مؤمنهم وكافرهم، ولذلك قلنا أن هناك أمرٌ خفي غير معلوم.

^(٢) وقد قيل أيضاً أن هذا ليس المقصود منه العدد، وإنما المقصود منه التكثير أو التشبيه، كما ذكر في أول الكلام، على جهة التمثيل كأنه يأكل طعام سبعة لعدم البركة، وهذا قول حسن والدليل على هذا التأويل ما علمنا بالقطع من عدم وجود اختلاف في الصفة الشريحية بين أمعاء المؤمن وأمعاء الكافر، مع كون أن هناك احتمال لما ذكرنا من أنه يأكل فيها جميعاً فهي تحتاج إلى أن تملأ كلها حتى يشبع. ^(٣) أي وجدت فيه بعض صفاتهم القبيحة، وليس أنه أصبح كافراً.

٣٥ - باب لا يعيب الطعام.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله: (مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) هَذَا مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ الْمُتَأَكَّدَةِ.

وَعَيْبِ الطَّعَامِ كَقَوْلِهِ: مَالِحٌ، قَلِيلُ الْمِلْحِ، حَامِضٌ، رَقِيقٌ، غَلِيظٌ، غَيْرُ نَاضِجٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ^(١).

(١) وهذا إن كان على سبيل العيب، أما إن كان على سبيل طلب ما يصلحه من أهل البيت لا على سبيل العيب له، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يُعد عيباً، كأن يقول: هذا الطعام غير ناضج فأنضجيه، أو يأمر مثلاً بمعالجته.

وَأَمَّا حَدِيثُ تَرْكِ أَكْلِ الضَّبِّ، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ عَيْبِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الْخَاصَّ لَا أَشْتَهِيهِ.

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ اخْتِلَافَ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ:

فَرَوَاهُ أَوَّلًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرَيْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا الْإِسْنَادَ الثَّانِي، وَقَالَ: هُوَ مُعَلَّلٌ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ الَّتِي بَيَّنَّ مُسْلِمٌ عِلَّتُهَا كَمَا وَعَدَ

فِي خُطْبَتِهِ، وَذَكَرَ الْإِخْتِلَافَ فِيهِ، وَلِهَذَا الْعِلَّةُ لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَا خَرَّجَهُ

مِنْ طَرِيقِهِ، بَلْ خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْمُتَنُّ صَحِيحٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [يجرجر: يحذر فيه].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ - عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَارِثٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنِ نَافِعٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الْفِضَةِ وَالذَّهَبِ» . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ ^(١) .

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ مَرْثَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ» .

179

قوله ﷺ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)
 اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى كَسْرِ الْجِيمِ الثَّانِيَةِ مِنْ (يُجْرَجُ).
 وَاخْتَلَفُوا فِي رَأْيِ (النَّارِ) فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى، فَتَقَلُّوا فِيهَا النَّصْبَ وَالرَّفْعَ، وَهُمَا مَشْهُورَانِ فِي
 الرِّوَايَةِ، وَفِي كُتُبِ الشَّارِحِينَ، وَأَهْلِ الْغَرِيبِ وَاللُّغَةِ.
 وَالنَّصْبُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَزْهَرِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَرَجَّحَهُ
 الزَّجَّاجُ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ، وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الثَّلَاثَةُ (يُجْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)
 وَرَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايْنِيِّ وَفِي الْجُعْدِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إِنَّمَا
 يُجْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارًا) كَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ: (نَارًا)، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَهَنَّمَ.
 وَأَمَّا مَعْنَاهُ:

فَعَلَى رِوَايَةِ النَّصْبِ الْفَاعِلُ هُوَ الشَّارِبُ مُضْمَرٌ فِي يُجْرَجُ، أَيْ يُلْقِيهَا فِي بَطْنِهِ بِجَرَعٍ مُتَّابِعٍ
 يُسْمَعُ لَهُ جَرَجَرَةٌ، وَهُوَ الصَّوْتُ لِتَرَدُّدِهِ فِي حَلْقِهِ.
 وَعَلَى رِوَايَةِ الرَّفْعِ تَكُونُ النَّارُ فَاعِلُهُ، وَمَعْنَاهُ تَصَوُّيتُ النَّارِ فِي بَطْنِهِ، وَالْجَرَجَرَةُ هِيَ
 التَّصَوُّيتُ، وَسُمِّيَ الْمَشْرُوبُ نَارًا لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى إِلَيْهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا).
 وَأَمَّا جَهَنَّمَ -عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ-:

فَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: قَالَ يُونُسُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ: هِيَ عَجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ وَالْعَجَمِيَّةُ،
 وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبُعْدِ قَعْرِهَا، يُقَالُ: بِثَرِ جَهَنَّمَ إِذَا كَانَتْ عَمِيقَةً الْقَعْرِ.
 وَقَالَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجُهْومَةِ، وَهِيَ الْغِلْظُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِغِلْظِ أَمْرِهَا فِي
 الْعَذَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْحَدِيثِ:

فَقِيلَ: هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الْكُفَّارِ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ وَغَيْرِهِمُ الَّذِينَ عَادَتْهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ (هِيَ هُمْ^(١)) فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ أَيُّ هُمْ الْمُسْتَعْمِلُونَ لَهَا فِي الدُّنْيَا، وَكَمَا قَالَ ﷺ فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) أَيُّ لَا نَصِيبَ.

قَالَ: وَقِيلَ: الْمُرَادُ نَهْيُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ هَذَا النَّهْيَ اسْتَوْجَبَ هَذَا الْوَعِيدَ، وَقَدْ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَالصَّوَابُ أَنَّ النَّهْيَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَنْ يَسْتَعْمِلُ إِنَاءَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ، وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

إِلَّا مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَلَا يَحْرُمُ.

وَحَكَوْا عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ تَحْرِيمَ الشُّرْبِ وَجَوَازَ الْأَكْلِ، وَسَائِرُ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، وَهَذَانِ النَّقْلَانِ بَاطِلَانِ.

أَمَّا قَوْلُ دَاوُدَ فَبَاطِلٌ؛ لِمُنَابَذَةِ صَرِيحِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ جَمِيعًا، وَلِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الِاسْتِعْمَالِ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ فَهُمَا مَرْدُودَانِ بِالنُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ.

(١) (هي) أي الذهب والفضة، (لهم) أي هؤلاء الكفار هم المستعملون لها؛ وهذا يدل بعمومها على منع الاستعمال إلا ما ورد به الدليل، لأن قوله (هي هُمْ في الدنيا ولكم في الآخرة) دليل على أنها ليست لنا في الدنيا إلا ما ورد به الدليل، فما ورد به الدليل من استعمال الذهب والفضة هو الذي يجوز فقط، والأصل منع الاستعمال وليس فقط الطعام والشراب.

(٢) بمعنى أنهم معاقبون في الآخرة عقاباً زائداً على عقاب الكفر، على ارتكابهم المحرمات.

وَهَذَا إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى قَوْل مَنْ يَعْتَدُّ بِقَوْلِ دَاوُدَ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، وَإِلَّا فَلَمْ حَقِّقُونَ يَقُولُونَ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِإِخْلَالِهِ بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ أَحَدُ شُرُوطِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ: فَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: إِنَّ سِيَاقَ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ نَفْسَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّذِي أُتُّخِذَ مِنْهُ الْإِنَاءُ لَيْسَتْ حَرَامًا، وَلِهَذَا لَمْ يَحْرُمِ الْحُلِّيَّ عَلَى الْمَرْأَةِ. هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ، وَهُوَ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا، وَهُوَ أَتَقَنُّهُمْ لِنَقْلِ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ ^(٢)، وَلِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَدِيمِ.

^(١) وهذا كلامٌ صحيحٌ فيما مبناه في المسائل على القياس، بمعنى أن إنكار القياس جملةً بدعةٌ محدثة، لا اعتبار بقول قائله، وأما ما كان مبناه على خلافٍ في صحة قياس بعينه أو عدم صحته، أو ما كان من خلافٍ في الجمع بين النصوص وأخذ بظاهر بعض النصوص مثلاً، فهذا إذا لم يكن مبنياً على خلاف داود في القياس، لم يكن هناك ما يقتضي إخراج داود عن زمرة العلماء الذين لهم قول يُعتدُّ به.

والصحيح في مسألة مخالفة الواحد أو الإثنين للإجماع، أنه لا يُعتدُّ بهما، لأن النبي ﷺ قال (لَا تَرَأُلْ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) مسلم، والطائفة أقلها ثلاثة، والذي يظهر أن مخالفة الواحد والإثنين لا تقدر في الإجماع، وخصوصاً إذا كان هذا الواحد ممن يُنكر أصلاً عظيماً من أصول التشريع وهو القياس الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف.

^(٢) وهذا هو الصحيح في هذا النقل، فلم يقصد الشافعي الكراهة التتريمية وإنما يصرح بالإثم، وإنما قصد أن عين الذهب والفضة يمكن الانتفاع به، ولم ييطل ولم يستطع ملك الإنسان لاتخاذها أو أني ذهب وفضة. - من قال أنه ما زال يملك الأواني - وهو ما زال يملكها فعلاً عند عامة العلماء - قال يجوز بيعها إلا لمن يعلم أنه يشرب فيها أو يأكل، أما من يذيقها ويجعلها حلياً، أو دراهاً ودنانير، فلا بأس.

وحلي الرجل الذي يمكن له اتخاذها هو الخاتم من فضة، ولا يجوز للرجل أن يتخذ من الفضة حلي النساء مثل خلخال وقرط وسلسلة وأساور وعقد، فإن هذه من حلي النساء لا تجوز له من ذهب ولا من فضة، لأن التشبه بالنساء محرم والأصل عدم الاستعمال، أما نحو الميالية والسكين وأدوات الحمام كالحفريات والشطافات تكون من الذهب أو الفضة، وهذا من الخلل والخلل الذي جعل الكفار بعض أغنياء المسلمين يلهثون وراءه ويغرونهم بمثل هذا السفه وضعف العقل وهم يتحكمون في كل ثرواتهم، وكل هذا محرم، ونحن لا نشك في تحريمه، إلا أن كثيراً من المشايخ المعاصرين يرون أن النصوص وردت في تحريم الأكل والشرب فقط، وقالوا أن هذا الإجماع غير صحيح، والصحيح في هذه المسألة أن الخلاف فيها شاذ ليس بمعتبر، وأن عموم قوله ﷺ (هِيَ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الْآخِرَةِ) يدل على تحريم ذلك، وحديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء [فجاءت بجلجل] من فضة فيه شعر من شعر النبي ﷺ (البخاري)، فالذي يظهر أنه مضرب بالفضة أو مطلي بها، فيكون فيه يسير الفضة وليس أنه من

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا قَالَ قَوْلًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لَا يَبْقَى قَوْلًا لَهُ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ.

قَالُوا: وَإِنَّمَا يُذَكَّرُ الْقَدِيمُ، وَيُنْسَبُ إِلَى الشَّافِعِيِّ مَجَازًا، وَيَأْسَمُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ قَوْلُ لَهُ الْآنَ. فَحَصَلَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ، وَالْأَكْلِ بِمِلْعَقَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالتَّجَمُّرِ بِمِجْمَرَةٍ^(١) مِنْهُمَا، وَالْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ مِنْهُمَا، وَجَمِيعِ وُجُوهِ الاسْتِعْمَالِ، وَمِنْهَا الْمُكْحَلَةُ، وَالْمِيلُ، وَظَرْفُ الْغَالِيَةِ^(٢)، وَغَيْرَ ذَلِكَ، سِوَاءِ الْإِنَاءِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَيَسْتَوِي فِي التَّحْرِيمِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي التَّحَلِّيِّ لِمَا يُقْصَدُ مِنْهَا مِنَ التَّزْيِينِ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَاءِ الْوَرْدِ وَالْأَذْهَانِ مِنْ قَارُورَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالُوا: فَإِنْ أُبْتُيَ بِطَعَامٍ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلْيُخْرِجِ الطَّعَامَ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَيَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنَاءٌ آخَرَ فَلْيَجْعَلْهُ عَلَى رَغِيفٍ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ أُبْتُيَ بِالذَّهْنِ فِي قَارُورَةِ فِضَّةٍ فَلْيَصُبَّهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَصُبَّهُ مِنَ الْيُسْرَى فِي الْيُمْنَى، وَيَسْتَعْمِلُهُ.

فضة خالصة، وهي واقعة عين محتملة للذي ذكرنا، فهذا يدل على عدم صحة الاستدلال بها على جهة العموم، وإنما العام هو قوله (هِيَ هُتَمُ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الْآخِرَةِ)، والقياس الصحيح المعتمد الذي لا يخالف فيه أئمة المذاهب الأربعة القائلون بالقياس هو قياس وجوه الاستعمال المختلفة على الأكل والشرب، وأما قوله (وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُّوا بِهَا) هو في جواز اتخاذ الخواتيم وكذا منطقة السيف، إذا الأصل المنع ونجوز ما ورد به الدليل، والتوسع في هذا الباب في الحقيقة لدى كثير من الإخوة باتباع المشايخ المعاصرين، مخالفين لما ذكره النووي من الإجماع المنقول، ومحمد من الذي خالف فيه، والخلاف ضعيف كما ذكرنا وهو شاذ غير معتبر، فالناس يتوسعون كثيراً في الميدالية الفضية، وكذا وضع الفضة في كثير جداً من الأدوات، فإنها إذا كانت فضة خالصة فلا يجوز ذلك.

وحكمة النهي عن استعمال الفضة في مختلف وجوه الاستعمال هو لعدم كسر قلوب الفقراء وكذا الإسراف والتبذير، وهذا موجود في مختلف وجوه الاستعمال وليس فقط الأكل والشرب.

(١) وهو الإناء الذي يوضع فيه البخور.

(٢) وهو الإناء الذي يوضع فيه العطر.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْيُبُوتِ وَالْمَجَالِسِ بِأَوَانِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَجَوَّزَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. قَالُوا: وَهُوَ غَلَطٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَوْ تَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ عَصَى بِالْفِعْلِ، وَصَحَّ وَضُوءُهُ وَغُسْلُهُ. هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً، إِلَّا دَاوُدَ فَقَالَ: لَا يَصَحُّ (١)، وَالصَّوَابُ الصَّحَّةُ.

وَكَذَا لَوْ أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شَرِبَ عَصَى بِالْفِعْلِ، وَلَا يَكُونُ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ حَرَامًا. هَذَا كُلُّهُ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ.

وَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى اسْتِعْمَالِ إِنَاءٍ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ بِلَا خِلَافٍ، صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا، قَالُوا: كَمَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ هَذَا الْإِنَاءَ صَحَّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ طَاهِرَةٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا بِأَنْ تُسَبَّكَ. وَأَمَّا اتِّخَاذُ هَذِهِ الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ:

فَلِلشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ (٢).

وَالثَّانِي كِرَاهَتُهُ، فَإِنْ كَرِهْنَاهُ اسْتَحَقَّ صَانِعُهُ الْأَجْرَةَ، وَوَجَبَ عَلَى كَاسِرِهِ أَرْشُ النِّقْصِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَأَمَّا إِنَاءُ الزُّجَاجِ النَّفِيسِ فَلَا يَحْرُمُ بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا إِنَاءُ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرْدِ وَالْفَيَزُورِجِ وَنَحْوِهَا، فَلَا صَحَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا جَوَازُ اسْتِعْمَالِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهَا (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) عجيب هذا القول، إذ أنه يجوز سائر وجوه الاستعمال إلا الشرب فيهما، فلا أعلم صحة نسبة هذا القول إليه.

(٢) والظاهر عند الحنابلة أيضاً التحريم.

(٣) فمن يُحْرَمُ يقول العلة موجودة، والذي يُحْيِزُ يقول النص ورد في الذهب والفضة، وهي التي يعرفها الفقهاء، وأما عامة الناس فلا يعرفون هذه الأصناف، فإذا رآوها ولم يعرفوها لم تنكسر قلوبهم، مثل من تنكسر عند رؤية الذهب والفضة، وهذا فرق مؤثر، والله أعلى وأعلم.

٢ - باب تحريم استئصال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء

وخاتم الذهب والحري على الرجل وإباحته للنساء

وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ بْنُ مُقَرَّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَبَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَبَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمٍ أَوْ عَنْ تَخْتَمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمِيَاثِرِ وَعَنْ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّبَاجِ.

[القسي: ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر؛ المياثر: جمع الميثرة وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج].

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِّ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَكَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ . فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدَّ السَّلَامَ . وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ . مِنْ غَيْرِ شَكٍّ .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةَ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الدِهْقَانُ: زَعِيمٌ فَلَاحِي الْعَجَمِ] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ . فَذَكَرْنَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو نُجَيْجٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ . فَذَكَرْنَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى - قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ . فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا

يَهْزُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ. يَمَثُلُ حَدِيثُ مُعَاذٍ وَإِسْنَادُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهَدَتْ حُذَيْفَةَ. غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مِنْ ذِكْرِنَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةَ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سَيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ فِدٍ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لَتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَاهُ مُشْرَكَاً بِمَكَّةَ. [الخلق: الحظ والنصيب؛ السيراء: ثياب من الحرير].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي سُؤْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرَ عُطَارِدًا التِّمِيمِيَّ يَقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةَ سَيْرَاءَ - وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ - فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ

اللَّهُ إِنِّي رَأَيْتُ عَطَّارِدَا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءً فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَيْسَتْهَا لَوْفِدِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ - وَأَخْظَنَهُ قَالَ وَلَبَسَتْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلِّي سِيرَاءٍ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ «شَقَّقْهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِكَ». قَالَ فَبِجَاءِ عُمَرَ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عَطَّارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَصِيبَ بِهَا». وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَأَى فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظْرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقَّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْبَرْقٍ تَبَاعٌ بِالسُّوقِ فَآخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّبِعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلَوْفِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». أَوْ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». ثُمَّ أُرْسِلَتْ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَبِعُهَا وَتَصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ». [الديباج: مارق من الحرير].

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَطَّارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ اشْتَرَيْتَهُ. فَقَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». فَاهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَأُرْسِلَ

بِهَا إِلَى . قَالَ قُلْتُ أُرْسِلَتْ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْمَعَ بِهَا» . [الخلق: الحظ والنصيب؛ السيرة: ثياب من الحرير] .

وَحَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَطَّارِدٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَعِثُّ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غُلِظَ مِنَ الدِّبَاجِ وَخَشَنَ مِنْهُ . فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَصِيبَ بِهَا مَا لَا» .

[الإستبرق: ثياب حرير غليظة] .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدٍ عَطَاءٍ قَالَ أُرْسِلْتَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلِّغْنِي أَنَّكَ تَحْرِمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةِ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ وَمِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ . فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ» . فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِثْرَةُ الْأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِثْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أَرْجُوانٌ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كَسْرُوَاتِيَّةٍ لَهَا لَبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفِينَ بِالْذِّبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قَبِضَتْ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَتَنَحَّنُ نَفْسُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا .

[الدِّبَاج: ما رُق من الحرير؛ المكفوفة: التي عمل على ذيلها وأكمامها وجيبتها حواشي حرير؛ الميثرة: الميثرة من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج] .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ إِلَّا لَا تَلْبَسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ لِبْسِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُتِبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَخُنُ بَأْذَرِيحَانِ يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَيْكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَاشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبِعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَأَبَاكَمُ وَالتَّعَمُّ وَزَيَّ أَهْلَ الشَّرْكِ وَلُبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ . قَالَ «إِلَّا هَكَذَا» . وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ . قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إصْبَعِيهِ .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ . بِمِثْلِهِ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَهُوَ عُثْمَانُ - وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا» . وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ يَا صَبْعِيهِ اللَّيْنُ تَلْيَانُ الْإِيهَامِ . فَرَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ التَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَخُنُ بَأْذَرِيحَانِ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِيصْبَعَيْنِ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ .

[عتمنا: ما عتمنا أي ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام؛ الأعلام: جمع علم وهو ما يجعل في طرف الثوب كأنه علامة له].

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْحَاجِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَالْفُظْ لَأَبْنِ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِسِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ» . فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لَتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ» . فَبَاعَهُ بِالْفَيْ دِرْهَمٍ . [القباء: نوع من الثياب] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَبِعْتُ بِهَا إِلَى فَلْبَسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقَّهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ» .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمْرَتِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمْرَتِي . [أطر: قسم] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَالْفُظْ لَزُهَيْرٍ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ

أَكْبَدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ «شَقَّقَهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ». وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ «بَيْنَ التَّنَوُّةِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيرَاءٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ - فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجَبَّةٍ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثَتْ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِمَنْعِهَا».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُرُوجَ حَرِيرٍ فَلَبَسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ». [الفروج: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص الصغير شقه من الخلف].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قَوْلُهُ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَمَنْهَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَمَنْهَا عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ عَنْ تَخْتُمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الْقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالِدِّيَاكِجِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأِنْشَادُ الضَّالَّةِ) بَدَلُ (إِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَرَدَّ السَّلَامِ) بَدَلُ (إِفْشَاءِ السَّلَامِ).

- أَمَّا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

فُسُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ ^(١)، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفُهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيُّ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَوْكَدِ وَالْأَفْضَلِ مِنْهُمَا ^(٢).

- وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ:

فُسُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا ^(٣)، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفُهُ وَقَرِيبُهُ وَغَيْرُهُمَا، وَسَبَقَ إِضْرَاحُهُ فِي الْجَنَائِزِ.

- وَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ:

فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيُقَالُ بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

(١) فَإِنْ قَصِدَ السُّنَّةُ النَّافِلَةُ، فَهَذَا الْإِجْمَاعُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا قِيلَتْ بِنَقْلِ النُّوْيِ لِلْإِجْمَاعِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي سَائِرِ وَجُوعِ الِاسْتِعْمَالِ، وَلَمْ يَقْبَلْ هَذَا الْإِجْمَاعُ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُذَكَّرْ فِي الْإِجْمَاعِ السَّابِقِ إِلَّا خِلَافُ دَاوُدَ وَالشَّافِعِيِّ، وَالشَّافِعِيُّ كَلَامُهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي الْكَرَاهَةِ، وَإِنَّمَا قَصِدَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، وَدَاوُدُ كَمَا ذَكَرْنَا خِلَافَهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ فِيهَا الْقِيَاسُ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَلِّمِينَ أَنَّهَا فَرَضٌ عَلَى الْكُفَايَةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (١١٢/١٠) [قَوْلُهُ بَابُ وَجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ] كَذَا جَزَمَ بِالْوُجُوبِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَمْرِ بِالْعِيَادَةِ، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْجَنَائِزِ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسًا فَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خَمْسٌ تَحِبُّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَذَكَرَهَا مِنْهَا، قَالَ بَطَالُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ بِمَعْنَى الْكُفَايَةِ كَأَطْعَامِ الْخَائِعِ وَفَكَ الْأَسِيرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّدْبِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّوَاصُلِ وَالْأَلْفَةِ، وَجَزَمَ الدَّوْدِيُّ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ هِيَ فَرَضٌ يَحْتَمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ هِيَ فِي الْأَصْلِ نَدْبٌ وَقَدْ تَصَلَّى إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ، وَعَنِ الطَّبْرِيِّ تَبَيَّنَ فِي حَقِّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ وَتُسَنُّ فِيْمَنْ يُرَاعَى حَالُهُ وَتُبَاحُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَفِي الْكَافِرِ خِلَافٌ كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَابِ مُفْرَدٍ، وَنَقَلَ النُّوْيِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يَعْنِي عَلَى الْأَعْيَانِ].

(٢) فَإِنْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْقَرِيبُ أَوْكَدُ لَأَنَّهُ أَقْرَبُ أَبَاً فَهُوَ أَعْظَمُ حَقًّا، وَآخَرِينَ يَقُولُونَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْكَدُ لَأَنَّهُ يَضِيعُ حَقُّهُ، وَيَقُولُونَ الْبَعِيدُ أَوْكَدُ لَأَنَّهُ يَبْذُلُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ جَهْدًا أَكْثَرَ فَيَكُونُ ثَوَابُهُ عَلَى قَدْرِ النِّصَبِ، وَالْأَقْرَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، تَأْكِيدُ حَقِّ الْقَرِيبِ وَمَنْ يَعْرِفُهُ.

(٣) وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ دَفْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِالسَّيْرِ فِي الْجَنَازَةِ، فَهُوَ فَرَضٌ كُفَايَةٌ أَيْضًا.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: التَّسْمِيَةُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِلْعَاطِسِ: يَرْحَمَكَ اللَّهُ.

وَقَالَ ثَعْلَبٌ: يُقَالُ: سَمَتَ الْعَاطِسُ وَشَمَّتَهُ إِذَا دَعَوَتْ لَهُ بِالْهُدَى، وَقَصَدَ السَّمْتَ الْمُسْتَقِيمَ. قَالَ: وَالْأَصْلُ فِيهِ السَّيْنُ الْمُهْمَلَةُ، فَقُلِبَتْ شَيْنًا مُعْجَمَةً.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: تَسْمِيَةُ الْعَاطِسِ مَعْنَاهُ هَذَاكَ اللَّهُ إِلَى السَّمْتِ^(١). قَالَ: وَذَلِكَ لِمَا فِي الْعَاطِسِ مِنَ الْإِنْزِعَاجِ وَالْقَلَقِ.

قَالَ أَبُو عُيَيْدٍ وَغَيْرُهُ: الشَّيْنُ الْمُعْجَمَةُ عَلَى اللَّغَتَيْنِ.

قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: يُقَالُ مِنْهُ شَمَّتَهُ، وَسَمَتَ عَلَيْهِ إِذَا دَعَوَتْ لَهُ بِخَيْرٍ، وَكُلُّ دَاعٍ بِالْخَيْرِ فَهُوَ مُسَمَّتٌ، وَمُسَمَّتٌ.

وَتَسْمِيَةُ الْعَاطِسِ سُنَّةٌ، وَهُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ^(٢)، إِذَا فَعَلَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ سَقَطَ الْأَمْرُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِسِ: [الْحَمْدُ لِلَّهِ]، كَمَا سَنُوضِّحُهُ مَعَ فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

- وَأَمَّا إِبْرَارُ الْقَسَمِ:

فَهُوَ سُنَّةٌ أَيْضًا مُسْتَحَبَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ أَوْ خَوْفٌ ضَرَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَبْرَرْ قَسَمَهُ كَمَا ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا عَبَرَ الرُّوْيَا بِحَضْرَةِ

(١) أي إلى السميت الحسين.

(٢) وظاهر حديث (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ الشَّؤْبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعُهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ) الْبَخَارِيُّ، أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى الْأَعْيَانِ وَقَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، إِلَّا الْمُصْلِي لِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُشَمَّتَهُ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَكَذَا فِي الْخُطْبَةِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يَسْقُطُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ التَّسْمِيَةُ أُولَى، فِيمَا أَنْ يُشَمَّتَهُ بَعْدَ أَنْتِهَاءِ الْخُطْبَةِ أَوْ فِي الْجُلُوسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلَا يُشَمَّتُهُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، لِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ فِيهَا لِلْإِمَامِ، وَإِذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ) الْبَخَارِيُّ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُشْرَعْ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، وَإِذَا عَطَسَ حَمْدُ اللَّهِ أَثْنَاءَ سَكَاتِ الْإِمَامِ.

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا) فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِي فَقَالَ: (لَا تُقْسِمُ) وَلَمْ يُخْبِرْهُ^(١).

- وَأَمَّا نَصْرُ الْمَظْلُومِ:

فَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا^(٢).

- وَأَمَّا إِجَابَةُ الدَّاعِي:

فَالْمُرَادُ بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيْمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَسَبَقَ إِضْاحَ ذَلِكَ بِفُرُوعِهِ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ^(٣).

(١) وهذا دليل على أن إبرار المقسم على الاستحباب لا على الوجوب، وقد يكون غير مستحب إذا كان في علم الإبرار مصلحة شرعية أخرى.

(٢) الخوف هنا يقصد خوف معتبر والضرر يقصد به ضرر معتبر، والخوف المعتبر هو غلبة الظن أو اليقين بحصول الضرر، وليس مجرد الاحتمال والإمكان، فمن كان قادراً على نصرة مظلوم وتركه لأنه يحتمل أن يُصيبه أذى، لم يجز له ذلك حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه يُصيبه أذى، ثم الضرر لا بد وأن يكون معتبراً، الضرب الخفيف التي أُلْمِها أثناء الضرب، وأخذ الحبة من المال، وكذلك لوم الفاسق وعتابه وتعنيفه، كل هذا ليس بمعتبر وليس عُذراً في ترك اغتصاب امرأة مثلاً أو ترك مسلم يُقتل أو يُعذب، مع كونه يقدر على إزالة هذا بشيء يسير، وإذا استطاع نصر المظلوم بسماع مثل "خليك في حالك" لم يجز له ترك نصرة المظلوم، ولذلك تقول الضرر لا بد وأن يكون معتبراً، وهو فوات الحاصل في الصحة والمال والجاه، وأما العلم فلا فوات حاصل يُتصور فيه، وكذا خوف امتناع مستظر ليس هو بضرر في الأصل، إلا أن يكون هناك مفسدة عظيمة أو يؤول إلى فوات الحاصل، مثل أن يعلم أنه إن نصر المظلوم منع عنه الطعام والشراب حتى يجوع، أو أنه هو جائع الآن ولا يجد طعاماً إلا عند الظالم، فلو نهاه عن ظلم المظلوم لمنع عنه ما يجد، مع أن هذا من خوف امتناع المستظر إلا أنه بمنزلة فوات الحاصل، وأما فوات الحاصل فهو في النفس والبدن والصحة ويقطع عضو من الأعضاء أو إذهاب النفس أو بالتعذيب والضرب، وأخذ المال الكثير، وانتهاك الحرمات وسلب الثياب ونحو ذلك في أمر الجهاد.

وأما تمكن الظالم من هذا المظلوم لسكوت الكل، فهو تقصير منهم، لأن الواحد في نفسه ربما عجز، وأما أن يجتمعوا معاً، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وإذا فرطوا في التعاون وكل واحد منهم عاجز في نفسه وكانوا لو اجتمعوا قادرين على نصر المظلوم، لأثم كل قادر بحسب قدرته على التعاون وليس على القيام بنصر المظلوم في حد ذاته.

(٣) بمعنى أن الدعوة الواجبة هي الدعوة إلى طعام، أما دعوات العُرس التي بدون طعام ولا شراب لا يلزم فيها إجابة الدعوة.

- وَأَمَّا إِفْشَاءُ السَّلَامِ:

فَهُوَ إِشَاعَتُهُ وَإِكْتَارُهُ، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ كَمَا قَالَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: (وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ (أَفْشُوا السَّلَامَ) وَسَنُوضِّحُ فُرُوعَهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

- وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ:

فَهُوَ فَرَضُ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ كَانَ الرَّدُّ فَرَضَ عَيْنَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ كَانَ فَرَضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَسَنُوضِّحُهُ بِفُرُوعِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (١).

- وَأَمَّا إِنْشَادُ الضَّالَّةِ:

فَهُوَ تَعْرِيفُهَا، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَسَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي كِتَابِ اللَّقْطَةِ (٢).

(١) جمهور العلماء يرون أن البدء بالسَّلام سُنَّةٌ، ويُقَالُ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ فَرِيضَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ لَا يُشَكُّ فِيهِ، أَمَّا أَنَّ الْبَدْءَ بِالسَّلامِ سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَهَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَمِيزَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُمَا جَمِيعًا لِلْسَّلامِ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ يَأْتِيَانِ بِهِ لِقَوْلِهِ (لَا يَحِلُّ)، فَلَيْسَ الْبَدْءُ بِالسَّلامِ سُنَّةً فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ فَرَضُ كِفَايَةٍ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إِذَا قَامَ بِهِ أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، هُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ عَنْ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ.

❦ وَإِفْشَاءُ السَّلامِ يَشْمَلُ الْبَدْءَ وَالرَّدَّ، وَيَقُولُ [السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ] وَهُوَ أَكْمَلُ الْهَيْئَاتِ، وَلَوْ قَالَ [السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ]، أَوْ قَالَ [السَّلامُ عَلَيْكُمْ]، لَكَانَ مَجْزَأً أَوْ نَاقِصًا فِي الثَّوَابِ.

(٢) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِلْتِقَاطِ وَالتَّعْرِيفِ لِمَنْ وَثِقَ بِنَفْسِهِ أَنْ يَقُومَ بِالتَّعْرِيفِ، وَأَمَّا مِنَ التَّقِطِ اللَّقْطَةُ وَهُوَ لَا يَنْوِي التَّعْرِيفَ وَلَا يَرِيدُ التَّعْرِيفَ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهَا لِتَمْلِكُهَا، فَقَدْ تَرَكَ هَذَا الْأَمْرَ الْوَاجِبَ وَهُوَ إِنْشَادُ الضَّالَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إِنْشَادَ الضَّالَّةِ فَرَضٌ عَلَى مَنْ التَّقِطَ اللَّقْطَةَ وَكَانَتْ مِمَّا تَتَّبِعُهُ هِمَّةُ أَوْ سَاطِطِ النَّاسِ أَوْ لَهُ قِيَمَةٌ مَعْتَبَرَةٌ عِنْدَ عَامَةِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ التَّعْرِيفُ طَالَمَا التَّقِطَ، وَيَأْتِي أَنْ تَرَكَ الْإِنْشَادَ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ، وَأَمَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ كَالْتَمَرَةِ وَالْحَبْلِ وَالْخَرْقَةِ، وَالتِّي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَنْ قَدَّتْ مِنْهُ لَا يَتَّبِعُهَا أَوْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَشْيَاءِ الْمُلْقَاةِ، فَهَذِهِ لَا يَلْزِمُ تَعْرِيفُهَا لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: (لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَلْتَهَا) الْبُخَارِيُّ.

- وَأَمَّا خَاتَمُ الذَّهَبِ:

فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ ذَهَبًا وَبَعْضُهُ فِصَّةً، حَتَّى قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ كَانَتْ سِنُّ الْخَاتَمِ ذَهَبًا، أَوْ كَانَ مُمَوَّهَا بِذَهَبٍ يَسِيرٍ، فَهُوَ حَرَامٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلًّا لِإِنَائِهَا) (١).

(١) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لا يحل المموه بالذهب ولو يسيراً، فكل ما كان فيه شيء من الذهب، ويمكن أن يستخلص، فإنه لا يحل ولا يجوز لبسه للرجال، ولا يحل استعمال الذهب والفضة كما ذكرنا للرجال والنساء إلا فيما أذن فيه من التزين للنساء.

خاتم الذهب المقصود بالنهي عنه في هذا الحديث، إنما هو للرجال، وليس أنه أيضاً محرم على النساء، كباقي الأمور، أعني أن عيادة المريض وتشميت العاطس حق على الرجال والنساء وكذا إبراء المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، لكن التختم بخاتم الذهب ثبت تخصيصه بحديث علي بن أبي طالب يقول: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلٌّ لِإِنَائِهِمْ"، (جدة) ٣٥٩٥ [قال الألباني]: صحيح، وأما من قال من المشايخ المعاصرين الأفاضل إلى أن هذا لكونه حلقة، كما فهمها من رواية (نهائاً عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب)، وهو قول شاذ لا يعول عليه ولا اعتبار به ولم يقله أحد من العلماء قط، بأن الفرق في التحريم بين أن تكون على صفة حلقة أو أن تكون على صفة قطعة، فهذا قولٌ محدث لم يقله أحد من أهل العلم، فإن الشرع لا يلتفت إلى مثل هذه الأوصاف الطردية، فلا يصح تعليق الحكم عليها، لذلك نقول أنه قد ثبت أن النبي ﷺ قد أذن للنساء في اتخاذ الخواتيم من ذهب لو أدت زكاته، ولا وجه في ادعاء النسخ في هذا الأمر، فعن أسماء بنت زيد، قالت: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: «أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتْ: قَتَلْنَا: لَا، قَالَ: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أُسُورَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدَيَا زَكَاتَهُ؟» (حم) ٢٧٦١٤، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَنَانِ غَلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسْرُكِ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَالْقَتَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلَكَ وَلِرَسُولِهِ، (د) ١٥٦٣ [قال الألباني]: حسن، فثبت أن النبي ﷺ أقرهما على لبس الذهب الذي على هيئة حلقة في حق النساء طالما أدت زكاته، ولذا لا وجه لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من أن الذهب المحلق محرم على النساء كذلك، وعن ابن سيرين قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِابْنَتِهِ: "لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ اللَّهَبَ" (هب) ١٠٦٩١، (حل) ج ١ ص ٣٨٠، (الجامع لمعمر بن راشد) ١٩٩٣٨ وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ١٧١، فهو إنما قصد ما يكون من ذلك محرماً كالذهب الذي لا يؤدي زكاته، أو أنها أظهرته في مواضع لا يجوز أن تظهره فيه.

فالمقصود بتحريم الذهب على النساء إذا لم تؤد زكاته، إذا بلغ النصاب وهو ٨٥ جراماً من الذهب الخالص.

- وَأَمَّا لُبْسُ الْحَرِيرِ:

وَالِإِسْتَبْرَقَ وَالْدِّيْبَاجَ وَالْقَسِيَّ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ، فَكُلُّهُ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ، سَوَاءٌ لَبَسَهُ لِلْخِيَلَاءِ أَوْ غَيْرَهَا، إِلَّا أَنْ يَلْبَسَهُ لِلْحَكَّةِ^(١) فَيَجُوزُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُباحُ لِهِنَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِهِ، وَخَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، وَسَائِرُ الْحُلِيِّ مِنْهُ، وَمِنْ الْفِضَّةِ، سَوَاءٌ الْمَرْوُجَةِ، وَغَيْرَهَا، وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرَةِ.

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمَاهِيرِ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ إِبَاحَتَهُ لِلرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَتَحْرِيمِهِ عَلَى الرِّجَالِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمَصْرُوحَةُ بِالتَّحْرِيمِ، مَعَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي تَشْقِيقِ عَلِيِّ عليه السلام الْحَرِيرَ بَيْنَ نِسَائِهِ وَبَيْنَ الْفَوَاطِمِ خَمْرًا لِهِنَّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَمَرَهُ بِذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الصَّبِيَّانِ:

فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ إلباسُهُمُ الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمْ. وَفِي جَوَازِ إلباسِهِمْ ذَلِكَ فِي بَاقِي السَّنَةِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُوه:

أَصَحُّهَا جَوَازُهُ، وَالثَّانِي تَحْرِيمُهُ، وَالثَّلَاثُ يَحْرُمُ بَعْدَ سِنِّ التَّمْيِيزِ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَعَنْ شُرْبِ الْفِضَّةِ) فَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

(١) وهذا ثابت عند البخاري أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ عليه السلام - يَعْنِي الْقَمَلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ؛ وَكَذَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ "لَمْ يُرْخَصْ فِي الدِّيْبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ"، (س) ٥٣١٣ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) والصحيح تحريم ذلك على الولي، لأن النبي عليه السلام قال (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِنِسَائِهِمْ)، وَلَفْظُ الذُّكُورِ يَشْمَلُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْوَلِيُّ يَأْتِمُ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْكِنَ الْوَلِيُّ الْوَلَدَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَيُقَالُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، فَهَذَا الْكَلَامُ يَتَّقَدُّ بِمَا ذَكَرْنَا، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْكِنَهُ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ أَكْلِ الْخَزِيرِ بِدَعْوَى أَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَمَا لَا يُمْكِنُ أَحَدٌ مِنْ فَعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِ أَوْ أَنْ يَفْعَلَ هُوَ الْفَاحِشَةَ بِدَعْوَى أَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَكْلُفٍ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ مَنَعُهُ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْمَحْرَمِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَعَنْ الْمَيَاثِرِ) فَهُوَ بِالثَّاءِ الْمُكَلَّثَةِ قَبْلَ الرَّاءِ..
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ جَمْعُ مِثْرَةٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهِيَ وَطَاءُ كَانَتْ النِّسَاءُ يَضَعْنَهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ عَلَى السُّرُوجِ، وَكَانَ مِنْ مَرَائِبِ الْعَجَمِ، وَيَكُونُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَيَكُونُ مِنَ الصُّوفِ وَغَيْرِهِ^(١).
 وَقِيلَ: أَغَشِيَةٌ لِلْسُّرُوجِ، تُتَّخَذُ مِنَ الْحَرِيرِ.
 وَقِيلَ: هِيَ سُرُوجٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ.
 وَقِيلَ: هِيَ شَيْءٌ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ تُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ تُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ، يَجْعَلُهَا الرَّكَّابُ عَلَى الْبَعِيرِ تَحْتَهُ فَوْقَ الرَّحْلِ^(٢).
 وَ(الْمِثْرَةُ) مَهْمُوزَةٌ، وَهِيَ مِفْعَلَةٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ مِنَ الْوَثَارَةِ، يُقَالُ: وَثُرَ بَضْمُ الثَّاءِ وَثَارَةٌ بَفَتْحِ الْوَاوِ فَهُوَ وَثِيرٌ أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ، وَأَصْلُهَا (مِثْرَةٌ) فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا فِي (مِيزَانٍ وَمِيقَاتٍ وَمِيعَادٍ)، مِنْ الْوِزْنِ وَالْوَقْتِ وَالْوَعْدِ، وَأَصْلُهُ مِوزَانٌ وَمَوْقَاتٌ وَمَوْعَادٌ.
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَالْمِثْرَةُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْحَرِيرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِيمَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ فَهِيَ حَرَامٌ، لِأَنَّهُ جُلُوسٌ عَلَى الْحَرِيرِ، وَاسْتِعْمَالُ لَهُ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ، سَوَاءً كَانَ عَلَى رَحْلِ أَوْ سَرَجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
 وَإِنْ كَانَتْ مِثْرَةٌ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُا لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً أَيْضًا، فَإِنَّ الثُّوبَ الْأَحْمَرَ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، سَوَاءً كَانَتْ حُمْرَاءَ أَمْ لَا^(٣).

(١) المحرّم منه ما كان من الحرير.

(٢) وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه تسمية الفرش لبسًا، قال (فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبَسَ) متفق عليه، فالحصير اسود من كثرة استعماله وسمى الفرش لبسًا.

(٣) وهذا هو الصحيح في هذا الباب، وحديث ابن عازب رضي الله عنه قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِيِّ (البخاري)، النهي ليس لأجل الحمرة وإنما لأنها مِثْرَةٌ من حرير، وكذا نهى النبي ﷺ عَنْ مِثْرَةِ الْأَرْجَوَانِ، (ت) ٢٧٨٨ [قال الألباني]: صحيح، وهو أيضاً ثياب من الحرير، وما ذكره ابن القيم من تحريم اللون الأحمر على الرجال أو النهي عنه احتجاجاً بهذه الأحاديث، فهو احتجاج ليس بظاهر، لأن جميع الروايات التي فيها تحريم الميائير الحمرة والأرجوان ونحو ذلك، إنما نُهيت عنه إن كانت من حرير، وذكر الأحمر فيها وصف طردي، فليس هو بالأمر المؤثر، وإنما النهي لكونها مِثْرَةٌ من حرير، وكذا لما ثبت عند البخاري من

وَقَدْ ثَبَتَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَسَ حُلَّةَ حَمْرَاءَ ^(١).

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَتَهَا لِثَلَا يَظُنُّهَا الرَّائِي مِنْ بَعِيدِ حَرِيرًا.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ الْمُرَادِ بِالْمِثْرَةِ جُلُودِ السَّبَاعِ.

وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْمَشْهُورِ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْقَسِّي:

فَهُوَ يَفْتَحُ الْقَافَ وَكَسَرَ السِّينَ الْمُثَمَّلَةَ الْمُشَدَّدَةَ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَتْحِ الْقَافِ، هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْسِرُهَا.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَهْلُ الْحَدِيثِ يَكْسِرُونَهَا، وَأَهْلُ مِصْرَ يَفْتَحُونَهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ، فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ كَرَّاسَةٍ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ التَّخْتُمِ فِي الْوُسْطَى، وَالتِّي تَلِيهَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسِ عَلَى الْمِيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَنِيَابٌ مُضْلَعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شُبَّهٌ. كَذَا هُوَ لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِ)، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَرِيبُ الْحَدِيثِ: هِيَ نِيَابٌ مُضْلَعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَادِ مِصْرَ، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى

حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدًا مَا يَبْنِ الْمُنْكِتِينَ عَظِيمَ الْجُمَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ.

(١) وظاهر هذا أنها كانت حمراء صرف، فالبعض قال أنها كانت مخططة، وليس عنده على ذلك دليل، ولا يصح له شيء من الروايات فيه ذكر أنها كانت مخططة بخطوط حمراء، فليس هناك نهي عن اللون الأحمر، إلا النهي الثابت عن الحرير الأحمر لكونه حريراً، لكن الأغلب في الحرير أنه كان أحمر، فلا يكون له مفهوم، ولذا هل قوله الميائير الحمير يدل على أن غيرها من الألوان الأخرى ليست حراماً؟ نقول: لا، بل هناك رواية عامة (وعن الميائير) وإنما ذكر الحمير لأنه الموجود الأغلب عندهم، فلا يفهم منه جواز غير الأحمر، فهنا يقال: ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، فذكر بعض أفراد العام موافقاً له في الحكم، والمفهوم ضعيف جداً وغير معمول به لأنه ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فيبقى الحديث على عمومته.

سَاحِلَ الْبَحْرِ قَرِيبَةً مِنْ تَيْسٍ. وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابٌ كَتَّانٌ مَخْلُوطٌ بِحَرِيرٍ، وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابٌ مِنَ الْقَزِّ، وَأَصْلُهُ الْقَزِيُّ بِالزَّايِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَزِّ، وَهُوَ رَدِيءُ الْحَرِيرِ، فَأُبْدِلَ مِنَ الزَّايِ سِينٌ. وَهَذَا الْقَسِيُّ إِنْ كَانَ حَرِيرَهُ أَكْثَرَ مِنْ كَتَّانِهِ فَالْتَّهَى عَنْهُ لِلتَّحْرِيمِ، إِلَّا فَالْكِرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ^(١). وَأَمَّا الْإِسْتَبْرَقُ: فَغَلِيظُ الدِّيَبَاجِ.

وَأَمَّا (الدِّيَبَاجُ) فَيَفْتَحُ الدَّالُ وَكَسْرُهَا جَمْعُهُ دَبَابِيحٌ، وَهُوَ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ الدِّبَا. وَالدِّيَبَاجُ وَالْإِسْتَبْرَقُ حَرَامٌ لِأَمْنَهُمَا مِنَ الْحَرِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ الشُّرْبِ) فَالضَّمِيرُ فِي (وَزَادَ) يَعُودُ إِلَى الشَّيْبَانِيِّ الرَّائِي عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. قَوْلُهُ: (فَجَاءَ دِهْقَانُ)

هُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِّيَ ضَمُّهَا، يَمِّنُ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالِعِ، وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ عَنْ حِكَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ. وَوَقَعَ فِي نُسْخِ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ أَوْ بَعْضِهَا مَفْتُوحًا، وَهَذَا غَرِيبٌ. وَهُوَ زَعِيمٌ فَلَاحِي الْعَجَمِ، وَقِيلَ: زَعِيمُ الْقَرْيَةِ وَرَأْسُهَا، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ، قِيلَ: النُّونُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الدَّهْقَنَةِ وَهِيَ الرِّيَاسَةُ، وَقِيلَ: زَائِدَةٌ مِنَ الدَّهْقِ وَهُوَ الْإِمْتِلَاءُ، وَذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي (دَهْقَنَ) لَكِنَّهُ قَالَ: إِنْ جَعَلْتُ نُونَهُ أَصْلِيَّةً مِنْ قَوْلِهِمْ: تَدَهْقَنَ الرَّجُلُ صَرَفْتَهُ، لِأَنَّهُ فِعْلَانٌ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ مِنَ الدَّهْقِ لَمْ تَصْرِفْهُ، لِأَنَّهُ فِعْلَانٌ. قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ سُمِّيَ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ وَمَلَأَ الْأَوْعِيَةَ مِنْهُ. يُقَالُ: دَهَقْتُ الْمَاءَ، وَأَدَهَقْتُهُ إِذَا أَفْرَغْتَهُ، وَدَهَقَ لِي دَهْقَةً مِنْ مَالِهِ أَيْ أَعْطَانِيهَا، وَأَدَهَقْتُ الْإِنَاءَ أَيْ مَلَأْتُهُ. قَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الدَّهْقَنَةِ وَالدُّهْمَةِ، وَهِيَ لَيْنُ الطَّعَامِ، لِأَنَّهُمْ يُلَيِّنُونَ طَعَامَهُمْ وَعَيْشَهُمْ لِسَعَةِ أَيْدِيهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَقِيلَ: لِحَذَقِهِ وَدَهَائِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الصحيح في هذا أنه إذا كان الحرير فيه إذا جمع وأفرد كان مساحته أكثر من أربعة أصابع في الثوب كله فهو محرم.

قوله: (إِنَّ حُدَيْفَةَ رَمَاهُ بِإِنَاءِ الْفِضَّةِ حِينَ جَاءَهُ بِالشُّرْبِ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا رَمَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ نَهَاؤُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْهُ) (١)

فِيهِ تَحْرِيمُ الشُّرْبِ فِيهِ (٢).

وَتَعْزِيرُ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةَ لَا سِيَّيَا إِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ نَهْيُهُ عَنْهَا كَقَضِيَّةِ الدَّهْقَانِ مَعَ حُدَيْفَةَ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْزَرَ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي التَّعْزِيرِ. وَفِيهِ أَنَّ الْأَمِيرَ وَالْكَبِيرَ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا يَكُونُ وَجْهُهُ ظَاهِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ عَلَى دَلِيلِهِ وَسَبَبِ فِعْلِهِ ذَلِكَ.

قوله ﷺ: (فَإِنَّهُ (٣) هُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)

أَيَّ إِنَّ الْكُفَّارَ إِنَّمَا يَخْصُلُ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ نَصِيبٍ.

(١) وهذه آية من آيات الله العجيبة، كانوا في ملكهم وعيشتهم ورغلهم، فصاروا عبيداً عند المسلمين، نزع الله ﷻ كل ملكهم منهم حتى صاروا يسقون أصحاب رسول الله ﷺ ويستخدمهم الصحابة ﷺ، فيوم أن جاء لكسرى كتاب رسول الله ﷺ مزقه، وتعجب كيف تخيل العرب أن يطلبوا من بلاد فارس الجزية، فإذا بهم يعيشون تحت أيدي أصحاب محمد ﷺ، فالذل لمن عصى الله ﷻ وخرج عن شرعه، فهذا حذيفة ﷺ يرميه بالإنياء الذي من فضة لأنه قد سبق نهيها، فاستحق هذا التعنيف والتغليظ والتعزير. وانظر إلى طبيعة هؤلاء القوم وهي متشرة في أقوام كثيرين في مداينة الكبير، ورغبتهم في أن يقدموا له دائماً ما يروونه الأعلى شأنًا وقلراً، ولو استسلم الإنسان لذلك لخدعوه عن نفسه، وحذيفة ﷺ التزمه بالشرع جعله يقف له بالمرصاد، فرماه به بعد أن نبهه قبل ذلك حتى لا يكرر هذا الفعل، لأنهم قد اعتادوا على تفخيم ملوكهم وأمرائهم ورفعهم فوق منزلتهم وأن يأتوا لهم دائماً بأطيب الأشياء ولو كانت محرمة. وأياً ما كان الدهقان هو زعيم فلاحهم أو رئيسهم أو من الامتلاء لكثرة المال، فهو يدل على ذم التعلق بالدنيا وكيف أن الله أذل أهلها.

(٢) لقوله ﷺ (لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

(٣) قوله (فَإِنَّهُ) بالمفرد وقد سبقه أفراد كثيرة، فلهذا هو يشمل بالتأكيد إنياء الفضة، لأنه إذا كان الضمير في (فَإِنَّهُ) لا يعود على إنياء الفضة لما صح الاحتجاج، ولذا (فَإِنَّهُ) تعود على ما ذكر من استعمال هذه الأمور، فهو محرم، وهو من أقوى أدلة الجمهور وإجماع من يُعْتَدُّ به على تحريم استعمال الذهب والفضة حتى ولو في غير الأكل والشرب لعموم رواية (فَإِنَّهُ هُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ).

وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَمَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ: الْكُفَّارُ غَيْرُ مُحَاطِينَ بِالْفُرُوعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ الْوَاقِعِ فِي الْعَادَةِ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنَّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ صَارَ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ فِي هَذَا الْإِكْرَامِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَهُ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حِينَ الْمَوْتِ، وَيَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا)

جَمَعَ صَحْفَةً وَهِيَ دُونَ الْقَصْعَةِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ الْكِسَائِيُّ: أَعْظَمُ الْقِصَاصِ الْجَفْنَةُ، ثُمَّ الْقَصْعَةُ تَلِيهَا تُشْبِعُ الْعَشْرَةَ، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الْخُمْسَةَ، ثُمَّ الْمَكِيلَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَ.

قَوْلُهُ: (رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءٍ)

هِيَ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٌ، ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ رَاءٌ، ثُمَّ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ.

وَضَبَطُوا الْحُلَّةَ هُنَا بِالتَّنْوِينِ، عَلَى أَنَّ سِيرَاءَ صِفَةٌ، وَبَغَيْرِ تَنْوِينٍ عَلَى الْإِضَافَةِ، وَهُمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، وَالْمُحَقِّقُونَ وَمُتَقِنُو الْعَرَبِيَّةِ يَخْتَارُونَ الْإِضَافَةَ.

قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَمْ تَأْتِ فِعْلَاءٌ صِفَةٌ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يُنَوِّنُونَ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: حُلَّةٌ سِيرَاءٌ كَمَا قَالُوا: نَاقَةٌ عُسْرَاءٌ قَالُوا: هِيَ بُرُودٌ يُخَالِطُهَا حَرِيرٌ، وَهِيَ مُضْلَعَةٌ بِالْحَرِيرِ^(١)، وَكَذَا فَسَّرَهَا فِي الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا قَالَهُ الْخَلِيلُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَآخَرُونَ. قَالُوا: كَأَنَّهَا شُبِّهَتْ خُطُوطَهَا بِالسُّطُورِ.

وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ: هِيَ ثِيَابٌ مُضْلَعَةٌ بِالْقَزِّ، وَقِيلَ: هِيَ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْوَانِ، وَقَالَ: هِيَ وَشْيٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَقِيلَ: إِنَّهَا حَرِيرٌ مَخْصُصٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (حُلَّةٌ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ)، وَفِي الْآخَرَى (مِنْ دِيْبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ (حُلَّةٌ سُنْدُسٌ)

فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ الْحُلَّةَ كَانَتْ حَرِيرًا مَخْصُصًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَمْعًا بَيْنَ الرَّوَايَاتِ، وَلَا نَهْيًا هِيَ الْمُحَرَّمَةُ.

أَمَّا الْمُخْتَلِطُ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَحْرُمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًَا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الْحُلَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا ثَوْبَيْنِ، وَتَكُونُ غَالِيًا إِزَارًا وَرِدَاءً.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْحُلَّةِ دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ.

وَإِبَاحَةُ هَدِيَّتِهِ، وَإِبَاحَةُ ثَمَنِهِ^(٣).

(١) وهذا دليل على تحريم الثوب المخلوط بالحريز إذا كان الحريز فيه كثيراً، والكثرة ما كان فوق الأربعة أصابع.

(٢) بل الصحيح أنه يحرم إذا كان الحريز أكثر من أربعة أصابع، ولذلك لا يتحتم أن يقال [وهو الصحيح الذي يتعين القول به] لأنها وإن كانت من استبرق أو من ديباج، لا يلزم ألا تكون مخلوطاً معها شيء آخر، فيمكن أن تكون مضلعة من استبرق وديباج، والتضليع الكثير يجعل هيئة الثوب كأنه كله كذلك.

(٣) وذلك لأنه طالما له استعمال حلال، جاز أن يُباع، حتى ولو كان البعض قد يستعمله في الحرام فيُحذر، ولكن طالما لم يغلب عليه الاستعمال المحرم، جاز بيعه.

❦ أما الخمر فإنما تُباع لتسرب لا لتحرق، ولما كان المقصود الأعظم هو الشرب وهو محرم حرم البيع مطلقاً، حتى ولو كان لمنفعة مباحة، لقوله ﷺ (وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)، (حب) ٤٩٣٨ [قال الألباني]: صحيح، هذا بخلاف ما كان منفعة المباحة مساوية للمنفعة المحرمة، فهذا يجوز بيعه، فالناس تبع اللحم للأكل، فإذا كان ميتة فالمنفعة المقصودة هي منفعة أكل لحمها، وقد يكون هناك منفعة مجاورة كما لو يكن

وَجَوَّازٍ إِهْدَاءِ الْمُسْلِمِ إِلَى الْمُشْرِكِ ثَوْبًا وَغَيْرَهُ ^(١).
 وَاسْتِحْبَابِ لِبَاسِ أَنْفَسِ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، وَعِنْدَ لِقَاءِ الْوُفُودِ وَنَحْوِهِمْ ^(٢).
 وَعَرْضِ الْمُفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ، وَالتَّابِعِ عَلَى الْمُتَّبِعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِهِ الَّتِي قَدْ لَا يَذْكُرُهَا ^(٣).
 وَفِيهِ صِلَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمُعَارِفِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا.
 وَجَوَّازِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)
 قِيلَ مَعْنَاهُ مَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَقِيلَ: مَنْ لَا حُرْمَةَ لَهُ ^(٤)، وَقِيلَ مَنْ لَا دِينَ لَهُ.
 فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْكُفَّارِ.
 وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْآخِرَيْنِ يَتَنَاولُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بشحمها السفن ويستصبح بها، وكما ذكرنا في الخمر، فالمقصود منه هو الشرب، والمقاصد الأخرى مقاصد تابعة غير مقصودة في الأصل، بخلاف الحرير، نصف البشر رجال ونصفهم نساء، فالمنفعة الحلال مساوية للمنفعة المحرمة، ولذلك النبي ﷺ لما سئل عن سُحُومِ المِيتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُلَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ « لَا هُوَ حَرَامٌ » متفق عليه، أي البيع حرام حتى ولو كان هناك احتمال لمنفعة مباحة، ولذلك تقلوا الإجماع على تحريم بيع الخمر والميتة والتحذير والأصنام مطلقاً، تحريم وبطلان حتى ولو كان لمنفعة مباحة، بخلاف الحرير المنفعة المباحة والمحرمة متساوية، ليست المنفعة المحرمة هي المقصودة والأخرى تابعة، فإذا كان كذلك فيمنع من البيع مطلقاً سداً للذريعة، بخلاف لو كانت كلتا المنفعتين متساوية، ولذا يحرم بيع السلاح للمحاربين ويجوز بيع الحديد والبرول لهم، لأنه يستخدم في أمور الحرب والقتال، ويمكن أن يستخدم في تصنيع وتشغيل السيارات أو المصانع أو غير ذلك، فطالما أن المنفعة المقصودة متعددة ومشتركة بين حلال وحرام، جاز البيع، أما لو كانت المنفعة المقصودة محرمة والمنافع الأخرى تابعة، لم يجز البيع.

(١) لأن عمر رضي الله عنه أهدها لأخ له مشرك بمكة لكي يتألفه بذلك، ففيه دليل على أن الإهداء للمشرك يُراد بها التأليف جازت.

(٢) لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن النبي ﷺ يجب أن يلبس يوم الجمعة وعند لقاء الوفود، أفضل ما عنده يتجمل بذلك ليُعظم أمر الدعوة في نفوس من يقابلونه.

(٣) فعمر رضي الله عنه كان يقترح على النبي ﷺ، فلا مانع من ذلك، بل هذا مستحب.

(٤) أي لا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وذلك للمسلم.

قوله: (فكسأها عمر أخاه مُشركاً بِمَكَّةَ) هكذا رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية البخاري في كتاب قال: (أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم)،
فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك.

وفي رواية في مُسند أبي عوانة الإسفراييني: فكسأها عمر أخاه من أمه من أهل مكة مُشركاً.
وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم.
وجواز الهدية إلى الكفار.

وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم.
وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلاً على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير.
وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر، وليس فيه الإذن له في لبسها، وقد
بعث النبي ﷺ ذلك إلى عمر وعلي وأسماء رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح ﷺ
بأنه إنما أعطاه ليتنفع بها بغير اللبس.

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثر أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع،
فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين. والله أعلم.

قوله: (رأى عمر عطاردة التميمي يقيم بالسوق حلة) أي يعرضها للبيع.
قوله ﷺ: (شققتها خمرًا بين نسائك) هو بضم الميم، ويجوز إسكانها، جمع خمار، وهو ما
يوضع على رأس المرأة.

وفيه دليل لجواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف
لبعض السلف وزال.

قوله ﷺ: (إنما بعثت بها إليك لتتنفع بها)
أي تباعها فتتنفع بثمنها كما صرح به في الرواية التي قبلها، وفي حديث ابن مثنى بعدها.

قوله: (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ: قُلْتُ: مَا غُلْظٌ مِنَ الدِّيَبَاجِ، وَخَشْنٌ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ.

وَفِي كِتَابِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: (قَالَ لِي سَالِمٌ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غُلْظٌ مِنَ الدِّيَبَاجِ) وَهَذَا مَعْنَى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، لَكِنَّهَا مُخْتَصَرَةٌ.

وَمَعْنَاهَا قَالَ لِي سَالِمٌ فِي الْإِسْتَبْرَقِ: مَا هُوَ؟ فَقُلْتُ (١): هُوَ مَا غُلْظٌ.

فِرَوَايَةِ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٍ لَا قَدَحَ فِيهَا، وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى تَغْلِيظِهَا، وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَتْ بِغُلْظٍ بَلْ صَحِيحَةٌ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ.

قوله: (إِنَّ أَسْمَاءَ أَرْسَلَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِثْرَةُ الْأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِثْرَةٌ عَبْدُ اللَّهِ أَرْجُوانٌ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ كِسْرَوَانِيَّةَ لَهَا لَبَنَةٌ دِيَبَاجٍ، وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْدِّيَبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبِضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرَضَى يُسْتَشْفَى بِهَا).

قوله: (وَمِثْرَةُ الْأَرْجُوانِ)

تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ (الْمِثْرَةِ) وَضَبَطُهَا.

وَأَمَّا (الْأَرْجُوانِ) فَهُوَ بِضَمِّ الهمزة وَالْجِيمِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ، فِي كُتُبِ الْغَرِيبِ، وَفِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهَا، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ،

(١) القائل هو يحيى بن أبي إسحاق.

وَفِي شَرْحِ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ أَنَّهُ يَفْتَحُ الْهُمَزَةَ وَضَمَّ الْجِيمَ، وَهَذَا غَلَطَ ظَاهِرٌ مِنَ التُّسَاخِ لَا مِنَ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي الْمَشَارِقِ بِضَمِّ الْهُمَزَةِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَيْرُهُمْ: هُوَ صِبْغٌ أَحْمَرٌ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ، هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورُ.
وَقَالَ الْفِرَاءُ: هُوَ الْحُمْرَةُ.

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: هُوَ كُلُّ لَوْنٍ أَحْمَرٍ، وَقِيلَ: هُوَ الصُّوفُ الْأَحْمَرُ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ شَجَرٌ لَهُ نَوْرٌ أَحْمَرٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ، قَالَ: وَهُوَ مُعَرَّبٌ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ عَرَبِيٌّ. قَالُوا: وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، يُقَالُ: هَذَا ثَوْبٌ أَرْجُوَانٌ وَهَذِهِ قَطِيفَةٌ أَرْجُوَانٌ، وَقَدْ يَقُولُونَهُ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَكِنَّ الْأَكْثَرَ فِي اسْتِعْمَالِهِ إِضَافَةُ الْأَرْجُوَانِ، إِلَى مَا بَعْدَهُ.
ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الرَّاءِ وَالْجِيمِ وَالْوَاوِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَلَا يُغْتَرَّ بِذِكْرِ الْقَاضِي لَهُ فِي الْمَشَارِقِ فِي بَابِ الْهُمَزَةِ وَالرَّاءِ وَالْجِيمِ، وَلَا بِذِكْرِ ابْنِ الْأَثِيرِ لَهُ فِي الرَّاءِ وَالْجِيمِ وَالنُّونِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا جَوَابُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمِ رَجَبٍ:
فَإِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَحْرِيمِهِ، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يَصُومُ رَجَبًا كُلَّهُ، وَأَنَّهُ يَصُومُ الْأَبَدَ.
وَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِ مَا سِوَى أَيَّامِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ.
وَهَذَا مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةُ وَأَبِي طَلْحَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ^(١).

(١) أي بشرط إفطار أيام العيدين والتشريق، وهذا مذهبه، ولسنا بمن نُقدم على كلام النبي ﷺ كلام غيره ولو كان من أفضل الصحابة رضي الله عنه، فلا يصح أم يُصام أيام العيدين فهو مفطرٌ حكماً، فلو كان الأمر كذلك، لما كان هناك صائماً للدهر أبداً، لأنه قد أفطر يوم العيدين حتى ولو كان صائماً، فلا يُتصور أن النهي عن صوم الأبدي وقول النبي ﷺ (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ) مسلم، والنهي عن صوم الدهر، أن يكون متوجهاً إلى النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق، فإن هذا معلوم أنه لا يصح ابتداءً، فالصحيح في هذا أنه لا يجوز لأحد أن يصوم السنة كلها ولو أفطر يوم العيدين وأيام التشريق، ولكن هذا مذهب طائفة من أهل العلم قد حملوا الأحاديث على أنه طالما أفطر العيدين وأيام التشريق فلم يصم السنة كلها، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول

وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّيَّامِ مَعَ شَرْحِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْعِلْمِ: فَلَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُ تَوَرَّعَ عَنْهُ
خَوْفًا مِنْ دُخُولِهِ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْحَرِيرِ ^(١).

وَأَمَّا الْمِثْرَةُ: فَأَنْكَرَ مَا بَلَغَهَا عَنْهُ فِيهَا، وَقَالَ: هَذِهِ مِثْرَتِي، وَهِيَ أَرْجُوَانٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا حُمْرَاءٌ،
وَلَيْسَتْ مِنْ حَرِيرٍ، بَلْ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ ^(٢)، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ حَرِيرٍ، وَقَدْ
مِنْ صُوفٍ، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْهَا تَخْصُوصًا بِالَّتِي هِيَ مِنَ الْحَرِيرِ.

وَأَمَّا إِخْرَاجُ أَسْمَاءِ جُبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَكْفُوفَةِ بِالْحَرِيرِ، فَقَصَدْتَ بِهَا بَيَانَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا.
وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الثَّوبَ وَالْجُبَّةَ وَالْعِمَامَةَ وَنَحْوَهَا إِذَا كَانَ مَكْفُوفَ
الطَّرَفِ بِالْحَرِيرِ جَازَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعِ ^(٣)، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ حَرَامٌ لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ
الْمَذْكُورُ بَعْدَ هَذَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (جُبَّةٌ طَيَّالِسَةٌ)

فَهُوَ بِإِضَافَةِ جُبَّةٍ إِلَى طَيَّالِسَةٍ، وَالطَّيَّالِسَةُ جَمْعُ طَيَّلَسَانَ يَفْتَحُ اللَّامَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ: لَا يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ فَتْحِ اللَّامِ، وَعَدُّوا كَسْرَهَا فِي تَصْغِيرِ الْعَوَامِ.
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ فِي حَرْفِ السَّيْنِ وَالْيَاءِ فِي تَفْسِيرِ السَّاجِ أَنَّ الطَّيَّلَسَانَ يُقَالُ بِفَتْحِ
اللَّامِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا، وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كِسْرًا وَنِيَّةً)

(فَكَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ) فَهَذَا دَلِيلٌ أَنَّ هَذَا هُوَ صَوْمُ الْأَبَدِ عَنْهُ وَلَكِنْ لَا يَرَاهُ مَكْرُوهًا مَوْوَلًا كَلَامِ النَّبِيِّ
ﷺ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَعَزَّبَ عَنْ مِثْلِ هَؤُلَاءِ الْأَفْضَالِ ﷺ.

(١) الظَّاهِرُ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى عَمُومِهِ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مِنْ ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْعِلْمِ لِمَا دَلَّ
عَلَيْهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ قَالَتْ (هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، فَأَخْرَجَتْ إِلَى جُبَّةِ طَيَّالِسَةٍ كِسْرًا وَنِيَّةً لَهَا لِيَنَّهُ دِيَّاجٌ
وَقَرَجِيهَا مَكْفُوفِينَ بِالْدِّيَّاجِ)، قَدْ جَعَلُوا لَهَا عِنْدَ الْكُهَّامِ وَمَا يَفْتَحُ مِنْهَا زِيءٌ مِنْ دِيَّاجٍ، فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ.

(٢) إِذَا الْعِلَّةُ لَيْسَتْ فِي كَوْنِهَا أَرْجُوَانٌ حُمْرَاءَ، وَإِنَّمَا فِي كَوْنِهَا مِنْ حَرِيرٍ.

(٣) وَذَلِكَ فِي الثَّوبِ كُلِّهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

فَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ وَقَتْحَهَا، وَالسَّيْنِ سَاكِنَةً، وَالرَّاءِ مَفْتُوحَةً. وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ جُمْهُورَ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ بِكَسْرِ الْكَافِ، وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى كِسْرَى صَاحِبِ الْعِرَاقِ مَلِكِ الْفُرسِ، وَفِيهِ كَسْرُ الْكَافِ وَقَتْحَهَا. قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْلِمٍ فَقَالَ: خَسِرَ وَانِيَّةً.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ وَثِيَابِهِمْ^(١). وَفِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُرَادُ بِهِ الثَّوْبُ الْمُتَمَحِّضُ مِنَ الْحَرِيرِ، أَوْ مَا أَكْثَرَهُ حَرِيرٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ تَحْرِيمُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَالذَّهَبِ، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُمَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْجُبَّةِ: (إِنَّ لَهَا لِينَةً)

فَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، هَكَذَا ضَبَطَهَا الْقَاضِي وَسَائِرُ الشُّرَاحِ، وَكَذَا هِيَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ.

قَالُوا: وَهِيَ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ، هَذِهِ عِبَارَتُهُمْ كُلُّهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهَا: (وَقَرَجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ)

فَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، (وَقَرَجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ) وَهُمَا مَنْصُوبَانِ بِفِعْلِ مَحذُوفٍ، أَيْ وَرَأَيْتَ قَرَجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ.

وَمَعْنَى الْمَكْفُوفِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا كُفَّةً بِضَمِّ الْكَافِ، وَهُوَ مَا يُكَفُّ بِهِ جَوَانِبُهَا وَيُعْطَفُ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الذَّيْلِ، وَفِي الْفَرَجَيْنِ^(٢)، وَفِي الْكُمَيْنِ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ لِبَاسِ الْجُبَّةِ، وَلِبَاسِ مَا لَهُ فَرْجَانِ^(٣)، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ) هُوَ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا.

(١) بل تقول فيه التبرك بأثار النبي ﷺ وثيابه، وقد سبقت المسألة مرات وقلنا أن هذا مخصوص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وذكرنا الأدلة على ذلك.

(٢) الفرج الفتحة.

(٣) أي لبس ما له رجلان.

قوله: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا نِسَاءَ كُمْ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ)

هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَجْمَعُوا بَعْدَهُ عَلَى إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ كَمَا سَبَقَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي اخْتَجَّ بِهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي لُبْسِ الرِّجَالِ لَوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خِطَابٌ لِلذُّكُورِ ^(١)، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَدْخُلْنَ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ^(٢).

وَالثَّانِي أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذَا وَبَعْدَهُ صَرِيحَةٌ فِي إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَأَمْرُهُ ﷺ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ بِأَنْ يَكْسُوَاهُ نِسَاءَهُمَا، مَعَ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِأُنثَاهَا) ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رضي الله عنه، وَنَحْنُ بِأَذْرِيْجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو عُمَرَ مِنْ عُمَرَ، بَلْ أَخْبَرَ عَنْ كِتَابِ عُمَرَ.

وَهَذَا الْاسْتِدْرَاكُ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُحَدِّثِينَ وَمُحَقِّقُو الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ، وَرَوَايَتُهُ عَنِ الْكَاتِبِ، سَوَاءٌ قَالَ فِي الْكِتَابِ: أَذْنَتْ لَكَ فِي رِوَايَةِ هَذَا عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، أَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ^(٤)، وَقَدْ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَائِرُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ فِي تَصَانِيفِهِمْ مِنَ الْإِخْتِجَاجِ بِالْمُكَاتَبَةِ، فَيَقُولُ الرَّاوي مِنْهُمْ

(١) لأنه قال (لَا تَلْبَسُوا) ولم يقل (لا تلبسن).

(٢) والصحيح أنهم يدخلن، لأنه لو رجل واحد وسط نساء، إنه لا يخاطبهم إلا بالذكر، ولكن قد ثبتت الأدلة بتخصيص النساء.

(٣) لذا الخطاب دخل فيه النساء ولكن خرجن بالدليل المخصص لهن.

(٤) وهذا إذا علم الخط أو أنه بالقرائن تأكد وتيقن أن هذا كتاب فلان، وهذا أصبح عندنا أقوى من مجرد الإسناد، وهذا أمر مفهوم ومعقول المعنى وهو أن الكتاب أضبط، فإذا تيقنا من الخط ووجدت القرائن، فإن هذا يكفي إذا رأى الإنسان الكتاب بنفسه.

وَمَنْ قَبْلَهُمْ: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، أَوْ أَخْبَرَنِي مُكَاتِبَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ، مَعْدُودٌ فِي الْمُتَّصِلِ لِإِشْعَارِهِ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ، وَزَادَ السَّمْعَانِيُّ فَقَالَ: هِيَ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَةِ، وَدَلِيلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ وَنُؤَابِهِ وَأُمَرَائِهِ، وَيَفْعَلُونَ مَا فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ، وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا، فَإِنَّهُ كَتَبَهُ إِلَى جَيْشِهِ، وَفِيهِ خَلَائِقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَى حُصُولِ الْإِتِّفَاقِ مِنْهُ، وَمَنْ عِنْدَهُ فِي الْمَدِينَةِ، وَمَنْ فِي الْجَيْشِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُثْمَانَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، فَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلرَّائِي بِالْمُكَاتِبَةِ أَنْ يَقُولَ: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ مُكَاتِبَةٌ، أَوْ فِي كِتَابِهِ، أَوْ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ، وَنَحْوُ هَذَا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا^(١). هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ^(٢)، وَجَوْرُهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَكِبَارِهِمْ مَعَهُمْ مَنْصُورٌ وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَنَحْنُ بِأَذْرَبِجَانِ) هِيَ إِقْلِيمٌ مَعْرُوفٌ وَرَاءَ الْعِرَاقِ. وَفِي ضَبْطِهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَشْهَرُهُمَا وَأَفْصَحُهُمَا وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَذْرَبِجَانِ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ بِغَيْرِ مُدَّةٍ وَإِسْكَانِ الذَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ وَآخَرُونَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالثَّانِي مَدَّ الْهَمْزَةَ وَفَتْحِ الذَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ. وَحَكَى صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالَعِ أَنَّ جَمَاعَةً فَتَحُوا الْبَاءَ عَلَى هَذَا الثَّانِي، وَالْمَشْهُورُ كَسَرُهَا. قَوْلُهُ: (كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا كَدَّ أَبِيكَ، فَأَشْبَعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْنَمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ)

(١) وذلك أن ظاهر اللفظين أنه شافهه.

(٢) وهو أنه لا يجوز أن يُطلق بل عليه أن يُقيد ويقول أخبرني أو حدثني مكاتبةً، أو كتب إليّ، أو فيما كتب إليّ.

أَمَّا قَوْلُهُ: (كَتَبَ إِلَيْنَا)

فَمَعْنَاهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ، وَهُوَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ لِيَقْرَأَهُ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَرَأَهُ عَلَيْنَا^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَيْسَ مِنْ كَذِّكَ)

فَالْكَذُّ التَّعَبُ وَالْمُشَقَّةُ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَالِ الَّذِي عِنْدَكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبِكَ، وَمِمَّا تَعَبْتَ فِيهِ، وَلِحَقِّقَتِكَ الشَّدَّةُ وَالْمُشَقَّةُ فِي كَدِّهِ وَتَحْصِيلِهِ، وَلَا هُوَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَوَرِثْتَهُ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَارِكُهُمْ فِيهِ، وَلَا تَخْتَصُّ عَنْهُمْ بَشَيْءٍ، بَلْ أَشْبِعُهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَيْ مَنَازِلِهِمْ كَمَا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَلَا تُؤَخَّرُ أَرْزَاقُهُمْ عَنْهُمْ، وَلَا تُحَوِّجُهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْكَ، بَلْ أَوْصَلَهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ بِلاَ طَلَبٍ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَيَّاكُمْ وَالتَّنْعَمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ) فَهُوَ بِكْسَرِ الزَّايِ.

وَلَبُوسُ الْحَرِيرِ هُوَ بَفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّ الْبَاءِ مَا يَلْبَسُ مِنْهُ

وَمَقْصُودُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَةِ الْعَيْشِ، وَصَلَابَتِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَحَافَظَتِهِمْ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ فِي مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايْنِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ: [أَمَّا بَعْدُ فَاتَزَرُّوْا وَارْتَدُّوْا، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَيَّاكُمْ وَالتَّنْعَمَ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعَّدُوا وَاخْشَوْشُوا، وَاقْطَعُوا الرِّكْبَ، وَابْرُزُوا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ]^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مع أن الكتاب فيه كلام شديد لعتبة إلا أن عتبة ؓ قرأه على الجيش، وفيه أن عمر ؓ ينصح عماله وأمرأه ويؤشد عليهم.

(٢) وهو معنى قول عمر ؓ [فأشبع المسلمين في رحالهم]، وهذا يدل على أن مسؤولية الأمير والرئيس كبيرة جداً، فكما تصل إليه الأموال إلى منزله ورحله، فعليه أن يوصل ما يستحقه المسلمون إليهم.

(٣) كأنه والله أعلى وأعلم في قوله [وألثقوا الخفاف والسراويلات] أن يلبسوها على اللوام، فأمرهم أن يخلعوها أحياناً لأنه لا نزاع في جواز لبس الخف والسراويل، ولم يزل النبي ﷺ يأذن في السراويل وقد لبسها ﷺ، والسراويل من الثياب المشتركة، لكن من يلبسها دون أن ياترر ويرتدي أحياناً، فهذه عادة الأعاجم، فإن

قوله: (فَرِيتُهُمَا أَزْرَارُ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتَ الطَّيَالِسَةَ)

فقوله: (فَرِيتُهُمَا) هُوَ بَضْمُ الرَّاءِ وَكَسْرُ الهمزة، وَضَبُّهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الرَّاءِ.

قوله (فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (عَتَمْنَا) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ مُشَدَّدةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ مِيمٌ سَاكِنةٌ ثُمَّ نُونٌ، وَمَعْنَاهُ مَا أَبْطَأْنَا فِي مَعْرِفَةِ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَعْلَامَ. يُقَالُ: عَتَمَ الشَّيْءُ إِذَا أَبْطَأَ وَتَأَخَّرَ، وَعَتَمْتُهُ إِذَا أَخَّرْتُهُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ غَرَسَ كَذَا وَكَذَا أَوْدِيَةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاوِلُهُ، وَهُوَ يَغْرِسُ، فَمَا عَتَمْتُ مِنْهَا وَاحِدَةً، أَيُّ مَا أَبْطَأْتُ أَنْ عَلَّقْتُ.

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ ضَبْطِ اللَّفْظَةِ وَشَرْحِهَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جُمْهُورُ الشَّارِحِينَ وَأَهْلُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ تَغْيِيرًا وَاعْتِرَاضًا لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ لِفَسَادِهِ.

أَصْلُ ثِيَابِهِمُ السَّرَاوِيلُ فَقَطْ، وَالسَّرَاوِيلُ أَيُّ لِبَاسٍ لَهُ رَجْلَانِ، وَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَسَهُ وَلَكِنْ أَحْيَانًا يَلْبِسُهُ وَأَحْيَانًا يَلْبَسُ الْإِزَارَ، فَهَذَا مَعْنَى (وَأَلْقُوا الْخِنَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ)، وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَلِيَأْكُمُ وَالسَّعْمُ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ) وَهُوَ الثِّيَابُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِمْ، وَذَلِكَ بِتَرْكِهِمْ لِبَاسَ الْعَرَبِ إِلَى لِبَاسِ أَهْلِ الشَّرْكِ الْمُخْتَصِّ بِهِمْ دُونَ أَنْ يَلْبَسَ مَا تَعُودُ عَلَيْهِ الْعَرَبُ، فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ هَذِهِ الثِّيَابِ، لَمْ يُنْعَمْ، فَاَلْمَقْصُودُ بِالنَّهْيِ عَنِ التَّشْبِهِ بِزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ، النَّهْيُ عَمَّا اخْتَصَّوْا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الثِّيَابَ الْمَشْتَرَكَةَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنَّمَا الْمَنْعُ مِنْ لِبَاسِ اخْتَصَّ بِهِ الْكُفَّارُ أَوْ يَكُونُ مَقْصُودًا بِهِ التَّشْبَهُ، وَأَصْلُ التَّشْبِهِ هُوَ فِعْلٌ مَا يُشْبِهُ، وَهَذِهِ الْأَثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْكُفَّارُ وَشَارَكَهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ مِمَّا هُوَ مِنْ اخْتِصَاصِهِمْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَشَارَكَةُ تَشْبِهَاً، وَأَمَّا إِذَا لَبَسَ ثِيَابَ الْكُفَّارِ لِحَاجَةٍ لَا لَغَرَضٍ فِي التَّشْبِهِ وَيَلْبَسُ أَحْيَانًا ثِيَابَ الْمُسْلِمِينَ الْمَعْتَادَةَ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا. وَأَهْلُ الْبِدْعِ إِذَا اشْتَهَرُوا بِنَوْعٍ مِنَ الثِّيَابِ، فَإِنْ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْهَا عَنْهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)، (د) ٤٠٣١ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه من الأهمية بمكان في تعميق هذه القضية بالمحافظة على الهوية الإسلامية حتى في اللباس، ليظل أمر السلوك والخلق والعمل مستقلاً عن النويان في المجتمعات المفتوحة التي فيها كفار، فهذا باب عظيم الأهمية خصوصاً في زماننا، إذ أصبح الناس إنما يقصدون التشبه بالكفار، ويرفعون شأن من تشبه بهم، ويجعلون من لم يتشبه بهم ولم يسر على ما يسمونه -الموضة- أنه متخلف ومتأخر، فجعلوا التشبه مقصوداً، وهذا القصد بذاته محرم حتى ولو كان في الثياب المشتركة. وأما إذا لم يقصد التشبه، وكانت الثياب من المشتركة، فالأمر واسع كما ذكرنا.

قوله: (عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع) هذا الحديث بما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة، وهو مدلس، ورواه شعبه عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفًا، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفًا عليه، وكذا قال شعبه عن الحكم عن خيثمة عن سويد، وقال ابن عبد الأعلى عن سويد، وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد. هذا كلام الدارقطني.

وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري، وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو الحديثين، وهذا من ذلك^(١). والله أعلم. وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه.

وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز، إن عظم. وهذان القولان مَرْدُودَانِ بهذا الحديث الصريح^(٢). والله أعلم.

(١) نعم قتادة مدلس ولكن ما في الصحيحين من حديثه محمول على معرفة الاتصال من طرق أخرى، أو أن مسلم يرى أن قتادة من المدلسين المقلين في التدليس، والتدليس هو أن يروي الراوي حديثاً لم يسمعه بلفظ يوهم أنه سمعه، والتدليس درجات، فمنهم من هو مُقل من التدليس ويصدر منه نادراً، وربما هم قد تبعوا رواياته فوجدوها متصلة وهو قد سمعها، أو أن لها شواهد تدل على صحتها أو نحو ذلك، وفي الصحيحين عن قتادة بالنعنة كثير، مما يدل على أن تدليس قتادة ليس بالتدليس الشديد.

(٢) الرواية المتفق عليها رواية (إصبعين) وهذه فيها (أربع أصابع) مع الكلام عليها، ونقول رواية "أربع" منطوق، ورواية "إصبعين" منطوق في الإصبعين، وهو يفهم منها أن الثلاثة والأربعة لا تجوز، والمنطوق

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزَّازِيُّ) هُوَ بَرَاءٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ زَايٌ مُشَدَّدَةٌ.

قوله: (فَأَطْرَبَهَا بَيْنَ نِسَائِي) أَيِ قَسَمْتُهَا.

قوله: (أَنَّ أَكْبَدَرَ دَوْمَةً)

هِيَ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَزَعَمَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا الضَّمُّ، وَأَنَّ الْمُحَدِّثِينَ يَفْتَحُونَهَا، وَأَنَّهُمْ غَالِطُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ هُمَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَهْلُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهَا بِالضَّمِّ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ يَفْتَحُونَهَا.

وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا (دَوْمًا)، وَهِيَ مَدِينَةٌ لَهَا حِصْنٌ عَادِيٌّ، وَهِيَ فِي بَرِّيَّةٍ فِي أَرْضِ نَخْلٍ وَزَرْعٍ، يَسْقُونَ بِالنَّوَاضِحِ، وَحَوْلَهَا عُيُونٌ قَلِيلَةٌ، وَغَالِبُ زَرْعِهِمُ الشَّعِيرُ، وَهِيَ عَنِ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثِ عَشْرَةِ مَرَحَلَةٍ، وَعَنْ دِمَشْقَ عَلَى نَحْوِ عَشْرِ مَرَاحِلَ، وَعَنْ الْكُوفَةِ عَلَى قَدْرِ عَشْرِ مَرَاحِلَ أَيْضًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (أَكْبَدَرُ) فَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ، وَهُوَ أَكْبَدَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكِنْدِيُّ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُبَهَّمَاتِ: كَانَ نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ أَسْلَمَ.

قَالَ: وَقِيلَ: بَلْ مَاتَ نَصْرَانِيًّا.

وَقَالَ ابْنُ مِنْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: إِنَّ أَكْبَدَرَ هَذَا أَسْلَمَ، وَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيرَاءٍ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ: أَمَّا الْهَدِيَّةُ وَالْمُصَالِحَةُ فَصَحِيحَانِ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَغَلَطٌ.

قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِمَ بَلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ السَّيَرِ، وَمَنْ قَالَ أَسْلَمَ فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً فَاحِشًا.

قَالَ: وَكَانَ أَكْبَدَرُ نَصْرَانِيًّا، فَلَمَّا صَالَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَادَ إِلَى حِصْنِهِ، وَبَقِيَ فِيهِ، ثُمَّ حَاصَرَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَتَلَهُ مُشْرِكًا نَصْرَانِيًّا، يَعْنِي لِنَقْضِهِ الْعَهْدِ.

مقدم على المفهوم، فقد دخل معنى الإصبعين في الأربع، فلا يكون لرواية (إصبعين) مفهوم، طالما مجموع ما في الثوب لا يتجاوز أربع أصابع، جاز ذلك والله أعلم.

قَالَ: وَذَكَرَ الْبَلَاذُرِيُّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَادَ إِلَى (دَوْمَةٍ)، فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْتَدَّ أَكِيدَرُ، فَلَمَّا سَارَ خَالِدٌ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ قَتَلَهُ، وَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي أَيْضًا عَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ. هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْأَثِيرِ (١).

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَكِيدَرَ دَوْمَةٌ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمْ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: شَقَّقَهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)

أَمَّا الْخُمُرُ فَسَبَقَ أَنَّهُ بِضَمِّ الْمِيمِ جَمْعُ خِمَارٍ.

وَأَمَّا الْفَوَاطِمُ، فَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَالْأَزْهَرِيُّ وَالْجُمْهُورُ: إِنَّهُنَّ ثَلَاثٌ: فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ، وَهِيَ أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ لِهَاشِمِيِّ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٢).

وَذَكَرَ الْحَافِظَانِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادِهِمَا أَنَّ عَلِيًّا ﷺ قَسَمَهُ بَيْنَ الْفَوَاطِمِ الْأَرْبَعِ، فَذَكَرَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ.

(١) ولم يرد دليل صحيح على إسلام أكيدر دومة وإنما مات على نصرانيته، فيدل ذلك على جواز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يُرد بها التودد ولا الموالاة، وإنما أراد الملاطفة والمصانعة، ويجوز أن يُثاب عليها بإعطائه مثلها إذا كان يراد من ذلك تأليفه على الإسلام، وتُرد عليه إذا كان يريد الموالاة أو يستغل هذه الهدية في أن يُجامله بعض عامة المسلمين مما لا يدرى على دينه، وعلى هذا يُحمل حديث "إِنِّي مُهِيتُ عَنْ زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ"، (د) ٣٠٥٧ [قال الألباني]: حسن صحيح، والحديث ليس ناسخاً ولا منسوخاً، ولكن يُنبه بين النوعين في الهدية، فإنك تجد بعض الكفار يُهدون إليك في عيدك، أو يباركون لك، لكي تُداهنهم في عيدهم، وتُجاملهم بالتهنئة به، فهذا لا يجوز أن تُقبل هديتهم بهذه الطريقة أو على الأقل لا تُجاملهم في عيدهم ولا تُهدي له فيه، لأن الإهداء إليه في يوم العيد، إقرارٌ بصحة عيدهم، ومثل هذا ما يُراد من دعوات بعض النصاري للطعام في رمضان ولغيره من المناسبات، فيجتمعون على أنواع من إظهار الموالاة والمداهنة في الدين والمودة والمحبة والمساواة بين الملل وأنواع من الضلال والكفر والتفارق، فمثل هذا لا يجوز المشاركة فيه إلا أن يجهر بالحق ويتبرأ أمامهم مما يُقال ويفعل، فأما مجرد أكل طعام الكفار، فقد أكل النبي ﷺ من الشاة التي قدمتها له اليهودية، لكن الخطر فيما يختلط بأمر الإهداء، فلا بد وأن يقتصر على ما ليس فيه موالاة.

(٢) ففساء علي ﷺ الفواطم والدته وزوجته وبنات أخيه.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: يُشَبِّهُ أَنْ تَكُونَ الرَّابِعَةُ فَاطِمَةُ بِنْتُ شَيْبَةَ بِنْتُ رَيْبَعَةَ امْرَأَةَ عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِاخْتِصَاصِهَا بِعَلِيِّ عليه السلام بِالمُصَاهَرَةِ، وَقَرَّبَهَا إِلَيْهِ بِالمُنَاسَبَةِ، وَهِيَ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ، شَهِدَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، وَلَهَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ فِي الْغَنَائِمِ تَدُلُّ عَلَى وَرَعِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمِّ عَلِيٍّ كَانَتْ مِنْهُنَّ، وَهُوَ مُصَحَّحٌ لِهَجْرَتِهَا كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ الْهَجْرَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْكَافِرِ، وَقَدْ سَبَقَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلَفَةِ فِي هَذَا.

وَفِيهِ جَوَازُ هَدِيَّةِ الْحَرِيرِ إِلَى الرِّجَالِ وَقَبُولُهُمْ إِيَّاهُ ^(١)، وَجَوَازُ لِبَاسِ النِّسَاءِ لَهُ.

قَوْلُهُ: (أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُوجَ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)

(الْفُرُوجُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي ضَبْطِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمْهُورُ غَيْرَهُ، وَحُكِيَ ضَمُّ الْفَاءِ، وَحَكَى الْقَاضِي: فِي الشَّرْحِ وَفِي الْمَشَارِقِ تَخْفِيفَ الرَّاءِ وَتَشْدِيدَهَا، وَالتَّخْفِيفُ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ.

قَالُوا: وَهُوَ قَبَاءٌ لَهُ شِقٌّ مِنْ خَلْفِهِ.

(١) أي حتى تلبسه نساؤهم، والعلماء في هذه المسألة على قولين:

- منهم من يمنع ما يستعمل في معصية مطلقاً سداً للزريعة.

- ومنهم من يحجز ولا يعتبر سد الذرائع.

والصحيح أن قاعلة سد الذرائع معتبرة، ولكن الصحيح أن يقيد الأمر بأنه إذا علم بأنه يستعمل في الحرام لم يبيع ولا يهدي ولا يعامل بهذه المعاملة التي يعلم أن صاحبها يستغل المباح في الحرام مثل بيع العنب لمن يتخله خمرًا، وأما من علم أنه سيستعمل في الحلال أو على الأقل أنه لا يعلم أنه سيستعمل في الحرام، جاز له أن يبيع له أو يهدي أو يعامله، والله أعلم.

النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمر رضي الله عنه في بيع جبة الحرير السُنُسُ، وقال لتسنع بثمانها، فهذا يدل على جواز بيع الحرير والذهب، ولكن لمن يعلم أنه لا يستعمله في الحرام، أو أنه لا يعلم استعماله في الحرام فيكفيه أنه لا يدرى، أما إذا علم أنه يستعمله في الحرام لم يحجز بيعه له، لئلا يكون ممن يتعاون على الإثم والعدوان، ولا يلزمه السؤال، فإن سئل فحسن وإن لم يسئل فهو ظاهر هذه الأحاديث.

وَهَذَا اللَّبْسُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَعَلَّ أَوَّلَ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ كَانَ حِينَ نَزَعَهُ، وَهَذَا قَالَ ﷺ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذَا بِأَسْطَرٍ حِينَ صَلَّى فِي قَبَاءِ دِيْبَاجٍ ثُمَّ نَزَعَهُ، وَقَالَ: (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ) فَيَكُونُ هَذَا أَوَّلَ التَّحْرِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِوَحِكَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعِلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَبْنَاهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِيَهُمَا أَوْ وَجَعَ كَانَ بِيَهُمَا .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَوْ رَخَّصَ - لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِيَهُمَا .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عِفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا .

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِيَهُمَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهُمَا شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا).
هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يُجُوزُ لُبْسَ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ بِهِ حِكَّةٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبُرُودَةِ، وَكَذَلِكَ لِلْقَمْلِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لَجَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَنْ فَاجَأَتْهُ الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
قَوْلُهُ: (لِحِكَّةٍ) فَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، وَهِيَ الْجَرْبُ أَوْ نَحْوُهُ.
ثُمَّ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ وَنَحْوِهَا
فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَمِيعًا^(١).
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤ - باب النُّهْيِ عَنِ لُبْسِ الرَّجُلِ التُّوبِ الْمُعَصْفَرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نَفِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا».
[المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو نبات أصفر اللون].
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْإِسْنَادُ وَقَالَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ «أَمَّا أَمْرُكَ
بِهَذَا». قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا. قَالَ «بَلْ أُحْرِقُهُمَا».

(١) وهذا هو الصحيح، لأن لفظ السفر في الحديث لم يُرد به التقييد، وإنما أراد بيان الحال الذي كانوا عليه حين رُخص لهما، والوصف المؤثر في ذلك الحِكَّة، والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفِرِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. [القسي: ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر].

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعْصَفِرِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخْتِمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نَفِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ تَوْبِينَ مُعْصَفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسُهَا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلِيَّ تَوْبِينَ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: أَمَّا أَمْرُكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا))

وَفِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفِرِ).

هَذَا الْإِسْنَادُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، وَجُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الثِّيَابِ الْمُعْصَفَرَةِ، وَهِيَ الْمُصْبُوغَةُ بِمُصْفَرٍ:

فَأَبَاحَهَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، لَكِنَّهُ قَالَ: غَيْرَهَا أَفْضَلُ مِنْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ لُبْسَهَا فِي الْبُيُوتِ وَأَفْنِيَةِ الدُّورِ، وَكَرِهَهُ فِي الْمَحَافِلِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْوَهَا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهًا، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَسَ حُلَّةَ حَمْرَاءَ^(١)، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْبُغُ بِالصُّفْرِ^(٢).

(١) وهذا فيه نظر، لأنه لا يلزم من كونها حمراء أن تكون قد صُبِغَتْ بِالصُّفْرِ، والعصفر نبتٌ معروف يعطي لوناً أحمر قانياً مشوباً بصفرة، فلا يلزم أن تكون الحلة الحمراء التي لبسها النبي ﷺ مصبوغةً بالصُّفْرِ. والعلماء في هذه المسألة ما بين:

- مشدد كالذي منع كل لباس أحمر، كابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ وقال بعدم جوازه إلا أن يكون مخططاً وحمل الحديث على ذلك، مع أن الحديث ليس فيه إلا أنها حلة حمراء.

- ومنهم من أجاز ونقلوا الإجماع على الجواز، وليس الإجماع بصحيح، وإنما هذا هو قول الجمهور، ولكنهم بذلك أجازوا ما نهى عنه النبي ﷺ من الثوب المعصفر.

وقول الجمهور ليس بحجة ولا يُستدل به، وإنما يُستدل له، ويُبحث له عن دليل، فإذا لم يوجد الدليل وكان قول الجمهور في مخالفة السنة، يُترك قول الجمهور وتُتبع السنة، وإنما الإجماع هو الحجة، ويستحيل أن تجمع الأمة على مخالفة السنة الصحيحة الثابتة غير المنسوخة.

ونحن نقول بجواز لبس الأحمر وتحريم المصبوغ بالصُّفْرِ، وكذا الزعفران وهو أيضاً أحمر اللون، فلا يلزم من ذلك تحريم كل لون أحمر، ولا يلزم من لبس الثوب الأحمر جواز لبس المعصفر أو ما صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

(٢) وهل يلزم من لبس الأحمر والصبغ بالصُّفْرِ أن يجوز التعصفر والترعفر؟ الصحيح أنه يجوز لبس الأحمر ويجوز الصبغ بالصُّفْرِ ولبس الأصفر، ولا يجوز الثوب المعصفر ولا الثوب المصبغ بالزعفران، ولذا لا يلزم أن يكون الألوان المشابهة له والتي أخذ صبغها من أشياء آخر تكون مشابهة له في الحكم، ولكن لماذا نهى النبي ﷺ عن ذلك؟ نقول لأنها من ثياب الكفار وهي علة ظاهرة وهي أن الكفار كانوا يلبسون هذه الثياب، فيمنع من ذلك من باب المنع من التشبه بهم.

والقول بالكراهة فيه ضعف لأن النبي ﷺ قال (بل أحرقهما) وقوله (أَمَّاكَ أَمَرْتُكَ بِهَذَا؟) فيه تغليظ، وهذا لا يقال فيما كان من كراهة التنزيه، فلا عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة على من فعل ما هو مكروه تنزيهاً، لأنه في النهاية نوع من المباح مع كونه ثياب تاركه ولا يُعاقب فاعله.

فالمعصفر للرجال هو من ثياب الكفار، وأما النساء فيجوز لهن لبس المعصفر، وكذا لباس القسي - الحرير - والتختم بالذهب أو استعمال الذهب في أي نوع من أنواع الزينة محرم للرجال.

وَقَالَ الْحَطَّائِيُّ: النَّهْيُ مُنْصَرِفٌ إِلَى مَا صُبِغَ مِنَ الثِّيَابِ بَعْدَ النَّسِجِ، فَأَمَّا مَا صُبِغَ غَزْلُهُ، ثُمَّ نُسِجَ، فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي النَّهْيِ ^(١).

وَحَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ النَّهْيَ هُنَا عَلَى الْمُحْرَمِ بِالْحُجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: نَهَى الْمُحْرَمُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ^(٢).

وَأَمَّا الْبَيْهَقِيُّ رضي الله عنه، فَاتَّقَنَ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ السَّنَنِ ^(٣): نَهَى الشَّافِعِيُّ الرَّجُلَ عَنِ الْمَرْعَفَرِ، وَأَبَاحَ الْمُعْصِفَرِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا رَخَّصْتُ فِي الْمُعْصِفَرِ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ عَنْهُ، إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكَمْ ^(٤).

(١) ظاهر الحديث يدل على النهي عن كل ما صُبِغَ بالعصفر سواء صبغ غزله أو صبغ نسجه.

(٢) وهذا الحمل ضعيف، لأن حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه أنه كان محرماً، ثم الحديث يدل على أنه كان بالمدينة حيث قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا»، وهذا التعليل أيضاً من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يهمل، ويبحث للنهي عن تعليل آخر، وهو أنه كان محرماً، فهذا اعتبار لما ألغي، وإلغاء لما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحمل ضعيف جداً.

(٣) هذا الكلام يعد من إنصاف الإمام النووي رحمه الله مخالفاً للمذهب، ومن إنصاف البيهقي رحمه الله إذ خالف المذهب، وهو إنصاف للشافعي رحمه الله.

(٤) مع أن هذا في الحقيقة عند التأمل، إذا كان النهي لبعض الناس فالأصل استواء أحكام المكلفين، والأصل أنه نهي لعامة الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة النساء «إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمَا تَمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَأَحِلَّةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَأَحِلَّةٍ»، (س) ١٨١ [قال الألباني]: صحيح، فمن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعرف وجه تخصيصه به أو معني تخصيصه به، فالأصل أنه يستوي هو وغيره، وأما قول علي رضي الله عنه «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَقُولُ نَهَاكَمْ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبَ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُقَدَمِ، وَالْمُعْصِفَرِ»، (س) ١٠٤٢ [قال الألباني]: صحيح، فهذا من دقته في النقل وأنه احتمل عنده أن يكون على وجه الخصوصية، ولكن طالما أنه ليس من دليل على الخصوصية، فالأصل عدمها.

وفي فيه أنه لم يصل إلى الشافعي إلا هذا الحديث، وفي بعض الطرق في مسلم عن علي رضي الله عنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصِفَرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبَ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ] وفي بعضها «نَهَانِي»، وهذا ذكر بعض أفراد العام، لأن علي رضي الله عنه داخل في عموم «نهي».

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَلَى الْعُمُومِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ أَحَادِيثُ أُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ بَلَغَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهَا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَا صَحَّ عَنْ الشَّافِعِيَّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ قَوْلِي فَأَعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ، وَدَعُوا قَوْلِي، وَفِي رِوَايَةٍ: فَهُوَ مَذْهَبِي. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْهَى الرَّجُلَ الْحَلَالَ بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعَّفَرَ. قَالَ: وَأَمْرُهُ إِذَا تَزَعَّفَرَ أَنْ يَغْسِلَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَتَبَعَ السُّنَّةَ فِي الْمُزَعَّفَرِ، فَمُتَابَعَتُهَا فِي الْمُعْصَفَرِ أَوْلَى ^(١).

قَالَ: وَقَدْ كَرِهَ الْمُعْصَفَرُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَمَّا أَمْرُكَ بِهَذَا)

مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا مِنْ لِبَاسِ النِّسَاءِ وَزِينَةٍ وَأَخْلَاقِهِنَّ.

وَأَمَّا الْأَمْرُ بِإِخْرَاقِهَا فَقِيلَ: هُوَ عُقُوبَةٌ وَتَغْلِيظٌ لِزَجْرِهِ وَزَجْرُ غَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ، وَهَذَا نَظِيرُ أَمْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَعَنَتِ النَّاقَةُ بِإِزْسَالِهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابُ بَرِيرَةَ بِبَيْعِهَا، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ إِشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لأنه ورد فيه نهي من طرق عديدة، ولذا صح أن يقول: هذا مذهب الشافعي، رغم أن الشافعي نص على خلافه، لكن الصحيح أنه قال (إِذَا كَانَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ قَوْلِي فَأَعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ، وَدَعُوا قَوْلِي، وَفِي رِوَايَةٍ: فَهُوَ مَذْهَبِي).

(٢) وهذا من إنصاف الإمام النووي والبيهقي رحمهما الله، وإنصاف منهم للشافعي رحمه الله في اتباع السنة دون من خالفها.

٥ - باب فضل لباس ثياب الحبرة.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قَالَ لَأَنْسَ مِنْ مَالِكٍ أَيْ اللَّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ أُعْجِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَبْرَةُ. [الحبرة: ثوب من قطن أو كان يصنع باليمن].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَبْرَةُ.

الإِسْنَادَانِ اللَّذَانِ فِي الْبَابِ كُلِّ رِجَالَهُمْ بَصَرِيُّونَ، وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ.
قَوْلُهُ: (كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَبْرَةُ) هِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ.
وَهِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ مُحْبَرَةٌ أَيْ مُزَيَّنَةٌ، وَالتَّحْيِيرُ التَّزْيِينُ وَالتَّحْسِينُ ^(١).
وَيُقَالُ: ثَوْبٌ حَبْرَةٌ عَلَى الْوَصْفِ، وَثَوْبٌ حَبْرَةٌ عَلَى الْإِضَافَةِ، وَهُوَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالٍ.
وَالْحَبْرَةُ مُفْرَدٌ، وَالْجَمْعُ حَبْرٌ، وَحَبْرَاتٌ، كَعَنْبَةٍ وَعَنْبٌ، وَعَنْبَاتٌ، وَيُقَالُ: ثَوْبٌ حَبِيرٌ عَلَى الْوَصْفِ.
فِيهِ دَلِيلٌ لِاسْتِحْبَابِ لِبَاسِ الْحَبْرَةِ ^(٢)، وَجَوَازِ لِبَاسِ الْمُخَطَّطِ ^(٣). وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب التواضع في اللباس والرفق بصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعري وما فيه أعلام.

(١) والتحير مذكور في حديث أبي موسى الأشعري، قَالَ: اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، قَالَ: "يَا أَبَا مُوسَى، اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْيِيرًا"، (حب) ٧١٩٧ [قال الألباني]: حسن صحيح - صحيح أبي داود (١٣٤١)، فقوله (لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْيِيرًا) أي لزينت صوتي وقرايتي لك تزيينًا.
(٢) لأنه أحب وأعجب لرسول الله ﷺ.
(٣) لأنه مزين.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءٌ مِنْ التِّي يُسَمُّونَهَا الْمَلْبَدَةَ - قَالَ - فَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ .

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتُ إِلَيْنَا عَائِشَةَ إِزَارًا وَكِسَاءً مَلْبَدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا . [الملبد: المرقع أو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبدة] .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا . وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . [المرحل: الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال؛ المِرْطُ: الكساء من صوف وغيره] .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَتَكَيُّ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمَ حَشْوُهَا لَيْفٌ . [الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوع] . وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ .

فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الزَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْإِعْرَاضِ عَنْ مَتَاعِهَا وَمَلَاذِهَا وَشَهَوَاتِهَا وَفَآخِرِ لِبَاسِهَا وَنَحْوِهِ، وَاجْتِرَائِهِ بِمَا يَخْصُلُ بِهِ أَذْنَى التَّجَرُّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَفِيهِ النَّذْبُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ ﷺ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ.

قوله: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبُضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُلَبَّدُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَهُوَ الْمُرْقَعُ، يُقَالُ: لَبَدْتُ الْقَمِيصَ أَلْبَدُهُ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِمَا،
 وَلَبَدْتُهُ أَلْبَدُهُ بِالتَّشْدِيدِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تُخْنُ وَسَطُهُ حَتَّى صَارَ كَاللَّبَدِ^(١).
 قوله: (وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرْحَلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ)
 أَمَّا (الْمِرْطُ) فَبِكْسَرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ.
 وَهُوَ كِسَاءٌ يَكُونُ تَارَةً مِنْ صُوفٍ، وَتَارَةً مِنْ شَعْرٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ خَزٍّ.
 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ كِسَاءٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ.
 وَقَالَ النَّضَرُ: لَا يَكُونُ الْمِرْطُ إِلَّا دِرْعًا، وَلَا يَلْبَسُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا أَخْضَرَ، وَهَذَا
 الْحَدِيثُ يُرَدُّ عَلَيْهِ^(٢).
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مَرْحَلٌ) فَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي رَوَاهُ
 الْجُمْهُورُ، وَضَبَطَهُ الْمُتَّقِنُونَ.
 وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِالْجِيمِ أَيْ عَلَيْهِ صُورَ الرِّجَالِ.
 وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَمَعْنَاهُ عَلَيْهِ صُورَةُ رِحَالِ الْإِبِلِ^(٣)، وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الصُّورِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ
 تَصْوِيرُ الْحَيَوَانَ.
 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمَرْحَلُ الَّذِي فِيهِ خُطُوطٌ^(٤).
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ) فَقَيَّدَتْهُ بِالْأَسْوَدِ لِأَنَّ الشَّعْرَ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا.

(١) النبي ﷺ يُرَقَّع ثوبه، وعندنا الفقهاء لا يلبسون المرقع، فلا يكاد يوجد أحد يُرَقَّع ثوبه، ولا يوجد أحد يخفض نعله.

(٢) بمعنى أن الحديث يرد على أنه لا يكون إلا درع، فقد أثار ﷺ، وكونه لا يلبسه إلا النساء، فقد لبسه ﷺ، وكونه لا يكون إلا أخضر يرد عليه أنه ﷺ لبس (مِرْطٌ مَرْحَلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ).

(٣) الخشبة التي توضع على الإبل ليُجلس عليها، وفيه جواز لبس الثوب الذي عليه صور غير ذوات الأرواح.

(٤) الصحيح أنه هو الذي عليه صورة الرجل.

قوله: (إِنَّمَا كَانَ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشُوهُ لَيْفٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَسَادَةٌ) بَدَلُ فِرَاشٍ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَسَادَ. فِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْفُرْشِ وَالْوَسَائِدِ، وَالنَّوْمِ عَلَيْهَا، وَالْإِزْتِفَاقُ بِهَا، وَجَوَازُ الْمُحْشُوِّ، وَجَوَازُ اتِّخَاذِ ذَلِكَ مِنَ الْجُلُودِ، وَهِيَ الْأَدَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - باب جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ عَمْرُو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنَكِّدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجْتُ «أَتَخَذْتُ أَنْمَاطًا». قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ «أَمَّا إِنَّمَا سَتَكُونُ».

[الأنماط: جمع نمط وهو نوع من البسط رقيق كالقطيفة].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَكِّدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَتَخَذْتُ أَنْمَاطًا». قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ «أَمَّا إِنَّمَا سَتَكُونُ». قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ نَحِيهَ عَنِّي. وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا سَتَكُونُ».

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَأَدْعُهَا.

قوله ﷺ لجابر حين تزوج: (أَتَخَذْتُ أَنْمَاطًا قَالَ: وَأَنَّى لَنَا؟ قَالَ: أَمَّا إِنَّمَا سَتَكُونُ) الْأَنْمَاطُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ نَمَطٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمِيمِ، ظَهَارَةُ الْفِرَاشِ، وَقِيلَ: ظَهَرُ الْفِرَاشِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى بَسَاطٍ لَطِيفٍ لَهُ خَمَلٌ يُجْعَلُ عَلَى الْهُودَجِ، وَقَدْ يُجْعَلُ سِتْرًا. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّتِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ الصُّورِ قَالَتْ: (فَأَخَذْتُ نَمَطًا) فَسَتَرْتَهُ عَلَى الْبَابِ.

وَالْمُرَادُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ النَّوعُ الْأَوَّلُ.

وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْأَنْطَاطِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ حَرِيرٍ.
وَفِيهِ مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ بِإِخْبَارِهِ بِهَا، وَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرَ.
قَوْلُهُ (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ: نَحْيِهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ^(١))
قَوْلُهُ (نَحْيِهِ عَنِّي) أَيُّ أَخْرَجِيهِ مِنْ بَيْتِي كَأَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَةً تَنْزِيهًا، لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَمُلْهِيَاتِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ «فِرَاشُ الرَّجُلِ وَفِرَاشُ امْرَأَتِهِ وَالثَّلَاثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (فِرَاشُ الرَّجُلِ، وَفِرَاشُ امْرَأَتِهِ، وَالثَّلَاثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ فَاتَّخَاذَهُ إِنَّهَا هُوَ لِلْمُبَاهَاةِ وَالِاخْتِيَالِ وَالِالْتِهَاءِ بِزِينَةِ الدُّنْيَا، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَكُلُّ مَذْمُومٍ يُضَافُ إِلَى الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَضِيهِ، وَيُوسِسُ بِهِ، وَيُحَسِّنُهُ، وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: إِنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مَبِيتٌ وَمُقِيلٌ، كَمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الْمَبِيتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى صَاحِبُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ عِشَاءً^(٢).

(١) أَيُّ أَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهَا سَتَكُونُ دُونَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا، فَيَسْكُتُ جَابِرٌ ﷺ.

(٢) وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ الْيَوْمَ يَتَخَذُونَ مَسَاكِنَ بِأَكْمَلِهَا لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِيهَا، إِنَّهَا يَذْهَبُونَ لَهَا أَيَّامًا فِي السَّنَةِ عَلَى السَّاحِلِ الشَّمَالِيِّ وَالْبَحْرِ الْأَحْمَرِ مَسَاكِنَ بِمِلْيَارَاتِ الْجَنِيهَاتِ، يَبْنُونَ مَا لَا يَسْكُنُونَ لِعِبَادَةٍ وَلَهُوَ.

وَأَمَّا تَعْدِيدُ الْفِرَاشِ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَّاجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى فِرَاشٍ عِنْدَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ النَّوْمُ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَأَنَّ لَهُ الْإِنْفِرَادَ عَنْهَا بِفِرَاشٍ، وَالْإِسْتِدْلَالُ بِهِ فِي هَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا وَقْتُ الْحَاجَةِ كَالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ النَّوْمُ مَعَ الزَّوْجَةِ لَيْسَ وَاجِبًا لَكِنُّهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ.

وَالصَّوَابُ فِي النَّوْمِ مَعَ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عُذْرٌ فِي الْإِنْفِرَادِ فَاجْتِمَاعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي وَاطَبَ عَلَيْهِ مَعَ مُوَظَبَتِهِ ﷺ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ مَعَهَا، فَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِمُوظِفَتِهِ قَامَ وَتَرَكَهَا ^(١)، فَيَجْمَعُ بَيْنَ وَظِيفَتِهِ ^(٢) وَقَضَاءِ حَقِّهَا الْمُنْدُوبِ وَعِشْرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ، لَا سِيَّمَا إِنْ عَرَفَ مِنْ حَالِهَا حِرْصَهَا عَلَى هَذَا، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ النَّوْمِ مَعَهَا الْجَمَاعُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - كُلُّهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ

(١) وقوله ﷺ (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) دليل على أن نومه بعيداً عنها نوع عقوبة عند استحقاقها لذلك، فدل على أن الأصل أنه ينام معها في فراش واحد، ولا شك أن هذا أكثر سكناً ومودة ورحمة.

(٢) المقصود به ورد قيام الليل.

الْأَيْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادُوا فِيهِ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الَّذِي يَجْرُ ثِيَابَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةُ بْنُ سُهَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَتَاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجْرُ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَاتَسَبَّ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذْنِي هَاتَيْنِ يَقُولُ «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ - كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَتَاقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُسْلِمِ أَبِي الْحَسَنِ وَفِي رَوَايَتِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ» . وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ وَالْفَاظِمُ مِتْقَارَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْجَارِثِ أَنْ يُسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ - وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَجْرُ إِزَارُهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ» . فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ «زِدْ» . فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى ابْنِ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجْرُ إِزَارُهُ فَيَجْعَلُ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجْرُ إِزَارُهُ بَطْرًا» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُسَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرُوانُ يُسْتَخْلَفُ أَبَا هُرَيْرَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ .

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجْرُ إِزَارَهُ بَطْرًا).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْخِيَلَاءُ بِالْمُدِّ، وَالْمُخِيلَةَ، وَالْبَطْرَ، وَالْكِبْرَ، وَالزَّهْوَ، وَالتَّبَخُّثَ، كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ حَرَامٌ^(١)، وَيُقَالُ: خَالَ الرَّجُلُ وَاخْتَالَ اخْتِيَالًا إِذَا تَكَبَّرَ، وَهُوَ رَجُلٌ خَالَ أَيُّ مُتَكَبَّرٍ، وَصَاحِبُ خَالَ أَيُّ صَاحِبِ كِبَرٍ.

وَمَعْنَى لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَيُّ لَا يَرْحَمُهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظَرُ رَحْمَةٍ. وَأَمَّا فَقَهُ الْأَحَادِيثِ فَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَاضِحًا بِفُرُوعِهِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْإِسْبَالَ يَكُونُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ^(٢). وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْبَالُهُ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ إِنْ كَانَ لِلْخِيَلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ فِي تَقْيِيدِهَا بِالْجُرْ خِيَلَاءٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِالْخِيَلَاءِ، وَهَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْفَرْقِ كَمَا ذَكَرْنَا^(٣).

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْإِذْنُ لَهُنَّ فِي إِرْخَاءِ ذُبُولِهِنَّ ذِرَاعًا^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- (١) الخيلاء هو شعور وعمل قلبي يظهر أثره في السلوك والعمل.
- (٢) وكذلك في السراويل، لأن الأحاديث وإن وردت في بعضها في الإزار فقد وردت في بعضها الثياب، وكل هذه ثياب، فالحديث عام فيشمل السراويل أيضاً.
- (٣) والصحيح أن تعتمد إسبال الثوب تحت الكعنين، فقد نص النبي ﷺ على أن ذلك من المخيلة قال (وَأَرْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَتَيْتَ فَلْيَلِ الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ)، (د) ٤٠٨٤ [قال الألباني]: صحيح، والذي ورد جوازه في ذلك هو ما استرخى من الإنسان دون قصد، كما قال أبو بكر ﷺ (إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِنِّي لَا تَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ)، قَالَ: "لَسْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءٌ"، (د) ٤٠٨٥ [قال الألباني]: صحيح، فالذي يدل عليه مجموع الأحاديث أن تعتمد الإسبال تحت الكعنين هو في الأصل خيلاء، وأما تقيد الشافعي فهو كما ذكرنا.
- ومن أهل العلم من يقول الإسبال تحت الكعنين بالخيلاء كبيرة من الكبائر لهذه الأحاديث وبدون خيلاء معصية، والذي لا يجرم هو ما كان من استرخاء، كالشيخ ابن عثيمين يقول: حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَبِهِ النَّارُ) البخاري، مطلق يشمل ما كان بخيلاء أو بغير خيلاء، والصحيح أن تعتمد إسبال الثوب تحت الكعنين هو أصلاً نوع من الخيلاء (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ).

وَأَمَّا الْقَدْرُ الْمُحْتَسَبُ فِيمَا يَنْزِلُ إِلَيْهِ طَرَفُ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارُ فَخِصْفُ السَّاقَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ
إِبْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: (إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ) ^(٢).

فَالْمُسْتَحَبُّ خِصْفُ السَّاقَيْنِ، وَالْجَائِزُ بِلَا كَرَاهَةٍ مَا تَحْتَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فَمَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ.
فَإِنْ كَانَ لِلْخِيَلَاءِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مَنَعٌ تَحْرِيمٍ، وَإِلَّا فَمَنَعٌ تَنْزِيهِ.
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ بِأَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ فَالْمُرَادُ بِهَا مَا كَانَ لِلْخِيَلَاءِ، لِأَنَّهُ
مُطْلَقٌ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَبِالْجُمْلَةِ يُكْرَهُ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمُعْتَادِ فِي اللَّبَاسِ مِنْ
الطُّولِ وَالسَّعَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (مُسْلِمٌ بْنُ يَنَاقَ)

هُوَ بَيَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ تُنُونُ مُشَدَّدَةً، وَبِالْقَافِ، غَيْرُ مَضْرُوفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والذراع هو زيادة على قدر الرجال وهو منتصف الساق، فإذا أرخت شبرا من منتصف الساق، فبعض
النساء يصلح معها ذلك دون كشف، وبعضهن لا يصلح، فلما ذكر ﷺ أحاديث الخيلاء "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ
خِيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ]" فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ
بِثِيَابِهِنَّ، قَالَ: "يُرْخِيْنَهُ شِبْرًا"، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشَفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ" (س)
٥٣٣٦، (ت) ١٧٣١، (د) ٤١١٩، (ج) ٣٥٨١، (حم) ٤٤٨٩ انظر صحيح الجامع: ٣٤٤٠،
الصَّحِيْحَةُ: ٤٦٠، ١٨٦٤، وإرخاء الذراع وهو نحو خمسين سم، من منتصف الساق، وهذا يغطي ساق
أي امرأة، وأما الشبر فأحيانا يُجْزَى وأحيانا لا يُجْزَى وأحيانا يكشف وذلك على قدر طول المرأة.

(٢) وقد يقول البعض: وهل يدخل الكعب في ذلك أم لا؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا مما دخلت فيه
الغاية فيما قبله، بمعنى أنه إلى الكعبين، فدخل الكعبان في الجواز، وما أسفل من الكعبين فهو المحرم.

(٣) الصحيح في هذه المسألة أنها مسألة فيها اجتهاد وليس مما يُستكر إذا قال "لَسْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ"، لا
يُكْرَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَنَصَحَهُ نَصَحًا مُؤَكَّدًا بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَعْمَدَ إِسْبَالُ
الْإِزَارِ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَجُوزُ.

١٠ - باب تحريم التبخر في المشي مع إعجابه بثيابه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» .

[يتجلجل: يتحرك مع جلبة في حركته؛ الجملة: الشعر النازل على المنكبين].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ يَمْشِي فِي بُرْدِيهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي بُرْدَيْنِ» . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخَّرُ فِي حُلَةٍ» . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ .

قَوْلُهُ ﷺ (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)

وَفِي رِوَايَةٍ (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ يَمْشِي فِي بُرْدِيهِ، وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ).

(يَتَجَلَجَلُ) بِالْجِيمِ، أَيِ يَتَحَرَّكُ وَيَنْزِلُ مُضْطَرِبًا.

قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهُ سَيَقَعُ هَذَا.
وَقِيلَ: بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ عَمَّنْ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَعْنَى إِدْخَالِ الْبُخَارِيِّ
لَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - باب في طرح خاتم الذهب.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ «يَعْمَدُ
أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ
خَاتَمَكَ اتَّقِ بِهِ. قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ فَضَمَّ

(١) فإنك إن تأملت الحديث (بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته [أي شعره] ويرداه [أي الثياب التي يلبسها])،
وفي الرواية الأخرى (بينما رجل يتبختر [التكبر في المشية والتعالي أثناء المشي] يمشي في برديه، وقد أعجبته
نفسه فخسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة).
لبس البردين جائز، وتسريح الجملة جائز، ولبس الحلة [وهي كل ثوبين من نفس النوع، كالبدلة] جائز،
المشكلة في أنه معجبا بنفسه متكبرا على الناس، نعوذ بالله من العجب والكبر والغرور.

النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفِظَ الْحَدِيثُ لِيَحْيَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ. نَحْوُ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، وَنَسَخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ)
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ (١).

(١) وهذا الإجماع إجماع صحيح نقله غير واحد من أهل العلم ولم يذكر فيه نزاع، وخالف فيه بعض الأفاضل المعاصرين حيث قالوا بحرمة الذهب المحلق شنوداً عن عامة أهل العلم والفتا إلى وصف غير مؤثر في التحريم لم يقل به عالم قبل ذلك، وثقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يحلي بناته بالذهب لخوفه عليهم من اللهب، وهذا ليس فيه أيضاً ذكر مقطوع أو محلق، وإنما كان لا يحليهم بالذهب مطلقاً، وذلك لأنه يخشى مع كثرة المال وحصول السعة أن يزيد على النصاب فلا تؤدي زكاته، وهذا يقع كثيراً من كثير من النساء، فيلبس خلياً بلغ نصاباً ويتأولن أو يفتيهن من يرى عدم وجوب الزكاة، فخشي أبو هريرة من ذلك، لأنه التفت إلى كون الذهب على هيئة حلقة أم لا، وكما ذكرنا وصف التحلي وصف طردي لا يؤثر في شيء من الأحكام وما التفت إليه الشرع قط ولا دل عليه بدلالة بوجه من الوجوه، فالجمود على الأوصاف الطردية طبيعة الظاهرية وطريقتهم غير المرضية التي ما قبلها أحد من أهل العلم، بالإضافة إلى مخالفة الأدلة الصحيحة الصريحة العامة منها والخاصة، العامة كحديث (هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حُلَّ لِبَاسِهَا)، ولم يخص ﷺ محلقاً من غيره، وأما الأحاديث الواردة (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلُقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَحْلُقْهُ حَلَقَةً

مِنْ ذَهَبٍ)، فهذا لا يصح أن يُحمل على العموم من أنه يشمل الرجال والنساء، خصوصاً وأنه ورد بلفظ الذكر، والأصل عند كثيرين أنه لم يدخل النساء فيه إلا بقريته، ومع ذلك فحتى لو قلنا بعمومه، فإن الأحاديث الدالة على حله للنساء دليل على تخصيص هذا النهي والوعيد للرجال، وقد ثبت الحديث أن النبي ﷺ لما رأى في يد عائشة رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَرَيْنَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَتَوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ». قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ »، (د) ١٥٦٥ [قال الألباني]: صحيح، وهذا صريح في أن المؤثر في هذا هو أمر الزكاة وهو الوصف المؤثر المفيد للتحريم، وليس أمر التحليق من عدمه، كالتاتم والإسورة والسلسلة والخلخال، والأصل في الذهب أنه محلق وهذه عامة حيلة النساء، فالشرع لا يلتفت إلى هذا المعنى، فإنه لا بد وأن تكون الأوصاف التي تُتَاطَبُ بها الأحكام مؤثرة، يُعرف هذا التأثير من استقراء أدلة الشرع عموماً، فإن الشرع لا يأتي بمثل هذا التفريق في الأحكام، إنما يُفَرِّقُ بين ما كان يؤدي زكاته أم لا، ما كان يظهر أم لا، وليس أن هذا محلق وهذا غير محلق، فإن هذا من جنس من يقول أن بول الأعرابي في المسجد مخصوص بالأعراب، أما العجم أو الهنود أو غيرهم إذا تبولوا في المسجد لم يكن الحكم كذلك، أو آخر يقول مثلاً إن الحكم متعلق بالذنوب، فلو صبوا عليه من قربة لم يجز، لم يقل أحد ذلك ولكن هذا تشبيه للطريقة، فإنه لم يُفَرِّقْ أحد من أهل العلم السابقين بين الذهب المحلق وغيره، وغفر الله لقاءه مع معرفتنا بفضلِهِ وعلمِهِ في الحديث، وكما ذكرنا خالف النص وادعى أن حديث (أديا زكاته) منسوخ، وهو يدل دلالة واضحة أنها إذا أديا زكاته لم يحرم، فإنه لم يأمرهما بترعه وطرحه، وإنما قال (أديا زكاته)، ورد هذا بأن أمر الزكاة مختلف فيه، ونقول الاختلاف لا يقدر في دلالة الحديث، فإن هناك طائفة كبيرة من الصحابة ومن بعدهم يقولون بوجوب الزكاة في الخُلِّي الملبوس للزينة، والحديث صحيح وهو نص في هذا، ويدعي كذلك أن هذا كان في أول الإسلام، وليس على هذا دليل، والأصل العمل بجميع الأدلة ولا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن، ولا يُذهب إلى الترجيح بين الأدلة طالما أمكن العمل بجميعها.

لذلك لا يغتر أحد بما ذكره الشيخ الإمام الفاضل الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه آداب الزفاف وهو كتاب قيم عظيم النفع ذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث والأحكام النافعة المستفادة منها، لكنه أخطأ في هذه المسألة، وقد بين أهل العلم خطأه وهو مخالف للإجماع، وقول الألباني على هذه المسألة المجمع عليها "من ادعى الإجماع فقد كذب"، هو استعمال لكلام العلماء في غير موضعه، إنما ذكر العلماء ذلك في مسائل غير مشهورة، أو ادعى فيها الإجماع مع العلم بوجود المخالف، فإنه إذا نقل أحد العلماء الكبار المعروفون بتبعية أقوال علماء الأمصار الإجماع في مسألة، فضلاً عن أن يتقل غير واحد - جماعة من أهل العلم - الإجماع، فلا يجوز أن يخالف هذا الإجماع إلا بأن تثقل من الذي خالف في المسألة، وكما ذكرنا أن التفريق بين المحلق وغير المحلق قولٌ محدث لا أصل له.

وقول النووي رَحِمَهُ اللَّهُ [أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ] فيه أنه نقل الإجماع عن المسلمين جميعاً، وهو يدل على أن هذا الأمر لم يزل منتشر مستقر مستمر بين المسلمين من أن عامة ذهب النساء خواتم وأساور وحلق.

وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى الرِّجَالِ.
 -إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَزْمٍ ^(١) أَنَّهُ أَبَاحَهُ.
 -وَعَنْ بَعْضِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامَ.
 وَهَذَانِ الثَّقَلَانِ بَاطِلَانِ، فَقَائِلُهُمَا مَخْجُوجٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ مَعَ إِجْمَاعٍ مِنْ قَبْلِهِ
 عَلَى تَحْرِيمِهِ لَهُ، مَعَ قَوْلِهِ ﷺ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَائَتِهَا).
 قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَحْرُمُ سَنُّ الْخَاتَمِ ^(٢) إِذَا كَانَ ذَهَبًا، وَإِنْ كَانَ بَاقِيَهُ فِضَّةً، وَكَذَا لَوْ مَوَّةً ^(٣)
 خَاتَمَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَهُوَ حَرَامٌ.
 قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ) أَيُّ فِي حَقِّ الرِّجَالِ كَمَا سَبَقَ.
 قَوْلُهُ: (رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَتَزَعَهُ فَطَرَحَهُ)
 فِيهِ إِزَالَةُ الْمُتَكَرَّرِ بِالْيَدِ لِمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهَا ^(٤).
 وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ حِينَ نَزَعَهُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ: (يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)
 فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا سَبَقَ ^(٥).
 وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ هَذَا الْخَاتَمِ حِينَ قَالُوا لَهُ: خُذْهُ (لَا آخُذُهُ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

- (١) ليس هو ابن حزم الظاهري، وإنما هو من أئمة التابعين المتقلمين.
 (٢) يجعل حرف الخاتم والجزء الذي يُخْتَمُ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ، فهذا لا يجوز، وإن كان باقيه فضة.
 (٣) وكذا لو خاتم فضة طلاه بذهب، فلا يجوز أيضاً.
 (٤) وذلك لأن النبي ﷺ هو صاحب السُّلْطَانِ وهو المسموع الكلمة، وينبغي أن يكون هذا حال وطريقة عمل كل من قدر على ذلك، وهذه القدرة هي الوصف المعبر، حيث لا يوجد هناك مفصلة، ولا نغني أنه لابد وأن يكون حاكماً وإنما لكل من له سلطان على أحد، فلو أن الأب وجد ابنه قد تحلى بخاتم من ذهب، فعليه أن يتزعه منه، وكذا إذا وجد الكبير بعض أصحابه أو تلامذته، أو كان كبيراً للعائلة وهو مسموع الكلمة فيها، قد وجد بعض أفراد العائلة يلبس ذلك، فإنه يتزعه كذلك، ويلقيه وذلك من باب التعزير، وإن كان يمكن أن يتفع به.
 (٥) بل هذا ظاهره أنه من الكبائر، لأن الوعيد بالنار على ذنب معين هو من أدلة أن هذا الفعل من الكبائر على الراجح.

ففيه المبالغة في إمتثال أمر رسول الله ﷺ، واجتناب نهيه، وعدم الترخُّص فيه بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا الرجل إنما ترك الحائِم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحيتِّد يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرُّفه فيه.

ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرُّف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورَّع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبي ﷺ لم ينهه عن التصرُّف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقي ما سواه من تصرُّفه على الإباحة (١).

قوله: (فكان يجعل فصه في باطن كفه)

(الفَص) بفتح الفاء وكسر ها.

وفي الحائِم أربع لغات: فتح التاء، وكسر ها، وخيَّام، وخائام.

قوله ﷺ: (والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم) (٢)

(١) من أين أخذ الإمام النووي رحمه الله أنه إذا أخذه أي أحد جاز له أن يتصرف فيه؟ من أن الرجل تركه عالماً بتركه، فليس لقطة إذ ليس مفقوداً منه، وكذلك كل ما تركه الناس وألقوه في المزابل أو نحوها، مما يعلم أنهم لا يلتفتون إليها، فهذا يجوز لمن أخذه أن يستعمله مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف ولا غيره، طالما علم أن صاحبه قد تركه.

(٢) احتج بهذا من يقول أن أفعال النبي ﷺ تحمل على الوجوب وتروكه كذلك، والصحيح أن هذا من شدة امتثال الصحابة ﷺ للإقتداء بالرسول ﷺ، ولا يلزم أنهم قد علموا التحريم بمجرد الترك، ولكنهم بادروا إلى الترك كما ترك ﷺ، وهو صالح للاستدلال على أن ما تركه النبي ﷺ من أمور العادات مما لا يعلم وجه تركه، فإنه يستحب أن يتركه امتثالاً، طالما لا ندري ما وجهه، وأما إذا علمنا وجه ذلك بقوله (والله لا ألبسه أبداً) وقال (نهى عن خاتم الذهب)، فدل على أن هذا الترك من فعله ﷺ لأجل أنه كان محرم، لكن قبل ذلك الناس تركوا خواتيمهم وألقوها اقتداءً بالرسول ﷺ وتأسياً به، فدل على أنهم ولو لم يعلموا لماذا ترك النبي ﷺ ذلك، فإنهم بادروا إلى الترك، والترك هنا ترك كف ومنع، وليس تركاً عديمياً، أي شيء لم يكن عند النبي ﷺ أو ليس موجوداً في زمنه، لم يره ولم يسمع به ولم يستعمله، فلا شك أن هذا الترك العلمي أو الذي لم يخطر بباله ﷺ، لا يستفاد منه الترك الذي بنفس القوة التي يستفاد منه الكف، وهو الامتناع مع وجود الشيء، بل الترك العلمي على الإباحة كالنظارة والسيارة والطائرة ولم يرى ﷺ المنخل قط، فهل يقال أن السنة ترك هذه الأشياء؟ لا، بل من تعبد بترك ذلك كان مخطئاً، يصح أن يقال عنه أنه أحدث، لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة من عموم قوله تعالى (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه)، بخلاف ترك هو

فِيهِ بَيَانٌ مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ﷺ، وَالْإِقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِهِ.

١٢ - باب لبس النبي ﷺ خائفاً من ورقٍ نقشه [مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ]

وَلَبَسَ الْخُلَفَاءُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

كف، كان أمامه قتركه، والصحابة ﷺ كان يُبادرون بترك ما تركه حتى ولو لم يعلموا وجه الترك، فيبدأون بالامتثال، لما امتنع النبي ﷺ عن أكل الضب امتنعوا، ولما علموا أن الامتناع لأجل أنه لم يكن في أرض قوميه وأنه يعفه، كلوا منه، وكذا لما نزع النبي ﷺ نعله في الصلاة، نزع الناس نعالهم، فأخبرهم النبي ﷺ (إِنْ جَبْرِيلُ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا قَتْرًا)، وهذا قد علم منه سبب نزع النعل، ولذلك نقول أن المسألة مبنية على أن يكون الكف عن الشيء الذي يكون أمام النبي ﷺ ويتركه في أمر العادات، ويكون ترك الصحابة له على الاقتداء والتأسي، ولكن لا يلزم أن يكون على سبيل الوجوب أو أن نستفيد منه التحريم، بل يحمل على أقل الدرجات وهو استحباب الترك، ولولا أن الصحابة اجتمعت كلمتهم على التأسي، لما قلنا بذلك، إذ أن النبي ﷺ أقرهم لما فعلوا مثله، إلا أن يكون الأمر خاصاً به فيسبب السبب الذي من أجله ترك، أو يُعمم كما قال في فروج حرير لما لبسه ثم نزع وقال (لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)، وكذا في خاتم الذهب نزع ونهى عنه، فين لنا أن هذا الأمر عام أيضاً، ولذا التحريم إنما يُستفاد من النهي، والله أعلى وأعلم. وكذا الفعل إذا كان من باب العادات، يُتأسى به ﷺ فيما لم يُعرف وجهه، حتى نعلم الوجه، فمن نوى التأسي بذلك يُثاب على ذلك.

الغرض المقصود أن هذا الترك لذي هو في باب العادات يتقسم قسمين ترك علمي، وترك هو كف، وهذا الترك الذي هو الكف فحكمه بناء على أننا لو علمنا سببه فالحكم مبني على لسبب، وأما لو لم نعلم سببه فالإقتداء بالنبي ﷺ أفضل في ترك ما ترك وفعل ما فعل، ولا يُقال فيه بتحريم ما ترك ووجوب ما فعل. وهذا بخلاف أمر العبادات فهي ليست كذلك، فمبنى العبادات على التوقيف، فيستحيل فيها الترك العلمي، فلا يُقال لعبادة أنها لم تخطر ببال النبي ﷺ، فالعبادات والعقائد يستحيل أن تكون غائبة عن النبي ﷺ، فإن هذا هو مبنى ما بُعث به النبي ﷺ وهو أن يُعبد الله وحده لا شريك له، وما ترك ﷺ شيئاً يُقرّبنا إلى الله إلا وأمرنا به ولا شيئاً يُبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه، ولذا عندما نقول علم الكلام بدعة، وذلك لأننا لا نحتاج إلى ذلك، وما في الكتاب والسنة فيه الكفاية عنه، ولا يمكن أن يكون مبنى الاعتقاد على الفلسفة والمنطق، بخلاف أمر العادات فالأمر فيها واسع، فالعبادات والعقائد إذا لم يثبت عن النبي ﷺ فهو كف، فلا يُتصور فيها إلا الكف، وطالما امتنع من شيء في هذا الباب، كان حكمه المنع، وفعله محدثة بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد أن يعمل أو يتعبد بها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بَرِّ أَرِيْسِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بَرِّ. وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ. [الورق: الفضة].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَالْفِظُّ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ «لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا». وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعْتَقِبٍ فِي بَرِّ أَرِيْسِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ لِلنَّاسِ «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ [مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ].

قَوْلُهُ: (اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ) الْوَرَقُ الْفِضَّةُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ.

وَكَرِهَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّامِ الْمُتَقَدِّمِينَ لُبْسَهُ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ، وَرَوَوْا فِيهِ أَثَرًا، وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ خَاتَمُ الْفِضَّةِ، لِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الرِّجَالِ.

قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَلْتَصِفَّرْهُ بِرَعْفَرَانٍ وَشِبْهِهِ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ، أَوْ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي لُبْسِهَا خَاتَمَ الْفِضَّةِ ^(١).
قَوْلُهُ: (اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ، نَقَشَهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلُبْسُ لِبَاسِهِمْ ^(٢).
وَجَوَازُ لُبْسِ الْخَاتَمِ.

وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُورَثْ إِذْ لَوْ وَرَثَ لَدَفَعَ الْخَاتَمَ إِلَى وَرَثَتِهِ، بَلْ كَانَ الْخَاتَمُ وَالْقَدَحُ وَالسَّلَاحُ وَنَحْوُهَا مِنْ آثَارِهِ الضَّرُورِيَّةِ صَدَقَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، يَصْرِفُهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ حَيْثُ رَأَى مِنْ الْمَصَالِحِ، فَجَعَلَ الْقَدَحَ عِنْدَ أَنْسِ إِكْرَامًا لَهُ لِحُدُومَتِهِ، وَمَنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِهِ لَمْ يَمْنَعُهُ، وَجَعَلَ

(١) وذلك لأنه من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء وهذه عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول (دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ فَخَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ... الحديث) والفتحات الخواتم الكبيرة.

(٢) بل نقول فيه التبرك بآثار النبي ﷺ، وأما التعميم على الصالحين، فلم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم التبرك بآثار كبرائهم المشهود لهم بالجنة، ما صنعوا ذلك إلا بالنبي ﷺ وهذا كالإجماع منهم على الترك في غير النبي ﷺ. ولذلك نقول أن التبرك بآثار الصالحين وإن كان مختلفاً فيه لعدم النص الصريح، فنحن لا نتجراً على نقل الإجماع، ولكن نقول كما قال الشاطبي: وهو كالإجماع منهم، لأنه لم يُنقل أنهم فعلوا شيئاً من هذا مع كبار الصحابة، وإنما هو يفتح باب غلو، فيمنع من ذلك من باب سد ذريعة الغلو وخشية الوقوع في الشرك، ويمنع منه ترك الصحابة ذلك مع غير النبي ﷺ.

وأما التبرك بالأحجار والأشجار فليست هي من آثار الصالحين، وهذا عما لا يختلف على منعه العلماء. وكذا كسوة الكعبة لا يُتبرك بها، والكعبة نفسها وأحجارها لا يُتبرك بها، وإنما الخلاف في التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني هل هو تبرك أم لا، والظاهر أنه تعبدٌ محض، ولو قلنا تبرك لأنه من أحجار الجنة، فهو أمرٌ خاص، يُطلب الخير من ملامسة الحجر الأسود اتباعاً للنبي ﷺ، وهذا الأمر قد يكون اختلافاً لفظياً فقط، وكذا لا يجوز التبرك بالخليد الذي على قبر النبي ﷺ فضلاً عن قبور الصالحين، والذين يُجوزون مثل هذا يفتحون أبواب الشرك، ولا يُنازع العلماء في مسألة من مسائل التبرك إلا ما ذكرنا من التبرك بآثار الصالحين، إلا الخلاف في التبرك بآثار المطر أول نزوله والصحيح أنه مشروع، وكذا التبرك بآثار زمزم بنحو الغسل، لأن النبي ﷺ غُسل قلبه بآثار زمزم عندما شق صدره ﷺ، فهذه بعض المسائل التي فيها اجتهاد. أما الأشجار والأحجار والقبور فهو ذريعة للشرك، فهو شرك أصغر إذ جعل ما ليس بسبب سبباً كذباً على الشرع وعلى القدر والله أعلى وأعلم.

بَاقِي الْأَثَاثِ عِنْدَ نَاسٍ مَعْرُوفِينَ، وَاتَّخَذَ الْخَاتَمَ عِنْدَهُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي اتَّخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا؛ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، ثُمَّ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ.
وَأَمَّا (بِئْرَ أَرِيسَ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَضْرُوفٌ.
وَأَمَّا "قَوْلُهُ: (نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)
فَفِيهِ جَوَازُ نَقْشِ الْخَاتَمِ، وَنَقْشِ اسْمِ صَاحِبِ الْخَاتَمِ، وَجَوَازُ نَقْشِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى.
هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ.
وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَبَعْضِهِمْ كَرَاهَةُ نَقْشِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا ضَعِيفٌ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَهُ أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ اسْمَ نَفْسِهِ أَوْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ كَلِمَةَ حِكْمَةٍ، وَأَنْ يَنْقُشَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا)
سَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا اتَّخَذَ الْخَاتَمَ، وَنَقَشَ فِيهِ لِيَخْتَمَ بِهِ كُتُبُهُ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَوْ نَقَشَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ لَدَخَلَتْ الْمُنْفَسَدَةُ، وَحَصَلَ الْخُلَلُ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَيَجُوزُ جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَفِي ظَاهِرِهَا، وَقَدْ عَمِلَ السَّلَفُ بِالْوَجْهِينِ، وَمِمَّنْ اتَّخَذَهُ فِي ظَاهِرِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
قَالُوا: وَلَكِنَّ الْبَاطِنَ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِهِ ﷺ، وَلِأَنَّهُ أَصَوْنٌ لِفَصِّهِ، وَأَسْلَمَ لَهُ، وَأَبْعَدُ مِنَ الزَّهْوِ وَالْإِعْجَابِ (٢).

(١) كيف والحديث ورد أن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى كما سيأتي، فهذا لا شك أنه كان إما أن يترعه عند قضاء الحاجة، فيستحيل أن يستعمل النبي ﷺ الخاتم الذي في خنصر اليد اليسرى مما يلي كفه في الاستنجاء وفيه [محمد رسول الله]، وإما أنه كان يجعله في يمينه عند الاستنجاء، وهذا يقوي معنى الحديث الضعيف عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ) (ت) ١٧٤٦ [قال الألباني]: ضعيف.

(٢) الدبلة خاتم، لكن أن تجعل في الزواج في بنصر اليد اليمنى عند الخطوبة واليسرى عند الدخول، يكون هذا تشبهاً بالنصارى، وارتباط الدبلة بالزواج خصوصاً بدعة، فإن لبسه أو لبسته في غير هذا الإصبع فلا

١٣ - باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ - قَالَ - قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا . قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقَشُّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ^(١)، قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرِيٍّ وَقَيْصَرَ وَالتَّجَاشِيَّ . فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ . فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا حَلَقَةً فِضَّةً وَتَقَشَّ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

قوله: (فصاغ النبي ﷺ خاتماً خلَقته فِضةً)

حرج، ولا يلبسونه بنية الزواج وعلى الأقل لا يلبسونه على الترتيب المعروف عند النصارى يلبسونه في اليمين عند الخطوبة وفي الشمال عند الدخول، وكان هذا توثيقاً للشمال عندهم أكثر من اليمين، وهذا مرتبط عندهم بمعتقدات فاسلة، فلو خلعت اللبلة تصبح الخطوبة مفسوخة أو علامة على عدم حبه لها، من ارتباط المحبة بهذا العرق - المزعوم أنه موصل بالقلب - الذي يوجد في هذا الإصبع، فتظل المحبة موجودة مع وجود الخاتم.

(١) فإنهم إن لم يقرأوا الكتاب إلا بخاتم، فلا بأس أن نفعلها طالما أن المصلحة سوف تتحقق بذلك ولو كان أصله من عندهم طالما الأمر ليس شعاراً لهم، وسوف يكون شعارنا إسلامياً، فالوسائل لها حكم الغايات، والغاية تبليغ الشرع وهذه وسيلة لا يقرأوا الكتاب إلا بها، فلا مانع من فعلها.

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ: (حَلَقَةٌ فِضَّةٌ)، يَنْصُبُ (حَلَقَةً) عَلَى الْبَدَلِ مِنْ (خَاتَمًا)، وَلَيْسَ فِيهَا هَاءُ الضَّمِيرِ.

وَالْحَلَقَةُ سَاكِنَةُ اللَّامِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَفِيهَا لُغَةٌ شاذَّةٌ ضَعِيفَةٌ حَكَاهَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ بِفَتْحِهَا.

١٤ - باب في طَرَحِ الْخَوَاتِمِ.

حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا - قَالَ - فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ. حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ، فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ جَمِيعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: هَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ شِهَابٍ ^(١)، فَوَهُمَ مِنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ إِلَى خَاتَمِ الْوَرَقِ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ ابْنُ شِهَابٍ إِتِّخَاذَهُ ﷺ خَاتَمَ فِضَّةً، وَلَمْ يَطْرَحْهُ، وَإِنَّمَا رَوَايَاتُ طَرَحِ خَاتَمِ الذَّهَبِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ.

(١) وهذه من الأحاديث التي لفظها ضعيف في مسلم، فأصل الحديث صحيح إلا أن الراوي وهو ابن شهاب وهو إمام جليل ثقة أخطأ في اللفظ وأصله (خاتماً من ذهب)، فمسلم رحمه الله روى الرواية الصحيحة في الأبواب قبله، وذكر حديث ابن شهاب لئيبه على الخطأ الذي في روايته.

وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ، وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّوَايَاتِ، فَقَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْرِيمَ خَاتَمِ الذَّهَبِ، اخْتَذَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فَلَمَّا لَبَسَ خَاتَمَ الْفِضَّةِ أَرَاهُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيُعْلِمَهُمْ إِبَاحَتَهُ، ثُمَّ طَرَحَ خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَأَعْلَمَهُمْ تَحْرِيمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ مِنَ الذَّهَبِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) أَيُّ خَوَاتِمِ الذَّهَبِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَمْنَعُهُ (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنَ الْوَرَقِ فَلَبِسُوهُ)، ثُمَّ قَالَ: (فَطَرَحَ خَاتَمَهُ، فَطَرَحُوا خَوَاتِيمَهُمْ) فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ ﷺ يَصْطَنِعُ لِنَفْسِهِ خَاتَمَ فِضَّةٍ اصْطَنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ خَوَاتِمَ فِضَّةٍ، وَبَقِيَتْ مَعَهُمْ خَوَاتِمُ الذَّهَبِ كَمَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَنْ طَرَحَ خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَاسْتَبَدَّلُوا الْفِضَّةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٥ - باب في خاتم الورق فضة حبشي.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فَضَّةً حَبَشِيًّا .
وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى - وَهُوَ الْإِنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرْقِيُّ - عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَضَّةً مِمَّا يَلِي كَهْفَهُ .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى .

قَوْلُهُ: (وَكَانَ فَضَّةً حَبَشِيًّا)

(١) وهذا تأويل محتمل.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَعْنِي حَجَرًا حَبَشِيًّا أَيْ فَصًّا مِنْ جَزَعٍ أَوْ عَقِيقٍ، فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بِالْحَبَشَةِ وَالْيَمَنِ.
وَقِيلَ: لَوْنُهُ حَبَشِيٌّ أَيْ أَسْوَدَ.
وَجَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا فَصَّهُ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا أَصَحُّ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَقْتِ خَاتَمِ فَصِّهِ مِنْهُ، وَفِي وَقْتِ خَاتَمِ فَصِّهِ حَبَشِيٍّ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَصَّهُ مِنْ عَقِيقٍ.

١٦ - بَابُ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

١٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخْتُمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيسٍ - وَالْفُظُّ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي - يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوِ الْتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرَ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمِيَاثِرِ. قَالَ فَأَمَّا الْقَسِيُّ فَنِيَابٌ مُضْلَعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمِيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأَرْجَوَانِ.

[الْأَرْجَوَانُ: صَبْغٌ أَحْمَرُ؛ الْقَسِيُّ: ثِيَابٌ مِنْ كَتَانٍ مَخْلُوطٌ بِالْحَرِيرِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ قَسٍ بِمِصْرَ؛ الْقَطَائِفُ: جَمْعُ قَطِيفَةٍ وَهِيَ كِسَاءٌ لَهُ خَمْلٌ؛ الْمِيَاثِرُ: جَمْعُ الْمِثْرَةِ وَهِيَ مِنْ مَرَكَبِ الْعَجَمِ تَعْمَلُ مِنَ حَرِيرٍ أَوْ دِيْبَاجٍ].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا . فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَايَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ نَهَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي إصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالتَّى تَلِيهَا.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ (عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِي يَمِينِهِ)

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: (كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى)

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: (نَهَايَ ﷺ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي أَصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالتَّى تَلِيهَا)، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ: (السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى) وَاجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعَلَ خَاتَمَ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَيُّهَا تَتَّخِذُ خَوَاتِيمَ فِي أَصَابِعِ.

قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ فِي الْخِنْصَرِ أَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْإِمْتِهَانِ فِيمَا يُتَعَاطَى بِالْيَدِ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا، وَلِأَنَّهُ لَا يَشْغُلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَشْغَالِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْخِنْصَرِ، وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالتَّى تَلِيهَا هَذَا الْحَدِيثَ، وَهِيَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ (١).

وَأَمَّا التَّخْتُمُ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ الْيُسْرَى فَقَدْ جَاءَ فِيهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يُتَابِعْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: (فِي يَمِينِهِ). قَالَ: وَخَالَفَهُ الْحَافِظُ عَنْ يُونُسَ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنَ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، مَعَ تَضْعِيفِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ رَوَاتِهَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَقَدْ ضَعَّفَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

(١) أتوقف في هذا، فليس هناك ما يصرف النهي إلى التنزيه، ولا أعلم أحداً صرح بالتحريم.

أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَكِنْ وَثَّقَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاحْتَجُّوا بِهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، فَقَدْ اتَّفَقَ طَلْحَةُ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهَا. وَكَوْنُ الْأَكْثَرِينَ لَمْ يَذْكُرُوهَا لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا، فَإِنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: فَاجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ التَّخْتُمِ فِي الْيَمِينِ، وَعَلَى جَوَازِهِ فِي الْيَسَارِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. اخْتَلَفُوا أَيْتَهُمَا أَفْضَلُ؟ فَتَخْتَمُ كَثِيرُونَ مِنَ السَّلَفِ فِي الْيَمِينِ، وَكَثِيرُونَ فِي الْيَسَارِ. وَاسْتَحَبَّ مَالِكُ الْيَسَارَ، وَكَرِهَ الْيَمِينَ. وَفِي مَذْهَبِنَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: الصَّحِيحُ أَنَّ الْيَمِينَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ زِينَةٌ، وَالْيَمِينَ أَشْرَفُ، وَأَحَقُّ بِالزَّيْنَةِ وَالْإِكْرَامِ ^(٢). وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- مِنْ الْقَسِيِّ وَالْمِيَاثِرِ وَتَفْسِيرِهَا فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي بَابِهِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِعَالِ وَالْإِسْتِكْنَارِ مِنَ النَّعَالِ.

- (١) الصحيح أنه لبسه ﷺ في يمينه ولبسه في شماله، وهذا الحديث دليل على أن تزيين اليمين أو الشمال بالخاتم والساعة، لا بأس بذلك، لأن الناس أصبحت ترى أن من علامات الالتزام بالسنة لبس الساعة في اليمين، ونقول الخاتم والساعة من نفس الجنس، فالصحيح مشروعية لبس ذلك في اليمين وفي الشمال.
- (٢) نقول الصحيح في هذا أنها سواء لأن الدليل دل على فعل النبي ﷺ للأمرين، فدل على مشروعية هذا وهذا.
- (٣) إذ أن كل هذا ثياب حريرية.

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةِ غَزَوْنَاهَا «اسْتَكْبَرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا اتَّعَلَ».

(بَابِ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)

قوله ﷺ حين كانوا في غزاة: (استكبروا من النعال^(١))، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَبِيهَ بِالرَّاكِبِ فِي خِفَّةِ الْمُشَقَّةِ عَلَيْهِ، وَقِلَّةِ تَعَبِهِ، وَسَلَامَةِ رِجْلِهِ مِمَّا يَعْرِضُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ خُسُونَةٍ وَشَوْكٍ وَأَذَى وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الاسْتِظْهَارِ فِي السَّفَرِ بِالنَّعَالِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُ. وَاسْتِحْبَابُ وَصِيَّةِ الْأَمِيرِ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ.

١٩ - بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

(١) قوله (استكبروا من النعال) هذا الأمر لا يدل على وجوب الانتعال، وذلك لأنه ثبت أن النبي ﷺ في الحديث الآتي «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»، وفي الحديث أن الرسول ﷺ ذهب في بضع من أصحابه، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَعُوْثُهُ مِنْكُمْ». فَقَامَ وَقَفْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةُ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسٌ وَلَا قَمِيصٌ (مسلم)، وذلك لشدة ما كانوا فيه وقلة ما بأيديهم، فكان هؤلاء الصحابة الكرام ﷺ، ليس أحد منهم عنده نعل ولا خف، يمشون حفاة ﷺ، ولكن إذا تسر النعل فهو أفضل لأنه يشبه الراكب (فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل) أي كأنه راكب وهو قد ركب النعل فعلاً.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ إِلَّا إِنِّكُمْ تَحْدِثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَهْتَدُوا وَأَضِلُّ الْأَوَانِي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». [الشَّعْصَعُ: أَحَدُ سِيُورِ النَّعْلِ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ].
وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.

(بَابِ اسْتِحْبَابِ ثَبَسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنَى أَوَّلًا وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلًا وَكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا) وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ) أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لِيُنْعِلْهُمَا) فَبِضْمِ الْيَاءِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا) فَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ (لِيَخْلَعْهُمَا) بِالْحُفَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ وَالْعَيْنِ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (لِيَخْفَهُمَا) بِالْحُفَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَالْفَاءِ مِنَ الْحُفَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَحْسَنُ.

أَمَّا (الشَّعْصَعُ) فَبِشَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ سَيْنِ مُثَمَّلَةٍ سَاكِنَةٍ. وَهُوَ أَحَدُ سِيُورِ النَّعَالِ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُلُ طَرَفُهُ فِي النَّقْبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْلِ الْمَشْدُودِ فِي الزَّمَامِ. وَالزَّمَامُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ الشَّعْصَعُ، وَجَمَعَهُ شُسُوعٌ.

أَمَّا فَهَ الْأَحَادِيثُ فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ :

أَحَدَهَا يُسْتَحَبُّ الْبَدَاءَةُ بِالْيُمْنَى فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَالزَّيْنَةِ وَالنَّظَافَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَلْبَسِ النَّعْلِ وَالْخُفِّ وَالْمَدَاسِ، وَالسَّرَاوِيلِ وَالْكُمِّ، وَحَلَقِ الرَّأْسِ وَتَرْجِيلِهِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ، وَالسُّوَاكِ وَالِاخْتِحَالَ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَالتَّيَمُّمِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّفْعِ الْحَسَنَةِ، وَتَنَاوُلِ الْأَشْيَاءِ الْحَسَنَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(١).

الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ الْبَدَاءَةُ بِالْيَسَارِ فِي كُلِّ مَا هُوَ ضِدُّ السَّابِقِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَمِنْ ذَلِكَ خَلْعِ النَّعْلِ وَالْخُفِّ وَالْمَدَاسِ، وَالسَّرَاوِيلِ وَالْكُمِّ، وَالخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَدُخُولِ الْخَلَاءِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ، وَتَنَاوُلِ أَحْجَارِ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَمَسِّ الذَّكْرِ، وَالِامْتِخَاطِ وَالِاسْتِثَارِ، وَتَعَاطِي الْمُسْتَقْدَرَاتِ، وَأَشْبَاهَهَا.

الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ الْمُشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ أَوْ مَدَاسٍ وَاحِدٍ لَا لِعُذْرٍ ^(٢)، وَدَلِيلُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَشْوِيهِ وَمِثْلُهُ، وَمُخَالَفَ لِلْوَقَارِ، وَلِأَنَّ الْمُتَعَلَّةَ تَصِيرُ أَرْفَعَ مِنَ الْأُخْرَى، فَيَعْسُرُ مَشْيُهُ، وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِلْعِثَارِ ^(٣).

(١) وهذه المسألة مأخوذة من القياس على ما ورد في الحديث، وما ورد من حديث عائشة، قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَعْلِيهِ، وَتَرْجِيلِهِ، وَطَهْوَرِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» متفق عليه.

وبالنسبة للخروج من المسجد والبدء باليمين في الانتعال، فيستحب أن يخرج من المسجد بالشمال يضعها أولاً على النعل، ثم يخرج الرجل اليمنى ويبدأ في لبس اليمنى ثم يلبس اليسرى.

وما ذكر في أمر السواك هو الظاهر، لأن بعض العلماء يدخله في باب إلقاء القاذورات، وليس كذلك، فإن الطعام في الفم طاهر فعليه أن يبدأ بالسواك باليمين من الناحية اليمنى من الفم.

(٢) بمعنى أنه إذا كان هناك عذر، كأن قتلت منه إحدى نعليه، ولو مشى حافياً برجله التي بها مرض لتضرر، فهو معذور في أن يلبس نعلًا واحدًا.

(٣) المتعلة أي الرجل التي بها نعل، العثار: الوقوع.

وَهَذِهِ الْأَدَابُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ مُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ وَنَحْوُهُ، فَلْيُخْلَعْهُمَا، وَلَا يَمْشِي فِي الْأُخْرَى وَخُذَهَا حَتَّى يُضْلِحَهَا وَيُنْعِلَهَا كَمَا هُوَ نَصٌّ فِي الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ ^(١)، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ)

(١) قَوْلُهُ (أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدِّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَهْتَبُوا وَأُضِلَّ) معناه أي إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله ﷺ فعملتكم به أثبتتم وأجرتكم على ذلك، فهذا هو الهتدي لأنه هو الواجب عليكم، وإذا كنت كاذباً كنت أنا الضال، فأنتم تتأبون على العمل بما أبلغتكم، وأبو هريرة رضي الله عنه يُشْنِعُ أمرهم ويُقْبِحُهُ، فكيف يقبله على نفسه أن يهتدوا هم ويضل هو، فالكاذب على رسول الله ﷺ ضال يتبوا مقعده من النار، ومن عمل بما بلغه وهو لا يعلم كذبه، لأن الرجل ثقة، فإن قيل وقد يكذب الثقة؟ نقول نعم ولكن ليس هذا هو الأصل، بل هذا خلاف الأصل وحسن الظن بالمسلمين واجب، وأوجب ذلك مع أصحاب رسول الله ﷺ. وهذا دليل على أن الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وأكثر من حفظ أحاديث النبي ﷺ، طعن قديم منذ زمن أبي هريرة رضي الله عنه، فمحاولات الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة، ولا يزال الصحابة رضي الله عنهم يأخذون برواية أبي هريرة رضي الله عنه ويقبلونها، ولذلك لا نجد من يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، إلا ضالاً مبتدعاً يكره السنة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد حفظ على الأمة قدراً كبيراً من أحاديث رسول الله ﷺ ومنها من انفرد به، فالذي رغب في الطعن في السنة طعن في أبي هريرة رضي الله عنه.

وسبب كثرة روايته رضي الله عنه أنه كان لا يشغله شيء عن سماع رسول الله ﷺ، لم يكن له أرض يعمل فيها ولا تجارة، وكان من أصحاب الصفة، كان يصحب النبي ﷺ على شبع بطنه، بالإضافة إلى دعاء النبي ﷺ له، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري [إِنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكْثُرُ الْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مَسْكِينًا، أَلْزَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ مِلءَ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالسُّوَاقِ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَقَالَ: (مَنْ يَسْطُرْ رِذَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضَهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي) فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ]، فكان هذا من أسباب شدة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لحديث النبي ﷺ. وأما الضرب باليد على الجبهة، إنما يفعل ذلك عند الاستغراب، كما قال ﷺ (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ)، يفعله الإنسان أحياناً لا على معنى اللطم، فإن هذا ليس من هذا الباب (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) البخاري، أما هو فيضرب بيده على جبهته، فهذا ليس بممنوع ولا مقصوده التسخط، وإنما مقصوده التعجب كما ذكرنا عن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام.

وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

هَكَذَا وَقَعَ هَذَانِ الْإِسْنَادَانِ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَبُو رَزِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا، وَأَخْرَجَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُسْهَرٍ انفردَ بهذا. هَذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَهَذَا اسْتِذْرَاكَ فَاسِدٍ؛ لِأَنَّ أَبَا رَزِينٍ قَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِقَوْلِهِ: (خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى آخِرِهِ)، وَاسْمُ أَبِي رَزِينٍ مَسْعُودُ بْنُ مَالِكِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ كَانَ عَالِمًا.

٢٠ - باب النهي عن اشتغال الصَّماء والاحتباء في ثوبٍ واحد.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَخْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. [الصَّمَّاءُ: أَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ جَسَدَهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لِيَدَيْهِ مَخْرَجٌ مِنْهُ].

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مِنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَلَا يَخْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ».

٢١ - باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

[الاحتباء: أن يضم رجله إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها؛ الاشتمال: اشتمال الصماء أن يغطي بثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فتكشف عورته].
 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَاءَ وَلَا تَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ الْأَخْنَسِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَسْتَلْقِي أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».

٢٢ - باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفاً بعض عورته، وحكم الاستلقاء على ظهره رافعاً إحدى رجله على الأخرى)

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ، وَأَنْ يَخْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ)

أَمَّا الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ فَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ ^(١)، وَسَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي حُكْمُ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

وَأَمَّا إِشْتِمَالُ الصَّمَاءِ بِالْمَدِّ:

فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ، لَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، فَلَا يَبْقَى مَا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ، وَهَذَا يَقُولُهُ أَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: سُمِّيَتْ صَمَاءٌ لِأَنَّهُ سَدَّ الْمُنَافِدَ كُلَّهَا كَالصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرَقٌ وَلَا صَدْعٌ ^(٢).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيَقُولُونَ هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَيَضَعُهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكَبَيْهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَعَلَى تَفْسِيرِ أَهْلِ اللُّغَةِ يُكْرَهُ الْإِشْتِمَالُ الْمَذْكُورُ لِئَلَّا تَعْرِضَ لَهُ حَاجَةٌ مِنْ دَفْعِ بَعْضِ الْهُوَامِ وَنَحْوِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَعْسُرَ عَلَيْهِ، أَوْ يَتَعَذَّرَ فَيُلْحَقَهُ الضَّرَرُ.

وَعَلَى تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ يَحْرُمُ الْإِشْتِمَالُ الْمَذْكُورُ إِنْ انْكَشَفَ بِهِ بَعْضُ الْعَوْرَةِ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ ^(٣).

وَأَمَّا الْإِخْتِبَاءُ بِالْمَدِّ: فَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَلْيَتَيْهِ، وَيُنْصَبَ سَاقِيهِ، وَيَخْتَوِي عَلَيْهِمَا بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِيَدِهِ ^(٤).

(١) وقد ذكرنا أن الجمهور على الكراهة، وظاهر الأدلة على التحريم، ولا إجماع في المسألة، بل هناك من قال بالتحريم وهو ظاهر الأحاديث.

(٢) ليس من هذا وضع العباءة على الكتف لأنه سوف يخرج يده من أمام.

(٣) إذ لو أراد أن يخرج يده بعد أن لف عليه الثوب، سوف ينكشف فخله غالباً.

(٤) فلو جالساً بهذه الطريقة وليس عليه إلا الإزار سوف ينكشف فرجه، ومثله إذا كان مستلقياً على ظهره ناصباً إحدى ساقيه واضعاً الأخرى عليها، فهذا أيضاً يؤدي إلى انكشاف العورة إذا كان له ثوب واحد، والسير واليغني ولا تنكشف به العورة.

في الجمعة: الاحتباء منهى عنه من أجل النوم، بالإضافة إلى كشف العورة.

وَهَذِهِ الْقَعْدَةُ يُقَالُ لَهَا الْحُبُوتَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، وَكَانَ هَذَا الْإِخْتِيَاءُ عَادَةً لِلْعَرَبِ فِي مَجَالِسِهِمْ، فَإِنْ انْكَشَفَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ فَهُوَ حَرَامٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ اسْتِئْثَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِئْثَالِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا الْعَوْرَةُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.

وَأَمَّا فِعْلُهُ ﷺ فَكَانَ عَلَى وَجْهِ لَا يَظْهَرُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا كِرَاهَةَ فِيهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْإِتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَالِاسْتِئْثَالِ فِيهِ.

قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهُ ﷺ فَعَلَ هَذَا لِمُضْرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مِنْ تَعَبٍ، أَوْ طَلَبِ رَاحَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ: وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ جُلُوسَهُ ﷺ فِي الْمَجَامِعِ عَلَى خِلَافِ هَذَا، بَلْ كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا أَوْ مُحْتَبِيًا، وَهُوَ كَانَ أَكْثَرَ جُلُوسِهِ، أَوْ الْقُرْفُصَاءِ أَوْ مُقْعِيًا وَشَبَهَهَا مِنْ جُلُوسَاتِ الْوَقَارِ وَالتَّوَاضُّعِ.

قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ﷺ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنْتُمْ إِذَا أَرَدْتُمْ الْإِسْتِئْثَالَ فَلْيَكُنْ هَكَذَا، وَأَنَّ النَّهْيَ الَّذِي نَهَيْتُمْ عَنْ الْإِسْتِئْثَالِ لَيْسَ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ، أَوْ يَقَارِبُ انْكِشَافَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ.

(١) ظاهر الحديث أن الاحتباء المنهي عنه هو المتسبب في كشف العورة لأنها علة منصوص عليها، وأما النهي عن الاحتباء يوم الجمعة هو أعم من ذلك، يمكن تعليله بأنه يسرع إليه النوم ويعرض طهارته للإنتقاض، فيكره لذلك في خطبة الجمعة.

قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُود الدَّمَشْقِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ.

قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ مَاهَانَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ بَدَلَ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ الْغَسَّانِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَدَ صَوَابَهُ لِكَثْرَةِ مَا يَجِيءُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَقْرُونِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَإِنْ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا يَرُوي عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وَهَذَا الَّذِي صَوَّبَهُ الْغَسَّانِيُّ هُوَ الصَّوَابُ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَاسِطِيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ.

٢٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّرْغُفْرِ لِلرِّجَالِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرْغُفْرِ. قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَرَفَّعَ الرَّجُلُ.

قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَرَفَّعَ الرَّجُلُ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُرْعَفَرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْصَفَرِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الترفعر أجازاه النبي ﷺ للنساء ونهى عنه الرجال، وكذا الثوب المصبوغ بالمعصفر، والنهي يشمل الترفعر في اللحية أو في الثياب أو في البدن، بل ينهى الرجل عن الترفعر لأن هذا من عادات النساء ومن عادات الكفار أن رجالهم يترعفرون أو يلبسون الثياب المعصفرة، أما المسلمون فنسائهم فقط هم من يلبسون الثياب المعصفرة ويترفعرون.

٢٤ - باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى بَابِي قُحَافَةً أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلَحِيَّتُهُ مِثْلَ الثَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ فَأَمَرَ أَوْ فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». [الثَّغَامَةُ: نَبْتُ أبيض الزَّهْرِ وَالثَّمَرِ يَشْبَهُ بِهِ الشَّيْبُ].
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بَابِي قُحَافَةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلَحِيَّتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».

٢٥ - باب في مخالفة اليهود في الصبغ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

(بَابِ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ)
قَوْلُهُ: أَتَى بَابِي قُحَافَةً ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلَحِيَّتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ^(١))
وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ).

(١) الحناء بالسواد منهى عنها للرجال والنساء، وقد دخل النساء في النهي قياساً على الرجال.
وهنا الإمام النووي لما إذا اختار تحريم الخضاب السواد مع أن هذه واقعة عين، يمكن أن تتعلق بكبر السن، يقال مثلاً أن هذا لا يتناسب مع الكبير، وأما من شاب صغيراً فيجوز له أن يخضب بالسواد، كما قال ذلك جماعة؟.

نقول لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم من يخضب بالسواد في آخر الزمان، فعن ابن عباس، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"، (حم) ٢٤٧٠، (د) ٤٢١٢، (س) ٥٠٧٥، [قال الألباني]: صحيح وهي عامة في الصغير والكبير، فلذلك على التحريم الذي ذهب إليه النووي.

أَمَّا (الثَّغَامَةُ) بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مُخَفَّفَةٍ.
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ نَبْتٌ أبيض الزَّهْرُ وَالشَّوْخَرُ، شَبَّهَ بَيَاضَ الشَّيْبِ بِهِ.
 وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: شَجَرَةٌ تَبْيَضُ كَأَنَّهَا الْمِلْحُ.
 وَأَمَّا (أَبُو قُحَافَةَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ، وَاسْمُهُ عُثْمَانُ، فَهُوَ وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ
 الصِّدِّيقِ ^(١)، أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.
 وَيُقَالُ: صَبَغَ يَصْبُغُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا.
 وَمَذْهَبُنَا اسْتِحْبَابُ خِضَابِ الشَّيْبِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ
 عَلَى الْأَصَحِّ ^(٢).

وَقِيلَ: يُكْرَهُ كَرَاهَةً تَنْزِيهًا.
 وَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ لِقَوْلِهِ ﷺ: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) هَذَا مَذْهَبُنَا.
 وَقَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَابِ وَفِي جِنْسِهِ:
 فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَكَ الْخِضَابَ أَفْضَلَ، وَرَوَوْا حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ تَغْيِيرِ
 الشَّيْبِ، لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا ^(٣). رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي وَآخَرِينَ ^(٤).
 وَقَالَ آخَرُونَ: الْخِضَابُ أَفْضَلُ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ
 لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ:
 - فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخَضِّبُ بِالصُّفْرَةِ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ.

(١) واسم أبو بكر: "عبد الله" على المشهور، فكلاهما غلبة عليه كُنْيَتُهُ، فاسم أبو بكر: عبد الله بن عثمان.
 (٢) قوله (على الأصح) في اصطلاح الشافعية والنووي خصوصاً وهو دقيق في الاصطلاحات، معناه أن
 الخلاف قريب جداً، فهذا يدل على إثبات الخلاف مع الترجيح بدرجة أقل، ومقابله [مقابل الأصح]،
 فالقولين قريبين من بعض في الصحة، ولكن هذا هو الأصح.

(٣) الرسول ﷺ لم يشب إلا شعرات قليلة، ولذلك لم يغير شيئا، فعن ابن سيرين قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَضَّبَ فَقَالَ لَمْ يُبْلَغْ الْخِضَابَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَاتٌ بِيضٌ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
 يُخَضِّبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ، وَفِي رَوَايَةٍ (وَقَدْ خَضَّبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ) (مسلم)،
 والسُّنَّةُ هِيَ الْخِضَابُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ.

- وَخَضَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ^(١)، وَبَعْضُهُمْ بِالزَّعْفَرَانِ^(٢).
 - وَخَضَبَ جَمَاعَةٌ بِالسَّوَادِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَبِي بُرْدَةَ وَآخَرِينَ.
 قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّ الْأَثَارَ الْمَرْوِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ، وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ^(٣)، كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا تَنَاقُضٌ، بَلْ الْأَمْرُ بِالتَّغْيِيرِ لِمَنْ شِئِبَهُ كَشَيْبِ أَبِي قُحَافَةَ وَالنَّهْيِ لِمَنْ لَهُ شَمَطٌ فَقَطْ.
 قَالَ: وَاخْتِلَافُ السَّلَفِ فِي فِعْلِ الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ بِالْإِجْمَاعِ^(٤)، وَهَذَا لَمْ يُنْكَرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خِلَافَهُ فِي ذَلِكَ.
 قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: فِيهِمَا نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ^(٥).
 قَالَ الْقَاضِي، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ عَلَى حَالَيْنِ، فَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ عَادَةً أَهْلُهُ الصَّبْغُ أَوْ تَرْكُهُ فَخُرُوجُهُ عَنِ الْعَادَةِ شُهْرَةً وَمَكْرُوهٌ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَظَافَةِ الشَّيْبِ، فَمَنْ كَانَتْ شَيْبَتُهُ تَكُونُ بَقِيَّةً أَحْسَنَ مِنْهَا مَضْبُوعَةً فَالْتَّرُكُ أَوْلَى، وَمَنْ كَانَتْ شَيْبَتُهُ تُسْتَبَشَعُ فَالصَّبْغُ أَوْلَى. هَذَا مَا تَقَلَّه الْقَاضِي.

(١) وردت أحاديث في استحباب الصبغ بالحناء والكتم، كحديث أبي ذرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ"، (د) ٤٢٠٥ [قال الألباني]: صحيح.
 (٢) وهؤلاء محجوجون بأحاديث النهي عن أن يتزعفر الرجل، فرغن أن بعض السلف قد فعله، لكن لا حجة في قول أحد ولا فعله إذا خالف قول النبي ﷺ.
 (٣) بل لم ترد أحاديث تنهى عن تغيير الشيب، الذي ثبت النهي عن نشف الشيب.
 (٤) وذلك لترك النبي ﷺ تغيير الشيب، ولأنه رأى بعض الصحابة قد شاب ولم يشب شيئا كثيرا فلم يأمره بالتغيير، فدل هذا على أن تركه بلا تغيير ليس بمحرم.
 (٥) وذلك لأن الأفعال لا تتعارض، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة، فهو مقدم على الترجيح الذي من مسالكة النسخ.

وَالْأَصَحُّ الْأَوْفَقُ لِلْسُّنَّةِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَذْهَبِنَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٦ - باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.

حَدَّثَنِي سُؤْدِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصَا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ». ثُمَّ التَفَتَ إِذَا جَرُّوْهُ كَلْبٌ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا». فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَهُ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جَبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَأَعِدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ». فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. [الجرو: الكلب الصغير].

(١) وصدق رَحْمَةُ اللَّهِ، فأما مخالفة عادة الناس بالسُّنَّةِ فليس مما يُلتفت إليه، حتى يُقال أن السُّنَّةَ مكروهة من أجل أن الناس عاداتهم تخالفها، فهذا كلامٌ فاسد لا يُلتفت إليه، فإن عادة الناس ليست مقدمة على السُّنَّةِ، وليس كل من فعل السُّنَّةَ واشتهر عنه فعل ذلك مذموماً ولا أنه ينبغي الشهرة، بل المحرم من ذلك المكروه هو أن ينوي الشهرة بين الناس، ومرد ذلك إلى النية، أما من قصد اتباع السُّنَّةِ، فكيف يُقال له فعلك مكروه لمجرد أنه خالف عادة الناس، وإنما المذموم هو أن ينوي الإنسان مخالفة الناس لكي يُشتهر بينهم رياءً وسُمعةً، وعادات الناس ليست ملزمة وليست تشريعاً، وأما أمر الاستبشاع، فهو أمر متفاوت تفاوتاً عظيماً بين الناس، وهل تُرد الأحكام الشرعية إلى آراء الناس وإلى أهوائهم، وما الضابط في مثل هذا، والنبي ﷺ علل فقال (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) متفق عليه، فالمستحب في ذلك مخالفة اليهود والنصارى، ولولا الإجماع لقلنا بالوجوب، ولولا الأدلة الأخرى كذلك من ترك تغييره ﷺ الشيب القليل. وحديث (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) دليل على القاعدة الكلية في استحباب ومشروعية مخالفة اليهود والنصارى، فإذا كان الأمر بالمخالفة في أمر خلق فينا وفيهم وهو الشيب ومع ذلك أمرنا بالمخالفة، فهذا يدل على تأكيد المخالفة فيما كان من صنعا كالثياب، وفي بعض الطرق "غَيَّرُوا الشَّيْبَ"، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى" (حم) ٧٥٣٦، (ت) ١٧٥٢، (س) ٥٠٧٣، صحيح الجامع: ١٠٦٧، والصحيحة: ٨٣٦، فسمى ترك تغيير ما خلق فينا تشبهاً، ولكن هذا التشبه غير المقصود لا يكون محرماً، أما التشبه المحرم فهو التشبه المقصود أو في فعلهم أو في متابعتهم على فعلٍ محرم كحلق اللحية مثلاً.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ جَبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ. فذكر الحديث ولم يطوله كطويل ابن أبي حازم. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَكْرَيْتُ هَيْئَتَكَ مِنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ جَبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقِنِي أَمْ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي». قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جُرُوءٌ كَلَبَ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ». قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلَبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلَبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ ^(١). [الحائط: البستان؛ فسطاط: المراد به بعض أستار البيت؛

الواجم: من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذَكَرَهُ الْأَخْبَارُ فِي الْإِسْنَادِ.

(١) هذا الأمر يقتل الكلاب منسوخ ثبت النهي عنه بعد ذلك.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدَ فَعْدَنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ - قَالَ - فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ رَيْبٍ مِمُّونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. [الرقم: النقش والوشى].

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ بُسْرٌ فَمَرَضَ زَيْدٌ بْنُ خَالِدٍ فَعْدَنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بَسْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لَا. قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمَاثِيلٌ». قَالَ فَأَثَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمَاثِيلٌ». فَهَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَّ رَأْيُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسَرَّتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفَتْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ». قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْنَاهُمَا لَيْفًا فَلَمْ يَعِْبْ ذَلِكَ عَلَيَّ. [النمط: نوع من البسط رقيق كالقטיפه].

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمَالٌ طَائِرٌ وَكَانَ الدَّخِيلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ

لِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «حَوْلِي هَذَا فَإِنِّي كَلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا». قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. [العلم: ما يجعل في طرف الثوب كأنه علامة له].

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الْأَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدُ الْأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرُنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنَحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ. [الدرونوك: ستر له خمل].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ قَدِيمٍ مِنْ سَفَرٍ.

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُسْتَرَةٌ بِقَرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ قَتْلَوْنِ وَجْهَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ». [القرام: الستر من صوف ذي ألوان].

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٌ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقَرَامِ فَهَتَكَ بِيَدِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا». لَمْ يَذْكُرَا [مِنْ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَقَدْ سَرَتْ سَهْوَةٌ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلُقِ اللَّهِ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. [السهوة: تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشيء؛ يضاؤون: يشابهون]. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ «أَخْرِيهِ عَنِّي». قَالَتْ فَأَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَادَةً.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقَيْبَةُ بْنُ مِكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَدَنِيُّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ وَقَدْ سَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَمَّا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا. قَالَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُرِيدُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرَقةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ أَوْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرَقةِ». فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقَعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ». [النمرقة: الوسادة].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجَشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَمَّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجَشُونِ قَالَتْ فَأَخَذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ مَرْفُوقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَالْفُظَّاءُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» .

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبٍ - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ» . وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَشْجِيُّ [إِن] .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوَّرُونَ» . وَحَدَّثَ سُفْيَانٌ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ . وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرِيَمَ . فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاثِيلُ كَسْرَى . فَقُلْتُ

لَا هَذَا تَمَائِيلُ مَرِيْمَ . فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ» .

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَقْتَنِي فِيهَا . فَقَالَ لَهُ أَذُنُ مِنِّي . فِدَاكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَذُنُ مِنِّي . فِدَاكَ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَتَيْتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسًا فَتَعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» . وَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَأَعْلَا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ . فَأَقْرَبَهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّورَ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَذُنُهُ . فِدَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهَا الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» .

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْفَاظِلِيُّ مُتْقَارِبَةً قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تَبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ . قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ «أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرٌ».

(باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرَشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ)

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانَ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَنُّهُنَّ أَوْ بغيره، فَصَنَعْتَهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةَ لِحَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَوَاءٌ مَا كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فِلَسٍّ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ. هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ.

وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْمُصَوِّرِ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانَ:

- فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِطٍ أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمَا لَا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَامٌ.

- وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطٍ يُدَاسُ وَمَحْدَّةٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا بِمَا يُمْتَنُّ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ.

وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولُ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ؟

فِيهِ كَلَامٌ نَذَرُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا كُلُّهُ بَيْنَ مَا لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ^(١).

هَذَا تَلْخِيسُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ^(٢).

(١) فالذي له ظل كالتمثال المنحوت، وما لا ظل له كالرسوم على ورق.

(٢) وهو مذهب أحمد أيضاً، فهو مذهب الأئمة الأربعة.

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَلَا بَأْسَ بِالصُّورِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ ^(١).
وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ؛ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الصُّورَةَ فِيهِ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ،
وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ ^(٢)، مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: النَّهْيُ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا هِيَ فِيهِ، وَدُخُولُ الْبَيْتِ
الَّذِي هِيَ فِيهِ، سَوَاءَ كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَوْ غَيْرَ رَقْمٍ، وَسَوَاءَ كَانَتْ فِي حَائِطٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ

(١) وذلك لحديث زيد بن خالد (الإرقم في ثوب)، ولكن الحديث لم يرد فيه أنه تصوير حيوان، فيمكن أن يكون (الإرقم في ثوب) استثناءً منقطعاً، أي نحو صورة الشمس والقمر والشجر وما لا نفس له ولا روح فيه، كما قاله ابن عباس، وطالما تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط به الاستدلال، لما يبقى فيه من الإجمال، ولذا قال عن هذا المذهب أنه باطل إشارة إلى أن الخلاف فيها غير سائغ.

(٢) ولذا هذا الحديث نصٌّ في موطن النزاع، فقد ساق النبي ﷺ أحاديث النهي على صورة ليس لها ظل، وهذا الستر الذي كان فيه الصورة والذي أنكره ﷺ دل على أن الرقْم في ثوب الذي أذن فيه ﷺ ليس هو صورة الحيوان، وإنما هو صورة الرحال أو صورة الشمس أو القمر أو الشجر، وهي تُسمى تماثيل، ولكن تماثيل ما لا روح فيه، فمعنى تماثل هو ما صُنع على مثال، لا يلزم أن يكون منحوتاً أو محفوراً، بارزاً أو غير بارز، والصور المرسومة على الورق وعلى الثياب صور لا ظل لها دخلت في هذا العموم، فإن ورود العام على سبب، يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، فلا يصلح أن نخصص سبب ورود العام من ذلك العام أبداً، لأنه بذلك لا يكون للكلام معنى، وقول الله ﷻ (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ) ليس فيها أنها تماثيل ذوات الأرواح، هو لفظ مجمل، فهي تماثيل لا ندري ما هي، والتعليل بأن (أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) يدل على أن هذا أمر متعلق بالتوحيد، وقوله ﷻ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي) يدل على أن هذا أمر لا يختلف فيه الشرائع، فضلاً على أن التوراة التي بأيدي اليهود إلى اليوم والتي هي بين أيدي النصاري فيه النهي عن التماثيل تصريحاً قال في سفر الخروج الإصحاح (٤/٢٠) [لا تصنع لك تماثلاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض]، وقال في سفر الشئنة الأصحاح (١٥/٢٧) [ملعون الإنسان الذي يصنع تماثلاً منحوتاً أو مسبوكاً رجساً لدى الرب عمل يدي نحات]، فكيف يشنى لنا أن نقول أن سليمان عليه السلام كان يتخذ تماثيل ذوات الأرواح، إذا قضية الظل - وهي قضية أنه مجسم أو مرسوم - ليس لها اعتبار.

بَسَاطَ مُمْتَهَنٍ، أَوْ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، لَا سِيَّمَا حَدِيثِ (النَّمْرُوقِ) الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ قَوِيٍّ^(١).

قَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ سَوَاءَ أُمْتُهِنَ أَمْ لَا، وَسَوَاءَ عُلِقَ فِي حَائِطٍ أَمْ لَا، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَانِ وَشَبَهَهَا، سَوَاءَ كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْرَهُ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ: (إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ) وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ^(٢). وَاجْمَعُوا عَلَى مَنَعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَوُجُوبِ تَغْيِيرِهِ^(٣).

(١) لكن يُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَعَهُ قَالَتْ قَطَّعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَقِي عَلَيْهَا. ويحتمل أن يكون مذهباً صحيحاً مع كون هذا الارتفاق بالوسادتين بعد قطع الصورة منهما، وهذا هو الذي ذكره ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٢) الصحيح أن قوله (إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ) يُحْمَلُ عَلَى النِّقْشِ فِي الثِّيَابِ بِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ. (٣) أي وجوب تغيير ما له ظل، فطمس التماثيل أمرٌ مجمعٌ عليه، وهو يرد على من يقول أنه لا يرى تغيير التماثيل ولا طمسها لأن عمرو بن العاص لا نعلم أنه عندما دخل مصر أمر بتغيير التماثيل، وهذا كلامٌ منكِرٌ، فإننا لم نطلع أيضاً أن عمرو بن العاص وجد هذه التماثيل والآثار وتركها، ولا يستطيع أحد أن ينقل ذلك عن الصحابة، وعامة هذه التماثيل كانت مطمورة مدفونة، استخرجتها البعثات الفرنسية للتنقيب عن الآثار والتي كانت مصاحبة للغزو الفرنسي على مصر، فلا يثبت أن الصحابة رأوا ذلك وتركوه ولو كان، فترك بعضهم، لا يكون حجة تُترك بها الأحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة شبه المتواترة على النهي عن اتخاذ التماثيل والأمر بتغييرها، والإجماع الذي نقله غير واحد بلا نكير على وجوب تغيير الصور، فلا تترك ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل مخالفة من يُعظم الآثار، ونحن نهى الناس عن التنقيب عن الآثار والتجارة فيها، لما في ذلك من نشر المنكر في الناس، وهم لا يعاؤون بقيمتها ذهباً أو غير ذلك، وإنما يهتمهم أنها تماثيل أثري قيمته ملايين، وأما شيء ذهبي ليس على صورة الآثار قيمته آلاف، ولذا نقول التجارة في هذه التماثيل محرمة والتنقيب عنها نشرٌ للمنكر، والذي فعل ذلك في العرب هو عمرو بن لُحِي، قال ﷺ (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحِيٍّ الْخَزَاعِيَّ يَحْرِقُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ) متفق عليه، لأنه قد أتاه الشيطان فقال له أنت ساحل جلة تجد تماثيل معلقة، فحفر فاستخرج تماثيل قوم نوح، وهي تماثيل تذكارية أعمق تاريخاً، وجعل هذه الأصنام في قبائل العرب عبدت من دون الله بعد استخراجها.

وهذا الإجماع على منع التماثيل وعدم اتخاذها يرد على كل من يُجَوِّزُ اتخاذ التماثيل التذكارية أو السياحية أو غير ذلك، هذه الفتوى الباطلة التي أصدرها بعضهم بجواز بيع التماثيل التذكارية التي على صور الآثار لتشطيط السياحة، فبعض أصحاب المزارات في الأقصر وأسوان قالوا السياح الغربيون مولعون بتماثيل الفراعنة،

قَالَ الْقَاضِي: إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ، وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ كَرِهَ مَالِكٌ شِرَاءَ الرَّجُلِ ذَلِكَ لِابْتِغَاءِهِ.

فاستفتوا بعض الجهات في هذه المسألة فأفتوهم بالجواز لتشيط السياحة، وقالوا أن هذا إنما نهي عنه من أجل العبادة، مع أن الأحاديث مستفيضة عن النبي ﷺ في صحيح مسلم فقط لأكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس في شيء منها أنه تتخذ للعبادة، فإن أبعد الناس عن أن يعبدوا التماثيل أصحاب النبي ﷺ ولو خيف عليهم، فإنه يخاف على غيرهم أكثر، خصوصاً مع انتشار خزعات العقائد عند الأوروبيين، فهذا إجماع على حرمة اتخاذ التماثيل.

- والصواب هو أن الخلاف غير سائغ في الصور المرسومة.

- وأما الصور الفوتوغرافية فمسألة حادثة، وأصل التصوير التكوين، كما قال الله ﷻ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخَلِّقُ خَلْقًا كَخَلْقِي) وأما الصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو ونحوها هي صورة خلقها الله ﷻ مثل صورة المرأة، ليست داخلية في العموم بلا شك، وهي صورة لغة، وهي شتراك في اللفظ أقرب إلى الاشتراك اللفظي، وإنما المنهي عنه هو ما صنعه الإنسان يضاهي به خلق الله، وأما الذي صور الصورة الفوتوغرافية ليس داخلًا في هذا، إلا أن يكون متضمنًا لسبب آخر من أسباب النهي مثل صورة عارية، أو تعظيم يحشى أن يعبد صاحبه، فإن بداية عبادة الأصنام في قوم نوح كانت باتخاذ التماثيل، وتعليق الصورة على الحائط نوع تعظيم لها، ولذا نقول لا يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية ولا جعلها في مكان تعظم فيه، ومنه عدم جواز تعليق صور الملوك والكبراء والعلماء والسيوخ، فإن وضع هذه الصور معلقة نوع تعظيم، ولا يحتج أحد أن بعض المشايخ يتركون صورهم موضوعة في الإعلانات، بل لا يجوز ذلك، فلربما لم يطلعوا على ذلك ولو اطلعوا لأنكروا، أو اطلعوا ولم ينكروا، فليس هناك حجة في فعل أو قول أحد إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وأما برنامج الفوتوشوب: الذي يُغير الصورة التي خلقها الله ﷻ بتكبير وتصغير وتوسيع الأنف والعين وتبييض البشرة، فكل هذا من التغيير هو نوع تصوير لا يجوز حتى ولو كانت الصورة أصلها فوتوغرافية، والصورة الفوتوغرافية هي فقط التي تجوز لأنها في الحقيقة خلق الله، والذي يُجوزها يقول هي مثل إنسان كتب كلاماً بخطه ثم أدخل الورقة في مكنية تصوير فأخرجت صورة، يُقال هذا خط فلان الذي كتبه، وهذه المسألة اجتهادية، فمن أهل العلم من يحرم الصور الفوتوغرافية مطلقاً ويقول هي داخلية في العموم، ونحن نقول هو اشتراك لفظي وليس دخولا في العموم، فكما أن الله حرم الخنزير، فلا يأتي أحد ويقول هناك سمكة تُسمى خنزير الماء، فهي دخلت في العموم فهي من الخنازير فلا يجوز أكل هذه السمكة، نقول لا، بل الناس اصطالحوا على تسميتها كذلك، أما الخنزير المحرم فهو الخنزير البري لا المائي، الذي أو من الاشتراك اللفظي الذي لا يؤدي إلى الدخول في العموم والله أعلى وأعلم.

وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ إِباحَةَ اللَّعِبِ هُنَّ بِالْبَنَاتِ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا) هُوَ بِالْجِيمِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ السَّائِتُ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ اِهْتِمَامٌ وَالْكَاتِبَةُ، وَقِيلَ: هُوَ الْحَزِينُ، يُقَالُ: وَجَمَ يَجِمُ وَجُومًا.

قَوْلُهُ: (أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَنْكَرْتَ هَيْئَتَكَ مِنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ جَبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ^(٢).

فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا رَأَى صَاحِبَهُ وَمَنْ لَهُ حَقٌّ وَاجِمًا أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ، فَيُسَاعِدَهُ فِيمَا يُمَكِّنُ مُسَاعِدَتَهُ، أَوْ يَتَحَزَّنَ مَعَهُ، أَوْ يَذْكُرُهُ بِطَرِيقٍ يَزُولُ بِهِ ذَلِكَ الْعَارِضُ.

وَفِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْوُثُوقِ بِوَعْدِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ^(٣)، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لِلشَّيْءِ شَرْطٌ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حُصُولِهِ، أَوْ يَتَخَيَّلُ تَوْقِيتَهُ بِوَقْتٍ، وَيَكُونُ غَيْرَ مُوَقَّتٍ بِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(١) بل ليس عندنا تاريخ يدل على النسخ، بل حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْفَرَسِ الَّذِي لَهُ جَنَاحَانِ كَانَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ فِي بَعْضِ طَرَفِهِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَأْخُرِ هَذَا الْإِذْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ سَبْعٍ، فَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدْلَةِ بِاسْتِنَاءِ هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ تَعْوِيدُ الْبَنَاتِ عَلَى تَرْبِيَةِ أَبْنَائِهِنَّ وَكَذَا حَاجَةُ الْوَلَدِ إِلَى اللَّعِبِ، وَلِذَا الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُجُوزُ اللَّعِبُ بِمِثْلِ هَذَا لِلذَّكَورِ أَيْضًا وَلَيْسَ فَقَطُّ لِلْبَنَاتِ الصَّغَارِ، ثُمَّ هِيَ مَمْتَهَنَةٌ، وَالَّذِي نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ حَرَمَةِ اتِّخَاذِ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتْرَكُهُمْ يَتَخَذُونَ لَهُمُ اللَّعِبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فِي حَدِيثِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ (فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعِبَةَ مِنَ الْعِهْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْعِهْنُ الصُّوفُ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ اللَّعِبِ الْحَدِيثِيِّ الَّتِي لَهَا شَكْلٌ وَاضِحٌ وَمِنْهَا الَّذِي يَتَكَلَّمُ، فَلَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ بِظَاهِرٍ، فَإِنَّهُ طَالَمَا أَنَّهَا كَانَتْ لَعِبَةً عَلَى شَكْلِ إِنْسَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ عَلَى شَكْلِ بَنَاتٍ أَوْ فَرَسٍ لَهُ جَنَاحَانِ، فَالظَّاهِرُ جَوَازُ اتِّخَاذِ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ مِنْ صَنْعِهِ مَرْتَكِبًا لِلْكِبِيرَةِ.

(٢) تَكَرَّرَ الْحَادِثَةُ مَعَ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الرِّوَاةِ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ مُسْتَقِلَانِ وَقَدْ حَدَّثَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ مَعَ مَيْمُونَةَ وَمَعَ عَائِشَةَ كِلَاهُمَا.

(٣) لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ (وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي)، «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلَهُ».

وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا تَكَدَّرَ وَقْتُ الْإِنْسَانِ أَوْ تَنَكَّدَتْ وَظِيفَتُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَكِّرَ فِي سَبَبِهِ ^(١)، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هُنَا حَتَّى اسْتَخْرَجَ الْكَلْبَ، وَهُوَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ)

أَمَّا (الْجِرْوُ) فَبِكْسَرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا وَفَتْحُهَا، ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ. وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْكَلْبِ وَسَائِرِ السَّبَاعِ، وَالْجَمْعُ أَجْرٍ وَجِرَاءٌ، وَجَمْعُ الْجِرَاءِ أَجْرِيَّةٌ. وَأَمَّا (الْفُسْطَاطُ) فَفِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ: فُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ بِالتَّاءِ، وَفُسْطَاطٌ بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَضَمِّ الْفَاءِ فِيهِنَّ، وَتُكْسَرُ، وَهُوَ نَحْوُ الْحَبَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا بَعْضُ حِجَالِ الْبَيْتِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهَا فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ (تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ) ^(٢)، وَأَصْلُ الْفُسْطَاطِ عَمُودُ الْأَخِيَّةِ الَّتِي يُقَامُ عَلَيْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ) فَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ.

قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالنَّضْحِ الْغَسْلُ وَتَأَوَّلَتْهُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَهُ لِحَوْفِ حُصُولِ بَوْلِهِ أَوْ رَوْثِهِ ^(٣).

(١) بمعنى أن الإنسان إذا تعطل عن طاعة كان يعملها، عليه أن يتفكر لماذا حُرِّمَ منها.
(٢) وفي هذا دليل على جواز اتخاذ السرير المرتفع، ولا يلزم أن يكون فراشا على الأرض، لأن الجرو لا يدخل إلا تحت سرير مرتفع.

(٣) بل هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأنه ﷺ قد يفعل الأكمل، وهناك حديث صحيح ثابت أن الكلاب كانت تقبل وتلبس في المسجد، فعن ابن شهاب، حَدَّثَنِي حمزةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "كُنْتُ أَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ فِتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتَقْبَلُ وَتَتَلَبَّرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُنْ يَرِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ"، (خ) ١٧٤، (د) ٣٨٢ [قال الألباني]: صحيح، قال أبو بكر: "يعني تبول خارج المسجد، وتقبل وتلبس في المسجد بعدما بآلت"، فلم يأمرهم النبي ﷺ بأن يرشوا مواضع مرور الكلاب في الطرقات، فدل ذلك على أن بول الكلب ليس بنجس وإنما ورد الأمر بغسل لعبه إذا ولغ في إناء أو لمس اللعاب الثياب.

قوله: (فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ) المراد بِالْحَائِطِ الْبُسْتَانِ، وَفَرَقَ بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ، لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةَ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِهِ، وَلَا يَتِمَكَّنُ النَّاطُورُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ، وَسَبَقَ إِضَاحُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ، حَيْثُ بَسَطَ مُسْلِمٌ أَحَادِيثَهُ هُنَاكَ.

قوله ﷺ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ إِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَةٌ كَوْنُهَا مَعْصِيَةٌ فَاحِشَةٌ، وَفِيهَا مُضَاهَاةٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَعْضُهَا فِي صُورَةٍ مَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَسَبَبُ إِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ لِكَثْرَةِ أَكْلِهِ النَّجَاسَاتِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ، وَالْمَلَائِكَةُ ضِدُّ الشَّيَاطِينِ، وَلِقُبْحِ رَائِحَةِ الْكَلْبِ وَالْمَلَائِكَةُ تَكْرَهُ الرَّائِحَةَ الْقَبِيحَةَ، وَلِأَنَّهَا مِنْهِيَ عَنِ اتِّخَاذِهَا؛ فَعُوقِبَ مُتَّخِذُهَا بِجُرْمَانِهِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهَا فِيهِ، وَاسْتِغْفَارِهَا لَهُ، وَتَثْرِيكِهَا عَلَيْهِ وَفِي بَيْتِهِ، وَدَفْعِهَا أَذَى لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ فَهُمْ مَلَائِكَةُ يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّثْرِيكِ وَالِاسْتِغْفَارِ.

وَأَمَّا الْحَفَظَةُ فَيَدْخُلُونَ فِي كُلِّ بَيْتٍ، وَلَا يُفَارِقُونَ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِإِخْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ، وَكِتَابَتِهَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ مِنَ الْكِلَابِ وَالصُّورِ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَنُّ فِي الْبَسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يَمْتَنَعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ.

وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْوِ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ كَلْبٍ، وَكُلِّ صُورَةٍ، وَأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْجَمِيعِ لِإِطْلَاقِ
الْأَحَادِيثِ ^(١)، وَلِأَنَّ الْجِرْوَ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتَ السَّرِيرِ كَانَ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ظَاهِرٌ؛
فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَمَعَ هَذَا اِمْتَنَعَ جَبْرِيلُ ﷺ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ، وَعَلَّلَ بِالْجِرْوِ، فَلَوْ كَانَ الْعُذْرُ
فِي وُجُودِ الصُّورَةِ وَالْكَلْبِ لَا يَمْنَعُهُمْ لَمْ يَمْتَنِعَ جَبْرِيلُ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ)

هَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِإِبَاحَةِ مَا كَانَ رَقْمًا مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ.

وَجَوَابُنَا وَجَوَابُ الْجُمْهُورِ عَنْهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَقْمٍ عَلَى صُورَةِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ
بِحَيَوَانٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا ^(٣).

قَوْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذَتْ نَمَطًا، فَسُتْرَتْهُ
عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفَتْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ،
وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا
لَيْفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

الْمُرَادُ بِالنَّمَطِ هُنَا بَسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمَلٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا فِي بَابِ اتِّخَاذِ الْأَنْطَاطِ.

وَقَوْلُهَا: (هَتَكَهُ)، هُوَ بِمَعْنَى قَطَعَهُ، وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ.

وَقَدْ صَرَّحَتْ فِي الرُّوَايَاتِ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَ هَذِهِ بِأَنَّ هَذَا النَّمَطَ كَانَ فِيهِ صُورُ الْحَيْلِ ذَوَاتِ
الْأَجْنَحَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِيهِ صُورَةٌ:

(١) بل الظاهر الأول، لأنه لما اتخذت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النمرقة، وكانوا وسادتين وارتفق بهما النبي ﷺ، لم
يمنتع جبريل ﷺ من الدخول.

(٢) العبرة بما يجوز اتخاذه ككلب صيد ونحوه.

(٣) والدليل على ذلك حديث جبريل ﷺ (فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقَطِّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ
وَمَرَّ بِالسَّرِيرِ فَلْيُقَطِّعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مَبُودَتَيْنِ تَوَطَّانَ وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ)، (د) ٤١٥٨ [قال
الألباني]: صحيح، فدل ذلك على جواز اتخاذه هيئة الشجرة وأنه ليس منهايا عنه.

فَيَسْتَدِلُّ بِهِ لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ، وَهَتْكَ الصُّورَ الْمُحَرَّمَةَ، وَالْغَضَبَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْوَسَائِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ حِينَ جَذَبَ النَّمَطَ وَأَزَالَهُ: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ) فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سِتْرِ الْحَيَّطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ، وَهُوَ مَنَعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ الْمُقْدِسِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ حَرَامٌ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْنَا بِذَلِكَ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَا مَنْدُوبٍ، وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا) هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورَةٍ، فَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ، وَيَرَاهُ، وَلَا يُنْكِرُهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ.

قَوْلُهَا: (سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرُؤُوكَا فِيهِ الْحَيْلُ ذَوَاتِ الْأَجْنَحَةِ، فَأَمَرَنِي فَتَزَعْتُهُ) أَمَّا قَوْلُهَا: (سَتَرْتُ) فَهُوَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْأُولَى.

وَأَمَّا (الدُّرُؤُوكُ) فَبِضْمِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا، حَكَاهُمَا الْقَاضِي وَآخَرُونَ، وَالْمَشْهُورُ ضَمُّهَا، وَالنُّونُ مَضْمُومَةٌ لَا غَيْرَ. وَيُقَالُ فِيهِ: (دُرْمُوكُ) بِالْمِيمِ، وَهُوَ سِتْرٌ لَهُ حَمْلٌ، وَجَمْعُهُ دَرَانِكُ.

قَوْلُهَا: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (مُتَسَتِّرَةٌ) بِتَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ فَوْقَ بَيْنَهُمَا سَيْنٌ، وَفِي بَعْضِهَا (مُسْتَتِرَةٌ) بِسَيْنٍ ثُمَّ تَاءَيْنِ، أَيْ مُتَّخِذَةٌ سِتْرًا.

وَأَمَّا (الْقِرَامُ) فَبِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ السِّتْرُ الرَّقِيقُ.

قَوْلُهَا: (وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ)

السَّهْوَةُ بِفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ شَبِيهَةٌ بِالرَّفِّ أَوْ بِالطَّاقِ يُوَضَعُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَقُولُونَ: السَّهْوَةُ عِنْدَنَا بَيْتٌ صَغِيرٌ
مُتَحَدِّرٌ فِي الْأَرْضِ، وَسُمْكُهُ مُرْتَفِعٌ فِي الْأَرْضِ، يُشَبِّهُ الْحِزَانَةَ الصَّغِيرَةَ، يَكُونُ فِيهَا الْمُتَاعُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا عِنْدِي أَشْبَهُ مَا قِيلَ فِي السَّهْوَةِ.

وَقَالَ الْحَلِيلُ: هِيَ أَرْبَعَةُ أَغْوَادٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ يُعْرَضُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُوَضَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ
مِنْ الْأَمْتَةِ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: هِيَ الْكَوَّةُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ، وَقِيلَ: بَيْتٌ صَغِيرٌ يُشَبِّهُ الْمَخْدَعَ، وَقِيلَ: هِيَ
كَالْصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتِ، وَقِيلَ: شَبِيهَةٌ دَخَلَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (اشْتَرَيْتَ نُمْرُقَةً)

هِيَ بِضَمُّ النُّونِ وَالرَّاءِ، وَيُقَالُ: بِكَسْرِ هَمَا، وَيُقَالُ: بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ،
وَيُقَالُ: (نُمْرُقٌ) بِلَا هَاءٍ، وَهِيَ وَسَادَةٌ صَغِيرَةٌ، وَقِيلَ: هِيَ مِرْفَقَةٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)
وَفِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ: (أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَتُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى)
وَفِي رِوَايَةٍ: (الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ).
وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ
لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شُعِيرَةً).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) فَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْأُصُولِيُّونَ أَمْرَ تَعْجِيزِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ).

(١) هي تشبه السندرة عندنا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (يَجْعَلُ لَهُ) فَهُوَ يَفْتَحُ الْيَأْسَ مِنْ (يَجْعَلُ) وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، أَضْمَرَ لِلْعِلْمِ بِهِ.

قَالَ الْقَاضِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تُحْتَمَلُ أَنْ مَعْنَاهَا أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي صَوَّرَهَا هِيَ تُعَذِّبُهُ، بَعْدَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا رُوحًا، وَتَكُونُ الْبَاءُ فِي (بِكُلِّ) بِمَعْنَى (فِي) قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَعْدَ كُلِّ صُورَةٍ وَمَكَانَهَا شَخْصٌ يُعَذِّبُهُ، وَتَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنَى لَامِ السَّبَبِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانَ، وَأَنَّهُ غَلِيظُ التَّحْرِيمِ. وَأَمَّا الشَّجَرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا رُوحَ فِيهِ فَلَا تَحْرُمُ صَنْعَتُهُ، وَلَا التَّكْسِبُ بِهِ، وَسَوَاءَ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مُجَاهِدًا فَإِنَّهُ جَعَلَ الشَّجَرُ الْمُثْمِرَ مِنَ الْمَكْرُوهِ.

قَالَ الْقَاضِي: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ غَيْرَ مُجَاهِدٍ، وَاحْتَجَّ مُجَاهِدٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي).

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) أَيْ اجْعَلُوهُ حَيَوَانًا ذَا رُوحٍ كَمَا ضَاهَيْتُمْ، وَعَلَيْهِ رِوَايَةٌ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي) وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ: (إِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ).

قَوْلُهُ: (أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا)

فَقِيلَ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ الصُّورَةَ لِتُعْبَدَ، وَهُوَ صَانِعُ الْأَصْنَامِ، وَنَحْوَهَا، فَهَذَا كَافِرٌ، وَهُوَ أَشَدُّ عَذَابًا.

وَقِيلَ: هِيَ فِيمَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الَّتِي فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ، فَهَذَا كَافِرٌ لَهُ مِنْ أَشَدِّ الْعَذَابِ مَا لِلْكَفَّارِ، وَيَزِيدُ عَذَابَهُ بِزِيَادَةِ قُبْحِ كُفْرِهِ.

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْعِبَادَةَ وَلَا الْمُضَاهَاةَ، فَهُوَ فَاسِقٌ صَاحِبُ ذَنْبٍ كَبِيرٍ، وَلَا يَكْفُرُ كَسَائِرِ الْمُعَاصِي. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ شُعِيرَةً) فَالذَّرَّةُ بِفَتْحِ الدَّالِّ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ.

وَمَعْنَاهُ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّفُ بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّةِ الَّتِي هِيَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةَ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرَ أَيْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً فِيهَا طَعْمٌ تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتَنْبَتُ، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْحَبِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذَا أَمْرٌ تَعْجِيزٌ كَمَا سَبَقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧ - باب كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُقَّةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ». وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُقَّةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ)

وَفِي رِوَايَةِ (الْجَرَسِ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ)

(الرُقَّةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَ(الْجَرَسُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ^(١)، هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُورُ، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ.

قَالَ: وَضَبَطْنَاهُ عَنْ أَبِي بَحْرٍ بِإِسْكَانِهَا وَهُوَ إِسْمٌ لِلصَّوْتِ، فَأَصْلُ الْجَرَسِ بِالْإِسْكَانِ الصَّوْتُ الْحَقِيقِيُّ. أَمَّا فَقَهُ الْحَدِيثِ:

(١) وهي الآلة التي تشبه الناقوس في شكلها وصوتها.

ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار.
وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما.

والمُرَاد بِالمَلَأَكَةِ مَلَأَكَةُ الرَّحْمَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، لَا الْحَفَظَةَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا قَرِيبًا، وَسَبَقَ
بَيَانُ الْحِكْمَةِ فِي مُجَانِبَةِ الْمَلَأَكَةِ يَتَنَبَّأُ فِيهِ كَلْبٌ.

وَأَمَّا الْجَرَسُ فَقِيلَ: سَبَبُ مُنَافَرَةِ الْمَلَأَكَةِ لَهُ أَنَّهُ شَبِيهُ النَّوَاقِيسِ، أَوْ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَالِيقِ الْمُنْهِي
عَنْهَا، وَقِيلَ: سَبَبُهُ كَرَاهَةُ صَوْتِهَا، وَتُوَيْدُهُ رَوَايَةُ (مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ).

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَرَسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ^(١) هُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ
وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِهِ ^(٢).

(١) أي لا فرق بين الكبير والصغير.

(٢) وذلك لأن الحديث لم يرد فيه نهي صريح، وإنما قال (لَا تَصْحَبِ الْمَلَأَكَةُ)، وأما الصور فقد وردت بها
أحاديث صريحة في النهي، فإن حديث (لَا تَدْخُلِ الْمَلَأَكَةُ يَتَنَبَّأُ فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)، فلو لم يكن إلا هذا
الحديث لما دل على التحريم، ولكن دل على التحريم أدلة أخرى تدل على أن عملها واتخاذها كلاهما محرم،
وأما حديث (الجرس مزامير الشيطان) فهو يحتمل المكروه والمحرم، فإن النبي ﷺ قد أقر أبا بكر على تسميته
الغناء التي كانت تغني به الجاريتان مزمار الشيطان، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي
جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَّهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ
الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعْنِي، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْنِيهَا فَخَرَجْنَا، (متفق
عليه)، وفي رواية البخاري: (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنْ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا).

الغرض المقصود أن كلمة مزمار الشيطان تحتمل ما كان من مكروه ومحرم، هو يشمل الأمرين معاً.

- والعلل التي ذكرها في الجرس وأنه آلة تشبه النواقيس التي يجمعون بها النصارى على عبادتهم الباطلة، ولذا
نقول أن شكل الجرس أحد وجوه النهي، وكذا مسألة التعاليق المنهي عنها، بمعنى التي من أجل العين
والحسد وهذا كثير ما يفعله الجهال على دوابهم، فيعلقون على دوابهم جرساً، ويريدون به على ما يظنون
شغل الناظر بأمر الجرس حتى لا يحسد أو أنه يرد العين، وهذا من جهالاتهم، كالكف وخمسة وخمسة وهذا
من اعتقاد ما ليس بسبب سيئاً فضلاً عن أن يعتقد أنها تضر وتنفع مع الله أو من دونه وهو من الشرك
الأكبر.

- ولذا الأجراس التي ينهى عنها إما التي على شكل النواقيس والتي يُراد بها دفع العين، وكذلك الصوت
المعروف الذي يشبه صوت جرس الناقوس، فهذا كله ينهى عنه، وأما الأجراس الكهربائية، فليست على
الصورة والشكل المعروف ولا على الصوت المعروف، فلا يكره إن شاء الله، والاشتراك اللفظي هنا أقرب

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي عُلَمَاءِ الشَّامِ: يُكْرَهُ الْجَرَسُ الْكَبِيرُ دُونَ الصَّغِيرِ ^(١).

٢٨ - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ - فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - «لَا يَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ». قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

قوله ﷺ: (لَا يَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ: (قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً) فَقِلَادَةُ الثَّانِيَةِ مَرْفُوعَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِلَادَةِ الْأُولَى. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّاويَ شَكَّ هَلْ قَالَ: قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قَالَ: قِلَادَةً فَقَطْ؟ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْوَتَرِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ: (أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ) هُوَ بِضَمِّ هَمْزَةٍ أَرَى: أَيُّ أَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ رَفْعِ ضَرَرِ الْعَيْنِ. وَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ زِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ.

إذ شكلاً وصوتاً ليس كالجرس الذي نهى عنه النبي ﷺ، فيقتصر في النهي على ما نهى عنه ﷺ لأن هذا هو الأصل.

- في قصة أصحاب الكهف ذكر الله ﷻ (وَكَلْبُهُمْ بِأَسْطُرْ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ)، ولكن كان هذا شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا مثله، وهذا الكلب قد ذكر مع الصالحين من أجل صحبتهم، ولكن كان هذا في شرع من قبلنا، فهذه من الفروع التي قد تتغير فيها الشرائع، فعندنا نص في النهي عن صحبة الكلب إلا ما ورد به الدليل من الجواز مثل كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشية.

(١) هذه التفرقة تحتاج إلى دليل، فالحديث عام (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُقَّةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ)، وهذا الحديث هو الذي ثبت في النهي عن الجرس وكراهيته.

قَالَ الْقَاضِي: الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ النَّهْيَ مُحْتَصٌّ بِالْوَتْرِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقَلَائِدِ (١).

(١) الصحيح أن الوتر ومثله سائر القلائد إذا كان بنية دفع العين، فالعلة فيها واحدة، وهي اعتقاد أن القلادة التي من وتر تدفع العين، فالأوتار البالية هي التي كانوا يعلقونها في رقبة البعير، وليست العلة في كونه بعيراً أو إنساناً، فالقلائد التي يُراد بها دفع العين والعلة فيها مناسبة مناسبة ظاهرة، ولذلك نقول لو تعلق ودعة أو قرن فلفل أو حلوة حصان أو نجمة بحر، أو أي شيء علة ليدفع به العين والحسد أو لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن هذا من الشرك يجب إزالته، وهذا شرك أكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها من دون الله "استقلالاً" أو مع الله "مشاركة"، وأما إن اعتقد أنها سبب جعلها الله تدفع العين والحسد، فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر، وهو ذريعة إلى الشرك، فيكون شركاً أصغر، وقد قال النبي ﷺ «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ» (حم) ١٧٤٠٤ [تعلق شعيب الأرناؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن عبيد المعافري]، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ: أي ما ترك الله له خيراً، فهو دعاءٌ عليه، فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ: أي فلا أتم الله له خيراً.

وأما من يلبسها للزينة، فقد تكون الودعة لها شكل جميل وألوان جذابة ولا يريدون بها معنى التيممة ولا معنى دفع العين والحسد، فهذا والله أعلم لا يُمنع منه.

فالعبرة في هذا بالنية، مثل من علق على باب المنزل كلاماً فيه بعض الأذكار، أو مكتوب على جدران المنزل، فهذا إن كان للتذكير فلا يكون هذا ممنوعاً منه، وأما إن كان من باب الزينة فيزينون جدران البيوت بالأذكار فهذا لا يُمنع، مع أن النية الأولى أفضل، وأما من فعل ذلك بنية دفع العين والحسد، فهذا دخل في عموم النهي عن تعليق التمايم.

ولذلك قلنا أن القلادة سواء من وتر أو من غيره على رواية الإطلاق (لَا يَتَّقِينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ) فهي صحيحة على إطلاقها، فلو جعلوا قلادة من غير الأوتار لكن لدفع العين والحسد، فتكون الرواية المقيدة - مع أن الأصل هو حمل المطلق على المقيد - (لَا يَتَّقِينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتْرٍ) قيدت رواية (قلادة)، لكن في الحقيقة عند التأمل أن هذا الوصف وصف أعلي، فلا مفهوم مخالفة له، فالأغلب أنهم كانوا يعلقون الأوتار على البعير من أجل دفع العين والحسد، فكان هذا هو الغالب، وإلا فالمعنى يلحق به كل ما كان من وتر وغيره، فلا يكون هناك مفهوم مخالفة في أن القلادة من غير الوتر، كالودعة وخمسة وخمسة وحلوة الحصان وفردة الحذاء، أنها جائزة، بل نقول لا، بل ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، ولذا لو علق الناس أشياء أخرى على عقائد فاسدة غير الوتر، فهي أيضاً داخلية في نفس الحكم، وأما إذا علقوا لأغراض أخرى لم يُمنع من ذلك، فالعبرة بالنية، ولو ترك ذلك احتياطاً لئلا يكون متشبهاً بالمشركون، فذلك أفضل وهو مستحب، ولكن الكلام هنا على التحريم ولزوم قطع القلادة لمن كانت هذه نيته.

ويمكن أن يُسأل من علق لماذا علق، إذا لم يكن الأغلب الأعم على من علق هو دفع العين والحسد، فأنت لا تشك أن من علق كما أنه علقه لدفع العين ولا يفعله الناس للتزين وليس هو بزينة، وكذا فردة الحذاء

قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَقْلِيدِ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَ مَا لَيْسَ بِتَعَاوِذِ خِفَافَةِ الْعَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَجَازَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ مَا أَصَابَهُ مِنْ ضَرَرِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ وَبَعْدَهَا، كَمَا يَجُوزُ الْإِسْتِظْهَارُ بِالتَّدَاوِي قَبْلَ الْمَرَضِ ^(١). هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ الْأَوْتَارَ لَيْلًا تُصِيبُهَا الْعَيْنُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِإِزَالَتِهَا إِعْلَامًا لَهُمْ أَنَّ الْأَوْتَارَ لَا تَرُدُّ شَيْئًا ^(٢).

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ: مَعْنَاهُ لَا تُقَلِّدُوهَا أَوْتَارَ الْقَيْسِيِّ لَيْلًا تَضِيقُ عَلَى أَعْنَاقِهَا فَتَخْنُقُهَا. وَقَالَ النَّضَرُ: مَعْنَاهُ لَا تَطْلُبُوا الذُّحُولَ ^(٣) الَّتِي وَتَرْتُمُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ ضَعِيفٍ فَاسِدٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المعلقة في السيارة لماذا يُعلقونها لا يمكن أن يقول إنسان أنها للزينة وكذا نجمة البحر التي توضع على الجدران لا توضع كذلك للزينة، فلا يُتصور ذلك لذا الأصل أن يُنهي عنها ويؤمر بإزالتها. وكذا الحظاظ الكوتش أصبحت منتشرة بين الشباب والبنات، زاعمين أنها تجلب لهم الحظ. ^(١) الذي يظهر أنه يمكن حمل هذا الكلام على ما ليس بتعاويز شرعية، ولكن بتائم من القرآن، فهذه التي اختلفوا فيها، والراجح فيها المنع، لعموم قول النبي ﷺ (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ)، (د) ٣٨٨٣ قال الألباني: صحيح، ولذلك نحن نتمسك بالعموم ونقول بل لا يجوز أن يوضع القرآن في رقبة البعير والصبيان ونحو ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى امتهان القرآن، وأما ما ليس بتعاويز مما ذكرنا من الوتر وغيره، فلا شك أنه داخل في معنى الوتر، ولا يصح حمل كلام القاضي على الأشياء الأخرى من غير الوتر. ^(٢) فلو حُمِلَ "الأوتار" على الخصوصية، هل يكون غيرها من حلوة الحصان والكف جائزة؟ فهذا كلام باطل قطعاً وقيناً، ولا يمكن حمل كلام القاضي عليه. ^(٣) الذحول هي الثأر قال ﷺ (وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ) مسلم، وهو تأويل فاسد لأنه خلاف ظاهر الحديث.

٢٩ - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. [الوسم: تعليم الدابة بالكي].
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَبَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وُسمَهُ»^(١).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا أَسْمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فُكِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ. [الجاعرَتان: العظام التي في مؤخرة الحيوان؛ الموسوم: المعلم بالكي].

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وُسمَهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا أَسْمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ،

فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فُكِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ)

أَمَّا (الْوَسْم) فَبِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ وَكُتِبَ الْحَدِيثُ.

قَالَ الْقَاضِي: ضَبَطْنَاهُ بِالمُثَمَّلَةِ.

(١) على طريقة النووي في التبويب كان عليه أن يقول [باب (تحريم) ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه] وليس فقط [باب النهي]، فاللعن يدل على أنه من الكبائر.

قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالمُهْمَلَةِ وَبِالمُعْجَمَةِ، وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ فَقَالَ: بِالمُهْمَلَةِ فِي الْوَجْهِ، وَبِالمُعْجَمَةِ ^(١) فِي سَائِرِ الْجَسَدِ ^(٢).

وَأَمَّا (الْجَاعِرَتَانِ) فَهُمَا حَرْفَا الْوَرِكِ الْمُشْرِفَانِ مِمَّا يَلِي الدُّبُرَ.

وَأَمَّا الْقَائِلُ: (فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ)

فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مُشْكِلٌ، يُوْهَمُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ قَوْلُ الْعَبَّاسِ ﷺ كَمَا ذَكَرْنَا. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَوْلُهُ: [يُوْهَمُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ] لَيْسَ هُوَ بِظَاهِرٍ فِيهِ، بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْقَضِيَّةُ جَرَتْ لِلْعَبَّاسِ وَلِابْنِهِ.

وَأَمَّا الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ: فَمَنْهِي عَنْهُ فِي كُلِّ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ ^(٣) مِنَ الْآدَمِيِّ وَالْحَمِيرِ وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْبِغَالِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، لِكِنَّةِ فِي الْآدَمِيِّ أَشَدَّ، لِأَنَّهُ مُجْمَعُ الْمُحَاسِنِ، مَعَ أَنَّهُ لَطِيفٌ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهِ أَثَرُ الضَّرْبِ، وَرُبَّمَا شَانَهُ، وَرُبَّمَا آذَى بَعْضَ الْحَوَاسِّ.

وَأَمَّا الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ: فَمَنْهِي عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ لِلْحَدِيثِ، وَلَمَّا ذَكَرْنَاهُ.

فَأَمَّا الْآدَمِيُّ: فَوَسْمُهُ حَرَامٌ لِكِرَامَتِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيْبُهُ.

وَأَمَّا غَيْرُ الْآدَمِيِّ:

فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ ^(٤).

(١) المعجمة [الوشم].

(٢) لكن المعروف في كل كتب الحديث [الوشم]، وهو أن يُعلمه حتى يُعرف، فالسمة العلامة.

(٣) ذكر [المحترم] احترازًا ليخرج منه الخنزير والكلب العقور وغير ذلك.

(٤) من أجل هذا باب [باب النهي]، ولكن ليس هناك صارف للنهي إلى الكراهة لأنه نهى ولعن.

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يَجُوزُ فَاشَارَ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ^(١) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ فَاعِلَهُ، وَاللَّعْنُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.

وَأَمَّا وَسْمٌ غَيْرُ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فَجَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.

لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ^(٢) فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِهَا، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ ^(٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْوَسْمُ أَثَرُ كَيَّْةٍ، يُقَالُ: بَعِيرٌ مَوْسُومٌ، وَقَدْ وَسَّمَهُ يَسْمُهُ وَسْمًا وَسِمَةً، وَالْمِيسَمُ الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ السَّيْنِ، وَجَمْعُهُ مِيسَمٌ وَمَوَاسِمٌ، وَأَصْلُهُ كُلُّهُ مِنَ السِّمَةِ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ، وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ أَيُّ مَعْلَمٍ جَمَعَ النَّاسُ، وَفُلَانٌ مَوْسُومٌ بِالْخَيْرِ، وَعَلَيْهِ سِمَةُ الْخَيْرِ أَيُّ عَلَامَتِهِ، وَتَوَسَّمتُ فِيهِ كَذَا أَيُّ رَأَيْتُ فِيهِ عَلَامَتَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - باب جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ

وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سَلِيمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْعِلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَعْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ. قَالَ فَعَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْتِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

[الجونية: السوداء؛ الحائط: البستان؛ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره].

(١) بل نقول وهو الظاهر، ولو قلنا وهو الصواب، يكون أيضاً صحيحاً، فقوله [الأظهر] تدل على أقل درجات الترجيح مثلها مثل (الأصح).

(٢) ويستحب لأنه من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، فإذا وسم هذه الأنعام، فإن ذلك يحفظها على المسلمين، وأما إذا كان الإنسان يُعلم بهائمه عن غيرها فجائز.

(٣) أي يجوز في غيرها.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتْ انْطَلَقُوا بِالْصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ يَسْمُ غَنَمًا . قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عَلِمَى أَنَّهُ قَالَ فِي إِذَانِهَا .

[المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم؛ يسم: يعلم بالكمي]

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسْمُ غَنَمًا . قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي إِذَانِهَا .
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَيْسَمَ وَهُوَ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

[الميسم: المكواة التي تعلم بها الدواب].

قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصَيِّنَ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خِمِصَةٌ جَوْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسْمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (رَأَيْتُ فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَيْسَمَ، وَهُوَ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ)

أَمَّا (الْخِمِصَةُ) فَهِيَ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزٍّ وَنَحْوَهُمَا مُرَبَّعٌ لَهُ أَعْلَامٌ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حَوْنِيَّةٌ) فَاخْتَلَفَ رُوَاةُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي ضَبْطِهِ:

فَالْأَشْهُرُ أَنَّهُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ، ثُمَّ وَاوٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ مَكْسُورَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ مَشْدُودَةٍ.

(١) أي خطوط.

وَفِي بَعْضِهِمْ: (حَوْتِيَّةٌ) بِإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَبَعْدَهَا مُثْنَاءٌ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ نُونٌ مَكْسُورَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقَاضِي.

وَفِي بَعْضِهَا: (حَوْنِيَّةٌ) بِإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَبَعْدَهَا نُونٌ مَكْسُورَةٌ.

وَفِي بَعْضِهَا: (حُرَيْثِيَّةٌ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ، وَرَاءَ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ مُثْنَاءٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُثَلَّثَةٌ مَكْسُورَةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى بَنِي حُرَيْثٍ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ لِحُمْهُورٍ رُوَاةٌ صَحِيحَةٌ.

وَفِي بَعْضِهَا: (حَوْنِيَّةٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، ثُمَّ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَفِي بَعْضِهَا: (حَوْنِيَّةٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ الْمُثْنَاءِ تَحْتَ، وَبَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ، حَكَاهُ الْقَاضِي.

وَفِي بَعْضِهَا: (جَوْنِيَّةٌ) بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ، ثُمَّ وَاوٍ، ثُمَّ مُثْنَاءٌ تَحْتَ، ثُمَّ نُونٌ مَكْسُورَةٌ، ثُمَّ مُثْنَاءٌ تَحْتَ مُشَدَّدَةٌ.

وَفِي بَعْضِهَا: (جَوْنِيَّةٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَبَعْدَهَا نُونٌ.

قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ (خَيْرِيَّةٌ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى خَيْرٍ.

وَوَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: (حَوْتِكِيَّةٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْكَافِ أَيْ صَغِيرَةٍ، وَمِنْهُ رَجُلٌ حَوْتِكِيٌّ أَيْ صَغِيرٌ.

قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: هِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْحَوَيْتِ، وَهُوَ قَبِيلَةٌ أَوْ مَوْضِعٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: هَذِهِ الرَّوَايَاتُ كُلُّهَا تَصْحِيفٌ إِلَّا رِوَايَتِي (جَوْنِيَّةٌ) بِالْجِيمِ، (وَحُرَيْثِيَّةٌ) بِالرَّاءِ وَالْمُثَلَّثَةِ، فَأَمَّا (الْجَوْنِيَّةُ) بِالْجِيمِ فَمَنْسُوبَةٌ إِلَى بَنِي الْجَوْنِ قَبِيلَةٌ مِنَ الْأَزْدِ، أَوْ إِلَى لَوْنِهَا مِنَ السَّوَادِ، أَوْ الْبَيَاضِ، أَوْ الْحُمْرَةِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي كُلَّ لَوْنٍ مِنْ هَذِهِ جَوْنًا. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرَّوَايَةَ الْأُولَى: هَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسخِ مُسْلِمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُحْفُوظُ الْمُشْهُورُ (جَوْنِيَّةٌ) أَيْ سَوْدَاءُ.

قَالَ: وَأَمَّا الْحَوِثِيَّةُ فَلَا أَعْرِفُهَا، وَطَالَمَا بَحَثْتُ عَنْهَا فَلَمْ أَقِفْ لَهَا عَلَى مَعْنَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَسِمُ الظَّهْرَ)

فَالْمُرَادُ بِهِ الْإِبِلُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْأَثْقَالَ عَلَى ظُهُورِهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا جَوَازُ الْوَسْمِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَاسْتِحْبَابُهُ ^(١) فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجُزْيَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي فِعْلِهِ دَنَاءَةٌ وَلَا تَرْكُ مُرُوءَةٍ، فَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

وَمِنْهَا بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ التَّوَاضُّعِ وَفِعْلِ الْأَشْغَالِ بِيَدِهِ، وَنَظَرُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَالِإِحْتِيَاطِ فِي حِفْظِ مَوَاشِيهِمْ بِالْوَسْمِ وَغَيْرِهِ.

وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ تَحْنِيكِ الْمُوَلُودِ، وَسَنَبْطُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمِنْهَا حَمْلُ الْمُوَلُودِ عِنْدَ وَلَادَتِهِ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ يُحْنِكُهُ بِتَمَرَةٍ لِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفِهِ رِيقُ الصَّالِحِينَ فَيَتَبَرَّكَ بِهِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا) قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرَ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: (فِي آذَانِهَا)

قَوْلُهُ: (الْمَرْبَدُ) فَبِكْسَرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَقَفَّحَ الْمُوحَّدَةَ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُجْبَسُ فِيهِ الْإِبِلُ، وَهُوَ مِثْلُ الْحَظِيرَةِ لِلْغَنَمِ.

فَقَوْلُهُ هُنَا: (فِي مَرْبَدٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَظِيرَةَ الَّتِي لِلْغَنَمِ، فَأُطْلِقَ عَلَيْهَا إِسْمَ الْمَرْبَدِ مَجَازًا لِمُقَارَبَتِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ أَدْخَلَ الْغَنَمَ إِلَى مَرْبَدِ الْإِبِلِ لِيَسْمَهَا فِيهِ.

(١) الاستحباب مستفاد من فعل النبي ﷺ.

(٢) الصحيح أن التحنيك سنة مؤكدة مستقلة ليست من باب التبرك، كشراب ماء زمزم لأن الله جعل فيها بركة، والذي يقول أن التحنيك من باب التبرك بالنبي ﷺ ينبغي أن يمنع التحنيك من بعده، والذي عليه عامة العلماء هو استحباب التحنيك، سواء من أجاز التبرك بأثار الصالحين أو لم يجزه.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي) رُويَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ.
وَ (الْمِيسَمُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، وَسَبَقَ هُنَاكَ أَنَّ وَسْمَ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ.
وَأَمَّا غَيْرُ الْآدَمِيِّ فَالْوَسْمُ فِي وَجْهِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ^(١).
وَأَمَّا غَيْرُ الْوَجْهِ فَمُسْتَحَبٌّ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ، وَجَائِزٌ فِي غَيْرِهَا، وَإِذَا وَسِمَ فَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يَسِمَ الْغَنَمَ فِي آذَانِهَا، وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ فِي أُصُولِ أَفْخَاذِهَا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ صُلْبٍ، فَيَقِلُّ الْأَلَمُ
فِيهِ، وَيَخْفَ شَعْرُهُ، وَيُظْهِرُ الْوَسْمَ.
وَفَائِدَةُ الْوَسْمِ تَمَيِّزُ الْحَيَوَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي مَاشِيَةِ الْجِزْيَةِ: [جِزْيَةُ
أَوْ صَغَارٍ]، وَفِي مَاشِيَةِ الزَّكَاةِ: [زَكَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ].
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يُسْتَحَبُّ كَوْنُ مِيسَمِ الْغَنَمِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْبَقَرِ، وَمِيسَمِ الْبَقَرِ
أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ.
وَهَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ وَسْمِ نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الصَّحَابَةِ
كُلُّهُمْ ﷺ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمْ. وَنَقَلَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَمُثْلَةٌ، وَقَدْ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ.
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ، وَأَثَارُ كَثِيرَةٌ عَنْ
عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ، وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا شَرَدَتْ فَيَعْرِفُهَا وَاجِدُهَا بِعَلَامَتِهَا فَيَرُدُّهَا.
وَالْجَوَابُ عَنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ وَالتَّعْذِيبِ أَنَّهُ عَامٌّ، وَحَدِيثُ الْوَسْمِ خَاصٌّ، فَوَجِبَ تَقْدِيمُهُ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وسبق أن قلنا أن الظاهر التحريم.

٣١ - باب كراهة القرع.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقُرْعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقُرْعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَجَعَلَ التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ. مِثْلُهُ وَالْحَقُّ التَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقُرْعِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقُرْعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

(الْقُرْعُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ، وَهَذَا الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ نَافِعٌ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْأَصْحَحُ، وَهُوَ أَنَّ الْقُرْعَ حَلَقَ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلَقَ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّائِي، وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ^(١) عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعٍ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا ^(٢)، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِهِ.
وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ مُطْلَقًا.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْقِصَّةِ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ.
وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ تَشْوِيهِ لِلْخَلْقِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيَّ أَهْلِ الشَّرِّ وَالشَّطَرَةِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيَّ الْيَهُودِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٢ - باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه.

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا تَحْدُثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِذَا أَيْتَمَ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ «غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذْيِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(١) إن صحَّ الإجماع فهو مكروه وإلا فإن ظاهر النهي التحريم، فيكون الصارف الإجماع إن ثبت.
(٢) احتاجوا حلق موضع لوجود خراج، ولا يلزم حلق كل الرأس، والأفضل حلق الجميع.
(٣) فيكون النهي من باب التشبه بالكفار.

قوله ﷺ: (يَاكُمْ وَالْجُلُوسُ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) هَذَا الْحَدِيثُ كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، وَهُوَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ، وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَّبَ الْجُلُوسُ فِي الطُّرُقَاتِ هَذَا الْحَدِيثُ ^(١)، وَيَدْخُلُ فِي كَفِّ الْأَذَى اجْتِنَابُ الْغِيْبَةِ، وَظَنُّ السُّوءِ، وَإِحْقَارُ بَعْضِ الْمَارِّينَ ^(٢)، وَتَضْيِيقُ الطَّرِيقِ ^(٣)، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْقَاعِدُونَ مِمَّنْ يَهَابُهُمُ الْمَارُّونَ، أَوْ يَخَافُونَ مِنْهُمْ، وَيَمْتَنِعُونَ مِنَ الْمُرُورِ فِي أَشْغَالِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ لِكُونِهِمْ لَا يَجِدُونَ طَرِيقًا إِلَّا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ^(٤).

(١) وهذه المسألة أصبحت للأسف عادة سيئة في الريف وفي المقاهي خصوصاً في المدن، والمقاهي التي تُصَفُّ الكراسي والمناضد في الشوارع ترغب الناس في الجلوس في الطُّرُقَاتِ، وغالباً لا يستطيع الجالس أن يؤدي هذا الحق، فالنبي ﷺ شفقة على أمته نهاهم عن الجلوس في الطُّرُقَاتِ لأن الأغلب لا يؤدي الحق، فلما أبوا إلا أن يجلسوا لحاجتهم ولضيق بيوتهم وسخونة جوها، فهم يحتاجون إلى مجالس يتكلمون، والبيوت تكون للنساء فلربما يكون البيت حجرة واحدة تكون فيها المرأة، فيحتاج الرجال إلى أن يجلسوا، فأمرهم النبي ﷺ بإعطاء الطريق حقه.

(٢) من السُّخْرِيَةِ بِهِمْ، هَذَا ضَمِنَ الْأَذَى، قَالَ (فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ) وهو أمرٌ ورد في الكتاب والسنة، وذلك لأن الماري الطريق قد يحدث منه انكشاف للعورة، وهناك نساء كاشفات الوجوه، وهناك ولا حول ولا قوة إلا بالله من هي كاشفات أكثر من ذلك، وقد تكون نساء أهل الذمة كاشفات الوجوه، وقد كان هناك الإيذاء كاشفات أكثر من ذلك، فيؤمر بغض البصر. وعموماً يؤمر بغض البصر مطلقاً، ولذا لا يجوز منه إلا إذا كان حاجة معتبرة شرعاً.

(٣) وهو في المقاهي أمر واضح وجلي جداً، وقبل أن يجلس الناس وكأنه صار حقاً لهم فيضعون أشياءهم في الطريق وربما يمنعون الناس من الجلوس وربما يمنعوهم من إيقاف سياراتهم، وكذا الباعة الجوالون أحياناً يقفون في وسط الطريق الذي هو مُعَدُّ للسير ويؤدي ذلك إلى ارتباكات مرورية شديدة، فكل هذا من الأذى، فمن جلس في الطريق ولو لبيع وشراء يجب عليه أن يكف أذاه، فوضع بضاعته في الطريق يُضيقه رباً أدى إلى تضيق ساعات طويلة على المسلمين.

(٤) ومنه جلوس الظلمة في الطُّرُقَاتِ، فيضطر الناس إلى تغيير اتجاه طريقهم ليتفادوا ظلمهم، فمثل هذا تضيق للطريق وأذية للمارين، ومنهم من يقعد بكل صراط يصد الناس عن الخير والطاعة ويقعد بكل صراط يوعد من أتى درس علم أو دعوة إلى الله، فإن هذا يُشبه ما كان يفعله قوم شعيب قال تعالى (وَلَا

٣٣ - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة

والمتمصصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُذَرِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرِيسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ فَقَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ». [ترمذ: تساقط].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَحِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ أَخْبَرَنَا أُسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِهِمَا قَتَمَرَطَ شَعْرُهَا . [ترمذ: تساقط].

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوَّجَهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَنَهَا .

تَقَعَّلُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِلُونَ وَتَصَلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَعُونَهَا عِوَجًا، فكانوا يقومون بعمل كائن على مداخل المدينة يمنعون الناس أن يأتوا شعيب ويستمعون إليه، نسأل الله العافية.
ومن حق الطريق رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ المارون لا يخلون من معروف أو واجب قد تركوه أو منكر محرم أو مكروه فعلوه، فيجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما أمكنه ذلك.

وأما إذا ارتبط بالجلوس في الطريق محرمات آخر كشرب الدخان والمخدرات وسماع المعازف ولعب الضمنوا والطاولة والكشيشة، فإنها محرمات بعضها فوق بعض، فهم يضيقون الطريق ويجهرون بالمنكر ويؤذون الناس برائحة دُخانهم.

والكشيشة أسوء من الطاولة، فهي طاولة وزيادة فيها صور محرمة، والشطرنج مثل الطاولة قياساً عليها، على خلاف في الشطرنج والجمهور على التحريم، وإجماع على التحريم في الطاولة وكل الزهر ومنه الضمنو فهو زهر على شكل مستطيل، وحتى لو لم تكن بياض فهي مثق على منعها.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ يَتَاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَاصِلَ شَعْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ الْوَاصِلَاتُ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «لَعَنَ الْمُوصِلَاتُ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

[الواشمة: الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر؛ الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر] .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ^(١) قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالتَّامِصَاتِ وَالتَّمْتِصَاتِ وَالتَّمْلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ

(١) أي ابن مسعود ؓ .

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَعْنُ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نَجِمْعَهَا^(١).

[جامع: ساكن وخالط؛ المتقلجات: جمع متقلجة وهي التي تطلب الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات؛ الواشيمات: الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - وَهُوَ ابْنُ مَهْلَهْلٍ - كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرِ أَنْ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ [الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ].
وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ [الوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَارِثٍ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

(١) أي لم نسكن معها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاولَ قِصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِي يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ابْنَ عُلَمَاؤَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ «إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءَهُمْ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ «إِنَّمَا عُذِبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كَبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَاهُ الزُّورَ. [الكبة: شعر مكفوف بعضه على بعض].

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ.

قَوْلُهُ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرِيَّسًا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَتَمَرَّقَ شَعْرَ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَهَاَهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَاشْتَكَّتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، وَأَنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا)

أَمَّا (تَمَرَّقَ) فَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى تَسَاقَطَ، وَتَمَرَّطَ، كَمَا ذُكِرَ فِي بَاقِي الرُّوَايَاتِ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ إِلَّا الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَحَكَاهُ فِي الْمَشَارِقِ عَنْ جُمْهُورِ
الرُّوَاةِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ.
قَالَ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّعْرِ فِي حَالِ الْمَرَضِ.
وَأَمَّا قَوْلُهَا: (إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيْسًا) فَبِضْمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ، تَصْغِيرِ
عُرُوسٍ، وَالْعُرُوسُ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ عِنْدَ الدُّخُولِ بِهَا.
وَأَمَّا (الْحُضْبَةُ) فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا
ثَلَاثَ لُغَاتٍ حَكَاهُنَّ جَمَاعَةٌ، وَالْإِسْكَانُ أَشْهَرُ، وَهِيَ بَثْرٌ تَخْرُجُ فِي الْجِلْدِ، يَقُولُ مِنْهُ حَصْبٌ
جِلْدُهُ بِكَسْرِ الصَّادِ يَحْصِبُ.
وَأَمَّا (الْوَاصِلَةُ) فَهِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ آخَرٍ، وَ(الْمُسْتَوِصِلَةُ) الَّتِي تَطْلُبُ مَنْ
يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، وَيُقَالُ لَهَا: مَوْصُولَةٌ.
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ، وَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوِصِلَةَ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ
الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ^(١)، وَقَدْ فَصَّلَهُ أَصْحَابُنَا فَقَالُوا:
-إِنْ وَصَلَتْ شَعْرُهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، سَوَاءَ كَانَ شَعْرُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ،
وَسَوَاءَ شَعْرُ الْمُحَرَّمِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرَهُمَا بِلَا خِلَافٍ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّهُ يُحْرَمُ الْإِنْتِفَاعُ
بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكِرَامَتِهِ، بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظْفَرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ.
-وَإِنْ وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَإِنْ كَانَ شَعْرًا نَجَسًا وَهُوَ شَعْرُ الْمَيْتَةِ^(٢) وَشَعْرُ مَا لَا يُؤْكَلُ
إِذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا لِلْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُ حَمَلَ نَجَاسَةً فِي صَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا
عَمْدًا^(٣)، وَسَوَاءٌ فِي هَذَيْنِ النَّوعَيْنِ الْمَرْجُوحَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ.

(١) بل الصواب.

(٢) الصحيح أن الشعر لا تحله الحياة، فلا ينجس بالموت.

(٣) الصحيح أنه حرام سواء كان نجسًا أو طاهرًا.

- وَأَمَّا الشَّعْرُ الطَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا.
- وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوْ جُوه:

أَحَدَهَا لَا يَجُوزُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ.
وَأَصَحُّهَا عِنْدَهُمْ إِنْ فَعَلَتْهُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ جَازٌ، وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ ^(١).
قَالُوا: وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ:
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ أَوْ كَانَ وَفَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ.
- وَإِنْ أَذِنَ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ. هَذَا تَلْخِيصُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ^(٢).

(١) وهذا قولٌ ضعيفٌ جداً، ولو قلنا باطل كان أقرب، لأن الحديث ورد في امرأة لها زوج يستحسنها يريد أن تكون في هيئة حسنة، ولا يريد أن تكون متمرقة الشعر، فنهاها النبي ﷺ عن ذلك وقال «لَعَنَ الْوَاصِلَاتُ»، وهذا دليل على دخول هذه الصورة قطعاً في العموم، فإن ورود العام على سبب، يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، فكيف تُستثنى هذه الصورة.
فلا يفعل ذلك لأجل زوج ولا سيد ولا غير ذلك، ثم إن العلة المنصوص عليها من كلام ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي ﷺ قال (وَالْمُتَلَجَّاتُ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ)، فهذا يشمل ما كان بإذن زوج وما كان بغير إذنه، فلا أثر لإذن الزوج، فإنه تغيير لخلق الله ومن أمر الشيطان، فدل على التحريم، واللعن يدل على أنه من الكبائر، ولذا قلنا لا فرق بين إذن الزوج وعدمه، فإن تغيير خلق الله حيلة شيطانية لإفساد عقيدة العباد وأعمالهم وسلوكهم، فالذين يتقون من المذاهب ما يشتهي الناس متبعين الأقوال في المذاهب دون نظر في الأدلة، فإنهم إذا لم يصلوا في علمهم لدرجة الترجيح، عليهم أن يسكتوا، لأن هناك من المفتين المضلين يتقون من الآراء التي توافق أهواء الناس بلا نظر في الأدلة، فهنا الإمام النووي يقول (وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ، وَلَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ، وَقَدْ فَصَّلَهُ أَصْحَابُنَا) فهل هذا التفصيل هو الظاهر؟ ليس هو الظاهر، التفصيلات التي ذكروها مع أن المعظم قالوا بالتحريم فيها إلا أن الصحيح أنه نهي مطلق، وكما ذكرنا الصورة التي أجازوها عليها ورد العموم، فكيف تكون مستثناة، إلا أن يحملوا الحديث على أن المرأة كانت تريد أن تتخذ الزوج، وليس الأمر كذلك، فالظاهر أنها قد صارت عروساً على وشك الدخول بها، فظاهر الحديث المنع ولو من أجل الزوج والله أعلم.
(٢) الصحيح أن تحمير الوجه والخضاب بالسَّوَادِ ونحو ذلك، ليس بالتغيير لخلق الله المحرم، فهو نوع تغيير ولكن ليس في أصل الخلقة، ولذا كان مثل الخضاب بغير السواد، وأما الخضاب بالسواد فإن النهي عام للرجال والنساء فإنه يُمنع للأحاديث الواردة.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالطَّبْرِيُّ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْكَثَرُونَ: الْوَصْلُ مَمْنُوعٌ بِكُلِّ شَيْءٍ سِوَاءٍ وَصَلَتْهُ بِشَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ خِرْقٍ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: النَّهْيُ مُحْتَصٌّ بِالْوَصْلِ بِالشَّعْرِ، وَلَا بِأَسْبَاطٍ بِصُوفٍ وَخِرْقٍ وَغَيْرِهَا ^(١). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهَا، بَلْ الصَّحِيحُ عَنْهَا كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ.

قَالَ الْقَاضِي: فَأَمَّا رَبْطُ خُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُكُونَةِ وَنَحْوِهَا بِمَا لَا يُشَبِّهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ، إِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ.

قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ وَصْلَ الشَّعْرِ مِنَ الْمُعَاصِي الْكَبَائِرِ لِلْعَنْ فَاعِلِهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْحَرَامِ يُشَارِكُ فَاعِلَهُ فِي الْإِثْمِ، كَمَا أَنَّ الْمُعَاوَنَ فِي الطَّاعَةِ يُشَارِكُ فِي ثَوَابِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (وَرُؤُوسُهَا يَسْتَحْسِنُهَا) فَهَكَذَا وَقَعَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النُّسخِ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ، وَبَعْدَهَا سِينٌ مَكْسُورَةٌ، ثُمَّ نُونٌ؛ مِنْ الْإِسْتِحْسَانِ أَيْ يَسْتَحْسِنُهَا فَلَا يَصْبِرُ عَنْهَا، وَيَطْلُبُ تَعْجِيلَهَا إِلَيْهِ.

وَأَمَّا التَّخْضِيرُ وَالتَّصْفِيرُ وَأَنْوَاعُ التَّلْوِينِ فَهُوَ أَشْبَهُ بِالْكُحْلِ وَالْحَنَاءِ، وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ تَعَارَضَ عِنْدُنَا قِيَاسَانِ، نَظَرْنَا إِلَى الْأَشْبَهِ مِنْهُمَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَصْفَرَ وَالْأَحْمَرَ الَّذِي لَيْسَ فِي أَصْلِ الْخَلْقَةِ، وَلَيْسَ تَغْيِيرًا لِأَصْلِ لَوْنِ الْجِلْدِ بِالْكَلِيَّةِ، هُوَ أَقْرَبُ لِلْكُحْلِ وَالْحَنَاءِ مِنْهُ إِلَى الْوَشْمِ وَالْوَصْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِذَا فَالصَّحِيحُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْبَاغِ وَالْأَلْوَانِ - الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِنَا بِالْمِيكْيَاكِجِ - أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ.

وَأَمَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، مِنْ أَيْنَ نَأْخُذُ التَّحْرِيمَ؟ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَحْرَمٍ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ يَحْرَمُ عَلَيْهَا أَنْ تُظْهِرَهُ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْنَاءَ نَظَرِ الْخَاطِبِ لَهَا، وَهَذَا التَّرْتِيبُ هُوَ فِي جِلَّةِ الْمَرْأَةِ قَالَ تَعَالَى (أَوْ مَنْ يُشَاءُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)، هُنَاكَ رَغْبَةٌ دَاخِلِيَّةٌ فِي كُلِّ أَثْنَى أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً وَلَوْ حَتَّى أَمَامَ الْمَرْأَةِ.

^(١) الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا عَلَى هَيْئَةِ الشَّعْرِ، فَهَذَا هُوَ الْوَصْلُ، أَمَا أَنْ تَرِبْتَ فَيُونُكَةً أَوْ شَرِيطَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا لَيْسَ وَصْلًا فِي الْحَقِيقَةِ.

وَوَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا: (يَسْتَحِثُّهَا) بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَبَعْدَهَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ، ثُمَّ نُونٌ، ثُمَّ يَاءٌ مُثَلَّثَةٌ تَحْتَ، مِنْ الْحُثِّ، وَهُوَ سُرْعَةُ الشَّيْءِ، وَفِي بَعْضِهَا (يَسْتَحِثُّنِهَا) بَعْدَ الْحَاءِ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ فَقَطُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَضْلَ حَرَامٌ سِوَاءَ كَانَ لِمَعْدُورَةٍ أَوْ عَرُوسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا^(١).

قَوْلُهُ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ)

أَمَّا (الْوَاشِمَةُ) بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ فَفَاعِلَةٌ الْوَشْمِ.

وَهِيَ أَنْ تَغْرِزَ إِبْرَةً أَوْ مِسْلَةً أَوْ نَحْوَهُمَا فِي ظَهْرِ الْكَفِّ أَوْ الْمِعْصَمِ أَوْ الشَّفَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ^(٢) حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ، ثُمَّ تَحْشُو ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِالْكُحْلِ أَوْ النُّورَةِ، فَيَخْضَرُ، وَقَدْ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِدَارَاتٍ وَتُقُوشُ، وَقَدْ تُكَثَّرُ وَقَدْ تُقَلَّلُ، وَفَاعِلَةٌ هَذَا وَاشِمَةٌ، وَقَدْ وَشِمَتْ تَشِمُ وَشِمًا، وَالْمَفْعُولُ بِهَا مَوْشُومَةٌ.

فَإِنْ طَلَبْتَ فِعْلَ ذَلِكَ بِهَا فَهِيَ مُسْتَوْشِمَةٌ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا بِاخْتِيَارِهَا، وَالطَّلَالَةِ لَهُ، وَقَدْ يُفْعَلُ بِالْبِنْتِ وَهِيَ طِفْلةٌ فَتَأْتُمُ الْفَاعِلَةَ، وَلَا تَأْتُمُ الْبِنْتَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهَا حَيْثُ ذُكِرَ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي وَشِمَ يَصِيرُ نَجَسًا^(٣).

- فَإِنْ أُمِكنَ إِزَالَتُهُ بِالْعِلَاجِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ.

- وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِالْجَرْحِ:

• فَإِنْ خَافَ مِنْهُ التَّلَفُ أَوْ فَوَاتَ عَضُوهُ أَوْ مَنْفَعَةُ عَضُوهُ أَوْ شَيْنًا فَاحِشًا فِي عَضُوهِ ظَاهِرٌ لَمْ

تَجِبَ إِزَالَتُهُ^(٤)، فَإِذَا تَابَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.

(١) فهو حرام لزوجه أو لغيره، فلو كان مأذوناً فيه لقال ﷺ استأذني زوجها، فإن رضي فأوصل.

(٢) وكذا الرجل وهو بالنسبة له أشد حرمة، فالمرأة لربما تحتاج للترين وقد منعت، فإذا الرجل أشد.

(٣) وذلك لأجل الدم الذي اختلط بالنورة، والصحيح أنه يستحيل ويحول الدم فلا يكون فيه نجاسة والجلد الذي يغطيه بعد ذلك يكون مانعاً من وصفه بالنجاسة.

(٤) فهذا دليل على أنه أمن التلف وغلب على ظنه السلامة يجب الإزالة، والآن يمكن إزالته بالليزر وبالعلاجات الجراحية وغالبها مأمون.

• وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ، وَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلُّهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (النَّامِصَةُ) بِالصَّادِ الْمُهِمْلَةِ، فَهِيَ الَّتِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ. وَ(الْمُتَمِّصَةُ) الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذَلِكَ بِهَا، وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبٌ، فَلَا تَحْرُمُ إِزَالَتَهَا، بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا^(١).

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: لَا يَجُوزُ حَلْقُ لِحْيَتِهَا وَلَا عَنَقَتِهَا وَلَا شَارِبِهَا، وَلَا تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ.

وَمَذْهَبُنَا مَا قَدَّمَناهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ اللَّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنَقَةِ^(٢)، وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (الْمُتَمِّصَةُ) بِتَقْدِيمِ الثُّنُونِ، وَالْمُشْهُورُ تَأْخِيرُهَا، وَيُقَالُ لِلْمِنْقَاشِ مِنْهَا صَ بَكْسَرِ الْمِيمِ^(٣).

وَأَمَّا (الْمُتَفَلِّجَاتُ) بِالْفَاءِ وَالْجِيمِ.

وَالْمُرَادُ مُفَلِّجَاتُ الْأَسْنَانِ بِأَنْ تَبْرُدَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا الثَّنَائِيَا وَالرُّبَاعِيَّاتِ، وَهُوَ مِنَ الْفَلَجِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ، وَهِيَ فُرْجَةٌ بَيْنَ الثَّنَائِيَا وَالرُّبَاعِيَّاتِ، وَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْعَجُوزُ وَمَنْ قَارَبَتْهَا فِي السِّنِّ إِظْهَارًا لِلصَّغَرِ وَحُسْنِ الْأَسْنَانِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرْجَةَ اللَّطِيفَةَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ تَكُونُ لِلْبَنَاتِ الصَّغَارِ، فَإِذَا عَجَزَتِ الْمَرْأَةُ كَبُرَتْ سِنُّهَا وَتَوَحَّشَتْ فَتَبْرُدُهَا بِالْمِبْرَدِ لِتَصِيرَ لَطِيفَةً حَسَنَةً

(١) وذلك لمخالفة الرجال، لأن ترك ذلك يُعد تشبهاً، ولا مانع من أن يُسمى الترك تشبهاً، كما قال ﷺ (غَيَّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ)، (ت) ١٧٥٢ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) مذهب الشافعية أصبح في هذا.

(٣) والصحيح في هذا الفعل أنه يكون بإزالة الشعر سواء بحلق أو بشف، لأن البعض يتمسك بكلام بعض المتأخرين ويقول إنما النمص هو الشف، والصحيح هو ما ذكره النووي، فالشف والحلق والقص إذا وصل إلى نفس النتيجة فهو واحد، والشرع لا يأتي بالفرقة بين هذه الأشياء، بخلاف الصبغ فإنه ليس تغييراً لحلق الله.

الْمَنْظَرُ، وَتَوْهَمُ كَوْنِهَا صَغِيرَةً، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْوَشْرُ، وَمِنْهُ لَعْنُ الْوَاشِرَةِ وَالْمُسْتَوْشِرَةِ، وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِحَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِأَنَّهُ تَزْوِيرٌ وَلِأَنَّهُ تَدْلِيسٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (الْمُتَقَلِّجَاتُ لِلْحُسْنِ)

فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَرَامَ هُوَ الْمَفْعُولُ لِطَلَبِ الْحُسْنِ. أَمَّا لَوْ اخْتِاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلَاجٍ أَوْ عَيْبٍ فِي السِّنِّ وَنَحْوِهِ فَلَا بَأْسَ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا)

قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ لَمْ نُصَاحِبْهَا، وَلَمْ نَجْتَمِعْ نَحْنُ وَهِيَ، بَلْ كُنَّا نُطَلِّقُهَا وَنُقَارِقُهَا. قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ لَمْ أَطَاهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ.

وَالصَّحِيحُ مَا سَبَقَ، فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُرْتَكِبَةٌ مَعْصِيَةٍ كَالْوَصْلِ أَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ غَيْرَهُمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)

هَذَا الْإِسْنَادُ بِمَا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ الْأَعْمَشِ إِزْسَالَهُ. قَالَ: وَلَمْ يَسْنُدْهُ عَنْهُ غَيْرُ جَرِيرٍ، وَخَالَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ فَرَوَوْهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا. قَالَ: وَالْمُتَنُ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ السَّابِقَةِ.

(١) فلو كانت أسنانها طويلة طويلاً مرضياً بحيث يؤذيها فيخبط في الشفة السفلى وربما يمنعها من تناول الطعام، جاز، أما لو كان من أجل المتقلجات للحسن، فلا يجوز.

- ولذا فلو كانت هناك عيوب قد أحدثت كالذي يسأل عن تبييض البشرة، فإنه إذا كان لمرض قد حدث، كأن كان عندها جلدي ووجدت بقع وقد تغير لون الجلد، فهذا عيب قد حدث يجوز مداواته.

(٢) وذلك إن لم تستجب، فعليه أولاً أن يدعوها إلى الله.

﴿قصة ابن مسعود من أعظم الأدلة على لزوم اتباع السنة وأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله بنص القرآن، فإن قوله (وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) فهذا يدل على رفع الحديث.﴾

وَهَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ جَرِيرٌ وَالْأَعْمَشُ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ، وَقَدْ رَأَى جَرِيرٌ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَسَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَنَاوَلَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ)
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ: هِيَ شَعْرٌ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ الْمُقْبِلِ عَلَى الْجَنْبَةِ، وَقِيلَ: شَعْرُ النَّاصِيَةِ.
وَالْحَرَسِيُّ كَالشَّرْطِيِّ وَهُوَ غُلَامُ الْأَمِيرِ.

قَوْلُهُ: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عِلْمَاؤُكُمْ)
هَذَا السُّؤَالُ لِلإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ بِإِهْمَالِهِمْ إِنْكَارَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَغَفَلَتُهُمْ عَنْ تَغْيِيرِهِ.
وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ هَذَا اعْتِنَاءُ الْخُلَفَاءِ وَسَائِرِ وُلاَةِ الْأُمُورِ بِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، وَإِشَاعَةِ إِزَالَتِهِ، وَتَوْبِيخِ مَنْ أَهْمَلَ إِنْكَارَهُ مِمَّنْ تَوَجَّهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اخْتَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)
قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ، فَعُوقِبُوا بِاسْتِعْمَالِهِ، وَهَلَكُوا بِسَبَبِهِ.
وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْهَلَكَ كَانَ بِهِ وَبِغَيْرِهِ بِمَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْمَعَاصِي، فَعِنْدَ ظُهُورِ ذَلِكَ فِيهِمْ هَلَكُوا.
وَفِيهِ مُعَاقِبَةُ الْعَامَّةِ بِظُهُورِ الْمُنْكَرِ^(١).

قَوْلُهُ: (وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ)
هِيَ بِضَمِّ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ، وَهِيَ شَعْرٌ مَكْنُوفٌ بِغَضِهِ عَلَى بَعْضٍ.

٣٤ - باب النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَّاتِ الْمُفْعِلَاتِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ

(١) فإنه إذا ظهرت المنكرات ولم يُنكرها العلماء، من عملها من الناس كان هذا إذناً بحصول الفتن العامة والهلاك العام من تسلط الأعداء وغير ذلك.

مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا». [البخت: واحدتها البختية وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين].

قوله ﷺ: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا) هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ مُعْجَزَاتِ النَّبِيِّ، فَقَدْ وَقَعَ هَذَانِ الصَّنْفَانِ، وَهُمَا مَوْجُودَانِ. وَفِيهِ ذَمٌّ هَذَيْنِ الصَّنِفَيْنِ^(١).

قِيلَ: مَعْنَاهُ كَاسِيَاتٌ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَارِيَاتٌ مِنْ شُكْرِهَا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَسْتُرُ بَعْضُ بَدَنِهَا، وَتَكْشِفُ بَعْضُهُ إِظْهَارًا بِحَالِهَا وَنَحْوَهُ^(٢).

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَلْبَسُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُ لَوْنُ بَدَنِهَا^(٣).

وَأَمَّا (مَائِلَاتٌ) فَقِيلَ: مَعْنَاهُ عَن طَاعَةِ اللَّهِ، وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ.

(مُمِيلَاتٌ) أَيُّ يُعَلَّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلُهُنَّ الْمَذْمُوم.

وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخِّرَاتٍ، مُمِيلَاتٌ لِأَكْتَاْفِهِنَّ.

وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشُطْنَ الْمِشْطَةَ الْمَائِلَةَ، وَهِيَ مِشْطَةُ الْبَغَايَا، مُمِيلَاتٌ يَمْشُطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ الْمِشْطَةَ.

وَمَعْنَى (رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ) أَنْ يُكَبِّرْنَهَا وَيُعْظَمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

(١) بل فيه أن هذه المعاصي من الكبائر، فإن الوعيد بالنار يدل على أن هذا الفعل من الكبائر.

(٢) من أجل هذا المعنى وضعه الإمام مسلم في كتاب اللباس.

(٣) ولا مانع من دخول كل هذه الصور في عموم لفظ (كاسيات عاريات)، فإن التي تستر جزءاً وتكشف جزءاً فهي كاسية عارية، والتي تلبس ملابس ضيقة فهي كاسية عارية، والتي تلبس ملابس رقيقة يظهر بدنها فهي كاسية عارية، وما تلبسه البنات اليوم من بنطلونات الجينس الضيقة والاسترتش والبدي هو من هذا وهو من كبائر الذنوب.

٣٥ - باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسَ ثَوْبِي زُورٌ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضُرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسَ ثَوْبِي زُورٌ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قَوْلُهَا: (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسَ ثَوْبِي زُورٌ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ بِأَنْ يَظْهَرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، يَتَكَثَّرُ بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَتَزَيَّنُ بِالْبَاطِلِ، فَهُوَ مَذْمُومٌ كَمَا يُذَمُّ مَنْ لَبَسَ ثَوْبِي زُورٌ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَآخَرُونَ: هُوَ الَّذِي يَلْبَسُ ثِيَابَ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ، وَمَقْصُودُهُ أَنْ يَظْهَرَ لِلنَّاسِ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، وَيَظْهَرُ مِنَ التَّخَشُّعِ وَالزُّهْدِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي قَلْبِهِ، فَهَذِهِ ثِيَابُ زُورٍ وَرِيَاءٍ.

وَقِيلَ: هُوَ كَمَنْ لَبَسَ ثَوْبَيْنِ لِغَيْرِهِ، وَأَوْهَمَ أَنَّهَا لَهُ.

وَقِيلَ: هُوَ مَنْ يَلْبَسُ قَمِيصًا وَاحِدًا وَيَصِلُ بِكُمَيْهِ كُمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَيَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهِ قَمِيصَيْنِ.

وَحَكَى الْحَطَّابِيُّ قَوْلًا آخَرَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالثَّوَابِ الْحَالَةَ وَالْمَذْهَبَ، وَالْعَرَبُ تَكْنِي بِالثَّوْبِ عَنْ حَالٍ لَا بِسَهْ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَالْكَاذِبِ الْقَائِلِ مَا لَمْ يَكُنْ^(١).

وَقَوْلًا آخَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الرَّجُلَ الَّذِي تُطْلَبُ مِنْهُ شَهَادَةُ زُورٍ، فَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ يَتَجَمَّلُ بِهِمَا، فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِحُسْنِ هَيْئَتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ الْبَابِ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَبَعْدَهُ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ الْحَدِيثَ، وَبَعْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَعَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ. وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ مَاهَانَ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ عَقِيبَ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، وَمُقَدِّمَةً عَلَيَّ رِوَايَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ وَحْدَهُ. وَاتَّفَقَ الْخُفَّازُ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي نُسْخَةِ ابْنِ مَاهَانَ خَطَأً. قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ: هَذَا خَطَأٌ قَبِيحٌ.

قَالَ: وَلَيْسَ يُعْرَفُ حَدِيثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَمِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ.

وَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: حَدِيثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ هَكَذَا مَعْمَرُ وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَيَرْوِيهِ غَيْرُهُمَا عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ: وَإِخْرَاجُ مُسْلِمٍ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ لَا يَصِحُّ. وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ وَوَكِيعٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا القول أقرب.